

2020 코스닥시장 공시·상장관리 해설

A Financial Platform adding Value through Innovation



〈일러두기〉

본 해설서는 한국거래소의 코스닥시장 공시규정·상장규정 등과
이의 적용을 위한 그 간의 업무처리 관행에 근거하여 작성된 실무 해설서입니다.

해설서의 내용이 관련 규정업무처리 관행과 상이한 경우에는
해당 규정 등이 우선하여 적용될 수 있음을 주의하시기 바라며,
특정한 사안에 적용되는 해설서의 내용을 참고함에 있어서는
반드시 사전에 관련 규정을 확인하신 후 업무담당 직원에게
문의하여 주시기 바랍니다.

제1장 공시업무 ————— 07

I. 공시제도의 개요	08
II. 수시공시	17
1. 개요	17
2. 일반회사 수시공시	24
3. 지배회사의 종속회사 공시	95
4. 지주회사의 자회사 공시	97
5. 중요정보에 대한 포괄주의 공시	98
III. 공정공시	129
IV. 자율공시	147
V. 조회공시	152
VI. 자율적 해명공시	164
VII. 시장신고사항	167
VIII. 공시유보	170

제2장 상장업무 ————— 179

I. 우회상장	180
II. 추가·변경상장	194
III. 의무보유	200

제3장 상장관리업무 ————— 209

I. 불성실공시	210
II. 매매거래정지	234
III. 투자주의 환기종목	239
IV. 관리종목	243
V. 형식적 사유에 의한 상장폐지	257
VI. 상장적격성 실질심사에 의한 상장폐지	269
VII. 제약·바이오 기업 상장관리 특례	282
VIII. 업종심사 및 소속부 심사	284
IX. 공시교육 및 기업설명회(IR)	289
X. 공시우수법인 시상 및 혜택	292

제4장 기업인수목적회사(SPAC) ————— 295

- I. 공시제도 ————— 296
- II. SPAC의 합병 및 상장관리 ————— 315

제5장 상장외국법인 ————— 329

- I. 공시제도 ————— 330
- II. 상장외국법인 유의사항 ————— 331

부록 ————— 345

- ◆ 시장조치를 수반하는 공시목록 ————— 346
- ◆ 주요 시장조치 재무제표 적용기준 ————— 352
- ◆ 전자공시 실무 ————— 354

공시 FAQ ————— 360



【코스닥시장 상장법인 주요경영사항 공시】

공시의무사항	관련 근거	Page
일반회사 수시공시	공시규정 제6조	
영업 및 생산활동에 관한 사항		
① 영업의 일부 또는 전부 정지·정지처분	공시규정 제6조제1항제1호가목	24
② 거래처와의 거래중단	공시규정 제6조제1항제1호나목	25
③ 단일판매계약 또는 공급계약 체결·해지	공시규정 제6조제1항제1호다목	25
④ 제품의 수거·파기 결정	공시규정 제6조제1항제1호라목	26
⑤ 생산활동의 중단·폐업	공시규정 제6조제1항제1호마목	27
재무구조에 관한 사항		
[증권에 관한 사항]		
① 유·무상증자·자본감소(감자)	공시규정 제6조제1항제2호가목(1)	28
② 주식소각	공시규정 제6조제1항제2호가목(2)	32
③ 자기주식 취득·처분 등	공시규정 제6조제1항제2호가목(3)	33
④ 주식 분할·병합	공시규정 제6조제1항제2호가목(4)	36
⑤ 액면·무액면주식 전환	공시규정 제6조제1항제2호가목(5)	37
⑥ 주식관련사채 등 발행	공시규정 제6조제1항제2호가목(6)	38
⑦ 해외증권시장 관련	공시규정 제6조제1항제2호가목(9)	41
⑧ 상장폐지 결정	공시규정 제6조제1항제2호가목(10)	42
⑨ 어음 위·변조사실 확인	공시규정 제6조제1항제2호가목(11)	42
[투자활동에 관한 사항]		
⑩ 신규시설투자·시설외 투자·시설증설·별도공장 신설	공시규정 제6조제1항제2호나목(4)	43
⑪ 유형자산 취득 또는 처분	공시규정 제6조제1항제2호나목(5)	44
⑫ 타법인주식출자증권 또는 주권관련사채권 취득·처분	공시규정 제6조제1항제2호나목(6)	45
⑬ 출자 비상장법인의 부도·회생절차·해산 등	공시규정 제6조제1항제2호나목(7)	48
[채권·채무에 관한 사항]		
⑭ 단기차입금 증가	공시규정 제6조제1항제2호다목(1)	49
⑮ 채무면제·인수	공시규정 제6조제1항제2호다목(3)	50
⑯ 담보제공 또는 채무보증 등	공시규정 제6조제1항제2호다목(4)	51
⑰ 금전의 가지급·대여 등	공시규정 제6조제1항제2호다목(5)	52
⑱ 사채의 원리금 미지급	공시규정 제6조제1항제2호다목(6)	54
⑲ 대출원리금 연체 발생	공시규정 제6조제1항제2호다목(7)	54
[손익에 관한 사항]		
⑳ 재해발생	공시규정 제6조제1항제2호라목(1)	56
㉑ 벌금·과징금 등 부과	공시규정 제6조제1항제2호라목(4)	56
㉒ 횡령·배임사고 발생	공시규정 제6조제1항제2호라목(6)	58

공시의무사항	관련 근거	Page
23 파생상품거래로 인한 손실발생	공시규정 제6조제1항제2호라목(7)	59
24 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손	공시규정 제6조제1항제2호라목(8)	60
25 가장납입	공시규정 제6조제1항제2호라목(9)	61
[결산에 관한 사항]		
26 감사보고서 제출	공시규정 제6조제1항제2호마목(1)	63
27 반기 검토(감사)의견 부적정 등 사실확인	공시규정 제6조제1항제2호마목(2)	65
28 손익구조변경, 내부결산시점 관리종목 지정 등	공시규정 제6조제1항제2호마목(3)	66
29 주식배당	공시규정 제6조제1항제2호마목(4)	68
30 현금·현물배당 결정 등	공시규정 제6조제1항제2호마목(5)	69
31 회계처리기준 위반행위	공시규정 제6조제1항제2호마목(6)	71
기업경영활동에 관한 사항		
[지배구조 또는 구조개편에 관한 사항]		
1 최대주주·대표이사 변경	공시규정 제6조제1항제3호가목(1)	72
2 지주회사의 자회사 편입·탈퇴	공시규정 제6조제1항제3호가목(6)	75
3 상법상 주식교환·주식이전	공시규정 제6조제1항제3호가목(7)	76
4 영업양수도, 합병, 분할·분할합병 등	공시규정 제6조제1항제3호가목(8)	77
5 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 등	공시규정 제6조제1항제3호가목(9)	79
[상장법인 존립에 관한 사항]		
6 부도발생 또는 은행거래정지·금지	공시규정 제6조제1항제3호나목(1)	81
7 회생절차 개시신청, 파산신청 등	공시규정 제6조제1항제3호나목(2)	83
8 해산사유 발생	공시규정 제6조제1항제3호나목(3)	85
9 은행·채권금융기관의 경영관리	공시규정 제6조제1항제3호나목(4)	86
10 경영정상화계획 이행약정 체결	공시규정 제6조제1항제3호나목(5)	87
[소송 등의 제기·신청 또는 판결·결정에 관한 사항]		
11 상장증권 등에 관한 소송 등	공시규정 제6조제1항제3호다목(1)	88
12 청구금액이 일정 비율 이상인 소송	공시규정 제6조제1항제3호다목(2)	89
13 경영권분쟁 등 관련 소송	공시규정 제6조제1항제3호다목(4)	90
14 증권관련 집단소송법에 따른 소송	공시규정 제6조제1항제3호다목(5)	91
[주주총회에 관한 사항]		
15 주주총회 소집을 위한 이사회결의·주주총회결의	공시규정 제6조제1항제3호라목	93
지배회사의 종속회사 공시		95
지주회사의 자회사 공시		97
중요정보에 대한 포괄주의 공시		98



제1장





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

공시업무

- I. 공시제도의 개요
- II. 수시공시
- III. 공정공시
- IV. 자율공시
- V. 조회공시
- VI. 자율적 해명공시
- VII. 시장신고사항
- VIII. 공시유보

I. 공시제도의 개요

1. 기업공시의 의미

기업공시(Corporate Disclosure)는 상장법인이 경영과 관련하여 주가에 영향을 미칠 수 있는 주요내용을 관계 법령과 거래소 규정이 정하는 바에 따라 신속·정확하게 투자자에게 공개하는 행위이다.

2. 기업공시의 기능

기업공시는 “정보형평을 통한 증권시장의 효율성을 실현하는 가장 중요한 제도”로서 내부자거래 등 불공정거래 예방과 기업활동에 대한 사회적 감시 기능까지 수행한다.

특히, 코스닥시장은 고위험-고수익(High Risk, High Return) 시장으로서 투자자 보호를 위하여 기업의 적시공시(Timely Disclosure)와 정확한 공시(Accurate Disclosure)가 무엇보다도 중요하다.

3. 기업공시의 원칙

① 공시의 신속성

기업의 주요경영사항에 대한 정보는 사유발생과 동시에 신속하게 투자자에게 제공되어야 하며, 공시된 이후에 해당 내용에 변동이 발생하는 경우에는 투자판단에 오류가 생기지 않도록 최신의 정보를 신속하게 제공하여야 한다. 기업이 주요경영사항을 공시함에 있어 신속한 정보제공을 하지 못하게 되면 증권시장에 풍문 등이 발생하여 주가가 왜곡되고 미공개정보 이용행위 등 불공정거래로 투자자가 불측의 손해를 입을 가능성이 커진다. 따라서 기업은 공시정보의 신속한 전달을 위해 필요한 내부 조직체계를 구축하고, 내부정보관리규정을 제정하여 이를 홈페이지 등을 통해 투자자에게 적극적으로 공표하여야 한다.

2 공시내용의 정확성

기업이 주요경영사항에 대한 정보를 공시함에 있어서는 의사결정의 주체, 거래 상대방, 향후 진행계획, 투자 위험요소 등 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여 이를 상세하고 정확하게 제공하여야 한다. 공시정보가 허위이거나 불확실한 경우에는 투자자의 정보 이용에 혼란을 초래할 염려가 있으며, 사안에 따라서는 법적인 다툼의 대상이 될 수도 있으므로 공시내용의 정확성은 매우 중요한 사항이다.

3 이해의 용이성

공시정보는 투자자가 쉽게 이용할 수 있도록 가능한 한 이해하기 쉬운 단순하고 간결·명확한 용어를 사용하여야 한다. 특히, 증권시장에는 전문투자자 뿐만 아니라 일반인들도 투자자로 참여하고 있으므로 누구나 쉽게 공시정보의 내용을 정확하게 파악할 수 있도록 전문적인 용어보다는 쉽고 단순한 용어를 사용하는 것이 바람직하다.

4 전달의 공평성

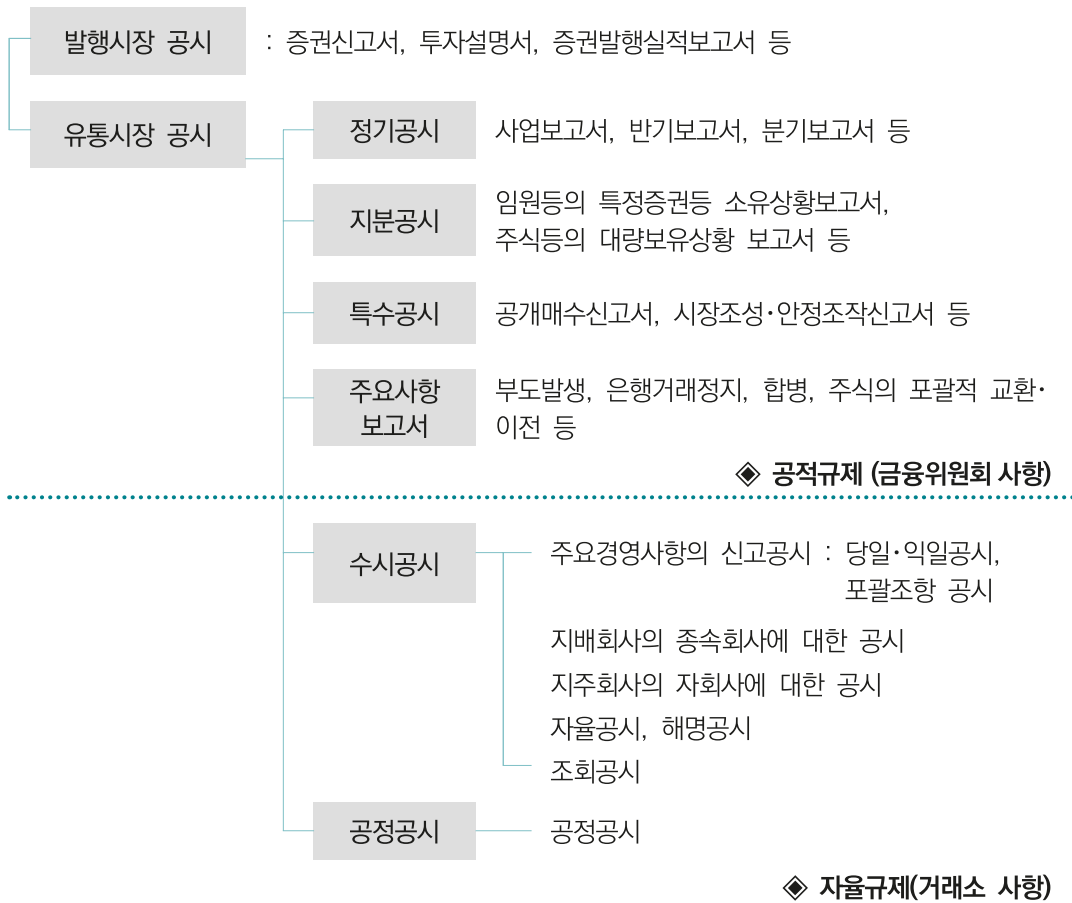
기업정보는 모든 투자자에게 공평하게 전달되어야 한다. 이를 위해서 적절한 정보전달 매체를 이용함으로써 공시시점에 모든 투자자가 공평하게 기업정보를 획득하여 증권거래의 공정성을 확보하고 코스닥시장에서 완전경쟁이 이루어지도록 하여야 한다. 거래소는 기업이 제출한 모든 공시정보를 공시매체(전자공시시스템, 금융정보단말, 증권시장지 등)에 집중하고 이를 통해 HTS 및 각종 정보벤더에 해당 공시정보를 제공함으로써 정보전달이 공평하게 이루어지도록 노력하고 있다. 또한, 2000년 이후 도입 정착된 전자공시제도(거래소 KIND, 금감원 DART)를 통하여 투자자들은 언제 어디서나 기업의 공시내용을 확인할 수 있어 정보전달의 공평성은 크게 제고되었다고 할 수 있다.

4. 기업공시제도의 법적 근거 및 유형

1 법적 근거

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (이하 “자본시장법”) 제159~161조, 제391조	• 공시의무 법적 근거 • 주요사항보고서 제출의무 • 공시의무사항에 관한 거래소 공시규정 마련·운영 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 (금융위원회)	• 발행시장 중심의 공시내용을 규정 • 유통시장 공시내용도 포함
공시규정 (한국거래소)	• 유통시장에서의 공시의무 규정

2 공시분류



5. 상장법인의 성실공시의무

(1) 공시의무의 성실히행 책임

상장법인은 관련 법규에 의한 공시의무사항을 자발적으로 성실하게 공시하여야 하며, 이미 신고한 내용을 변경 또는 반복하지 않도록 주의할 필요가 있다.

기업정보에 관한 사항을 공시하기 이전 동 내용이 코스닥시장에 풍문 또는 보도 등으로 누설되거나 유포되어서는 안되며, 이를 위반함으로써 발생하는 사항에 관하여는 해당 법인이 그 책임을 진다.

(2) 내부정보의 관리

상장법인은 공시의무사항과 기타 법인경영 또는 재산상황이나 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 미칠 사항이 발생한 경우 내부정보의 종합관리 및 적절한 공개를 위하여 공시책임자(공시담당자)에게 내부정보가 집중되도록 하여야 한다.

또한, 코스닥협회가 정하는 「코스닥상장법인 표준내부정보관리규정」 등을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 마련하고 이를 해당 법인의 홈페이지 등에 공표하여야 한다.

(3) 공시책임자·담당자 지정제도

■ 공시책임자·담당자 지정

상장법인이 공시한 내용의 법률적 효과는 해당 법인에 귀속되므로 공시의 주체는 원칙적으로 코스닥기업(대표이사)이다. 따라서, 상장법인은 공시업무 수행을 위해 공시책임자 및 담당자를 지정해야 한다.

공시책임자는 상근이사(등기 및 비등기)로서 코스닥기업을 대표하여 신고업무를 수행할 수 있는 자 또는 이사가 아니면서 (명예)회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사, 기타 회

사업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 이사회 등에 참석하는 자로서 회사업무를 집행하는 상근자(상법 제401조의2제1항제3호)로 지정해야 한다. 한편, 최근 3년 이내 횡령·배임혐의로 공시되거나, 동 혐의로 벌금이상의 형을 선고받은 자는 공시책임자가 될 수 없다.

공시담당자는 대리 이상의 해당 업무 담당직원으로 지정한다.

■ 공시책임자·담당자의 책임성 강화

코스닥시장의 건전한 공시체계 구축을 위해 공시책임자·담당자가 상습적 불성실공시 행위자이거나 공시교육 미이수자인 경우 거래소는 교체를 요구할 수 있다.

우선, 상장법인이 불성실공시법인으로 지정되는 경우 위반행위의 내용·횟수 등을 고려하여 해당 법인의 공시책임자·담당자에 대해 교체를 요구할 수 있다. 고의, 중대한 위반 또는 최근 1년 이내 3회 이상 불성실공시법인으로 지정되는 경우 교체요구 대상이다. 또한, 반복적(2년 연속)으로 공시의무교육을 미이수한 공시책임자·담당자도 교체요구 대상이다.

상장법인이 거래소의 교체요구에 불응하는 경우 불성실공시 관련은 3점 이내, 공시의무교육 관련은 2점 이내에서 별점을 부과할 수 있다.

(☞ 자세한 내용은 제3장 중 1. 불성실공시 참조)

■ 공시책임자·담당자 의무교육 이수

공시책임자 및 담당자는 공시의무에 관한 교육을 이수하여야 한다. 최초 신고되는 공시책임자 및 담당자는 6개월 이내에 거래소 또는 코스닥협회가 개설하는 공시 전문과정을 이수하여야 하고, 그 외의 경우에는 매년 1회 이상 공시 전문과정을 이수하여야 한다.

다만, 거래소가 별도로 실시하는 소정의 교육을 이수할 경우에는 해당 공시 전문과정을 이수한 것으로 본다.

【상장법인 교육 의무 현황】

이수의무 교육	교육대상자	이수 기한
• 거래소 또는 코스닥협회가 개설하는 공시전문가과정	공시책임자 또는 공시담당자 등	연 단위 1회 이상 - 다만, 공시책임자·담당자·대리인 최초신고(변경신고 포함)의 경우 신고일(신규상장은 상장일)로부터 6개월 이내 이수 필요
• 거래소 또는 코스닥협회가 개설하는 공시관련 법규설명회		-
• 「코스닥시장 공시규정」(“공시규정”) 제36조에 의한 불성실공시법인에 대한 교육		
• 기타 거래소가 인정하는 교육		

■ 공시책임자 및 공시담당자 변경(신규 포함)시 신고서류

상장법인은 공시책임자 및 공시담당자를 신규로 지정하거나 변경하는 경우 거래소에 신고하여야 한다. 이 경우 필요한 서류는 다음과 같다.

- 공시책임자 및 공시담당자(신규·변경) 신고서 [공시세척 공시서식 5]
- 법인등기부등본 등 (공시책임자에 한해 제출)
- 공시책임자 직무수행 승낙확인서 [공시세척 공시서식 6]
- 코스닥시장 상장법인 공시책임자에 대한 공시권한 위임장
(공시책임자가 미등기임원인 경우에 한해 제출) [공시세척 공시서식 10]
- 재직증명서(공시담당자에 한해 제출)

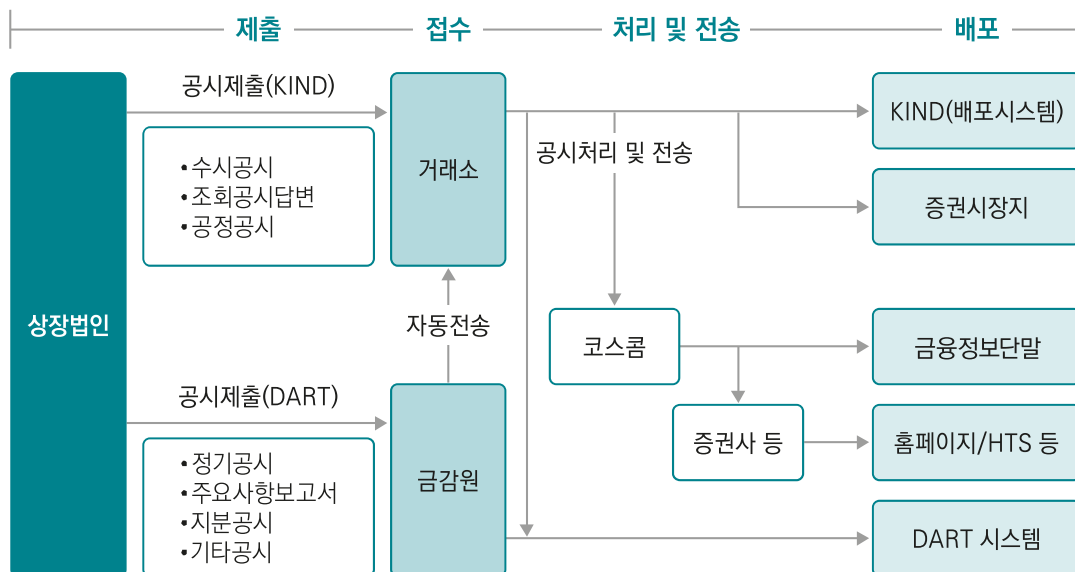
※ 공시서식양식 : law.krx.co.kr → KRX 법규 → 코스닥시장 규정 → 코스닥시장 공시규정 시행세칙(내용 밑에 각 서식이 나열되어 있음)

6. 공시처리 체계 및 방법

(1) 기업공시의 일반적 체계

상장법인은 금융감독원(DART)과 거래소(KIND) 전자공시시스템을 통하여 공시한다.

【기업공시의 일반적 체계】



(2) 수시공시 일원화에 따른 전자공시 제출방법

합병 및 자기주식 취득·처분 결정 등의 주요사항보고와 거래소 수시공시는 서식 및 제출처를 금융감독원의 DART로 단일화하여, 한 번의 제출로 주요사항보고 및 거래소 수시공시를 이행(공시사항은 당일 또는 익일 공시사항이며, 거래소 승인절차가 필요)할 수 있다. 상장법인이 DART를 통해 접수한 문서는 금융감독원에서 거래소의 KIND로 즉시 전송된다.

※ KIND 및 DART 공시서식 비교는 참고자료의 “공시 FAQ” 참조

【제출기관·시스템 및 처리절차】

구 분	제출기관	제출시스템	승인여부
① 수시공시 (주요사항보고서 공통항목을 제외한 모든 수시공시)	한국거래소	KIND	○
② 수시공시 - 주요사항보고서 공통항목 감자결정, 전환형 조건부자본증권 발행결정, 자기주식취득 신탁계약 해지 결정, 자기주식취득 신탁계약 체결 결정, 자기주식 처분 결정, 채권은행등의 관리절차 중단, 전환형 조건부자본증권의 주식전환 사유 발생, 자기주식취득 결정, 상각형 조건부자본증권 발행결정, 상각형 조건부자본증권의 채무재조정 사유발생, 교환사채권발행결정, 무상증자결정, 부도발생, 소송등의 제기, 신주인수권 부사채권 발행결정, 영업정지, 외국법인등의 외국거래소로부터 매매거래정지·해제, 외국법인등의 외국거래소로부터 상장폐지, 영업양도 결정, 영업양수 결정, 외국법인등의 외국법령 등 변경, 외국법인등의 주식등에 대한 외국에서의 공개매수, 외국법인등의 주식등에 대한 외국에서의 안정조작 등, 외국법인등의 해외법규위반으로 인한 조치, 은행거래정지·금지, 전환사채권 발행결정, 채권은행 등의 관리절차 개시, 유무상증자결정, 유상증자결정, 유형자산 양도결정, 해산사유발생, 유형자산 양수결정, 해외증권시장주권등 매매거래정지등 조치, 해외증권시장주권등 상장, 해외증권시장주권등 상장결정, 해외증권시장주권등 상장폐지, 해외증권시장주권등 상장폐지결정*, 회생절차 개시신청, 주권 관련 사채권 양도 결정, 주권관련 사채권 양수 결정, 주식교환·이전결정, 타법인주식 및 출자증권 양도결정, 타법인 주식 및 출자증권 양수결정, 회사분할 결정, 회사분할합병 결정, 회사합병 결정	금융감독원 한국거래소	DART (KIND로 전송)	○ (당일공시)
③ 지분공시(주식등의 대량보유상황보고, 임원등의 특정증권등의 소유상황보고)	금융감독원 한국거래소	DART	×
④ 정기공시(사업보고서, 연결재무제표 등)			

* 밀줄친 항목은 익일공시 사항

** 법인별·서식별로 상이할 수 있음

7. 사전확인 면제법인(공시규정 제5조제4항, 동 세칙 제4조의2)

(1) 의의

상장법인의 공시 자율성 확대 및 책임성을 강화하고, 공시정보의 적시성을 위하여 공시의무사항을 거래소의 내부적 검토·승인과정 없이 시장에 즉시 공시할 수 있도록 하는 제도이다. 특히, '20.9.7일부터 사전확인 면제법인 지정요건을 완화하여 그 대상이 크게 확대되었다.

(2) 면제법인 지정 및 해제요건

▣ 지정 및 해제

◎ 신규지정(정기)

- (지정요건) 상장기간(상장 후 3년 경과), 관리종목·투자주의 환기종목(해제 후 3년 경과), 불성실공시법인(지정 후 3년 경과)을 고려하여 면제법인 선정
- (지정시기) 정기심사를 통해 매년 7월 첫째 매매거래일에 확인절차 면제법인 신규 지정

◎ 지정해제(수시)

- 불성실공시법인·관리종목·투자주의 환기종목 지정시 지정일부터 제외

▣ 면제 범위

모든 수시공시 항목 면제를 원칙으로 하되, 시장조치 수반 등 투자자에 미치는 영향이 큰 공시사항*은 제외한다.

* 매매거래정지, 관리·상장폐지사유, 우회상장심사 관련 공시 등

▣ 사전확인 면제법인 사후 관리(공시정정 요구 등)

기 공시된 확인절차면제 공시내용 중 오류, 누락사항 등 발견시 정정을 요구하고, 정정 요구* 불이행시 불성실공시법인으로 지정한다.

* 정정요구 시점이 오전인 경우 당일 오후까지, 오후인 경우에는 다음날 오전까지 공시

Ⅱ. 수시공시

1. 개요

(1) 수시공시(주요사항공시) 제도의 의의

자본시장법에서는 유통시장에서 수시로 발생하는 투자자의 투자판단에 중요한 영향을 주는 기업의 현재와 미래에 대한 주요 경영정보에 대하여 발생 시마다 즉시 공시하도록 규정하고 있다.

이에 따라 상장법인은 주요경영사항에 해당하는 사실 또는 결정이 있는 경우 그 사실 또는 결정내용을 공시시한(당일 또는 익일) 이내에 공시하여야 한다. 여기서 결정이란 이사회 결의* 또는 대표이사, 그 밖에 사실상의 권한이 있는 임원·주요주주 등의 결정을 의미한다.

* 상법 제393조의2에 따른 이사회내위원회의 결의를 포함하며, 이사회 결의를 통하여 결정된 사항을 공시하는 경우 사외이사의 이사회 참석여부를 부기하여야 함

거래소는 상장법인의 공시사항에 대한 신고가 있는 경우 투자판단 혼란 야기 여부, 근거서류 첨부 여부 등에 대한 확인절차를 거쳐 지체 없이 공시매체를 통하여 그 주요 내용을 공시한다. 다만, 이러한 사전절차가 면제되는 상장법인의 공시는 신고와 동시에 공시매체를 통해 공시한다.

(2) 재무항목 적용기준

비율기준 공시항목의 기준이 되는 자기자본, 매출액, 자산총액 등의 재무항목은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외부감사법”)에 의한 회계감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준(지주회사 또는 지배회사인 상장법인의 경우에는 연결재무제표를 말함)으로 한다.

자기자본은 결산 이후 변동분을 반영하여 적용하고, 자기자본이 자본금에 미달하는 경우에는 최근의 자본금을 자기자본으로 본다.

* 자기자본 = 최근 사업연도말의 자산총액 - 최근 사업연도말의 부채총액 ± 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액

(최근 사업연도말 경과 후 합병(간이합병/소규모합병 포함), 분할·분할합병이 있는 경우에는 해당 효력발생일의 재무제표상 자기자본 금액으로 하고, 증자·감자가 있는 경우 그 금액을 반영)

다만, 횡령·배임, 매출채권 이외의 손상차손, 지주회사의 자회사 공시 의무사항은 지주회사 또는 지배회사인 상장법인도 별도재무제표를 기준으로 적용한다. 또한, 「코스닥시장 상장규정」(이하 “상장규정”)과 연계된 공시는 상장규정을 기준으로 적용한다.

참고

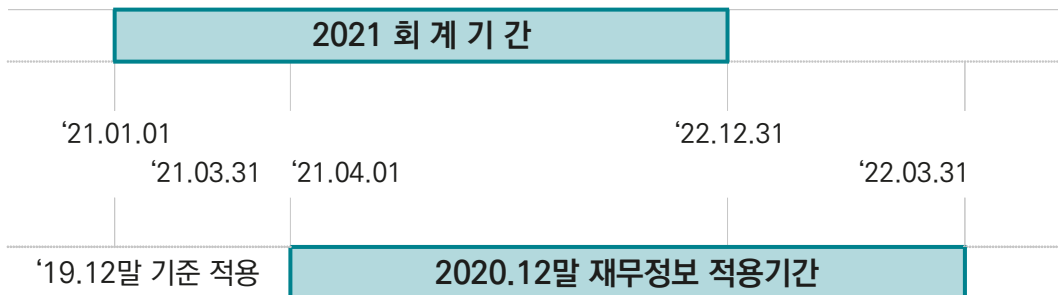
상장규정과 연계된 공시

- ① 결산시점 관리종목/상장폐지 우려 : 공시규정 제6조제1항제2호마목(3)(나), (다)
- ② 감사보고서 제출 공시서식 : 공시규정 제6조제1항제2호마목(1)(나), (다),
공시규정 제37조제2항제4호가목(2), (3)
- ③ 반기검토보고서 공시대상 : 공시규정 제6조제1항제2호마목(2)(나),
공시규정 제37조제2항제4호나목(2)

한편, 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동, 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 공시(공시규정 제6조제1항제2호마목의(3))에 적용하는 재무사항은 이사회 결의, 기타 결정에 의한 재무제표를 기준으로 하고, 최근 사업연도의 사업보고서를 제출하지 아니하거나 최근 사업연도의 사업보고서상 회계감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 한정, 부적정 또는 의견거절인 경우 그 직전 사업연도말 재무제표를 기준으로 한다(공시규정 제3조제2항).

재무정보 등의 적용기간은 최근 사업연도 종료 후 3개월이 경과한 날부터 해당 사업연도 종료 후 3개월이 되는 날까지 적용한다(공시규정 제3조제4항).

【 적용 사례(12월 결산법인) 】



(3) 수시공시 시한

1 공시시한

공시구분	공시시한	
수시공시(당일)	사유발생 당일 18:00까지(익일 07:50까지*)	
수시공시(익일)	사유발생 익일 18:00까지**(매매거래일 기준)	
조회공시	풍문·보도	오전 공시요구사항 : 당일 18:00까지 오후 공시요구사항 : 익일 12:00까지 (단, 매매거래정지 사항은 익일 18시까지)
	시황급변	익일 18:00까지
공정공시	해당 정보가 외부에 제공되기 이전까지	

* 해당 신고사항이 시한종료일 18시 이후에 발생하는 등 상장법인에 불가피한 사유가 있는 경우에는 그 **익일 장개시전 시간외시장 개시 10분전**(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매거래 개시 30분전)까지 제출 가능

** 익일 공시사항은 당일 공시사항처럼 익일 07:50까지 예외가 적용되지 않음

※ 전자공시시스템 운영시간 : 거래소 공시제출(filing)시스템(07:30~18:00),
금감원 DART(07:30~18:00, 우편함 18:00~19:00*)

* 18:00~19:00 접수된 공시는 익일 07:30에 배포

2 증권시장 운영시간

구 분	매 매 시 간
거래소시장 운영시간	장개시전 시간외매매 : 08:00 ~ 09:00(08:00부터 호가접수)
	정규 매매 : 09:00 ~ 15:30(08:30부터 호가접수)
	장종료후 시간외매매 : 15:40 ~ 18:00(15:30부터 호가접수)

3 공시와 관련된 기간 계산법

기간의 초일은 산입하지 않으며, 기간을 일로 정한 때에는 매매거래일에 의해 계산한다. 기간을 주, 월 또는 연으로 계산한 때에는 역(歷)에 의해 계산한다. 또한, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

※ 회사 자체 휴무일(창사기념일 등) 및 연말휴장일도 기간 산입

※ 예외 : 공시규정 제6조제1항제2호마목(4)[주식배당 결정], 제10조제2항단서[조회공시 요구 면제기준], 제28조[공시반복 기간 산정기준], 제68조[집합투자업자 의결권행사 공시 기간 산정기준], 공시세칙 제14조의2[단일판매·공급계약 정정공시 면제 판단기준]의 경우 역(歷)에 의해 계산

(4) 주요 용어정의

■ **(자기자본)** 최근 사업연도말 자기자본 $\pm$ 최근 사업연도말 경과 후 자본금 및 자본잉여금의 증감액(공시규정 제2조제6항)

◎ 다만, 최근 사업연도말 경과후 상법 제522조(합병), 제527조의2(간이합병), 제527조의3(소규모합병) 및 제530조의2(분할, 분할합병)에서 규정한 사실이 있는 때에는 해당 효력발생일의 재무제표상 자기자본 금액

※ 자본잠식기업[자기자본<자본금]의 경우 최근의 자본금을 자기자본으로 간주하여 적용함

■ **(최대주주)** 법인의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인(금융회사 지배구조법 제2조제6호가목)

◎ 벤처금융이 최대주주인 때에는 동 벤처금융의 소유주식을 제외하였을 경우 최대주주로 되는 자도 경영에 참가하는 경우 최대주주로 보며(공시규정 제2조제7항),

◎ 전문투자자인 주주가 투자를 목적으로 소유한 주식은 최대주주 산정시 소유주식수에서 제외함(공시세칙 제3조)

※ 특수관계인(금융회사 지배구조법 시행령 제3조제1항), 주요주주(금융회사 지배구조법 제2조제6호나목)는 관련 법률 참조

■ **(소액주주)** 해당 법인의 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말하며, 최대주주등(특수관계인 포함)에 해당하는 주주는 소액주주로 보지 않음(공시규정 제2조제11항).

■ **(대기업)** 최근 사업연도말 자산총액이 2천억원 이상인 코스닥시장상장법인(공시규정 제2조제17항)

■ **(대규모법인)** 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 코스닥시장 상장법인(공시규정 제2조제27항)

■ **(파생상품)** 자본시장법(제5조)상 파생상품 정의를 말함

- ◎ 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 장래의 특정 시점에 인도할 것을 약정하는 계약(선물/선도)
- ◎ 당사자 어느 한쪽의 의사표시에 의하여 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 수수하는 거래를 성립시킬 수 있는 권리를 부여하는 것을 약정하는 계약(옵션)
- ◎ 장래의 일정기간 동안 미리 정한 가격으로 기초자산이나 기초자산의 가격·이자율·지표·단위 또는 이를 기초로 하는 지수 등에 의하여 산출된 금전 등을 교환할 것을 약정하는 계약(스왑)

■ **(계열회사)** 2 이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우에 이들 회사는 서로 상대방의 계열회사(공정거래법 제2조제3호)

■ **(지주회사)** 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 5천억원 이상인 회사(공정거래법 제2조제1호의2)

■ **(자회사)** 지배회사에 의하여 그 사업내용을 지배받는 국내회사 (공정거래법 제2조제1호의3, 금융지주회사법 제2조제1항제2호)

(5) 수시공시의무 공시내용 등에 따른 분류

1 공시내용에 따른 분류 (총 51개 항목 - 당일 공시 45개, 익일 공시 6개)

* 아래 표 중 밑줄 친 항목은 익일공시 항목. 다만, 익일공시의 정정사항은 당일에 공시함

구분	공시 항목	
영업 및 생산활동 관련 사항 (5개 항목)		
	• 영업정지 • 거래중단 • <u>단일판매 · 공급계약</u>	• 생산중단 · 폐업 • 제품수거 · 파기
재무구조 관련 사항 (31개 항목)		
발행증권 (9개 항목)	• 증자 · 감자 • 주식소각 • 자기주식 취득 · 처분 (신탁계약 등 체결, 해지, 연장 포함), • 주식 · 증권예탁증권 분할 · 병합	• 액면 · 무액면 전환 • 주식관련사채 발행등 • <u>해외증시 주권상장</u> • 자진상장폐지 • 발행어음 위조 · 변조
투자활동 (4개 항목)	• 신규시설투자 • 유형자산 취득 · 처분	• 타법인 출자 · 처분 / 주권 관련 사채권 취득 · 처분 • <u>출자 비상장법인 존폐 관련사항</u>
채권 · 채무 (6개 항목)	• 단기차입금 증가 • 채무인수 · 면제 • 담보제공 · 채무보증 및 <u>피보증(담보) 법인 존폐 관련사항</u>	• 선금금 · 금전 가지금 · 대여 • 사채 원리금 미지급 • 대출 원리금 연체 사실 발생
손익 (6개 항목)	• 재해발생 • 벌금 등 부과 • 임·직원 횡령 · 배임	• <u>파생상품 거래손실</u> • 매출채권 이외 채권 발생 손상차손 • 가장 납입
결산 (6개 항목)	• 감사보고서 제출 • 반기검토보고서 검토의견 부적정등 • 매출액 및 손익구조 변경	• 주식배당 • 현금 · 현물(분기 · 중간)배당 • 회계처리기준 위반
경영활동 관련사항 (15개 항목)		
지배구조 (5개 항목)	• 최대주주 · 대표이사변경 • 지주회사의 자회사 편입 · 탈퇴 • 상법상 주식교환 · 이전,	• 영업 양수도·합병[간이·소규모 합병]·분할 등 • 경영권변경 등에 관한 계약체결
존립 (5개 항목)	• 부도 · 은행거래정지 • 회생 · 파산 관련사항 • 해산사유	• 은행 · 금융채권기관의 경영관리 • <u>경영정상화 계획 이행 약정</u>
소송 (4개 항목)	• 발행증권의 효력 및 위 · 변조 소송 • 일정청구금액 이상 소송(비송사건 포함)	• 임원 관련 경영권 분쟁 소송 • 증권 관련 집단소송
주주총회 (1개 항목)	• 주총소집 이사회결의 및 주총결의	
중요정보에 대한 포괄조항		
열거된 공시의무항목 이외 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 정보		

2 비율기준에 따른 분류 : 2단계 비율 [5%, 10%]

자기자본, 매출액, 자산총액 대비 일정비율 이상인 경우 공시대상이며, 일부 항목은 대기업(자산총액 2천억원 이상), 대규모법인(자산총액 2조원 이상)에 대해 완화(1/2수준)하여 적용한다.

자기자본 기준		매출액 기준	
• 시설투자/시설외투자	10%(대규모 5%)	• 제품수거·파기	10%(대규모 5%)
• 출자/출자처분 • 피보증법인 부도등 • 담보제공, 채무보증 • 채무인수/면제 • 금전대여, 선급금지급 등 • 사채/ 대출원리금 미지급 • 출자비상장법인 부도등 • 파생상품 손실 발생	10%(대기업 5%)	• 영업일부 정지 • 거래처와 거래중단 • 공급계약 체결/해지 • 생산활동 중단	10%
• 단기차입 결정	10%	자산총액 기준	
• 손해배상 소송 • 벌금·과태료 • 직원의 횡령·배임*	5%(대기업 3%)	• 재해발생	10%(대기업 5%)
• 매출채권 이외의 채권 손상차손	누계 50%	• 유형자산취득/처분	10%

*임원의 횡령·배임은 금액 불문하고 공시사항

포괄조항 공시의 경우 공시의무비율 적용이 가능한 경우 매출액, 자기자본, 자산총액의 10%(대규모법인 5%)로 적용하되, 공시의무비율 적용이 곤란한 정보는 경영이나 재산 상태에 상당한 영향을 주는지 여부로 판단한다.

2. 일반회사 수시공시

(1) 영업 및 생산활동에 관한 사항

1] 영업의 일부 또는 전부 정지·정지처분 [주요사항보고서(법 §161①2호)]

공시규정 제6조제1항제1호가목

최근 사업연도 매출액의 100분의 10 이상에 해당하는 영업 또는 주된 영업의 일부 또는 전부가 정지되거나 그 정지에 관한 행정처분이 있을 때(그 영업의 인가·허가 또는 면허의 취소·반납과 그에 상당하는 생산품에 대한 판매활동의 정지를 포함한다)

기업의 영업활동 정지는 해당 상장법인의 경영실적 및 재무상태에 결정적인 차질을 초래하여 채권자 및 주주 등 이해관계인에게 중대한 영향을 주는 사항이다. 매출액 10% 이상 또는 주된 영업이 정지되거나 그 정지에 대한 행정처분 사실이 있을 때 및 상장법인이 영업정지 등을 결정하는 경우에 공시의무가 발생하고, 실질심사, 매매거래정지 조치가 수반될 수 있다.

【유의사항】

- ◎ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

Key-point

◆ **(실질심사)** 주된 영업이 정지되어 잔여사업부문만으로는 실질적인营业을 영위하기 어려운 경우 상장적격성 실질심사 대상

- ① 주된 영업의 생산 및 판매활동이 중단
(노사분규나 재해 등으로 인한 경우에는 조업이 6개월 이상 중단된 경우)
- ② 주된 영업과 관련한 면허의 취소 또는 반납
- ③ 주된 영업의 양도 또는 분할·분할합병으로 설립된 법인에게 이전 등
- ④ 기타 사실상 중단된 것으로 인정되는 경우

※ 주된 영업의 판단은 매출액 기준으로 함(3년간 개별·별도 매출현황 필요)

◆ **(매매거래정지)**

- ① 영업정지 기간이 1개월 초과시 30분 정지(14시 30분 이후 공시시 익일 거래재개)
- ② 영업활동의 전부·일부정지 등에 대해 풍문 등에 의한 조회공시를 요구하는 경우
상장법인의 주권은 매매거래정지
- ③ 실질심사 대상에 해당하는 경우 해당 사유 해소시까지 매매거래정지

2 거래처와의 거래중단

공시규정 제6조제1항제1호나목

최근 사업연도 매출액의 100분의 10 이상을 차지하는 거래처와의 거래가 중단된 때

거래처와의 거래중단은 주된 거래처로부터의 거래중단 사실을 통보받거나 상호 거래중단을 합의하는 경우 등을 의미한다. 최근 사업연도 매출액의 10% 이상에 해당하면 공시대상이다.

Key-point

- ◆ (실질심사) 거래처와의 거래중단으로 주된 영업의 생산 및 판매활동이 중단되는 경우 상장적격성 실질심사 대상(위탁생산계약이 취소되어, 다른 품목의 생산이 불가능한 경우 등)
※ 주된 영업의 판단은 매출액 기준으로 함(3년간 매출현황 필요)

3 단일판매계약 또는 공급계약 체결·해지 [익일 공시사항]

공시규정 제6조제1항제1호다목

최근 사업연도 매출액의 100분의 10 이상의 단일판매계약 또는 공급계약을 체결하거나 그 계약을 해지한 때

기업이 영리를 추구하는 경영활동에 있어서 국내외 상거래나 무역거래는 목적달성의 가장 중요한 수단이다. 따라서 기업의 중요한 단일판매계약 체결은 기업경영의 중요한 성과로써 연속적인 경영활동의 기반이 된다. 일반적으로 단일판매·공급계약의 유형에는 쌍방 간의 계약체결에 의하는 방법과 입찰에 참여하여 수주하는 방법 등이 있다.

최근 사업연도 매출액의 10% 이상 단일판매·공급계약이 공시대상이며, 공시의무 발생 시점은 계약체결일 또는 계약해지일이다. 상장법인은 기업경영상 비밀보호 등을 위해 필요 시 공시유보(VIII. 공시유보 참조)가 가능하다.

【유의사항】

- ① 계약서상 계약일자와 실제 계약일자가 다른 경우(소급하여 계약하거나 지리적 여건으로 양 당사자 간의 서명에 소요기간이 긴 경우 등)에는 그 사유 및 실제 계약체결 일자를 증명할 수 있는 서류를 확보하여 함께 제출
- ② 계약건별로 공시하는 것이 원칙이나, 계약이 여러 건이라 하더라도 계약일과 상대방이 동일하고, 계약조건이 유사 또는 연관되어 사실상 하나의 계약으로 보이는 경우 합산하여 공시의무 비율을 판단하고 하나의 공시로 제출 가능
- ③ 전채 판매·공급 계약금액 중 일부만 확정금액이고 잔여분은 불확실성이 있는 조건부 계약은 계약금액 이행을 위한 전제조건이 존재함을 투자자가 명확히 알 수 있도록 확정/조건부 금액을 구분하여 기재
- ④ 계약금액, 단가, 수량 등이 구체적으로 확정되지 않은 포괄적 내용의 기본계약은 공시대상이 아니며, 이를 근거로 주문서가 제출된 시점에 건별로 공시
- ⑤ 단일판매·공급계약의 경미한 변경사항(계약기간의 시작일 또는 종료일이 각각 10일 이내 변경에 한함)은 정정공시 대상이 아니지만(공시규정 제30조), 계약금액, 조건 등의 변경은 정정공시 의무가 있음
- ⑥ 공동입찰 등으로 다수 업체가 공동으로 계약하는 경우 계약서상 할당된 계약금액을 기준으로 공시 의무비율을 산정. 다만, 계약금액을 할당할 수 없는 경우에는 예상치를 기재한 후 추후 금액 확정시 정정공시

Key-point

◆ **(공시변경)** 공급계약 체결 공시 후 ① 계약금액의 50% 이상 변경시, 또는 ② 계약기간 2배가 되는 날(1년 미만인 경우에는 1년)까지 이행금액이 50% 미만인 경우 공시변경 해당

* 최초 공시를 제출한 이후에 공시내용 정정으로 인한 적극적 투자자 보호를 위해 두가지 공시변경 기준 도입·운영. “①”은 계약기간 변경이 없는 경우 적용. “②”는 계약기간 변경이 있는 경우로 공시변경 여부는 최초 공시를 기준으로 판단하며, 공시변경으로 불성실공시법인 지정 후에도 계속하여 기간변경 시 추가로 공시변경으로 적용될 수 있음을 유의

◆ **(매매거래정지)** 최근 사업연도 매출액 이상(100억원 이상인 경우에 한함) 인 단일판매계약 또는 공급계약을 체결하는 공시를 제출하는 때에 매매거래를 정지

4 제품의 수거·파기 결정

공시규정 제6조제1항제1호라목

최근 사업연도 매출액의 100분의 10(대규모법인의 경우 100분의 5) 이상에 해당하는 제품에 대한 수거·파기 등을 실시하기로 결정한 때

기 판매된 제품이나 판매과정에 있는 제품은 그 품질에 이상이 있어 인체에 해를 미치거나 성능 등의 하자로 본래의 목적에 이용할 수 없는 경우 관계당국이 해당 제품의 회수 및 폐기처분 명령을 내릴 수 있고, 상장법인이 자진하여 제품을 회수할 수도 있다.

이렇게 제품을 회수하는 경우에는 상장법인의 이미지에 치명적인 손상을 끼침과 동시에 판매활동이 위축되어 매출액의 감소를 초래하고 결국 기업 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있다.

최근 사업연도 매출액의 10%(대규모 5%) 이상이 공시대상이고, 이로 인한 생산중단 및 영업정지에 대한 확인이 필요하다.

5 생산활동의 중단·폐업

제6조제1항제1호마목

최근 사업연도 매출액의 100분의 10 이상을 생산하는 공장에서 생산활동이 중단되거나 폐업된 때

상장법인이 생산활동 중단 등을 하면 매출액이 감소하고 주가도 하락하게 된다. 생산활동의 중단은 단위 공장의 조업이 전면 중단된 경우를 말하며, 생산라인의 일부 중단은 포함하지 않는다. 과거 생산활동의 정상 재개도 공시 대상이었으나 '15.9.7일 자율공시로 이관되었다.

【유의사항】

- ① 중단기간은 고려하지 않으므로 노사분규, 재해 등으로 인한 일시적인 조업 전면중단의 경우에도 공시대상에 해당
- ② 정전 등 불가항력적인 사유로 일시 중단되었으나 단기간(생산중단은 당일)에 해소하는 경우에는 대상이 아니나, 매출액 감소 등의 위험이 있는 경우 해당

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 생산활동 중단·폐업으로 실질적인 영업을 영위하기 어려운 경우 상장적격성 실질심사 대상
 - 노사분규나 재해 등으로 인한 경우 조업이 6개월 이상 중단된 경우, 주된 영업활동이 사실상 중단된 것으로 거래소가 인정하는 경우 등
 - ※ 주된 영업의 판단은 매출액 기준으로 함(3년간 개별·별도 매출현황 필요)

(2) 재무구조에 관한 사항

증권에 관한 사항

1 유·무상증자·자본감소(감자) [주요사항보고서(법 §161④5호)]

공시규정 제6조제1항제2호가목(1)

증자 또는 감자에 관한 결정이 있을 때

상장법인은 유상증자, 무상증자 또는 감자에 대한 결정이 있는 경우 해당 사유발생일 당일에 공시하여야 한다.

유상증자는 회사가 실질적으로 자본금을 증가시키기 위하여 신주를 발행함으로써 주식의 증가와 동시에 회사의 재산을 증가시키는 것을 말한다. 이 제도는 자기자본 조달의 가장 일반적인 형태로, 회사는 발행할 주식의 총수(수권자본금)에서 이미 발행된 주식을 차감한 잔여주식 범위 내에서 발행할 수 있다.

무상증자는 자금조달을 목적으로 하지 않고 자본구성을 조정하거나, 사내유보의 적정화 등을 목적으로 실시한다. 회사의 총자산에는 전혀 변화를 가져오지 않고 재무제표상의 항목 변동을 통해 새로운 주식이 발행되는 형식적인 증자이다. 일반적으로 상장법인은 대부분 주식발행초과금 또는 자산재평가적립금 등을 무상증자의 재원으로 사용한다.

자본감소란 회사의 자본액을 일정한 방법에 의해 감소시키는 것을 말하며, 실질적으로 회사의 자본을 감소시키는 경우와 회사의 결손으로 인해 명의상으로 자본을 감소시키는 경우가 있다. 이러한 자본감소는 합병으로 인한 자기주식 처분, 결손보전을 위한 자본감소, 합병의 전단계로서 자본감소를 하는 등의 목적으로 주금액을 감소시키거나 주식수를 감소시키는 방법으로 이루어지고 있다. 자본감소는 주주에게 현금을 지급하는지 여부에 따라 유상감자와 무상감자로 나누어진다.

【증자관련 유의사항】

- ① 증자시 정관상의 발행예정주식총수 한도 및 1회 한도, 제3자배정 근거 확인
- ② 증자 등으로 인해 최대주주가 변경되는 경우 “최대주주 변경” 사실을 공시(주금 납입일 기준)하여야 함
- ③ 증자와 관련한 의무보유 대상 여부 확인(제2장 III. 의무보유 참조)
 - 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경 등이 있는 경우 의무보유 대상
 - 우리사주 예탁분의 경우 무상증자 신주지급일 기준 남은 예탁기간이 3개월 미만이면 무상증자 증분에 대하여 예탁하지 않을 수 있음(근로복지기본법 시행령 제23조제1항제7호)
- ④ 제3자배정 유상증자 결정 공시를 하는 경우 제3자배정 근거 정관조문, 배정대상자 선정경위, 회사와의 관계, 자금조달 목적 등을 공시문안 및 이사회 의사록에 반드시 표시(소유주식등의 의무보유확약서 [상장서식 33] 제출)
 - 경영권 분쟁이 있는 법인 또는 제3자 배정자가 사외이사인 경우에는 관계기관과 협의 필요
- ⑤ 발행가액 결정방법(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(이하 “증발공규정”) 제5-18조)

주주배정 / 주주우선공모	기준가격 산정 절차를 폐지하고 완전자율화
일반공모	청약일전 과거 제3매매거래일부터 제5매매거래일까지의 가중산술평균주가 × (할인율 30% 이내)
제3자배정	청약일전 과거 제3매매거래일부터 제5매매거래일까지의 가중산술평균주가 × (할인율 10% 이내) [1년간 의무보유 선택시]이사회결의일 전일을 기산일로 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격 (할인율 10% 이내)

주1) 가중산술평균주가 = 기간 중 총 거래금액 ÷ 총 거래량

주2) 주권이 매매거래정지 중인 경우 관계기관과 협의

주3) 산출된 기준주가에서 할인율을 적용한 다음 원미만 절상 또는 호가단위 미만 절상을 적용한 가액이 신주의 발행가액이 됨

주4) 유상증자 증액시 증액분만큼 발행가액 재산정(정정이사회 결의일 전일이 기산일)

- ⑥ 발행방식(주주배정, 일반공모, 제3자배정)을 변경하려면 기존 공시를 철회하고 새로운 결의를 한 후 이를 공시

⑦ 무상증자결정 공시일 이후부터 배정기준일 사이에 유상증자/전환청구 등으로 주식 추가발행 시 무상증자공시 정정 필요

⑧ 해당공시 이후 연계공시 등

- 주식명의개서정지 안내공시 : 권리주주 확정
- 1차발행가액 및 최종발행가액 확정시 공시
- 청약결과 공시 : 청약결과(자율공시) 서식 이용
- 주금납입결과 공시 : 증권 발행결과(자율공시) 서식 이용
- 신주인수권증서 상장신청 : 증서상장일 5영업일 전까지 신청
- 추가상장신청 : 추가상장일 5영업일 전까지 신청

* 의무보유가 있는 경우에는 상장일 전일 및 당일에 의무보유를 증명할 수 있는 서류 제출
(전일 : 의무보유청구내역, 당일 : 의무보유증명서)

⇒ 해당 서류 미발급시 상장일 변경을 위한 공시 진행

【감자관련 유의사항】

① 효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지 전자등록 변경 등에 따른 매매거래 정지

② 해당공시 이후 연계공시 등

- 주주총회 개최결의 및 주주총회 결과 공시
- 주식명의개서정지 안내공시 : 권리주주 확정
- 변경상장신청 : 변경상장일 5영업일 전까지 신청

* 의무보유가 있는 유상증자 등과 상장일이 같은 경우에는 상장일 전일 및 당일에 의무보유를 증명할 수 있는 서류 제출(전일: 의무보유청구내역, 당일: 의무보유증명서)

⇒ 해당 서류 미발급시 상장일 변경을 위한 공시 진행

【기타 유의사항】

◎ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)한다.

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 배정비율이 20% 이상인 무상증자와 발행주식총수의 20% 이상인 자본감소
- ◆ **(공시변경)** ① 유·무상증자(주주배정비율, 발행주식수, 발행금액), 감자(감자비율, 감자주식수)의 20%이상 변경(증가 또는 감소) 시, ② 유상증자 납입기일을 6개월 이상 연기하는 경우
- ◆ **(우회상장)** 제3자배정 유상증자 결정 공시일 이전 6개월 이내 또는 이후 1년 이내 비상장법인에 대한 주요사항보고서 제출대상 타법인출자 또는 영업양수가 있는 경우 우회상장 해당여부 검토를 위해 [상장서식 27] 또는 [상장서식 28]의 확인서 및 첨부서류 제출
- ◆ **(투자주의 환기종목)** 제3자배정 유상증자로 해당 상장법인의 신주를 취득한 자에 대하여 해당 취득일부터 6개월 이내에 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 출자 등이 공시로 확인된 경우 지정
- ◆ **(실질심사)** 증자와 관련한 일정한 사실이 확인되면 상장적격성 실질심사 대상
 - 관리종목 또는 투자주의 환기종목이 제3자배정 유상증자로 해당 코스닥시장 상장법인의 신주를 취득한 자에 대하여 해당 취득일로부터 6개월 이내에 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 출자에 관한 결정 등이 공시로 확인된 경우
 - 가장납입 혐의가 확인되고, 해당 가장납입을 통해 상장폐지 기준을 해소한 경우

참고 소액공모

- **(한도)** 소액공모 공시서류 제출일 기준 과거 1년간 유상증자, CB, BW의 소액공모금액 합계가 10억원을 초과할 수 없음(자본시장법 시행령 제120조)
- **(청약증거금 관리계약 체결)** 투자매매업자 및 중개업자, 은행, 한국증권금융 중 1곳과 관리계약을 체결하고, 소액공모 공시서류 제출시 내용기재 및 첨부(자본시장법 시행령 제120조)
- **(유의사항)** 청약일 3일 전까지 유상증자결정(소액) 공시
 - 예) 이사회 결의일이 '20년 9월 10일 목요일인 경우
 - '20. 9.10(목) 이사회결의일 18:00시 전에 공시가 되어야 하며, 청약일은 '20. 9.14(월) 또는 이후로 됨
 - ☞ '20. 9.10(목) 18:00 이후에 접수가 되면 '20. 9.11(금) 07:00에 투자자들이 공시를 확인할 수 있어 청약일 3일 전을 위배된 것이므로 주의

2 주식소각

공시규정 제6조제1항제2호가목(2)

주식소각에 관한 결정이 있을 때, 이 경우 (1)에 따른 자본금 감소의 방법으로 하는 사항은 (1)에 의하여 신고하여야 한다.

주식소각이란 주주에게 이익을 배당하는 대신 배당가능이익으로 주식을 소각하여 간접적으로 이득을 돌려주는 것을 말한다. 주식을 소각하면서 그만큼의 자본금을 줄이는 감자와는 달리 주식 수만 줄고 자본금이 그대로 유지되기 때문에 이후 액면가와 총발행 주식수를 곱한 금액이 자본금과 일치하지 않게 된다.

【유의사항】

- ① 자본감소에 의한 주식소각(상법 제343조)은 자본감소 절차에 따라야 하며 감자결정 서식을 이용
- ② 기보유 자기주식의 주식소각(상법 제343조 단서)은 이사회 결의로 가능*
* 상법상 자기주식의 취득은 배당가능이익 범위 내에서만 가능(상법 제 341조).
- ③ 자기주식을 취득하여 소각하려는 경우에는 “자기주식 취득” 공시와 “주식소각 결정” 공시를 함께 해야 함
- ④ 상장법인은 주식소각 완료 후 1개월 이내에 거래소에 변경상장을 신청(변경상장 예정일의 5영업일 전까지)해야 함

Key-point

- ◆ (매매거래정지) 발행주식총수의 20% 이상인 주식소각
- ◆ (공시변경) 주식소각 주식수의 20% 이상 변경 시

3 자기주식 취득·처분 등 [주요사항보고서(법 §161①8호)]

공시규정 제6조제1항제2호가목(3)

자기주식 취득 또는 처분(신탁계약 등의 체결, 해지 또는 연장을 포함한다)에 관한 결정이 있을 때, 신탁계약 등의 체결을 통해 취득한 자기주식의 코스닥시장 밖에서의 처분에 관한 결정이 있을 때

자기주식은 회사가 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 그 회사가 발행한 주식을 취득하여 보유하고 있는 주식을 말한다.

회사는 상법 제341조, 제341조의2 또는 자본시장법 제165조의3에 따라 이익배당의 한도 내에서 일정 절차에 의한 자기주식의 취득이 허용되어 적대적 기업매수에 대한 방어, 임직원에게 대한 공로금·장려금 등 지급, 주가 안정 등의 수단으로 활용할 수 있도록 하고 있다.

【유의사항】

① 자본시장법 외에 상법 등에 따른 자기주식의 취득 및 처분 모두 공시대상

- 다만, 합병, 영업양수, 주식매수청구권, 단주처리에 의한 자기주식 취득의 경우 다른 행위에 자기주식 취득이 수반되는 것에 불과하므로 ‘자기주식 취득 결정’ 공시대상에서 제외되나, 이에 따라 취득한 자기주식을 처분하는 경우에는 자기주식처분 공시대상
- 주식매수선택권 행사에 따라 자기주식 교부 시 자기주식 처분결정은 공시의무사항이나 이사회 결의는 필요하지 않음(내부분서 등 첨부)

② 자사주 신탁계약 관련

- 신탁계약기간 만료 전 중도 해지 시 “자기주식취득 신탁계약해지 결정”에 대한 별도 공시 필요(해지확인서 등 첨부, 이사회 결의 필요). 다만, 신탁계약기간 종료로 해지 시에는 별도 공시의무 없음(이사회 결의도 불필요)
- 신탁계약 등의 해지 및 종료 시 해당 자사주 또는 현금으로 반환받을 수 있으며, 자기주식을 실물로 받는 경우 별도 “자기주식 취득결정” 공시는 불필요
- 신탁계약기간 만료 전 기간 연장 시 “자기주식취득 신탁계약 결정”에 대한 신규 공시 대신 기존에 제출한 “자기주식취득 신탁계약 결정” 공시를 정정(신탁회사 변경 시에는 신규 공시 필요)
- 신탁계약기간 중 신탁업자가 자기주식을 매매하는 것에 대하여 공시규정상 공시의무는 없음.

다만, 취득한 자기주식을 신탁계약 중에 코스닥시장 밖에서의 처분에 관한 결정이 있을 때에는 “신탁계약 등에 의해 취득한 자기주식의 장외처분 결정” 공시를 하여야 함

- ③ 자기주식의 취득·처분(신탁계약 등의 체결·해지 포함)을 결정하는 경우 취득금액 한도 및 중첩 제한기간을 반드시 사전에 확인 후 공시하여야 함(자본시장법 제165조의3, 동법 시행령 제176조의2, 증발공규정 제5-4조, 제5-9조, 제5-11조)
- 자기주식 처분(신탁계약 해지) 후 3개월간 또는 취득(신탁계약 체결) 후 6개월간 금지 등(기간 계산일 월력 기준임)

참고 자기주식 취득 및 처분 금지 기간(자본시장법 시행령 제176조의2)

1. 타법인과의 합병에 관한 이사회 결의일부터 과거 1개월간
2. 유상증자의 신주배정에 관한 기준일(일반공모증자의 경우에는 청약일) 1개월 전부터 청약일까지의 기간
3. 준비금의 자본전입에 관한 이사회 결의일부터 신주배정기준일까지의 기간
4. 시장조성 기간 및 미공개 중요정보가 있는 경우 그 정보가 공개되기 전까지의 기간
5. 처분 후 3개월간 또는 취득 후 6개월간

* 상여금, 주식매수선택권행사로 인한 자기주식 교부 등은 예외

- ④ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한 번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

Key-point

- ◆ (공시변경) 예정기간 내에 취득 및 처분 예정주식수 미만으로 매매거래 주문 시(직접 취득의 경우 취득예정금액 초과 취득시 제외)
- 자사주 신탁의 경우에는 취득 및 처분 예정주식수를 신고하지 않으므로 공시변경 대상에 해당하지 않음

참고 자기주식 취득·처분 진행절차

■ 증권시장을 통한 자기주식 취득·처분

- ① 주요사항보고서 서식 제출
- ② 자기주식 취득·처분
 - 취득 : 이사회 결의사실이 공시된 날의 익일부터 3개월 이내
 - 처분 : 이사회 결의사실이 공시된 날의 익일부터 3개월 이내
 - 빈번한 자기주식의 취득·처분으로 인한 시장가격의 왜곡현상을 방지하기 위해
자기주식 취득 후 6개월간 처분 제한, 처분 후 3개월간 취득 제한
- ③ 자기주식 취득(처분)결과보고서 제출
 - 취득(처분) 완료 후 또는 기간만료 후 5일 이내

■ 신탁계약 체결을 통한 자기주식 취득·처분

- ① 주요사항보고서 서식 제출
- ② 자기주식 취득
 - 계약기간 이내 취득(증권시장을 통하거나 공개매수 방법만 허용)
 - 빈번한 자기주식의 취득·처분으로 인한 시장가격의 왜곡현상을 방지하기 위해
자기주식 취득 후 1개월간 처분 제한, 처분 후 1개월간 취득 제한
- ③ 신탁계약에 의한 취득상황보고서 제출
 - 신탁계약을 체결한 후 3개월이 경과한 때 그 날부터 5일 이내
- ④ 신탁계약 해지 결정시 주요사항보고서 서식 제출
- ⑤ 신탁계약 해지 결과보고서 제출(해지한 날부터 5일 이내)

4 주식 분할·병합

공시규정 제6조제1항제2호가목(4)

주권 또는 증권예탁증권(이하 “주권등”이라 한다. 이하 같다)의 분할 또는 병합(자본감소를 위한 주식병합은 제외한다)에 관한 결정이 있을 때

주식분할은 법인의 자본이나 자산의 변경 없이 주식을 세분화하여 발행주식총수를 증가시키는 것을 말한다. 주가가 지나치게 높아 유동성이 둔화되는 경우에 유통주식수를 증가시킴으로써 주식의 시장성(유동성)을 향상 하고자 하거나, 이익배당액의 조정 및 신주의 발행이나 합병준비를 위한 경우 등에 실시한다.

주식병합은 수개의 주식을 합하여 그보다 적은 수의 주식으로 하여 발행주식총수를 감소시키는 것으로, 합병하거나 단순히 권면액을 인상하는 경우 등에 실시한다.

【유의사항】

- ① 상장주식의 권면액은 1주의 금액이 5천원 미만인 주식을 발행하는 경우 100원, 200원, 500원, 1,000원, 2,500원으로 정해야 함(상장규정 제6조)
- ② 주식병합 및 주식분할은 주주총회 승인(정관 변경사항으로 특별결의 필요)을 통하여 최종 확정되는 사항이므로, 주주총회 개최결의·주식명의개서정지·주주총회 결과공시와 변경상장신청* 등이 발생
 * 주식병합의 변경상장신청시에는 “코스닥시장 상장법인 유통주식현황표”를 작성하여 첨부(양식은 상장공시제출시스템 > 공시제출 > 새로만들기 > 코스닥시장 상장법인 유통주식현황표)
- ③ 주식분할 및 병합과 주주배정 유상증자는 법률상 특별한 제한이 없으므로 동시에 진행할 수 있으나, 상장법인은 주식분할·병합을 위한 전자등록변경기간(舊 구주권 제출기간) 확보 등을 위해 실무일정을 조정하여야 함
- ④ 전자증권 변경·말소 등에 따른 매매거래정지 : 효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지 전자등록 변경 등에 따른 매매거래정지

Key-point

◆ (공시변경) 분할 또는 병합비율의 20% 이상 변경시

5 액면·무액면주식 전환

공시규정 제6조제1항제2호가목(5)

상법 제329조에 따라 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 액면주식으로 전환하기로 결정한 때

무액면주식이란 주식의 권면에 주금액이 기재되어 있지 않은 주식을 말한다. 무액면주식은 액면금액이 없으므로 원칙적으로 기업의 경제가치를 반영하는 시점의 시장가치에 의하여 발행되고, 자본금도 그 발행가액으로 결정된다고 할 수 있다. 상장법인은 액면주식을 무액면주식으로 전환하거나 무액면주식을 발행한 법인이 액면주식으로 전환할 수 있지만, 무액면주식과 액면주식을 함께 발행할 수는 없다.

【유의사항】

- ① 무액면주식을 발행하는 경우 주식발행가액의 1/2 이상으로서 이사회에서 정한 금액을 자본금으로, 나머지 금액을 자본준비금으로 정함
 - * 무액면주식 발행절차: ① 이사회 결의 → ② 주주총회 승인(특별결의, 정관변경) → ③ 전자등록변경기간 → ④ 매매거래정지 → ⑤ 신주권 변경상장
- ② 정관상 “1주당 금액”을 변경해야 하는 사항으로 주주총회의 특별결의 필요
 - 액면 또는 무액면주식 전환결정 공시 이후 주주총회 개최결의 및 주주총회결과공시, 주주총회 개최와 관련한 주식명의개서정지 안내공시 등이 발생
- ③ 전자증권 변경·말소 등에 따른 매매거래정지 : 효력발생일 2영업일 전부터 변경상장일 전일까지 전자등록 변경 등에 따른 매매거래정지

6 주식관련사채 등 발행 [주요사항보고서(법 §161①9호)]

공시규정 제6조제1항제2호가목(6)

주권 관련 사채권(법 제165조의10제1항에 따른 사채와 「은행법」 제33조제1항제3호에 따른 은행주식 전환형 조건부자본증권을 말한다. 이하 같다) 등과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 때

- (가) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 또는 증권예탁증권(외국에서 이와 유사한 증권 또는 증서가 발행되는 때를 포함한다)의 발행에 관한 결정이 있을 때
- (나) 조건부자본증권(법 제165조의11제1항에 따른 조건부자본증권과 「은행법」 제33조제1항제2호부터 제4호까지의 규정에 따른 조건부자본증권을 말한다. 이하 같다)의 발행에 관한 결정이 있을 때
- (다) 조건부자본증권이 주식으로 전환되는 사유가 발생하거나 그 조건부자본증권의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 사유가 발생한 때

기업이 경영활동상 필요로 하는 자금을 조달하는 방법 중 직접금융의 수단으로서 대표적인 유형이 유상증자와 회사채 발행이다.

회사채의 경우 일반적으로 기업은 무보증사채 등 일반사채를 발행하게 되지만, 사채로서의 안정성과 함께 주식으로 전환하여 수익성을 기대할 수 있는 특징을 지닌 신종사채로 발행할 수도 있다. 그 중 대표적인 형태가 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채이다.

전환사채와 신주인수권부사채는 기업이 사채권자에게 일정기간 내에 정해진 조건으로 발행법인의 주식으로 전환 또는 신주인수권을 행사할 수 있는 권리를 부여한 사채로, 상법에서 그 발행을 인정하고 있다. 전환사채 등의 발행비용은 일반사채보다 저렴하여 많은 법인들이 자금조달시 이용하고 있다.

교환사채는 상장법인이 소유하고 있는 상장증권(자기주식을 포함)과 교환을 청구할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말한다.

증권예탁증권은 자국 주식을 외국에서 거래하는 경우 주식의 수송·법률·제도·거래관행·언어·통화·양식 등 여러 가지 문제를 해결하고자 국내 발행회사에 의하여 발행된 주식을 해외 현지 예탁기관의 대리인인 국내은행이 예탁기관 명의로 보관하고, 그 대신 예탁

기관이 국내주식을 해외 현지에서 주식예탁증서 형태로 발행·유통하게 함으로써 원주(原株)와 상호 전환이 가능하도록 한 주식대체증권을 말한다.

조건부자본증권은 워크아웃, 적기시정조치 등 증권 발행 당시 정한 조건이 발생하면 주식으로 전환(전환형)되거나 원리금이 감면(상각형)되는 신종사채이다. 주식과 회사채의 특성을 모두 가지고 있는 하이브리드(Hybrid) 증권으로, 그 발행에 관한 결정, 주식전환, 상환, 이자지급의무 감면 등의 사유가 발생한 때 공시의무를 부과하고 있다.

【유의사항】

- ① 상장법인이 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 전환권 또는 신주인수권 행사는 원칙적으로 1년간 제한(발행 후 1년이 경과한 후에 행사할 수 있는 조건으로 발행하여야 함)
 - 주주배정공모 및 불특정다수 대상 일반공모 발행의 경우 1개월 경과 후 행사할 수 있는 조건으로 발행가능(제3자배정방식 공모발행 불가)
- ② 전환사채·신주인수권부사채의 주식전환시 최대주주 변경유무 확인(CB전환은 청구일, BW행사는 납입일 기준)
- ③ 주식관련사채의 발행결정 공시를 하는 경우 공시문안 및 이사회 의사록에 기한이익 상실조항, Option(Put, Call) 조항, 손실보전약정 등 기타 약정사항을 반드시 명시
- ④ 전환사채 및 신주인수권부사채 발행제한기간
 - 발행제한기간 중에는 상법에 따라 주주에게 사채인수권 부여, 모집하는 방식 또는 일반공모발행 방식으로만 CB, BW 발행가능

참고 발행제한기간(증발공규정 제5-21조, 제5-24조)

- 소수주주가 해당 주권상장법인의 임원의 해임을 위하여 주주총회의 소집을 청구하거나 법원에 그 소집의 허가를 청구한 때에는 청구시부터 해당 임원의 해임여부가 결정될 때까지의 기간
- 소수주주가 법원에 해당 주권상장법인의 임원 직무집행의 정지를 청구하거나 주주총회결의의 무효·취소 등의 소를 제기하는 등 해당 주권상장법인의 경영과 관련된 분쟁으로 소송이 진행 중인 기간
- 상기의 내용에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권분쟁사실이 신고·공시된 후 그 절차가 진행 중인 기간

- ⑤ 해외 CB, BW 발행시 증권신고서 제출 의무화(증발공규정 제2-2조의2)
 - 미제출할 경우 1년내 국내유입(해당 CB, BW 및 그 전환주식) 방지 조치(예약원 예약 등)의 무화
- ⑥ 주식관련 사채를 발행한 후 전환가액, 신주인수권 행사가액 및 교환가액 등이 변경된 경우 “전환가액·신주인수권행사가액·교환가액의 조정(안내공시)” 서식을 이용하여 이를 신고
- ⑦ 경영권 분쟁이 있는 법인 또는 제3자 배정자가 사외이사인 경우에는 관계기관과 협의 필요
- ⑧ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

Key-point

- ◆ **(공시변경)** ① 증권발행금액, 전환가격 또는 신주인수권 행사가액의 50% 이상 변경, ② 주권관련 사채권의 납입기일을 6개월 이상 연기
- ◆ **(우회상장)** 제3자배정 방식의 주권 관련 사채권 발행 결정시에는 주요사항보고서 제출일 이전 6개월 이내에 주권비상장법인의 영업양수 또는 자산양수에 관한 주요사항보고서를 제출한 경우 우회상장 심사대상

참고 주권관련사채 개요

전환사채 (Convertible Bond) 신주인수권부사채 (Bond with Warrants)	모든 법인들에게 적용되는 상법에서 발행을 인정하고 있음 발행비용도 일반사채보다 저렴하여 현재 대부분의 법인들이 자금조달 방법으로 이용하는 대표적인 신종사채로 사채권자에 대해서 소정의 기간 내에 소정의 조건으로 해당 발행법인의 주식으로 전환 또는 신주인수권을 행사할 수 있는 권리가 주어지는 사채
교환사채 (Exchangeable Bond)	주권상장법인은 자본시장법에 따라 교환사채를 발행할 수 있음 해당 법인이 보유하고 있는 상장유가증권 등과 교환을 청구할 수 있는 권리가 부여된 사채
주식예탁증서 (Depository Receipt)	자국 주식을 외국에서 거래하는 경우 주식의 수송·법률·제도·거래관행·언어·통화·양식 등 여러 가지 문제로 원활한 유통이 어렵게 되는데, 이러한 문제를 해결하고자 국내 발행회사에 의하여 발행된 주식을 해외 현지 예탁기관의 대리인인 국내은행이 예탁기관 명의로 보관하고 이 대신 예탁기관이 국내주식을 해외 현지에서 주식예탁증서 형태로 발행·유통하게 함으로써 원주(原株)와 상호 전환이 가능하도록 한 주식대체증서

7 해외증권시장 관련 [익일공시사항, 주요사항보고서(법시행령 §171③3호)]

공시규정 제6조제1항제2호가목(9)

해외증권시장에 주권등의 상장을 추진하거나 이미 상장한 코스닥시장상장법인이 다음에 해당하는 때

- (가) 해외증권시장에 주권등을 상장하기 위한 결정이 있을 때 및 해당 주권등을 상장한 때
- (나) 해외증권시장에 상장 후 해당국 증권감독기관 또는 증권거래소 등에 기업내용을 정기 또는 수시로 신고, 공시할 것을 결정하거나 보고서 그 밖에 관련 서류를 제출하기로 결정한 때. 다만, 국내 증권관계법령 및 이 규정에 의하여 신고 또는 공시하거나 제출하는 사항과 중복되는 경우는 제외
- (다) 해외증권시장에서의 상장폐지를 결정하거나 해당국 증권감독기관 또는 증권거래소로부터 매매거래정지, 상장폐지, 그 밖의 조치(해당 법인이 이를 요청한 때를 포함한다)를 받은 때 또는 상장폐지된 때
- (라) 해당국 증권거래소로부터 조회공시를 요구받은 때

국내 상장법인이 해외증권시장에 주권등을 상장하였거나 상장하려는 경우 각각 공시하여야 한다. 해외증권시장은 외국에 소재한 거래소 시장 등을 의미하며, 주권등이란 외국에서 모집·매출되는 주권과 증권예탁증권을 의미한다.

국내신고사항이 아닌 사항으로서 해외거래소 등이 소재한 국가의 법령 등에 의하여 해외 증권시장에 공시할 사항에 관한 결정사실이 발생하거나, 사업보고서 등에 준하는 공시서류를 해외거래소 등에 신고 또는 제출한 경우 국내시장에 공시하여야 한다. 또한, 해외증권시장에서 매매거래정지, 상장폐지, 조회공시요구 등 조치를 받는 경우, 상장법인이 자진해서 거래정지를 요청하거나 상장폐지를 결정한 경우에도 공시의무가 부과된다.

참고 일반적인 해외상장 진행절차

- ① 해외상장 추진결정: 이사회결의 또는 사실상 권한이 있는 자(대표이사 등)의 결정
- ② 해외상장 등록신청: 해당 국가 증권관계기관 등에 유가증권신고서를 제출
- ③ 해외증권 상장신청: DR 등 발행을 위한 유상증자 결의 등과 함께 해당 국가에 상장신청
- ④ 해당 국가 해외증권 상장승인 및 상장

8 상장폐지 결정

공시규정 제6조제1항제2호가목(10)

해당 법인이 상장을 폐지하기로 결정한 때

상장법인은 주권이 상장폐지 기준에 해당하지 않더라도 자진해서 상장폐지를 결정할 수 있으며, 일반적으로 최대주주 등의 소유주식 비율이 매우 높은 경우에 주로 발생한다. 상장폐지 결정사항에 대한 공시 이후 상장폐지결정에 대한 승인(기업심사위원회)을 위한 주주총회개최 등 관련사항 및 상장폐지 이후 잔여 소액주주보호대책 등에 대한 공시 등 주의가 필요하다. 한편, 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장법인에게 피흡수합병 되는 경우에는 공시하지 않는다.

Key-point

◆ (매매거래정지) 상장폐지 관련 투자자보호 목적(상장폐지여부 결정시까지)

9 어음 위·변조사실 확인

공시규정 제6조제1항제2호가목(11)

발행한 어음의 위·변조된 사실을 확인한 때

어음의 위·변조 사고 신고를 하면 법원의 최종 판단시까지 추가적인 자금부담 없이 부실 기업의 부도연기 수단으로 악용(상장폐지 사유인 어음·수표의 부도 회피)되는 점을 방지하기 위한 목적으로 도입되었다. 상장법인에 어음이 지급제시 되는 경우 어음 위·변조 관련 고소장 등*을 첨부하여 지급은행에 제출하고 위·변조 신고를 하는 경우 공시의무가 발생한다.

* 고소장, 발행인의 진술서, 위·변조 어음의 사본, 서약서 등

【유의사항】

- ① 어음 위·변조발생시 “어음·수표 부도처리확인서” 및 “고소·고발접수증” 등 관련 증빙서류를 반드시 첨부하여야 함
- ② 주권상장법인의 어음 위·변조 신고가 허위로 판명된 경우 반드시 공시

투자활동에 관한 사항

⑩ 신규시설투자·시설외 투자·시설증설·별도공장 신설

규정 제6조제1항제2호나목(4)

자기자본의 100분의 10(대규모법인의 경우 100분의 5) 이상의 신규시설투자, 세칙에서 정하는 시설외 투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설에 관한 결정이 있을 때

상장법인이 신규시설투자, 시설외 투자, 시설증설 등을 결정하는 경우 공시대상이다. 시설외 투자란 영화·음반·연예·공연물, 게임·프로그램 및 교육·지식·정보·출판물 등의 제작을 위한 투자, 연예·스포츠 매니지먼트 계약 등을 통한 투자를 말한다.

【유의사항】

- ① 공시사항이 관련법이나 승인, 인가 등의 절차와 관련하여 제한사항이 있는 경우 주의 필요
 - 과밀억제지역, 성장관리지역, 자연보전지역, 석유정제시설 등에 대한 시설투자는 관련 행정기관 등에 신고 또는 인가 필요
 - 따라서 의사결정을 할 때 추후 번복이 되지 않도록 관련법에 따른 인허가 가능성 등을 충분히 검토하여 결정해야 하며, 공시를 할 때에는 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 시설투자과 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있다는 주의문구 기재
- ② 시설투자금액 등이 건설 과정 중에 사후정산 등으로 변경되는 경우가 많이 있으므로 이 경우 변경계약 시점에 변동사항을 공시해야함
- ③ 경영상 비밀보호를 위해 필요한 경우 투자금액 등에 대한 공시유보 신청 가능

Key-point

◆ (공시변경) 투자금액의 50% 이상 변경 시

11 유형자산 취득 또는 처분

공시규정 제6조제1항제2호나목(5)

최근 사업연도말 자산총액의 100분의 10 이상의 유형자산(임대를 목적으로 하는 부동산을 포함한다. 이하 같다)의 취득 또는 처분[법상의 특정금전신탁 또는 사모집합투자기구(해당 법인이 자산운용에 사실상의 영향력을 행사하는 경우에 한한다)에 의한 취득 또는 처분을 포함한다. 이하 이 목 (6)에서의 취득 또는 처분에서 같다]에 관한 결정이 있을 때

유형자산이란 재화의 생산, 용역의 제공, 타인에 대한 임대 또는 자체적으로 사용할 목적으로 보유하는 물리적 형태가 있는 자산을 말하며, 주로 사업과 관련하여 필요한 영업용자산으로 재무상태표상 비유동자산 중 유형자산에 해당하는 토지, 건축물, 기계장치, 선박, 차량운반구 등 사업설비 자산을 말한다. 특정금전신탁은 위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하는 금전신탁이기 때문에 해당 법인이 유형자산을 취득·처분하는 것과 동일한 행위로 규제한다.

【유의사항】

- ① 취득 및 처분금액은 매매계약서상의 계약금액과 장부가액 중 큰 금액을 기준으로 하며, 제세공과금 및 수수료 등 부대비용은 포함하지 않음
- ② 건설업 영위를 목적으로 한 부동산의 취득 및 처분은 제조업의 경우 원재료 구입 및 처분에 해당하므로 공시대상에서 제외
- ③ 사모간접투자기구 등에 의한 간접적 취득 및 처분의 경우라도 상장법인이 해당 자산운용에 사실상의 영향력을 행사하는 경우라면 상장법인이 직접 취득 및 처분하는 경우와 실질적 차이가 없으므로 공시의무 대상
- ④ 양수·양도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10 이상인 양수도는 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(당일공시이며 DART로 제출하고 거래소 승인 필요)

Key-point

◆ (공시변경) 유형자산 취득·처분금액의 50% 이상 변경 시

12 타법인주식 또는 출자증권 취득·처분 / 주권 관련 사채권 취득·처분

공시규정 제6조제1항제2호나목(6)

최근 6월 이내에 제3자배정으로 해당 코스닥시장상장법인의 신주를 취득한 자에 대한 출자(타법인이 발행한 주식 또는 출자증권의 취득을 말한다. 이하 같다) 또는 주권 관련 사채권의 취득에 관한 결정이 있거나, 자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 출자, 출자지분의 처분 또는 주권 관련 사채권의 취득·처분에 관한 결정이 있는 때. 다만, 다음 어느 하나에 해당하는 때에는 그러하지 아니하며, 자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 출자 또는 주권 관련 사채권의 취득의 경우 상대방에 대한 세칙이 정하는 사항을 포함하여 신고하여야 한다.

(가) 공개매수에 의한 출자. 다만, 외국기업이 발행한 주권을 대상으로 하는 외국 법률에 의한 공개매수의 경우 해당 국가에서 공개매수신고서 또는 이에 준하는 서류를 제출하는 때에 신고하여야 한다.

(나) 금융기관(「금융위원회의설치등에관한법률」 제38조 각 호의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다. 이하 같다)의 단기매매증권의 취득·처분(담보권 등 권리 실행에 의한 출자·출자지분 처분을 포함한다)

타법인 출자란 신규 또는 이미 설립된 법인의 발행주식을 취득하는 것을 말하며, 주권 관련사채권 취득이란 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 및 조건부자본증권 등의 취득을 말한다. 기업은 타법인 출자 등을 통하여 경영의 합리화·다각화를 도모할 수 있지만 무분별한 출자의 경우에는 상장법인의 부실화를 초래할 수도 있다.

※ 법인이란 민법상 법인설립등기를 통해 설립된 것으로 재단, 사단, 비영리법인, 뮤추얼펀드 및 해외법인을 포함한 모든 법인을 말한다. 상법상 회사(합명회사, 합자회사, 유한책임회사, 주식회사, 유한회사)는 법인형태로 설립되므로 이에 해당되며, 기타 계약관계에 의하여 설립되는 조합 및 계약형 투자신탁은 이에 해당하지 않는다. 다만, 상법에 의한 합자조합은 법인으로 간주한다.

타법인 출자 및 주권관련사채권의 취득 방법으로는 ① 신규 또는 이미 설립된 법인의 유상증자 또는 주권관련사채 발행에 참여하여 주식 또는 주권관련사채권을 취득하는 방법, ② 최대주주와의 인수계약에 의하여 취득하는 방법, ③ 증권시장을 통하여 취득하는 방법 등 다양하다.

한편, 제3자배정으로 증자에 참여한 자에 대하여 출자 또는 주권 관련 사채권의 취득에 관한 결정은 상장법인에 실질적인 자금공급이 없는 증자로 한계기업이 상장폐지 요건을 회피하는 수단으로 악용될 수 있다. 따라서 이러한 거래가 있는 경우도 공시대상이며, 관리종목 또는 투자주의 환기종목인 상장법인에 이러한 공시가 있는 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있다.

【유의사항】

- ① 이사회 결의일 또는 내부 결정일이 공시기준일이며, 증권시장 내에서의 매매를 통한 타법인 주식·출자증권/ 주권관련사채권의 취득·처분의 경우 사유발생일은 결제일 기준이 아닌 매매거래일 기준임
- ② 타법인은 뮤추얼펀드 및 해외법인을 포함한 모든 법인을 말하며, 간접투자기구에 의한 출자 및 출자지분 처분은 상장법인이 직접 운영주체가 되는 경우에만 적용
- ③ 취득 및 처분금액은 취득 및 처분하는 과정에서 발생한 중개수수료 등 부대비용을 제외한 실제 취득·처분가액과 장부가액 중 큰 금액을 기재하며, 채무의 출자전환으로 인한 출자의 경우에는 대상 채권의 평가액(장부가액)과 출자전환가액 중 큰 금액을 기준으로 함
- ④ 주권관련사채권 취득으로 주권관련사채권의 취득(양수)결정 공시 이후 사채권 행사 등을 통해 주식을 취득하는 경우에는 별도로 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시를 하여야 함
- ⑤ 대상법인의 유상감자 발생시 출자지분의 감소분만큼 감자액으로 환급받게 되므로 출자지분의 처분공시에 해당됨
- ⑥ 주요사항보고서 제출대상인 중요한 자산양수도*는 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(당일공시이며 DART에 제출하고 거래소 승인 필요)

* 양수·양도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 100분의 10 이상
- ⑦ 제3자배정으로 증자에 참여한 자에 대한 출자는 그 제3자배정자의 증자에 상장법인이 참여(상호출자)하는 것만 해당하고 구주취득은 해당되지 않으나, 그 제3자배정자의 자기주식을 취득하는 경우에는 출자에 해당

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 관리종목 또는 투자주의 환기종목의 경우 최근 6개월 이내에 제3자배정으로 해당 상장법인의 신주를 취득한 자에 대한 출자 또는 주권관련사채권의 취득에 관한 결정이 있는 경우 상장적격성 실질심사 대상
* 일반종목의 경우에는 투자주의 환기종목 지정
- ◆ **(공시변경)** 타법인 주식·출자증권 / 주권관련사채권의 취득·처분 금액의 50% 이상 변경시
- ◆ **(우회상장)** 자산양수의 주요사항보고서 제출 이전 1년 또는 이후 6개월 이내에 상장법인이 비상장법인의 최대주주등을 대상으로 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전으로 경영권이 변동되는 경우 매매거래정지 조치 및 우회상장 충족요건 심사

13 출자 비상장법인의 부도·회생절차·해산 등 [익일공시사항]

공시규정 제6조제1항제2호나목(7)

자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5)이상을 출자(최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 한다)하고 있는 경우로서 유가증권시장 주권상장법인이나 코스닥시장상장법인이 아닌 법인이 제3호나목의 (1) 내지 (3)*의 어느 하나에 해당하는 때

- * (1) 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때
- (2) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의해 회생절차 개시신청·개시신청 기각, 회생절차 개시결정·개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가, 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정, 파산신청·파산 신청기각·파산선고에 해당하는 때
- (3) 「상법」 제517조 또는 그 밖의 법률에 의한 해산사유가 발생한 때

상장법인이 출자하고 있는 비상장법인의 부도·회생절차·해산 등 중요한 기업내용의 변동은 상장법인은 물론 출자관계에 있는 상장법인의 경영활동에도 중대한 영향을 미치게 된다. 따라서 상장법인의 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 비상장법인인 피출자법인의 부도·회생절차·해산 등에 관한 사항을 상장법인이 공시해야 한다.

【유의사항】

- ① 출자법인의 부도, 회생절차개시신청(워크아웃 신청 등 포함) 등으로 인하여 채무면제 및 인수가 있는지 확인 필요
- ② 출자금액은 해당 출자 비상장법인에 대한 최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 하되, 해당 사업연도 중에 출자가 이루어진 경우에는 장부가액(취득가액)을 기준으로 산정
- ③ 회생절차 개시결정이 있는 경우 공시책임자를 회생관리인으로 변경해야 함

채권·채무에 관한 사항

14 단기차입금 증가

공시규정 제6조제1항제2호다목(1)

자기자본의 100분의 10이상에 해당하는 단기차입금의 증가에 관한 결정이 있을 때, 이 경우 단기차입금에는 모집 외의 방법으로 발행되는 만기 1년 이하의 사채금액을 포함하며, 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금은 제외한다.

단기차입에 의한 자금조달은 기업의 원활한 경영활동의 촉매역할을 하기도 하지만, 과다하고 빈번하게 발생할 경우 기업의 재무구조에 악영향을 미칠 수도 있다. 특히 재무구조가 부실한 상장법인의 경우에는 차입금의 규모 등이 법인의 존폐와도 연결될 수 있으므로 투자자에게는 매우 중요한 정보가 된다.

따라서, 거래소는 상장법인에게 일정규모 이상의 단기차입이 발생할 경우 즉시 공시하도록 의무화하여 투자자에 이를 알리고, 상장법인도 차입에만 의존하는 경영행태를 개선하도록 함으로써 건전경영을 유도하려는 것이다.

【유의사항】

- ① 단기차입금은 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이내로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 기준으로 판단. 차입기관이 다르더라도 결정일이 동일한 경우에는 합산하여 1건으로 간주함
 - 제외대상 : 콜차입, 만기 7일 이하로 발행되는 기업어음(CP), 만기 7일 이하의 증권금융차입, 금융기관에 의한 무역금융·구매자금 대출, 유동성장기부채, 매출채권 할인(어음할인) 및 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금(만기 1년 이하로 발행되는 사모사채 포함)은 단기차입금에서 제외(다만, 유동성장기부채가 단기차입금으로 회계상 변동된 경우는 제외하지 않음)
- ② 단기차입금 한도만 설정하여 실제로 차입하는 것이 아니라도 설정금액 내에서 단기차입이 가능하므로 공시의무 대상
- ③ 단기차입금의 금액 변동 없이 기간만 연장한다면 단기차입금의 증가분이 없으므로 공시의무대상이 아님

Key-point

◆ (공시변경) 차입금액의 50% 이상 변경 시

15 채무면제·인수

공시규정 제6조제1항제2호다목(3)

자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 채무를 면제·인수하기로 결정한 때

채무의 내용을 바꾸지 않고 동일성을 유지하면서 그 채무를 인수인에게 이전할 것을 약정하는 채무인수와 채무자에 대한 채권자의 일방적 의사표시에 의해 채권을 무상으로 소멸시키는 채무면제는 상장법인의 재무상태에 중요한 영향을 줄 수 있는 사항으로 공시를 통해 투자자에게 알려야 한다.

【유의사항】

- ① 금융기관, 공공적 법인, 신기술사업금융업자 등의 경우 동 공시기준을 적용하지 않음(공시규정 제6조제3항)
- ② 타인(출자법인 포함)을 위한 담보제공 또는 채무보증 등이 있는 경우, 상장법인 또는 출자법인의 회생절차 개시신청(워크아웃 신청 등 포함) 등으로 인한 채무면제 및 인수가 있는지 확인 필요

Key-point

◆ (공시변경) 채무인수 또는 채무면제 금액의 50% 이상 변경시

16 담보제공 또는 채무보증 등

공시규정 제6조제1항제2호다목(4)

자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한한다) 또는 채무보증(입찰·계약·하자·차액보증 등의 이행보증 및 납세보증을 위한 채무보증을 제외한다)에 관한 결정이 있을 때 및 그 채무자가 제3호나목의 (1) 내지 (3)*의 어느 하나에 해당하는 때. 이 경우 그 결정일 또는 사유발생일 현재의 채무자별 담보제공 또는 채무보증잔액 및 채무자에 대한 세칙이 정하는 사항을 포함하여 신고하여야 한다.

- * (1) 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때
 (2) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의해 회생절차 개시신청·개시신청 기각, 회생절차 개시결정·개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가, 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정, 파산신청·파산 신청기각·파산선고에 해당하는 때
 (3) 「상법」 제517조 또는 그 밖의 법률에 의한 해산사유가 발생한 때

채무보증은 채권자와 보증인과의 사이에서 주채무자의 채무에 대한 보증을 약속하는 계약에 의하여 성립하는 것으로, 민법에서는 “보증인은 주채무자가 이행하지 않는 채무를 이행할 의무가 있다(민법 §428)”라고 정의하고 있다. 이러한 채무는 평상시에는 채무가 주채무자에게 전가되지만, 주채무자가 그의 채무를 이행하지 않는 경우 보증인인 상장법인이 채무자를 대신하여 보증채무의 변제를 이행할 책임을 지게 되므로 경우에 따라서는 상장법인이 우발적인 채무(손실)를 부담할 수 있다.

담보제공은 민법상 계약당사자가 채무를 이행하지 않을 때를 대비해 채무자가 채권자에게 제공하는 것으로 유치권, 질권, 저당권 따위의 물적 담보와 보증채무, 연대채무 등의 인적담보가 있다. 상장법인이 타인을 위하여 담보를 제공하는 경우 채무자의 채무불이행시 상장법인에 불측의 손실이 발생할 수 있으므로 공시하여야 한다.

【유의사항】

- ① 당해 상장법인을 위한 담보제공 및 채무보증은 해당되지 않으며, 타인에 대해 제공하는 경우만 공시의무 발생. 다만, 당해 상장법인이 금융기관, 공공적 법인, 신기술사업금융업자 등 경우 공시대상에 해당하지 않음(공시규정 제6조제3항)
- ② 공시의무의 발생여부는 결정일 기준 건별로 산정하되, 채권자, 담보(보증)조건 등이 다르더라도 채무자가 동일한 경우에는 합산하여 1건으로 봄. 기간 연장은 당사자 간 별도의 약정을 체결하는 등의 행위가 있으므로 새로운 공시의무가 발생한 것으로 봄

- ③ 입찰·계약·하자·차액보증 등의 이행보증은 특정계약을 체결하고 동 계약을 이행하지 않을 경우 다시 계약을 체결해야 함에 따른 손실을 줄이기 위한 수단으로, 계약당사자가 계약금액의 일정률을 적립하는 형태의 보증이므로 타인에 대한 지급보증과는 성격이 달라 공시대상에서 제외
- ④ 타인(출자법인 포함)을 위한 담보제공 또는 채무보증 등이 있는 경우, 상장법인 또는 출자법인의 회생절차 개시신청(워크아웃 신청 등 포함) 등으로 인한 채무면제 및 인수가 있는지 확인 필요
- ⑤ 피보증(담보)법인의 부도, 회사정리절차, 파산신청, 해산 등 존폐 관련사항에 해당되는 경우 익일공시 사항임
- ⑥ 상법 제542조의9(동 시행령 제35조)에 따라 주요주주·특수관계인, 임원등 (업무집행지시자 포함)을 위한 담보제공·채무보증은 금지됨

Key-point

◆ (공시변경) 담보제공, 채무보증 금액의 50% 이상 변경 시

17 금전의 가지급·대여 등

공시규정 제6조제1항제2호다목(5)

최근 6월 이내에 제3자배정으로 해당 코스닥시장상장법인의 신주를 취득한 자에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권(법 제4조제2항 각 호의 증권, 어음 또는 양도성 예금증서를 말한다. 이하 이 목에서 같다)의 대여에 관한 결정이 있거나, 자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 타인에 대한 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여에 관한 결정이 있을 때. 다만, 종업원·우리사주조합에 대한 대여의 경우에는 그러하지 아니하며, 자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여의 경우 지급 또는 대여 상대방에 대한 세칙이 정하는 사항을 포함하여 신고하여야 한다.

선급금 지급, 금전의 가지급, 금전 또는 증권의 대여 등은 기업의 경영부실을 초래할 수 있으므로 투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 중요한 사항이다. 선급금은 주된 영업활동을 위하여 소요되는 재화 및 용역 등의 구입을 위하여 선지급한 가액이고, 가지급금은 계정과목을 확정하지 아니하고 임시 지급한 경우를 말하며, 증권은 자본시장법상 증권(주권, 채권, 수익증권 등) 및 어음 또는 CD를 말한다. 또한, 회계처리상 계정과목을

선급금, 가지급금 또는 대여금으로 분류하는 경우에 국한하지 않는다.

한편, 제3자배정으로 증자에 참여한 자에 대하여 선급금 지급, 금전대여 등을 하는 것은 상장법인에 실질적인 자금공급이 없는 증자로 한계기업이 상장폐지 요건을 회피하는 수단으로 악용될 수 있다. 따라서 이러한 거래가 있는 경우도 공시대상이며, 관리종목 또는 투자주의 환기종목인 상장법인에 이러한 공시가 있는 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있다.

【유의사항】

- ① 금융기관, 공공적 법인, 신기술사업금융업자 등의 경우 전술한 공시기준을 적용하지 않음(공시 규정 제6조제3항)
- ② 기존 금전대여에 대한 기간 연장 역시 공시대상임
- ③ 자기자본 10% 해당여부 판단 시 같은 날에 다수의 타인에게 금전대여 등을 하는 경우에는 각 개인별로 해당여부를 판단

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 관리종목 또는 투자주의 환기종목의 경우 최근 6개월 이내에 제3자배정으로 해당 상장법인의 신주를 취득한 자에 대하여 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여 또는 증권의 대여에 관한 결정이 있는 경우 상장적격성 실질심사 대상
 - 일반종목의 경우에는 투자주의 환기종목으로 지정
- ◆ **(공시변경)** 금전의 가지급 또는 대여금액의 50% 이상 변경 시

18 사채의 원리금 미지급

공시규정 제6조제1항제2호다목(6)

발행한 사채와 관련하여 자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 금액에 상당하는 원리금의 지급을 이행하지 못한 때. 이 경우 신고금액의 산정은 해당 사업연도에 발생한 미지급금액 중 기신고분을 제외한 미지급된 누계금액을 기준으로 한다.

사채의 원리금 미지급은 상장법인의 재무상태를 직접적으로 보여주는 사항으로 투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 중요한 사항이다. 공시대상이 되는 사채는 일반 회사채 뿐만 아니라 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채 등을 포함한다.

【유의사항】

- ① 공시의무는 사채의 원리금을 납입하기로 약정한 기일에 상환하지 않은 날의 다음 날에 발생
- ② 신고금액은 해당 사업연도 미지급금액 중 이미 신고한 금액을 제외한 미지급금액 누계를 기준으로 산정하며, 향후 발생 가능한 추가 미지급 내용을 '기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재함
- ③ 상장법인은 사채 기한의 이익 상실 사실을 수시로 확인 필요

19 대출원리금 연체 발생

공시규정 제6조제1항제2호다목(7)

「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제21조제2항의 금융기관으로부터 받은 대출금과 관련하여 자기자본 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 금액에 상당하는 원리금의 지급을 이행하지 못한 때. 이 경우 신고금액의 산정은 해당 사업연도에 발생한 미지급금액 중 기신고분을 제외한 미지급된 누계금액을 기준으로 한다.

금융기관에 대한 대출원리금 미지급은 기업의 부실징후를 알려주는 사항으로 투자자의 투자판단에 영향을 줄 수 있는 중요한 사항이다. 금융기관의 대출금은 상업어음할인, 당좌대출, 운전자금, 시설자금, 무역금융, 신탁계정대출, 기업어음할인, 전자방식 외상매출채권담보대출, 구매자금대출, 외화대출금, 내국수입유산스, 역외외화대출금, 외화차관자

금대출금, 지급보증대지급금, 원화환어음매입, 매입외환(신용위험), 외상채권매입(팩토링 채권), 기업구매자금전용카드, 신용카드채권(직불카드, 신탁 포함), 환매조건부채권(신탁포함), 콜론(신탁포함), 신탁계정 금전채권, 할인어음, 팩토링어음, 금융 리스채권, 운용리스 채권, 기타(원화대출금, 대출채권, 리스채권 등)를 의미한다.

【유의사항】

- ① 공시의무는 금융기관에 대한 대출원리금을 납입하기로 약정한 기일에 상환하지 않은 날(또는 기한의 이익 상실일)의 다음 날에 발생
- ② 신고금액 산정은 해당 사업연도 미지급금액 중 이미 신고한 금액을 제외한 미지급 금액누계 기준이며, 향후 발생 가능한 추가 연체내용은 '기타 투자판단에 참고할 사항'에 기재
- ③ 상장법인은 대출금 연체사실을 수시로 확인 필요

손익에 관한 사항

20 재해발생

공시규정 제6조제1항제2호라목(1)

천재·지변·전시·사변 또는 화재 등으로 인하여 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5) 이상의 재해(최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 한다)가 발생한 때

재해발생이란 화재 또는 천재지변 등의 사유로 인하여 인적·물적으로 막대한 손해가 발생한 상태를 말한다.

상장법인은 돌발적인 재해발생으로 막대한 인적·물적 피해를 받게 되어 향후 기업경영이 불투명하게 되는 상황에 이르게 될 수도 있으며, 결과적으로 투자자의 투자결정에 중대한 영향을 초래하게 되므로 동 사항이 발생하는 경우 상장법인의 주의가 필요하다.

【유의사항】

- ① 재해발생금액은 최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 하되, 최근 사업연도말 이후 취득한 자산인 경우에는 장부가액을 기준으로 재해가 발생한 자산의 재해내용을 고려하여 산정
- ② 재해로 인해 보험금 등을 수령하여 회사에 실질적인 손해가 발생하지 않아도 최근 사업연도말 재무상태표를 기준으로 10%이상의 재해가 발생한 경우 사유발생일 당일에 공시

21 벌금·과징금 등 부과

공시규정 제6조제1항제2호라목(4)

자기자본의 100분의 5(대기업의 경우 100분의 3)이상의 벌금·과태료·과징금 또는 추징금 등이 부과된 사실을 확인한 때

벌금이란 각종 법률을 위반하였을 경우 법원의 판결을 거쳐 부과하는 재산형으로 그 금액이 많다는 점에서 과료와 다르고, 범죄와 관련된 재산을 박탈하는 것을 내용으로 하는 몰수와도 구분된다.

과태료란 국가 또는 지방자치단체가 일정한 행정상의 질서위반행위에 대하여 부과하는 금전적 제재이다. 행정상 제재로써 형벌인 벌금과 구분된다. 법률상의 질서를 유지하기 위하여 법률에 의하여 과해진 형식적인 의무위반자에 대한 제재로서 과해지는 질서벌로서의 과태료, 일정한 직업을 가진 사람이 직무상의 의무에 위반하였을 경우에 과해지는 징계벌로서의 과태료, 행정상의 의무이행을 게을리 하는 사람에게 그 의무의 이행을 강제하기 위하여 과하는 집행벌로서의 과태료가 있다.

과징금이란 국가가 국민에게 부과·징수하는 금전 중에서 조세를 제외한 것으로서, 조세는 헌법에 근거한 것으로 하위법에 근거한 과징금으로 취급하지 않으며, 수수료·사용료·특허료·납부금 등이 있다.

추징금이란 범죄 또는 조세미납 등 부당한 방법으로 이득을 취했을 경우 그 효과를 상실시키기 위하여 부과하는 금액이다.

【유의사항】

- ① 사유발생일은 벌금, 과태료, 추징금 또는 과징금 부과통지서 접수시점이며 납부시점이 아님. 부과될 예정임을 알리는 공문을 수령한 경우에도 미리 공시가 가능함
- ② 세무조사 후 세법에 따라 국세청이 부과하는 추가 납부세액도 추징금에 해당
- ③ 대표이사 개인에게 부과된 벌금의 경우에는 공시대상이 아님

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 관리종목 또는 투자주의 환기종목이 회계처리 위반으로 금융위원회 또는 증권선물위원회로부터 과징금 부과조치를 받은 경우 상장적격성 실질심사 대상

22 횡령·배임사고 발생

공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

임원·직원 등(퇴직한 자 포함)의 횡령·배임혐의를 확인한 때 및 횡령금액 상환(고소취하 포함) 등의 진행사항이 확인되거나 횡령·배임혐의가 사실로 확인된 때, 이 경우 직원 등의 경우에는 자기자본의 100분의 5(대기업의 경우 100분의3) 이상의 금액에 한한다.

상장법인의 임·직원 등의 횡령·배임 혐의에 대한 확인은 일반적으로 사후에 발견되기 때문에 해당 혐의의 확인 즉시 공시하여야 한다. 횡령·배임은 상장법인(대표이사 등 포함)이 직접 확인하거나 검찰 또는 감독기관 등에 의하여 확인될 수 있다. 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수도 있으므로 주의가 필요하다.

【유의사항】

- ① 횡령·배임에 대한 혐의는 상장법인이 직접 확인하거나 감독기관(구속, 검찰기소) 등에 의하여 확인될 수 있음
- ② 횡령·배임 관련 구속, 검찰기소 등에 대한 풍문·보도가 있는 경우 거래소는 조회공시를 요구(“횡령·배임혐의설”)하여 상장법인의 확인을 요구
- ③ 임원 등의 범위는 상법상 이사 및 감사, 「상법」 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등을 뜻하며, 퇴직한 자를 포함
 - 예를 들어 최대주주, 실질경영자, 미등기임원 등도 경영에 실질적으로 관여함이 확인되는 경우 공시의무 발생
- ④ 임원 등은 횡령·배임 혐의가 발생한 경우 금액에 상관없이 공시의무 발생

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 횡령·배임으로 상장법인이 상당한 규모*의 재무적 손실을 입었을 것으로 판단되는 경우 상장적격성 실질심사 대상
 - * 전·현직 임원 등은 자기자본의 3% 이상 또는 10억원 이상, 직원은 자기자본의 5% 이상시 실질심사 대상. 이 경우 개별 공시 건별로 대상이 되는 여부를 판단(다수 공시 금액을 합산하지 않음)
- ◆ **(매매거래정지)** 실질심사 대상에 해당하는 횡령·배임이 공시되거나 검찰기소가 확인되면 매매거래 정지. 다만, 구속단계라도 횡령·배임이 구체화되어 실질심사 대상으로 확인되면 매매거래정지 가능

23 파생상품거래로 인한 손실발생 [익일공시사항]

공시규정 제6조제1항제2호라목(7)

파생상품의 거래(위험회피 목적의 거래로서 외부감사법 제5조제1항제1호에 따른 회계처리기준에 따른 높은 위험회피효과를 기대할 수 있는 경우는 제외한다)로 인하여 자기자본의 100분의 10(대기업의 경우 100분의 5)이상의 손실(미실현분을 포함한다)이 발생한 때. 이 경우 신고금액의 산정은 해당사업연도에 발생한 손실 중 기 신고분을 제외한 누계손실을 기준으로 하며, 다수의 파생상품 거래가 있는 경우에는 손실과 이익을 상계한다.

파생상품(Derivatives)이란 원자재, 통화, 증권, 이자율 등에 기초하여 성립된 선물·옵션·스왑·선도 기타 이와 유사한 상품을 말한다. 위험회피 목적의 거래란 위험회피 대상항목의 공정가액 또는 미래현금흐름의 변동을 부분적 또는 전체적으로 상계하기 위해 하나 이상의 위험회피 수단을 지정하는 거래를 말한다.

파생상품의 거래를 통한 손익발생에 대한 공시는 투기거래, 차익거래 등을 목적으로 하는 파생상품거래의 손익을 파악하고자 하는 것으로 위험회피 목적의 거래는 공시대상에서 제외한다.

【유의사항】

- ① 신고금액 산정은 해당 사업연도 발생손실 중 기신고분을 제외한 누계손실을 기재하며, 다수의 거래가 있는 경우 손실·이익을 상계처리
 - 손실액을 산정하는 경우 미실현분을 포함하도록 하고 있으므로 계약기간 중에 있어 손익이 최종적으로 확정되지 않은 경우에도 파생상품 거래로 인한 손실을 파악할 수 있다면 이를 공시
- ② “위험회피 목적 거래”에 대한 공시의무 면제는 기업회계기준상 높은 위험회피 효과를 달성하는 경우에만 적용
 - 대상항목과 회피수단간 공정가액 또는 미래현금흐름의 변동비율이 부의 관계로 회피기간 동안 80% ~ 125% (회계법인의 유권해석 증빙서류 필요) [K-IFRS 제1039호 금융상품 인식과 측정]

24 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손

공시규정 제6조제1항제2호라목(8)

매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손(채권별 손상차손 금액을 합산하여 산정하며 해당 사업연도에 발생한 누계금액을 기준으로 한다)이 자기자본의 100분의 50 이상인 사실을 확인한 때, 이 경우 손상차손 대상 채권의 채무자에 대한 세척이 정하는 사항을 포함하여 신고하여야 한다.

자산의 진부화 및 시장가치의 급격한 하락 등으로 인하여 유무형자산의 회수가능 가액이 장부가액에 현저하게 미달하게 되는 경우 장부가액과 회수가능 가액의 차액을 손상차손이라고 한다. 공시대상은 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손만이 대상으로 해당 사업연도에 발생한 누계금액을 대상으로 한다.

【유의사항】

- ① 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손 금액은 회계장부상 계상되는 채권 중에 매출채권을 제외한 장·단기 대여금, 선급금, 미수금 등에 대하여 해당 사업연도에 발생한 손상차손 누계금액을 기준으로 함
- ② 「K-IFRS 기업회계기준서 제1036호(자산손상)」에 따라 손상차손을 인식하는 시점에 손상차손 누계금액이 공시대상 금액에 해당하는지 확인

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손으로 상장법인에게 상당한 규모의 재무적 손실을 입었을 것으로 인정되는 경우(자기자본의 100분의 50 이상) 상장적격성 실질심사 대상

25 가장납입

공시규정 제6조제1항제2호라목(9)

임원 등(퇴직한 자를 포함한다)의 가장납입혐의를 확인한 때 및 가장납입금액 상환 등의 진행 사항이 확인되거나 가장납입혐의가 사실로 확인된 때

가장납입은 주식회사 설립이나 유상증자시 실제대금을 납입하지도 않고 납입한 것처럼 꾸미는 행위를 말한다. 상장법인의 가장납입은 투자자 피해, 기업 재무구조 훼손 등을 유발하는 중대한 시장건전성 훼손행위에 해당되지만 해당 사실의 발생시점에 발견되기 어려우므로 사실의 확인 즉시 공시되어야 한다.

【유의사항】

- ① “임원 등”의 범위는 상법상 이사 및 감사, 상법 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등을 뜻하며, 퇴직한 자를 포함
 - 예를 들어 최대주주, 실질경영자, 미등기임원 등도 경영에 실질적으로 관여함이 확인되는 경우 공시의무 발생
- ② 상장법인의 증자대금 등에 대한 가장납입 혐의는 해당 사실의 발생 이후 사후적으로 발견되는 사항이므로 사실의 확인 즉시 공시되어야 함
 - 가장납입에 대하여 상장법인이 직접 확인 또는 감독기관(검찰기소) 등에 의하여 확인될 수 있으며,
 - 동 사항과 관련하여 공시의무사항 해당여부에 대한 확인이 필요하며, 소송의 제기·신청공시가 발생될 수도 있으므로 주의 요함

Key-point

◆ **(실질심사)** 가장납입 혐의가 공시로 확인되고, 동 가장납입을 통해 재무관련 상장폐지기준(자본전액잠식 등*)을 해소한 것으로 인정되는 경우 상장적격성 실질심사 대상

* 상장규정 제38조제1항제4호의2 및 제10호의 상장폐지기준

정기결산절차 개요(12월 결산법인 사례)

※ 자본시장법 및 외감법, 코스닥시장 상장·공시규정 등에 따른 업무처리절차

일정	공시·신고사항	관련 시장조치 / 기타	공시변경
2주간 전	명의개서정지 신고		
10일전(역력)	주식배당 결정 공시	매매거래정지 (배당비율 20% ↑ 시)	배당비율 20% 이상 변경시
〈 결산일 〉		배당락	
주총 6주간 전 (결산이사회)	- 결산 공시 (매출·손익 30% ↑ 변동시, 관리종목·상폐사유발생시) - 현금·현물배당 공시 - 별도·개별재무제표 증선위 제출	- 관리종목 지정사유(매출액, 자본잠식 등) 발생시 공시규정상 매매거래 정지 - 상장폐지 사유 발생시 상장규정상 매매 거래정지 - 재무제표 미제출시 징역(3년 ↓) or 벌금(3천만원 ↓)	배당금 20% 이상 변경시
주총 4주간 전	연결재무제표 증선위 제출	재무제표 미제출시 징역(3년 ↓) or 벌금(3천만원 ↓)	
주총 2주간 전 (주총소집이사회)	- 주주총회개최 결의 공시 - 주총소집통지·공고 (자체 결산재무제표 포함)		
주총 1주간 전 (외부감사인의 감사보고서 수령)	감사보고서 제출 공시(감사의견, 자본잠식, 대규모손상차손, 내부 회계관리제도 검토의견 등)	- 관리종목지정(매출액, 영업손실, 자기자본, 법인세비용차감전계속사업손실 등) - 투자주의환기종목 지정 (내부회계 관리 제도 검토의견 비적정시) - 상장폐지(감사의견 등) - 실질심사(대규모손상차손 등)	
〈 주총일 〉	- 정기주총결과 공시 - 임원현황총괄표(주주총회 익일 까지) 제출		
결산일+90일 [결산일+95일]	사업보고서 제출(감사보고서 첨부) [주주명부요약표, (사업보고서 법정 제출기한으로부터 5일 이내), 업종심사자료 제출(사업보고서 제출기한까지)]	관리종목지정/상장폐지(보고서 미제출, 사외이사 미달, 감사위원회 미구성, 자본잠식, 자기자본 미달, 매출액 미달, 영업손실, 법인세비용차감전계속 (사업손실 등))	
결산일+90일+ 15일		관리종목지정/상장폐지(주식분산요건 미달시)	
결산일+90일+ 30일	외국기업 사업보고서 제출기한	정기업종변경 실시 외국기업 사업보고서관련시장조치	(업종변경시기) 12월결산법인: 5월 첫 매매거래일

※ 상법 시행령(제31조제4항제4호) 개정('21.1.1 시행)에 따른 업무처리절차

(개정내용) 주주총회 소집통지 또는 공고시(주주총회일의 2주 전) 사업보고서 및 감사보고서를 포함하여 통지 또는 공고하여야 함. 다만, 사업보고서 및 감사보고서 통지 등은 주주총회 개최 1주 전까지 전자문서로 발송하거나 회사의 홈페이지에 게재하는 것으로 갈음 가능

(주의사항) 개정 법령에 따라 사업보고서 및 감사보고서를 주주에게 통지 또는 공고하고자 하는 상장법인은 해당 시점을 기준으로 KIND·DART시스템을 통하여 관련 사실을 공시하여야 함

26 감사보고서 제출

공시규정 제6조제1항제2호마목(1)

외부감사법 제23조제1항에 따라 회계감사인으로부터 감사보고서를 제출받은 때. 다만, 해당 감사보고서상 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이 확인된 때에는 이를 함께 신고하여야 한다.

- (가) 감사의견(지주회사 또는 지배회사인 코스닥시장상장법인의 경우에는 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 감사의견을 말한다. 이하 같다)이 부적정, 의견거절 또는 감사범위의 제한으로 인한 한정
- (나) 최근 사업연도말의 자본잠식률이 100분의 50이상(자본전액잠식 포함) 또는 자기자본 10억원 미만
- (다) 최근 사업연도의 매출액(재화의 판매 및 용역의 제공에 한한다. 이하 이 목 (3) 및 제37조제2항제4호가목(3)에서 같다)이 30억원 미만이거나 법인세비용차감전계속사업손실인 사실이 확인된 때
- (라) 외부감사법 제8조에 따른 내부회계관리제도의 운영실태에 대해 감사인이 검토하거나 감사한 결과 중요한 취약점이 발견되거나 중요한 범위제한 또는 검토·감사의견이 표명되지 아니하는 때

상장법인의 회계감사인은 해당 법인에 대하여 정기주주총회 1주일 전(회생절차가 진행 중인 법인은 사업연도 종료 후 3개월 이내)에 감사보고서를 제출해야 한다. 외부감사인의 감사보고서에는 감사의견 뿐만 아니라 기업의 재무사항 및 계속기업으로서의 중요한 사항 등이 포함되어 있으므로 상장법인이 동 감사보고서를 외부감사인으로부터 제출받은 때에는 사유발생일 당일에 공시하여야 한다.

참고 감사보고서상 감사의견 유형

- ① **(적정)** 재무제표가 기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시되고 있다고 판단했을 경우
- ② **(한정)** 감사인과 경영자간의 의견불일치나 감사범위의 제한으로 인한 영향이 중요하여 적정의견을 표명할 수는 없지만 부적정이나 의견거절을 표명하여야 할 정도로는 중요하지 않거나 전반적이지 않을 경우
- ③ **(부적정)** 감사인과 경영자간의 의견불일치로 인한 영향이 대단히 중요하고 전반적이어서 한정의견의 표명으로는 재무제표의 오도 또는 불완전성을 공시하기에 부적절하다고 판단했을 경우
- ④ **(의견거절)** 감사범위의 제한의 영향이 매우 중요하고 전반적이어서 감사인이 충분하고 적합한 감사증거를 획득할 수 없었고 따라서 재무제표에 대한 감사의견을 표명할 수 없는 경우

【유의사항】

- ① 상장법인이 공시하기 전에 거래소가 품문 등으로 자본잠식 등에 대한 조회공시를 요구하는 경우, 조회공시 요구 시점부터 매매거래를 정지할 수 있음
- ② 공시의무발생일은 감사인이 감사보고서를 제출한 날(DART파일 수령일 기준)
 - 상장법인의 감사인은 상장법인에 대해 정기주총 1주일 전에 감사보고서를 제출하며, 이에 관한 공시는 늦어도 정기주총 1주전까지는 이루어져야 함
 - 정기주총 1주전까지 감사보고서를 수령하지 못하는 경우에는 감사보고서 제출 지연에 따른 “기타경영사항(자율 공시)”를 하여야 함
- ③ 정기주총 1주일 전의 날이 토요일 또는 공휴일인 경우 해당하는 날의 직전 영업일까지 감사보고서를 제출해야 함(‘21.3.29일이 주총일인 경우, ’21.3.19일까지 감사보고서를 제출해야 함)

Key-point

◆ (매매거래정지) 관리종목 지정 사유 또는 상장폐지 사유가 있는 경우

◆ (관리종목지정/ 상장폐지/ 실질심사/ 투자주의 환기종목 지정)

구분	유의사항	시장조치사항
감사의견 (별도&연결 기준)	• 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 감사범위 제한으로 인한 한정(연결 감사의견 포함)	상장폐지
매출액 (지주회사:연결, 그외 기업: 별도)	• 30억원 미만(재화의 판매 및 용역의 제공에 한함) • 2년 연속 매출액 30억원 미만 • 분기 3억원/반기 7억원 미만	관리종목 지정 상장폐지 실질심사
자본잠식 및 자기자본 (연결 기준, 비지배지분 제외)	• 자본잠식률[(자본금-자기자본)/자본금*100]이 50% 이상 • 자기자본 10억원 미만 • 자본잠식률 2반기 연속 50% 이상 • 자본전액 잠식 • 2반기 연속 자기자본 10억원 미만	관리종목 지정 상장폐지
자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계 손사업손실 (연결 기준, 비지배지분 포함)	• 최근3사업연도 중 2사업연도에 각각 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상)이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 • 위의 사유로 인하여 관리종목으로 지정된 법인이 재차 법인세비용 차감전계속사업손실이 자기자본의 50%를 초과(10억원 이상)하는 경우	관리종목 지정 상장폐지
영업손실 (지주회사: 연결, 그 외 기업: 별도)	• 최근 4사업연도에 각각 영업손실이 있는 경우 다만, 기술성장기업의 경우 예외 • 위의 사유로 인하여 관리종목으로 지정된 법인이 최근 사업연도에 영업손실이 있는 경우	관리종목 지정 실질심사
대규모 손상차손	• 매출채권 이외의 채권(해당 사업연도 누계)에 대하여 자기자본의 50% 이상의 손상차손이 발생한 것이 공시 등을 통해 확인되는 경우	실질심사
내부회계관리제도 검토의견	• 외부감사법 제2조의2·제2조의3에 따른 내부회계관리제도(외국기업은 외국기업내부회계관리제도)의 운영·검토와 관련하여 중요한 취약점이 존재하거나 중요한 범위제한 또는 검토의견이 표명되지 아니하는 경우	투자주의 환기종목 지정

27 반기 검토(감사)의견 부적정 등 사실확인

[공시규정 제6조제1항제2호마목(2)]

회계감사인인 반기검토(감사)보고서상 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이 확인된 때.

- (가) 회계감사인인 검토의견·감사의견(지주회사 또는 지배회사인 코스닥시장상장법인의 경우에는 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 검토의견·감사의견을 말한다. 이하 같다)이 부적정, 의견거절 또는 감사범위의 제한으로 인한 한정
- (나) 최근 반기말의 자본잠식률이 100분의 50이상(자본전액잠식 포함) 또는 자기자본 10억원 미만

외부감사인인 반기검토보고서상 감사인의 검토의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정인 경우 기업의 경영투명성에 문제가 있거나 향후 사업연도에 대한 사업보고서에도 영향을 미칠 수 있으므로 투자자에게 해당 사실을 알리도록 정하고 있다.

【유의사항】

- ① 상장법인의 공시 이전에 거래소가 품문 등으로 자본잠식 등에 대한 조회공시를 요구하는 경우, 조회공시 요구시점부터 매매거래를 정지할 수 있음
- ② 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자본잠식률 50%이상, 자기자본 10억원 미만, 최근 반기의 재무제표 감사(검토)의견 부적정 등의 사유로 관리종목 지정 중인 법인은 반기보고서 제출시 반기감사보고서를 첨부해야 함[일반법인 : 반기검토보고서 첨부]

Key-point

◆ **(매매거래정지)** 관리종목 지정 사유 또는 상장폐지사유가 있는 경우

◆ **(관리종목 지정)** 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

- (1) 자본잠식률이 50% 이상
- (2) 자기자본 10억원 미만
- (3) 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정
- (4) 반기보고서 법정제출기한내 미제출
- (5) 반기보고서 법정제출기한(반기경과후 45일 이내)의 다음날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 아니한 경우

◆ **(실질심사)** 반기 재무제표 제출을 통해 최근 반기 매출액 7억원, 분기 매출액 3억원 미만이 확인되는 경우 상장적격성 실질심사 대상

28 손익구조변경(매출액, 영업손익, 당기순손익 30%이상) 또는 내부결산 시점 관리종목 지정 또는 상장폐지사유 발생

공시규정 제6조제1항제2호마목(3)

최근 사업연도 결산 결과 다음의 어느 하나에 해당하는 사실이나 결정이 있을 때. 이 경우 결산주주총회의 소집을 통지·공고하기 이전까지 하여야 하며, 매출액·영업손익·당기순손익 항목 및 자산·부채·자본총계 현황을 함께 신고하여야 한다.

(가) 최근 사업연도 매출액, 영업손익 또는 당기순손익이 직전사업연도 대비 100분의 30(대규모법인의 경우 100분의 15) 이상 증가 또는 감소

(나) 코스닥시장 상장규정 제28조제1항제2호부터 제4호나목까지의 어느 하나에 해당하는 경우*

* 매출액(30억원) 미달, 대규모 법인세비용차감전계속사업손실, 최근 4사업연도 연속 영업손실, 자본잠식률 50%이상, 자기자본 10억원 미만("관리종목 지정사유")

(다) 코스닥시장 상장규정 제38조제1항제4호부터 제4호의2까지, 제10호가목부터 다목까지 및 같은 조 제2항제5호차목의 어느 하나에 해당하는 경우*

* (나)의 관리종목 지정사유로 관리종목 지정 후 동일사유 발생, 자본전액잠식

상장법인의 사업연도에 대한 결산실적은 기업경영에 대한 중대한 평가지표로 상장법인의 주가에 중요한 영향을 미치는 요인 중의 하나이다. 상장법인은 감사인에게 재무제표 등에 대한 감사를 받기 전 내부적으로 사업연도에 대한 결산(가결산)을 확정하게 되면 직전 사업연도와 비교하여 손익구조의 증감에 변동이 있는 경우 해당 사실을 공시하여야 한다.

【유의사항】

- ① 상장법인의 공시 이전에 거래소가 품문 등으로 자본잠식 등에 대한 조회공시를 요구하는 경우 조회공시 요구시점부터 매매거래를 정지할 수 있음
- ② 결산 잠정재무실적(수정전 재무제표 : 매출액, 영업손익, 당기순손익)이 전년대비 30%[대규모 법인 15%] 증감사실 발생시 공시
 - 해당 항목 중 하나라도 해당될 경우 여타항목(법인세비용차감전계속사업손익 포함) 및 자산, 부채, 자본총계 현황을 함께 신고
 - 매출액·영업손실·법인세비용차감전계속사업손실·자본잠식·자기자본으로 인한 관리종목 지정사유 또는 상장폐지 사유에 해당하는 경우 공시의무 부여
 - 결산재무제표에 대한 이사회승인(또는 내부결산 확정) 당일에 공시하여야 하며, 같은 날에 주주총회 소집을 통지·공고하는 경우 손익구조 변경공시가 먼저 이루어져야 함

- 흑자 또는 적자 전환인 경우에도 모두 공시대상에 해당

* 증감비율 = (해당 사업연도 금액 - 직전사업연도금액) ÷ | 직전사업연도 금액 | × 100
[소수점 이하 첫째자리까지 기재하되, 감소의 경우 負(-)표시]

구 분	해당 사업연도	직전사업연도	증감금액	증감비율(%)
A기업 영업이익	2,000억원	1000억원	1,000억원	100.0%
B기업 영업이익	-1,000억원	-500억원	-500억원	-100.0%
C기업 영업이익	-1,000억원	500억원	-1,500억원	적자전환
D기업 영업이익	1,000억원	-500억원	1,500억원	흑자전환

* 증감비율 표기시, 해당 사업연도와 직전 사업연도의 부호가 다른 경우에는 적자전환 또는 흑자전환으로 표기

- ③ 결산이사회 시점에 “내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생”공시와 “매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동” 공시가 모두 해당될 경우에는 “내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생” 공시만 제출
- 이후 수정사항이 발생하여 “내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생” 공시사유가 발생한 경우에는 동 수정사항 확정시점에서 “내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생” 공시를 별도로 제출
- ④ 결산기를 변경한 경우 해당 사업연도와 직전 사업연도를 그대로 비교하여 “매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동” 공시의무에 해당한다면 그 수치를 기준으로 공시하되 공시서식상 “4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인” 또는 “6. 기타 투자판단에 참고할 사항”에 동 결산기 변경사항에 대해 기재

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 내부결산시점 관리종목 지정 발생이 최초 확인된 경우
- 상장폐지사유가 발생하면 상장폐지사유 해소 시까지 정지

29 주식배당

공시규정 제6조제1항제2호마목(4)

주식배당에 관한 결정이 있을 때. 이 경우 사업연도말 10일전까지 그 예정내용을 신고하여야 한다.

주식배당이란 배당가능이익의 전부 또는 일부를 자본에 전입하고 그에 상당하는 신주를 발행하여 주주에게 배당하는 제도이다. 이는 기업이윤의 사내유보를 통한 자기자본 축적과 주주에 대한 이익배당이라는 상반되는 요구를 동시에 충족시킬 수 있는 제도로서 주권의 액면금액 분할에만 그치는 주식분할과 구분되며, 재원이 배당가능이익이라는 점에서 준비금의 자본전입인 무상증자와 구별된다.

주식배당은 기업측면에서 자금의 사내유보, 신주발행에 의한 주식의 시장성 증대, 자본금 증가로 신용도가 제고되며, 투자자측면에서 실질적인 배당금과 주식수 증가로 유동성 증대 등의 장점이 있다. 반면, 신주발행 비용의 부담, 향후 배당압력 가중 등의 단점이 있으며, 이를 악용시 기업지배권 확보의 수단, 자본잠식, 주가조작에 의한 투기 등이 발생할 우려가 있다.

【유의사항】

- ① 상장법인은 주식배당 예정내용을 사업연도말 10일 전까지 이사회 결의를 통해 결정 후 당일 공시하며, 거래소는 이를 바탕으로 배당락조치 실시
- ② 주식배당의 결정은 정기주주총회의 승인을 통하여 최종 확정되며, 승인과정에서 기 공시된 주식배당 결의내용이 변경된 경우 기 공시 사항을 정정신고(취소포함)하여야 함
- ③ 주식배당은 이익배당총액의 1/2에 상당하는 금액을 초과할 수 없으나, 상장법인은 주식의 시가가 액면가 이상인 경우 이익배당 총액을 전부 주식으로 배당할 수 있음(자본시장법 §165의13①)
 - 해당 주식배당 결정공시 이후 동 법인이 현금배당 결의를 하는 경우 배당총액이 이익배당총액의 한도를 넘지 않도록 주의할 필요

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 주식배당비율 20% 이상인 주식배당(30분간 정지)*
* 14시 30분 이후 공시하는 경우 익일부터 거래재개
- ◆ **(공시변경)** 주식배당비율의 20% 이상 변경시

30 현금·현물배당 결정 등

공시규정 제6조제1항제2호마목(5)

현금·현물배당(분기·중간배당을 포함한다)에 관한 결의를 한 때 및 분기·중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간(기준일을 포함한다)을 결정한 때, 이 경우 해당 배당신고는 세칙이 정하는 시가배당률에 의하여야 하며 액면배당률은 표시하지 아니한다.

현금(현물)배당이란 주식회사가 주주총회의 결의 등에 의하여 주주에게 배당금을 현금(현물-상품 등 비화폐성 자산)으로 지급하는 형태를 말하며, 이는 배당을 위한 기준시점에 따라 분기·중간 및 결산배당으로 구분된다.

상장법인의 배당은 배당가능이익 범위 내에서 가능하며, 배당가능이익은 감사인의 감사결과 수정된 재무제표를 기준으로 산정한다.

【유의사항】

- ① 공시시점은 결산배당과 분기·중간배당이 상이
 - (결산배당) 이사회 결의 시 공시하며, 주주총회 소집 결의를 위한 이사회에서 현금·현물배당에 관한 결의가 있는 때에 “주주총회 소집 결의” 공시 이외에 “현금·현물배당 결의” 공시도 진행(이외 주주총회 상정 안건에 자본감소, 주식분할, 주식병합, 합병 등 별도 공시사항이 있는 경우 해당 공시도 별도 진행하여야 함)
 - (분기 및 중간배당) 분기 및 중간배당을 위한 기준일(또는 주주명부폐쇄기간)을 정한 경우 이를 공시하고, 이후 이사회 결의* 등으로 구체적인 배당금액 등을 확정시 현금·현물배당 결정사실을 공시하여야 함
 - * 분기배당에 관한 이사회 결의는 기준일 45일 이내, 중간배당에 관한 이사회 결의는 기준일 2주전까지 완료해야 함
- ② 분기배당 및 중간배당의 경우 정관상 근거가 필요하며 반드시 금전으로 배당해야 함
 - 분기배당(자본시장법 제165조의12) : 해당 사업연도 개시일부터 3월·6월·9월말 기준 주주에게 배당
 - 중간배당(상법 제462조의3) : 사업연도 중 1회에 한하여 일정일을 기준으로 주주에게 배당
- ③ 시가배당률은 해당 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥 시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격에 대한 주당 배당금(현물배당의 경우에는 금전으로 환산한 금액)의 비율을 백분율로 산정한 시가배당률을 말함

※ 시가배당률 = (1주당 배당금 ÷ 기산일부터 과거 1주일간 종가산술평균)×100

- ④ 차등배당의 경우 소액주주를 기준으로 1주당 배당금 및 시가배당률을 산정하되, “기타 투자판단에 참고할 사항”에 차등 배당사항을 기재
- ⑤ 공시제출시 이사회 의사록, 이익잉여금처분계산서 등 첨부

Key-point

◆ (공시변경) 주당배당금의 20% 이상 변경 시

참고 현금배당 지급시기

구 분	배당결의 주체	배당금 지급시기
결산배당	주주총회 결의 (이사회 결의 - 재무제표 승인 권한 보유시)	주주총회 결의일부터 1개월 이내 (이사회 결의일부터 1개월 이내)
중간배당	이사회 결의(기준일 2주이내)	이사회 결의일부터 1개월 이내
분기배당	이사회 결의(3,6,9월 말일부터 45일 이내)	이사회 결의일부터 20일이내

※ 중간 및 분기배당은 지급시기를 정관에 정한 경우 그에 따름(상법 §464의2, 자본시장법 §165의12)

31 회계처리기준 위반행위

공시규정 제6조제1항제2호마목(6)

외부감사법 제5조제3항 위반행위(이하 “회계처리기준 위반행위”라 한다)와 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 때

- (가) 해당 코스닥시장상장법인 또는 그 임·직원(퇴직한 자를 포함한다)이 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」에 따라 증권선물위원회로부터 검찰고발 또는 검찰통보 의결된 사실이 확인된 때
- (나) 해당 코스닥시장상장법인 또는 그 임·직원(퇴직한 자를 포함한다)이 회계처리기준 위반행위로 검찰에 의하여 기소된 사실이 확인된 때
- (다) 임원이 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」에 따라 증권선물위원회로부터 해임권고 의결된 사실이 확인된 때

주권상장법인의 회계처리기준 위반행위는 상장법인의 영업실적 등에 대한 왜곡된 정보 전달로 인하여 투자자의 투자판단에 중대한 혼란을 야기할 수 있는 사항이다. 상장법인은 위반행위가 확인되는 경우 해당 사유 발생일 당일에 공시하여야 한다.

Key-point

◆ **(매매거래정지)** 회계처리기준 위반 사실이 확인된 때

◆ **(실질심사)** 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 상장적격성 실질심사 대상

- ① 사업보고서, 사업보고서의 정정, 검찰의 기소내용 및 증권선물위원회의 감리결과 등을 통하여 회계처리 위반사실이 확인되고, 해당 위반내용을 반영할 경우 상장폐지기준에 해당하는 경우
- ② 회계처리 위반으로 금융위원회 또는 증권선물위원회가 상장법인에 대하여 검찰 고발·통보(전·현직 임원에 대한 경우 포함)의 조치를 의결한 사실이 확인된 경우
- ③ 관리종목 또는 투자주의 환기종목이 회계처리 위반으로 금융위원회 또는 증권선물위원회로부터 과징금부과의 조치를 받은 경우

(3) 기업경영활동에 관한 사항

지배구조 또는 구조개편에 관한 사항

1] 최대주주·대표이사 변경

공시규정 제6조제1항제3호가목(1)

최대주주 또는 대표이사가 변경된 때. 이 경우 최대주주 또는 대표이사에 대한 세칙이 정하는 사항을 포함하여 신고하여야 한다.

최대주주란 해당 회사의 주주로서 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그의 특수관계인이 소유한 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인을 말한다.

【유의사항】

- ① 최대주주 변경 공시의무 발생시점
 - (사유발생 기준) 최대주주가 장내매매를 통해 소유주식을 처분하여 최대주주가 변경되는 경우 결제일, 주식양수도 계약에 따른 최대주주 변경의 경우 대금지급(수령)일과 주권인도(인수)일 중 빠른 시점을 기준으로 함
 - (변경확인 기준) 지분관련 공시(주식등의 대량보유상황보고서, 임원·주요주주 특정증권 등 소유상황보고서 등)를 통해 최대주주 변경사실을 확인한 경우 지분공시제출일이 변경기준일이 됨
- ② 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 공시 이후 양수도 계약이행(잔금납부 및 주식인수도 등)으로 계약 종료 시 최대주주변경 공시
 - 양수도 계약일과 계약이행이 같은 날인 경우 최대주주 변경만 공시
- ③ 특수관계인 간에 최대주주 변경이 발생하는 경우에도 공시의무 발생
 - 아버지가 아들에게 증여하여 아들이 최대주주가 되는 경우에도 증여일에 최대주주 변경 공시의무 발생
- ④ 최대주주 또는 대표이사가 사망한 경우에는 상속인 등이 확정되지 않았더라도 부고장 등을 첨부하여 최대주주 또는 대표이사 변경 공시*를 하며, 추후 확정시 (정정)공시 하면 됨
 - * 변경 후 최대주주 또는 대표이사에는 “-”으로 표기하며, 기타 투자판단과 관련한 중요사항에

는 추후 확정시 재공시할 예정임을 기재함

- ⑤ 무의결권 우선주나 CB, BW의 경우 의결권이 없으므로 최대주주를 판단할 때 소유지분에 포함하지 않음
- ⑥ 공시규정에서는 최대주주인 본인이 여럿인 경우에는 그 중 소유주식수가 가장 많은 자를 최대주주로 봄
- ⑦ 최대주주 변경시 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결이 있는지 확인 필요
- ⑧ 최대주주 변경 관련 첨부서류

가. 공통 필수서류

- 최대주주 및 특수관계인의 잔고 증명서(신규취득 외 기존 보유주식 확인)
- 최대주주의 특수관계인 확인서
- 주식양수도에 따른 경우 입금증, 계좌대체내역, 계약서(양수도계약공시 생략 시) 등

나. 새로운 최대주주가 비상장법인/ 조합일 경우 추가서류

- 매출증빙
 - * 적정의견 감사보고서, 세무당국 발급 납세증명(당시 제출한 재무제표 포함), 부가가치세 과세표준증명(납부내역 증명포함) 또는 회계법인의 매출액 확인서(상장서식 43)
- 변경 후 최대주주가 법인/조합/단체인 경우 재무/대표자 등 증빙서류
 - * 전년도 재무상황, 대표자(업무집행조합원) 및 최대주주(최대출자자) 등에 대한 증빙서류로서, 전년도 재무제표, 법인 등기부, 조합원(주주) 명부, 조합규약 등)

다. 새로운 최대주주가 명목회사(최근 1년내 매출액 3억원 미만)일 경우 추가서류

- 상장법인 인수관련 확인서(상장서식 42)
- 계속보유확약서(상장서식 33-6)
- “최대주주 변경 관련 의무보유내역(명목회사·조합 등)” 공시 제출 필요
(증빙+의무보유증명서)

Key-point

- ◆ **(실질심사)** 관리종목 또는 투자주의 환기종목에 최대주주 변경사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우 상장적격성 실질심사 대상
 - 다만, 경영정상화를 위한 유상증자, 출자전환 등에 따른 신주의 발행을 통하여 최대주주 변경이 있는 경우에는 제외함
- ◆ **(우회상장)** 최대주주 변경시 우회상장 해당여부 등 확인 필요

참고 「최대주주 등」의 개념

최대주주	의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인(금융사지배구조법 제2조제6호가목)
주요주주	누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유한 자와 임원의 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 (금융사지배구조법 제2조제6호나목)
특수관계인	〈최대주주 본인이 개인인 경우〉 최대주주 본인의 배우자, 6촌 이내의 혈족과 4촌 이내의 인척 등 (다만, 독립경영자 및 공정거래위원회가 동일인관련자의 범위로부터 분리를 인정하는 자 등은 특수관계인에서 제외 가능) (금융사지배구조법 시행령 제3조제1항제1호) 〈최대주주 본인이 법인 등인 경우〉 본인의 임원, 계열회사 및 그 임원 등 (금융사지배구조법 시행령 제3조제1항제2호)
특별관계자	특수관계인 및 공동보유자(법시행령 제141조)

2 지주회사의 자회사 편입·탈퇴

공시규정 제6조제1항제3호가목(6)

지주회사인 코스닥시장상장법인의 자회사가 새로이 편입 또는 탈퇴된 때

【지주회사, 자회사 등 개요】

지주회사	(일반지주회사) 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액이 5천억원 이상인 회사 (공정거래법 제2조제1호의2) (금융지주회사) 주식의 소유를 통하여 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사를 지배하는 것을 주된 사업으로 하며 1 이상의 금융기관을 지배하는 회사로서 자산총액이 5천억원 이상이고, 금융위원회의 인가를 받은 회사(금융지주회사법 제2조제1항제1호) ※ 주된 사업 : 자회사의 주식가액의 합계액이 해당 회사 자산총액의 100분의 50이상 (공정거래법시행령 §2②, 금융지주회사법시행령 §2④)
자회사	지주회사에 의하여 사업내용을 지배*받는 국내회사 (공정거래법 제2조제1호의3, 금융지주회사법 제2조제1항제2호) ※ 사실상 사업내용 지배(공정거래법시행령 §3, 금융지주회사법시행령 §3의3) • 동일인이 단독 또는 동일인관련자와 합하여 해당 회사의 발행주식총수의 100분의 30 이상을 소유하는 경우로서 최다출자자인 경우 • 동일인이 다른 주요주주와의 계약·합의에 의하여 대표이사 임면·임원의 100분의 50 이상 선임하거나 선임할 수 있는 경우 • 동일인이 직접 또는 동일인관련자를 통하여 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력 행사하는 경우 • 동일인이 지배하는 회사와 해당 회사간 인사교류가 있는 경우, 통상적인 범위를 초과하여 동일인 또는 동일인관련자와 거래·채무보증 등 관계가 있는 경우
지배/ 종속회사	주식회사가 경제활동에서 효용과 이익을 얻기 위하여 다른 회사의 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 가지는 경우 그 주식회사를 지배회사, 다른 회사를 종속회사라 하며, 2이상의 회사가 지배·종속관계에 있는 경우 지배회사가 연결재무제표를 작성·공시(외부감사법 시행령 제3조) ※ 직접 또는 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우에는 지배기업이 그 기업을 지배한다고 보며, 법규나 약정에 따라 기업의 재무정책과 영업정책 결정, 이사회나 이에 준하는 의사결정기구 구성원의 과반수 임명·해임, 이사회나 의사결정기구의 의사결정에서 과반수의 의결권 행사의 경우도 지배하는 것으로 규정(한국채택국제회계기준서 제1027호 13)

【유의사항】

- ◎ 최초로 지주회사로 전환하여 공정거래위원회로부터 공정거래법 제8조 및 동법 시행령 제15조에 따라 '지주회사 전환신고에 대한 회신'을 접수하는 시점에 '투자판단 관련 주요경영사항'으로 지주회사의 전환사실 및 전환에 따른 자회사 세부내역을 공시

[3] 상법상 주식교환·주식이전 [주요사항보고서(법 §161①6호)]

공시규정 제6조제1항제3호가목(7)

「상법」 제3편제4장제2절제2관 및 제3관의 규정에 의한 주식교환 또는 주식이전의 결정이 있을 때

주식교환이란 완전자회사의 주식을 포괄적으로 기 설립된 완전모회사에 이전하고 완전자회사의 주주는 완전모회사가 발행하는 신주의 배정을 받는 방법을 말한다(상법 제360조의2).

주식이전이란 완전 자회사의 주식을 포괄적으로 신규로 설립되는 완전모회사에 이전하고 완전자회사의 주주는 완전모회사의 주식을 배정받는 것을 말한다(상법 제360조의15).

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 주식교환·주식이전 결정을 공시한 때
 - 우회상장 해당여부 등 확인을 위하여 관련 확인서를 제출한 경우 우회상장 해당여부 통지일까지 매매거래정지
- ◆ **(우회상장)** 주식교환·주식이전으로 우회상장 해당여부 등 확인 필요

4 영업양수도, 합병, 분할·분할합병 등 [주요사항보고서(법 §161①6·7호)]

공시규정 제6조제1항제3호가목(8)

「상법」 제374조, 제522조, 제527조의2, 제527조의3, 제530조의2, 제530조의12 및 법 시행령 제171조제2항제1호부터 제4호까지에서 규정한 사실에 관한 결정이나 이사회결의가 있을 때

영업양수도, 영업임대차, 합병·분할·분할합병 등은 해당 기업이 계속기업으로서의 영업활동 지속여부를 좌우하는 중대한 사항이다. 기업의 영업활동 및 재산상태에 결정적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 특히 법인의 주가에 큰 변동을 야기시키는 등 투자자의 투자결정에 중대한 투자판단자료로 활용되고 있다.

영업의 양수도란 양수(도)인이 양도(수)인에게 그 영업의 경영자 지위에 있게 할 목적으로 영업재산을 이전하고자 하는 채권계약을 말하며, 특히 영업양수도에 의하여 이전되는 재산에서는 단순한 물건 또는 권리의무 뿐만 아니라 거래처, 영업상의 비결, 경영조직 등의 사실관계도 포함한다(상법 제374조, 자본시장법 시행령 제171조제2항제1호~제4호).

상법 (제374조)	• 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 • 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
자본시장법 시행령 (제171조제2항 제1호~제4호)	• 양수·양도하려는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액을 말한다)이 최근 사업연도말 자산총액 (연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 자산총액)의 100분의 10 이상인 양수·양도 • 양수·양도하려는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도 매출액(연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 매출액)의 100분의 10이상인 양수·양도 • 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 부채총액 (연결재무제표 작성대상법인인 경우에는 연결재무제표의 부채총액)의 100분의 10이상인 양수

경영위임이란 기업경영을 타인에게 위임하는 계약행위로 대외적으로 위임자가 영업의 소유자가 되는 것을 의미하고, 영업임대차란 임대인이 소유자로서 임대료를 받고 임차인은 자기명의로营业을 하여 손익의 귀속주체가 되는 계약행위를 말한다(상법 제374조).

합병이란 법적 절차에 따른 회사간의 법률행위로서 당사자인 회사의 일부 또는 전부가 해산되고, 그 재산이 청산절차를 거치지 않고 포괄적으로 존속 또는 신설회사에 이전되는 동시에 그 소멸법인의 주주가 존속 또는 신설회사의 주주가 되는 효과를 갖는 것을 말한다(상법 제522조).

참고 간이합병 및 소규모합병

- **(간이합병)** 피흡수합병회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 90% 이상을 흡수합병회사가 소유하고 있는 경우 피흡수합병회사의 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음(상법 제527조의2)
- **(소규모합병)** 흡수합병회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 10%를 초과하지 아니하는 경우 흡수합병회사의 주주총회의 승인을 이사회 승인으로 갈음(상법 제527조의3)

회사분할이란 회사의 영업을 둘 이상으로 분리하고, 분리된 영업재산을 자본으로 하여 회사를 신설하거나 다른 회사와 합병시키는 조직적인 법적 행위를 말한다. 회사분할은 분할된 회사의 형태에 따라 단순분할, 분할합병, 신설 및 분할합병으로 분류되며, 분할회사의 지분 소유방법에 따라 인적분할*과 물적분할로 구분된다. 분할되는 회사의 주주가 분할로 인하여 설립된 회사의 주식을 취득하는 방식이 인적분할이며, 회사가 분할로 인하여 설립되는 회사의 주식의 총수를 취득하는 경우를 물적분할이라고 한다(상법 제530조의2, 제530조의12).

* 인적분할시에는 별도의 감사결정 공시는 받지 않음

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 합병(간이합병, 소규모합병, 물적분할 제외), 영업양수도 등 결정을 공시한 때
 - 우회상장 해당여부 등 확인을 위하여 관련 확인서를 제출한 경우 우회상장 해당여부 통지일까지 매매거래정지
- ◆ **(우회상장)** 합병, 영업양수 시 우회상장 해당여부 등 확인 필요
- ◆ **(실질심사)** 주된 영업부문을 영업양도 또는 분할하는 경우 상장적격성 실질심사 대상(해당 시 매매거래 정지대상)
 - * 주된 영업의 판단 : 매출액 기준으로 함(3년간 개별·별도 매출현황 필요)
 - ** 인적분할은 상장규정 제38조제2항제5호자목(1) 참조하고, 인적분할 후 지주회사로 전환 중인 경우 3년간 개별·별도 매출현황 점검 불필요
- ◆ **(공시변경)** ① 영업양수·도 금액의 50% 이상 변경시
 ② 합병, 분할·분할합병 비율의 20%이상 변경시

5 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 등

공시규정 제6조제1항제3호가목(9)

최대주주 또는 경영권 변경과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 계약 등을 체결하거나 그 계약 등의 해제·취소 등이 발생한 때

(가) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 등(매매의 예약 등의 방법 포함) 또는 임원의 임면, 정관변경 등 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 또는 이에 준하는 내용의 계약 등. 이 경우 세칙으로 정하는 주식양수인 또는 경영권 양수인에 관한 사항을 포함하여 신고하여야 한다.

(나) 최대주주가 소유하는 주식의 전부 또는 일부를 담보로 제공하는 계약 등(담보권이 실행될 경우 최대주주가 변경될 수 있는 경우에 한한다)

최대주주 변경 이전에 경영권 변경을 목적으로 하는 주식양수도 계약, 임원의 임명 등 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 등을 체결하는 경우에도 공시의무 대상이다.

【유의사항】

- ① 최대주주 변경을 수반하는 계약 등에 대한 공시 후 계약내용 변동, 경영지배인 선임, 최대주주 변경 등 확인 필요(☞ 해당공시 이후 연계공시 등은 최대주주 변경 공시참조)
- ② 최대주주 본인이 소유하는 주식에 대한 담보계약 체결로 최대주주 변경(특수관계인 지분 포함하여 산정)을 수반하는 경우 대상
 - (공시 대상) 최대주주의 주식담보제공 계약 체결(담보권 실행시 최대주주가 변경될 수 있는 경우로 한정) 또는 해당 계약의 해제·취소 등 발생시

구분	내 용
최대주주 변경기준	- 채권자의 담보권 실행시 ① 본인(특수관계인 포함)의 보유주식수가 '2대 주주(특수관계인 포함)*'보다 적어지거나 ② 본인·특수관계인 내에서 최대주주가 변경되는 경우 * 회사 자체적으로 파악하기 곤란한 경우에는 지분공시, 주주명부 등을 통해 가장 최근의 지분현황 등으로 판단
계약 체결	신규계약 체결, 기존계약의 연장계약(계약내용 변경 등 포함) 체결 등
해제·취소 등의 범위	중도/조기상환, 기간 만료(차입금 상환), 무효 등을 포함
복수의 주식담보계약 존재시	특정 채권자와 다수 계약 체결 또는 복수 채권자와 각각 계약 체결시 담보로 제공한 주식은 모두 합산하고, 합산된 주식의 모두 처분되면 최대주주가 변경될 수 있는 경우를 의미

- (공시 시기) 주식담보계약 “체결일 당일”이며, 이번 계약을 포함하여 주식담보계약이 여러 건인 경우, 상기 공시대상*에 해당되면 해당 주식담보계약의 체결일 당일에 공시

* 담보로 제공한 주식은 모두 합산하고, 합산된 주식이 모두 처분되면 최대주주가 변경될 수 있는 경우

- (공시 방법) ① 신규 공시, ② 정정 공시, ③ 해제·취소 공시로 구분

제출 유형	내 용
신규 공시	① '15.9.7일 이후 신규로 주식담보계약 체결 ② '15.9.7일 이전에 체결한 계약의 연장·계약내용 변경 등 → 담보제공분이 모두 실행될 경우 최대주주 변경 가능성이 있는 경우
정정 공시	① 기 공시된 계약의 연장·계약내용 변경(반대매매 포함) 등 ② 기 공시된 계약 이외에 추가적으로 다른 채권자와 주식담보계약 체결 ③ 기 공시된 계약 중 일부 계약해소(계약의 해제·해지, 중도상환, 기간 만료, 무효·취소 등) 등 → 담보제공분이 모두 실행될 경우 여전히 최대주주 변경가능성이 있는 경우
해제·취소 공시	• 기공시한 계약이 전부 또는 일부 해소(계약의 해제·해지, 중도상환, 기간 만료, 무효·취소 등) → 담보제공분이 모두 실행될 경우 최대주주 변경가능성이 없는 경우

- (합산) 여러 건의 주식담보계약 합산 시 공시의무가 발생하는 경우, 계약별로 주요 계약내용을 ‘개별 담보제공 계약에 관한 사항’에 기재

Key-point

- ◆ (실질심사) 관리종목 또는 투자주의 환기종목에 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약 또는 경영권 변동을 목적으로 하는 계약 등의 체결이 공시되는 경우 실질심사 대상
- ◆ (우회상장) 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 또는 주식의 이전이 있는 경영권 변경인 경우에는 우회상장 해당여부 등 확인 필요

상장법인 존립에 관한 사항

[6] 부도발생 또는 은행거래정지·금지 [주요사항보고서(법 §161①1호)]

공시규정 제6조제1항제3호나목(1)

발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 때

상장법인은 해당 법인이 발행한 어음 또는 수표가 최종부도로 되거나 어음교환소가 참가은행으로 하여금 당좌예금거래를 불허하여 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 때에는 사유발생일 당일에 공시하여야 한다.

부도란 어음*이나 수표의 소지인이 은행에 지급을 위한 제시를 하였으나 발행인이 일정한 사유**로 지급할 수 없는 경우, 즉 만기가 되어 돌아온 어음이나 수표는 정상적인 경우 발행인이 당일 영업시간 종료 전까지 결제해야 하는데 이를 결제하지 못하는 것을 말한다.

* 단순 어음뿐만 아니라 수표 및 유가증권원리금영수증 등과 같은 정보교환의 대상이 되는 증서 17개 포함(어음교환업무규약 제3조제2호 및 동 규약 시행세칙 제39조)

** ① 예금 또는 지급자금 부족 ② 무거래 ③ 형식불비(법정요건 누락, 인감불선명, 금액·발행일자 오기, 배서불비 등) ④ 안내서 미착 ⑤ 사고신고서접수(분실, 도난, 피사취, 계약불이행) ⑥ 위·변조 ⑦ 제시기간 경과·미도래 ⑧ 인감서명상이 ⑨ 지급지상위 ⑩ 법적 지급제한 ⑪ 가계수표 장당 발행한도 초과(어음교환업무규약 시행세칙 제67조)

부도 발생시 지급은행은 부도사실을 어음 제시은행에 통보하고, 관련내역을 어음교환소*에 전송하여 참가은행** 전체에 고지한다.

* 어음을 교환하는 시설 또는 장소를 의미하나, 별도의 독립된 기구나 법인으로 존재하는 것이 아니고 어음교환업무를 수행하는 금융결제원이 운영

** 어음교환소의 사업에 참여하는 일반·특별은행

은행거래정지처분은 은행으로부터 신고된 부도어음내역 중 부도어음대금의 미납 등 거래정지처분사유*에 해당되어 어음교환소가 해당 어음의 발행인에 대해 당좌거래를 정지

시키는 것을 말한다.

* ① 예금부족으로 인한 부도로서 은행으로부터 부도어음대금의 입금통보가 없을 때(부도일로부터 제3영업일) ② 무거래로 인한 부도가 있을 때(부도일로부터 제3영업일) ③ 사고신고서 접수 또는 지급정지가처분명령의 송달로 인한 부도로서 사고신고담보금 또는 지급정지가처분담보금의 입금 통보가 없을 때(부도일로부터 제3영업일) ④ 1년간 4회 이상 예금부족, 사고신고서 접수 또는 지급정지 가처분명령의 송달로 인한 어음의 부도가 있을 때(부도일의 익영업일) ⑤ 위·변조로 인한 어음 부도의 경우 위·변조 증빙자료 제출확인서를 교환소에 제출하지 않았을 때(각 제출마감일의 익영업일) ⑥ 1년간 2회 이상 “한도초과”로 인한 부도가 있을 때(부도일의 익영업일) (어음교환업무규약 시행세칙 제89조)

【유의사항】

- ① 어음·수표의 최종부도를 의미함
- ② 상장법인을 대신한 거래소의 공시(공시규정 제39조)
 - 거래소가 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 우려가 있어 그 내용을 신속하게 알릴 필요가 있다고 인정한 경우에는 관계기관(어음교환소, 거래은행 등)에 요청하여 확인한 발행 어음·수표의 부도 및 은행거래정지 등의 사실을 주권상장법인을 대신하여 공시할 수 있음
 - 자본시장법 제392조제1항에 따라 어음·수표의 부도 및 은행거래정지 등에 대해 은행으로부터 통보받은 사항도 거래소가 대신하여 공시할 수 있음
- ③ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 해당 사실에 대하여 공시하는 경우
 - 또한, 부도발생 등에 대해 풍문 등에 의한 조화공시를 요구하는 경우 상장법인의 주권은 매매거래정지 조치됨
- ◆ **(상장폐지사유)** 발행한 어음·수표가 주거래은행에 의하여 최종부도로 결정되거나 거래은행에 의하여 거래가 정지되는 경우
 - ⇒ 매매거래정지 조치 후 상장폐지절차 진행

7 회생절차 개시신청, 파산신청 등 [주요사항보고서(법 §161①3호)]

공시규정 제6조제1항제3호나목(2)]

「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 다음 어느 하나에 해당하는 때

- (가) 회생절차 개시신청·개시신청 기각
- (나) 회생절차 개시결정·개시결정 취소
- (다) 회생계획 인가·불인가
- (라) 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정
- (마) 파산신청·파산신청기각·파산선고

회생절차(간이회생절차* 포함)란 재정적 궁핍 등으로 파탄에 직면하였으나 회생의 가능성이 있는 회사에 대하여 채권자, 주주, 기타 이해관계인의 이해를 조정하여 사업의 정리·회생을 도모하는 것을 목적으로 하는 법적 절차를 말한다.

* 채무가 30억원 이하인 소액영업소득자에 적용되는 회생절차를 의미하며, 법원은 이해관계인의 신청에 의하거나 직권으로 관리위원회의 관리위원 또는 법원사무관 등을 간이 조사위원으로 선임하여 조사를 간이한 방법으로 수행할 수 있다.

파산은 채무자가 총채권자에게 그 채무의 전부를 이행할 수 없는 상태, 즉 지급불능상태에 대처하는 법률적 수단으로서, 강제적으로 채무자의 전 재산을 관리하고 그 재산을 환가하여 전체 채권자에게 공평한 만족을 주는 것을 목적으로 하는 재판상의 절차이다.

법원의 회생절차개시 또는 파산 결정은 회사의 존폐에 직결되는 사항이므로 그 개시신청 자체만으로 투자판단에 중요한 사항이다. 상장법인은 동 사항의 신청 또는 법원의 결정 사실을 확인한 때 등의 경우 사유발생일 당일에 공시하여야 한다.

【유의사항】

- ① 상장법인 본인, 최대주주, 주주 또는 채권자인 상장법인 임원 등이 회생절차를 신청하는 경우 신청사실을 바로 인지할 수 있으므로 해당 이사회 결의일 또는 신청일 당일 공시의무가 발생하나,
 - 상장법인과 관계없는 제3자인 채권자 또는 주주가 신청하는 경우 회사가 해당 사실을 미리 인지하지 못했음을 소명한다면 해당 사실을 확인한 당일(신청서 부분 접수일 등) 공시
- ② 간이회생절차제도 신설('15.7월)에 따라 회생절차 뿐만 아니라 간이 회생절차 관련사항 발생 시

예도 공시

- ③ 상장법인의 회생절차 개시신청 등이 있는 경우에는 사채 기한의 이익 상실 사실 및 대출 원리금 연체 사실 발생 확인 필요
- ④ 파산신청의 경우 원칙적으로 관리종목지정 사유이나, 악의적인 파산신청으로 인한 상장법인과 투자자 피해 등을 고려 거래소가 인정하는 경우에 한하여 관리종목으로 지정하지 않을 수 있음
- ⑤ 회생절차 개시신청은 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

Key-point

◆ (매매거래정지) 해당 사실에 대하여 공시하는 경우

- 회생절차 개시신청 사실을 공시하는 경우 법원의 회생절차 개시 결정일까지 매매거래정지 (회생절차 개시 결정시 매매거래정지 해제)
- 파산신청 사실을 공시하는 경우 해당 사유 확인일부터 사유해소를 확인한 날까지 매매거래 정지
- 회생절차 개시신청, 파산신청 등에 대해 풍문 등에 의한 조회공시를 요구하는 경우 상장법인의 주권은 매매거래정지 조치됨
- 회생절차 개시신청, 파산신청(거래소가 필요하지 않다고 인정하는 경우 제외) 등은 관리종목 지정사유에 해당

◆ (실질심사) 회생절차 개시신청으로 관리종목 지정된 후, 법원의 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획안 불인가 또는 회생절차 폐지의 결정 등이 있을 때 실질심사 대상

- 다만, 간이회생절차의 경우의 회생절차 개시결정이 있거나 회생절차가 속행되는 경우는 제외함

8 해산사유 발생 [주요사항보고서(법 §161①4호)]

공시규정 제6조제1항제3호나목(3)

「상법」 제517조 또는 그 밖의 법률에 의한 해산사유가 발생한 때

회사의 해산이란 회사의 법인격을 소멸시키는 원인이 되는 법률사실, 즉 회사가 영업 활동을 정지하고 기존의 법률관계를 소멸시키는 목적의 범위(청산의 범위) 내에서 법인격이 존재하는 상태를 말한다.

해산사유로는 존속기간의 만료, 기타 정관으로 정한 해산사유 발생, 합병, 파산, 법원의 해산명령, 해산판결, 휴면회사의 해산 의제, 주주총회의 특별결의 등을 들 수 있는데, 이 중 합병이나 파산을 원인으로 하는 해산의 경우 외에는 청산절차 종료시까지 회사가 존속하게 된다. 회사가 존속기간의 만료 기타 정관에 정한 사유의 발생 또는 주주총회의 결의에 의하여 해산한 경우에는 주주총회의 특별결의로 회사를 존속시킬 수 있다.

일반적으로 해산은 회사의 존립여부에 결정적인 영향을 미치는 사항이며, 회사의 계속을 전제로 투자하는 투자자에게는 무엇보다 중요한 사항이다.

【유의사항】

- ① 회사의 합병·분할·분할합병결의 등의 경우는 해당 수시공시 의무사항과 중복되므로 해당 공시로 갈음함
- ② 상장법인에 해산사유가 발생한 경우에 사채 기한의 이익 상실 및 대출 원리금 연체 사실 발생 확인 필요
- ③ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한 번만 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

Key-point

◆ **(매매거래정지)** 해당 사실에 대하여 공시하는 경우

- 또한, 해산사유에 대해 공문등에 의한 조회공시를 요구하는 경우 상장법인의 주권은 매매거래 정지 조치됨

◆ **(상장폐지사유)** 해산사유 발생시 매매거래정지 조치 후 상장폐지절차 진행

9 은행·채권금융기관의 경영관리 [주요사항보고서(법시행령 §171③1호)]

공시규정 제6조제1항제3호나목(4)

코스닥시장상장법인이 거래은행 또는 금융채권자에 경영관리를 신청·신청취하하거나 거래 은행 또는 금융채권자가 법인의 경영관리를 개시, 중단 또는 해제한 사실을 확인한 때

거래은행 또는 금융채권자의 경영관리(또는 공동관리)는 금융채권자협의회에 의한 공동 관리절차, 주채권은행에 의한 관리절차로 나뉘어진다.

- **(금융채권자협의회 공동관리)** 금융채권자는 부실징후기업으로부터 공동관리절차 신청이 있는 경우 자구계획서 등을 평가하여 기업개선 가능성이 있다고 판단할 경우 금융채권자협의회의 의결을 거쳐 금융채권자협의회 공동관리절차를 개시할 수 있다.
 - 금융채권자협의회 소집 및 운용은 주채권은행이 주관하며, 그 사실을 금융감독원장 및 금융채권자 조정위원회에 통보하여야 한다. 협의회는 공동관리절차가 개시된 부실징후기업과 기업개선계획의 이행을 위한 약정을 체결하여야 한다. 금융채권자는 협의회의 의결에 따라 부실징후기업에 대하여 채무조정 또는 신규신용공여를 할 수 있다.
- **(주채권은행의 관리)** 주채권은행은 부실징후기업으로부터 주채권은행 관리절차 신청이 있는 경우 자구계획서 등을 평가하여 기업개선의 가능성이 있다고 판단할 경우에는 단독으로 해당 기업에 대한 관리절차를 개시할 수 있다.
- **(부실징후기업)** 주채권은행이 신용위험 평가를 통하여 통상적인 자금차입 외에 외부로부터의 추가적인 자금 유입 없이는 금융채권자에 대한 차입금 상환 등 정상적인 채무이행이 어려운 상태에 있다고 인정한 기업을 말한다.

한편 「기업구조조정 촉진법」상의 관리절차는 아니지만 거래은행이 부실징후가 있는 기업과 계약을 체결하여 기업의 관리절차를 개시할 수 있다.

Key-point

- ◆ **(매매거래정지)** 해당 사실에 대하여 공시하는 경우. 다만, 그 내용이 최초로 확인된 경우에만 한하며, 그 이후의 진행사항은 정지대상 제외

10 경영정상화계획 이행약정 체결 [익일공시사항]

공시규정 제6조제1항제3호나목(5)

주채권은행 또는 금융채권자협의회와 경영정상화 계획의 이행을 위한 약정을 체결한 때다.

채권금융기관협의회의 의결에 따라 공동관리 절차가 개시된 법인은 채권행사 유예기간 내에 “경영정상화계획의 이행을 위한 약정체결”을 하게 된 때 공시하여야 한다.

* 경영정상화 계획의 이행을 위한 약정 : 기업구조조정 촉진법에 의하여 공동관리절차가 개시된 부실징후기업에 대하여 체결하는 약정

소송 등의 제기·신청 또는 판결·결정에 관한 사항

〈소송 관련 공통 유의사항〉

- ① 소송이란 재판에 의해서 사인간(私人間) 또는 국가와 사인간의 분쟁을 법률적으로 해결·조정하는 절차를 말함
 - 소송사건, 비송사건(가처분신청 등), 조정, 중재신청 등을 모두 포함
 - * (사례) 상장주권의 발행효력에 관한 소송 외에 무효소송의 대상이 되는 상장주권의 의결권 행사금지 가처분신청, 합병무효소송 외에 합병으로 발행할 신주의 발행금지 가처분신청 등도 포함
 - 특허권 침해, 공해발생 등으로 야기되는 손해배상청구 등 포함
- ② 소송의 제기·신청 또는 소송의 판결·결정사실을 상장법인이 확인한 날 당일 공시의무가 발생
- ③ 상장법인이 “원고”가 아닌 “피고”인 소송에 한하여 공시의무 발생. 다만, 상장법인이 “원고”여서 공시하지 않았던 사안이라도 상대방이 반소를 제기하는 경우에는 상장법인이 새로이 “피고”가 되어 공시의무가 발생
 - 상장법인이 패소하여 결과 공시를 한 다음 상장법인이 항소를 제기한 경우에는 기 공시 내용의 변경이 발생한 것이므로 항소 제기사실을 ‘기타경영사항(자율공시)’로 공시

11 상장증권 등에 관한 소송 등 [주요사항보고서(법시행령 §171③2호)]

공시규정 제6조제1항제3호다목(1)

코스닥시장상장법인이 발행한 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력, 그 권리변경 및 그 증권의 위조 또는 변조

소송이란 재판에 의해서 사인간(私人間) 또는 국가와 사인간의 분쟁을 법률적으로 해결·조정하는 절차를 말한다. 특허권 침해, 공해 발생 등으로 야기되는 손해배상청구 등이 여기에 포함되며, “소송 등”이란 소송사건, 비송사건, 조정, 중재신청 등을 모두 포함하는 개념이다.

【유의사항】

- ① 증권은 주권, 주식관련사채를 포함하는 사채권(CB, BW 등), 신주인수권 등이 포함됨
- ② 신주발행금지 가처분신청, 신주발행무효소송 등과 같이 상장대상 증권의 발행효력에 관한 소송(가처분 포함)이 제기되는 경우, 거래소는 법원의 확정 판결시까지 동 증권의 상장을 유예(거래안 전 저해소지 낮은 경우 제외)할 수 있음
- ③ 금융감독원 주요사항보고서 서식과 거래소 서식이 하나로 합쳐서 주요사항 보고서 서식으로 한번 제출(DART로 제출하되 거래소 승인 필요)

12 청구금액이 일정 비율 이상인 소송

공시규정 제6조제1항제3호다목(2)

청구금액이 자기자본의 100분의 5(대기업의 경우 100분의 3)이상인 소송(비송사건을 포함한다)

기업이 영업활동을 영위해 가는 동안 여러 가지 이해관계로 인하여 소송의 당사자가 되는 경우가 발생한다. 소송은 상장법인의 경영에 큰 영향을 미치며 때로는 기업의 존폐 문제와 연관될 수도 있어 일정규모 이상인 경우 공시하여야 한다.

【유의사항】

- ① 소송 제기당시 청구금액이 자기자본의 5%(대기업은 3%) 이상이 되어 공시한 경우에는 이후 해당 청구금액이 공시대상금액 미만으로 되더라도 후속공시(판결·결정 등) 필요
 - 청구금액은 원칙적으로 전체를 기준으로 공시의무를 판별하되, 각 피고별 부담할 금액이 소장 또는 결정문에 구분 표기되어 있다면 상장법인이 부담해야할 소송금액을 기준으로 공시의무여부 판별 가능
- ② 소송 제기 당시에는 공시대상이 아니었으나, 이후 공시의무금액 이상이 되었다면(원고의 청구취지 확장, 자기자본 변동 등) 동 사실을 확인한 시점에 공시의무가 발생
- ③ 청구소송 등의 경우 손해배상 소송뿐만 아니라 계약이행, 채무이행 등 회사를 상대로 한 모든 소송, 비송사건을 포함(중재소송 포함)
- ④ 채권자 압류신청의 법원 인용 시에는 '소송 등의 판결·결정'만 공시
 - 압류신청 사실을 미리 알리는 경우 채무자가 압류대상을 처분할 우려가 있으므로 법원은 채무자에 대한 압류명령 결정 후 동 사실을 상장법인에 통보

- 비송사건은 민사소송에서 공익에 관한 것이나 신속한 결정을 원하는 것이어서 정규소송에 의하지 않는 사건을 말함
 - 민사비송사건 : 법인(法人), 신탁(信託), 재판상의 대위(代位), 보존·공탁·보관과 감정, 법인의 등기, 부부재산약정의 등기 등에 관한 사건이 있음
 - 상사비송사건 : 회사와 경매, 사채(社債), 회사의 청산(清算), 상업등기(商業登記) 등에 관한 사건이 있고, 그밖에 과태료에 관한 사건이 있음
- 독촉절차, 가압류·가처분절차와 가사비송절차 등은 소송사건과 비송사건의 측면을 아울러 갖고 있음. 형식적 형성소송(形成訴訟)은 실질적으로는 비송사건이지만 형식적으로는 소송사건으로 처리됨

13] 경영권분쟁 등 관련 소송

공시규정 제6조제1항제3호다목(4)

임원의 선임·해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청, 임원의 선임·해임 관련 주주총회결의의 무효·취소의 소, 임원의 직무집행정지가처분 신청 등 임원의 선임·해임 또는 직무집행과 관련한 경영권분쟁 소송

경영권 분쟁 관련 소송의 경우, 원고와 피고 모두 상장법인이 아니라 상장법인의 임원인 경우도 존재한다. 그 외 상장법인 임원 개인에게 제기된 개인적인 소송은 공시대상은 아니다.

【유의사항】

- ◎ 일반적인 소송과 달리 경영권 분쟁 관련 소송은 상장법인을 상대로 한 소송뿐만 아니라 회사의 전·현직 임원, 최대주주 등 개인을 상대로 한 소송(원고가 상장법인인 경우도 포함)도 포함

14 증권관련 집단소송법에 따른 소송

공시규정 제6조제1항제3호다목(5)

증권관련 집단소송법의 규정에 의한 소송

집단소송은 다수의 소비자나 투자자들이 원인이나 쟁점을 공통으로 하는 소액의 손해 배상청구권을 갖고 있는 경우, 그 피해자 집단 중에서 대표자가 나서서 집단구성원 전원의 청구총액을 일괄하여 제소함으로써 한 번에 전체의 권리를 실현시키는 소송형태를 말한다.

증권관련 집단소송이란 증권의 매매 또는 그 밖의 거래과정에서 다수인에게 피해가 발생한 경우 그 중의 1인 또는 수인(數人)이 대표당사자가 되어 수행하는 손해배상 청구소송을 말한다(증권관련 집단소송법 제2조제1호).

집단소송은 피해집단의 구성원이 50인 이상으로서 피고회사의 발행 증권 총수의 1만분의 1이상을 보유하고 법률상 또는 사실상 쟁점이 모든 구성원에게 공통되고 해당 소송이 이 익보호에 적합하고 효율적인 수단인 경우에만 허용된다(증권관련 집단소송법 제12조). 또한 증권관련 집단소송절차를 수행하는데 고도의 법률지식과 소송기술이 필요하므로 변호사의 소송수행을 강제하고 있으며, 소송을 수행함에 있어 법원의 허가를 받도록 정하고 있다. 집단소송은 소장 및 소송허가신청서를 제출하면서 시작되며 법원은 소제기 사실을 공고하고 신청을 받아 대표당사자를 선임하여야 한다. 이후 법원은 소송요건 등을 검토하여 소송허가 여부를 결정하고 소송허가가 결정된 경우 집단소송을 진행할 수 있다. 집단소송은 여타 소송과 달리 소취하·화해·청구 포기를 당사자 간의 합의로 할 수 없으며, 법원의 허가를 받아 처리하도록 하고 있다.

【유의사항】

- ① 상기 소송의 경우 소송 제기(상소를 포함한다)·허가신청, 소송허가 결정, 소송불허가 결정, 소취하(상소취하를 포함한다)·화해·청구포기(상소권포기를 포함한다)의 허가신청·결정 및 판결의 사실 등을 확인한 때

- 동일한 내용의 공시사항으로서 나중에 이루어지는 공시에 대하여는 매매거래정지 대상이 아님

* (사례) 직전심급의 판결·결정내용을 그대로 인용하는 경우

- ② 증권관련 집단소송법 제7조에 따른 소의 제기·허가신청 및 같은 법 제19조에 따른 소송허가 결정과 관련한 사항, 기타 동 관련법규에 따라 법원으로부터 거래소가 통보 받은 사항은 상장법인을 대신하여 공시할 수 있음

Key-point

◆ (매매거래정지) 해당 사실에 대하여 공시하는 경우

【일반적 소송 진행절차】

소의 제기	소를 제기하려면 당사자, 법정대리인, 청구의 취지와 원인 등을 기재한 소장을 법원에 제출하여야 함
소장 심사	소장이 법원에 제출되어 사무분배에 따라 사건이 배당되면 담당 재판장이 소장을 심사함
소장의 송달	재판장은 소장의 적격여부를 심사한 후 사정이 없는 한 지체 없이 피고에게 소장 부분을 송달하여야 함 * 소장각하 : 소장에 당사자 자격이 없거나 청구의 이익이 없는 경우 소장의 흠결로 보아 재판장은 소장을 각하하고 이를 원고에게 송달함
소송의 진행	소장의 송달과 동시에 재판장은 소송의 심리를 개시하기 위하여 변론기일을 지정하고 당사자를 소환하며, 당사자는 변론기일에 자기주장을 구술하여야 하고, 경우에 따라 원고는 준비서면, 피고는 답변서로 제출하기도 하며, 이에 따른 서면조사 또는 증인신문 등의 증거조사 등이 행해짐
종국판결	법원이 소송의 심리를 완료한 때에는 종국판결을 함

주주총회에 관한 사항

15 주주총회 소집을 위한 이사회결의·주주총회결의

공시규정 제6조제1항제3호라목

주주총회 소집을 위한 이사회 결의 및 주주총회에서의 결의가 있을 때. 이 경우 사업목적 변경, 사외이사의 선임·해임, 감사(감사위원회 위원을 포함한다)의 선임·해임, 집중투표제의 도입·폐지 등 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 이를 구분하여 명기하여야 한다.

주주총회란 주주가 모여서 회사의 의사를 결정하는 필요기관으로서 결산기마다 개최하는 정기총회와 필요에 따라 수시로 개최하는 임시총회가 있다. 정기총회에서는 주로 재무제표 등 결산서류의 승인, 이익배당에 관한 결의 등이 이루어지며, 임시총회는 영업의 양도, 이사의 해임 등 회사경영상 필요한 의사결정을 위해 필요시 소집된다. 기업은 주주총회의 소집절차, 소집장소 등에 관하여 상법의 정함에 따라야 한다.

【유의사항】

- ① 배당사항, 감사 등 기 공시사항에 대한 주주총회의 결의로서 기 공시된 내용의 변동이 있는 경우 해당 기 공시사항의 정정공시(취소포함) 필요
- ② 사외이사 선임의 건이 있는 경우에는 사외이사 자격요건 적격확인서 첨부
 - ※ 상법상 상장사의 사외이사가 해당 상장사 외의 2개 이상 다른 회사(외부감사법 대상법인 포함)의 이사, 집행임원, 감사로 재임 중일 경우 사외이사직 상실
- ③ 최근 사업연도말 자산총액 1천억원 이상은 1인 이상의 상근감사를 두어야 하므로 현재 이 요건을 충족하지 못하는 법인은 금번 정기주총에 상근감사 선임의 건을 반드시 상정(이사 선임의 건과 별도의 안건으로 상정)
- ④ 사외이사, 감사위원회 위원 선임 시 자격요건 적격확인서 등을 통해 자격여부를 사전 확인하여 선임하여야 함
- ⑤ 주주총회 안건 추가 또는 변경은 주주총회 소집통지 또는 공고 시한인 주총 2주간 전(D-15일)까지 이사회 결의를 통해 가능하며, 해당 이사회 결의시점에 기존 “주주총회 소집결의” 공시내용을 정정하여 제출

⑥ 해당공시 이후 연계공시 등

- 주식명의개서정지 안내공시 : 권리주주 확정
- 주주총회결과 공시
- 대표이사 변경 공시
- 본점소재지 변경, 상호변경 공시
- 임원현황총괄표, 주주명부요약표
- * 사외이사 선임·해임 중도 퇴임에 관한 신고 : 금감원 DART 신고사항
- 변경상장신청 : 변경상장일 5일전에 신청

⑦ 연회하는 경우 기타 투자판단사항에 연회일시/연회장소를 기재하고, 향후 연회일자에 결과공시를 정정

Key-point

- ◆ (관리종목지정·상장폐지) 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 그 수에 미달하는 경우로서 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 수를 충족하지 못하는 경우 관리종목 지정 및 상장폐지 기준에 해당할 수 있으므로 주의 필요

참고 1 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)

- 재무제표를 이사회에서 승인하고자 할 경우에는 ①정관에 정함이 있고, ②외부 감사인의 감사의견이 적정이며, ③감사(감사위원) 전원의 동의를 있을 경우 가능
- 재무제표를 이사회에서 승인한 경우에는 그 사항을 주주총회에 보고하여야 함
- 재무제표를 이사회에서 승인한 경우에는 현금·현물배당도 이사회 결의로 승인

참고 2 재무제표 이사회 승인 관련 공시요령

공시 항목		공시 방법
주주총회 소집결의	감사보고서 제출 후	• 주총안건에 재무제표 보고의 건으로 기재 • “기타 투자판단에 참고할 사항”에 재무제표 이사회 승인일 또는 이사회에서 재무제표를 승인할 예정임을 기재
	감사보고서 제출 전	• 주총안건에 재무제표 승인의 건으로 기재 • “기타 투자판단에 참고할 사항”에 외부감사인의 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있다는 사실을 기재하여 공시
감사보고서 제출		• “기타 투자판단에 참고할 사항”에 재무제표 이사회 승인예정일 기재(미확정시 기재 불필요)
정기주주총회 결과		• 주총안건에 재무제표 보고의 건으로 기재 • “기타 투자판단에 참고할 사항”에 재무제표 이사회 승인일 기재

3. 지배회사의 종속회사 공시(포괄조항에 의한 공시사항 제외)

□ 공시대상 및 기준

종속회사(비상장 또는 상장)의 경영사항이 연결실체에 중대한 영향을 미칠 경우 지배회사(상장)에 공시의무를 부여*하되, 공시대상은 현행 주요사항보고서 항목으로 한정한다(공시규정 제6조의2). 공정공시 및 조회공시 또한 종속회사의 신고의무사항 범위 내에서 적용한다.

* 종속회사 공시와 자회사 공시 중복 ➡ 종속회사 공시만 수행

종속회사 공시와 10%이상 출자·담보제공법인 공시 중복 ➡ 종속회사 공시만 수행

종속회사가 상장법인인 경우 ➡ 지배회사의 종속회사공시 + 종속회사 자체 공시

□ 공시시한

해외 종속회사 비중 및 상장법인 공시부담을 고려하여 국내 종속회사의 준립에 관한 사항*을 제외하고는 모두 익일공시로 운영한다.

* 국내 종속회사의 최근 사업연도 자산총액이 지배회사의 최근 사업연도 연결자산 총액의 10% 이상인 경우 다음 사항은 당일 공시

① 부도발생·당좌거래정지, ② 회생절차 개시 신청, ③ 해산사유 발생 시

참고 용어 정의

지배회사	외부감사법 제2조제3호에 따른 지배회사 (다만, 상장외국법인이 국제회계기준 등 회사가 채택한 회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하는 경우에는 그 기준에 의한 지배회사)
종속회사	외부감사법 제7조제1항에 따른 종속회사 (다만, 상장외국법인이 국제회계기준 등 회사가 채택한 회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하는 경우에는 그 기준에 의한 종속회사)
주요종속회사	종속회사 중 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사의 자산총액의 100분의 10 이상에 해당하는 종속회사

※ 지배·종속의 관계 : 회사가 경제 활동에서 효용과 이익을 얻기 위하여 다른 회사(조합 등 법인격이 없는 기업을 포함한다)의 재무정책과 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 가지는 경우로서, 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 등에 따라 판단(외부감사법 시행령 제3조제1항 참조)

【 지배회사의 종속회사 공시사항 및 기준 】

연결종속회사 발생사실 (공시대상항목)	공 시 기 준	
	종속회사 관련 판단요소	지배회사 관련 제출기준
영업활동의 정지	정지된 해당 영업부문의 매출액 규모가	연결 매출액의 10%이상인 경우
자본증가(감소) 결의	자본의 증가(감소) 금액이	연결 자기자본의 10%이상인 경우
EB 발행	지배회사에 대한 EB 발행시	지배회사 주식을 교환대상으로 하는 경우
중요한 영업양수도 (i, ii, iii 중 어느 하나에 해당하는 경우)	i) 양수도 대상 영업부문의 자산 금액이	연결 자산의 10%이상인 경우
	ii) 양수도 대상 영업부문의 매출액이	연결 매출액의 10%이상인 경우
	iii) 양수도 대상 영업부문의 부채 금액이	연결 부채의 10%이상인 경우
중요한 자산양수도	자산양수도 해당 가액이	연결 자산의 10%이상인 경우
중요한 자산의 양도를 권리행사의 내용으로 하는 풋백옵션 계약 등 체결	‘중요한 자산의 양도’를 권리행사의 내용으로 하는 풋백옵션 계약 등을 체결하는 경우	양도하는 자산규모가 연결 자산의 10%이상인 경우
주식교환·이전	주식교환 등이 결정된 종속회사 자산 규모가	연결 자산의 10% 이상인 경우
분할·합병·분할합병 등 (물적분할 포함)	합병 등이 발생한 종속회사 자산 규모가	
해외증권시장에서의 상장 폐지·매매거려 정지 조치	해외시장 상장폐지 등 사유가 발생한 종속회사의 자산 규모가	
부도발생 및 당좌거래 정지	부도 등이 발생한 종속회사 자산 규모가	
‘채무자회생 및 파산에 관한 법률’에 따른 회생절차개시신청	회생절차개시 신청이 있는 종속회사 자산 규모가	
‘기업구조조정 촉진법’에 따른 주채권은행의 조치	종속회사 자산 규모가	
해산사유 발생	해산되는 종속회사의 자산 규모가	
증권에 대한 중대한 소송제기	소송관련 청구금액이	

※ '15.9.7부터 일괄적으로 10% 기준 적용

4. 지주회사의 자회사 공시(포괄조항에 의한 공시사항 포함)

□ 공시대상 및 시한

공정거래법상 지주회사인 코스닥시장 상장법인은 자회사가 주요경영사항 신고사유에 해당하는 경우에는 그 사실 또는 결정의 내용을 그 사유발생일 당일 또는 익일에 공시하여야 한다. 다만, 지주회사의 재무제표에 미치는 영향이 미미하거나 지주회사 공시로 처리 가능한 자회사에 대한 주요경영사항*을 공시대상에서 제외한다. 또한, 자회사가 상장법인 경우 거래소에 연계공시를 신청하면 자회사만 공시하고 지주회사는 자회사가 신고한 때에 신고한 것으로 본다.

* 주식분할·주식병합, 액면/무액면 전환, 최대주주 변경, 주주총회 소집·결의

□ 공시기준

지주회사의 공시대상 자회사 범위 기준은 최근 사업연도말 지주회사의 별도재무제표상 자회사 주식가액이 최근 사업연도말 자산총액의 10% 이상인 자회사를 대상으로 하나, 자회사의 부도·해산·회사정리절차 신청 등의 경우에는 모든 자회사를 공시대상으로 한다.

자회사 주식가액은 최근 사업연도말 대차대조표상 가액을 말하며, 사업연도 중 편입하는 경우에는 그 취득가액으로 한다.

자회사 비중*	당일공시	익일공시
10% 이상	부도/당좌거래정지, 회사정리절차, 해산 등	그 외 공시사항
10% 미만	-	부도/당좌거래정지 등

* 최근 사업연도말 자산총액 대비(별도재무제표 기준)

** 공시대상 자회사의 주요경영사항(공시규정 제6조제1항)이 공시대상에 해당 여부

- 공정거래법상 지주회사가 아닌 일반상장법인의 자회사 경영사항은 공시의무사항에 해당되지 않음
- 지주회사에서 제외된 시점부터 지주회사의 자회사 공시의무사항은 공시대상이 아니며, 기존에 공시했던 부분이라도 제외 시점 이후 자회사에서 발생한 내용은 공시의무 없음

5. 중요정보에 대한 포괄주의 공시

(1) 중요정보에 대한 포괄주의 공시 개념

공시규정 제6조제1항제4호는 열거된 공시의무항목 외에 “해당 상장법인의 영업·생산 활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로서 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사실 또는 결정이 있을 때”에는 이를 사유발생일 당일까지 공시하도록 하고 있다.

공시규정은 주요 경영사항이 다음의 3가지 요건을 충족하는 경우 포괄조항에 따른 공시의무를 부과하고 있고, 중요정보의 판단을 위한 구체적인 기준은 공시세칙에서 정하도록 위임(공시규정 제6조제4항)하고 있다.

- 첫째, **연관성 요건**으로 해당 정보가 상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등과 직접적인 관련성이 있어야 하며,
- 둘째, **중요성 요건**으로 해당 정보가 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 것이어야 하며,
- 셋째, **구체성 요건**으로 해당 정보가 구체적인 사실 또는 결정이어야 합니다.
- ※ 포괄조항에 따른 공시의무 해당 여부를 판단함에 있어 공시규정 제26조 및 세칙 제13조에 따른 자율공시 항목은 판단대상에서 제외됩니다.

(2) 포괄주의 공시 도입목적

우리나라는 그동안 규정에 열거된 공시항목에 대해서만 공시의무를 부여하는 “열거주의 방식”으로 운영하였다. 이러한 열거주의 방식은 상장법인에게 공시대상 여부를 알려주는 구체적 기준으로 작용하여 상장법인 입장에서 손쉽게 공시여부를 판단할 수 있다.

그러나, 열거주의 공시체계는 공시의무사항을 규정에 일일이 열거함으로써 상장법인 입장에서는 공시여부에 대한 중요성 판단을 기업이 자율적으로 하지 못하고 열거된 항목은 의무적으로 공시하여야 하는 문제가 발생하고, 투자자 입장에서는 중요한 정보(Material Information)임에도 불구하고, 공시규정에 열거되지 않은 이유로 공시가 누

락되어 투자에 필요한 정보가 부족한 문제도 발생한다. 해외의 경우 대부분의 거래소는 상장법인이 정보의 중요성을 판단하여 스스로 공시하는 “포괄주의 방식”으로 운영 중으로, 중요정보를 포괄적·추상적으로 정의하고, 중요정보에 대한 공시여부 판단은 1차적으로 상장법인이 담당하고 있다.

이러한 배경 하에서 거래소는 상장법인이 정보의 중요성을 스스로 판단하여 공시할 수 있도록 하기 위해 '15.12월 수시공시항목 중 포괄조항 도입을 골자로 하는 공시규정을 개정('16.5.2일 시행) 하였다.

참고 포괄주의 공시체계 개관

- 수시공시 운영구조와 관련하여 공시의무를 규정하는 방식 기준으로 거래소가 공시항목을 정하는 '열거주의' 및 중요정보의 개념만 정하고 기업이 자율적으로 해당 여부를 판단하는 '포괄주의'로 구분

열거주의	중요정보를 거래소가 사전에 정하여 공시규정에 열거
포괄주의	중요정보를 포괄적·추상적으로 정의하고 중요정보 해당 여부는 기업이 개별적으로 판단

- 현재 일본을 제외한 대부분의 해외 주요거래소는 포괄주의 공시체계로 운영 중이며, 열거주의를 채택하고 있는 일본도 포괄조항을 명문 규정화하여 열거주의 공시체계의 한계를 보완

〈주요 국가별 수시공시 규율체계〉

구분	미국	영국	독일	홍콩	호주	일본
공시체계	포괄주의					열거주의

- 포괄주의 공시체계에서는 “중요정보”의 개념이 핵심적인 바, 국가마다 일부 상이하나 일반적으로 '주가 또는 투자자의 투자판단에 영향을 미치는 정보'로 규정

〈각 국가별 중요정보의 개념〉

미국	주가에 영향을 주거나 투자판단에 영향을 주는 정보
영국	주가민감정보
독일	상장법인과 직접적으로 관련된 모든 내부정보
호주	합리적인 투자자라면 주가에 영향을 줄 것으로 기대하는 정보
홍콩	주가민감정보

- 포괄주의 공시체계 하에서는 “중요정보” 여부를 1차적으로 상장법인이 판단하고 있으며, 거래소 등은 중요정보 판단과 관련한 상장법인의 해석·적용상 혼란 방지를 위해 가이드라인(Guideline)을 제공

(3) 포괄주의 공시 시한

□ 포괄주의 공시는 사유발생일 당일까지 공시

상장법인은 사실 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 사유발생일 당일*까지 공시하여야 한다(공시규정 제6조제1항).

* 당일 18:00까지. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우 익일 07:50까지

(4) 포괄주의 공시 세부내용

〈 중요정보에 대한 포괄조항의 주요 내용(요약) 〉

구 분	주요 내용								
1 연관성 요건	◆ 해당 정보가 <u>영업 및 생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등과 관련성이 있을 것</u> ※ 제외 : 시장정보(경제·금리·산업정책 등), 테마주 여부 등								
2 중요성 요건	◆ 해당 정보가 <u>주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있을 것</u> 【 중요성의 구체적 기준 】 ① <u>공시의무비율기준 적용이 가능한 경우</u> (← 확정적 수치로 산정 가능) <table><tr><td colspan="2">영업 및 생산활동 등에 관한 사항</td><td>매출액의 10% 이상</td></tr><tr><td rowspan="2">재무 구조</td><td>발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항</td><td>자기자본의 10% 이상</td></tr><tr><td>투자활동 등에 관한 사항</td><td>자기자본 또는 자산총액의 10% 이상</td></tr></table> * 대규모법인(자산총액 2조원 이상) : 5% ※ 단, 일상적인 경영활동은 제외 ① <u>공시의무비율기준 적용이 곤란한 경우</u> (← 확정적 수치로 산정 곤란) - 해당 기업의 특성(규모, 현황, 업종 등)을 고려시, 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래	영업 및 생산활동 등에 관한 사항		매출액의 10% 이상	재무 구조	발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항	자기자본의 10% 이상	투자활동 등에 관한 사항	자기자본 또는 자산총액의 10% 이상
영업 및 생산활동 등에 관한 사항		매출액의 10% 이상							
재무 구조	발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항	자기자본의 10% 이상							
	투자활동 등에 관한 사항	자기자본 또는 자산총액의 10% 이상							
3 구체성 요건	◆ 해당 정보가 <u>구체적인 사실 또는 결정일 것</u> ※ 제외 : 실현가능성 및 구속력 낮은 MOU 등								

※ 자율공시는 판단대상에서 제외

1 연관성: 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동에 관한 사항

중요정보에 대한 포괄조항 적용을 위해서는 우선 해당 사실 또는 결정이 해당 상장법인의 ① 영업 및 생산활동, ② 재무구조 또는 ③ 기업경영활동 등과 관련성이 있어야 한다. 이는 해당 사실 또는 결정이 현행 공시규정상 공시의무항목의 분류기준 중 어느 하나에 해당하거나 이에 준하는 사항인지 여부로 판단할 수 있다.

〈수시공시 중 열거항목 분류기준〉

대분류	중분류	소분류(공시항목)
영업·생산활동	-	영업정지, 거래중단, 단일판매·공급계약, 제품수거·파기, 생산중단
재무구조	발행증권	증자·감자, 이익소각, 자기주식 취득·처분 등
	투자활동	신규시설투자, 유형자산 취득·처분, 타법인 출자 등
	채권·채무	단기차입금 증가, 채무인수·면제, 담보제공 등
	손익	재해발생, 벌금 등 부과, 횡령·배임, 파생상품 손실
	결산	손익구조변동, 감사보고서 제출, 배당, 분식회계 등
기업경영활동	지배구조	최대주주 변경, 주식교환·이전, 합병·영업양수도 등
	존립	부도, 회생절차, 해산 등, 채권은행 공동관리, 경영정상화계획 이행약정 등
	소송	발행효력, 손해배상, 경영권 분쟁, 증권집단소송 등
	-	주주총회 소집 이사회 결의 및 주주총회 결의

이는 수시공시 열거항목의 대분류 또는 중분류에 속하는 사항으로서 현행 열거된 공시 의무항목에 해당하지 않는 사항을 말하며, 다음의 사항들이 그 예시가 될 수 있을 것이다.

대분류	중분류	소분류(공시항목)
영업·생산활동	-	• 대규모 판매·공급계약 관련 우선협상대상자 선정 • 판매·공급계약과 유사한 형태의 계약 체결 • 게임 퍼블리싱 계약 체결 등
재무구조	투자활동	• 중요자산 취득 관련 우선협상대상자 선정 등
	채권·채무	• 기업구조조정 촉진법상 채무조정 등
기업경영활동	지배구조·구조개편	• 「기업 활력 제고를 위한 특별법」상 사업재편계획의 신청·승인 • M&A 관련 우선협상대상자 선정 등
	존립	• 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」상 회생계획안 제출 등

다만, 경제·산업 또는 증권시장 전반에 영향을 미치는 시장정보, 천재·지변, 테러 등 발생은 영업·산활동, 재무구조, 기업경영활동 등과 관련성이 낮다고 볼 수 있다.

예를 들어, 중앙은행의 금리정책, 경제부처의 경제·조세정책, 특정산업 육성·진흥 등의 산업정책 등이 시장정보의 대표적인 예이다. 또한, 경제·시장전반에 영향을 미치는 천재·지변, 테러 등도 해당 사실 인지시 그 영향도를 손쉽게 예상 가능하므로 영업·생산활동, 재무구조, 기업경영활동 등과 관련성이 낮다고 볼 수 있다. 다만, 이 경우에도 구조조정 등 특정기업에 직접적 영향을 미치는 정보가 발표되는 경우 정보의 성격에 따라 영업·생산활동, 재무구조, 기업경영활동 등과 관련성이 있다고 볼 수 있고, 천재·지변, 전사·사변 또는 화재 등으로 공장 등의 전부 또는 일부 소실 등 특정 기업에 직접적으로 자산총액의 10% 이상 손실이 발생한 경우에는 열거된 공시의무 항목에 해당하므로 이에 따라 공시하면 될 것이다.

사 례

① (사례1) 정부가 특정산업 육성·지원 등의 정책을 발표한 경우

- ☞ 특정 기업을 지원하는 것이 아닌 해당 산업 전반에 대한 지원정책으로 투자자의 분석영역에 속하는 사항이므로 해당 법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로 볼 수 없습니다.

② (사례2) 지진, 테러 등 발생으로 여행 관련주에 영향을 미치는 것으로 판단되는 경우

- ☞ 해당 사실이 발생하면 언론 등을 통해 일반적으로 인지 가능한 사항이고 투자자의 분석영역에 해당하므로 해당 기업의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로 볼 수 없습니다.
- ※ 열거된 공시의무항목인 천재·지변·전사·사변 또는 화재 등으로 인하여 자산총액의 10% 이상인 재해 발생은 해당 사유로 인적·물적으로 손해가 발생한 상태를 의미하므로 구분할 필요

③ (사례3) 해당 상장법인이 시장에서 형성되고 있는 소위 ‘테마주’로 인식되는 경우

- ☞ 테마와의 관련성 여부는 시장에서 분석·평가 등을 통해 형성된 것으로 해당 기업의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 사항으로 볼 수 없습니다.
- 다만, ‘자율적 해명공시’를 통해 시장에서 형성된 테마와의 관련성 여부에 대해 해명할 수 있을 것임(공시세칙 제13조의2제3항제1호)

2 중요성: 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향

중요정보에 대한 포괄조항 적용을 위해서는 해당 사실 또는 결정이 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있어야 하는데, 공시규정은 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는지에 대한 구체적인 기준을 세칙으로 정하도록 위임하고 있다.

중요정보 여부 판단을 위한 구체적 기준은 획일적으로 정하기가 쉽지 않아, 일반적으로 중요정보 해당 여부는 사안에 따라 해당 상황에 대한 종합적 분석을 통해 개별적으로 판단할 수밖에 없다. 해외에서도 그 판단기준을 일률적으로 제시하고 있지는 않으며, 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치는 정보를 중요정보라 하고, 가이드라인에서 예시사항 제시 등을 통해 상장법인이 스스로 중요정보 해당 여부를 판단할 수 있도록 하고 있다.

다만, 중요정보 해당 여부 판단과 관련한 상장법인의 공시부담을 완화하고 시장참여자의 공시 이해도 제고 등을 위한 정책적 고려가 필요하여 중요정보의 판단기준을 최대한 명확하고 구체적으로 규정하고자 하였다.

이에 중요정보의 구체적 기준을 국내외 판례상 형성된 중요정보 해석기준이 아닌 ❶ ‘공시의무비율기준 적용이 가능한 사항’과 ❷ ‘공시의무비율기준 적용이 곤란한 사항’으로 구분한 후 이에 따라 별도의 기준을 마련하였다. 국내외 판례상 형성된 중요정보 해석기준은 표현의 추상성 등으로 인해 상장기업이 실무상 해석·적용하기가 곤란한 점을 감안한 것이다.

❶ 공시의무비율기준 적용이 가능한 사항(공시세칙 제7조의2제1호)

해당 사실 또는 결정이 수치로 산정 가능한 사항인 경우에는 “공시의무비율기준”을 통해 중요정보 여부를 판단할 수 있다. 공시의무비율기준은 해당 사실 또는 결정과 가장 유사한 항목에 적용되는 공시의무비율기준을 적용할 수 있으며, 세부기준은 아래와 같다.

- 가. 영업·생산활동 등에 관한 사항은 최근 사업연도 매출액의 10% 이상
- 나. 재무구조 등에 관한 사항 중 상장법인이 발행하는 증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항은 자기자본의 10% 이상
- 다. 재무구조 등에 관한 사항 중 투자활동 등에 관한 사항은 정보의 성격에 따라 자기자본 또는 최근 사업연도말 자산총액의 10% 이상

상기 “다”의 투자활동 등에 관한 사항은 사안에 따라 열거된 공시의무항목에 적용되는 공시의무비율기준을 고려하여 자기자본의 10% 또는 자산총액의 10%를 적용하여 판단하여야 한다. 다만, 자기자본의 10% 여부로 판단할 사항을 공시의무 회피를 위해 임의적으로 자산총액의 10% 기준을 적용하여서는 안된다.

또한, 기업규모에 따른 공시의무비율기준 차등 적용을 위해 ‘대규모법인’(최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 상장법인)에 대해서는 공시의무비율기준을 “5%”로 설정하였다. 다만, 기업부담 등을 고려하여 ‘대기업’(최근 사업연도말 자산총액이 2천억원 이상인 상장법인)에 대하여는 공시의무비율기준을 일반기업과 동일하게 “10%”로 하였다.

〈 정보 유형별 중요정보 판단기준 〉

구 분		판단 기준*
영업 및 생산활동 등에 관한 사항		매출액의 10%
재무 구조	발행증권, 채권·채무, 손익, 결산 등에 관한 사항	자기자본의 10%
	투자활동 등에 관한 사항	자기자본 또는 자산총액의 10%

* 대규모법인(자산총액 2조원 이상) : 5%

다만, 공시의무비율기준 이상에 해당되는 경우라도 상장법인의 일상적인 경영활동은 제외된다. 이는 영업·생산활동, 재무구조에 영향을 미치는 활동, 기업 경영활동 과정에서 해당 기업이 반복적·시적으로 수행하는 운영 또는 관리활동 등 사회통념상 일상성이 인정되는 경영활동을 의미한다. 예를 들어, 제품의 생산·공급 등을 위한 원료의 매입, 은행에 예금 또는 인출, 매출채권에 대한 통상적인 수준의 충당금 설정, 한도대출갱신 등 운영자금 차입행위, 정상적인 비용지출행위 등이 대표적이다.

사 례

① (사례1) 특정 제품 또는 용역의 공급업체와 독점 판권계약을 체결하는 경우(판권취득의 대가로 지급하는 금액이 매출액의 10% 이상인 경우)

- ☞ 매입측면의 계약으로 열거된 공시의무항목에 해당하지는 않으나 독점적으로 거래처에 상품을 공급하거나 용역을 제공함으로써 지속적 매출발생이 가능하므로 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

② (사례2) 제품의 생산을 위해 구매(매입)하는 부품·원재료 등의 금액이 매출액의 10% 이상인 경우

- ☞ 제품을 생산하기 위해 필요한 과정으로 일상적인 경영활동에 해당하여 매출액의 10% 이상에 해당하여도 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 없을 것입니다.

③ (사례3) 그동안 계속적 거래관계를 유지하였던 제품의 부품·원재료 등의 공급원과 거래가 중단되어 매출액의 10% 이상 타격을 입거나 입을 것으로 예상되는 경우

- ☞ 매입대상 거래처에 해당하여 기존 열거된 공시의무대상에는 해당하지 않으나, 생산활동에 관한 사항으로서 매출액의 10% 이상에 해당하는 사실의 발생이므로 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

④ (사례4) 해당 상장법인의 중요기술 등을 바탕으로 하는 국책사업 과제에 선정되는 경우

- ☞ 기술력 있는 기업의 경우 해당 기업의 중요기술 등에 대한 정부의 국책과제 선정(총 과제사업비 중 정부출연금비 자기자본의 10% 이상)은 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

⑤ (사례5) 상장법인이 지식재산권을 취득·양도·양수하기로 결정한 경우로서 해당 취득·양도·양수금액이 자기자본의 10% 이상인 경우

- ☞ 자기자본의 10% 이상인 지식재산권의 취득·양도·양수는 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

지식재산권 취득 중 금액 산정이 곤란한 경우(특히, 특허권)에는 해당 지식재산권의 중요성을 판단하여 해당 상장법인의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 경우에는 중요정보에 해당한다고 볼 수 있을 것입니다.

- ※ 지식재산권은 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리(「지식재산 기본법」 제3조제3호)로 그동안 자율공시 예시사항으로 제시되었던 특허권 이외에도 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권 등도 포함하고 있습니다.

② 공시의무비율기준 적용이 곤란한 사항(공시세칙 제7조의2 제2호)

해당 사실 또는 결정이 수치로 산정하기 어려운 사항인 경우에는 해당 법인의 규모·현황·업종 등 개별 기업의 특성을 고려할 때, 해당 법인의 “경영 또는 재산상태 등에 상당한 영향”을 가져오거나 가져올 것으로 예상되는지 여부로 중요정보 여부를 판단할 수 있다. 즉, 재무수치 산출이 곤란한 사항은 정보의 다양성을 감안하여 경영 또는 재산상태 등에 상당한 영향을 가져오거나 가져올 것으로 예상되는지 여부가 중요 사항이다.

우선, 해당 법인의 규모·현황·업종 등 특성을 고려한다는 것은 기업이 처한 상황 등에 따라 중요정보 여부를 개별적·종합적으로 판단하여야 한다는 것을 의미한다.

- **(규모)** 대형기업 또는 벤처·중소기업 등 기업의 크기에 의한 특성을 의미
- **(현황)** 사업재편·구조조정 등 구조개편 중인 기업, 소송 등 분쟁발생 중인 기업, 재무상태 악화기업, 사회적으로 큰 이슈사항과 관련된 기업 등 개별 기업이 처한 경영상 사정 등
- **(업종)** 제약·바이오, 게임·엔터테인먼트 등 해당 법인이 속한 업종별로 투자자의 투자 의사 결정에 중요한 의미를 가지는 것
- **(기타)** 규모·현황·업종 이외에 기업의 특성을 반영하는 사항을 말하며, 예를 들어 외국기업의 경우에는 국내기업과 달리 준거법규, 자국내 외환규제 등 규제환경이 상이하므로 이러한 특징을 감안하여야 함

또한, 경영 또는 재산상태 등에 상당한 영향을 가져오거나 가져올 것으로 예상되는지 여부는 해당 사실 또는 결정이 해당 법인의 경영 또는 재산의 기본적인 상황에 중요한 변화를 초래하거나 초래할 것으로 예상되는 것을 의미한다.

경영에 상당한 영향은 지배구조, 구조개편, 존립, 소송 등 공시규정 제6조제1항제3호에 따른 기업경영활동에 관한 사항뿐만 아니라 상장폐지 등도 포함되며, 그 외에 기업경영전반을 대상으로 하여 평가하여야 한다.

재산상태에 상당한 영향은 공시의무비율기준 적용을 위한 확정적 재무수치 산출이 곤란하거나 매출액·자기자본·자산총액에 미치는 영향 파악의 어려움 등 단순 비율로 포섭되기 곤

란한 사항을 대상으로 한다. 예상금액 산출이 가능한 경우에는 예상금액을 통해 개략적으로 가장 유사한 공시의무비율기준의 10% 정도에 해당하는지 여부로 판단할 수 있다. 예상금액 산출이 쉽지 않은 경우에도 영향의 규모·정도를 예상하여 판단할 수도 있다. 다만, 예상금액 산출 또는 영향의 규모·정도 파악은 막연한 기대, 단정적 주장 또는 단순·모호한 추정 등이 아니라 객관적인 자료와 사실 또는 합리적인 추론과 분석 등에 근거하여야 한다.

또한, 중요정보 여부 판단에 있어 해당 상장법인의 입장이 아닌 합리적인 투자자(Reasonable investor)의 관점에서 판단하여야 한다. 이 경우 합리적인 투자자는 투자 관련 전문지식을 보유한 기관투자자 뿐만 아니라 투자 관련 지식이 부족한 일반투자자까지 포함한다고 볼 수 있다.

사 례

① (사례1) 해당 상장법인이 지주회사로의 전환 또는 지주회사 신설을 결정하거나 공정위로부터 지주회사로 전환되었음을 통보받은 경우

- ☞ 지주회사로의 전환 또는 지주회사 신설은 기업의 지배구조 및 조직구조의 근본적인 변경을 가져오므로 경영에 상당한 영향을 미치는 사항으로 볼 수 있을 것입니다.

② (사례2) 해당 상장법인이 지주회사 요건을 충족하지 못하여 지주회사 적용 제외를 공정위에 신고하고 공정위로부터 지주회사 제외를 통보받은 경우

- ☞ 지주회사 적용 제외는 지주회사로의 전환 또는 신설과 마찬가지로 기업의 지배구조 및 조직구조의 근본적인 변경을 가져오므로 경영에 상당한 영향을 미치는 사항으로 볼 수 있을 것입니다.
- ※ 특히, 공정거래법 시행령 개정('17.6월 시행)으로 지주회사 설립·전환요건 중 자산요건이 1천억원에서 5천억원으로 상향됨에 따라 자산총액이 1천억원 이상 5천억원 미만인 지주회사는 '27.6월까지 지주회사 제외를 희망하는 경우 신고한 날부터 지주회사 제외가 가능합니다.

③ (사례3) 해당 상장법인이 「기업 활력 제고를 위한 특별법」에 따라 중요한 사업재편 계획을 주무관청에 신청하거나 승인을 받은 경우

- ☞ 과잉공급분야에 대하여 기업이 중요한 사업재편계획을 작성하여 주무관청에 신청하는 경우에는 법에 따라 합병, 분할, 주식 이전, 회사의 설립 등 사업의 전부 또는 일부의 구조를 변경하는 것이므로 경영에 중대한 영향을 미치는 사항으로 볼 수 있을 것입니다.

다만, 자기자본의 10% 미만인 생산설비를 매각하면서 법인세 이연과 정부 R&D 지원을 받기 위하여 「기업 활력 제고를 위한 특별법」에 따라 사업재편계획을 신청한 경우 등 해당 계획의 중요성이 낮다고 볼 수 있는 경우는 해당 법인의 경영과 재산상태에 상당한 영향을 미친다고 보기는 어려울 것입니다.

④ **(사례4)** 경영권 분쟁 또는 M&A 과정 중 해당 상장법인이 경영지배인을 선임하거나 해임 하는 경우

☞ 정상적인 경영활동을 영위하는 기업은 경영지배인 선임·해임은 해당 기업의 경영에 영향을 초래하지 않으나, 경영권 분쟁 또는 M&A 과정 등 기업의 특수한 상황에서 경영지배인 선임·해임은 경영에 상당한 영향을 가져오는 사항으로 볼 수 있을 것입니다.

⑤ **(사례5)** 해당 상장법인이 월드클래스300 등 정부 등이 주관하는 우수기업으로 선정되거나 해당 상장법인의 보유기술이 우수기술로 선정되는 경우

☞ 선정사실 이외에는 기업의 영업·생산활동, 재무구조 등에 중대한 변화를 가져온다고 보기 어려우므로 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래한다고 보기 어려울 것입니다.

⑥ **(사례6)** 해당 상장법인에 대하여 중요한 지식재산권(특허권 등), 영업기밀과 관련한 소송 등의 절차가 제기·신청된 경우

☞ 지식재산권(특허권 등) 사용금지 등에 관한 소송이 제기된 경우 소송결과에 따라 대규모 로열티 지급 등에 따른 제품 경쟁력 약화 등으로 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수도 있습니다.

※ 지식재산권(특허권 등) 또는 영업기밀 침해에 따른 손해배상 청구소송은 청구금액이 자기자본의 5% 이상인 경우에는 열거된 공시의무항목에 해당되므로 그에 따라 공시하고, 청구금액이 산정되기 어려운 소송의 경우에는 개별 사안마다 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래할지 여부를 판단해야 할 것입니다.

⑦ **(사례7)** 상장외국기업이 국내에서 조달한 자금이 본국 소재 자회사에 정상적으로 유입되지 않은 경우

☞ 국내기업과 달리 상장외국기업은 본사 및 자회사 소재 국가의 외환규제 등으로 국내에서 조달한 자금의 해외 소재 자회사에 대한 송금과정에서 적법한 절차를 거치지 않아 문제가 발생할 경우 향후 정상적 자금유출이 어려울 수 있으므로 적법하지 않은 송금은 향후 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래할 것으로 볼 수 있습니다.

⑧ **(사례8)** 상장외국법인이 결산기간 중 외부감사인 계약을 해지한 경우

☞ 국내기업의 경우 외부감사법에 따라 법에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 외부감사인과의 계약 해지가 불가하나, 상장외국법인의 경우 자유로운 계약해지가 가능한 바, 만일 결산기간 중 외부감사인 계약을 해지하면 회계감사 과정에 영향을 미치므로 해당 상장 외국법인의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 초래할 수 있는 것으로 볼 수 있을 것입니다.

⑨ **(사례9)** 주요제품 원료에 하자 발생 등으로 인해 해당 상장법인의 매출이 크게 감소하거나 감소할 것으로 예상되는 경우

- ☞ 매출감소금액 산정이 가능한 경우 매출액의 10% 이상에 해당된다면 재산상태에 상당한 영향을 초래할 것으로 볼 수 있으며, 확정적 수치 산정은 곤란하나, 예상금액이 매출액의 약 10% 이상에 해당된다면 재무상태에 상당한 영향을 초래한다고 볼 수 있을 것입니다.

⑩ (사례10) 해당 상장법인에 대한 신용평가등급이 투자적격 ↔ 투자부적격으로 변경되는 경우

- ☞ 통상적 수준에서의 신용평가등급 변경은 반드시 해당 기업의 경영에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 없으나, 해당 기업이 신용평가기관으로부터 투자부적격등급을 받거나, 투자부적격등급에서 투자적격등급으로 변경된 경우에는 해당 기업에 대한 평가에 있어 중요한 의미가 될 수 있으므로 기업의 경영에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

⑪ (사례11) 「기업구조조정 촉진법」에 따라 부실징후기업 해당사실 등을 주채권은행으로 부터 통보받은 경우

- ☞ 해당 기업은 부실징후기업 해당사실을 통보받은 경우 법에 따라 주채권은행에 관리절차 개시를 신청할 수 있고, 이에 따라 공동관리절차 또는 주채권은행 관리절차가 진행되므로 부실징후기업 해당사실 등의 통보는 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

⑫ (사례12) 중요한 게임 퍼블리싱 계약 및 이에 준하는 계약을 체결하는 경우

- ☞ 게임 개발업체인 상장법인의 경우 큰 규모의 게임 퍼블리싱 계약체결은 장래 해당 기업의 매출액 증가를 가져올 수 있는 사실로 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있다고 볼 수 있을 것입니다.
- ※ 다만, 계약금액이 확정적 수치로 산출가능하고 매출액의 10% 이상인 경우에는 '단일판매·공급계약 체결'로 공시할 수 있을 것입니다. 또한, 게임 퍼블리셔인 상장법인의 입장에서는 퍼블리싱 예정 게임의 내용(인기게임의 후속작, 업계 관심이 높은 게임 등) 등에 따라 동 계약체결로 인해 큰 폭의 매출액 증가를 예상할 수 있으므로 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

* 게임 퍼블리싱계약 : 개발업체가 개발한 게임물 또는 개발업체에게 개발비를 지원하여 개발된 게임물을 퍼블리셔(publisher)가 국내 또는 국외시장에서 소비자가 이용할 수 있도록 마케팅을 하고 적절한 게임서비스를 제공하기로 하는 계약

⑬ (사례13) 인기게임 또는 업계 관심이 높은 게임의 중요한 등급 변경 또는 그 속작에 대한 등급 변경이 있는 경우

- ☞ 전체 이용가, 12세 또는 15세 이용가에서 청소년 이용불가로 등급이 변경되는 등 게임의 중요한 등급 변경은 해당 게임의 이용대상자 변동을 통해 해당 상장법인의 매출 및 수익 등에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

⑭ (사례14) 매출·수익 등에 상당한 영향을 미치는 중요 연예인의 활동이 장기간 중단(군입대 등)되는 경우

☞ 엔터테인먼트 기업의 경우 소속 연예인이 회사의 이익 창출에 핵심적인 역할을 하는 바, 해당 상장법인의 매출 등에 중요한 영향을 미치는 연예인의 연예활동이 군복무 등 상당한 기간 동안 확정적으로 중단되는 경우에는 해당 상장법인의 매출 및 수익 등에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다

⑮ (사례15) 매출·수익 등에 상당한 영향을 미치는 중요 연예인과의 전속 매니지먼트 계약(또는 전속계약 등)이 중도 해지된 경우

☞ 사례14와 마찬가지로 엔터테인먼트 기업의 경우 소속 연예인이 회사의 이익 창출에 핵심적인 역할을 하는 바, 전속 매니지먼트 계약(또는 전속계약 등)이 중도 해지되면 그 연예인의 활동을 통한 매출 또는 수익 등이 감소하므로 해당 상장법인의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

* 전속 매니지먼트 계약 : 매니지먼트회사 또는 매니저가 연예인의 출연 여부 또는 출연료 등의 계약조건에 관한 협상, 출연 일정의 조정, 대외 홍보 등 연예활동과 관련된 서비스를 제공하고, 연예인은 그 매니지먼트회사 또는 매니저를 통해서만 연예활동을 해야 하며 그를 통하지 않고 직접 또는 제3자를 통해서는 연예활동을 하지 않을 의무를 부담하는 것을 내용으로 하는 계약(서울고등법원 2006.2.8 선고 2004나78754)

* 전속계약 : 가수(또는 가수지망생)가 연예기획사에게 연예활동에 대한 독점적인 매니지먼트 권한을 위임하고, 연예기획사는 이러한 매니지먼트 권한을 위임받아 행사하는 계약[대중문화예술인(가수중심) 표준전속계약서]

※ 보통 전속계약이라는 용어를 더 많이 사용

※ 계약금액이 자기자본의 10%(대규모법인은 5%) 이상인 전속 매니지먼트 계약(또는 전속계약 등)을 체결하는 경우에는 열거된 공시의무항목인 '시설외 투자 등'으로 공시하여야 합니다.

⑯ (사례16) 매출·수익 등에 상당한 영향을 미치는 중요 연예인이 해당 상장법인에 대하여 전속 매니지먼트 계약(또는 전속계약 등)의 효력과 관련하여 소송 등의 절차를 제기·신청한 경우

☞ 전속 매니지먼트 계약(또는 전속계약 등) 효력 부존재 확인의 소 등이 제기되는 등 분쟁이 발생하면 해당 엔터테인먼트기업을 위한 연예인의 활동은 중단되므로 해당 상장법인의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

※ 다만, 전속 매니지먼트 계약(또는 전속계약 등)과 관련하여 청구금액이 자기자본의 5% 이상인 소송 등의 절차를 제기·신청하는 경우에는 열거된 공시의무항목인 '소송 등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구)'를 통하여 공시하여야 합니다.

⑰ **(사례17)** 채권금융기관 등이 출자전환을 통해 보유하고 있는 주식 중 최대주주가 변경될 수 있는 규모의 주식에 대하여 공동매각을 추진하기로 결정한 경우

- ☞ 최대주주가 변경될 규모의 채권금융기관 등이 보유한 출자전환 주식의 처분계획의 수립은 해당 상장법인의 지배구조, 구조개편 및 존립 등과 관련된 사항으로 경영에 상당한 영향을 미칠 수 있을 것입니다.

⑱ **(사례18)** 대표이사 또는 대표집행임원, 그 밖에 이에 준하는 자에 대한 구속 등이 있는 경우

- ☞ 대표이사(대표집행임원) 등으로서의 직무수행에 지장을 줄 수 있는 신상변동 사항은 해당 상장법인의 경영에 상당한 영향을 미칠 수 있을 것입니다.

참고 국내외 판례상 형성된 중요성 해석기준

- 자본시장법 제174조의 미공개중요정보 이용행위 금지와 관련하여 다수의 판례를 통해 “중요정보”에 대한 법원의 해석기준이 정립되어 있습니다.
 - 미공개중요정보와 관련하여 “중요정보” 여부는 질적인 판단이 불가피하여 美國을 중심으로 국내외 판례상 해석기준이 마련되었습니다.
- 판례에서 제시된 해석기준은 ①가능성·중대성, ②상당한 개연성을 기초로 하되, 정보의 전체적 맥락을 고려하여 ③총체적으로 판단하는 것입니다.
 - ① 가능성·중대성 기준 : 해당 정보가 사실로 확정될 ‘가능성’과 그 정보가 공개될 경우 주가에 영향을 미칠 ‘중대성’이 인정되는 정보
 - ② 상당한 개연성 기준 : 합리적인 투자자가 투자판단에 있어 그 정보를 중요하다고 판단할 ‘상당한 개연성’이 있는 정보
 - ③ 총체적 판단 기준 : 각각의 개별 사실로 판단하는 것이 아니라 정보의 전체적 맥락을 고려하여 판단
- 상장법인은 공시규정 및 세칙에 따라 중요정보 해당 여부를 판단하면 될 것이나, 보다 정확한 판단을 위해 판례상 형성된 중요정보 해석기준도 참고할 필요가 있습니다.

3 구체성: 구체적인 사실 또는 결정

일반적으로 기업정보는 성립유형에 따라 ‘발생사실’과 ‘결정사항’으로 대별될 수 있다. 발생사실은 발행한 어음의 위·변조사실, 회계처리기준 위반으로 검찰 기소사실, 공장의

화재 발생 등 내부결정이 아닌 외부적 요인으로 발생한 정보를 의미한다. 결정사항은 기업의 인수, 공급계약 체결 등 상장법인의 이사회 결의, 대표이사 등 사실상 권한이 있는 자의 결정 등 기업의 내부결정으로 발생한 정보를 말한다.

이러한 ‘발생사실’ 또는 ‘결정사항’은 충분히 식별가능하여야 하고 분명하게 정의되어야 하는 등 정보가치를 가질 정도의 구체성이 필요하다. 특히, 결정사항은 구체성뿐만 아니라 실현가능성(개연성)도 있어야 한다. 따라서, 단순한 추측, 애매한 희망과 견해, 향후 계획의 타당성이 결여되거나 실현 가능성이 낮은 합의 등은 구체적인 결정이라 볼 수 없다. 예를 들어 성사까지 상당한 기간이 소요되거나 구속력이 낮은 MOU 및 이와 유사한 계약 등은 최종적으로 성사 가능성에 대한 불확실성이 높아 구체적인 결정 또는 사실 발생으로 보기 어려울 것이다. 다만, MOU에 기재된 문구상 금액, 대상, 기간 등의 계약내용과 위약벌 또는 위약금 등 이행강제사항이 규정되어 계약내용의 대강이 확정된 경우에는 MOU라는 형식에도 불구하고 구체성과 실현가능성이 있어 구체적인 결정이라고 볼 수 있을 것이다. 또한, 계약체결, 합병 등 협상단계별로 정보가 구체화되는 경우에는 협상내용 등 해당 정보가 어느 정도 정확성 및 구체성을 가지고 실현가능성이 있어야만 구체적인 사실 또는 결정으로 볼 수 있다.

Key-point

- ◆ 구체성과 실현가능성이 없는 결정사항을 중요정보 관련 포괄조항에 따라 공시한 후 이를 전면 취소, 부인 또는 이에 준하는 내용을 공시하는 경우에는 불성실공시법인으로 지정(공시반복)될 수 있음

사 례

① (사례1) 입찰을 통한 M&A와 관련하여 '우선협상대상자로 선정'된 경우

☞ 일반적으로 입찰을 통한 M&A는 여러 단계를 거치는데 M&A와 관련한 이사회 결의 또는 대표이사 등 내부결정이 있을 때 공시의무가 발생한다고 볼 수 있으나, 내부결정 이전단계라도 관련내용이 구체화·명확화 되는 시점에서는 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

입찰과정에서 '우선협상대상자 선정'이라는 사실 발생은 M&A 진행과정에서 M&A 실현가능성이 상당히 높아진 단계로서, 그 구체성이 있다고 볼 수 있을 것입니다.

〈일반적인 입찰에 의한 M&A 절차〉

◆ 준비단계 → 인수의향서 체결, 비밀유지약정서 체결 → 입찰절차 진행 → 입찰 적격자 선정 및 예비실사 → 우선협상대상자 선정 → 양해각서 체결 → 이행보증금 납부 → M&A

② (사례2) 입찰을 통한 단일판매·공급계약, 유형자산 취득·처분 등과 관련하여 '우선협상 대상자로 선정'되는 경우

☞ 일반적으로 단일판매·공급계약, 장비수주, 대규모 유형자산 취득·처분 등 다수 기업을 대상으로 입찰을 통해 특정 업체 선정 후 계약을 체결하는 경우에도 여러 단계를 거치는데 계약체결과 관련한 이사회 결의 또는 대표이사 등 내부결정이 있을 때 공시의무가 발생한다고 볼 수 있으나, 내부결정 이전단계라도 관련내용이 구체화·명확화 되는 시점에서는 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

'낙찰' 또는 '우선협상대상자 선정'이라는 사실 발생은 계약 체결의 실현가능성이 매우 높아진 단계로서, 그 구체성이 있다고 볼 수 있을 것입니다

〈일반적인 입찰에 의한 계약 절차〉

◆ 계약방법 결정(일반경쟁, 제한경쟁 등) → 입찰공고 → 준비단계 → 입찰 → 낙찰자 결정(우선협상대상자 선정도 가능) → 필요시 협상 → 계약 체결

③ (사례3) 해당 상장법인이 단일판매·공급계약과 관련한 양해각서(MOU)를 체결한 경우

☞ 양해각서(MOU)에 구체적인 계약조건이 특정되지 않고 체결내용 위반시 벌칙 또는 책임을 부과한다는 강제력이 없는 양해각서(MOU)는 내용상 구체성 및 구속력이 낮아 구체성이 있다고 보기 어려울 것입니다.

④ **(사례4)** 해당 상장법인이 일정기간(예 : 1년) 또는 특정하지 않은 기간 동안 계속적 판매·공급 등과 관련한 “기본계약”을 체결한 경우

☞ 기본계약서의 내용상 판매·공급 관련 구체적 수량·가격 등이 적시되지 않아 공급받는 기업의 주문에 의해 판매·공급금액이 결정되므로 기본계약 체결 자체로는 구체성이 있다고 보기 어려울 것입니다.

※ 기본계약서에는 판매·공급금액이 기재되지 않고 예상판매·공급수량 및 가격도 없어 예상금액 산출도 어려워 공시의무비율기준 적용 또는 재산상태에 상당한 영향 초래여부 판단도 어려울 것입니다.

⑤ **(사례5)** 채권은행자율협의회와 제3자간 해당 상장법인의 최대주주가 변경되는 주식양수도 관련 양해각서(MOU)를 체결한 경우

☞ 명칭이 MOU라도 계약조건이 구체적이고 이행강제 담보를 통해 법적 구속력도 있는 등 실현가능성이 높은 경우에는 구체성이 있다고 볼 수 있을 것입니다.

⑥ **(사례6)** 해외정부 산하 공공기관과 해당 국가에서의 개발과 관련한 MOU를 체결하였으나, 구체적인 계약금액, 시기, 내용 등은 미확정이고 단순히 ‘향후 협력하겠다’는 내용에 불과한 경우

☞ 계약체결 협력의무 이외에 계약내용이 존재하지 않고 이행강제 담보도 없는 등 실현가능성이 낮아 구체성이 있다고 보기 어려울 것입니다.

4 자율공시 대상 제외

상장법인은 공시규정 제6조제1항제1호부터 제3호까지 열거된 항목(수시공시 의무사항) 이외에 해당 법인의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항의 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 사유발생일 다음날까지 “자율공시”할 수 있다(공시규정 제26조제1항). 공시세칙 제13조에서는 상장법인의 자율공시 여부 판단의 편의 제공 등을 위해 자율공시 예시항목을 열거하고 있다.

〈 자율공시 예시항목 〉

- 자원개발 투자 결정
- 자원개발 관련 매장량·생산량 등에 대한 경제성이 판명된 때
- 단기차입금 감소, 채무면제, 수증 및 파생상품거래로 이익 발생 또는 증여 결정
- 상호저축은행법 관련 과점주주 되거나 그 지위변경, 해당 상호저축은행의 자기자본비율 8% 미만, 재무제표 확정, 부실초래와 관련하여 소송 제기
- 금융기관인 경우 경영개선권고 등 조치 또는 임원에 대한 감독당국의 제재
- 회사의 합병, 영업양수도, 분할·분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전 등 관련 소송 제기·신청 또는 판결·결정사실 확인
- 주요주주 또는 계열회사 변경
- 유상증자 또는 주권 관련 사채권 등 청약·발행결과 확정
- 녹색경영정보 관련 인증, 관리업체 지정, 행정조치 등
- 유형자산 분류별 자산재평가 실시 최초 결정, 자산재평가 결과 금액 증가 또는 감소시
- 가족친화경영 관련 인증 또는 인증 취소, 과태료 부과조치
- 생산활동 중단·폐업 후 사유해소로 생산활동 재개
- 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」에 따라 정보보호 현황 공개 결정
- SPAC이 비상장법인과 합병 결정 이후 해당 비상장법인에 중요한 사항이 발생하였음을 확인
- 지속가능경영보고서 공시를 결정
- 근무혁신 우수기업 선정
- 이사회 성별 구성의무 준수
- 기타 상기항목에 준하는 사항 또는 의무공시사항 중 비율기준에 미달시

원칙적으로 자율공시 예시항목 중에서도 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 경우에는 중요정보에 해당되어 중요정보 관련 포괄조항에 의한 공시의무가 발생한다고 볼 수 있으나, 중요정보에 대한 포괄조항 도입 초기, 상장법인 부담 완화 등을 위해 자율공시 항목은 중요정보 판단 대상에서 제외하였다.

다만, 자율공시 예시항목 중에서 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사항은 삭제[세칙 개정('16.4.27 및 '16.12.29)]함으로써 해당 사실 또는 결정이 중요정보의 구체적 기준에 해당되면 중요정보 관련 포괄조항에 의한 공시의무가 발생한다고 볼 수 있다. 특히, 특허권의 취득·양수·양도결정이 자율공시 예시항목에서 삭제됨으로써 '17.1.2일부터 중요한 특허권을 취득·양수·양도하기로 결정한 경우에는 자율공시가 아니라 중요정보 관련 포괄조항에 의한 공시의무(포괄공시 요건에 해당하는 경우에 한함)가 발생한다고 볼 수 있다.

* 공시서식 : '기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)'가 아닌 '투자판단 관련 주요경영사항

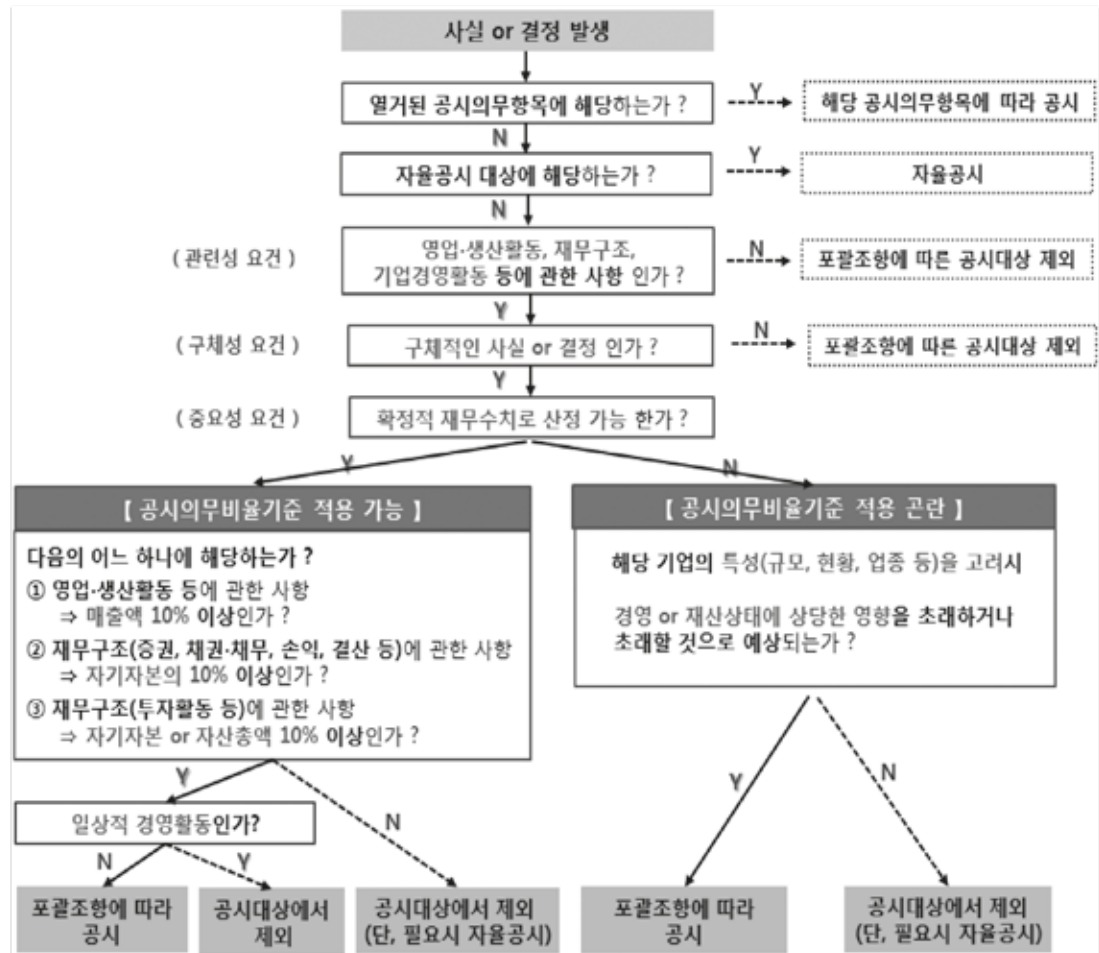
〈 자율공시 예시항목 중 삭제항목 〉

- 특허권의 취득·양수·양도 결정
- 신물질·신기술에 관한 중요한 자산(무형자산)의 취득·양수·양도 결정
- 중요한 임상시험 단계 개시 또는 종료(중도 포기·취소 포함)
- 매출액에 영향을 미치는 과금체계 결정 또는 변경
- 기술도입·기술이전에 관한 계약의 체결 또는 계약의 중도 해지 등

자율공시 예시항목에 준하는 사항으로서 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항과 중요정보(공시규정 제6조제1항제4호)가 일부 중복될 가능성도 있을 수 있는데, 공시의무사항 또는 자율공시 여부에 따라 공시시한이 상이하므로 이 경우에는 사전에 거래소와 협의할 필요가 있다

* 공시의무사항 : 사유발생일 당일 / 자율공시 : 사유발생일 다음날

【중요정보에 대한 포괄조항 해당 여부 점검 절차】



(5) 제약·바이오 업종 포괄조항 공시 대상

제약·바이오 업종의 전문적이고 복잡다기한 경영사항들을 충분히 반영하기 위하여 “제약·바이오 업종 기업을 위한 포괄공시 가이드라인”을 별도 발표하였다(‘20.2.7). 동 가이드라인에는 제약·바이오 업종 상장법인이 공시의무 해당여부를 쉽게 판단하고, 투자자에게 중요 경영사항 관련 정보를 상세하게 제공하도록 구체적인 공시 사례를 제시하고 있다. 주요 내용은 다음과 같고, 공시 기재사항 등 세부 내용은 가이드라인을 참고하여 공시한다.

1 임상시험 관련 사항

사 례

① (사례1) 상장법인이 중요한 임상시험 계획을 신청한 사실 및 그 결과

☞ 제약·바이오 기업은 임상시험 결과에 따라 향후 신약 출시 가능성 및 이에 따른 수익 증가 등을 예상할 수 있으므로 임상시험은 해당 기업의 주가 또는 투자판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요정보에 해당합니다.

임상시험을 실시하고자 하는 상장법인이 식약처, FDA(美) 등 의약품규제기관에 임상시험계획서(IND)를 제출한 사실은 중요정보에 해당한다고 할 것입니다. (임상시험 단계별 IND가 제출될 때마다 공시될 필요)

또한, 임상시험 계획에 대한 규제기관 등의 심사 결과 승인, 제한 또는 보류(Clinical Hold) 등 결정을 통보받은 경우에도 역시 해당 사실을 공시하여야 합니다.

※ 다만, 전임상(=비임상, 인체에 대한 임상시험 실시 前 동물에 대해 후보물질의 약리·독성을 실시하는 시험), 식약처의 사전 검토, FDA(美)의 Pre-NDA Meeting 등 공식적인 임상시험에 선행되는 사전적 절차와 관련된 사항은 공시의무에 해당한다고 보기 어렵습니다.

※ (주의) 규제기관의 임상시험 계획 승인이 있는 경우, 이를 ‘임상시험 승인’으로 공시하면 투자자는 임상시험 결과에 대하여 승인을 받은 것으로 잘못 이해할 수 있습니다. 따라서, 투자자의 오인 소지가 없도록 명확한 용어인 ‘임상시험 계획 승인’이 사용될 필요가 있습니다.

② (사례2) 임상시험 계획의 중요한 내용을 변경신청 한 사실 및 그 결과

☞ 기존에 승인받은 임상시험 계획의 중요한 내용을 변경신청 한 사실 및 심사 결과를 통보받은 사실은 중요정보에 해당한다고 볼 수 있습니다(다만, 기존 승인사항에 대한 단순하거나 경미한 변경의 경우 공시 대상에서 제외). 이 경우, 변경계획서를 제출한 때 및 규제기관 또는 임상시험심사위원회(IRB)의 심사 결과를 통보받은 때 이를 공시하여야 합니다.

③ (사례3) 임상시험이 중지(중단, 취소 등 포함)된 사실

☞ 진행 중이었던 임상시험이 규제기관에 의하여 중지되거나, 상장법인의 의사결정에 따라 중단된 경우 등은 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요정보에 해당합니다.

따라서, 임상시험 계획 승인사항의 위반, 임상시험자 자료집의 허위 기재 또는 중대한 안전성 문제 등의 사유로 규제기관이 임상시험 중지(Clinical Hold), 의약품 등의 사용금지 또는 회수·폐기 등 조치를 한 경우 중요정보에 해당한다고 할 것입니다.

이 경우 임상시험 중지 조치에 대한 상장법인의 회신('Clinical Hold Complete Response') 및 이에 대한 규제기관의 후속조치 등 제반 진행경과에 대해서도 공시하여야 합니다.

또한, 상장법인이 임상시험 진행의 중도 포기, 취소, 장기간 중지 등을 자체적으로 결정하는 경우 역시 해당 사실을 공시하여야 합니다.

④ (사례4) 임상시험이 종료된 사실 및 그 결과

☞ 임상시험 종료 후에는 그 결과에 따라 품목허가 신청 등 후속 절차가 진행되므로, 임상시험 종료 사실은 제약·바이오 기업의 경영활동 관련 중요정보에 해당합니다.

따라서, 임상시험이 종료되어 식약처 등에 '임상시험종료보고서'를 제출한 경우 해당 사실을 공시함으로써 투자자가 임상시험 진행 현황을 파악할 수 있도록 하는 것이 바람직합니다.

또한, CRO(Contract Research Organization) 등으로부터 임상시험 Topline Data를 제출받거나, 해당 내용을 임상 관련 학회, 학술지 등을 통해 발표하는 경우 해당 내용을 공시하여야 합니다.

※ (주의) 신약 개발의 성패(成敗)는 임상시험 결과 등을 토대로 규제기관이 시판을 허가하는지 여부에 따라 결정되는 것이며, 중간단계인 임상시험 결과를 '임상시험 성공'으로 공시하는 것은 바람직하지 않습니다. 이에 따라, 임상 결과 공시는 1차 평가지표(주평가지표)의 통계적 유의성(statistically significant) 여부 등에 대해 객관적으로 공시되어야 합니다.

※ (주의) 임상시험 결과와 관련하여 제3의 기관인 CRO 등이 분석한 Topline Data를 공개하지 않은 채, 회사의 자체적 판단·분석 내용만 공시하는 것은 바람직하지 않습니다.

2 품목허가 관련 사항

사 례

① (사례1) 개발 신약 등을 의약품규제기관에 품목허가 신청한 사실 및 그 결과

☞ 의약품규제기관의 품목허가는 해당 국가에서의 신약의 제조 및 판매를 허가받기 위한 필수 절차로서, 향후 매출액 및 수익 증대를 가져올 수 있는 중요정보에 해당합니다.

제약·바이오 기업이 임상시험을 통해 효능·안전성이 입증된 신약 후보물질에 대하여 국내외 의약품규제기관에 품목허가(NDA·BLA)를 신청한 사실은 중요정보에 해당한다고 할 것입니다.

또한, 품목허가 신청에 대한 규제기관의 심사 결과 허가 등 결과를 통보받은 경우 역시 해당 사실을 공시하여야 합니다.

※ 다만, 심사 단계에서 보완요청서한(CRL : Complete Response Letter)을 송부 받은 경우 등은 규제기관의 최종 결정이 아니므로, 공시의무에 해당한다고 보기 어렵습니다.

② (사례2) 시판 중인 의약품 등에 대하여 허가취소 등 처분을 받은 사실(매출액 10% 이상의 영향을 미치는 경우)

☞ 시판 중인 제품에 대하여 안정성·유효성 등에 문제가 발견되어 의약품규제기관이 품목허가 취소, 판매·유통 금지, 위해의약품 등의 회수 등 처분을 한 경우 해당 기업의 매출 및 재산상태 등에 영향을 미치게 되므로 중요정보에 해당합니다.

또한, 유효기간이 만료(예정)된 의약품에 대한 규제기관의 품목허가 갱신이 불승인된 경우 역시 중요정보에 해당하므로 공시하여야 합니다.

③ (사례3) 품목허가 前의 의약품에 대하여 조기 처방 프로그램(치료목적 사용승인)을 신청한 사실 및 그 결과

☞ 조기 처방 프로그램(치료목적 사용승인(식약처), EAP(美), CUP(EU), NPP(EU) 등)은 복수의 환자에 대한 긴급·중대한 질병 등의 치료 등을 위해 품목허가 前인 의약품의 사용을 신청하는 것으로서, 의약품규제기관이 안전성·유효성 등을 종합적으로 판단하여 승인 여부를 결정하게 되므로, 중요정보에 해당한다고 할 것입니다.

따라서, 상장법인은 조기 처방 프로그램을 신청한 사실 및 규제기관의 승인 여부 관련 결정 사실이 있는 경우 이를 공시하여야 합니다.

※ 다만, 의사의 책임 하에 개별 환자 치료를 위해 동 신청을 하는 경우에는 규제기관이 해당 임상시험용의약품의 임상적 효과 등을 고려하여 승인여부를 결정하는 것이 아니므로, 공시의무에 해당한다고 보기 어렵습니다.

④ (사례4) 중요한 의약품 생산시설에 대한 의약품규제기관의 GMP 부적합 판정을 받은 경우

- ☞ 품목허가 후 사후적으로 국내외 의약품규제기관의 정기심사 등 과정에서 GMP 부적합 판정을 받는 경우 의약품 생산 중단, 제조 금지, 판매허가 취소, 과징금 부과 등 조치를 받을 수 있습니다.

따라서, 의약품규제기관의 GMP 부적합 판정은 해당 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항으로 볼 수 있을 것입니다.

- * GMP(Good Manufacturing Practice) : 품질이 보장된 우수한 의약품의 제조·공급을 위해 생산시설의 구조·설비를 포함하여 원료 구입부터 출하까지 전 생산과정에서 준수해야 할 사항에 관한 기준
- * GMP 적합 판정은 의약품 판매허가를 위한 필수요건에 해당
- * 우리나라 식품의약품안전처(KGMP), 미국 FDA(cGMP), 유럽(EU-GMP) 등 각 국가별로 기준을 마련·운영 중

- ※ GMP 적합 판정은 의약품 허가, 생산시설 증설 등 절차에 수반되는 필수사항이기도 하며, 이때는 '품목허가', '신규 시설투자' 공시 외에 GMP 적합 판정에 대한 공시를 별도로 할 필요는 없습니다. 다만, 해당 적합 판정이 이례적이거나 특별한 의미를 갖는 것으로 볼 수 있는 경우에는 별도로 공시할 수도 있을 것입니다.

- ※ 품목허가 취소(사례2), GMP 부적합 판정(사례4) 등에 따라 최근 사업연도 매출액의 10% 이상을 생산하는 공장에서 의약품 생산이 중단되는 경우에는 열거된 공시항목인 '생산중단'으로 공시하여야 하고, 최근 사업연도 매출액의 10% 이상에 해당하는 영업의 판매정지가 있는 경우에는 열거된 공시의무항목인 '영업정지'로 공시하여야 합니다.

3 기술이전(도입) 계약 관련 사항

사 례

① (사례1) 제약·바이오 등 기술기반 관련 상장법인의 기술이전(도입) 계약금액이 자기자본의 10% 이상에 해당하는 경우

- ☞ 중요한 기술을 기반으로 한 신약 출시 등 상품화에 따라 수익 증가 등을 예상할 수 있으므로 기술이전(도입) 계약은 해당 기업의 주가 또는 투자판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 중요정보에 해당합니다.

신약 후보물질의 임상시험을 위한 공동개발, 기술이전, 또는 국내(해외) 독점 공급·판매권 계약 등 계약의 형태 및 명칭을 불문하고 계약금액을 기준으로 공시의무를 판단하며, 해당 금액이 자기자본의 10% 이상에 해당하는 경우 공시의무가 발생합니다.

또한, 기존에 도입한 라이선스를 제3자에게 재매각하는 2차 계약 역시 공시사항에 포함될 수 있습니다.

② (사례2) 중요한 기술이전(도입) 계약이 해제(해지)된 경우 등

☞ 계약 당사자의 계약상 의무 위반, 계약 조건의 미성취(예: 임상시험 중단, 품목허가 미승인) 등의 사유로 기존에 체결된 기술이전(도입) 계약이 해제(해지)되거나 계약내용이 변경된 경우 해당 사실을 공시해야 합니다.

4 국책과제 등 기타 사항

사 례

[국책과제 선정]

① (사례1) 해당 제약·바이오 기업이 보유한 중요기술 등을 바탕으로 하는 국책사업 과제에 선정된 사실

☞ 기술력 있는 기업의 경우 해당 기업의 중요기술 등에 대한 정부의 국책과제 선정(총 과제사업비 중 정부출연금인 자기자본의 10% 이상인 경우) 사실은 주가 또는 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미친다고 볼 수 있을 것입니다.

※ 정부 국책과제 사례 : 범부처신약개발사업단, 산업기술혁신사업(산자부), 첨단의료기술개발 사업(보건복지부), 제약산업 컨설팅 지원사업(한국보건산업진흥원) 등

※ 다만, 특정 기업을 지원하는 것이 아닌 해당 산업 전반에 대한 정부의 지원정책이 발표 되는 경우는 개별 상장법인의 영업·생산활동, 재무구조 또는 기업경영활동 등에 관한 공시사항으로 볼 수 없을 것입니다.

[중요한 특허권 관련 계약]

① (사례1) 해당 제약·바이오 기업의 경영 또는 재산상태에 상당한 영향을 미칠 수 있는 특허권의 취득 또는 양수도 계약을 체결한 사실

☞ 기존에는 특허권의 취득·양수·양도결정이 자율공시 사항으로 열거되어 있었기 때문에, 해당 사실의 공시 여부는 상장법인의 자율적 선택사항이었습니다. 그러나, 동 사항이 자율공시 항목에서 삭제('17.1월)됨에 따라, 중요한 특허권의 취득·양수·양도결정은 자율공시가 아닌 포괄조항에 의한 공시의무가 발생한다고 볼 수 있습니다.

특허권을 양수 또는 양도한 경우 여타 공시의 사례를 적용하여 해당 계약금액이 자기자본의 10% 이상에 해당하는 경우 공시의무가 발생하는 것으로 볼 수 있습니다.

그러나, 특허청 등으로부터 특허를 신규 취득한 경우에는 이와 같은 금액 기준을 적용할 수 없으므로, 특허권의 내용을 평가하여 중요한 특허권에 해당하는 경우 공시하여야 합니다. 가령, 전임상 단계의 신약 후보물질 특허권을 취득한 경우 사업화 단계까지 매우 장기간이 소요되고, 실현 가능성도 낮기 때문에 공시대상으로 보기 어려울 것입니다.(다만, 필요시 자율공시는 가능)

(6) 중요정보에 대한 포괄조항과 여타 공시간 관계

1 자회사 공시

지주회사인 상장법인은 자회사(자산총액 10% 이상)의 주요 경영사항이 중요정보에 대한 포괄조항에 해당될 경우 사유발생일 다음날까지 공시하여야 한다(공시규정 제7조제1항). 자회사는 자회사 주식의 가액이 해당 상장법인의 최근 사업연도말 자산총액(사업연도 중 편입하는 경우에는 취득가액 기준)의 10% 이상인 자회사를 의미한다.

자산총액 기준 \ 공시대상	부도, 해산, 회생절차 개시	여타 공시의무사항* (포괄조항 포함)
10% 이상	당일 공시	익일 공시
10% 미만	익일 공시	공시의무 無

* 주식분할·병합, 액면주식의 무액면주식 전환, 최대주주 변경, 주주총회 관련사항은 제외

2 종속회사 공시

지배회사인 상장법인에 대해 종속회사의 주요 경영사항에 관한 중요정보 관련 포괄조항은 적용하지 않는다. 이는 포괄조항 시행 초기 지배회사인 상장법인이 열거된 종속회사에 대한 공시의무사항 이외에 종속회사의 주요 경영사항을 모두 파악해야 함에 따른 공시부담을 최소화하기 위함이다. 따라서, 지배회사인 상장법인은 종속회사의 주요 경영사항 중 공시규정 제6조의2에 열거된 사항에 대해서 공시의무가 발생하는 것으로 볼 수 있다.

3 조회공시

중요정보에 대한 포괄조항 적용을 받는 사실 또는 결정사항은 품문·보도 관련 조회공시 요구대상에 해당된다(공시규정 제10조제1항). 또한, 시황 관련 조회공시 요구대상인 중요정보에도 포함되므로(공시규정 제10조제2항 및 세칙 제9조제3항), 시황관련 조회공시 요구에 대해 “중요정보 없음”으로 답변 공시하는 경우, 열거된 공시의무항목 이외에도 중요정보에 대한 포괄조항 적용 대상인 정보 유무를 확인·검토하여야 한다(공시규정 제10조제6항).

〈 사항 관련 조회공시 요구 대상인 중요정보의 범위 〉

- 단일판매 · 공급계약 체결 또는 해지(매출액 10% 이상) [제6조제1항제1호다목]
- 증자 또는 감자결정 [제6조제1항제2호가목(1)]
- 이익소각 결정 [제6조제1항제2호가목(2)]
- 자기주식 취득 · 처분 결정(신탁계약 등의 체결 · 해지 · 연장 포함) [제6조제1항제2호가목(3)]
- 주식분할 · 병합 결정 [제6조제1항제2호가목(4)]
- CB·BW·EB 또는 증권예탁증권, 조건부자본증권의 발행 결정 등 [제6조제1항제2호가목(6)]
- 자진상장폐지 결정 [제6조제1항제2호가목(10)]
- 자기자본 10% 이상 타법인 출자 또는 출자지분 처분 결정(주권 관련 사채권 포함) [제6조제1항제2호나목(6)]
- 주식배당 결정 [제6조제1항제2호마목(4)]
- 현금·현물배당(분기·중간배당) 결의, 분기·중간배당을 위한 주주명부폐쇄기간(기준일) 결정 [제6조제1항제2호마목(5)]
- 최대주주 또는 대표이사 변경 [제6조제1항제3호가목(1)]
- 주식교환 · 주식이전 결정 [제6조제1항제3호가목(7)]
- 상법상 합병, 영업양수도, 경영위임, 분할, 분할합병 등 [제6조제1항제3호가목(8)]
- 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 또는 경영권 변경 목적 계약 체결 또는 해지 등 [제6조제1항제3호가목(9)(가)]
- 상기사항 이외에 공시규정 제6조제1항제1호부터 제3호까지 열거된 사항 또는 중요정보에 대한 포괄조항에 해당하는 사항으로서 주가·거래량에 영향을 미친 것으로 인정되는 사항

사항 관련 조회공시에 대한 답변공시일부터 15일 이내에 답변 사항 이외에 중요정보 관련 포괄조항에 따라 공시한 경우로서 주가·거래량에 영향을 미친 것으로 인정되는 경우에는 사후심사를 거쳐 공시변복으로 간주될 수 있으니 조회공시 답변에 유의하여야 한다(공시규정 제28조제2항제1호). 또한, 사항 관련 조회공시에 대한 답변공시 후 15일이 경과한 날부터 7일 이내에 중요정보 관련 포괄조항에 따라 공시한 경우로서 의사결정 과정상 사전에 예측·조정이 가능하여 공시변복기한을 회피한 것으로 인정되는 경우에도 사후심사를 거쳐 공시변복으로 간주될 수 있으니 마찬가지로 조회공시 답변에 유의하여야 한다(공시규정 제28조제2항제5호).

4 품문·보도 등에 대한 해명 공시

중요정보에 대한 포괄조항 적용대상이 되는 사실 또는 결정사항에 대해 잘못된 품문·보도가 있는 경우에는 ‘자율적 해명공시’를 통한 해명이 가능하다(공시규정 제26조의2제1항).

5 공정공시

중요정보에 대한 포괄조항 적용대상이 되는 사실 또는 결정사항을 공시 전 공정공시 정보제공 대상자에게 선별적으로 제공하는 경우 공정공시 대상에 해당한다(공시규정 제12조제1항제4호).

(7) 중요정보 공시 관련 필요 절차

1 거래소와 사전 협의

① 사전협의의 필요성

상장법인은 어떤 정보가 중요정보에 대한 포괄조항에 해당하는지 여부 등을 거래소와 사전에 협의할 필요가 있다. 이는 포괄조항 도입 초기의 시장 혼란을 방지함과 동시에 중요내용 공시에 따른 매매거래정지(30분간) 여부 판단 등을 위해 필요한 사항이다.

그동안 상장법인은 정보가 공시규정 제6조제1항제1호부터 제3호까지에 열거된 항목에 해당되는지 여부만 판단하였으나, 중요정보에 대한 포괄조항 도입(제4호)으로 ‘중요성 판단’도 하여야 하는 바, 포괄주의 공시방식에 익숙하지 않은 상황에서 중요하지 않은 정보가 공시될 가능성도 배제할 수 없으며, 이 경우 오히려 투자자의 투자판단에 혼란을 야기할 수도 있다. 예를 들어, 성사 가능성이 희박한 MOU 체결을 중요정보라 판단하여 공시하여 투자자를 현혹시킨 후, 최종 계약이 성사되지 않을 경우에는 선량한 투자자에게 피해가 발생할 가능성이 높다.

따라서 필요시 중요정보 해당 여부를 거래소와 사전에 협의함으로써 시장 혼란을 방지하고 안정적으로 시장이 작동될 수 있도록 할 필요가 있다.

② 매매거래정지 관련 판단

상장법인이 중요정보에 대한 포괄조항에 해당한다고 판단하여 거래소에 신고하는 경우, 해당 정보가 공시되기 전에 거래소는 30분간 매매거래정지 여부를 결정하여야 한다. 다만, 거래소는 중요정보에 대한 포괄조항에 의한 공시를 모두 매매거래정지(30분간) 하는 것이 아니라, 투자자 보호 및 시장관리 등을 위해 주지기간을 줄 필요가 있다고 인정되는 경우에 한하여 매매거래정지 등을 제한적으로 운영한다.

참고 중요공시 관련 매매거래정지

- 거래소는 상장법인의 공시사항이 주가 또는 거래량에 중대한 영향을 주는 사항으로서 세칙으로 정하는 경우에 해당하면 30분간 매매거래를 정지(공시규정 제37조제1항제2호)
 - 다만, 공시규정 제6조제1항제4호에 해당한다고 판단되는 중요정보는 열거된 수시공시 의무항목과 달리 정형화하기 어려운 정보가 대부분인 점을 감안할 때 매매거래정지 여부 결정에 신중을 기할 필요
- 따라서, 상장법인은 중요정보에 대한 포괄조항에 의한 공시와 관련하여 매매거래정지 필요 여부 등에 대해 거래소와 사전에 협의할 필요
- ※ 해외 주요거래소도 중요정보 공시와 관련하여 거래소와 사전에 협의하고 있음

③ 공시유보 관련 판단

상장법인은 중요정보에 대한 포괄공시사항 중 경영상 비밀유지 필요성이 큰 항목에 대해 공시유보를 신청하려면 거래소와 사전협의를 필요하다(공시규정 제42조제1항). 이 경우, 상장법인은 경영상 비밀유지가 필요한 구체적 이유와 유보범위를 밝혀 신청하여야 한다(세칙 제20조제1항제3호).

※ 거래소는 상장법인의 공시유보 신청에 대해 기업 경영 등 비밀유지와 투자자 보호와의 형평을 고려하여 공시유보가 필요하다고 인정 시 이를 승인(공시규정 제42조제2항)

2 정보 관리

① 정보관리 원칙

상장법인은 중요정보에 대한 포괄조항 적용대상 여부 확정 및 공시시스템을 통한 공시 전 그 내용이 증권시장에 풍문 또는 보도 등으로 누설되거나 유포되지 않도록 한다. 기업공시는 주요 경영사항의 적시 및 정확한 공시로 투자자간 정보 비대칭성 해소를 통해 공정한 거래가 이루어질 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 따라서, 상장법인은 중요정보를 거래소에 신고하여 시장에 공표되기 전까지는 어느 누구에게도 이를 공개하지 말아야 한다.

② 내부정보 통제

이를 위해 상장법인은 내부정보의 종합관리와 적절한 공개를 위해 공시책임자에게 내부정보가 집중되도록 하여야 하고(공시규정 제45조제1항), 코스닥협회가 정하는 “코스닥상장법인 표준내부정보관리규정” 등을 참조하여 내부정보 관리를 위한 규정을 제정하고 이를 준수하여야 한다(공시규정 제45조제2항). 또한, 임직원의 미공개중요정보 이용금지 위한 적절한 통제절차를 수립하고 교육시킬 필요가 있다.

③ 정보누설 유포 대응

상장법인은 정보가 누설되거나 유포될 경우를 대비하여 즉각적으로 거래소에 신고하여 시장에 공표할 수 있도록 준비태세를 확립할 필요가 있다. 예를 들어, 비밀리에 협상 중인 M&A, 공급계약 등이 언론 등 외부에 유출되었을 경우에는 그 정보가 중요정보에 해당된다고 판단되면 즉시 공시하도록 하여야 한다.

3 거래소의 자료제출 요구에 대한 협조

상장법인이 신고기한 이내에 공시하지 않거나 허위공시 또는 기 공시한 내용의 반복·변경 등 성실공시의무를 이행하지 않는 경우를 방지하기 위해 거래소는 공시의무 이행실태를 점검하고 필요시 자료제출 요구 등을 통해 해당 사실관계를 확인 후 불성실공시법인 지정 등의 조치를 할 수 있다(공시규정 제35조제1항~제3항).

이 과정에서 거래소의 자료제출 요구에 불응하는 경우에는 벌점(2점)이 부과될 수 있으며, 해당 벌점은 상장적격성 실질심사와 관련한 벌점 산정에 포함된다(공시규정 제35조

제4항 및 세칙 제17조의3).

* 최근 1년간 공시규정에 의한 별점누계가 15점 이상인 경우 상장적격성 실질심사 사유에 해당(상장규정 제38조제2항제5호타목)

(8) 중요정보에 대한 포괄공시 관련 시장관리절차

1 공시 서식

중요정보에 대한 포괄공시는 신설서식인 “투자판단 관련 주요경영사항” 서식에 의하여야 한다. 그간 이용하였던 “기타 주요경영사항”은 열거된 공시의무항목과 관련된 사항으로서 공시서식이 없는 경우에 사용하면 된다.

2 거래소의 공시문안 사전확인

중요정보에 대한 포괄공시 내용의 투자판단 혼란 야기 여부, 근거서류 첨부 여부 등을 확인하기 위해 거래소가 공시내용을 사전 확인한다(공시규정 제5조제4항 및 동 세칙 제4조의2제5항).

3 공시위반 제재

중요정보에 대한 포괄공시 의무를 성실히 이행하지 않는 경우에는 위반 유형에 따라 ‘공시불이행’, ‘공시변복’, ‘공시변경’에 해당되어 불성실공시법인 지정 등의 제재를 받는다.

【포괄공시 관련 주요 불성실공시 유형】

유형	내용
공시불이행	■ 공시의무사항을 기한 내에 미신고 ■ 공시사항을 허위 또는 잘못 공시하거나 중요사항을 기재하지 않고 공시 ■ 공시유보사유 해소에도 불구하고 유보내용을 미공시
공시변복	■ 기 공시한 내용을 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용 등을 공시 ■ 풍문·보도 내용 부인공시 후 1개월 이내 상반된 내용 공시 ■ 사항관련 조회공시 답변 후 15일 전후 포괄조항 사항 공시
공시변경	■ 기 공시한 내용의 중요사항을 변경하여 공시

Ⅲ. 공정공시

1. 개요

1 공정공시제도의 의의

공정공시제도는 기업이 증권시장을 통해 공시되지 아니한 중요정보를 기관투자자 등 특정인에게 선별적으로 제공하고자 하는 경우 모든 시장참가자들이 동 정보를 알 수 있도록 그 특정인에게 제공하기 전에 증권시장을 통해 공시하도록 하는 제도이다.

2 도입 목적

① 시장참가자간에 정보의 불균형 완화를 통한 불공정거래 방지

모든 시장참여자들이 동일한 시점에 기업의 중요정보에 접근할 수 있도록 함으로써 시장참가자간에 정보의 불균형을 완화하여 특정인이 공시되지 않은 기업의 중요정보를 불공정거래에 이용할 수 있는 가능성을 사전에 예방할 수 있다.

② 합리적인 기업분석을 유도하는 증시환경 조성

애널리스트 등 특정인이 일반투자자에 비하여 정보를 획득하는 데 비교우위를 갖도록 하는 것을 지양하고, 애널리스트가 합리적이고 심도 있는 기업분석에 전념하도록 유도하여 투자자들에게 보다 객관적인 분석 자료를 제공할 수 있는 증시환경을 조성한다.

③ 수시공시제도를 보완하고 공시제도 선진화의 기반조성

수시공시의 신고시점이 획일적으로 규정되어 있어 공시의무가 발생하지 않았던 기업정보에 대한 시장수요를 충족시키지 못하는 한계를 보완하여, 투자의사결정에 중요하지만 공시되지 아니한 중요정보를 특정인에게 선별 제공하는 경우 시장을 통해 공시하도록 하여 기존의 수시공시제도의 미비점을 보완한다.

2. 공정공시 의무의 기본 틀

(1) 발생요건

공정공시 의무는 회사 및 그 대리인, 임원 또는 관련부서의 직원(공정공시 정보제공자)이 공시되지 않은 기업의 중요정보(공정공시 대상정보)를 특정인(공정공시 정보제공 대상자)에게 선별 제공하는 경우에 발생한다. 법률, 행정목적상 필요, 또는 정보 통계관리 목적상 필요에 의하여 각종 업종별 협회, 금융감독원, 한국은행, 통계청 등이 기업에게 요구하는 정보에 대해서는 공정공시 의무가 발생하지 않는다.

공정공시의무는

- ① 증권시장을 통하여 공시되지 않은 “공정공시 대상정보”를
- ② “공정공시 정보제공자”가
- ③ “공정공시 정보제공 대상자”에게
- ④ 선별적으로 제공하고자 하는 경우에 발생



(2) 불성실공시법인 지정

공시불이행, 공시반복, 공시변경 및 변동사항 신고의무 위반 등으로 공정공시의무를 위반한 법인은 수시공시의무 위반과 동일하게 불성실공시법인으로 지정된다. 수시공시에서의 공시불이행은 공시의무가 발생했으나 이후에 공시를 지연한 때에 발생하지만, 공정

공시에서의 공시불이행은 사전에 공정공시를 하지 않고 공정공시 대상정보를 선별 제공했을 때 발생한다.

(3) 타 공시의무와의 관계 및 기공시사항의 변동사항 신고

(공시규정 제14조제2항, 공정공시운영기준 제10조)

□ 다른 공시의무 등과의 관계

공정공시 의무는 다른 공시의무에 영향을 미치지 않으며, 공정공시 의무이행이 다른 공시 의무(수시·정기·특수·발행공시 등 모든 공시)의 이행으로 간주되지 않으므로 유의해야 한다.

□ 공정공시를 한 사항이 수시공시 의무사항에 해당하게 된 때

수시공시 의무사항에 해당하는 사항으로서 이에 관한 이사회 결의 등이 이루어지지 않아 신고의무가 확정적으로 발생하지 않았으나, 이를 선별제공함에 따라 공정공시 했던 사항이 이사회결의 등으로 수시공시의무가 발생한 경우에는 이사회 결의 시 수시공시를 별도로 진행해야 하고, 그 신고시한은 각 수시공시사항에 적용되는 시한(당일 또는 익일)까지이다.

□ 공정공시 이후 수시공시의무 확정 전, 기 공시한 공정공시 내용에 변동이 있는 때

이때의 신고시한은 당일까지이고, 변동사항의 신고는 변동내용의 선별제공 여부와 관계없이 무조건 공시하여야 하며, 기 공정공시된 사항이 수시공시로 확정되었는데 그 과정에서 내용에 변동이 있었을 경우, 수시공시 서식에 의한 신고내용에 변동 사실을 정정공시하면 된다.

(4) 자회사 및 종속회사 관련 공정공시의무

1 지주회사의 자회사와 관련된 공정공시의무

(공시규정 제13조, 공정공시운영기준 제4조)

지주회사인 상장법인의 공정공시 정보제공자가 자회사의 공정공시 대상정보를 제공하는 경우에는 지주회사에 공정공시의무가 발생한다.

예시

① 지주회사인 상장법인이 상장법인인 자회사의 공정공시 대상정보를 선별 제공한 경우

→ 상장법인인 자회사는 공정공시 정보제공자가 아니므로, 자회사에게 공정공시의무는 발생하지 않음. 다만, 동 사안이 자회사의 수시공시사항인 경우, 자회사에 수시공시 의무가 발생하는 것은 별도의 사안임

② 상장회사인 자회사가 자신의 공정공시 대상정보를 신고하는 경우

→ 상장법인인 지주회사 입장에서는, 그 내용이 지주회사의 정보가 아니므로 공시의무는 발생하지 않으나, 자회사의 정보가 지주회사 경영에 큰 영향을 미치는 경우(예: 순수지주회사의 경우) 등에는 지주회사의 투자자들을 위해서 지주회사가 자율공시의 형태 등으로 공시할 필요가 있음

2 지배회사의 종속회사와 관련된 공정공시의무

지배회사인 상장법인은 종속회사에 공시규정 제6조의2(종속회사의 공시 신고사항)에서 정하는 공시의무사항이 발생하는 경우 공시의무가 발생한다. 종속회사 관련 공정공시의무는 규정 제6조의2에서 정하는 사항과 관련된 것으로 신고사항이 경과되지 아니한 사항을 정보제공대상자에게 선별 제공할 때 공정공시 의무가 발생하므로, 공정공시대상 정보 4가지 범주 중에서 “수시공시의무와 관련된 것으로서 신고사항이 경과되지 아니한 사항”에만 적용된다.

참고 지주회사-자회사간 공정공시의무와 지배회사-종속회사간 공정공시의무의 차이점

➡ 공정공시대상정보의 범위가 다름

지주회사-자회사간 공정공시 의무에서 공정공시 대상정보는 4개 범주가 모두 해당되나, 지배회사-종속회사간 관계에서 공정공시 의무는 “수시공시 의무 관련 사항만 해당

3. 공정공시 시한 (공시규정 제12조제4항, 공정공시운영기준 제7조)

공정공시 시한은 정보가 정보제공 대상자에게 제공되기 이전이다. 기업설명회(IR), 기자회견, 기자간담회, 컨퍼런스콜, 워크숍 등을 통해 사전에 준비된 자료로서 공정공시 대상정보를 제공하고자 할 경우 해당 행사의 개시시점 이전까지 해야 한다. 공정공시 내용이 취소 또는 변경되는 경우 이를 사유발생일 당일까지 공시한다.

예측하지 못한 상황에 과실 또는 착오*로 제공된 경우에는, 이를 인지한 후 “즉시”** 이를 신고해야 하며, 인지 후 신고를 지연한다면 고의적인 공시누락으로 간주될 수 있다.

* 공정공시 해당여부, 기 공시여부, 상대방의 정보제공 대상자 해당여부 등에 대한 착오를 의미

** 정보제공시점이 휴장일이거나 공시 접수마감 이후인 경우에는 익일 시간외시장 개시 10분전 (장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우에는 정규시장 매매거래 개시 30분전)까지 신고(공정공시 운영기준 제7호④)

참고 공시시한 위반

수시공시의무가 확정적으로 발생한 사항을 공정공시 정보제공 대상자에게 선별 제공한 경우(공시규정 제14조제2항)

→ 규정 제12조제1항제4호의 공정공시사항이 수시공시사항에 해당하는 경우, 수시공시 서식으로 공시하여야 하며, 이때 공시시한은 공정공시 신고시한(정보제공 이전)을 적용함. 만약 공정공시 시한을 초과하여 공시하는 경우 불성실공시법인으로 지정되며, 해당 수시공시 신고시한(당일 또는 익일)까지 위반하게 되면 2회의 공시의무 위반으로 보며, 처벌이 가중될 수 있음

(공시시한 예시)

- IR 등 경우 : 기업설명회 등 개시시점 전까지
- 보도자료 배포시 : 보도자료 배포전까지 신고
- IR, 기자간담회 등 진행 중 미신고 공정공시대상정보 제공시 : 행사종료 후 즉시
- 주주총회 진행중 주주의 질문에 공정공시대상정보 제공시 : 주총 종료후 즉시

4. 정보제공자와 정보제공 대상자

(1) 공정공시 정보제공자 (공시규정 제12조제2항, 공정공시운영기준 제4조)

① 상장법인 및 그 대리인

“대리인”이라 함은 상장법인의 이름으로 법률행위를 하고 그 법률효과가 직접 상장법인에게 귀속하는 대리관계에 있는 자를 말한다.

② 임원(이사, 감사 또는 사실상 동등 지위자 포함)

등기 또는 상근 여부 불문(사외이사, 감사위원 포함)하며 직원의 경우와는 달리 공정공시 대상정보에 대한 접근 가능여부와 관계없이 정보제공자에 해당한다. “사실상 이와 동등한 지위에 있는 자”는 상법 제401조의2에서 정하는 업무집행지시자를 의미한다.

참고 업무집행지시자

- ① 회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자
- ② 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자
- ③ 이사가 아니면서 명예회장·사장·부사장·전무·상무·이사(미등기 집행임원 포함) 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자

③ 공정공시 대상정보 접근이 가능한 직원

공시업무관련부서 직원 및 관련업무 수행부서 직원(홍보 및 IR 담당직원 포함) 등을 말한다. “직원”은 명칭여하를 불문하고 근로기준법의 적용대상이 되는 근로계약을 체결한 자로서 “공정공시 대상정보와 관련이 있는 업무수행부서의 직원*(해당 공정공시정보와 관련이 있는 업무에 관하여 실질적인 의사결정 및 집행을 하는 부서의 직원으로서 해당 업무에 직·간접적으로 관여하는 자)” 및 “공시업무 관련부서의 직원(공시내용·시기 등을 실질적으로 결정하는 부서의 직원 및 직·간접적으로 공시업무에 관여하는 직원)”을 모두 포함한다.

* 영업·마케팅(매출액 정보), 경리·회계부서(영업손익, 당기순손익 정보) 등

4 공정공시 정보제공자 의제

공정공시의무 적용예외를 받는 공시규정 제15조제2호 각 목에서 정하는 자인 경우에도, 상장법인의 대리인으로서 상장법인을 대리하는 경우에는 해당 상장법인의 공정공시 정보제공자에 해당한다.

참고 (공시규정 제15조제2호)의 공정공시의무 적용예외를 받는 자

- 가. 변호사, 공인회계사 등 코스닥시장 상장법인과 위임계약에 따른 수임업무의 이행과 관련하여 비밀유지의무가 있는 자
- 나. 합법적이고 일상적인 업무의 일환으로 제공된 정보에 대하여 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 자
- 다. 법 제335조의3에 의하여 금융위원회로부터 신용평가업의 인가를 받은 자
- 라. 그 밖에 가목 내지 다목에 준하는 자로 거래소가 정하는 자

(2) 공정공시 정보제공대상자 (공시규정 제12조제3항, 공정공시운영기준 제6조)

공정공시 정보제공대상자란 국내외 투자매매업·투자중개업 종사자와 일반투자자들에 비해 공정공시 대상정보에 보다 용이하게 접근할 수 있는 자로, 7가지 범주로 구분

1 투자매매업자, 투자중개업자, 투자회사, 집합투자업자, 투자자문업자, 투자일임업자와 그 임원·직원* 및 이들과 위임 또는 제후관계에 있는 자

* 임원·직원의 범위는 “공정공시 정보제공자” 참조

자본시장법상 금융투자업자(해당 법률에 의하여 인·허가를 받거나 등록된 외국법인의 국내지점 그 밖의 영업소 등을 포함)와 그 임원·직원 및 이들과 위임 또는 제후관계에 있는 자

참고 위임·제휴관계

- **(위임관계)** 명칭 여하를 불문하고, 위임인의 위임에 의해 수임인이 위임 사무를 처리해주는 것을 내용하는 하는 계약으로 아래의 어느 하나를 포함
예) 소송수행을 의뢰받은 변호사, 공시관련 업무를 의뢰받은 투자매매·중개업자, 가치분석 등을 의뢰받은 기술평가사, 회계법인
- **(제휴관계)** 명칭여하를 불문하고, 판매·제품개발·투자 등 기업 활동을 수행하는데 있어서 기술·생산·자본 등을 2이상의 기업 등이 공동으로 영위하거나 협력하는 것

- 2 전문투자자(자본시장법 제9조제5항에 의함) 및 그 임원·직원
- 3 위에서 규정하는 두 가지 분류에 해당하는 자들의 업무와 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 외국의 전문투자자* 및 그 임원·직원
* 금융회사, 투자회사, 헤지펀드 등
- 4 방송법에 의한 방송사업자 및 신문등의 진흥에 관한 법률에 의한 신문·통신 등 언론사(이와 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 국내외 법인을 포함한다) 및 그 임원·직원
* 언론사에 해당되지는 않으나, 인터넷 등을 통하여 실질적으로 언론사와 동일하거나 유사한 업무를 수행하는 국내외 법인 또한 포함됨
- 5 「정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의한 정보통신망을 이용하는 증권정보사이트 등의 운영자 및 그 임원·직원
* 상장법인 등에 대한 정보를 제공하는 인터넷사이트 등을 말하며, 인터넷증권정보사이트, 인터넷증권방송, 유·무선 증권정보 제공업자 등을 포함
- 6 공정공시 대상정보를 이용하여 상장법인의 증권을 매수하거나 매도할 것으로 예상되는 해당 증권의 소유자
* 상장법인으로부터 제공받은 정보를 이용하여 해당 상장법인이 발행한 증권을 매수하거나 매도하지 않을 것이라는 의사표시를 서면으로 하는 경우 제외
- 7 위 6가지 분류에 해당하는 자들에 준하는 자로서 거래소가 정하는 자
* 의결권행사와 관련하여 자문서비스를 제공하는 자 및 1 ~ 6 에 해당하는 자에 대해 정보를 제공하는 수단에 용이하게 접근하여 해당 정보를 취득할 수 있는 자

5. 공정공시 적용 예외

(1) 개요

언론기관 종사자의 보도목적 취재에 응하여 정보를 제공하거나, 법률에 의하여 비밀유지 의무를 부과 받는 자 등 상장법인으로부터 정보를 제공 받은 자가 그 정보를 이용하여 해당 법인 발행 주식의 매매거래에 이용하지 않을 것이 분명한 경우 공정공시의무가 발생하지 않음

(2) 내용 해설

1 공정공시 정보제공자가 보도목적의 취재에 응하여 방송사 및 신문·통신 등 언론사에 공정공시 대상정보를 제공하는 경우

“보도목적의 취재”란, 신문·방송 등 언론기관 종사자가 일반 대중의 알권리 충족을 위하여 상장법인을 직접 방문하거나 그 임·직원과의 접촉을 통하여 분산된 개별 정보를 수집·종합하여 보도가치가 있는 정보를 생산해 내는 일련의 행위를 의미한다. 언론사 또는 애널리스트 등이 상장법인의 장래 사업계획, 기업실적 등의 내용을 유추·분석하여 보도하거나 보고서를 발표한 경우, 상장법인은 공정공시의무가 없다.

* (주의) 그러나 애널리스트 등이 상장법인을 대신하여 기업실적 전망치 등을 작성하여 발표하는 경우에는 상장법인의 대리인의 역할을 했기 때문에 공정공시의무가 발생

언론기관의 종사자가 능동적으로 회사에 자료제공을 요구하는 상황에 ‘공정공시의무 예외가’ 적용될 수 있는 것이며, 반대로 상장법인이 능동적으로 보도자료, 기자회견 등을 통하여 공정공시 대상정보를 제공하는 경우는 적용예외에 해당되지 않는다. 그러나 상장법인이 언론기관의 취재에 응하여 공정공시 대상정보를 제공하였다면, 기사가 게재되는 시점에 자발적으로 공정공시 함으로써 투자자들의 공시정보 이용의 형평성을 제고하는 것이 바람직하며, 언론의 취재 후 보도된 내용을 상장법인이 외부 정보제공대상자에 제공하거나 자사의 홈페이지에 게재하는 경우에는 공정공시의 일반적 원칙에 따라 공정공시 의무가 발생한다. 자사의 홈페이지에 게재하는 경우에는 공정공시의 일반적 원칙에 따라 공정공시 의무가 발생한 다.

- 2] 변호사·공인회계사 등 상장법인과 위임계약에 따른 수임업무의 이행과 관련하여 “비밀유지의무가 있는 자”에게 공정공시대상정보를 제공하는 경우
- 3] 합법적이고 일상적인 업무의 일환으로 제공된 정보에 대하여 “비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 자”에게 공정공시 대상정보를 제공하는 경우

참고 “비밀유지의무가 있는 자” 및 “비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 자”
(공정공시운영기준 제9조제2항)

■ 다음에 해당하는 계약 등의 적용을 받는 자를 말함

1. 변호사법의 적용을 받는 법무법인 또는 변호사와의 법률자문, 위임사무 대행, 소송업무 수행 등을 위한 위임계약
2. 공인회계사법의 적용을 받는 공인회계사와의 외부감사, 경영 또는 증권업무 관련 컨설팅, 세무조정대행, 외자유치를 위한 업무처리대행, 회생절차를 위한 자산·부채실사, 합병·분할 등을 위한 기업가치분석, 해외법인관리업무 등을 위한 위임계약
3. 세무사법의 적용을 받는 세무사와의 조세에 관한 신고·신청·청구의 대리, 세무조정계산서 등 세무관련서류의 작성, 조세관련 상담 또는 자문 등 세무대리업무 수행 등을 위한 위임계약
4. 인수업무를 수행하는 대표주관회사 등 인수단과의 인수계약(인수계약서상 비밀유지의무가 명시된 경우에 한함)
5. 금융기관의 대출, 지급보증, 신용장개설 심사 등에 관한 계약(해당 금융기관의 임직원이 서면에 의하여 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 경우에 한함. 다만, 은행법 제66조의 적용을 받는 금융기관의 임직원이 대출, 지급보증, 신용장개설 심사 등의 업무와 관련하여 정보를 제공받는 경우는 서면에 의한 비밀유지동의를 요하지 않음)
6. 기업의 자금조달, 영업활동 등의 업무를 대행하기 위한 계약(서면에 의한 계약에 의해 비밀유지의무가 있는 경우에 한함)
7. 기업구조조정촉진법의 적용을 받는 코스닥시장상장법인이 채권금융기관협의회와 체결한 경영정상화계획의 이행을 위한 약정(채권금융기관협의회 또는 주채권은행의 서면에 의한 비밀유지 동의서가 있는 경우에 한함)
8. 기타 전문지식을 요하는 위임업무의 수행을 위해 일정한 자격증소지자(직무수행과 관련하여 관계 법률상 비밀유지의무가 있는 자에 한함)와 체결한 위임계약

- ④ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따라 금융위원회로부터 신용평가 업무에 관한 허가를 받은 자에게 공정공시 대상정보를 제공하는 경우
- ⑤ 위에 해당되는 자들에 “준하는 자”로 거래소가 정하는 자에게 공정공시 대상 정보를 제공하는 경우

“준하는 자”는 구체적으로 상장법인이 각종 인·허가, 자격, 인증, 확인 등을 위해 공정공시 대상정보의 제출을 필요로 하는 행정기관 및 이들로 부터 이를 위임받아 수행하는 법인과 단체 등을 의미한다.

6. 유형별 세부기준

(1) 향후 3년 이내의 장래 사업계획 또는 경영계획

(공시규정 제12조제1항제1호, 공정공시운영기준 제3조제1항)

1 개요

회사전체의 영업활동 및 기업실적에 중대한 영향을 미치는 사항으로서 다음 8개의 사항으로 향후 3년 이내의 계획

- ① 신규사업의 추진, ② 신시장의 개척, ③ 주된 업종의 변경, ④ 회사조직의 변경, ⑤ 신제품의 개발 및 생산, ⑥ 신기술의 개발, ⑦ 국내외 법인과 전략적 제휴에 관한 계약체결
- ⑧ 기존사업의 변경(중단·폐업·매각 등)

장래 사업계획·경영계획 관련 공정공시 대상정보의 요건은 ① 중요성과 ② 구체성으로, 구체적인 근거와 자료 등이 제시되는 계획만이 공정공시 대상 정보로 인정된다. 따라서, 중요성·구체성 요건을 충족하지 못한 정보는 투자자의 투자판단에 혼란을 일으키는 홍보성 공시 또는 허위공시로 간주되어 공시유보 처리될 수 있다.

2 중요성 기준

- ◎ **(규정에 열거된 사항에 한정)** 공정공시운영기준은 회사 전체의 영업활동 및 기업실적에 중대한 영향을 미치는 사항을 8개 사항으로 열거하고 있기 때문에, 열거된 8개 사항 이외의 사항은 공정공시 대상정보에 해당하지 않음
- ◎ **(중요성에 대한 판단 주제)** ‘중대한 영향’에서의 ‘중대한’에 대한 기준은 회사에서 판단하는 사항으로 8개 사항에 해당되는 경우라도, 상장 법인이 그 내용이 회사 전체의 영업활동 및 기업실적에 중대한 영향을 미치는 사항이 아닌 것으로 판단한다면 공정공시 대상정보에 해당되지 않음
- ◎ **(중요성 기준 도입 이유)** 상장법인이 홍보성 공시를 남발함으로써 발생할 수 있는 투자자들의 혼란을 방지하고, 이에 따른 공정공시제도에 대한 불신을 예방하기 위함
 - * 중요성 기준에 해당하지 않는 사례 : 자회사의 영업점 개점 안내, 소속 연예인의 공연 계획 안내, 매출액에 크게 영향이 없는 신제품 출시에 대한 안내 등에 관련한 공시는 회사 경영실적에 중요한 영향을 미친다고 보기 어려우므로 공정공시 대상정보에 해당하지 않음

3 구체성 기준

- ◎ **(구체성 요건)** 해당 계획의 목적, 세부내용, 추진일정, 예상투자금액 및 예상효과 등이 공시내용에 구체적으로 포함되어야 함. “예상효과”란 동 계획이 실현되는 경우 회사의 매출 또는 이익에 얼마만큼 기여할 수 있는가를 나타내는 것으로서 증가되는 매출액 또는 이익금액 등이 수치로서 표현할 필요
 - 장래 사업계획에 따른 매출 증대, 비용 감소, 이익 증가 등의 효과가 매출액, 당기순이익 등 실적지표의 수치로써 명확하게 표시되지 않는 경우(근거자료가 없는 경우), 홍보성 공시로 간주되어 공정공시 대상정보에 해당하지 않게 되므로 공시 유보 될 수 있음
- ◎ **(정정공시 및 불성실공시 관련)** 장래 사업계획으로 발표된 내용은 수정될 경우 즉시 정정공시하며, 만약 공정공시 내용과 실제치가 크게 변동하거나 번복할 경우 불성실공시법인으로 지정될 수 있음에 유의

주요 Q&A

(Q) ‘회사조직의 변경’ 이 공정공시 대상정보가 되는 요건은?

(A) 조직의 변경이 회사에 미치는 영향, 특히 매출이나 수익 등 기업의 실적에 미치는 영향을 감안하여 판단할 수 있으며, 단순히 회사의 관리체계를 정비하는 등의 변경은 회사의 영업실적 등에 영향을 미치는 사항이 아니므로 공정공시 대상정보에 해당하지 않음

(Q) 향후 3년을 초과하는 ‘장래 사업계획 또는 경영계획’은 공시할 수 없는 것인가?

(A) 3년 이내의 계획인 경우 공정공시 의무사항이지만, 3년을 초과하는 중장기 계획인 경우는 의무사항은 아니고, 중요성 요건과 구체성 요건을 충족하고 있다면 회사가 자율적으로 공정공시를 할 수 있음

(Q) 연초에 해당 사업연도의 사업·경영계획을 발표하는 경우 공정공시 의무가 발생하는가?

(A) 중요성·구체성 요건을 충족하는 공정공시 대상정보인 경우라면 동 정보를 제공받는자와 발표하는 방법 등에 따라서 공정공시의무 발생 여부를 판단함. 보도자료 배포, 기자간담회 개최, 자사의 홈페이지 게재, 애널리스트, 기관투자자, 언론사 기자 등이 참석한 모임에서 발표하는 경우 공정공시의무가 발생. 그러나 당사 직원들이 참석하는 신년 하례식이나 조회에서 발표하는 경우에는 직원들이 공정공시 정보제공대상자가 아니기 때문에 공시의무가 발생하지 않음

(Q) 구체적인 근거와 자료가 없는 장기적인 사업계획의 공정공시 가능 여부

(A) 구체적인 근거와 자료가 없이는 공정공시를 할 수 없음

(2) 향후 3년 이내의 매출액, 영업손익 등에 대한 전망 또는 예측

(공시규정 제12조제1항제2호, 공정공시운영기준 제3조제2항)

1 개요

향후 3년 이내의 기간에 대한 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등에 대한 전망 또는 예측

2 공시대상

정보의 신뢰성을 확보할 수 있도록 3년 이내로 규정하고 있으며, 전망 또는 예측의 최소 기간은 분기 이상으로, 월별 실적에 대한 전망은 공정공시 대상 정보가 될 수 없다. 수시공시사항인 손익구조변경*은 일정비율 이상의 변동[매출액, 영업손익, 당기순손익 30%(대규모법인 15%)]만을 공시하도록 하지만, 본 공정공시는 증감비율의 크기와 관계없이 무조건 공정공시의무에 해당한다.

* 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인(15%) 이상 변동」 공시

상장법인은 실적전망 또는 예측공시 이후 매 분기마다 정기보고서를 제출할 시점에 주기적으로 그 달성 실적을 점검하여 애초 공시한 전망·예측 실적을 달성할 가능성이 낮은 경우 꼭 정정하여야 한다.

3 예측정보에 대한 면책조항(Safe Harbor)과 불성실공시

상장법인이 향후의 예측 또는 전망과 관련하여 공정공시(예측·전망 실적)한 사항이 다음의 방법으로 이행되었다면 해당 예측 또는 전망실적이 사업연도 종료 후 실제의 실적과 완전히 일치하지 않더라도 불성실공시법인으로 지정되지 않을 수 있다.

- ① 예측정보라는 사실 명시
- ② 예측 또는 전망과 관련된 가정 또는 판단의 근거 명시
- ③ 합리적 근거 또는 가정에 기초하여 성실하게 전망·예측
- ④ 예측치와 실제 결과치가 다를 수 있다는 주의문구 명시

다만, 회사가 전망·예측한 영업실적은 투자자들의 중요한 투자판단 자료로 활용될 수 있기 때문에 회사는 전망·예측 실적을 발표하는 경우 합리적 가정과 근거를 기반으로 해야 하며, 상기 방법으로 공정공시를 하더라도 향후 예측치와 실제치의 차이가 상당한 경우*에 그 사유에 대한 소명을 요구받을 수 있으며, 공정공시의무 위반에 해당될 수 있다.

* 매출액 항목의 예측오차가 상당한 경우 또는 이익항목에서 흑자예측 후 적자를 실현한 경우 등

또한, Safe Harbor는 전망·예측치가 실제치와 다를 경우에 제재를 하지 않는다는 것이므로, 장래 사업계획 및 경영계획, 잠정영업실적에 대해서는 Safe Harbor가 적용되지 않는다.

주요 Q&A

(Q) 장래 실적에 대한 ‘목표’도 ‘장래 실적에 대한 전망 또는 예측’의 공정공시 대상정보에 포함되는가?

(A) 합리적인 가정이나 근거에 기초하지 않은 단순히 회사가 내부적으로 목표로 하는 희망실적은 전망·예측 실적과는 분명하게 다르므로 공정공시 대상정보에 해당되지 않음. 따라서 공정공시 의무가 발생하지 않으며, 투자자 혼란을 방지하기 위해 공정공시 불가

그러나 상장법인에서 내부적으로 정한 목표치라도 언론보도 또는 IR, 보도자료 배포 등을 통해 발표되어 투자자들에게 회사의 예상실적으로 투자판단에 참고할 것이므로, 회사가 내부 목표치를 대외적으로 알릴 경우에는 신중을 기하여 공표해야 할 것이며, 공식적으로 대외 발표된 자료에 대해서는 공정공시의무가 발생할 수 있음

(Q) 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익, 당기순손익 등 4개 영업실적 항목 중 일부만 선택하여 전망 또는 예측 공시를 할 수 있는가? 또는 별도 지표를 통해서도 공정공시를 할 수 있는가?

(A) 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익, 당기순손익 등을 같이 공시하는 것을 원칙으로 하고 있으나 이 중 일부를 선택하여 공시할 수 있음

또한, 상기의 4가지 손익 관련 계정항목 대신에 영업실적을 추정할 수 있는 영업 관련 지표가 있다면, 소속된 산업의 성격에 따라 동 지표를 통하여 회사 전체의 영업실적을 예측할 수 있다는 전제 하에, 동 지표를 이용하여 공정공시 하는 것도 가능

* 예) 완성차 업계의 경우 차량 판매 대수, 이동통신 업계의 경우 가입자 수, 반도체 또는 모바일 기기 생산업체의 경우 판매개수 등

(3) 사업·분반기보고서 등 정기보고서 제출전의 매출액, 영업손익 등 영업실적의 잠정실적

(공시규정 제12조제1항3호, 공정공시운영기준 제3조제3항)

1 개요

공정공시대상정보를 제공하는 시점에서 제출이 이루어지지 아니한 사업보고서 등의 해당 사업연도, 반기 및 분기의 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익, 당기순손익 등의 영업실적(이하 “잠정실적”)을 말하며, 여기에는 월별실적도 공정공시대상정보에 포함됨

2 잠정실적

잠정실적은 상장법인이 분·반기 또는 사업보고서를 공식적으로 제출하기 전의 가결산 실적을 의미하며, 특히 사업연도 실적의 경우 상장법인이 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과를 제출 받아 그 결과를 수시공시(“감사보고서 제출”)를 통해 공시하기 전의 실적에 해당한다. 전년 동기실적, 전기실적 등 비교수치를 기재하여야 하며, 해당 기간이 분기 이상인 경우에는 매출액, 영업손익, 법인세비용차감전계속사업손익, 당기순손익을 모두 공시해야 한다. 월별실적을 외부에 발표하는 경우에는, 월별 결산의 성격상 실제로 제 공하는 정보만 공시할 수 있다.

잠정실적을 각종 비율, 증감 규모 등을 통하여 우회적으로 외부에 제공하는 경우에도 공정공시의무가 발생할 수 있으니 유의한다. 자기자본이익률(당기순이익/자기자본)을 제 공하여 당기순이익이 추정 가능한 경우, 자산회전율(매출액/총자산)을 통해 매출액 정보를 파악할 수 있는 경우 등에는 공정공시 의무가 부과된다. 또한 잠정실적은 추정치가 아니므로 Safe Harbor 규정의 적용대상이 아님에 유의한다.

예시 우회적으로 추정이 가능한 경우

- 직접적인 영업이익 수치는 아니지만, “작년에 비해 매출은 15% 증가, 영업이익은 20% 증가”와 같이 전기·전년 동기 대비 증감비율, 증가 또는 감소 금액이나 그 사실, 흑자 또는 적자전환 사실 등 간접 정보를 언론매체에 제공하는 경우도 공정공시 의무가 발생함

공정공시한 잠정실적이 감사보고서 또는 정기보고서를 제출하면서 공시한 실제 실적과 차이가 있는 경우, 원칙적으로는 최종 실적이 감사보고서 등을 통해서 공시되었으므로 정정공시 할 필요는 없으나, 기 공시된 잠정실적과의 차이가 유의미할 정도로 클 경우에 투자자 혼란을 방지하기 위해 정정공시를 요구할 수 있다.

예시 수시공시 의무와의 관계(사업연도 결산결과 매출액, 영업이익, 당기순이익의 30%이상 변동) (공시규정 제6조제1항제2호마목(3)(가))

- ① 최근 사업연도 매출액 잠정치가 직전 사업연도 매출액에 비하여 5% 증가한 사실을 공정공시 정보제공 대상자에게 제공하는 경우 ➡ 공정공시의무만 발생하며, 수시공시의무는 없음 (신고시한 : 공정공시 정보제공 이전)
- ② 최근 사업연도 매출액 잠정치가 직전 사업연도 매출액에 비하여 35% 증가한 사실을 확인했으나, 외부에 선별 제공하지 않은 경우 ➡ 수시공시의무만 발생하며, 공정공시의무는 없음 (신고시한 : 수시공시 시한에 따라 당일공시)
- ③ 최근 사업연도 매출액 잠정치가 직전 사업연도 매출액에 비하여 35% 증가한 사실을 확인하고 이를 당일 수시공시하기 전에 공정공시 정보제공 대상자에게 선별 제공하는 경우 ➡ 공정공시의무와 동시에 수시공시의무가 발생 (수시공시 신고서식을 이용하여 공시하여야 하며, 신고시한은 공정공시 신고시한을 적용)

연결재무제표 대상 상장법인은 연결재무제표를 기준으로 잠정실적을 공시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 별도재무제표 실적이 먼저 집계되어 공정공시 정보제공 대상자에게 제공하는 경우에는 별도재무제표 기준으로 공시한 후 연결재무제표 잠정실적 집계시 이를 공시하는 것이 좋다.

잠정실적 중 일부 실적이 집계되지 않은 경우 먼저 집계된 잠정실적만 기재하는 것도 가능하다. 예를 들어 매출액, 영업손익만 집계된 경우 이를 먼저 공정공시 할 수 있다.

(4) 수시공시 관련 사항으로서, 그 신고기한이 경과되지 아니한 사항

(공시규정 제12조제1항제4호, 공정공시 운영기준 제3조제4항)

1 개요

수시공시의무와 관련된 사항으로서 ① 이사회 결의 등이 이루어지지 않아 신고 의무가 확정적으로 발생하지 아니한 사항과 ② 수시공시의무가 확정적으로 발생 하였으나 신고하지 아니한 사항

2 관련 사례

① 신고의무가 확정적으로 발생하지 아니한 사항에 해당하는 예

- 이사회에서 현금배당을 결정하기 전에 내부적인 배당계획을 공정공시 정보제공 대상자에게 제공하는 경우
 - * 예) 투자자가 상장기업의 배당계획 등에 관하여 문의하여 아직 이사회 결의에 이르지 않은 미확정의 배당계획 등 수시공시와 관련된 사항을 미리 알려주는 경우 공정공시의무가 발생
- 공시의무비율을 초과하는 공급계약(전년도 매출액의 10%)을 체결하기 위한 계약서 사인 전에, 동 사실을 보도자료 제공 등 공정공시 정보제공 대상자에게 선별 제공하는 경우

② 수시공시의무가 확정적으로 발생하였으나 신고하지 아니한 사항의 예

- 상장기업의 이사회가 오전 중에 유상증자에 관한 결의를 하고 공시담당자가 동 사실을 공시하기 위해 준비하던 중 부득이하게 공정공시 정보제공 대상자에게 정보를 제공할 상황이 발생했을 경우가 이에 해당한다. 그러나 위와 같은 경우 확정여부에 따른 투자자 혼선 및 불공정거래 가능성을 고려할 때, 불가피한 상황이 아니면 수시공시를 하기 전에는 선별제공하지 않는 것이 바람직하다.

IV. 자율공시

1. 개요

상장법인은 공시규정 제6조에 따른 주요경영사항 이외에 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항(공시세칙 제13조)의 발생 또는 결정이 있는 때에는 그 내용을 사유 발생일 다음 날까지 공시할 수 있다.(공시규정 제26조)

2. 자율공시사항 [공시세칙 제13조] (익일공시; 정정은 당일공시)

(1) 자원개발투자 결정

자원개발이 지속적으로 유지되는 경우 매 반기보고서 및 사업보고서 제출 이후 7일 이내에 해당 자원개발에 관한 진행사항을 공시하여야 하며, 자원개발이 중단된 경우에는 지체 없이 그 사실을 공시한다.

(2) 자원개발 관련 매장량·생산량 등에 대한 경제성이 판명된 때

자원개발에 투자하기로 하는 결정이 있는 후 그 자원개발과 관련하여 매장량·생산량 등에 대한 경제성이 판명된 때 공시하는 사항으로 외부평가기관으로부터 경제성을 평가받고 그 보고서를 수령한 시점을 기준으로 그 익일까지 공시한다.

※ 자원개발의 경제성 평가가 가능한 외부기관

가. 한국광물자원공사

나. 한국지질자원연구원

다. 5년 이상 자원개발 평가업무의 경력을 가진 자로서 코스닥시장 상장법인(유가증권시장 주권상장법인 및 해외거래소 상장법인을 포함)의 자원개발 관련 경제성 평가실적이 있는 자

(3) 단기차입금 감소, 채무면제·수증 및 파생상품거래 이익발생, 증여 결정

◎ (단기차입금 감소) 단기차입금은 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당

좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말함

※ 콜차입, 만기 7일 이하로 발행되는 기업어음(CP), 만기 7일 이하의 증권금융차입, 금융기관에 의한 무역금융·구매자금 대출, 유동성장기부채 및 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금(만기 1년 이하로 발행되는 사모사채 포함)은 단기차입금에서 제외

◎ **(채무면제)** 회생계획 등에 따른 채무면제를 통하여 해당 상장법인의 재무상태 개선 등 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실의 발생을 확인한 때 공시함

◎ **(수증·증여)** 수증·증여 등의 대상이 주식 등인 경우 타법인 주식·출자증권의 취득·처분 공시기준 해당여부 확인

◎ **(파생상품거래 이익발생)** 파생상품거래 이익(위험회피 목적의 거래로서 외부감사법 제13조제1항제1호에 따른 회계처리기준에 따른 높은 위험회피 효과를 기대할 수 있는 경우를 제외한다)이 발생한 때 공시함. 금액의 산정은 해당 사업연도에 발생한 이익과 손실을 상계한 누계이익 중 기 공시분을 제외한 누계이익을 기준으로 하며, 다수의 파생상품 거래가 있는 경우에는 모든 파생상품의 이익과 손실을 상계함

(4) 상장법인 또는 해당 법인의 최대주주에 다음의 사실 발생

◎ 상장법인(또는 그 최대주주)이 「국세기본법」 제39조제2호에서 규정하는 상호저축은행의 과점주주가 되거나 그 지위가 변경된 때

◎ 상장법인(또는 그 최대주주)이 과점주주로 있는 상호저축은행의 국제결제은행에서 정한 자기자본비율이 8%미만으로 낮아진 때

◎ 상장법인(또는 그 최대주주)이 과점주주로 있는 상호저축은행의 재무제표가 매분기 별로 확정된 때

◎ 상호저축은행 부실관련 과점주주의 예금 등 채무에 대한 연대변제 소송이 제기(「상호저축은행법」 제37조의3제2항 관련)된 때

(5) 상장금융기관 또는 그 임원이 관계 법규 또는 감독기관으로부터 다음에 해당하는 조치를 받은 때

- ◎ 금융기관(금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제38조 각호의 어느 하나에 해당하는 기관)이 관계법규에 의한 회사의 경영·재산 및 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 경영개선 권고, 요구 또는 명령을 받거나 경영개선협약 체결 등 경영개선을 위하여 필요한 조치를 받은 때
- ◎ 금융기관의 임원이 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」제18조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 제재를 받은 때

(6) 투자판단에 중요한 영향을 미칠 수 있는 합병, 영업양수·도, 분할·분할합병, 주식의 포괄적교환·이전 또는 그 승인 주총결의 무효·취소 소송 등의 절차가 제기·신청되거나, 판결·결정사실 확인

(7) 주요주주 또는 계열회사 변경

- ◎ 주요주주란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제2조제6호나목의 주요주주를 의미
- ◎ 계열회사란 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제2조제3호에 따른 계열회사(해외 법인 포함)를 의미하며, 2이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우 이들 회사는 서로 상대방의 계열회사라 합니다.

(8) 유상증자 또는 주권 관련 사채권 등의 청약 또는 발행결과

- ◎ 증권의 발행방법이 유상증자 또는 주권 관련 사채권(CB, BW, EB) 등의 발행인 경우

(9) 녹색경영정보와 관련한 다음 사항

- ◎ 녹색경영이란 기업이 경영활동에서 자원과 에너지를 절약하고 효율적으로 이용하며, 온실가스 배출 및 환경오염의 발생을 최소화하면서 사회적·윤리적 책임을 다하

는 경영(저탄소녹색성장 기본법 제2조)을 말한다. 다음에 해당하는 경우 공시한다.

- 「저탄소 녹색성장 기본법」(이하 “녹색성장법”) 제32조에 따른 녹색기술, 녹색사업에 대한 적합성 인증 또는 녹색전문기업의 확인 및 그에 대한 인증취소 또는 확인취소
- 녹색성장법 제42조에 따른 관리업체 지정 또는 취소
- 녹색성장법에 따른 개선명령, 시정이나 보완명령, 과태료 부과 등의 조치
- 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제16조의2 및 제16조의3에 따른 녹색기업 지정 또는 취소
- 온실가스 배출권의 취득 또는 처분 등 녹색경영정보와 관련한 사항으로서 투자자에게 알릴 필요가 있다고 판단되는 사항

(10) 유형자산 분류별로 자산재평가 실시에 관한 최초 결정이 있을 때 및 자산재평가 결과 자산재평가 증가금액 또는 감소금액이 발생한 사실을 확인한 때

(11) 가족친화 경영정보와 관련한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사항

- ◎ 「가족친화 사회환경 조성 촉진에 관한 법률」(이하 “가족친화법”) 제15조에 따른 가족친화인증, 같은 법 제17조에 따른 인증의 유효기간 연장 및 같은 법 제18조에 따른 인증의 취소
- ◎ 가족친화법 제25조에 따른 과태료 부과 조치

(12) 생산활동 중단 또는 폐업 이후 해당 중단 또는 폐업사유가 해소되어 생산활동이 정상적으로 재개된 때

(13) 「정보보호산업의 진흥에 관한 법률」제13조제1항 후단에 따른 공시를 하기로 결정한 경우

- ◎ 미래창조과학부의 「정보보호 공시 가이드라인」을 참고하여 작성

(14) 지속가능경영보고서(「산업발전법」제19조제1항에 따른 지속가능경영 보고서)를 공시하기로 결정한 때

(15) 고용보험법 시행령(제35조제7호)에 따라 고용노동부에서 시행하는 근무혁신 인센티브제와 관련하여 근무혁신 우수기업으로 선정받은 사실

(16) 자본시장법(제165조의20)에 따른 이사회 성별 구성 의무 준수 여부

◎ 개정법률 시행일('20. 8. 5일) 이후 2년간 경과기간 부여되어 '22. 8. 5일부터 적용되나, 그 전에 성별 구성 의무 준수에 대하여 자율적으로 공시하는 것은 가능

(17) 위에 준하는 사항 또는 규정 제6조부터 제7조까지의 공시신고사항에서 정하는 비율기준에 미달하는 사항으로서 회사 경영·재산 및 투자자 투자 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항

◎ 단일판매·공급계약 등을 자율공시한 후에 이를 전면취소 또는 부인하는 경우 공시 반복 불성실공시 사유에 해당되며, 자율공시한 내용 중 각각의 기준에 따라 금액·비율·발행주식수의 50% 이상 변경이 있는 경우에는 공시변경으로 인한 불성실공시 사유에 해당됩니다.

V. 조회공시

1. 개요

조회공시는 투자자보호를 위하여 ① 기업의 주요경영사항과 관련한 풍문·보도가 있는 경우 그 사실 여부의 확인과, ② 풍문 등이 없더라도 주가·거래량이 급변하여 거래소가 별도로 정하는 기준에 해당하는 경우 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요정보가 있는지의 여부를 거래소가 상장기업에게 확인하여 공시하도록 하는 제도이다.

2. 조회공시 대상

(1) 풍문 및 보도 (공시규정 제10조제1항)

수시공시, 지배회사의 종속회사공시, 지주회사의 자회사공시, 자율공시 및 공정공시 사항과 관련하여, 풍문 또는 보도 등의 사실여부를 확인하기 위하여 해당 상장법인에게 조회공시를 요구하고 공시매체를 통하여 해당 조회공시 요구 사실 및 그 내용을 공표한다. 풍문·보도는 상장법인의 기업 내용에 관하여 거래소가 수집한 내용 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 의한 일반 일간신문 또는 경제분야의 특수 일간신문 중 전국을 보급 지역으로 하는 일간신문에 게재된 기사를 말한다. 다만, 풍문 등의 내용이 1개월 이내*에 이미 공시한 사항인 경우 조회공시를 요구하지 않을 수 있다.

* 최대주주 또는 대표이사변경, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약등, 임원의 임면·정관변경 등 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 또는 이에 준하는 내용의 계약 등, 최대주주가 소유하는 주식의 전부 또는 일부를 담보로 제공하는 계약 등, 영업양수도, 합병(간이합병, 소규모 합병 포함), 분할 및 분할합병, 물적분할 등의 결정이나 이사회 결의 등은 3개월

(2) 주가 및 거래량 급변 (공시규정 제10조제2항)

풍문 등이 없더라도 주가 및 거래량이 급변하여 거래소가 정한 시황변동기준에 해당되는 경우에는 해당 상장법인에게 중요한 정보의 유·무를 조회하고 공시를 요구한다. 다만, 최근 주가 및 거래량 급변 등으로 인한 조회공시 요구일부터 15일 이내에 해당하는 경우

에는 조회공시 요구를 하지 않는다.

(3) 포괄주의 공시사항

중요정보에 대한 포괄조항 적용을 받는 사실 또는 결정사항은 조회공시 요구대상에 해당(공시규정 제10조제1항)한다.

※ 상세사항은 상기 II-5 “중요정보에 대한 포괄주의 공시” 참조

3. 조회공시 관련 매매거래정지

풍문 및 보도의 내용이 아래와 같은 경우 거래소는 조회공시 요구 시 해당 주식의 매매거래를 정지할 수 있다.

* 코스닥시장 상장법인이 발행한 신주인수권증권 또는 신주인수권증서의 경우에도 이를 준용함

- ① 발행한 어음 또는 수표의 부도발생이나 은행과의 거래정지 또는 금지
- ② 영업활동의 전부 또는 일부정지
- ③ 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회사의 회생절차 개시신청이나 사실상의 정리절차 개시
- ④ 최근 사업연도 회계감사인의 감사보고서 또는 반기검토(감사)보고서상 다음의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 감사보고서의 경우
 - (1) 감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정
 - (2) 자본잠식률이 100분의 50 이상(자본전액잠식 포함) 또는 자기자본 10억원 미만
 - (3) 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 당해 사업연도말 자기자본 100분의 50을 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억 이상인 경우에 한한다)이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 또는 매출액 30억 미만
 - (4) 최근 4사업연도에 각각 영업손실이 있는 경우나, 반기검토(감사)보고서의 경우
 - (1) 검토의견(감사의견 포함) 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정
 - (2) 자본잠식률이 100분의 50 이상(자본전액잠식 포함) 또는 자기자본 10억원 미만
 - 나. 반기검토(감사)보고서의 경우
 - (1) 검토의견(감사의견 포함) 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정
 - (2) 자본잠식률이 100분의 50 이상(자본전액잠식 포함) 또는 자기자본 10억원 미만
- ⑤ 회계처리기준 위반에 해당하는 경우
- ⑥ 기타 주가 및 거래량의 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조회가 가능한 사항

상기의 품문 등과 관련하여 거래소가 조회공시를 요구한 시점부터 상장법인이 조회공시에 대한 답변을 공시한 후 30분이 경과한 때까지 매매거래를 정지한다. 즉 상장법인이 거래소의 조회공시 사항에 대한 답변 사항을 공시한 시점부터 30분 후에 매매거래는 재개된다.

조회결과 공시답변시점이 정규시장 매매거래개시전인 경우에는 정규시장 매매거래 개시시점(오전9시)부터 30분 경과 후 매매거래를 재개한다. 공시답변시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후(오후2시30분 이후)인 경우에는 그 다음날부터 거래가 재개된다.

4. 조회공시에 대한 답변

(1) 조회공시에 대한 답변시한

조회공시에 대한 답변시한은 품문(보도 포함)인 경우와 시황급변인 경우 두 가지로 분류한다. 조회공시요구에 대하여 그 신고시한까지 답변을 하지 않는 경우 해당 주권의 매매거래가 정지되며 거래의 재개는 상장법인이 조회공시에 대해 답변을 한 후 30분이 경과 되면 거래가 재개된다.

【조회공시 사유별 답변시한】

조회공시 사유	답변시한
품문 또는 보도	- 조회공시 요구 시점이 오전인 경우 당일 오후 6시까지 - 조회공시 요구 시점이 오후인 경우 다음 날 정오까지 ※ 매매거래 정지를 수반하는 사항일 경우 1일 이내에 답변하여야 함 (조회공시 요구시점 오전, 오후 관계없이 다음날 오후 6시까지)
주가 및 거래량 급변	- 1일 이내 (조회공시 요구시점 오전, 오후 관계없이 다음 날 오후 6시까지)

※조회공시 요구 대상정보가 최대주주등과 관련된 경우에는 최대주주등의 확인을 거쳐 공시하여야 함

(2) 조회공시에 대한 답변유형

조회공시 요구에 대하여 사실이 아니거나 사실인 경우 확정내용을 공시하고, 검토 중이거나 추진계획이 있는 경우 미확정으로 공시한다.

【 조회공시에 대한 답변 유형 】

구 분		표준모형(예시)	비 고
확정내용 공시	사실이 아닐 경우 (전면부인)	• 사실무근 • 특이사항 없음 • 중요정보 없음 • 검토(고려)한 바 없음	- 일정기간 이내 상반되는 내용 공시시 불성실공시 해당
	사실일 경우 (확정·결정)	• 해당서식(유상증자결정 등)으로 공시 • 기타투자판단에 참고할 사항에 조회 공시요구에 대한 확정답변임을 기재	
미확정 내용공시	검토(고려)	• 내부적으로 검토(고려)하고 있으며 확정여부는 재공시하겠습니다.	- 검토배경, 이유, 목적, 내용, 추진 상황 등 구체적 상황을 포함
	추진(계획)	• 추진(계획)중이며 최종 확정(결정) 재공시하겠습니다.	- 추후 반복시 사안에 따라 불성실공시 가능

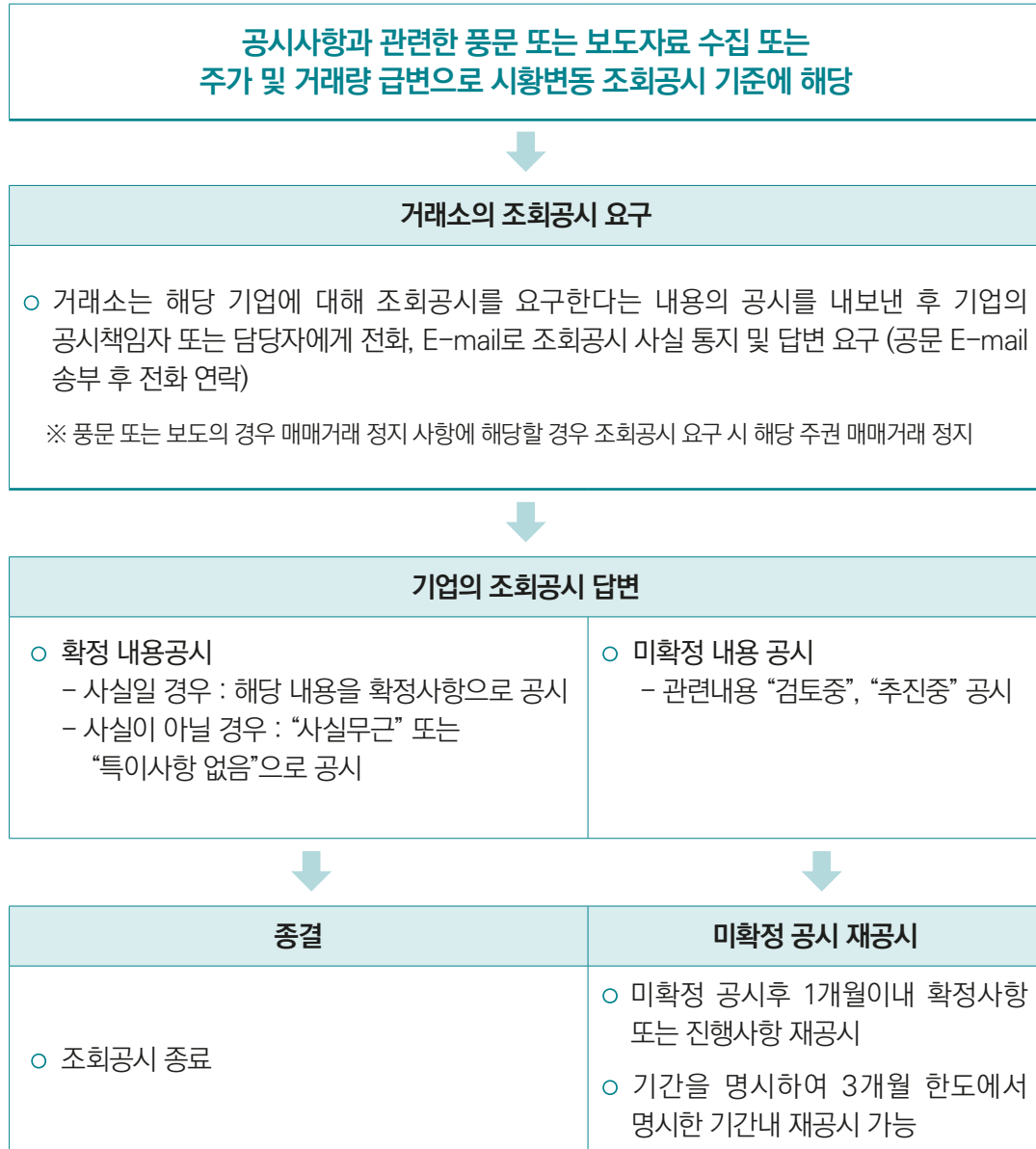
Key-point

◆ 조회공시 미확정 공시 후 재공시

- 조회공시 요구에 대해 미확정공시를 한 상장법인은 해당 사항에 대한 구체적인 진척사항을 미확정공시일 부터 1개월 이내에 재공시하여야 함
- 1개월의 재공시 시한까지 해당 사항이 확정되지 않을 경우에는 해당 사항의 확정 시한을 명시하여 미확정 사항으로 공시한 후 명시한 기간 내에 재공시할 수 있음(기본 1개월이며 거래소와의 협의에 따라 예외적으로 최대 3개월 이내에서 기간 설정가능)

5. 조회공시 진행절차

【조회공시에 대한 답변 유형】



6. 조회공시 관련 불성실공시

(1) 공시변복

1 품문 또는 보도의 경우

품문 또는 보도의 내용을 부인하는 공시를 한 후 1개월 이내에 기 공시내용과 상반되는 내용을 결정하는 경우 공시변복에 해당한다.

2 주가 또는 거래량 급변의 경우

주가·거래량 급변 관련 조회공시 요구에 응하여 답변공시한 후 15일 이내에 답변한 사항 이외에 아래의 주요한 경영사항에 대하여 공시하는 경우 공시변복으로 불성실공시 사유가 된다.

【공시변복 항목】

구분	공시사항	근거(공시규정)
1	단일판매·공급계약 체결 또는 해지(매출액 10% 이상)	제6조제1항제1호다목
2	증자 또는 감자결정	제6조제1항제2호가목(1)
3	이익소각 결정	제6조제1항제2호가목(2)
4	자기주식 취득·처분 결정(신탁계약 등의 체결·해지·연장 포함)	제6조제1항제2호가목(3)
5	주식분할·병합 결정	제6조제1항제2호가목(4)
6	CB·BW·EB 또는 증권예탁증권, 조건부자본증권의 발행 결정 등	제6조제1항제2호가목(6)
7	자진상장폐지 결정	제6조제1항제2호가목(10)
8	자기자본 10% 이상 타법인 출자 또는 출자지분 처분 결정(주권 관련 사채권 포함)	제6조제1항제2호나목(6)
9	주식배당 결정	제6조제1항제2호마목(4)
10	현금·현물배당(분기·중간배당) 결의, 분기·중간배당을 위한 주주명부 폐쇄기간(기준일) 결정	제6조제1항제2호마목(5)
11	최대주주 또는 대표이사 변경	제6조제1항제3호가목(1)
12	주식교환·주식이전 결정	제6조제1항제3호가목(7)
13	상법상 합병, 영업양수도, 경영위임, 분할, 분할합병 등	제6조제1항제3호가목(8)
14	최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 또는 경영권 변경 목적 계약 체결 또는 해지 등	제6조제1항제3호가목(9)(가)

(2) 조회공시 사후심사

1 품문 또는 보도의 경우

- ① 품문 등 내용을 부인공시한 후 1개월이 경과한 날부터 15일 이내에 기 공시내용의 전부 또는 중요한 일부가 중단·취소 또는 부인되거나 이에 준하는 내용이 공시되는 경우 ⇒ 의사결정과정상 사전에 예측·조정이 가능하여 공시변복기한(1개월)을 회피한 것으로 인정되는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부 결정(공시규정 제28조제2항제4호)
- ② 품문 등의 내용을 부인공시한 후 1개월+15일이 경과한 후 기 공시내용의 전부 또는 중요한 일부가 중단·취소 또는 부인되거나 이에 준하는 내용이 공시되는 경우 ⇒ 의사결정과정상 사전에 예측·조정이 가능하여 공시변복기한(1개월+15일)을 회피한 것으로 인정되는 경우 공시내용의 중요성, 투자자에 미치는 영향 등을 고려하여 공시변복 여부를 심사할 필요가 있다고 거래소가 인정하는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부 결정(공시규정 제28조제2항제4호나목)
- ③ 재공시 기한까지 확정공시를 하지 아니한 경우로서 의사결정 중에 있다는 기 공시내용의 확정이 지연되는 합리적 이유가 인정되지 않는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부를 결정(공시규정 제28조제2항제2호)
- ④ 미확정공시 이후 공시내용의 전부 또는 중요한 일부를 변경·중단·취소한 경우로서 의사결정의 변경·중단·취소에 대한 합리적 이유가 인정되지 않는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부를 결정(공시규정 제28조제2항제3호)

2 추가 또는 거래량 급변의 경우

- ① 답변공시 후 15일 이내 공시규정 제6조제1항 각 호의 사항 중 상기 14가지(상기 표의 공시변복항목) 외의 주요공시사항을 공시하는 경우 추가 및 거래량에 영향을 미친 것으로 인정되는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부 결정(공시규정 제28조제2항제1호)
- ② 답변공시 후 15일이 경과한 날부터 7일 이내 공시규정 제6조제1항 각 호의 사항을 공시하는 경우 의사결정과정상 사전에 예측·조정 등이 가능하여 공시변복기한(15일)을 회피한 것으로 인정되는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부 결정(공시규정 제28조제2항제5호)

- ③ 재공시기한까지 확정공시를 하지 아니한 경우로서 의사결정 중에 있다는 기공시내용의 확정이 지연되는 합리적 이유가 인정되지 않는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부 결정(공시규정 제28조제2항제2호)
- ④ 미확정공시 이후 공시내용의 전부 또는 중요한 일부를 변경·중단·취소한 경우로서 의사결정의 변경·중단·취소에 대한 합리적 이유가 인정되지 않는 경우 사후심사를 거쳐 공시변복 여부 결정(공시규정 제28조제2항제3호)

7. 조회공시 답변 작성 사례

(1) 조회공시 요구에 대한 확정 답변시

확정공시(유상증자결정, 신주인수권부사채권 발행결정, 자기주식 취득 결정 등) 서식의 맨 아래 기타 투자판단에 참고할 사항에 다음의 문구를 기재하여 공시한다.

“이 공시는 2020년 00월 00일 조회공시(품문 또는 보도) 요구에 대한 답변입니다”

(사례) 신규단일판매계약 체결 보도에 관한 조회공시를 요구한 상태에서 당일 중 계약이 체결된 경우 ‘단일판매·공급계약 체결’ 서식을 이용하여 공시를 제출하되 서식 중 ‘기타 투자판단에 참고할 사항’ 란에 ‘이 공시는 20xx.xx.xx일 조회공시 요구에 대한 답변임’을 기재

(2) 조회공시 요구에 대한 부인 답변시

☐ 현저한 시황변동 조회공시요구에 대한 부인 답변시

현저한 시황 변동에 관한 조회공시를 요구한 상태에서 중요정보가 없는 경우 ‘조회공시요구(현저한 시황 변동)에 대한 답변(중요정보 없음)’서식을 이용하여 공시를 제출하되 경영현안과 연관성에 대한 검토사실을 답변내용에 구체적으로 기재하고 이에 대한 대표이사의 확인서를 첨부하여 공시한다.

(사례) 당사는 조회공시 요구(20**.**.*)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였으며, 최근의 현저한 시황변동과 관련하여 별도로 공시할 중요한 정보가 없음을 알려드립니다.

(주)○○ 공시책임자 대표이사 ●●●

* 이 내용은 한국거래소의 조회공시요구(20xx.xx.xx일 조회공시 요구)에 대한 공시 사항임

(3) 조회공시 요구에 대한 미확정 답변시

1 미확정공시 허용범위

상장법인은 조회공시 요구에 대하여 현재 의사결정 과정에 있으며 향후 1월(또는 상장법인이 명시한 3월 이내의 기간) 이내에 확정할 수 있는 경우에 한하여 ‘검토 또는 추진’ 과정에 있다는 내용의 미확정공시를 할 수 있다. 합리적 근거에 의해 검토되지 아니한 가설적 사업계획은 ‘미확정공시’로 공시할 수 없다.

2 미확정공시 답변

답변내용에 구체적인 내용을 기재하지 않고 단지 미확정상태라는 사실만 기재하는 것은 투자판단에 혼란을 초래할 수 있으므로 미확정 상태를 구체적으로 기재하여야 한다.

(사례 1) 불명확한 미확정공시 사례

- ① 000 사업과 관련하여 현재까지 구체적으로 정해진 바가 없습니다.
- ② 000 인수와 관련하여 검토중이나 확정된 바는 없습니다.
- ③ 000 지분매각에 관하여 구체적인 사항이 확정될 경우 즉시 재공시하겠습니다.

(사례 2) 명확한 미확정공시 사례

- ① XX.XX.XX일 000 인수 입찰에 참여하였으나 현재까지 우선협상자 선정 등에 대하여 확정된 내용은 없습니다. 입찰 추진 주체인 000는 XX.XX.XX일까지 우선협상자를 확정할 계획이므로

추후 우선협상자 선정 등이 확정 되는대로 재공시하겠습니다. (입찰신청서 첨부)

- ② XX.XX.XX일 000에서 발주한 프로젝트에 입찰참여를 하였으나 확정적인 낙찰통지는 받지 못한 상태입니다. 발주처인 000는 XXX으로 인해 프로젝트 시행여부를 아직 확정하지 못한 상태이며 XXX요인이 해소되는 대로 다시 추진할 계획입니다. 따라서 당사는 향후 3개월 이내 수주가능성이 불확실하다고 판단하고 있습니다. (입찰신청서 첨부)
- ③ 당사의 최대주주 000는 소유 주식 XXX주의 매각을 위하여 △△와 구속력없는 양해 각서를 체결하였습니다. 이와 관련하여 △△이 XX.XX.XX일부터 실사를 진행할 계획 입니다. 당사자는 모두 3개월 이내에 지분매각 완료를 목표로 진행하기로 합의하였으며 이에 따라 XX.XX.XX까지 구체적인 진행결과에 대하여 재공시하겠습니다. (최대주주 확인서 및 양해각서 첨부)

8. 참고자료

(1) 조회공시 불성실공시 심사 요약

【품문·보도】

조회공시 요구	조회공시 답변유형	공시번복기한 (1월)內	공시번복기한 이후 인접기한 (무기한)	기 타
	확정 (중요정보가 있는 경우) - 수시공시 해당서식 으로 공시	-	-	-
품문·보도 →	부인 (품문·보도가 사실이 아닌 경우)	기공시내용과 상반 되는 내용 공시 ⇒ (현행) 불성실공시	기공시내용과 상반 되는 내용 공시 ⇒ 사후심사	-
(답변시한 : 반일)	미확정 (“검토중”, “추진중” 공시) - 단, 1월내 또는 확정 기일에 진척사항 재공시	-	-	① 미확정공시 내용의 변경· 중단·취소시 ⇒ 사후심사 ② 미확정공시기한 까지 확정공시 미이행시 ⇒ 사후심사

* 1월+15일 이내 공시변복기한(1월)을 회피한 것으로 인정되는 경우 또는 1월+15 일 경과 후 공시내용의 중요성, 투자자에 미치는 영향 등을 고려하여 공시변복 여부를 심사할 필요가 있다고 거래소가 인정하는 경우

** 미확정공시 내용의 구체성 확보(입증자료 첨부 의무화)

【시황 변동】

조회공시 요구	조회공시 답변유형	공시변복기한 (15일)內	공시변복기한 이후 인접기한(7일)內	기 타
시황변동 (답변시한 : 익일)	확정 (중요정보가 있는 경우) - 수시공시 해당 서식으로 공시	① 확정사항 이외의 공시변복사유 공시 ⇒ (현행) 불성실공시 ② 확정사항 및 공시변복 사유(14가지) 이외의 기타주요경영사항 공시 ⇒ 사후심사	확정사항 이외의 공시변복사유 및 기타 주요경영사항 공시 ⇒ 사후심사	-
	특이사항없음 (중요정보가 없는 경우)	① 공시변복사유 공시 ⇒ (현행) 불성실공시 ② 공시변복사유 이외의 기타 주요경영사항 공시 ⇒ 사후심사	공시변복사유(14가지) 및 기타주요경영사항 공시 ⇒ 사후심사	-
	미확정 (“검토중”, “추진중” 공시) - 단, 1월내 또는 확정기일에 진척사항 재공시	① 미확정사항 이외의 공시변복사유 공시 ⇒ (현행) 불성실공시 ② 미확정사항 및 공시변복사유 이외의 기타 주요경영사항 공시 ⇒ 사후심사	미확정사항 이외의 공시변복사유(14가지) 및 기타주요경영사항 공시 ⇒ 사후심사	① 미확정공시내용의 변경·중단·취소시 ⇒ 사후심사 ② 미확정공시기한까지 확정공시 미이행시 ⇒ 사후심사

* 1월+15일 이내 공시변복기한(1월)을 회피한 것으로 인정되는 경우 또는 1월+15 일 경과 후 공시내용의 중요성, 투자자에 미치는 영향 등을 고려하여 공시변복 여부를 심사할 필요가 있다고 거래소가 인정하는 경우

** 미확정공시 내용의 구체성 확보(입증자료 첨부 의무화)

(2) 조회공시 답변서 확인서 양식

1 “중요정보 없음” 관련 확인서(예시)

한국거래소

이사장 귀하

○○○(주)는 귀 거래소의 조회공시 요구(20**년 **월 **일)에 대한 당사의 답변공시 제출과 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토 중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였습니다.

당사는 상기 검토결과 현저한 시황변동에 대해 당사에서 답변 공시할 중요한 정보가 없음을 확인하였으며, 20**년 **월 **일 조회공시에 대한 답변공시 및 이에 대한 확인서를 제출합니다.

년 월 일

○○○(주)

대표이사 ○○○ (인)

2 미확정공시에 관한 확인서(예시)

한국거래소

이사장 귀하

○○○(주)는 귀 거래소의 조회공시 요구(20**년 **월 **일)에 대한 당사의 답변공시 제출과 관련하여 현재 의사결정이 진행 중인 사항이 있으나 경영상 필요 등 부득이한 사정에 의해 구체적인 내용을 답변공시에 기재하는 것이 곤란하여 20**년 **월 **일 미확정이라는 내용만을 기재하여 답변공시 하고자 합니다.

당사는 상기 내용에 허위 또는 오류가 없으며 추후 재공시 기한 이내 구체적인 내용을 성실히 답변공시 할 것을 약속하며 이에 대한 확인서를 제출합니다.

년 월 일

○○○(주)

대표이사 ○○○ (인)

VI. 자율적 해명공시

1. 개요

수시·자율·공정공시 등과 관련된 풍문·보도에 대해 거래소의 조회공시 요구 없이 상장 기업이 스스로 해명할 수 있는 제도이다. 다만, 해당사항에 대해 조회공시를 요구받은 상장법인은 해명 공시를 할 수 없다(공시규정 제26조의2).

2. 주요내용

(1) 해명 대상: 풍문·보도 등

- ① 수시(포괄조항 포함)·공정·자율공시 관련 사항, ② 기타 상장법인의 주가·거래량에 영향을 미치는 사항(8개 항목 열거)이 대상이다. 다만, 매매거래정지 대상 풍문 등(부도·해산 등 규정 제37조제2항 사항)은 해명공시 대상에서 제외된다. 이 경우 투자자 보호를 위해 거래소가 즉시 조회공시 요구 및 매매거래정지 조치를 한다.

【8개 열거항목(공시세칙 제13조의2제3항)】

- ① 테마주와의 관련성 여부
- ② 회계처리기준 위반 관련 증권선물위원회 감리·조사 여부
- ③ 공시의무사항인 소송 이외 소송 관련
- ④ 중요 임상시험 결과 관련
- ⑤ 영업 실적 개선·악화 관련
- ⑥ 국내외 법령 제·개정 및 조약 체결·종료 영향 관련
- ⑦ 경영·재산 등에 영향을 미칠 우선협상대상자 선정 관련
- ⑧ 대표이사 등의 신상 변동 관련

(2) 대상매체

해명공시 대상 언론매체는 ① 조회공시 대상매체, ② 조회공시 대상매체의 인터넷판, ③ 국가기간 뉴스통신사 등이다.

【해명공시 대상매체】

구분	내용
조회공시 대상매체	일반일간신문 또는 경제분야 특수일간신문 중 전국 보급 대상 일간신문
인터넷신문	신문법에 따른 인터넷신문
뉴스통신사	연합뉴스 등
거래소가 인정하는 국제뉴스 정보전문 제공기관	로이터, 블룸버그, AP 등

(3) 대상기업

투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하여 제외하는 상장법인 외에는 모두 해명공시를 할 수 있다.

(4) 절차 및 방법

풍문·보도에 대한 해명이므로 조회공시와 동일하게 ‘확정’, ‘부인’, ‘미확정’으로 공시한다.

- **(확정)** 풍문·보도가 사실이면 수시·공정·자율공시 관련 사항은 해당 공시서식으로, 기타 추가·거래량에 영향을 미치는 항목(8개) 관련 사항은 별도 서식으로 해명*

* 서식명 : 풍문 또는 보도에 대한 해명.

- **(부인·미확정)** 풍문·보도가 사실무근 또는 미확정인 경우 부인 해명공시 또는 미확정 해명공시 실시*

* 서식명 : [부인] 풍문 또는 보도에 대한 해명
[미확정] 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

(5) 공시시한

풍문·보도 발생일 당일(지면거래일·인터넷 게시시간 기준)까지 해명공시를 하여야 한다. 다만, 해당 풍문 또는 보도 등이 18시 이후에 발생하는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 다음 날의 장개시전 시간외시장 개시 10분전(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우에는 정규 시장 매매거래 개시 30분전)까지 신고할 수 있다.

3. 사전 및 사후 관리

(1) 사전관리

해명공시에 대해서는 확인절차 면제법인이라고 하더라도 거래소의 공시내용 사전확인 절차 유지·적용된다.

(2) 사후관리

- **(재공시의무 부과)** 미확정공시로 해명시 조회공시에 대한 미확정공시와 동일하게 일정기간* 이내 재공시
* 해명공시일부터 1개월 또는 미확정공시 당시 명시한 기간
- **(정정공시 적용)** 해명공시 내용의 취소·변경시 사유발생일 당일까지 기 공시내용을 정정공시 해야함
- **(공시위반 제재)** 공시불이행, 공시번복, 공시변경 발생시 다른 공시사항과 동일하게 불성실공시 제재를 받으며, 제재 심의과정에서 위반의 중요성 판단시 '중대한 위반'으로 처리

Ⅵ. 시장신고사항

1. 개요

코스닥시장 상장법인은 주요경영사항(공시의무사항) 이외의 시장신고사항이 발생하였을 경우 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다.

2. 시장신고사항(공시규정 제38조)

코스닥시장 상장법인은 다음 사항이 발생하였을 경우 지체 없이 거래소에 신고하여야 한다.

(1) 감자완료 / 감자주식의 취득완료 또는 취득기간 종료

감자완료는 감자 등기가 완료된 때 해당 등기부등본 수령일을 기준으로 지체 없이 공시한다. 감자주식의 취득을 완료하였거나 취득기간이 종료된 때, 그 주식의 소각 완료시 신고한다.

(2) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주주명부 폐쇄기간 또는 기준일을 설정 또는 변경하는 경우 지체 없이 신고한다. 정관으로 주주명부폐쇄 기준일 또는 기간을 정해놓아 공고의무가 면제되더라도 신고해야 하며, 분기·중간배당을 위한 주주명부 폐쇄는 시장신고사항이 아닌 수시공시* 사항임을 유의한다.

* 중간(분기)배당을 위한 주주명부 폐쇄(기준일) 결정

(3) 상호변경안내

상호변경에 관한 주주총회 결의시 주주총회결의 공시와 함께 지체 없이 신고하며, 주주총회에서 상호변경이 가결되면 변경 상장예정일의 5영업일 전까지 변경상장신청서를 제출(변경상장은 사유발생일로부터 1개월 이내에 신청하여야 함)한다.

(4) 본점소재지변경

본점소재지 변경에 관한 이사회 또는 주주총회 결의시 지체 없이 신고하며, 변경 후 본점소재지가 정관에 위배되지 않는지 확인이 필요하다. 정관에 위배되는 본점소재지 변경은 주주총회 결의가 필요함에 유의한다.

(5) 결산기변경안내

결산기 변경에 관한 주주총회 결의시 주주총회결의 공시와 함께 지체 없이 신고한다.

(6) 유상증자 1차발행가액 결정·유상증자 최종발행가액 결정

유상증자의 발행가액 결정시 지체 없이 신고하며, 1차발행가액 결정공시는 당일 19시까지 제출 가능하다.

(7) 단수주 및 실권주 처리

신주인수권자의 미청약에 따른 실권주식 처리 결정시 지체 없이 신고한다.

(8) CB, BW의 행사가액 및 EB의 교환가액 결정

전환사채(CB)의 전환가액, 신주인수권부사채(BW)의 행사가액 및 교환사채(EB)의 교환가액을 결정한 때 신고한다.

* 발행결정 공시와 동시에 발행가액·교환가액이 확정된 경우에는 별도로 행사가액·교환가액결정 공시 의무가 발생하지 않음

(9) CB, BW의 행사가액 및 EB의 교환가액 조정

전환사채(CB)의 전환가액, 신주인수권부사채(BW)의 행사가액 및 교환사채(EB)의 교환가액의 조정(시가하락에 따른 조정의 경우에 한함)될 때 신고한다.

* 유의사항 : 상장된 주식관련사채의 경우 기산일 당일 반드시 공시, 가격 변경 시장조치를 위한 공문 필수

(10) 전환청구권행사·신주인수권행사·교환청구권행사

CB, BW, EB 행사주식수 누계(기 신고분* 제외)가 각각 발행주식총수의 1% 이상인 때 신고한다.

* 기 신고분이란 기준에 해당 공시로 신고한 내역 및 '추가상장' 관련시장안내된 수량을 의미함

(11) CB, BW(신주인수권증권 포함), EB 발행 후 만기전 해당 사채 취득

만기일 이전에 CB, BW, EB를 취득하는 경우 신고한다.

(12) 유동성공급계약의 체결·해지·변경

코스닥시장 업무규정 제12조의3의 유동성공급계약을 체결, 해지, 변경할 경우 지체 없이 신고한다.

* 유동성공급계약의 체결은 분기거래량 미달시 관리종목 지정의 예외사유에 해당(상장규정 제28조제1항제12호 및 동 세칙 제26조)

(13) 최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경

코스닥시장상장법인의 최대주주가 상장세칙 제23조제2항에서 정하는 SPC 또는 투자조합 등인 경우, 그 자의 최대주주(회사가 아닌 경우 최다출자자)가 변경된 사실이 확인된 때 지체 없이 신고하며, 사유발생일 다음날까지 신고하지 않을 경우 벌점 2점을 부과한다(공시세칙 제18조의2).

VIII. 공시유보

1. 개요

거래소는 상장법인의 공시사항을 공개하기 곤란하다고 판단하거나(“거래소에 의한 공시유보”), 상장법인이 기업경영상 비밀유지를 위해 필요하다고 판단하여 공시유보를 신청(“신청에 의한 공시유보”)한 경우 해당 사유가 해소될 때까지 공시를 유보할 수 있다.

2. 거래소에 의한 공시유보(공시규정 제41조)

거래소는 상장법인의 공시사항이 관계법규 등을 위반하거나 근거사실이 확인되지 않아 그 내용이 투자자의 투자판단에 혼란을 야기할 수 있다고 판단되는 경우 사유 해소 시 까지 해당 공시를 일정기간 유보할 수 있다.

(1) 공시유보 대상

1 군사기밀 해당사항

거래소는 공시내용이 군사기밀에 해당하는 경우 공시를 유보할 수 있다. 군사기밀이란 군사기밀보호법 및 동법 시행령 또는 기타 군사기밀 관련 법률에서 정하는 바에 따라 아직 공개되지 아니한 군사기밀을 말한다.

2 관계법규 위반사항

거래소는 공시내용이 관계법령·규정에 위반시 공시를 유보할 수 있다.

참고 관계법규 위반사례 예시

〈증권관계법규 위반〉

- ① 자기주식 취득재원이 없는 상태에서 자기주식 취득공시를 하는 경우
- ② 사외이사 자격요건 위반

- ③ 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 정하는 발행가액 산정기준 위반
- ④ 상장규정상 반기 감사보고서 제출대상 법인이 반기 검토보고서 제출
- ⑤ 상법에 따라 취득한 자기주식에 대하여 증권관계법규상 자기주식 처분절차에 따라 공시하는 경우 등
- ⑥ 제3자배정 유상증자의 납입일 1주 전보다 늦은 날짜에 동 유상증자 결정사항을 공시하는 경우 등

〈기타 법령 또는 정관 위반 등〉

- ① 공시내용, 첨부서류에 개인정보가 포함되어 개인의 피해가 예상되는 경우
- ② 명의개서 정지기간을 이사회에서 정하도록 정관에 규정하고 있음에도 불구하고 이사회 의사록에 해당 내용 기재누락
- ③ 정관상 발행예정주식수를 초과하는 경우
- ④ 증권관계기관이 정한 가이드라인에 대한 중대한 위반 등

3 공시내용의 근거사실 미확인

거래소는 다음과 같이 공시의 근거사실을 확인할 수 없는 경우 공시를 유보할 수 있다.

- ① 수시공시 내용의 요건충족 여부 또는 진위 확인을 위하여 필요한 증빙서류가 없는 경우 또는 구속력이 없는 계약에 기초한 경우
- ② 공정공시 중에서 “장래 사업계획 또는 경영계획” 수립과 관련된 현재의 사실관계에 대한 진위 확인을 위하여 필요한 증빙서류가 없는 경우

참고 근거사실 미확인 사례 예시

- ① 이사회 의사록, 계약서, 은행 첨부서류, 특허수수료 납입영수증 등 미확인
- ② 우회상장 관련 확인서 등 입증서류 미비
- ③ 주식매수선택권 행사 공시시 행사가격 산정표 미첨부
- ④ 구속력이 없어 언제든지 취소 가능한 단순 MOU 계약
- ⑤ 실적·예측전망 공정공시의 경우 첨부서류의 내용상 논리적 근거가 부족하고 예측수치의 신뢰성이 낮은 경우
- ⑥ 상기 사항 이외에 공시내용에 대한 증빙이 미비하다고 인정되는 경우

4 공시내용이 투자자의 투자판단에 혼선을 초래할 수 있는 경우

거래소는 공시작성 및 제출방법 등과 관련하여 투자자의 투자판단에 오해의 소지가 있는 경우 공시를 유보할 수 있다.

참고 투자판단 혼선 초래 사례 예시

- ① 이미 공시한 내용을 반복하여 제출하는 경우
- ② 공시서식을 혼동하여 잘못 입력한 경우
(공시의무사항, 자율공시사항, 기타 주요경영사항 등 공시서식 혼동)
- ③ 대상회사명, 단위, 날짜 등 기재 오류 또는 누락
- ④ 상법상 자회사를 공정거래법상 자회사로 오해하는 경우
- ⑤ 지주회사의 자회사에 대한 공시를 지주회사 자체의 공시로 잘못 입력하는 경우
- ⑥ 경영권 분쟁상황에서 투자자의 오해소지가 있는 경우
- ⑦ 조회공시 요구에 대한 답변내용이 '미확정'임에도 불구하고 '특이사항 없음'으로 분류 값 선택 오류
- ⑧ CB, BW의 발행과 관련하여 기한이익 상실조항, Option조항, 손실보전약정 등을 정하였음에도 불구하고 "기타 투자판단 사항"에 미기재 등
- ⑨ 감사보고서 등 매년 단위 공시사항과 관련하여 공시본문 및 첨부자료를 전년도 수치 또는 첨부 자료로 작성·제출하는 경우 등

5 조회공시 재공시 내용이 이미 공시한 내용과 유사한 경우

조회공시 미확정공시에 대한 재답변 공시가 이미 공시한 미확정공시 내용과 유사하여 정보제공 효과가 없고 유사한 정보가 반복적으로 제공됨에 따라 오히려 혼란을 초래하거나 불공정거래가 발생할 소지가 있는 경우에, 거래소는 공시를 유보하거나 더 이상 유사한 재공시가 발생하지 않도록 최종적으로 확정되는 시점에 공시하도록 요구할 수 있다.

참고 유사한 재공시 사례 예시

재공시 내용이 이미 공시한 미확정공시 내용과 비교하여 사업규모, 추진가능성, 협상상대방, 계약조건 등에 관한 진척내용에 중요한 차이가 없고 단지 재공시 기한을 다시 연기할 뿐으로 투자자의 혼란을 초래할 수 있는 경우

6 위 사항들 이외에 시장질서를 훼손할 우려가 있는 경우

거래소는 상기 5가지 사항 이외에 코스닥시장 공시정보의 신뢰도 훼손 등 시장질서를 저해할 우려가 있는 경우 공시를 유보할 수 있다.

참고 시장질서 훼손 우려 사례 예시

- ① 공시의무사항이 아닌 내용을 상습적으로 “기타 주요경영사항” 서식 등을 이용하여 공시하는 경우
- ② 공시의 내용이 투자판단에 중요한 사항이라기보다 주가 부양 목적의 광고성 또는 허구성 사항인 경우
- ③ 최근 발생한 다른 회사의 유사한 공시사례를 고려할 때 시장질서를 훼손할 우려가 높은 경우 등

(2) 공시유보 방법

1 수정 및 보완 요구

거래소는 상장법인이 제출한 공시내용이 공시유보 대상에 해당하는 경우 공시유보 후 다음과 같이 공시내용을 수정·보완하도록 요구할 수 있다.

- ① 군사기밀에 해당하는 내용을 제외 또는 수정
- ② 관계법규 위반내용을 제외 또는 수정
- ③ 수시공시 내용의 사실 확인이 필요한 경우 이사회 의사록, 계약서 등 사실 확인을 위하여 필요한 증빙서류 첨부
- ④ 허위기재 또는 과장의 소지가 있는 부분에 대한 제외 또는 수정
- ⑤ 기타 투자판단 혼선초래 또는 시장질서 훼손우려가 있는 내용을 제외 또는 수정 등

2 수정 및 보완공시

거래소가 공시내용의 수정·보완을 요구한 경우 상장법인은 해당 공시내용을 수정·보완하여 당일 공시제출 마감시간 이전까지 신속하게 제출하여야 한다.

3 공시철회

상장법인은 다음에 해당하는 경우에는 공시를 철회할 수 있고, 상장법인이 공시를 철회하는 경우 거래소는 필요한 증빙서류를 요구할 수 있다.

- ① 거래소가 공시유보 후 수정·보완하도록 요구한 상태에서 해당 공시내용의 기초가 되는 사실이 취소된 경우
- ② 거래소가 공시내용을 승인하거나 수정·보완을 요구하기 이전에 상장법인이 먼저 수정·보완이 필요한 사항을 발견한 경우

4 공시유보 사실의 공표

거래소는 장기간 공시를 유보할 필요성이 인정되는 경우로서 투자자에게 공시유보 사실을 알릴 필요가 있는 경우에는 유보내용과 사유 등을 공표할 수 있다. 예를 들어 경영권 분쟁으로 인하여 서로 상반된 내용을 공시하고자 하는 경우 등이 해당한다.

5 투자유의 문구의 기재

상장법인이 공시내용에 “투자유의문구”를 기재함으로써 투자자에 대한 혼란의 소지를 해소할 수 있다고 인정되는 경우 거래소는 적절한 “투자유의문구”를 기재하여 공시하도록 할 수 있다. 상장법인은 “투자유의문구”에 향후 변동가능성, 근거사실 등에 관한 내용을 기재하여야 한다.

참고 사유별 문구 예시

- ① 행위의 효력에는 영향을 미치지 않는 경미한 관계법규 위반가능성이 있는 경우
→ “공시내용중 ○○에 관한 사항은 ○○의 이유로 관계법규 위반가능성이 제기될 경우에는 공시내용이 변경될 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.”
- ② 구체적인 진행단계에 있으나 근거사실이 최종적으로 미확정된 경우 또는 근거서류가 첨부되지 않은 경우
→ “공시내용중 ○○에 관한 사항은 근거사실이 최종적으로 확정되지 않은 진행상태이므로 향후 변동될 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.”

3. 신청에 의한 공시유보

공시사항 중 일부가 경영상 비밀유지가 필요한 경우에 한하여 상장법인이 해당 사항에 대해 거래소에 유보를 신청할 수 있다.

(1) 공시유보 신청대상

1 단일판매·공급계약 체결

계약금액, 거래상대방 등 주요 계약조건에 대하여 공시유보를 신청하는 경우 공시유보를 승인할 수 있다.

2 신규시설 투자, 세척에서 정하는 시설외 투자, 시설증설·공장증설 등

시설투자 등에 관한 결정 후 투자금액 등에 대하여 공시유보를 신청하는 경우 공시유보를 승인할 수 있다.

3 중요정보에 대한 포괄주의 공시사항

거래소는 상장법인이 기술도입에 관한 결정 후 계약금액 또는 거래상대방 중 어느 하나에 대하여 공시유보를 신청하는 경우 공시유보를 승인할 수 있다.

4 지주회사가 행하는 자회사공시 중 상기 세 가지 공시사항

지주회사가 자회사에서 발생하는 단일판매·공급계약 체결, 신규시설 투자, 세척에서 정하는 시설외 투자, 시설증설·공장증설 등 및 중요정보에 대한 포괄주의 공시사항을 공시할 때 상기 기준에 따라 공시유보를 신청하는 경우 공시유보를 승인할 수 있다.

(2) 자율공시사항에 대한 공시유보 적용여부

자율공시 사항의 경우 공시유보제도의 대상이 아니므로 공시서식에 기재된 계약금액, 계약상대방 등 모든 항목을 기재하여야 한다.

(3) 공시유보 신청방법

- ① 상장법인은 공시유보가 필요한 구체적인 사유 등에 대하여 공시유보신청서를 통해서 소명할 수 있음
- ② 공시유보신청서를 제출하지 아니하고 계약금액, 상대방 등을 미기재하거나 불명확하게 기재하는 경우 거래소는 공시를 거부할 수 있음
- ③ 공시유보 신청서를 먼저 팩스로 신청하고 공시승인담당자의 확인을 거친 후 전자공시시스템을 이용하여 공시문서를 제출(공시유보 신청서는 해당 공시에 비공개로 첨부)
- ④ 공시서식에는 공시유보 기한 또는 조건과 유보사유를 상세하게 기재하여야 함

(4) 공시유보 승인기준

거래소는 상장법인의 경영상 비밀보호와 투자자 보호 필요성을 비교형량하여 공시유보 승인 여부를 결정하며, 중대한 비밀에 해당하는 경우에도 투자자 보호라는 공익보다 우선하는 경우에 한하여 공시유보 신청내용을 승인할 수 있다.

“경영상 중대한 비밀” 해당여부는 해당 계약의 특성, 영업·재무에 미치는 영향, 동종 업계의 관행 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. “투자자에게 미치는 영향”은 최근 주가변동 상황, 신청법인의 과거 내부정보관리상태 및 풍문 빈발여부, 불성실공시법인 지정이력 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 비밀유지 필요성이 인정되는 경우 중에서도 “경영상 중대한 비밀”에 관한 사항에 한하여 공시유보 신청내용을 승인한다.

※ 계약서상 당사자간에 “비밀유지의무”가 기재되어 있거나 내부 규정상 비밀유지 조항이 기재되어 있다는 이유만으로 비밀유지 필요성이 자동적으로 소명되는 것은 아님

(5) 공시유보기한

1 공시유보기한의 결정

거래소는 상장법인이 신청한 공시유보 기한에 대하여 해당 계약의 특성, 납품일정 등에 대한 소명자료를 참고하여 비밀유지가 필요한 기간으로서 투자자 보호에 문제가 없는 범위 이내에서 승인한다.

2 공시유보 내용의 재공시

거래소가 공시유보를 승인한 이후 유보기한의 경과 또는 유보조건이 해제되는 경우 그 다음 날까지 유보내용을 전부 공시하여야 하며, 유보내용을 공시하는 방법은 당초 공시내용에 대한 정정공시 등의 방법을 사용한다. 다만 경영상 비밀유지 등 필요시 계약상대방을 국적, 업종 등으로 개략적으로 공시*할 수 있다. 개략적 공시는 유보기간 종료시까지 [공시서식 4-1] 계속적 공시유보신청서를 제출한 경우에만 가능하며, 유보범위는 계약상대방 항목에 대해서만 허용(계약금액은 반드시 공개)된다.

* 예) 기업명 대신 '싱가포르 방산기업', '국내 IT기업' 등으로 기재

3 공시유보 기한연장 또는 조건변경

거래소가 공시유보를 승인한 이후 유보기한을 연장 또는 유보조건을 변경하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

4. 공시유보 관련 불성실공시법인 지정

다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 불성실공시법인으로 지정될 수 있다.

- ① '신청에 의한 공시유보'의 경우 공시유보 사유 해소에도 불구하고 유보내용을 공시하지 않는 경우(공시규정 제27조제3호)
- ② '거래소에 의한 공시유보'의 경우 거래소가 공시유보한 공시의무사항에 대하여 유보사유를 해소한 이후에 공시를 하지 않은 경우(공시규정 제27조제1호)



제2장





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

상장업무

- I. 우회사장
- II. 추가·변경상장
- III. 의무보유

I. 우회상장

1. 개요

우회상장이란 비상장법인이 합병, 주식의 포괄적 교환, 영업 또는 자산양수, 현물출자, 기타 이와 유사한 거래와 관련하여 상장법인의 경영권·사업내용 변동 등을 초래함으로써 비상장법인이 사실상 상장되는 효과가 발생하는 경우를 말한다.

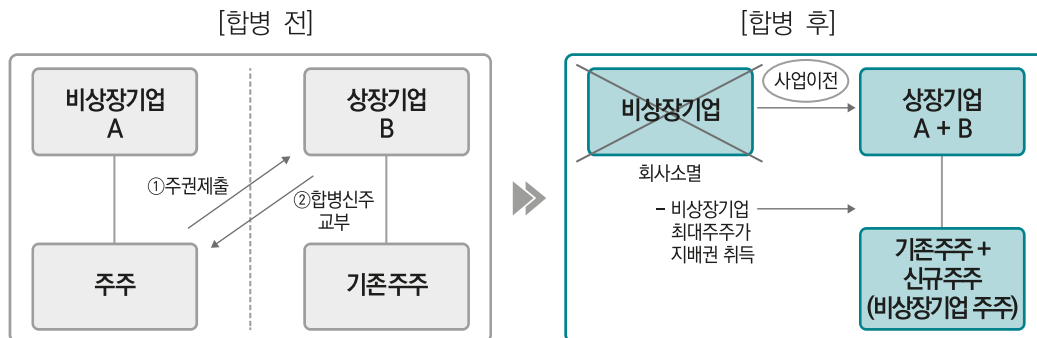
참고 외국 우회상장 개념

- **(미국 Nasdaq)** 비나스닥기업이 나스닥기업과 결합을 통하여 나스닥기업으로 존속하는 것으로 정의(NASD Rule 5110(f))
 - 지배권변동, 경영진·이사회 변경, 의결권, 재무·영업구조, 비상장기업의 상대적 규모 등을 종합적으로 고려하여 우회상장 여부를 판단
- **(영국)** 상장기업의 비상장기업과의 합병, 영업·자산양수를 통한 상장기업 영업부문의 근본적 변화, 이사회 구성의 변화, 지배권 변동 등이 있는 거래(reverse takeover)로 정의(FSA The Listing Rules 10.2.2)

2. 우회상장의 유형

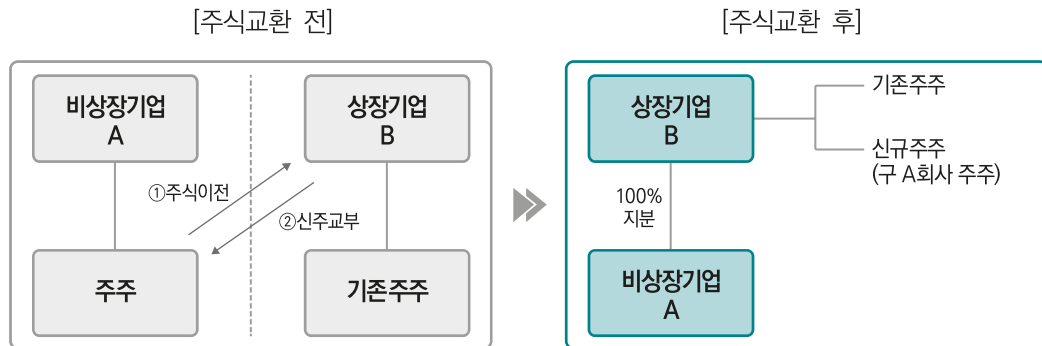
(1) 합병(분할합병 포함)

비상장법인이 상장법인과 합병하면서 비상장법인은 소멸(또는 분할)되고, 비상장법인의 주주가 상장법인이 발행하는 합병신주를 인수하는 구조다.



(2) 포괄적 주식교환

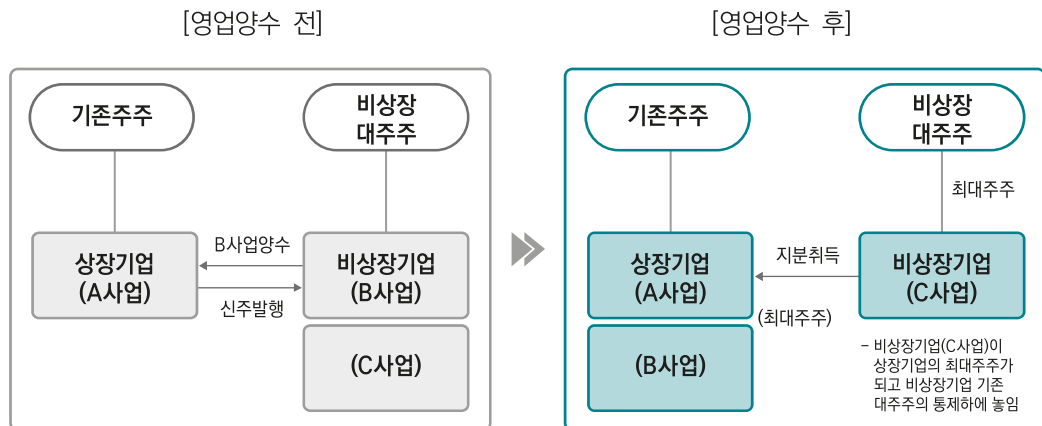
비상장법인의 주식을 모두 상장법인에 이전하고 신주를 발행·교부하여 비상장법인이 상장법인의 100% 자회사가 됨으로써 우회적으로 상장한다. 교환과 함께 비상장법인의 주주는 교환비율만큼 상장법인의 지분을 취득하므로 비상장법인의 최대주주가 교환이후에 상장법인의 최대주주가 된다.



(3) 영업양수 & 제3자배정 증자(또는 주식이전)

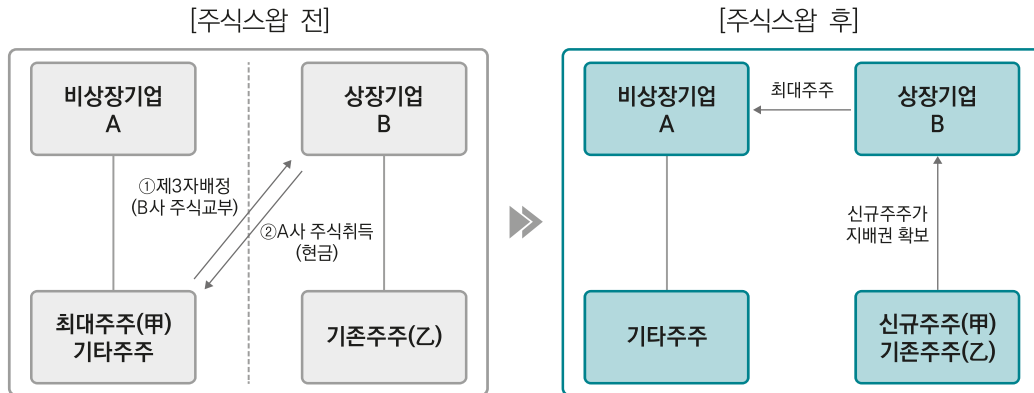
비상장법인의 영업 전부 또는 일부를 상장법인에 양도하고, 상장법인은 제3자배정 유상증자를 통해 신주를 발행하여 대금지급에 갈음한다. 비상장법인의 사업부문의 전부 또는 일부가 우회상장 되는 효과가 발생하고 이 과정에서 지배구조가 변경*되기도 한다.

* 제3자배정으로 신주 등을 취득한 비상장법인(최대주주등)이 상장법인의 최대주주가 됨(비상장법인의 대표이사를 상장법인의 대표이사로 임명하기도 함)



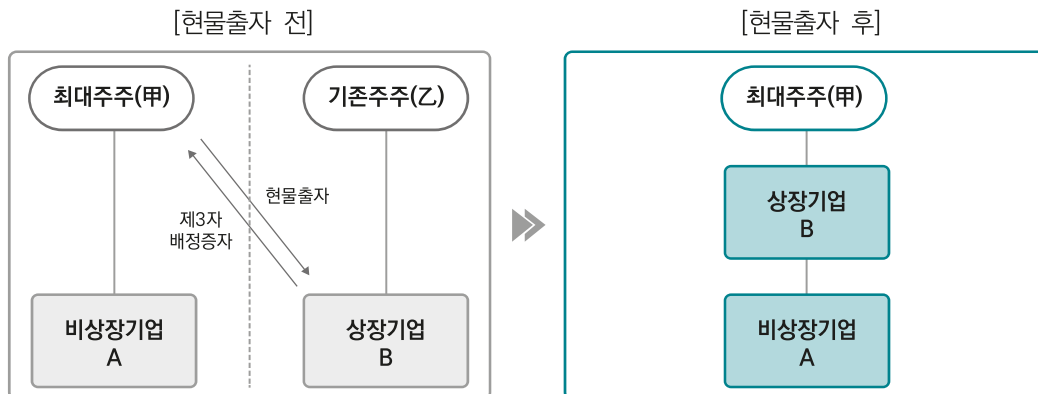
(4) 자산양수(주식스왑+기타지분증권 인수) & 제3자배정 증자(또는 주식이전)

비상장법인의 주주가 상장법인에게 보유하고 있는 비상장법인의 주식을 매도하고 제3자배정 증자에 참여하여 상장법인의 신주를 교부받음으로써 비상장주식을 상장주식으로 바꾸는 효과가 있다. 포괄적 주식교환이 개별주주의 의사에 상관없이 주주총회를 통해 비상장법인 주식 전부가 상장주식으로 교체되는 데 반해, 주식스왑은 상장법인과 비상장법인 주주 간의 의사합치에 의한 사인간의 행위로 주식의 일부가 상장주식으로 교체된다.



(5) 현물출자

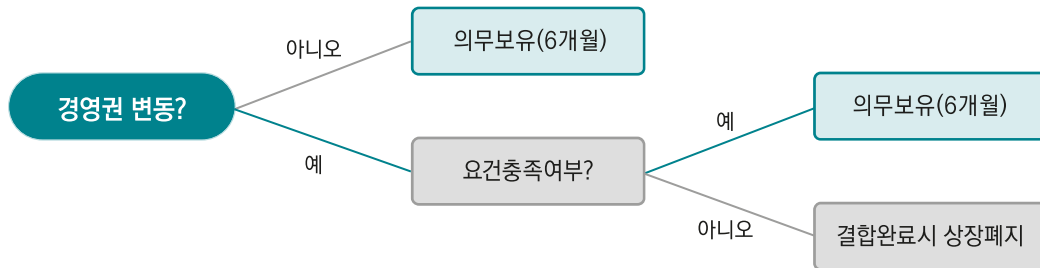
비상장법인의 주주가 상장법인의 제3자배정 유상증자에 참여하면서 금전이 아닌 현물 (해당 비상장법인의 주식)로 주식대금을 납입한다. 실질적으로 자산양수(지분인수)&제3자배정 증자(주식스왑)와 동일한 결과가 발생한다.



3. 우회상장 규제

상장규정은 우회상장을 비상장법인이 상장법인과 합병 등의 기업결합을 하면서 상장법인의 경영권 변동을 초래함으로써 상장되는 효과가 있는 경우로 정의하고 있다. 이는 상장적격성이 떨어지는 비상장법인의 우회상장을 방지하려는 취지로 신규상장에 준하는 우회상장 요건 충족을 요구한다. 또한 상장법인의 주식 등을 취득하는 비상장법인의 최대주주 등에게는 의무보유도 부과한다(상장규정 제22조 ~ 제22조의4).

거래소는 합병 등 기업결합과 관련하여 ① 경영권 변동이 없으면 비상장법인 최대주주 등에 대해 의무보유 의무만 부과하고, ② 경영권 변동이 있으나 우회상장 요건을 충족하는 경우 우회상장 종목임을 표시(최장 2년간)하고, 비상장법인의 최대주주 등(5%출자자 포함)에 대해 의무보유를 부과하며, ③ 경영권 변동이 있으면서 우회상장요건을 충족하지 못하는 상황(외형요건 미달 및 우회상장 미승인)에서 우회상장 추진 시 상장폐지 조치를 한다.



상장법인이 비상장법인과 기업결합을 통한 우회상장에 해당할 수 있는 내용의 공시를 제출하는 경우, 우회상장 해당 여부 등에 대하여 (불가피한 사유가 없는 한) 주요사항보고서 등 신고일 이전에 거래소와 협의해야 한다(상장세칙 제19조제2항, 제19조의2제2항, 제19조의3제6항). 한편, 특수관계인 파악이 미비되는 등 경영권 변경에 관한 사항의 확인이 어려운 경우 주권 매매거래가 정지되거나 정지상태가 지속될 수 있다(상장세칙 제29조 제1항제5호라목~바목).

4. 우회상장 심사대상 판단

(1) 합병

다음의 ① 또는 ②의 어느 하나에 해당시 우회상장 심사 대상이다.

① 비상장법인의 규모가 상장법인보다 큰 경우

합병의 주요사항보고서 제출일이 속한 사업연도의 직전 사업연도 기준으로 비상장법인의 자산총액, 자본금, 매출액 중 두 가지 이상이 상장법인보다 큰 경우 우회상장에 해당한다(상장규정 제19조제1항제2호).

② 상장법인의 경영권이 변경(①, ②, 또는 ③에 해당)되는 경우

- ① (既 최대주주 변경) 합병의 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 비상장법인의 최대주주(특수관계인 포함)가 상장법인의 최대주주가 된 경우 (상장세칙 제19조제1항제1호)
- ② (합병결과 최대주주 변경) 합병으로 인해 비상장법인의 최대주주(특수관계인 포함)가 상장법인의 최대주주가 되는 경우(합병 주요사항보고서상 합병비율에 따라 최대주주가 되는 경우를 말함) (상장세칙 제19조제1항제2호)
- ③ (5%이상 주주가 최대주주가 되는 경우) 비상장법인의 5%이상 주주가 합병 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 상장법인의 최대주주가 되었거나 합병으로 인해 상장법인의 최대주주가 되는 경우 (상장세칙 제19조제1항제3호)

Key-point

- ◆ (최대주주 여부 판단) 합병 주요사항보고서 제출일 현재 미행사중인 주식관련사채의 권리행사로 인해 증가될 주식과 법률·계약에 따른 인도청구권 등의 대상인 주식 및 주식관련사채를 포함하여 판단(상장세칙 제19조제1항)
- ◆ (합병 절차) 상장법인이 비상장법인과 합병하려는 경우 합병비율에 대한 외부평가, 합병 주요사항보고서 제출 등 자본시장법이 정하는 요건과 절차를 준수해야 함
- ◆ (소규모·간이합병) 상법 제527의2·3에 따른 소규모합병 혹은 간이합병인 경우에는 우회상장 심사 대상인 합병에 해당하지 않음

(2) 주식교환

다음의 ①, ② 또는 ③의 어느 하나에 해당시 우회상장 심사 대상이다.

- ① (既 최대주주 변경) 주식교환 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 비상장법인의 최대주주(특수관계인 포함)가 상장법인의 최대주주가 된 경우 (상장세칙 제19조의2 제1항제1호)
- ② (주식교환 결과 최대주주 변경) 주식교환으로 인하여 비상장법인의 최대주주(특수관계인 포함)가 상장법인의 최대주주가 되는 경우(주요사항보고서상 교환비율에 따라 최대주주가 되는 경우를 말함) (상장세칙 제19조의2제1항제2호)
- ③ (5%이상 주주가 최대주주가 되는 경우) 비상장법인의 5%이상 주주가 주식교환 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 상장법인의 최대주주가 되거나 주식교환으로 인해 상장법인의 최대주주가 되는 경우(상장세칙 제19조의2제1항제3호)

Key-point

- ◆ (최대주주 여부 판단) 주식교환 주요사항보고서 제출일 현재 미행사중인 주식관련사채의 권리행사로 인해 증가될 주식과 법률·계약에 따른 인도청구권 등의 대상인 주식 및 주식관련사채를 포함하여 판단(상장세칙 제19조의2제1항)
- ◆ (주식교환 절차) 비상장법인과 포괄적 주식교환을 하여 해당 비상장법인을 완전자회사로 하려는 경우에는 교환비율에 대한 외부평가, 주요사항보고서 제출 등 자본시장법이 정하는 요건과 절차를 준수해야 함

(3) 영업양수 & 제3자배정(또는 주식이전)

상장법인이 비상장법인으로부터 ①营业을 양수하고, ②주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우로서, ③경영권 변동이 있는 경우(상장규정 제19조의3제1항제2호) 우회상장에 해당한다(①·②·③ 모두 충족).

1 비상장법인으로부터의 영업양수

비상장법인으로부터 자본시장법에서 규정하는 중요한 영업의 양수(주요사항보고서 제출대상 영업양수)를 할 것(상장규정 제19조의3제1항).

참고 주요사항보고서 제출대상 중요한 영업양수(자본시장법 시행령 §171②1~4호)

자산액 기준	양수대상 영업부문의 자산액이 최근 사업연도말 자산총액의 10% 이상
매출액 기준	양수대상 영업부문의 매출액이 최근 사업연도말 매출액의 10% 이상
부채액 기준	양수대상 영업부문의 부채액이 최근 사업연도말 부채총액의 10% 이상

* 양수대상 영업부문이 비상장법인의 자산총액 또는 매출액의 30% 이상인 경우에 한하여 우회상장 심사대상(상장세칙 §19의3①)

2 제3자배정으로 주식등을 발행(또는 주식이전)

영업양수 주요사항보고서 제출 이전 1년 또는 이후 6개월 이내에 상장법인이 비상장법인의 최대주주등*을 대상으로 제3자배정방식의 주식등을 발행하거나 주식이전(최대주주 변경공시가 있는 경우에 한함, 상장세칙 제19조의3제2항)을 하는 경우

* 최대주주 및 최다출자자, 각각의 특수관계인 및 5%이상 주주·출자자를 포함

참고 우회상장 판단의 주요 포인트

제3자배정 (주식이전)대상 증권	주권, 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 지분증권 등(자본시장법 시행령 제139조)
배정(이전)시기	영업양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 또는 이후 6개월 이내
배정(이전)대상자	비상장법인의 최대주주 및 그 특수관계인*, 5%이상 주주

* 해당 비상장법인은 최대주주의 특수관계인에 해당

3 경영권 변동

다음의 어느 하나에 해당하는 경영권 변동(상장세칙 제19조의3제3항)

① 既 최대주주 변경

- (주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 영업양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 비상장법인의 최대주주등이 상장법인의 최대주주가 된 경우(예약매매주식 등은 주요사항보고서 제출일을 기준으로 적용)
- (주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 영업양수 주요사항보고서 제출일부터 해당 발행일(또는 주식 이전일) 이전에 비상장법인의 최대주주등이 코스닥상장법인의 최대주주가 되는 경우(예약매매주식 등은 주식등의 발행일 또는 주식이전일을 기준으로 적용)

② (제3자배정등으로 최대주주 변경) 영업양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 또는 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 발행된 주식등을 배정받거나 주식이전으로 비상장법인의 최대주주등이 상장법인의 최대주주가 되는 경우

③ (5%이상 주주가 최대주주가 되는 경우)

- (주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 영업양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 비상장법인의 5% 이상 주주가 상장법인의 최대주주가 되거나 해당 주식등의 발행 또는 주식이전으로 인하여 최대주주가 되는 경우(예약매매주식등은 주요사항보고서 제출일을 기준으로 적용)
- (주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 영업양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 비상장법인의 5% 이상 주주가 상장법인의 최대주주가 되거나 해당 주식등의 발행 또는 주식이전으로 인하여 최대주주가 되는 경우(예약매매주식 등은 주식등의 발행일 또는 주식이전일을 기준으로 적용)

Key-point

- ◆ (최대주주 여부 판단) 영업양수 주요사항보고서 제출일 현재 미행사중인 주식관련사채의 권리행사로 인해 증가될 주식과 법률·계약에 따른 인도청구권 등의 대상인 주식 및 주식관련사채를 포함하여 판단함(상장세칙 제19조의3제3항)
- ◆ (영업양수 절차) 양수가액의 적정성에 대한 외부평가, 주요사항보고서 제출 등 자본시장법이 정하는 요건과 절차를 준수해야 함

(4) 자산양수 & 제3자배정(또는 주식이전)

상장법인이 비상장법인으로부터 ① 자산을 양수하여 해당 비상장법인을 지배하고, ② 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우로서, ③ 경영권 변동이 있는 경우(상장규정 제19조의3제2항제2호) 우회상장에 해당한다(①·②·③ 모두 충족).

① 비상장법인이 발행한 자산의 양수

비상장법인의 최대주주등*으로부터 자본시장법에서 규정하는 중요한 자산(자본시장법 시행령 제171조제2항제5호)의 양수(자산양수 주요사항보고서 제출대상을 말함)**를 하고(상장규정 제19조의3제2항), 지분증권 양수 후 상장법인이 비상장법인의 발행주식총수의 50% 이상을 소유하거나 30%를 초과하여 소유하면서 최다출자자일 것.

* 최대주주 및 최다출자자, 각각의 특수관계인 및 5%이상 주주·출자자를 포함

** 중요한 자산양수 중 지분증권 양수만 우회상장 대상(상장규정 제19조의3제2항)

② 제3자배정으로 주식등을 발행(또는 주식이전)

자산양수 주요사항보고서 제출 이전 1년 또는 이후 6개월 이내에 상장법인이 비상장법인의 최대주주 등을 대상으로 제3자배정 방식의 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우

참고 우회상장 판단의 주요 포인트

제3자배정 (주식이전)대상 증권	주권, 신주인수권증서, 전환사채, 신주인수권부사채, 지분증권 등(자본시장법 시행령 제139조)
배정(이전)시기	자산양수 주요사항보고서 제출일 전 1년 또는 이후 6개월 이내
배정(이전)대상자	비상장법인의 최대주주 및 그 특수관계인*, 5%이상 주주

* 해당 비상장법인은 최대주주의 특수관계인에 해당

③ 경영권 변동

다음의 어느 하나에 해당하는 경영권 변동(상장세칙 제19조의3제3항)

① 既 최대주주 변경

- (주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 자산양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 비상장법인의 최대주주등이 상장법인의 최대주주가 된 경우(예약매매주식 등은 주요사항보고서 제출일을 기준으로 적용)
- (주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 자산양수 주요사항보고서 제출일부터 해당 발행일(또는 주식 이전일) 이전에 비상장법인의 최대주주등이 상장법인의 최대주주가 되는 경우(예약매매주식 등은 주식등의 발행일 또는 주식이전일을 기준으로 적용)

② (제3자배정등으로 최대주주 변경) 자산양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 또는 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 발행된 주식등을 배정받거나 주식이전으로 비상장법인의 최대주주 등이 상장법인의 최대주주가 되는 경우

③ (5%이상 주주가 최대주주가 되는 경우)

- (주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 자산양수 주요사항보고서 제출일 이전 1년 이내에 비상장법인의 5% 이상 주주가 상장법인의 최대주주가 되거나 해당 주식등의 발행 또는 주식이전으로 인하여 최대주주가 되는 경우(예약매매주식등은 주요사항보고서 제출일을 기준으로 적용)
- (주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우) 자산양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 비상장법인의 5% 이상 주주가 상장법인의 최대주주가 되거나 해당 주식등의 발행 또는 주식이전으로 인하여 최대주주가 되는 경우(예약매매주식 등은 주식등의 발행일 또는 주식이전일을 기준으로 적용)

Key-point

- ◆ (최대주주 여부 판단) 자산양수 주요사항보고서 제출일 현재 미행사중인 주식관련사채의 권리행사로 인해 증가될 주식과 법률·계약에 따른 인도청구권 등의 대상인 주식 및 주식관련사채를 포함하여 판단함(상장세칙 제19조의3제3항)
- ◆ (자산양수 절차) 양수가액의 적정성에 대한 외부평가, 주요사항보고서 제출 등 자본시장법이 정하는 요건과 절차를 준수해야 함

(5) 현물출자

상장법인이 비상장법인의 최대주주등을 대상으로 ① 제3자배정으로 주식을 발행하고, ② 현물출자를 하는 경우로서, ③ 경영권 변동이 있는 경우(상장규정 제19조의3제3항) 우회상장에 해당한다(①·②·③ 모두 충족).

① 제3자배정으로 주식을 발행

상장법인이 비상장법인의 최대주주등*을 대상으로 제3자배정 방식의 주식 발행을 할 것

* 최대주주 및 최다출자자, 각각의 특수관계인 및 5%이상 주주·출자자를 포함

참고 우회상장 판단의 주요 포인트

발행대상 증권	주권
배정대상자	비상장법인의 최대주주 및 그 특수관계인*, 5%이상 주주
발행방식	제3자배정

* 해당 비상장법인은 최대주주의 특수관계인에 해당

② 비상장법인이 발행한 지분증권의 현물출자

비상장법인의 최대주주등이 상장법인에 상법(제422조)에서 규정하는 현물출자*를 하는 경우로서, 현물출자 가액이 상장법인의 최근 사업연도말 자산총액의 100분의 10이상이 고(상장규정 제19조의3제3항), 현물출자 후 코스닥상장법인이 비상장법인 발행주식총수의 50% 이상을 소유하거나 30% 초과하여 소유하면서 최다출자자일 것

* 현물출자의 목적재산이 지분증권인 경우 우회상장 대상(상장규정 제19조의3제3항)

③ 경영권 변동

다음의 어느 하나에 해당하는 경영권 변동(상장세칙 제19조의3제4항)

- ① (既 최대주주 변경) 현물출자를 통해 이루어지는 제3자배정인 주식의 발행에 관한 신고가 있는 날 1년 이전이 되는 날부터 해당 주식의 발행일 이전에 해당 비상장법

- 인의 최대주주등이 상장법인의 최대주주가 된 경우(예약매매주식 등은 해당 주식의 발행일을 기준으로 적용)
- ② (제3자배정으로 최대주주 변경) 현물출자를 통해 발행된 주식을 배정받아 비상장법인의 최대주주등이 상장법인의 최대주주가 되는 경우
- ③ (5%이상 주주가 최대주주가 되는 경우) 현물출자를 통해 이루어지는 제3자배정인 주식의 발행에 관한 신고가 있는 날 1년 이전이 되는 날부터 해당 주식의 발행일 이전에 해당 비상장법인의 5%이상 주주가 상장법인의 최대주주가 되거나 해당 주식을 배정받아 비상장법인의 5%이상 주주가 상장법인의 최대주주가 되는 경우

Key-point

- ◆ (최대주주 여부 판단) 해당 주식의 발행일 현재 미행사중인 주식관련사채의 권리행사로 인해 증가될 주식과 법률·계약에 따른 인도청구권 등의 대상인 주식 및 주식관련사채를 포함하여 판단함(상장세칙 제19조의3제4항)
- ◆ (현물출자) 출자대상 자산의 가치평가 적정성에 대한 법원인가 등 관계법령이 정하는 요건과 절차를 준수해야 함

5. 우회상장 처리절차(상장규정 제18조의4, 세칙 제18조의4, 제19조의2 제19조의3)

1 사전협의

상장법인은 비상장법인과 우회상장 유형에 해당하는 거래를 하는 경우 불가피한 사유가 없는 한 우회상장 해당 및 요건 충족 여부 등에 대하여 주요사항보고서 제출일(현물출자는 제3자배정 주식 발행에 대한 수시공시일) 이전에 거래소와 협의해야 한다.

2 우회상장 확인 및 매매거래정지

상장법인이 비상장법인과 우회상장 유형에 해당하는 거래를 하는 경우 우회상장 관련 확인서(상장서식 25~29) 및 그에 따른 첨부서류를 거래소에 제출*하여야 하며, 제출한 서류내용 등에 변동이 발생한 경우 이를 지체 없이 거래소에 통지해야 한다.

* 합병 및 주식교환은 주요사항보고서 제출일에 제출

영업양수/자산양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 주식 등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우 확인서 및 첨부서류를 다시 제출하여야 함(기 제출한 확인서의 첨부서류와 내용이 동일한 경우에는 첨부서류의 제출은 생략 가능)

상장법인이 우회상장 유형에 해당하는 사항을 공시규정 제6조에 따라 수시공시를 하는 경우 매매거래를 정지(간이·소규모 합병 제외)하고, 거래소가 상장법인에 대해 우회상장 해당 여부를 통지한 날의 다음 날에 매매거래를 재개한다. 다만, 상장폐지 대상(확인서상 우회상장에 해당하고 외형요건 미충족이 명백한 경우)에 해당할 경우에는 매매거래정지를 유지한다.

3 우회상장 해당여부 통지

거래소는 우회상장에 해당하는지 여부를 결정하고 지체 없이 상장법인에 그 결과를 통지한다.

4 우회상장 심사

우회상장 해당으로 통지받은 상장법인은 심사서류를 거래소에 제출하여 우회상장 심사를 받아야 한다. 우회상장에 해당하는 경우 신규상장에 준하는 외형요건과 질적요건을 모두 충족해야 한다. 심사서류는 상장주선인 또는 인수합병 전문기관을 통하여 제출한다.

【우회상장 심사요건】

1 외형요건

【합병, 주식교환, 자산양수&제3자배정, 현물출자의 경우 다음을 모두 충족】

- ① 자기자본 30억원(벤처 15억원) 이상
- ② 자본잠식이 없을 것(최근 사업연도말 기준)
- ③ 법인세비용차감전계속사업이익이 있고,
ROE 10%(벤처 5%) 이상 또는 당기순이익 20억원(벤처 10억원) 이상일 것
(최근 사업연도말 기준)
- ④ 감사인의 감사의견이 적정일 것(최근 사업연도 기준)

【영업양수&제3자배정의 경우 다음을 모두 충족】

- ① 법인세비용차감전계속사업이익이 있을 것(최근 사업연도말 기준)
- ② 부채가 자산을 초과하지 않을 것(최근 사업연도말 기준)
- ③ 감사인의 감사의견이 적정일 것(최근 사업연도 기준)

* 주요사항보고서 제출일을 기준으로 함. 다만, 현물출자는 주식발행에 관한 공시일 기준.

* 요건 적용시 비상장법인의 최근 사업연도가 6개월 미만인 경우 최근 사업연도의 직전사업연도에 대해서도 적용

2] 질적요건(다음은 모두 충족)

- ① 영업·재무상황 등 기업 계속성이 인정될 것
- ② 지배구조·내부통제·상장 전 주식거래 등 경영투명성 및 경영안정성이 인정될 것
- ③ 투자자보호 및 시장의 건전한 발전에 저해가 없을 것

참고 다음의 어느 하나에 해당시 기업계속성 심사 면제(상장세칙 제19조제3항)

- 1) (상장법인) 상장 후 3년경과 / 최근 2년내 관리종목·투자주의 환기종목·불성실공시법인이 아닐 것 / 최근연도(혹은 반기) 자본잠식이 없을 것 / 최근연도 매출액이 200억원 이상이며 영업이익이 있을 것 / 최근 2년내 상장적격성 실질심사의 대상이 아닐 것

(비상장법인) 자금조달기능 저해나 선량한 풍속 위반 업종이 아닐 것 등

- 2) (상장법인) 최근 2년내 상장적격성 실질심사의 대상이 아닐 것

(비상장법인) 법인명이 우회상장 심사서류 제출 전 1년 이내에 인수합병중개망에 등록된 후 1개월이 경과할 것 / 최근연도 매출액이 100억원 이상이고 영업이익이 있을 것 / 인수합병 전문기관의 추천이 있을 것 / 비상장법인이 자금조달기능 저해나 선량한 풍속 위반 업종이 아닐 것 등

※ 다만, 영업의 현저한 악화 등 거래소가 필요하다고 인정시 기업계속성 심사

또한, 심사기간이나 우회상장 후 단기간 내 주가급변에 따른 불공정거래 사전예방과 경영안정성 확보를 위해 비상장법인 최대주주등의 소유주식(상장·비상장법인 발행주식 등)을 대상으로 일정기간 의무보유하여야 한다. (☞ 의무보유 관련 자세한 사항은 제2장 중 III. 의무보유 참조)

5 -1 우회상장 사실 공표

우회상장 심사결과 비상장 법인이 상장규정이 정하는 우회상장요건을 충족한 경우 합병 등으로 인해 발행되는 신주의 상장일 등으로부터 해당 신주상장일 등이 속하는 사업연도의 차기 사업연도에 대한 사업보고서의 법정제출기한까지 금융정보단말 등의 시세표상에 “우회상장” 표시를 하여 공표한다.

5 -2 상장폐지

비상장법인과 합병 등이 우회상장요건(의무보유 포함)을 위반하여 합병 등을 완료한 경우 거래소는 상장폐지 조치를 한다. 다만, 합병 등을 취소하고 그 이행이 확인된 경우는 상장폐지를 하지 않는다.

II. 추가·변경상장

1. 개요

상장법인 주권의 주식수의 증가가 있는 추가상장이나, 상호변경, 액면분할 등 변경상장 사유가 발생하는 경우 사유발생일로부터 1개월 이내에 변경내용을 반영함으로써 상장주권이 원활히 거래되도록 하는 제도이다.

2. 추가 및 변경상장 사유

(1) 추가상장 사유(신주의 발행이 있는 경우)

유형	효력발생일(발행일)	관련 법규
유상증자	납입일 익일	상법 제423조
무상증자	배정기준일, 주주총회결의일	상법 제461조
주식배당	주주총회결의일	상법 제462조의2
전환사채(CB) 전환	전환권 행사일	상법 제350조
신주인수권부사채(BW) 행사	신주인수대금 또는 채권대용 납입일	상법 제516조의10
주식매수선택권 행사	행사가액 납입일	상법 제340조의5
합병 등	합병 등기일	상법 제234조
포괄적 주식교환	주식교환일	상법 제360조의2
우선주의 보통주 전환	전환청구일	상법 제346조

(2) 변경상장(기상장된 주권의 권리 또는 내용의 변경이 발생하는 경우)

유형	효력발생일(발행일)	관련 법규
상호변경	직전 회차 주식 발행일	-
주식분할·병합	병합기준일	전자증권법 제65조
자본감소	병합기준일	전자증권법 제65조
회사분할	분할등기일	상법 제530조의11
주식소각	병합기준일	전자증권법 제65조
종류주식의 전환	전환기준일	전자증권법 제64조

3. 신청기한 및 방법, 프로세스

(1) 신청기한

사유발생일로부터 1개월 이내, 상장예정일의 5매매거래일 전까지 신청한다.

(2) 신청방법

사유별 상장신청 서류를 작성하여 상장공시제출시스템을 통해 온라인으로 신청한다.

(3) 추가·변경 상장 프로세스 (신청일로부터 5매매거래일 소요)

신청인은 상장예정일의 5매매거래일 전까지 상장신청서와 첨부서류를 제출하며, 시장 안내는 상장예정일 3매매거래일전 한다. 의무보유(전부 및 일부)가 있는 경우 상장예정일 전일(D-1)에 의무보유청구내역서 확인 후 시장안내를 한다. (상장예정일(D) 당일에 의무 보유증명서 첨부 추가 필요)

추가·변경상장 프로세스는 다음과 같다.

- ① 추가 및 변경상장 사유별로 필요한 제출서류를 준비
- ② KRX상장공시제출시스템(filing.krx.co.kr) 접속 → 공시제출 → 상장문서 → 신주
상장신청서(추가상장시) 또는 변경상장신청서 선택
- ③ 해당 정보입력(발행회차, 액면가, 발행일, 변경사유 등)
- ④ 변경(추가)상장신청서 등 제출서류를 스캔한 PDF 파일로 업로드
- ⑤ 상장수수료 납부
 - 추가상장 주식수에 상장신청일 직전일의 종가를 곱하여 산정된 시가총액 기준으로
수수료를 계산하여 상장신청 시 거래소 계좌로 입금
 - 변경상장(감자, 상호변경, 액면분할/병합) 수수료는 건당 200만원

참고 상장수수료 요율

증가 자본금	요율
100억원이하	자본금의 0.25%
100억원초과 300억원이하	250만원 + 100억원 초과금액의 0.09%
300억원초과 500억원이하	430만원 + 300억원 초과금액의 0.08%
500억원초과 700억원이하	590만원 + 500억원 초과금액의 0.07%
700억원초과 1,000억원이하	730만원 + 700억원 초과금액의 0.06%
1,000억원초과 2,000억원이하	910만원 + 1,000억원 초과금액의 0.05%
2,000억원초과 5,000억원이하	1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 0.04%
5,000억원초과	2,610만원 + 5,000억원 초과금액의 0.02%
*최저한도액 : 25만원 / 최고한도액 : 5,000만원	

※ 상장수수료 면제 법인

- 주된 영업이 정지된 상장법인
- 부과일 현재 회생절차가 진행중인 상장법인

Key-point◆ **상장수수료 계산시 유의점**

- 최저수수료 250,000원
- 상장신청서류 제출 직전일 기준 종가×추가상장 주식수로 계산
- 추가상장수수료는 주권발행일 별로 산정하되 신주인수권 · 전환청구권 · 주식매수선택권의 행사에 의한 추가상장은 상장신청일별로 합쳐서 1건으로 계산
- 10억원 미만의 금액은 올림하여 산정
- 상호변경, 액면병합, 액면분할 등 변경상장은 건당 200만원
- 변경상장신청인이 같은 접수일에 다수의 변경상장 신청 시 1건으로 간주하여 1건의 변경상장수수료 부과

4. 상장사유별 제출서류

공통서류와 상장 사유별 추가서류를 첨부하여 제출한다.

(1) 공통서류

- ① 변경(추가)상장 신청서(상장서식 13)
* 제출시스템→업무정보실→서식자료실→신주(변경)상장신청 관련 양식
- ② 법인등기부등본
- ③ 발행등록사실확인서
- ④ 정관
- ⑤ 상장 수수료 납부영수증

(2) 상장 사유별 추가서류

1 추가상장

상장사유 (사유발생일)	제출서류
유상증자 (주금납입일 익일)	① 이사회 의사록 - 실권주 처리 이사회 의사록 포함 ② 의무보유가 있는 경우 의무보유 협약서(상장서식 33)와 의무보유를 증명할 수 있는 서류 ③ 주금납입증명서 - 금융거래 정보제공 동의서(별도서식) 포함 제출 ④ 제3자배정 유상증자 시 자금사용내역(상장서식 37) 및 증빙서류 ⑤ 증권발행실적보고서 → 증권신고서 제출대상 법인에 한함 (증권신고서 면제대상 으로 일정기간 의무보유 하는 경우에는 의무보유를 증명할 수 있는 서류(의무보유 당일) 제출) ⑥ 소액공모의 경우 소액공모실적보고서 ⑦ 발행가액 산정내역서
무상증자 (신주의 배정기준일)	① 이사회 의사록 1부 ② 의무보유 주식에 대한 무상증자분은 의무보유를 해야 하므로 의무보유 협약서(상장서식 33)와 의무보유를 증명할 수 있는 서류
주식배당 (주주총회 결의일)	① 주주총회 의사록 ② 이익잉여금 처분계산서

CB전환/BW행사 (전환청구(행사)일)	① 이사회회의사록(CB/BW발행결정 의사록) ② 의무보유가 있는 경우 의무보유 확약서(상장서식 33)와 의무보유를 증명할 수 있는 서류 ③ 주금납입증명서(현금납입) 또는 사채말소(사채대용납입) 확인 가능한 서류 - 주금납입증명서를 제출하는 경우 금융거래정보 제공동의서(별도서식) 포함 제출 ④ 전환청구서/행사청구서 ⑤ 전환(행사)가액 산정(조정)내역서
주식매수선택권 행사 (주금납입일)	① (주식매수선택권을 부여한) 주주총회의사록 ② 주금납입증명서 - 금융거래 정보제공 동의서(별도서식) 포함 제출 ③ 주식매수선택권 부여계약서 ④ 주식매수선택권 행사신청서 ⑤ 행사가액 조정내역서 ⑥ 행사 현황표 ⑦ 행사자 중 재직 중인 자의 재직증명서(해당 법인의 임직원이 아닌 경우에는 소속기관의 재직증명서 또는 자격증명서, 퇴사자의 경우 경력증명서)
합병 등 (합병등기일)	① 주주총회의사록 ② 의무보유가 있는 경우 의무보유 확약서(상장서식 33)와 의무보유를 증명할 수 있는 서류(원본) ③ 합병계약서 ④ 합병종료보고서
포괄적 주식교환 (주식교환계약서에 기재된 주식교환일)	① 주주총회의사록 ② 의무보유가 있는 경우 의무보유 확약서(상장서식 33)와 의무보유를 증명할 수 있는 서류 ③ 주식교환계약서 ④ 교환대상회사의 주주명부 ⑤ 교환대상회사의 최대주주 및 특수관계인 명단
우선주의 보통주전환 (전환청구일)	① 이사회회의사록 ② 전환청구 확인 서류
우선주의 추가상장 (주금납입일 익일)	① 이사회회의사록 ② 발행가액 산정내역서 ③ 증권발행실적보고서

2 변경상장

변경사유 (사유발생일)	제출서류
--------------	------

상호변경 (주주총회 결의일)	① 주주총회의사록 ② 정관 ③ 상호변경 일정내역 ④ 발행인관리계좌부 기재 확인내역서
주식분할·병합 (분할·병합기준일)	① 주주총회의사록 ② 유통주식현황표 ③ 정관
자본감소 (감소기준일)	① 주주총회의사록 ② 유통주식현황표 ③ 정관
회사분할 (분할등기일)	① 주주총회의사록 ② 유통주식현황표 ③ 분할종료 보고서
주식소각 (소각기준일)	① 이사회 의사록 ② 유통주식현황표

【유의사항】

- ① 의무보유 증명서류 제출 관련 : 상장예정일 전일에 예탁결제원에 의무보유 후 의무보유청구내역을 거래소에 제출(상장예정일 당일에 의무보유증명서 첨부)
- ② 상호변경시 정관, 상호변경 일정내역, 변경상장신청서, 등기부등본 및 (전자)변경상장신청서 간 내용을 일치시킬 것 (띄어쓰기, 영문 대문자, 점 및 쉼표 등 유의)

주요 Q&A

(Q) 추가상장 시장안내는 상장법인이 하는 건가요?

(A) 추가(변경)상장시 시장 안내는 상장예정일 3매매거래일 전에 거래소에서 상장신청서류를 검토한 후 이상이 없는 경우 안내를 하고 있으며, 의무보유가 있는 경우에는 상장예정일 전일에 의무보유 서류를 확인한 후 시장안내 공시를 내보냅니다. 추가(변경)상장 시장안내는 금감원(dart)홈페이지에서는 검색이 안되고 KRX홈페이지나 증권사 HTS 시스템에서 볼 수 있습니다.

(Q) 회사의 종목명(한글상호 약명)만 변경하려는데 가능한가요? 필요한 서류는 어떻게 되나요?

(A) 한글상호의 변경 없이 약명이나 영문명만 변경하는 경우에도 KRX상장공시제출시스템에서 변경상장신청서를 제출해야 하며, 첨부서류로는 ① (상호변경)변경상장신청서 ② 정관 ③ 등기부등본 ④ 주총의사록을 제출합니다. 이 경우에도 상장예정일 5매매거래일 전에 요청하면 됩니다. 상장수수료는 내지 않습니다.

Ⅲ. 의무보유

1. 개요

의무보유란 주주 등이 가진 주식 등을 일정 기간 동안 코스닥시장 상장규정 등 관련규정에 따라 그 매각을 제한하는 것을 말한다. 신규상장, 제3자배정 유상증자, 우회상장 등이 있는 후 일정기간 동안 최대주주 등이 보유하는 주식, 주식관련사채 등의 매각을 제한함으로써 시장의 수급불안을 해소하고, 핵심투자자의 책임경영 원칙을 확립하기 위한 제도이다.

코스닥시장 상장규정은 다음에 해당하는 경우 최대주주 등에 대한 의무보유를 규정하고 있다.

- ① 신규상장에 따른 의무보유
- ② M&A(우회상장) 관련 의무보유
- ③ 제3자배정 유상증자 관련 의무보유(최대주주 변경시 또는 관리종목 지정시)
- ④ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정(사모발행시)에 의한 의무보유
- ⑤ 투자조합 등의 최대주주 변경 관련 의무보유
- ⑥ 상장적격성 실질심사 시 의무보유

2. 의무보유 대상 및 기간

(1) 신규상장

구 분	대형법인 ^{주1)}	일반·벤처기업	기술성장기업
최대주주 및 특수관계인	6개월	6개월	1년
상장예비심사청구일전 1년 이내 - 제3자배정으로 주식등 ^{주2)} 을 취득한 자 - 최대주주등의 소유주식등을 취득한 자 ^{주3)}	6개월	6개월	1년
벤처금융 및 전문투자자 ^{주4)} (투자기간 2년 미만)		1개월	
상장주선인 ^{주5)}		3개월 (모집(매출) 주식의 3%(Max 10억))	
SPAC 상장예비심사청구일 현재 주주등	주권 상장일로부터 합병대상법인과 합병에 따른 추가상장일 후 6개월까지		

주1) 자기자본 1,000억원 또는 기준시가총액 2,000억원 이상인 기업

주2) CB/BW의 신주전환을 포함

주3) 최대주주등 보유 주식등 중에서 코넥스시장을 통하여 취득한 물량은 매각제한 예외 적용

주4) K-OTC 등록법인 또는 지정법인인 기술성장기업 및 코넥스시장 상장기업은 제외

주5) 외국기업의 경우 모집(매출) 주식의 5%(Max 25억)를 6개월간 의무보유. 다만, 적격해외증권 시장에 상장 후 3년 이상 경과한 외국기업은 제외. 또한 상장주선인의 투자기간(상장예비심사 청구일을 기준으로 함)이 6개월 미만인 주식 등은 상장일부터 6개월간 의무보유

주6) 그 밖에 거래소가 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주 등에 대해서는 상장일부터 해당 의무보유자와 협의하여 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있음

(2) 우회상장 심사대상 기업결합

유형	의무보유 대상자	보유기간 ^{주5)}	대상 주식등
합병 및 포괄적 주식교환	비상장법인의 최대주주등 ^{주1)}	6개월	비상장법인 및 상장법인 발행 주식등
	비상장법인 주식등 취득자 (제3자배정 또는 비상장법인 최대주주등 소유 주식등 취득자) ^{주2)}	6개월	비상장법인 발행 주식등
	벤처금융&전문투자자 ^{주3)} (투자기간 2년 미만)	1개월	비상장법인 발행 주식등
영업(자산)양수 &제3자배정 (주식이전, 현물출자 포함)	최대주주등 ^{주4)}	6개월	상장법인 발행 주식등 ^{주6)}
우회상장 심사 중 의무보유	(상장법인) 최대주주등 (비상장법인) 최대주주등	우회상장 심사일 ~ 종료일	상장법인 발행 주식등

주1) 비상장법인의 5% 이상 주주가 신주 발행 1년 전에 상장법인의 최대주주가 되거나 합병등으로 상장법인의 최대주주가 되는 경우 비상장법인의 5% 이상 주주 포함

주2) 합병(주식교환) 주요사항보고서 제출일전 6개월 전부터 추가상장일까지 제3자배정으로 비상장법인의 주식등을 취득하거나 비상장법인의 최대주주등의 주식등을 취득한 자

주3) 합병기일 현재 비상장법인 자본금을 기준으로 10%를 한도로 함

주4) 최대주주·최대출자 및 그 특수관계인, 5%이상 주주 중 제3자배정 또는 주식이전에 참여한 자에 한함

주5) 의무보유 개시일: 합병-신주상장일, 주식교환-신주상장일 또는 주식교환일, 영업·자산양수-영업·자산양수 완료일, 추가상장일 또는 주식이전일, 현물출자-추가상장일

주6) 기 보유중인 구주와 제3자배정, 주식이전으로 받은 주식등 모두 해당

주7) 투자자 보호 등을 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 의무보유 대상자와 협의하여 2년 이내의 범위에서 의무보유 기간을 연장할 수 있음

(3) 그 밖의 기업결합(우회상장 심사대상 이외 의무보유 대상)

유형	의무보유 대상자	보유기간 ^{주4)}	대상 주식등
합병 및 포괄적 주식교환	비상장법인의 최대주주등	6개월	비상장법인 발행 주식등
	비상장법인 최대주주등의 소유 주식등 취득자 ^{주1)}	6개월	
	벤처금융&전문투자자 ^{주2)} (투자기간 2년 미만)	1개월	
영업(자산)양수 &제3자배정 (주식이전, 현물출자 포함)	비상장법인의 최대주주등 ^{주3)}	6개월	상장법인 발행 주식등 ^{주5)}

주1) 합병(주식교환) 주요사항보고서 제출일전 6개월 전부터 추가상장일까지 비상장법인의 최대주주등의 주식등을 취득한 자

주2) 합병기일 현재 비상장법인 자본금을 기준으로 10%를 한도로 함

주3) 최대주주·최대출자자 및 그 특수관계인, 5%이상 주주 중 제3자배정 또는 주식이전에 참여한 자에 한함

주4) 의무보유 개시일: 합병-신주상장일, 주식교환-신주상장일 또는 주식교환일, 영업·자산양수-영업·자산양수 완료일, 추가상장일 또는 주식이전일, 현물출자-추가상장일

주5) 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 주권비상장법인의 최대주주등이 제3자배정, 주식이전, 현물출자로 받은 상장법인 발행 주식등만 해당

(4) 제3자배정 유상증자

의무보유 대상자	보유기간
최대주주가 변경되는 제3자배정 ^{주1)} 에 참여한 모든 주주	6개월
관리종목 ^{주2)} 또는 투자주의 환기종목에 지정된 기업의 제3자배정에 참여한 모든 주주	6개월
제3자배정 신주 취득자에 대해 신주상장 전에 선금금 지급, 금전대여, 증권 대여, 출자 등의 결정이 있는 경우	6개월

주1) 실권주 처리에 의한 경우도 포함

주2) 대규모 법인세비용차감전계속사업손실, 자본잠식률 50% 이상(자기자본 10억원 미달 포함), 시가총액 미달 사유에 한함

(5) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(사모발행 시)에 의한 의무보유 (제2-2조제2항)

상장법인이 사모방식(제3자배정)으로 유상증자 시 한국예탁결제원에 전자등록일부터 1년간 의무보유 할 경우 전매기준에 해당되지 않아 증권신고서 등의 제출이 면제된다.

(6) 투자조합 등의 최대주주 변경 관련 의무보유(상장규정 제23조제2항)

□ 적용대상

SPC 중 연간 매출액 규모가 3억원 미만*인 법인(실체가 없는 법인) 및 ② 정부의 관리, 감독 대상이 아닌 단체(조합포함)가 상장법인의 최대주주가 될 경우 그 최대주주 등(특수관계인 포함)은 의무보유 대상 증권을 1년간 의무보유해야 한다.

* 적정 의견을 받은 감사 및 검토보고서, 법인세·부가가치세의 납부내역 증명 혹은 회계법인의 매출액 검토 확인서 상 증명되는 금액

다만, 벤처창업투자 관련 특별법 상 투자조합 및 기타 법령에 따라 상장기업에 투자하는 투자조합, 자본시장법 상 집합투자기구 및 사모집합투자기구는 금융위원회 등록·보고 대상이므로 규제대상에서 제외하며, 사모집합투자기구가 투자한 SPC, 투자목적 회사도 규제를 적용하지 않는다.

【변경유형 및 적용대상】

구분	변경사유
규제 대상자의 행위 (규제대상)	주식 양수도 계약 체결
	경영권 변경 계약 체결
	유상증자 신주 취득 (회생채권의 출자전환 제외)
	장내 지분 취득
	신주인수권 행사
	CB 전환청구
	주식매수권 행사(콜옵션)
	특수관계인 변경
	공개매수

제3자의 행위 등 (규제 미적용)	기존 최대주주·특수관계인의 지분 장내 처분
	기존 최대주주·특수관계인의 지분 장외 양도
	기존 최대주주인 투자조합의 해산
	기존 최대주주의 특수관계인 변경
	기존 최대주주의 주식담보에 대한 담보권자의 처분
	주주명부 확인 결과
	희생채권의 출자전환
	증여, 상속

□ 대상증권

해당 주식뿐만 아니라 기존 소유 주식으로 전환 가능한 증권 등(종류주식, 주식관련 사채, 신주인수권 증권, 외국주식예탁증권 등)도 모두 의무보유 대상이다.

□ 의무보유 절차

최대주주 변경 공시시점에 의무보유를 확인하는 것이 원칙이나, 동 시점까지 미확인 시 3영업일의 의무보유 대상 여부 확인 및 의무보유 이행 기간을 부여한다. 최대주주 변경 공시에 [상장서식 42]의 변경 후 최대주주 관련 확인서, 증빙서류, 의무보유를 확인할 수 있는 서류 및 [상장서식 33-6]의 계속보유 확인서를 첨부한다. 적격증빙이 없는 경우 3영업일 내 회계법인과 매출액 확인을 위한 검토계약 체결 후 계약서를 제출하며, 이 경우 3주간 매출액 규모 확인 및 의무보유 이행 기간을 부여한다.

(7) 상장적격성 실질심사 관련 의무보유(상장규정 제38조의2제7항)

- **적용대상** : 실질심사 진행 과정 중 거래소가 책임경영, 투자자보호 등을 위하여 의무보유가 필요하다고 인정하는 주주 등
- **적용기간** : 매매거래정지 해제일부터 3년 이내 기간
- **제출서류** : 의무보유확인서 및 의무보유를 증명할 수 있는 서류

3. 기타 의무보유 관련사항

(1) 의무보유 주식의 처분등 가능사유(상장세칙 제21조)

의무보유 대상자는 계속보유기간 중 주식 등의 인출과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 처분등을 할 수 있다. 해당 사유는 다음과 같다.

- 금융기관 및 증권금융회사로부터 대출*을 받기 위한 질권설정이 필요한 경우
* 발행회사의 경영에 필요한 자금마련이나 발행회사의 유상증자(일반공모증자 및 제3자 배정 증자는 제외)시 증자대금 마련을 위한 대출에 한함
- 상기 사유에 따라 설정된 질권을 변경하거나 해지하는 경우
- 기타 법령상 의무의 이행 등을 위해 주식 등의 인출이 불가피한 경우

(2) 의무보유 위반에 대한 제재(상장규정 제24조, 세칙 제22조)

□ 예약매매

의무보유 기간 중에 최대주주등이 예약매매 등의 방법으로 의무보유 주식을 사실상 매각한 경우를 말한다. 이 경우 예약매매 주식을 포함한 의무보유 대상 전체 주식에 대해 기존의 의무보유 잔여기간 외에 1년간 추가 의무보유(매월 5%에 상당하는 부분까지 이미 매각이 허용된 주식은 제외)를 부과한다.

□ 위장분산

최대주주가 의무보유 대상 주식 등을 타인 명의로 은닉하여 보유하거나 매각하는 등의 방법으로 의무보유를 회피하는 경우를 말한다. 타인명의로 위장분산하여 보유하고 있는 경우 최대주주로 명의변경을 한 후 해당 명의변경 주식과 기존 의무보유 중인 주식에 대해 당초의 의무보유 기간에 1년을 가산하여 의무보유 한다. 타인명의로 위장분산하여 보유한 주식을 상장 후 의무보유 기간 중에 처분한 경우, 처분주식에 대한 재매입조치를 하고 재매입주식을 기존 보유주식과 함께 기존의 의무보유 잔여기간뿐만 아니라 1년을 가산하여 의무보유 한다.

□ 경영권 변동을 수반하는 의무보유 위반

최대주주 변경을 야기하는 의무보유 위반 시 투자주의 환기종목으로 지정하여 관리한다. 의무보유 위반에 따른 1년의 가산기간을 포함한 의무보유 연장기간 동안 투자주의 환기종목으로 지정한다.

□ 투자조합 등 최대주주 변경 관련 의무보유 위반

의무보유 기한 내 미확인 및 의무보유 조치 미이행시 1년간 투자주의 환기종목으로 지정한다. 의무보유 미이행이 확인된 날의 다음 날에 지정하며, 의무보유를 이행하였음이 확인된 경우 그 확인일 다음 날에 해제한다. 다만, 지정일로부터 1년이 경과한 경우 1년이 경과한 날 해제한다.

(3) 의무보유 주식 관련 신주 배정 등

의무보유 주식과 관련하여 의무 보유자가 받은 무상증자 신주는 의무보유 대상이나, 의무보유 된 주식의 주식배당분은 의무보유 대상으로 보지 않는다.



제3장



코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

상장관리업무

- I. 불성실공시
- II. 매매거래정지
- III. 투자주의 환기종목
- IV. 관리종목
- V. 형식적 사유에 의한 상장폐지
- VI. 상장적격성 실질심사에 의한 상장폐지
- VII. 제약·바이오 기업 상장관리 특례
- VIII. 업종심사 및 소속부 심사
- IX. 공시교육 및 기업설명회(IR)
- X. 공시우수법인 시상 및 혜택

I. 불성실공시

1. 개요

상장법인이 공시규정에 의한 공시의무를 성실히 이행하지 않는 경우 해당 상장법인을 불성실공시법인으로 지정하여 투자자들의 주의를 환기시키고, 상장법인의 성실한 공시의무 이행을 유도하기 위한 제도이다.

2. 불성실공시 유형

상장법인의 공시위반 행위 양태에 따라 ① 공시불이행, ② 공시변복, ③ 공시변경으로 구분한다.

(1) 공시불이행(공시규정 제27조)

- ① 공시의무사항, 조회공시 및 이에 대한 재공시, 기 공시내용의 변동사항*을 신고기한까지 공시하지 않는 경우

* 사유발생일 당일까지 거래소에 신고

- ② 공시의무사항, 조회공시 및 이에 대한 재공시, 자율공시, 해명공시, 기공시내용의 변동사항을 허위로 공시하는 경우

- ③ 공시유보기간이 경과하거나 유보조건이 해제됨에도 불구하고 유보내용을 공시하지 않는 경우

- ④ 사전확인절차 면제 공시내용에 대한 거래소의 정정요구에도 불구하고 해당 정정시한까지 공시내용을 정정하여 공시하지 않는 경우

(2) 공시변복(공시규정 제28조)

- ① 이미 공시한 내용의 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용 등을 공시하는 경우

- ② 품문 등의 내용을 부인공시한 후 1개월 이내(월력 기준) 기 공시내용과 상반되는 내용을 공시(전면 취소, 부인 또는 이에 준하는 공시) 하는 경우

- ③ 현저한 시황 관련 조회공시 요구에 응하여 답변공시한 후 15일 이내(월력 기준) 답변공시 한 사항 외에 거래소가 정하는 사항을 공시하는 경우

참고 **조회공시 답변에 대한 공시반복 해당사유(공시세칙 제14조)**

1. 매출액의 10% 이상의 단일판매·공급계약 체결 또는 해지
2. 증자 또는 감자결정
3. 주식소각 결정
4. 자기주식 취득·처분(신탁계약 등 체결·해지·연장) 결정
5. 주권 등의 분할 또는 병합(자본감소를 위한 주식병합 제외) 결정
6. CB·BW·EB 또는 증권예탁증권의 발행에 관한 결정
7. 자진 상장폐지 결정
8. 자기자본 10%(대기업 5%) 이상의 타법인 출자 또는 출자지분 처분 결정
(주권관련사채권, 특정금전신탁 등 포함)
9. 주식배당 결정
10. 현금배당(분기배당 및 중간배당 포함) 결정 및 중간(분기)배당을 위한 주주명부 폐쇄 결정
11. 최대주주 또는 대표이사 변경
12. 상법상 주식교환 또는 주식이전 결정(상법 제3편제4장제2절제2관 및 제3관)
13. 상법상 합병, 영업양수도, 경영위임, 분할·분할합병(물적분할 포함) 등의 결정(상법 제374조, 제522조, 제527조의2, 제527조의3, 제530조의2, 제530조의12)
14. 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 등(매매의 예약 등의 방법 포함) 또는 임원의 임면, 정관변경 등 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 또는 이에 준하는 내용의 계약 등을 체결하거나 그 계약 등의 해제·취소 등이 발생한 때

- ④ 조회공시 답변공시가 다음 사항에 해당되어 심사를 거쳐 공시반복에 해당하는 경우
- 현저한 시황변동 관련 공시 후 15일(월력 기준)이내 공시반복 사유를 제외한 주요 경영사항을 공시한 경우로 주가 및 거래량에 영향을 미친 것으로 인정되는 경우
 - 미확정공시 재공시 기한까지 확정공시를 하지 않은 경우로 기 공시내용의 확정이 지연되는 합리적 이유가 인정되지 않는 경우
 - 미확정 공시 후 공시내용의 전부 또는 중요한 일부를 변경·중단·취소한 경우로 의사결정의 변경·중단·취소의 합리적 이유가 인정되지 않는 경우

- 풍문 등의 내용을 부인한 후 기 공시내용의 전부 또는 중요한 일부가 중단·취소 또는 부인되거나 이에 준하는 내용이 공시되는 경우로서 다음의 어느 하나에 해당하고, 의사결정 과정상 사전에 예측·조정 등이 가능하여 공시변복 기한을 회피한 것으로 인정되는 경우
 - 부인공시 후 1개월(월력 기준)이 경과한 날부터 15일 이내에 공시
 - 위의 기간이 경과한 후 공시한 경우로서 공시내용의 중요성, 투자자에 미치는 영향 등을 고려하여 공시변복 여부를 심사할 필요가 있다고 거래소가 인정하는 경우
- 현저한 시황관련 조회공시 답변 후 15일 경과일부터 7일 이내에 기공시내용 이외에 주요경영사항을 공시한 경우로 의사결정 과정상 사전에 예측·조정 등이 가능하여 공시변복 기한을 회피한 것으로 인정되는 경우

(3) 공시변경(공시규정 제29조)

상장법인이 기 공시한 내용의 금액 및 비율 등 중요한 사항을 변경하여 공시하는 경우 공시변경에 해당한다.

① 50%이상 변경(금액변경)

- 단일판매·공급계약금액
- 주권관련사채권의 발행금액, 전환·행사가격(종속회사의 경우도 동일)
- 유형자산 취득·처분금액, 타법인 주식 또는 주권 관련 사채권의 취득·처분금액(이상 종속회사의 경우도 동일), 신규시설/시설외투자금액
- 단기차입금액, 채무인수·면제금액, 담보제공·채무보증금액
- 선급금, 가지급금 또는 대여금액
- 영업양수·도금액(종속회사의 경우도 동일)
- 자율공시·해명공시 내용의 비율, 금액, 수량 등

② 20%이상 변경(비율변경)

- 증자(주주배정비율, 발행주식수 또는 발행금액), 감자(감자비율, 주식수)
- 주식소각 주식수, 주식분할 또는 병합비율

- 주식배당비율, 현금·현물배당금(금전 환산금액)
- 합병·분할·분할합병 비율(종속회사의 경우도 동일)

③ 기타사항

- 증자, CB·BW 발행 결정 이후 납입기일을 6개월* 이상 연기
* 6개월 미만에 해당하는 날이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일까지를 6개월 미만에 해당하는 날로 함
- 자기주식을 취득·처분하고자 신고한 주식수 미만의 매매거래주문
- 지배회사의 종속회사 공시가 각 공시변경기준에 해당
- 지주회사의 자회사 공시가 각 공시변경기준에 해당
- 공정공시(자회사의 공정공시 포함)가 각 공시변경 기준에 해당
- 단일판매공급계약 계약기간의 2배가 되는 날까지 이행률 50% 미만
- 기타 거래소가 중요하다고 인정하는 사항

【 100분의 50이상 금액변경 】

구분	규정	공시내용	해당사항
1	§29,1	영업양수도(§6①3호가목(8))	양수·양도금액
2	§29,7	신규시설투자(§6①2호나목(4))	투자금액
3	§29,8	타법인주식·출자증권의 취득·처분(§6①2호나목(6))	취득·처분금액
4	§29,8의2	주권관련 사채권의 취득·처분(§6①2호나목(6))	취득·처분금액
5	§29,10	주식관련 사채발행 등(§6①2호가목(6))	발행금액, 전환·행사가격
6	§29,12	채무보증·담보제공 등(§6①2호다목(4))	채무보증, 담보제공금액
7	§29,13	단기차입금의 증가(§6①2호다목(1))	단기차입금액
8	§29,15	채무인수·면제 등(§6①2호다목(3))	채무인수, 채무면제금액
9	§29,17	유형자산취득·처분(§6①2호나목(5))	유형자산 취득·처분금액
10	§29,18	단일판매계약·공급계약(§6①1호다목)	단일판매계약·공급계약금액
11	§29,19	타인금전가지급·금전·유가증권대여(§6①2호다목(5))	금전 가지급, 대여금액
12	§29,23	기타 자율공시 사항 및 해명공시사항	비율, 금액, 발행주식수

【 100분의 20이상 금액변경 】

구분	규정	공시내용	해당사항
1	§29,2	합병·분할·분할합병(§6①3호가목(8))	합병·분할·분할합병 비율
2	§29,3	증자(§6①2호가목(1))	주주배정비율, 발행주식수, 발행금액
3	§29,5	주식배당(§6①2호마목(4))	주식배당비율
4	§29,6	현금배당(§6①2호마목(5))	주당배당금
5	§29,9	주식분할·병합(§6①2호가목(4))	분할비율, 병합비율
6	§29,16	감자(§6①2호가목(1))	감자비율, 감자주식수
7	§29,16	주식소각(§6①2호가목(2))	소각주식수

【 기타 변경 공시 】

구분	규정	공시내용
1	§29,3	유상증자 6개월 이상 납입기일 연기
2	§29,4	자기주식취득·처분(§6①2호가목(3))
3	§29,10	주권 관련 사채권(CB·BW 등) 6개월 이상 납입기일 연기
4	§29,18	단일판매·공급계약의 장기간(계약기간 2배일) 이행 지연(50%미만)
5	§29,22	자회사(10%이상)의 공시신고사항(§7) 및 공정공시 사항(제2장제3절)이 공시변경에 해당한 때
6	§29,24	기타 거래소가 중요하게 인정하는 사항

참고 불성실공시 적용 예외(공시규정 제31조)

- 다른 법령, 규정 등에 의해 불가피한 경우
- 천재지변, 경제사정의 급격한 변동, 그밖에 이에 준하는 사태가 발생한 경우
- 공익 또는 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 해당 법인이 귀책사유가 없음을 입증하거나 경미한 사항으로서 주가에 미치는 영향이 크지 않다고 거래소가 인정하는 경우

3. 불성실공시법인 지정절차

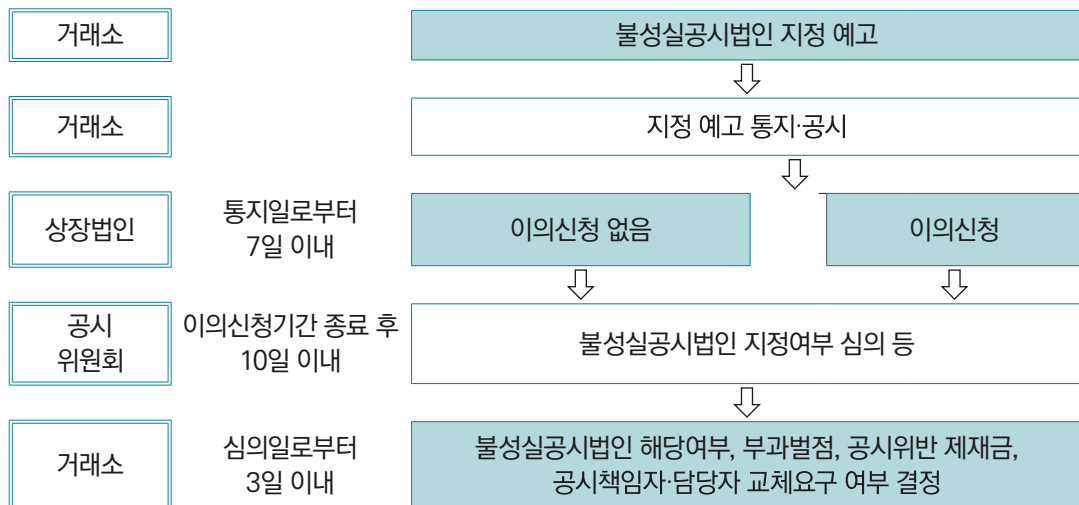
- ① **(지정예고)** 거래소는 불성실공시 발생 시 해당 법인을 불성실공시법인으로 지정예고 및 해당법인에 통보
- ② **(이의신청)** 불성실공시법인 지정예고를 통보받은 법인은 통보일부터 7일 이내(매매 거래일 기준) 거래소에 이의신청 가능
 - 위원회에 출석하여 해당 사안의 경위 등에 대해 진술 가능
- ③ **(지정여부 결정)** 거래소는 이의신청기간이 종료한 날부터 10일 이내(매매거래일 기준) 코스닥시장 공시위원회 심의를 거쳐 심의일로부터 3일 이내 불성실공시법인 지정여부 등 결정. 다만, 공시위원회 심의가 필요하지 않은 경우(공시세칙 제15조제9항) 심의생략 가능

〈공시위원회 심의생략 사유(① 또는 ② 해당)〉

- ① 위반의 동기가 고의 또는 중대한 과실이 아니고, 위반의 중요성이 중대한 위반이 아니고, 최근 1년 이내의 누계벌점(해당 부과벌점 포함)이 15점 미만이고, 이의신청이 없는 경우
- ② 최근 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상으로 상장적격성 실질심사가 진행 중인 상장법인으로서 해당 사유로 인한 관리종목지정이 해제되기 전인 경우

- 지정시 : 벌점·공시위반제재금 부과
- 미지정시 : 성실공시 이행촉구를 할 수 있으며, 6개월 이내 불성실공시법인으로 재차 지정예고 되는 경우 가중사유가 됨

【불성실공시법인 지정 절차】



4. 불성실공시법인에 대한 제재

(1) 벌점 및 제재금 부과(공시규정 제32조제3항, 제34조)

위반의 동기와 중요성(투자자에 미친 영향) 기준에 가중사유와 감경사유를 반영하여 지정여부 및 부과벌점을 심의·부과한다. 벌점부과 이외에 5억원 이내에서 공시위반 제재금을 부과할 수 있다.

(2) 지정사실 및 부과벌점 공표(공시세칙 제15조제3항)

불성실공시법인 지정일부터 5회 연속 증권시장지에 해당 사실 및 경위 등을 게재한다. 벌점 수준에 따라 증권시장지 및 금융정보단말(CHECK) 등의 시세표상에 다음 각 호의 기간별로 “**[불]**” 또는 불성실공시법인을 표시한다. 또한, 전자공시시스템(<http://kind.krx.co.kr>)에 기업명, 지정사유 및 부과벌점 등을 2년간 게재한다.

【벌점별 [불] 표시기간 차등화 내용】

구 분	‘[불]’ 표시기간
벌점 2점 이하	미표시
벌점 2점 초과 ~ 5점 미만	1주일
벌점 5점 이상 ~ 10점 미만	2주일
벌점 10점 이상	1개월

(3) 매매거래정지(공시규정 제37조제1항제3호)

부과벌점이 8점 이상인 경우 1일간(지정일) 매매거래를 정지한다.

(4) 상장적격성 실질심사(상장규정 제38조제2항)

상장법인의 “최근 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상인 경우” 상장적격성 실질심사 대상이다. 이 경우 누계벌점은 해당 불성실공시법인 지정일부터 최근 1년 간의 벌점을 합산한다.

(5) 공시위반 개선계획서 및 이행보고서 제출 의무화(공시규정 제33조)

최근 1년 이내의 공시위반 누계별점이 15점 이상인 경우 공시위반 개선계획서 및 이행 보고서를 제출해야 한다. 다만, 공시위반과 관련하여 상장적격성 실질심사 대상으로 확정 시에는 제출이 면제된다.

개선계획서는 공시위반 경위, 공시의무 위반의 재발방지를 위한 조직의 재정비 등 구체적인 내용을 포함하여 거래소가 요구한 날부터 10일 이내에 제출한다. 개선계획에 대한 이행내역은 개선계획서 제출일부터 6개월이 경과한 후부터 10일 이내에 제출한다. 제출된 개선계획서 및 이행보고서는 공시매체에 6개월 동안 공표한다.

상장법인이 개선계획서 및 이행보고서 제출 의무를 이행하지 않는 경우 거래소는 2점의 별점을 부과할 수 있다. 다만, 별점부과로 해당 상장법인이 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있는 경우 코스닥시장 공시위원회의 심의를 거쳐 부과별점을 경감 또는 면제할 수 있다.

(6) 교육(공시규정 제36조)

불성실공시법인의 공시책임자 및 공시담당자에 대한 불성실공시 예방교육을 실시한다.

(7) 공시책임자 등에 대한 교체요구(공시규정 제34조의2)

□ 교체요구 요건

고의 및 중대한 위반에 해당되거나 최근 1년간 3회 이상 불성실공시법인으로 지정*되는 경우로서 코스닥시장 공시위원회의 심의 결과 교체 필요성이 인정되는 경우 교체요구 대상이다.

* 해당 불성실공시 제재 심의에서 불성실공시법인으로 지정되는 경우도 포함(심의 이전까지 1년간 2회 지정 + 해당 심의에서 불성실공시법인으로 지정되는 경우)

□ 교체 절차

상장법인은 거래소의 교체요구일부터 1개월 이내에 해당 공시책임자·공시담당자를 교체하되, 불응시 별점을 부과*한다. 다만, 상장법인에 불가피한 사유가 있는 경우 1개월간 연

장할 수 있다. 고의·상습적 불성실공시 행위자 교체는 교체요구사실을 공표한다.

- * 해당 벌점부과로 인하여 해당법인이 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있는 경우에는 코스닥시장 공시위원회의 심의를 거쳐 부과벌점을 경감 또는 면제

【교체요구 불응시 부과 벌점】

구 분	부과벌점
공시책임자 및 담당자 모두 미교체	3점
공시책임자 미교체	2점
공시담당자 미교체	2점

【코스닥시장 공시·상장규정상 불성실공시에 대한 제재】

불성실공시법인 지정사 실 공표	· 불성실공시법인 지정일부터 최대 1개월간 코스닥시장 전산망에 게재 · 불성실공시법인 지정일부터 5회 연속하여 증권시장지에 게재
벌점 및 제재금 부과	· 1건당 12점 이내 벌점 부과 · 1건당 5억원 이내에서 공시위반 제재금 부과
기타	· 매매거래정지 : 불성실공시법인 지정시 1일간(벌점 8점 이상) · 상장적격성 실질심사 대상(누계벌점 15점 이상) · 공시위반 개선계획서 및 이행보고서 제출(누계벌점 15점 이상) · 공시책임자 및 공시담당자 교체 요구

5. 불성실공시 제재 심의기준

(1) 제재심의기준

위반의 동기와 중요성(투자자에 미친 영향) 기준에 가중사유와 감경사유를 반영하여 지정여부 및 부과벌점을 심의한다. 제재 심의기준표의 부과벌점을 기준으로 2점의 범위 내에서 사유별 경중에 따라 가중 또는 감경점수를 합산하되, 제재의 최대벌점은 12점, 최저벌점은 0점으로 한다.

$$0 \leq \text{부과벌점} \leq 12, \text{ 부과벌점} = \text{심의기준표상 벌점} \pm \min(|\text{감경사유} + \text{가중사유}|, 2)$$

【 제재 심의기준표 】

위반의 동기 위반의중요성	고의	중대한 과실	통상의 과실	경미한 과실
중대한 위반	10점	8점	6점	4점
통상의 위반	8점	6점	4점	2점
경미한 위반	6점	4점	2점	0점

참고 병합처리

- 다수의 공시의무 위반사실이 동일·동종의 원인행위·사실로 인하여 발생하였다고 인정되는 경우 하나의 공시의무 위반사실로 간주하여 처리)
- 병합처리시 감경사유 미적용
 - 각각의 공시의무 위반사실별로 부과받은 벌점 중 가장 높은 벌점을 기준 벌점(가중사유를 반영한 이후의 부과벌점)으로 하고, 병합된 위반사실 1개당 벌점 1점씩을 추가 부과
 - 다만, 병합처리에 따른 추가 벌점은 기준벌점의 2분의 1 이내로 하며, 병합된 위반사실이 시장에 미친 영향 등을 고려하여 벌점의 전부 또는 일부를 추가하지 않을 수 있음

(2) 위반의 동기와 중요성 판단기준

□ 위반의 동기

위반사실 또는 그 가능성에 대한 인식여부와 주의의무 위반 정도에 따라 4단계로 구분한다. 공시경험에 따른 예견가능성, 위반행위로 달성하고자 하는 목적, 위반의 불가피성 및 위반 회피노력 정도 등 구체적 정황 및 경위를 감안하여 판단한다.

【 위반의 동기 】

위반의 동기	내용
고의	의도적으로 위반행위를 하거나, 불법행위에 기인하여 위반행위를 하는 등 관련된 사실관계를 통해 의도성을 합리적으로 추정할 수 있는 경우
중대한 과실	주의의무를 현저하게 위반하거나 관련된 사실관계를 통해 위반행위의 의도성을 부분적으로 추정할 수 있는 경우
통상의 과실	일반적인 주의의무를 위반한 경우
경미한 과실	주의의무의 위반정도가 경미하거나, 위반행위의 목적·동기·경위 등에 특별히 참작할 사유가 있는 경우

□ 위반의 중요성(투자자 영향)

위반한 공시의무의 중요도, 투자자의 투자판단에 미친 영향 등에 따라 다음 3단계로 구분한다. 위반금액의 기준금액 초과정도, 주가 변동정도, 거래량 변동정도, 공시의무 위반기간, 그 밖에 공시의무 위반내용 및 해당 코스닥시장상장법인의 경영상황을 감안할 때 해당 공시의무 위반사실이 투자자의 투자판단에 영향을 미치는 정도 등을 고려하여 위반의 중요성을 1단계 상향 또는 하향 조정할 수 있다.

【위반의 중요성】

위반의 중요성	내용
중대한 위반	공시내용이 관리종목, 상장폐지와 관련이 있는 경우, 최대주주 변경공시, 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결 공시, 경영권 변경공시, 해명공시, 공시세칙 제18조제1항 각 호의 사항 등 투자판단에 미치는 영향이 큰 경우
통상의 위반	공시내용이 '중대한 위반' 및 '경미한 위반'에 해당하지 않는 경우
경미한 위반	최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공 계약 공시 및 의무비율 미만의 자율공시에 해당하는 경우

참고 장중 매매거래정지 대상(공시세칙 제18조제1항)

- 계약금액이 최근 사업연도 매출액 이상이면서 100억원 이상인 단일판매·공급계약
- 배정비율이 20% 이상인 무상증자
- 발행주식 총수의 20% 이상인 자본감소 또는 주식소각
- 내부결산결과 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 자기자본의 사유로 관리종목 지정사유가 확인되는 경우(최초 확인된 경우에 한함)
- 주당배당비율이 20% 이상인 주식배당
- 공시규정 제6조제1항제2호마목의 (6)에 해당하는 회계처리기준 위반
- 주식교환·주식이전(상장세칙 29조에 의한 매매거래정지 대상인 주식교환 제외)
- 합병·영업양수(간이합병, 소규모합병, 물적분할 및 상장세칙 29조에 의한 매매거래정지 대상인 합병·영업양수 제외)
- 거래은행 또는 채권금융기관에 경영관리를 신청·신청취소하거나 거래은행 또는 채권금융기관이 법인의 경영관리를 개시, 중단 또는 해제한 사실을 확인한 때(최초 확인된 경우에 한함)
- 증권관련 집단소송법의 규정에 의한 소송의 제기·허가신청, 소송허가 결정, 소송불허가 결정, 소취하·화해·청구포기의 허가신청에 대한 법원의 결정 및 판결
- 영업의 일부 또는 전부 정지·행정처분(정지기간 1개월 이하 제외)

(3) 감경사유 및 가중사유

구분	해당사유	가중·감경
감 경	위반사실을 거래소가 인지하기 전 자진신고한 경우	-1.0점
	최근 2년간 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없는 경우	-1.0점
	최근 1년간 불성실공시법인으로 지정된 사실이 없는 법인으로서 다음 중 어느 하나에 해당	-0.5점
	· 최근 3년간 공시·IR과 관련, 관계기관으로부터 수상경력이 있는 경우	-0.5점
	· 최근 1년간 풍문 또는 보도 등과 관련하여 조회공시 건수가 없는 경우	-0.5점
	· 최근 1년간 IR 개최사실을 거래소에 신고한 횟수가 1회 이상	-1.0점
	· 최근 1년간 IR 개최사실을 거래소에 신고한 횟수가 2회 이상	-0.5점
	· 최근 1년간 수시공시 정정보율이 10% 미만 또는 3건 미만	-0.5점
	· 최근 1년간 실적예측공시건수가 1건 이상	-0.5점
	· 최근 1년간 자율공시·해명공시 건수가 전체 공시건수의 5%(5건) 이상	-0.5점
	최근 1년간 영문공시 건수의 비율이 해당 법인의 전체 공시건수 대비 10% 이상이거나 3건 이상인 법인	-0.5점
	공시의무사항이 특정 사안의 진행과정의 일부로서 순차적으로 발생하고 관련된 최초의 공시가 기한 내에 이루어진 경우	-1.0점
	최근 1년간 거래소가 개최하는 공시 관련 법규설명회 또는 거래소가 인정하는 교육을 4시간 이상 이수하는 경우	-0.5점
가 중	코스닥협회의 주주총회 분산 자율준수프로그램에 따라 최근 사업연도 정기주주총회를 분산개최한 경우	-1.0점
	기타 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	-0.5점
	은폐 또는 축소를 위한 허위자료 제출 또는 자료제출 거부	+1.0점
	규정 제32조제5항의 규정에 의한 성실공시 이행촉구 등 조치이후 6월내 불성실공시법인으로 지정예고된 경우	+1.0점
	최근 1년간 규정상 의무교육을 이수하지 않은 경우	+1.0점
	관리종목 지정법인	+0.5점
	최근 1년간 불성실공시법인으로 1회 지정된 사실이 있는 경우(최근 1개월내 지정된 경우 제외)	+1.0점
	최근 1년간(2회 이상) 또는 최근 1개월 이내 불성실공시법인으로 지정된 사실이 있는 경우	+2.0점
	주주총회 집중일에 주주총회를 개최하고 그 사유에 대하여 코스닥시장 상장규정 제30조제2항에 따른 신고의무를 이행하지 않은 경우	+1.0점
	기타 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	+0.5점

* 기존 벌점감경 한도(2점) 이외에 다음의 경우 1점 이내에서 추가 감경 가능

- i) 감경사유 합산점수가 3점 이상(가중사유 無) & 평소 성실공시 이행여부 고려 또는 ii) 정상 참작 필요가 인정되는 경우

(4) 공시위반 제재금 부과기준 등

구분	부과기준
추가부과	공시위반에 따른 해당 벌점 × 400만원* * 1년내 고의에 의한 공시의무 위반 3회 발생시 1점당 1천만원으로 가중
	다음 어느 하나에 해당하는 경우로서 공시위반의 재발방지를 위해 벌점 이외에 제재금 추가부과가 필요한 경우 부과벌점이 8점 이상인 경우 기타 공시위반행위의 상습성, 고의·중과실, 위반행위의 중요성을 고려하여 공시위원회에서 필요하다고 인정하는 경우
대체부과	공시위반에 따른 해당 벌점 중 제재금으로 대체할 벌점 × 400만원 다음의 요건을 모두 충족하는 경우로서 벌점 중 일부 또는 전부를 제재금으로 부과하더라도 공시위반 재발위험이 없다고 인정되는 경우 해당법인의 대체부과 신청이 있을 것 관리종목 지정법인이 아닐 것 최근 2년간 불성실공시법인으로 지정된 전력이 없을 것 부과벌점이 8점 미만일 것 (벌점 전부의 대체부과 시에는 부과벌점이 5점 미만이어야 하며, 부과벌점이 5점 이상인 경우 5점을 초과하는 벌점에 대해서만 대체부과 가능) 최근 2년간 공시세칙 제21조제2항제1호에서 규정하는 교육미이수 사실이 없을 것

* 제재금 미납시

- 가중벌점 = (미납 제재금 / 400만원) × 1.2
- 제재금 부과에 대한 미납시 가중벌점은 신규로 벌점을 부과하는 것으로 본다.
(총벌점 = 부과벌점 + 가중벌점)
- 납부기한 이내에 납부하지 아니한 경우에는 7일 이내에 납부할 것을 최고하고, 그 기간 내에 이행하지 아니한 경우에는 그 다음날 가중벌점을 부과한다.

6. 공시의무 이행실태 점검

거래소는 사업보고서 등(사업·반기·분기보고서) 정기보고서, 각종 신고서류, 그 밖의 증빙 자료의 요청 또는 현지출장 등을 통하여 공시의무 이행여부를 점검할 수 있다.

거래소는 코스닥기업에 대하여 공시내용 및 공시의무 이행실태 점검과 관련하여 해당 사실을 증명하는 서류 등 필요하다고 인정하는 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 상장법인은 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 한다. 상장법인이 거래소의 자료제출요구에 응하지 아니하는 경우 2점의 별점 부과가 가능*하다.

* 해당 별점 부과로 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있는 경우에는 공시위원회 심의를 거쳐 부과별점의 경감 또는 면제 가능

거래소는 자본시장법 제392조제2항(공시의 실효성 확보) 및 동법 시행령 제361조(정보제공 등의 요청)에 따라 행정기관, 기타 관계기관에 코스닥기업의 공시내용과 관련한 정보의 제공 또는 교환을 요청할 수 있다.

7. 불성실공시법인 지정유예 제도

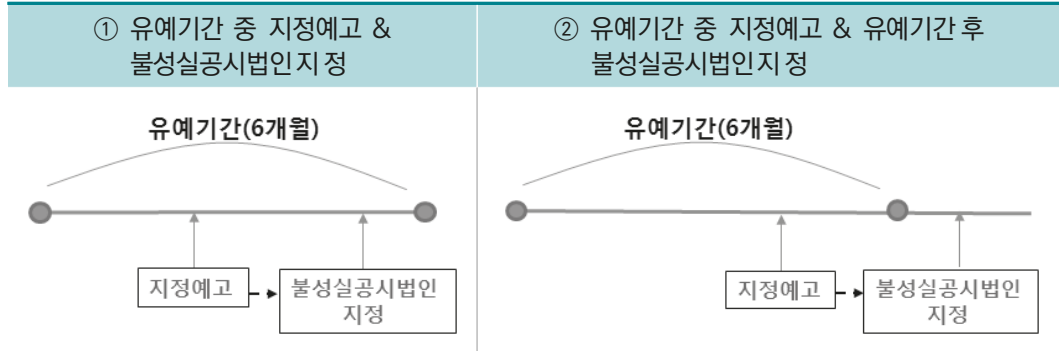
상장법인의 성실공시 이행정도를 고려하여 공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정 및 별점 부과를 일정기간(6개월) 유예하는 제도로, 1회 1건에 한하여 적용한다.

- (지정유예 요건) 최근 3년 이내 공시우수법인으로 선정된 코스닥시장상장법인으로서 공시의무 위반사실이 고의·중대한 과실*에 해당되지 않는 경우

* 불성실공시 제재 심의기준상 위반의 동기는 고의, 중대한 과실, 통상의 과실, 경미한 과실로 구분

- (지정유예 처리 지침)

- i) 유예기간(6개월) 동안 공시위반이 없는 경우: 불성실공시법인 미지정으로 간주(별점 미부과)
- ii) 유예기간 중 별도의 공시위반으로 불성실공시법인 지정예고되는 경우 : 해당 지정예고건으로 불성실공시법인으로 지정되면 유예한 건에 대해 불성실공시법인으로 지정하고 유예한 별점 부과



주1) '지정시점'이 아닌 '지정예고 시점'이 기준이 되므로, ① 및 ②의 경우 모두 지정 대상

주2) 시세표상 불성실공시법인 표시 및 매매거래정지 대상 여부는 유예된 별점 및 별도의 공시의무 위반에 대한 별점을 합산하여 결정

8. 불성실공시 사례 및 예방 팁

(1) 불성실공시 사례

증권발행 관련

1 유상증자 주금 전액 미납입(공시변복)

- 甲사는 최대주주인 A사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 실시하였으나, A사의 주금 전액 미납입으로 유상증자 결정을 철회함
- A사는 유상증자대금을 외부 투자자금 유치를 통해 조달할 예정이었으나 차질이 빚어지며 자금확보가 어렵게 됨
 - A사는 甲사의 최대주주라는 점에서 공시변복에 대한 甲사의 책임을 배제하기 어렵고, 유상증자 결정과정에서 배정대상자의 납입능력에 대한 면밀한 검토가 선행되었어야 함

2 유상증자 발행주식수 및 발행금액 100분의 20 이상 변경(공시변경)

- 乙사는 변경예정 최대주주인 B사를 대상으로 제3자배정 유상증자를 실시하였으나, 유상증자 규모를 축소(약 49%)함
- 乙사가 既 발행한 전환사채의 기한이익상실 사유 중 최대주주 변경사항이 있어 사채권자의 조기상환청구 위험을 회피하기 위하여 유상증자 규모를 최대주주 변경이 수반되지 않도록 조정하였음
 - 乙사는 자금조달 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 면밀히 검토하지 못하는 등 주의 의무를 다하지 못함

3 전환사채권 발행결정 철회(공시변복)

- 丙사는 변경예정 최대주주인 C사를 대상으로 전환사채권 발행결정을 하였으나, 전임원이 既 제기한 경영권분쟁 소송으로 인해 동 결정이 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 위반됨을 인지하여 사채발행을 취소함

참고 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제 5-21조

■ 제5-21조(전환사채의 발행제한 및 전환금지기간) ① 주권상장법인은 다음 각 호의 기간 중에는 공모발행방식 외의 방법으로 전환사채를 발행할 수 없다.

1. (생략)
2. 소수주주가 법원에 해당 주권상장법인의 임원의 직무집행의 정지를 청구하거나 주주총회결의의 무효·취소 등의 소를 제기하는 등 해당 주권상장법인의 경영과 관련된 분쟁으로 소송이 진행중인 기간
3. 제1호 및 제2호에 준하는 해당 주권상장법인의 경영권분쟁사실이 신고·공시된 후 그 절차가 진행중인 기간

- 경영권분쟁 중 제3자배정 전환사채 발행이 규정 위반에 해당함에도 관련 법규 및 규정 미숙지로 공시변복이 발생함

4 종속회사의 감자결정 지연공시(공시불이행)

- 丁사는 종속회사인 D사가 자본감소를 결정하였으나 공시사유 발생일을 이사회결의일이 아닌 주주총회 승인일로 잘못 판단하여 이를 지연공시함
- 공시사유 발생일에 대한 규정숙지는 상장법인의 기본적인 책무임

최대주주 관련

1] 최대주주 변경 지연공시(공시불이행)

- 甲사의 최대주주인 A사는 차익실현을 위하여 보유중인 甲사 주식 전량을 수일에 걸쳐 장내 매도하였으나 해당사실을 甲사에 통보하지 않아 최대주주 변경사실을 뒤늦게 확인한 甲사가 이를 지연공시 함
- 甲사는 A사에 지분매각 사실 여부를 이전부터 수차례 문의하였으나 A사가 고의적으로 이를 통보하지 않아 공시불이행 하였다고 주장하나,
- 공시규정은 대표이사·이사회 뿐만 아니라 최대주주의 결정에 대해서도 회사가 책임 지도록 규정하고 있으므로 甲사의 공시위반 책임이 인정됨

2] 최대주주 변경수반 주식양수도 계약 해지(공시변복)

- 乙사는 적대적 M&A에 대응하기 위한 우호지분 물색 과정에서 B사와 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약을 체결하였으나, B사의 지속적인 대금납입 연장 요청 및 최종 대금 미납입으로 해당계약을 취소함
- 乙사는 최대주주 예정자의 자금여력 및 사업계획에 대해 충분히 검토하였다고 해명하였으나,
- B사와의 관계가 불명확한 자의 예금 사본과 상당량의 가상화폐를 보유한 점을 근거로 B사의 자금여력이 있다고 판단한 것은 사전에 양수인의 인수능력 등을 충분히 파악하지 못한 것으로 봄

3] 최대주주 변경수반 주식담보제공 계약체결 지연공시(공시불이행)

- 丙사의 최대주주인 C사는 채무불이행시 보유주식 전부와 경영권을 양도하는 조건으로 D사와 금전소비대차계약을 체결하였으나, 이를 공시대상으로 여기지 않고 丙사에 해당사실을 고지하지 않아 공시불이행이 됨
- 丙사는 C사가 금전소비대차계약을 담보부계약이 아닌 것으로 파악하여 회사에 통보하지 않았다고 해명하였으나,

- 공시규정은 담보계약의 범위를 넓게 규정*하고 있음에도 丙사가 거래소 문의 등의 확인절차를 거치지 않았고, 최대주주인 C사를 丙사와 분리하여 생각할 수 없는 점 등 고려시 丙사에 귀책사유가 있다고 볼 수 있음
- * 공시의무대상을 최대주주가 소유하는 주식의 전부 또는 일부를 담보로 제공하는 계약 “등”으로 규정하고 있음

소송 관련

1 소송등의 제기·신청 지연공시(1)(공시불이행)

- 甲사는 A사로부터 청구금액이 자기자본의 5% 이상인 소송(상고)이 제기된 사실을 뒤늦게 인지하여 지연공시 함
- 甲사는 그간 두 번의 재판과정에 대한 공시를 진행하였으나, 이번 상고 건은 담당자가 대법원에서 송달한 상고장 부분을 분실하여 공시누락에 이르게 됨
 - 공시 의무사항의 생성, 관리, 공시진행 등 상장법인으로서 구비해야 할 내부 공시업무시스템 미비로 인해 발생한 사례

2 소송등의 제기·신청 지연공시(2)(공시불이행)

- 乙사는 B가 동사에 제기한 소송을 등기우편으로 수령하였으나, 우편물 수발 담당 직원이 이를 즉시 유관부서에 전달하지 아니하여 이를 뒤늦게 지연공시 함
- 상장법인은 공시의무에 대한 교육을 전사적으로 실시할 필요가 있으며 공시담당 임직원 역시 회사의 주요부서와 긴밀한 관계를 갖고 공시대상이 되는 경영사항을 공유하는 네트워크를 구축해야 함

단일판매·공급계약 관련

1 단일판매·공급계약 해지공시(공시변복)

- 甲사는 A사와 태양광 발전소 건립 내용의 단일판매·공급계약을 체결하였으나, A사의 사업부지 매입 실패에 따라 A사로부터 계약해지를 통보받고 계약철회 공시를 하였음
- 甲사는 본 계약해지의 책임이 전적으로 발주자인 A사에 있다고 주장하나, 동 계약 체결 공시 전 이미 A사가 사업부지 소유주에 잔금지급의무를 불이행하여 부지매입 계약 무효사유가 발생한 상태였으며, 수주금액이 대규모의 계약으로, 시장에 미치는 영향이 매우 큰 상황
- 제반 상황을 종합적으로 고려시 甲사에 보다 높은 주의의무가 요구되며, 사전에 철저한 검증(계약상대방의 계약이행능력 등) 및 위험요소에 대한 분석이 수반되어야 함

2 단일판매·공급계약 해지 및 지연공시(공시변복·공시불이행)

- 乙사는 B사와 휴대폰 액세서리의 정품인증 스티커 납품계약을 체결하였으나, B사의 캐릭터 인증획득 실패에 따라 계약이 해지되었고, 동 해지 사실을 뒤늦게 공시함
- 乙사는 구속력 없는 조건으로 계약을 체결하고 계약상대방에 대한 검증절차를 소홀히 하는 등 계약해지에 대한 귀책사유가 있다고 인정되며, 특별한 사유 없이 동 사실을 6개월 이상 공시하지 않는 등 주의의무를 결여함

3 단일판매·공급계약 체결 후 불이행(공시변복)

- 丙사는 해외 의료기기 유통업체인 C사와 의료장비를 공급하는 계약을 체결하여 이를 자율공시(공시의무기준 금액미달)하였으나, 계약기간 만료에도 납품이 이행되지 않아 공시변복에 이르게 됨
- 丙사의 납품이행이 전무한 것은 수출국의 의료장비 수출입 제도에 따른 등록절차 지연에 의한 것이나, 공시의무 준수를 위한 丙사의 구체적인 이행노력이 부족하였음
- 계약기간 중 丙사는 사업구조 개편으로 체외진단사업 영업양도를 진행하면서 동 공급계약이 영업양도에 따라 포괄적으로 이전된다고 판단하여 C사에 이를 통보하지 않았고, 후속 공시이행을 해태함

결산 등 관련

1 매출액 또는 손익구조 30%이상 변동 지연공시(공시불이행)

- 甲사는 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동사실을 주주총회소집 공고 이전까지 공시하여야 하나, 동 사실을 공고 이후에 지연공시 함
 - 甲사는 현금배당결정 공시, 주주총회소집결의 정정공시 및 주주총회소집 공고 등 처리에 많은 시간이 소요되어 해당 건을 공시마감 시한(18시)까지 공시하지 못하였다고 해명하였으나,
 - '16년, '17년에도 손익구조 변동 발생사실을 적시에 공시하지 않는 등 규정위반이 지속적으로 발생했었음
 - 결산시즌에는 결산일정에 따라 연계되는 공시사항* 발생여부 및 공시시한 등을 숙지하여 적시에 공시해야 함
- * 주식배당, 현금배당, 손익구조변경, 주주총회소집결의, 감사보고서 제출, 주주총회결과 등

2 타법인 주식 및 출자증권 양도결정 취소(공시변복)

- 乙사는 종속회사인 B사의 주식 일부 양도결정 사실을 공시하였으나, 주식 양수도 계약상 확약사항인 B사 거래처 3사에 대한 동의서 징구가 이루어지지 않아 양수인으로부터 계약해제를 통보받고 이를 공시함
- 거래처의 변심은 乙사가 사전에 예측하지 못한 불가피한 상황이라 하더라도, 거래처에 대한 동의서 징구는 매도인인 乙의 계약의무에 해당되므로 공시변복에 대한 책임이 인정됨

3 종속회사의 합병결정 철회(공시변복)

- 丙사는 관계회사인 C사가 丙사의 종속회사인 D사를 흡수합병하기로 결정하여 이를 공시하였으나, D사에 대한 기업가치 산정 근거 미비 등 문제로 합병이 철회되었고 이를 공시함

- 감독당국이 D사의 기업가치 평가방법이 일반적 기준(K-IFRS)에 부합하지 않음에 따라 증권신고서 정정요구를 수차례 하였으나 丙사는 이에 대한 타당한 근거를 제출하지 못하여 결국 합병철회에 이름
- 합병 성사 여부는 丙사를 비롯한 계열회사 주주에게 중대한 영향을 미치는 사안으로, 수리 가능성이 낮다고 판단되는 시점에 철회 등 적시공시를 취했어야 하며, 합병 결정 전 관련법령 등에 대한 충분한 검토가 실시되었어야 함

4 종속회사의 영업정지 지연공시(공시불이행)

- 丁사의 종속회사이자 주요자회사인 E사가 관할당국에 의하여 영업정지 지시를 받고 동 건에 대한 이사회 결의를 진행하였으나, 해당사실을 지연공시 함
- 丁사는 E사 관할당국의 영업정지 지시가 단기간 내 해제될 것으로 예상하고, 나머지 자회사들의 매출호조로 영업정지로 인한 매출감소 영향이 크지 않다고 판단하여 이를 공시하지 않았다고 해명하나,
- 영업 재개는 관할당국의 허가를 전제로 하므로 丁사가 재개시점을 장담할 수 없으며, E사는 丁사 매출액 및 당기순익에서 차지하는 비중이 매우 큰 것으로 확인됨

(2) 불성실공시 예방 팁

1 공시규정 및 관련법규 숙지는 기본

- 공시대상, 공시사유 발생일 등에 대한 자의적인 해석으로 적시에 공시하지 못한 사례가 다수 발생

- **(증권발행 관련)** 자본감소 결정 관련 공시사유 발생일을 이사회 결의일이 아닌 주주총회 승인일로 착각하여 공시불이행 발생
- **(최대주주 관련)** 최대주주가 채무불이행시 보유주식과 경영권을 양도하는 금전소비대차 계약을 체결하였으나, 회사는 이를 담보부계약이 아닌 것으로 판단하여 공시불이행 발생

- 공시 관련법규에 대한 지식 부족으로 공시 진행 후 이를 반복한 사례도 존재

■ **(증권발행 관련)** 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」에 따라, 경영권분쟁 기간 중에는 제3자 배정 증권발행이 불가하나 회사가 동 상황에서 사모 전환사채 발행결정을 하고, 해당사항이 법규위반임을 인지 후 철회해 공시반복 발생

예방 Tip

- ◆ **예단하여 공시하는 것을 지양하고, 반드시 규정을 꼼꼼히 확인 후 공시하는 업무 습관이 중요**
 - 규정해석 관련 혼동시 거래소 등 담당자에게 문의하고, 규정개정 관련 거래소 안내사항에 대한 지속적인 follow-up 및 법규설명회에 능동적으로 참여하는 자세가 필요

2 증권발행 및 계약체결시 상대방에 대한 면밀한 검토는 필수

- 증권발행 대상자 및 계약상대방에 대한 검증절차를 소홀히 하여 납입무산 및 계약 해지에 이르게 된 사례가 다수 발생

■ **(증권발행 관련)** 최대주주를 대상으로 유상증자를 실시하였으나, 최대주주의 자금사정이 악화되며 주금 전액미납이 되었고, 동 결정을 철회해 공시반복 발생

■ **(단일판매·공급계약 관련)** 계약상대방의 이행능력 부족으로 계약해지가 발생하여 공시반복 발생

예방 Tip

- ◆ **상대방의 일방적인 납입의사 철회 및 계약해지 통보 등이 공시반복의 충분한 면책사유가 되지 않음을 인지하고, 공시관련 의사결정시 신중한 검토가 필요**
 - **(증권발행)** 최초 발행결정시 상대방의 자금 확보상황, 조달계획·능력 및 납입의지를 구체적으로 확인해야 함
 - **(단일판매·공급계약)** 계약의 내용 및 이행가능성을 충실히 검토하고, 계약상대방에 대한 철저한 검증 및 위험요인 등을 분석해야 함

3 공시 누락을 방지하기 위한 공시업무시스템 구비

- 공시의무사항의 발생 및 동 사항의 공시에 이르기까지 전반적인 공시업무시스템 미비로 불성실공시 다수 발생

■ **(최대주주 관련)** 최대주주의 지분매각 사실을 뒤늦게 인지하여 최대주주 변경 지연공시로 공시불이행 발생

■ **(소송 관련)** 회사에 송달된 상고장 부분을 분실하여 공시불이행 발생

예방 Tip

◆ 공시의무에 대한 교육을 전사적으로 실시하고, 공시담당부서와 공시대상 정보가 생성될 수 있는 주요부서간 주요 경영사항을 공유하는 시스템*을 구축할 필요가 있음

* (예시) 부서별 수시공시 발생여부를 일단위로 파악하여 점검하는 체계 마련

- 부서별로 발생할 수 있는 수시공시 List를 만들고, 당일공시 해당사항 여부를 체크 후 해당 부서장 승인 등의 절차를 거쳐 전사적으로 공시책임자에게 취합하도록 하여 공시 누락 방지
- 또한 최대주주 변경이 수반되는 공시는 기업에 대한 투자판단에 미치는 영향이 매우 크므로, 공시담당부서는 최대주주와 지속적인 네트워크를 갖추고 있어야 함

(3) 불성실공시 예방 주의사항

□ 공시담당자에 의한 내부정보의 집중 관리

상장법인은 내부정보의 종합관리를 위하여 공시 책임자·담당자에게 내부정보가 집중되어야 한다. 공시담당부서와 공시발생부서가 상이한 경우 공시사항이 제 때에 전달되지 못하여 공시불이행 하는 경우가 발생할 수 있으므로, 정보전달체계를 구축하는 것이 무엇보다 중요하며, 다음과 같은 방법을 채택하여 운영할 필요가 있다.

- 「상장법인 표준내부정보관리규정」 제정 및 홈페이지 등 공표
- 「공시업무처리요령(내규)」마련
- 사내 월간 및 주간업무계획을 이용하여 공시사항 점검
- 공시사항 결재전 공시업무담당부서 통보 또는 협조

□ 내부정보의 수시공시 의무사항 해당여부 점검

공시 책임자·담당자에게 집중된 내부정보가 수시공시 의무사항에 해당되는지 여부를 조사한다. 수시공시 의무 해당여부를 파악할 수 없는 경우 거래소 담당자와 사전에 협의할 필요가 있다.

□ 수시공시 서식의 작성방법 숙지

거래소 및 금융위원회의 공시의무사항은 고유서식으로 신고하도록 정하고 있다. 서식의 세부적인 작성방법은 서식 하단의 '기재상의 주의사항'에 기재하고 있으므로 반드시 이를 참고하여 작성하도록 한다.

□ 공시의무의 성실히행 책임

상장법인은 공시의무사항을 성실하게 공시하여야 하며, 기신고내용을 변경 또는 번복하지 않도록 주의의무를 다하여야 한다. 공시의무사항에 해당하는 기업내용을 공시하기 이전에 증권시장에 풍문 또는 보도 등으로 유포되지 않도록 하여야 한다.

II. 매매거래정지

1. 개요

매매거래정지제도란 코스닥시장 공시규정, 상장규정 및 업무규정상에 명시된 일정한 사유가 발생한 경우 해당 주권의 매매거래를 일정기간 정지하는 것을 말한다.

매매거래정지 기간 중 상장법인의 중요정보를 모든 시장참여자가 공평하게 공유할 수 있도록 하여 정보의 비대칭문제를 최소화하고, 주권의 병합(또는 분할) 등의 경우 주권관리를 위해 필요하다.

2. 매매거래정지 유형

(1) 공시규정상 매매거래정지(공시규정 제37조)

공시규정은 상장법인의 공시와 관련하여 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 매매거래를 정지한다.

- 풍문* 등과 관련하여 주가 및 거래량이 급변하거나 급변이 예상되는 경우
 - * 부도·은행거래정지, 영업정지, 파산·해산·회생절차·정리절차, 감사(검토)보고서상 상장폐지사유(감사의견 비적정, 자본잠식 등) 발생, 회계처리기준 위반 등
- 주가 및 거래량에 중대한 영향을 주는 사항을 공시하는 경우
- 불성실공시법인으로 지정되는 경우(별점 8점 이상)
- 조회공시 요구에 대하여 불응하는 경우
- 투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

【공시규정상 매매거래정지 사유 및 정지기간】

정지사유	정지기간
풍문 등과 관련하여 주가 및 거래량이 급변하거나 급변이 예상되는 경우	조회공시 요구 시점부터 조회결과 공시 후 30분간
불성실공시법인 지정(벌점 8점 이상)	1일간
조회공시에 신고시한까지 불응	위반사실 확인 시점부터 조회결과 공시 후 30분간
주가 및 거래량에 중대한 영향을 주는 사항	해당공시시점부터 30분간
- 영업(매출액 10%이상) 또는 주된 영업정지, 그 정지에 관한 행정처분. 단, 1개월 이하는 제외 - 대규모 단일판매·공급계약 체결(최근사업연도 매출액 이상 & 100억원 이상) - 무상증자(배정비율 20% 이상) 및 자본감소·주식소각(발행주식 총수 20% 이상) - (내부결산결과) 관리종목 지정 우려 사유 발생 (상장규정 제28조제1항제2호~제4호나목에 해당) - 주식배당(배당비율 20%이상) - 회계처리기준 위반행위로 ① 증선위의 검찰고발 또는 검찰통보 의결사실 확인, ② 검찰이 해당 상장법인 또는 임직원(퇴직자 포함)을 기소, ③ 임원이 증선위로부터 해임권고 의결된 사실이 확인 - 상법상의 주식교환·이전 결정 - 상법상의 영업양수도, 합병, 분할, 분할합병 등 결정 - 거래은행 등에 경영관리 신청·신청취하 또는 거래은행 등의 경영관리 개시, 중단, 해제 사실 확인 - 증권관련 집단소송의 제기 및 법원의 결정·판결 - SPAC 합병 결정 이후 동 결정 취소·부인 및 SPAC 부적합 사유 발생 등	※ 공시시점이 정규시장 매매거래종료 60분전 이후인 경우에는 그 다음 매매거래일부터 매매거래를 재개, 당일 정규시장매매거래 개시시간 이전인 경우에는 당일 정규시장 매매거래 개시후 30분이 경과한 후 재개
투자자보호를 위해 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	1일 (다만, 필요시 연장 가능)

Key-point

- ◆ 09시 이전 공시 : 당일 9시 30분부터 거래재개
14시 30분 이후 공시 : 익일부터 거래재개

(2) 상장규정상 매매거래정지

상장규정상 관리종목 지정, 상장폐지사유 발생 및 투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우 매매거래를 정지한다.

【상장규정상 매매거래정지】

정지사유		정지기간
관리종목 지정 (지정사유 추가시는 제외)		관리종목 지정사유 확인일 당일 ^{주1)}
상장폐지사유 발생(실질심사 대상 사실 확인 포함) - 단, 유가증권시장 상장 및 피흡수합병 제외		상장폐지사유 확인일부터 ^{주2)} 상장폐지사유 해소일까지 (다만, 이의신청이 허용되지 않는 형식적 상장폐지사유는 1일)
투자자 보호		
계속기업 존속능력 불확실성에 의한 감사의견 부적정 등 상장폐지사유 발생(이후 동일 감사인의 사유해소 확인서 제출시)		(최초) 감사의견 확인이후 상장폐지 여부 결정시까지
비상장법인과 - 합병 및 포괄적 주식교환 - 영업(자산)양수 및 제3자배정(주식스왑, 현물출자 포함)		공시시점부터 우회상장여부 통지일까지
법원의 회생절차개시결정 이후 거래소가 투자자 보호 및 시장관리를 위해 필요하다고 인정하는 경우		해당 매매거래정지 결정일 (회생절차 개시결정 후 거래정지지속 포함)부터 사유해소 확인일까지
개선기간 동안 매매거래정지가 해제된 경우		매매거래정지 해제기간 종료 후부터 기업심사위원회의 심의의결을 거쳐 상장폐지사유를 해소한 날까지
기업심사위원회의 상장적격성 실질심사 대상 여부 결정		사실을 확인한 날부터 심사대상 여부를 결정한 날까지 ^{주3)}
기업심사위원회의 상장적격성 실질심사 중		심사대상으로 결정한 날부터 상장폐지 사유 해당여부를 결정한 날까지
자본감소, 액면병합 등으로 유통주식수 부족 (보통주식총수 대비 2% 또는 10만주 미달)		해당 변경(추가)상장일부터 해소 사유가 확인된 날까지 ^{주4)}
기업인수목적회사의 합병	예비심사청구대상	신고시점부터 심사결과통지 또는 합병중단 결정일까지
	예비심사비청구대상	신고시점부터 합병중단 결정일까지
기타		1일간(거래소가 필요시 연장가능)

주1) 사업보고서 등 미제출사유로 관리종목지정시 관리종목지정일부터 해당 사업연도 사업보고서 제출일까지, 회생절차개시신청시 법원의 개시결정이 있는 때까지, 파산신청의 경우 동 사유해소 확인일까지

- 주2) 실질심사에 해당되는 경우 심사대상이 된다고 인정되는 사실이 확인된 날부터
 주3) 분할·분할합병의 취소결의 또는 결정이 있는 경우 해당 취소결의 또는 결정일까지
 주4) 유통주식현황표에 의해 이하 사항이 확인 된 날까지
 : 유통주식수 2% 미달의 경우 5% 이상이 된 때, 유통주식수 10만주 미달의 경우 30만주 이상이
 된 때, 2% 및 10만주에 모두 미달의 경우 5% 이상이면서 30만주 이상이 된 때

(3) 업무규정상 매매거래정지

업무규정상 다음에 해당하는 경우에도 매매거래가 정지된다.

- 거래내용이 현저하게 공정성을 결여할 우려가 있는 경우
- 매매거래가 폭주하여 신속하게 매매거래를 성립시킬 수 없다고 인정되는 종목
- 주식병합, 주식분할 또는 액면주식과 무액면주식의 상호 전환 등으로 신규 전자등록 및 신규 전자등록 주식의 변경·말소의 전자등록이 필요한 경우
- 결제회원이 매도증권을 결제시한까지 납부하지 못하거나 그 우려가 있다고 인정되는 경우
- 시장감시규정 제5조의3제3항에 따라 시장감시위원회가 매매거래정지를 요청한 경우로서 시장관리상 필요하다고 인정되는 종목인 경우
- 그 밖에 투자자보호를 위해 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

【업무규정상 매매거래정지】

정지사유	정지기간
거래내용이 현저히 공정성을 결여할 우려가 있는 경우	1일간 (필요한 경우 5일 이내)
매매거래가 폭주하여 신속하게 매매거래를 성립시킬 수 없다고 인정되는 종목 주식병합, 주식분할 또는 액면주식과 무액면주식의 상호 전환 등으로 신규 전자등록 및 신규 전자등록 주식의 변경·말소의 전자등록이 필요한 경우 결제회원이 매도증권을 결제시한까지 납부하지 못하거나 그 우려가 있다고 인정되는 경우	매매거래정지 사유가 해소되었다고 인정될 때까지
그 밖의 투자자보호를 위하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우	
시장감시규정 제5조의3제3항에 따라 시장감시위원회가 매매거래 정지를 요청한 경우로서 시장관리상 필요하다고 인정되는 종목인 경우	요청받은 기간

주요 Q&A

(Q) 품문 등과 관련하여 주가 및 거래량이 급변하거나 급변이 예상되어 매매거래정지를 하는 경우의 ‘품문 등’의 구체적 사례는?

(A) 공시규정 제37조제2항은 ‘품문 등’에 대해 다음에 해당하는 상장법인에 대한 품문이나 보도로 명시하고 있음

1. 발행한 어음 또는 수표의 부도발생, 은행과의 거래정지 또는 금지
2. 영업활동의 전부 또는 일부정지
3. 법률의 규정에 의한 파산, 해산 또는 회사의 회생절차 개시 신청이나 사실상의 정리절차 개시
4. 최근사업연도 감사인의 감사보고서상
 - ① 감사의견 부적정, 의견거절, 또는 감사범위제한으로 인한 한정,
 - ② 자본잠식률 50%이상(전액잠식포함) 또는 자기자본 10억원 미만,
 - ③ 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 자기자본 50% 초과하는 10억원 이상의 법인세비용차감전계속사업손실이 있고 최근사업연도에 법인세비용차감전 계속사업손실이 있는 경우 또는 매출액 30억원 미달,
 - ④ 최근 4사업연도에 각각 영업손실(기술성장기업은 제외하며, 지주회사 및 외국지주회사의 경우 연결재무제표 기준)
- 반기검토(감사)보고서상
 - ① 검토의견·감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정,
 - ② 자본잠식률 50%이상(전액잠식포함) 또는 자기자본 10억원 미만
5. 회계처리기준 위반에 해당되는 경우
6. 그 밖에 주가 및 거래량의 급변이 예상되는 중요한 사항으로 조회가 가능한 사항

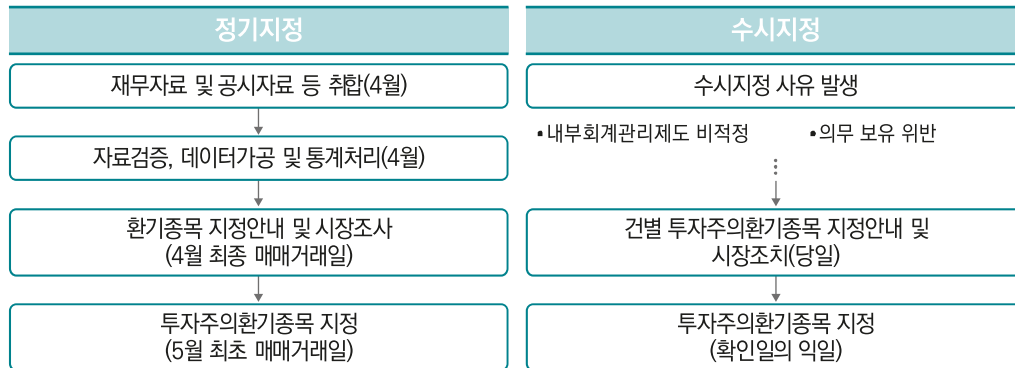
Ⅲ. 투자주의 환기종목

1. 개요

코스닥시장의 건전성 제고 및 투자자보호 강화를 위하여 기업의 계속성 및 경영투명성에 주의를 요하는 기업을 투자자가 사전에 인지할 수 있도록 일정한 기준에 해당하는 경우 투자주의 환기종목으로 지정하는 제도이다. 투자주의 환기종목은 정기지정과 수시지정으로 구분된다.

2. 지정 및 지정해제

【투자주의 환기종목 지정 절차】



(1) 정기지정(상장규정 제28조의2제1항제1호)

상장법인의 재무상태 및 경영투명성 관련 기업부실요인을 고려한 「기업부실위험 선정기준」에 따라 부실점수 산출 및 심사를 하여, 매년 5월 최초 매매거래일에 지정 및 지정해제 조치를 한다. 선정기준에 의해 산출된 부실점수가 임계 부실점수를 초과하는 경우 등을 감안하여 투자주의 환기종목을 지정한다. 다만, 감사의견 변경을 통하여 감사의견 상장폐지사유를 해소한 감사보고서를 기준으로 정기지정에 해당되지 않음이 확인된 경우에는 기업심사위원회에서 상장유지로 결정된 날의 다음 날 해제한다.

【기업부실위험 선정 기준】

재무변수 ^{주1)}	질적변수
① 유동비율	⑧ 최대주주 변경(횟수)
② 부채비율	⑨ 대표이사 변경(횟수)
③ 영업현금흐름	⑩ 제3자배정 유상증자(횟수)
④ 당기순이익	⑪ 불성실공시(횟수)
⑤ 이자보상배율	⑫ 감사보고서 상 계속기업존속 불확실성 사유 발생 ^{주2)}
⑥ 자본잠식	
⑦ 매출액 규모	

주1) 감사의견 상장폐지사유가 발생한 기업의 재무변수는 각각 기업부실위험이 있는 것으로 간주한다.

주2) 감사의견이 적정이나, 감사보고서상 계속기업존속 불확실성이 특기사항으로 기재된 경우를 포함

(2) 수시지정(상장규정 제28조의2제1항제2호)

특정 부실유형 발생시 별도의 심사절차 없이 자동 지정한다. 지정사유는 내부회계관리제도 비적정, 의무보유 위반, 실질적 자금조달 효과가 없는 제3자배정 유상증자, 최근 재무제표 감사의견 한정 등이다.

1 내부회계관리제도 비적정(가목)

외부감사법 제8조에 따른 내부회계관리제도의 운영실태에 대해 감사인이 검토하거나 감사한 결과 중요한 취약점이 발견되거나, 중요한 범위제한 또는 검토·감사의견이 표명되지 않은 경우 해당한다.

2 의무보유 위반(나목)

상장규정에 따른 의무보유 의무를 위반하고, 그 결과 최대주주 변경을 수반하게 되는 경우 해당한다. 의무보유 위반은 의무보유 대상자가 신규상장, 우회상장, 실질심사 등과 관련한 의무보유기간 중에 해당 주식등을 양수도계약 체결, 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 체결 등을 통해 사실상 매각하는 것이다.

3 편법적 제3자배정 유상증자(다목)

제3자배정 유상증자로 해당 상장법인의 신주를 취득한 자에 대하여 해당 취득일부터 6개월 이내에 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 증권의 대여, 출자 등이 공시 등을 통해 확인된 경우 해당한다. 출자는 상장법인의 제3자배정 유상증자에 특정 법인이 참여 후 6개월내 그 특정법인의 증자에 상장법인이 참여하는 것만 해당(구주취득은 해당되지 않음)하나, 그 특정법인이 보유한 자기주식을 취득하는 것은 증자와 동일하게 자금이 직접 유출되므로 “출자”에 포함된다.

4 감사의견(계속기업 불확실성 한정)(라목)

최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 한정인 경우 해당한다. 연결재무제표 작성대상법인은 연결재무제표에 대한 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 한정인 경우에도 해당한다.

5 투자조합 등 의무보유 여부 미확인 또는 미이행(마·바목)

상장법인의 최대주주 변경시 인수 주체를 확인하여 경제적 실체가 불분명한 법인 또는 조합인 경우 의무보유 부과(상장규정 제23조제2항)하는데, 이러한 의무보유 적용 여부가 확인되지 않는 경우 지정한다. 또한, 해당 의무보유 대상자가 그 의무를 이행하지 않는 경우에도 지정한다.

【수시지정·해제 시기】

요건	지정시기	해제시기
1 내부회계관리제도 비적정	해당사실 확인일의 익일	차기 감사보고서에 의해 사유 해소가 확인된 날의 익일
2 의무보유 위반	해당사실 확인일의 익일	해당 의무보유기간 종료일의 익일
3 편법적 제3자배정 유상증자	하당사실 확인일의 익일	지정일로부터 1년이 경과한 날
4 감사의견(계속기업 불확실성 한정)	최근 사업연도 감사보고서에 의하여 확인된 날의 익일	지정일 이후 도래하는 반기·사업연도말 감사보고서상 사유해소 확인일의 익일

5 투자조합 등 의무 보유 여부 미확인	(세칙^{주1)}에 따른 서류를 제출하지 못한 경우) -최대주주 변경 공시일의 익일부터 3일이 경과한날 (세칙^{주1)}에 따른 회계법인과의 계약서를 제출한 경우) -계약서 제출일의 익일부터 3주가 경과한날	변경 후 최대주주가 세칙 ^{주2)} 에서 정하는 자에 해당되지 않는 것으로 확인된 날의 익일 ^{주3)} 변경 후 최대주주가 세칙 ^{주2)} 에서 정하는 자에 해당하는 경우 의무보유 이행 확인일의 익일 ^{주3)}
6 투자조합 등 의무 보유 미이행	의무보유 미이행 확인일의 익일	의무보유 이행 확인일의 익일 ^{주3)}

주1) 상장세칙 제21조의6제4항

주2) 상장세칙 제21조의6제2항

주3) 다만, 지정일로부터 1년이 경과한 경우에는 1년이 경과한 날 해제

(3) 투자주의 환기종목 관련 조치사항

□ 상장적격성 실질심사(상장규정 제38조제2항제5호사목·마목)

투자주의 환기종목으로 지정된 법인에 ① 최대주주 변경, 경영권 양도계약체결 등 실질적으로 경영권이 변동하는 경우, ② 퇴출 회피목적으로 제3자 배정 유상증자 실시 후 일정기간 이내 해당 신주인수인에게 자금을 상환(대여·출자 등)하는 경우에는 상장적격성 실질심사 대상이 된다.

□ 의무보유 강화(상장규정 제23조제1항제2호)

투자주의 환기종목의 경우 제3자배정 유상증자시 의무보유 6개월을 부과한다. 다만, 관리종목과 달리 신용거래 제한, 매매거래정지 및 대용증권 지정대상 제외 등의 제재는 없다.

□ 코스닥시장 소속부 선정 대상에서 제외(별도 관리)(상장규정 제27조제1항)

코스닥시장 소속부 수시변경 사유에 해당된다.

□ 투자주의 환기종목 지정사실 공표(상장규정 제28조의2제3항)

전자공시매체, 증권시장지와 (주)코스콤이 운영하는 금융정보단말(CHECK) 등의 시세표 상에 “환” 또는 “투자주의 환기종목” 표시를 한다.

IV. 관리종목

1. 개요

상장법인의 경영악화, 공시의무 해태, 시장 유동성 부족 등과 관련하여 상장규정상에서 정한 사유가 발생한 경우 시장참여자에게 상장폐지 우려 등의 투자위험을 알리기 위한 제도이다. 관리종목지정 후 해당 사유가 일정기간 동안 해소되지 않을 경우 상장폐지될 수 있다.

상장법인은 관리종목 지정 또는 해제사유가 발생할 경우 이를 지체 없이 거래소에 신고하여야 하고, 이와 관련한 거래소의 사실 확인 요구를 정당한 사유 없이 거부할 수 없다.

2. 관리종목 지정 및 해제 기준

(1) 관리종목 지정 사유(상장규정 제28조제1항)

① 매출액 미달(제2호)

최근 사업연도의 매출액이 30억원 미만인 경우 해당한다. 관리종목지정 후 다음 사업연도에도 매출액이 30억원 미만이면 상장폐지사유에 해당한다.

다만, 중소·벤처기업 중심의 코스닥시장 상장기업 특성을 고려하여 관리종목지정 예외를 두고 있다. 우선, 상장시 기술성장기업 및 이익미실현기업 특례로 상장한 경우에는 신규상장일(스팩 합병상장은 합병상장일)이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도*에는 적용하지 않는다.

* 상장일부터 상장일이 속한 사업연도의 말일까지의 기간이 3개월 미만인 경우에는 그 다음 사업연도로 한다.

또한, 기술성장기업(우량기업부 기업을 제외한다) 중 제약·바이오기업은 위의 적용면제기간 이후에도 ① 최근 3사업연도(면제기간 포함)의 매출액 합계가 90억원 이상 이면서

최근 사업연도의 직전 사업연도 매출액이 30억원 이상 이거나, ② 연구개발 우수기업* 또는 시장평가 우수기업**으로 거래소가 확인한 경우 그 적용을 면제한다.

* 최근 사업연도말 현재 「제약산업 육성 및 지원에 관한 특별법」 제2조제3호에 따른 혁신형 제약기업

** 최근 사업연도 중 일평균시가총액이 4,000억원 이상이면서 최근 사업연도말 현재 자본금을 초과하는 기업

[적용기준]

- ① 매출액은 별도재무제표의 판매, 용역의 제공에 따른 수익만을 인정하며, 지주회사는 연결재무제표를 기준으로 적용
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용
- ③ 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 해당 사업연도는 산입하지 않음
- ④ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 적용 제외

2] 대규모 법인세비용차감전계속사업손실 발생(제3호)

최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상인 경우에 한함)이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우 해당한다. 관리종목지정 후 다음 사업연도에도 해당 사유가 지속되면 상장폐지사유에 해당한다.

다만, 기술성장기업은 신규상장일(스팩 합병상장은 합병상장일)이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도에 대해 면제하고, 이익미실현기업은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 5개 사업연도에 대해 면제한다.

[적용기준]

- ① 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 적용
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용

- ③ 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 해당 사업연도는 산입하지 않음
- ④ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 적용 제외

3 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생(제3호의2)

최근 4사업연도에 각각 영업손실이 있는 경우 해당한다. 관리종목지정 후 다음 사업연도에도 영업손실이 발생하면 상장적격성 실질심사 사유에 해당한다. 다만, 기술성장기업은 영업손실 요건을 적용하지 않는다.

기술성장기업이 아닌 제약·바이오 기업 중 회계처리기준 변경 등 일정 요건을 충족한 기업에 대해 특례가 있으며 제3장 중 “Ⅷ. 제약·바이오 기업 상장관리 특례”를 참고한다.

[적용기준]

- ① 영업손실은 별도재무제표를 기준으로 하되, 지주회사는 연결재무제표를 기준으로 적용
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용
- ③ 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 해당 사업연도는 산입하지 않음
- ④ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 적용 제외

4 자본 미달(제4호가목·나목)

최근 사업연도말 또는 반기말 기준으로 ① 자본잠식률이 50% 이상이거나, ② 자기자본이 10억원 미만인 경우 해당한다. 관리종목으로 지정된 후 다음 사업연도에도 동일 사유가 지속되면 상장폐지사유에 해당한다.

[적용기준]

- ① 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표를 기준으로 하되 자기자본에서 비지배지분을 제외
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용
- ③ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 동 규정 적용 제외

5 반기 검토의견 비적정(제4호다목)

최근 반기의 재무제표(연결재무제표 작성법인은 연결재무제표 포함)에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정인 경우 해당한다. 또한, 반기보고서 법정제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 반기검토(감사)보고서를 제출하지 않는 경우에도 관리종목으로 지정된다.

6 시가총액 미달(제6호)

시가총액이 40억원 미만인 상태가 연속하여 30일(매매거래일 기준)간 지속되는 경우 해당한다. 해당 사유로 관리종목지정 후 일정 요건을 충족하지 못하면 상장폐지사유에 해당한다. 다만, 천재지변, 시황급변 등의 경우 지정을 제외할 수 있다.

7 정기보고서 기한내 미제출(제9호)

자본시장법상 제출의무가 있는 사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서를 법정제출 기한 내에 제출하지 못하는 경우 해당한다.

8 지배구조 요건 미충족(제11호)

상장법인이 상법상 사외이사 및 감사위원회 구성 요건을 충족하지 못하는 경우 해당한다. 상법상 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상(자산 2조원 이상 회사는 과반수 및 3명 이상)이어야 하고, 자산 2조원 이상 상장법인은 감사위원회를 3인의 이사(사외이사가 2/3 이상)로 구성하여야 하고, 이와 관련한 자격요건 등을 충족하여야 한다. 상장법인이 이를

충족하지 못하면 관리종목으로 지정된다.

다만, 주주총회 정족수 미달로 해소하지 못한 경우에 상장법인이 주주총회 성립을 위해 전자투표제도 도입, 의결권 대리행사 권유, 기관투자자 등에 대한 의결권행사 요청 등의 노력을 한 사실을 종합적으로 고려하여 거래소가 인정하는 경우에는 지정을 유예할 수 있다.

9 거래량 미달(제12호)

분기 월평균거래량이 유동주식수의 1% 미만인 경우 해당한다. 관리종목지정 후 다음 분기에도 연속하여 동 거래량 미달상태가 계속되는 경우 상장폐지사유에 해당한다.

※ 유동주식수는 상장된 보통주식총수에서 다음을 제외한 주식수를 말한다.

1. 정부 및 예금보험공사의 소유주식수
2. 「외국인투자촉진법」에 따른 외국인투자기업으로서 내국인 투자주식이 50% 이상인 경우의 외국투자자 소유주식수
3. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 및 「기업구조조정촉진법」상 절차에 따라 발행하는 주식으로서 법원의 결정 또는 금융위원회가 정한 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 의하여 예탁결제원에 의무보유된 주식수(거래소에 의무보유를 증명할 수 있는 서류를 제출)
4. 상장규정에 따라 의무보유 중인 주식수

다만, 다음의 경우 관리종목으로 지정하지 않으며, 신규상장된 경우 신규상장일이 속하는 분기에 대해서는 그 지정을 제외한다.

- ① 분기 월평균 거래량이 1만주(액면주식은 액면가액 5,000원 기준) 이상
- ② 최근 사업연도말 소액주주가 소유하고 있는 보통주식의 총수가 유동주식수의 100분의 20 이상으로서 해당 소액주주의 수가 300명 이상인 경우
- ③ 유동성공급계약이 체결(업무규정 제12조의3제1항)되어 있는 경우

또한, 상장폐지를 목적으로 공개매수를 진행하고 있는 경우 다음의 기간 동안 그 지정을 유예하고, 관리종목지정 유예 중이라도 최근 사업연도말 현재 소액주주의 소유주식수가 보통주식 총수의 5%에 미달하는 경우 관리종목으로 지정한다(상장세칙 제26조제22항).

- 공개매수를 통하여 취득한 지분이 30% 이상인 경우 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 분기부터 다음 연속 3개 사업연도까지
- 공개매수를 통하여 보통주식의 30% 이상의 자사주를 취득한 경우 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 분기부터 해당 사업연도말 현재 최대주주등의 소유주식수가 보통주식의 95%를 초과하는 사업연도의 다음 사업연도의 1분기까지

10 주식분산기준 미달(제13호)

최근 사업연도말 현재 ① 소액주주의 수가 200인 미만이거나, ② 소액주주의 소유주식수가 유동주식수의 20% 미만인 경우 해당한다. 소액주주를 산정하는 경우 자기주식은 제외하고, 우리사주조합은 주식 수에는 조합장 1인으로, 소유비율은 1%가 넘더라도 소액주주 소유주식수로 산정한다. 관리종목지정 후 다음 분기에도 주식분산 미달 상태가 계속되는 경우 상장폐지사유에 해당한다.

다만, ① 300인 이상의 소액주주가 유동주식수의 100분의 10 이상으로서 100만주 이상을 소유하고 있는 경우, ② 상장폐지를 목적으로 공개매수를 진행하고 있는 경우 그 지정을 제외한다. 공개매수의 경우 다음의 기간 동안 그 지정을 유예하고, 관리종목지정 유예 중이라도 최근 사업연도말 현재 소액주주의 소유주식수가 보통주식 총수의 5%에 미달하는 경우 관리종목으로 지정한다.

- 공개매수를 통하여 취득한 지분이 30% 이상인 경우 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 사업연도부터 다음 연속 2개 사업연도까지
- 공개매수를 통하여 보통주식의 30% 이상의 자사주를 취득한 경우 공개매수결과보고서 제출일이 속하는 사업연도부터 해당 사업연도말 현재 최대주주등의 소유주식수가 보통주식의 95%를 초과하지 않는 사업연도까지

11 회생절차 개시신청(제14호의2)

상장법인에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차개시신청이 있는 경우 해당한다.

12 파산신청(제14호의3)

상장법인에 대하여 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산신청이 있는 경우 해당한다. 다만, 공익실현과 투자자 보호 등을 고려하여 관리종목 지정이 필요하지 않다고 거래소가 인정하는 경우는 제외한다.

13 상장폐지사유 발생(제16호)

상장폐지사유(형식 상장폐지사유 및 상장적격성 실질심사 대상 결정)가 발생한 경우 관리종목으로 지정한다. 상장폐지사유가 발생하여 그 폐지가 확정되기 전인 법인을 별도 관리할 필요가 있고, 대용증권·신용거래 제외, 외부감사법상 외부감사인 지정 등의 조치가 관리종목지정과 연계되어 있어 상장폐지사유가 발생한 법인도 관리종목으로 지정하고 있다.

다만, 형식 상장폐지사유의 경우 타법인에 의해 피흡수 합병되거나 파산선고를 받는 등 법률의 규정에 의한 해산사유에 해당하거나, 유가증권시장 상장을 위해 상장폐지 신청을 하는 경우에는 지정하지 않는다.

(2) 관리종목 지정·해제 시기

요건	지정시기	해제시기
1 매출액(30억원) 미달 2 법인세비용차감전계속사업손실 (3사업연도 중 2개 사업연도 자기자본 50% 초과(10억원 이상) & 최근 법인세비용차감전계속사업손실) 3 최근 4사업연도 연속 영업손실 4 자본 미달 (최근 사업연도말 또는 반기말 기준 자본잠식률이 50% 이상 또는 자기자본이 10억 원 미만)	감사보고서상 (반기는 검토보고서 포함) 확인일 익일	사유해소 확인일 익일 (감사보고서)
5 반기 검토의견 비적정 반기 법정제출기한 10일 이내 미제출	검토(감사)보고서상 확인일 익일	최근 반기나 사업연도의 재무제표에 대한 감사의견의 적정 또는 한정 확인일 익일
	반기 법정제출기한의 다음날부터 10일 경과한 날	반기검토(감사)보고서 제출 확인일 익일
6 시가총액 미달 (40억원 미만 30일간 지속)	확인일 익일	요건 충족 ^{주1)} 일의 익일
7 정기보고서 기한내 미제출	법정제출기한의 익일	사유해소일의 익일 ^{주2)}
8 지배구조 요건 미충족 (사외이사, 감사위원회)	사업보고서 법정제출기한의 익일	사유해소 확인일 익일
9 거래량 미달 (분기 월평균거래량이 유동주식수 1% 미만)	분기종료일의 익일	거래요건을 충족한 분기종료일의 익일
10 주식분산기준 미달 (소액주주수 200인 미만 또는소액주주 소 유주식수 20% 미만)	사업보고서 법정제출기한으로부터 15일이 경과한 날	분산이 확인된 날 익일 ^{주3)}
11 회생절차 개시 신청	확인일 익일	법원의 회생절차종결 (파산신청기각) 결정일 익일
12 파산신청		
13 상장폐지사유 발생	(형식 상장폐지사유) 사유 발생 확인일 익일	사유해소 확인일 익일
	(상장적격성 실질심사) 대상 결정일 또는 상장폐지 결정일 익일	기업심사위원회·시장위원회 심의를 거쳐 상장 폐지사유가 해소된 날의 익일

주1) 다음의 요건을 모두 충족하여야 함

- 시가총액 40억원 이상인 일수(매매거래일 기준)가 10일 이상 계속
- 시가총액 40억원 이상인 일수가 30일 이상일 것

주2) 사유해소에도 불구하고, 지정일로부터 최근 2년내 사업보고서 등의 법정제출기한내 미제출로 관리종목으로 지정된 사실이 있는 경우 해당 지정일로부터 2년이 경과한 날

주3) [상장서식2]에 의한 코스닥시장 상장법인 주주명부 요약표와 실질주주명부 등에 의하여 분산이 확인된 날의 익일

(3) 관리종목지정 관련 특례

- ① 감사보고서는 공시규정에 따라 신고한 감사보고서를 말하며, 해당 신고에 대하여 정정신고가 있는 경우에는 정정하여 신고된 내용에 따라 해당 신고일의 익일에 관리종목으로 지정 또는 해제(상장세칙 제26조제8항).
- ② 정리매매기간 중에는 관리종목 지정·해제를 하지 않음(상장세칙 제26조제16항).
- ③ 상장법인이 불가피한 사유로 정기보고서를 제출할 수 없는 경우 제출기한을 연장하고 정기보고서 미제출 및 지배구조 요건 미충족 관련 관리종목 지정·해제를 다음의 기간 동안 유예할 수 있다. 법정제출기한 전 3개월 이내에는 제출기한 연장을 신청하면 유예되나, 법정제출기한 전 3개월 이전의 경우에는 시간적 여유가 있으므로 미제출 사유를 소명하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에만 유예(상장세칙 제26조제19항·20항)
 - 감사인이 외부감사법상 감사를 수행하는 것이 불가능한 경우 3개월 이내
 - 금융위원회 또는 증권선물위원회의 승인 등을 통해 인정되는 경우 승인 등을 통해 결정된 날까지
- ④ 기업인수목적회사가 합병상장 한 경우 매출액, 법인세비용차감전계속사업손실, 영업손실 및 주식분산기준 요건은 합병등기일이 속하는 사업연도의 다음 사업연도부터 적용하고, 거래량 미달은 합병등기일이 속하는 분기의 다음 분기부터 적용(상장규정 제28조제14항)

(4) 종류주식의 관리종목 지정(상장규정 제40조의2)

코스닥시장에 상장된 종류주식의 경우에도 다음과 같이 관리종목을 지정한다.

요건	지정시기	해제시기
1] 보통주식 관리종목지정	보통주식 지정·해제시기와 동일	
2] 최근 사업연도말 현재 해당 종목의 주주수가 100명 미만	사업보고서 법정제출기한으로부터 15일이 경과한 날	분산이 확인된 날 익일 ^{주1)}
3] 최근 반기말 또는 사업연도말을 기준으로 해당 종목의 상장주식수가 20만주 미만	확인일 익일	최근 반기말이나 사업연도말의 상장주식수가 20만주 이상인 것이 확인된 날의 익일
4] 시가총액이 20억원 미만인 상태가 30 매매거래일간 지속	확인일 익일	요건 충족 ^{주2)} 일의 익일
5] 분기 월평균거래량이 1만주 미만 ^{주3)}	분기종료일의 익일	거래요건을 충족한 분기종료일의 익일

주1) [상장서식2]에 의한 코스닥시장 상장법인 주주명부 요약표와 실질주주명부 등에 의하여 분산이 확인된 날의 익일

주2) 다음의 요건을 모두 충족하여야 함

- 시가총액 40억원 이상인 일수(매매거래일 기준)가 10일 이상 계속
- 시가총액 40억원 이상인 일수가 30일 이상일 것

주3) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 지정하지 않음

- 신규상장된 경우 신규상장일이 속하는 분기
- 분기 중 매매거래정지일수가 해당 분기의 매매거래일수의 50% 이상
- 유동성공급계약이 체결(업무규정 제12조의3제1항)

주4) '20.10.1 이전 상장된 종류주식의 경우 유예기간을 두어 상장주식수 및 시가총액 기준을 차등 적용함

- '20.10.1 ~ '21.9.30 : 5만주(상장주식수) / 5억원(시가총액)
- '21.10.1 ~ '22.9.30 : 10만주(상장주식수) / 10억원(시가총액)
- '22.10.1 ~ : 20만주(상장주식수) / 20억원(시가총액)

3. 관리종목지정에 수반하는 제재 내용

□ 매매거래정지

- 관리종목 지정사유 확인일 당일 1일간 매매거래정지
- 기존 관리종목의 지정사유 추가시에는 매매거래정지 없음

□ 기타 제재

- 관리종목 지정사실의 전산 및 코스닥시장지 공표(상장규정 제28조제8항)
- 관리종목 지정사유에 따라 3자배정 유상증자시 매각제한(6월)(상장규정 제23조제1항제2호)
- 위탁증거금융 대용증권 지정대상 제외(업무규정 세칙 제44조)
- 신용거래 대상종목 제외
- 상속 및 증여를 위한 유가증권평가시 시세불인정
- 증선위가 지정한 감사인에 의한 외부감사 의무화(외부감사법 시행령 제14조제3항제1호)
- 코스닥150지수, KRX300지수 구성종목 선정시 제외

Key-point

- ◆ 관리종목 지정 후 지정사유가 상당기간 해소되지 않을 경우 상장폐지요건에 해당될 수 있으므로 해당법인 및 투자자의 세심한 주의가 필요

주요 Q&A

(Q) 주된 영업활동이 정지되는 경우 관리종목지정사유 해당여부?

- (A)** ‘주된 영업활동의 정지 또는 양도’의 경우 과거 관리종목 지정사유였으나, 현재에는 관리종목 지정사유에서 제외되었으며 이후 상장규정 제38조제2항5호라목 및 세칙에 따라 주된 영업이 정지되었다고 판단되는 경우 거래소는 코스닥시장 기업심사위원회 심사를 거쳐 해당 기업의 상장을 폐지함

(Q) 지주회사 전환 중의 관리종목 지정 여부?

- (A)** 지주회사 전환을 위해 분할을 한 경우로서, 전환이 완료되지 않은 경우, 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한해 관리종목 지정사유 중 ‘매출액 30억원’, ‘최근3년 중 2년 자기자본 50% 초과 손실’, ‘4사업연도 영업손실’, ‘자본잠식률 50% 이상’, ‘자기자본 10억 미만’은 적용하지 않음

(Q) 사외이사 수 미달에 따른 관리종목 지정시 예외가 되는 기업은?

- (A)** 코스닥상장법인이 최근사업연도 사업보고서상 사외이사의 수가 사외이사를 포함한 전체 이사 총수의 1/4이상인 되지 않는 경우 관리종목 지정대상이나 최근 사업연도말 현재 자산총액 1천억원 미만인 벤처기업의 경우는 해당되지 않음

(Q) 감사위원회를 구성해야 하는 코스닥기업의 요건과 감사위원회 구성요건은?

- (A)** 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 코스닥상장법인이 최근사업연도 사업보고서상 감사위원회를 구성하지 않거나 구성요건을 충족하지 않는 경우 관리종목으로 지정
- (구성요건) 총 위원회 2/3이상을 사외이사로 구성하고 위원회 위원 중 1인 이상은 회계 또는 재무전문가로 하며 위원회 대표는 사외이사로 함

(Q) 3자배정 유상증자시 매각제한을 받는 관리종목 지정사유는?

- (A)** 코스닥상장법인이 제3자배정 유상증자를 하는 경우로서 발행일 현재 해당 종목이 다음의 사유로 관리종목으로 지정된 경우 동 유상증자에 참여한 사람은 발행일로부터 6월간 계속 보유하여야 함 (다만, 회생절차개시결정 법인의 출자전환에 따른 제3자배정 유상증자의 경우 변경된 최대주주 등에 한함)
- 최근 3사업연도 중 2사업연도에 각각 해당 사업연도말 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용차감전계속사업손실(10억원 이상)이 있고 최근 사업연도에 법인세비용차감전계속사업손실이 있는 경우
 - 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 50%이상 자본잠식률
 - 최근 반기말 또는 사업연도말 기준 자기자본 10억원 미만

주요 Q&A

- 최근 반기의 재무제표에 대한 감사인의 검토의견(감사의견 포함)이 부적정, 의견거절 및 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음날로부터 10일 이내에 제출하지 아니하는 경우
- 시가총액이 40억원 미만인 상태가 연속하여 30일(매매거래일 기준)간 지속되는 경우

(Q) 관리종목 지정 후 거래정지가 지속되는 사유는?

(A) 다음 사유로 관리종목에 지정될 경우 거래정지가 별도로 정한 시점까지 지속됨

관리종목 지정사유	매매거래정지 기간
사업보고서 미제출	사업보고서 제출일까지
회생절차 개시신청	회생절차 개시결정시까지
파산신청	사유해소시까지
기업인수목적회사가 예치신탁의무 등을 위반하거나 재무활동 제한을 위반한 경우	관리종목 해제일까지
상장폐지사유 발생	사유해소시까지

(Q) 주식분산요건 적용시 소액주주 범위는?

- (A) 소액주주는 최대주주 및 특수관계인을 제외한 발행주식총수 1%에 미달하는 주식을 소유하는 자로 다음에 해당하는 자를 포함
1. 「벤처특별법시행령」 제3조제3항의 기금
 2. 벤처금융
 3. 외국투자전용회사
 4. 투자회사(법 제9조제18항제2호에 따른 투자회사를 말함)
 5. 그 밖에 코스닥시장 상장법인의 주식을 투자목적으로 취득한 외국기업으로서 전문 투자자에 준하는 법인

(Q) 자본잠식 등 재무관련 상장폐지 사유에서 지칭하는 “최근 사업연도”의 범위는?

- (A) 해당 사업연도의 직전 사업연도를 말함. 상장법인이 재감사 또는 감사의견 재발행으로 직전 사업연도 이전의 상장폐지 사유가 발생한 경우 해당 재무관련 상장폐지 사유를 적용할 수 없음. 다만, 이 경우 상장적격성 실질심사 사유(다른 상장적격성 실질심사에 준하는 사유)에 해당할 수 있음.

상장폐지 요건 요약

구분	요건	이의신청
형식적 상장폐지 (단독)	- 최종부도·은행거래정지, 해산(파산결정) - 2년간 3회 정기보고서 미제출 - 사업보고서 제출기한 후 10일 내 미제출 - 유가증권시장 이전상장	-
	- 자본전액 잠식	가능 (의견 불일치 한정시)
	- 감사의견 비적정 - 주식양도 제한 - 우회상장 기준 위반	가능
형식적 상장폐지 (관리종목 지정 후)	- 정기보고서 2회 연속 미제출 - 반기보고서 10일내 미제출 - 월평균거래량 2분기 연속 유동주식수 1% 미만 - 시가총액 40억원 미만(90일간 연속 10일, 누적 30일)	-
	- 매출액 2년 연속 30억원 미만 - 세전손실 2년 연속 자기자본 50%(10억원) 이상 발생 - 온반기 자본잠식 50% 이상 - 자기자본 10억원 미만	가능 (의견 불일치 한정시)
	- 주식분산미달(소액주주 200명/ 소액주주 주식수 20% 미만) - 반기 감사의견 비적정 - 사외이사/ 감사위원회 요건 미충족(2반기 연속)	가능
	- 회생절차 개시신청 기각 등(개별심사 사유) - 상장/실질심사 자료 허위 기재 등(개별심사 사유)	
상장적격성 실질심사 상장폐지	- 세전손실/ 5연속 영업손실/ 자본잠식/ 매출액 등 요건 회피 - 횡령배임 - 회계기준 위반 반영시 폐지사유 해당 - 회계처리 위반으로 금융위 또는 증선위가 검찰 고발 통보 - 관리·환기종목의 과징금 부과 조치 - 분기 3억원·반기 7억원 매출액 미만(영업정지) - 자구 통한 잠식요건 해소 - 자기자본 50% 이상 비매출채권 손상차손 - 관리·환기종목에 경영권변경 또는 제3자유증·대여 - 분할등 후 자기자본 30억원 미만 - 이익미실현기업의 매출액이 5억원 미만이면 3년 연속 전년 50% 이상 감소 - 불성실공시벌점 15점 이상 - 감사의견 변경으로 상장폐지 해소 - 2년연속 내부회계 비적정/ 2년연속 계속기업 불확실성 한정	가능

V. 형식적 사유에 의한 상장폐지

1. 개요

상장폐지는 거래소가 정한 일정한 기준에 해당하는 경우 해당 증권이 코스닥시장에서 매매될 수 있는 자격이 상실되는 것을 의미한다. 상장법인의 재무내용, 기업지배구조 등 기업투명성 등이 부실하여 더 이상 다수의 투자자간 거래대상으로 인정하지 않는 것으로 시장건전성을 제고하고 잠재적인 다수의 투자자를 보호하기 위한 것이다. 상장폐지는 적용방법에 따라 형식적 상장폐지와 상장적격성 실질심사로 구분된다. 본 파트에서는 형식적 상장폐지를 설명하고, 상장적격성 실질심사는 다음 파트에서 설명한다.

2. 형식적 상장폐지(상장규정 제38조제1항)

형식적 상장폐지는 사유 발생시 바로 폐지되는 단독사유와 관리종목 지정 후 상장폐지 사유로 구분되고, 이의신청 허용 여부에 따라서도 구분된다.

【 형식적 상장폐지 사유 】

요건	관리지정	이의신청
1 최종부도·은행거래정지	×	×
2 매출액 2년 연속 30억원 미만	○	△
3 세전손실 2년 연속 자기자본 50%(10억원) 이상 발생	○	△
4 해산(파산결정)	×	×
5 월평균거래량 2분기 연속 유동주식수 1% 미만	○	×
6 주식분산미달(소액주주 200명/ 소액주주 주식수 20% 미만)	○	○
7 -1. 자본전액 잠식 -2. 연속 자본잠식 50% 이상 -3. 연속 자기자본 10억원 미만 -4. 반기 감사의견 비적정 -5. 반기보고서 법정제출기한 10일내 미제출	×	△
	○	△
	○	△
	○	○
	○	×
8 감사의견 비적정	×	○
9 -1. 정기보고서 2회 연속 법정 제출기한내 미제출 -2. 정기보고서 2년간 3회 법정 제출기한내 미제출 -3. 사업보고서 법정제출기한 후 10일 내 미제출	○	×
	×	×
	×	×
10 주식양도 제한	○	○
11 유가증권시장 이전상장	×	×
12 우회상장 기준 위반	×	○
13 사외이사 또는 감사위원회 요건 미충족	○	○
14 시가총액 40억원 미만(90일간 연속 10일, 누적 30일)	○	×

* “○”: 해당, “×”: 미해당, “△”: 예외적 해당(회계처리기준 관련 의견 불일치로 인한 한정 시)

1 최종 부도 또는 은행거래정지(제2호)

발행한 어음 또는 수표가 주거래은행에 의하여 최종부도로 결정되거나 거래은행에 의하여 은행거래가 정지되는 경우 해당한다. 이의신청 절차 없이 즉시 상장폐지 한다.

2 매출액 관련(제4호)

매출액 30억원 미만으로 관리종목으로 지정된 상장법인이 최근 사업연도의 매출액이 30억원 미만인 경우 해당한다. 감사인의 감사의견이 회계처리기준 관련 감사인과 해당 법인간 의견불일치로 인한 한정 의견인 경우에는 이의신청이 가능하나, 그 외의 경우 즉시 상장폐지 한다.

[적용기준]

- ① 매출액은 별도재무제표의 판매, 용역의 제공에 따른 수익만을 인정하며, 지주회사는 연결재무제표를 기준으로 적용
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용
- ③ 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 해당 사업연도는 산입하지 않음
- ④ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 적용 제외

Key-point

- ◆ 임의적·일시적 매출을 통해 상장규정 제38조제1항제4호의 상장폐지요건을 해소하였다고 판단될 경우 상장적격성 실질심사 대상임

3 법인세비용차감전계속사업손실 관련(제4호의2)

법인세비용차감전계속사업손실(자기자본의 50%를 초과하고 10억원 이상인 경우)로 관리종목으로 지정된 상장법인이 최근 사업연도말에도 동 사유가 지속되는 경우 해당한다. 감사인의 감사의견이 회계처리기준 관련 감사인과 해당 법인간 의견불일치로 인한 한정 의견인 경우 이의신청이 가능하나, 그 외의 경우 즉시 상장폐지 한다.

[적용기준]

- ① 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표상 법인세비용차감전계속사업손실 및 자기자본을 기준으로 적용
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용
- ③ 상장법인의 결산기 변경 등으로 사업연도가 6개월 미만인 경우에는 해당 사업연도는 산입하지 않음
- ④ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 적용 제외

4 해산사유 발생(제5호)

상장법인이 타법인에 피흡수 합병, 주식교환으로 완전 자회사로 변경, 파산선고 등 법률의 규정에 의한 해산사유가 발생하는 경우 해당한다. 이의신청 절차 없이 즉시 상장폐지 한다.

참고 법률의 규정에 의한 해산사유(상법 제227조, 제517조)

- 합병
- 법원의 명령 또는 판결
- 주주총회의 결의
- 파산
- 존립기간의 만료, 기타 정관으로 정한 사유의 발생
- 상법 제530조의2의 규정에 의한 회사의 분할 또는 분할합병

5 거래량 미달(제8호)

거래량 미달(분기 월평균 거래량이 유동주식수의 1%에 미달)로 관리종목으로 지정된 상장법인이 다음 분기에도 연속하여 동 거래량 미달상태가 계속되는 경우 해당한다. 이의 신청 절차 없이 즉시 상장폐지 한다.

6 주식분산기준 미달(제9호)

주식분산 미달(소액주주 200인 미만 또는 소액주주 지분 20% 미만)로 관리종목으로 지정된 상장법인이 1년 이내에 동 주식분산기준 미달을 해소하지 못한 경우 해당한다. 이의신청이 가능한 사유이다.

7 자본 미달(제10호)

자본잠식 또는 자기자본과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 상장폐지 사유에 해당한다. 반기 감사의견 비적정과 감사인의 감사의견이 회계처리기준 관련 감사인과 해당 법인간 의견불일치로 인한 한정의견인 경우에는 이의신청이 가능하나, 그 외의 경우 즉시 상장폐지 한다.

- ① 최근 사업연도말을 기준으로 자본전액잠식 상태인 경우
- ② 자본잠식 50% 이상 또는 반기보고서 관련(감사·검토의견 비적정이거나 반기보고서 제출기한 경과 후 10일내 미제출)으로 관리종목으로 지정된 상장법인이 최근 반기말이나 사업연도말(관리종목 지정일 이후에 반기말이나 사업연도말이 도래하는 경우로 한정)을 기준으로 자본잠식 50% 이상인 경우
- ③ 자기자본 10억원 미만 또는 반기보고서 관련(감사·검토의견 비적정이거나 반기보고서 제출기한 경과 후 10일내 미제출)으로 관리종목으로 지정된 상장법인이 최근 반기말이나 사업연도말(관리종목 지정일 이후에 반기말이나 사업연도말이 도래하는 경우로 한정)을 기준으로 자기자본이 10억원 미만인 경우
- ③ 자본잠식(50% 이상), 자기자본 미달(10억원 미만), 감사(검토)의견 비적정, 반기보고서 미제출로 관리종목으로 지정된 상장법인이 최근 반기(관리종목 지정일 이후에 반기말이 도래하는 경우로 한정)의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정, 의견거절 또는 감사범위제한으로 인한 한정이거나 반기보고서 법정제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 반기보고서(감사보고서를 포함하여야 함)를 제출하지 않은 경우

[적용기준]

- ① 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표를 기준으로 하되 자기자본에서 비지배지분을 제외
- ② 감사보고서상 감사의견이 적정인 재무제표 기준 적용
- ③ 지주회사로의 전환을 위해 분할한 경우로서 지주회사 전환이 완료되지 않은 경우 분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도에 한하여 동 규정 적용 제외

Key-point

◆ 자구이행에 의한 형식적 상장폐지 예외

- 자본잠식 및 자기자본 미달로 인한 상장폐지 사유발생시 사업보고서법정제출기한까지 해당 상장폐지기준 해당 사실을 해소하였음을 입증하는 재무제표 및 이에 대한 감사인(정기재무제표에 대한 감사인과 동일한 감사인에 한함)의 감사보고서를 제출하는 경우에는 형식적 상장폐지를 적용하지 않고 상장적격성 실질심사(상장규정 § 38②5호마목)를 실시

8 감사의견 관련(제11호)

최근 사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견(연결재무제표 작성대상법인의 경우 연결재무제표에 대한 감사의견 포함)이 부적정 또는 의견거절이거나 감사범위제한으로 인한 한정인 경우 상장폐지 사유에 해당한다. 다만, 동 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 경우에 한하여 사업보고서 법정제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 동일한 감사인의 해당 사유 해소에 대한 확인서(상장서식 24)를 제출하여 거래소가 이를 인정하는 경우에는 동 제출일이 속하는 반기를 기준으로 다음에 해당하지 않으면 상장폐지 사유 발생으로 보지 않는다. 이 경우 반기에 대하여 감사인의 감사의견이 포함되어야 한다.

- 반기 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 감사범위제한으로 인한 한정인 경우
- 반기보고서 법정제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 반기 감사보고서를 제출하지 아니한 경우

이의신청이 가능한 사유로, 상장법인의 이의신청이 있는 경우 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 1년 이내의 개선기간*을 부여할 수 있다. 개선기간 중 감사의견을 적정으로 변경하거나 차기 감사보고서의 감사의견이 적정인 경우 상장폐지 사유를 해소한다.

* 기업심사위원회에서는 개선기간을 차기 감사보고서 법정제출기한(+10일)까지 부여. 만약, 상장법인이 결산기 변경 등으로 그 기간이 1년보다 적게 되는 경우나 상장외국법인과 같이 1년을 초과하는 경우에도 법정제출기한(+10일)까지 부여함

Key-point

- ◆ 상장법인이 이의신청을 하여 개선기간 중 감사의견 비적정 사유를 해소하면 바로 거래재개를 하지 않고, 상장적격성 실질심사를 실시하여 해당 상장법인의 상장유지가 적합한지를 점검함

9 정기보고서 관련(제13호·제14호)

정기보고서(분기보고서, 반기보고서 및 사업보고서)와 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하면 상장폐지 사유에 해당한다. 이의신청 절차 없이 즉시 상장폐지 한다.

- ① 정기보고서 미제출로 관리종목으로 지정된 상장법인이 정기보고서를 법정제출기한 내에 제출하지 아니한 경우
- ② 최근 2년간 3회 이상 정기보고서를 법정제출기한 내에 제출하지 못하는 경우
- ③ 사업보고서를 법정제출기한까지 제출하지 못한 후 법정제출기한의 다음 날부터 10일 이내에 사업보고서를 제출하지 못한 경우

10 주식양도 제한 관련(제15호)

상장은 자유로운 주식 매매를 기초로 하므로 주식양도에 관한 제한을 두는 경우 상장폐지 사유에 해당한다. 다만, 법령 또는 정관 등에 의하여 제한되는 경우로서 그 제한이 매매거래를 저해하지 않는다고 거래소가 인정하는 경우는 제외한다. 이의신청이 가능한 사유이다.

11 이전상장 관련(제16호)

상장법인이 유가증권시장으로 이전상장을 위해 상장폐지 신청을 하는 경우 상장폐지 한다. 이의신청 절차 없이 즉시 상장폐지 한다.

12 우회상장 규정 위반 관련(제17호)

상장법인이 우회상장 규정을 위반하여 기업결합(합병, 주식교환, 영업·자산의 양수, 현

물출자)을 하거나 의무보유를 이행하지 않고 우회상장을 완료하는 경우 상장폐지 사유에 해당한다. 이의신청이 가능한 사유이다.

다만, 해당 상장법인의 기업결합에 대한 취소 결의·결정이 있고 그 이행이 확인된 경우에는 상장폐지를 하지 않는다.

13 기업지배구조 관련(제18호)

상장법인이 상법상 사외이사 또는 감사위원회 구성요건을 충족하지 못해 관리종목으로 지정된 후 6개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우 상장폐지 한다.

다만, 주주총회 정족수 미달로 해당 사유를 해소하지 못한 경우에 상장법인이 주주총회 성립을 위해 전자투표제도 도입, 의결권 대리행사 권유, 기관투자자 등에 대한 의결권 행사 요청 등의 노력을 한 사실을 종합적으로 고려하여 거래소가 인정하는 경우에는 상장폐지를 유예할 수 있다.

14 시가총액 관련(제20호)

시가총액 미달(40억원 미만인 상태가 연속하여 30 매매거래일 지속)로 관리종목으로 지정된 후 90매매거래일간 보통주의 시가총액이 다음의 어느 하나라도 충족하지 못하는 경우 상장폐지 사유에 해당한다. 다만, 천재지변, 시황급변 등의 경우 제외할 수 있다. 이의신청 절차 없이 즉시 상장폐지 한다.

- ① 시가총액 40억원 이상인 상태가 10매매거래일 이상 계속될 것
- ② 시가총액 40억원 이상인 일수가 30매매거래일 이상일 것

3. 상장폐지 관련 특례

- ① 감사보고서는 공시규정에 따라 신고한 감사보고서를 말하며, 해당 신고에 대하여 정정신고가 있는 경우에는 정정하여 신고된 내용에 따라 해당 신고일의 익일에 관리종목으로 지정 또는 해제(상장세칙 제26조제8항).
- ② 상장법인이 불가피한 사유로 정기보고서를 제출할 수 없는 경우 제출기한을 연장하고, 정기보고서 제출 및 지배구조 요건 미충족 관련 상장폐지를 법정제출기한에 다음의 기간을 가산(해당기간 동안 유예)하여 적용한다. 법정제출기한 전 3개월 이내에는 제출기한 연장을 신청만 하면 유예되나, 법정제출기한 전 3개월 이전의 경우에는 시간적 여유가 있으므로 미제출 사유를 소명하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에만 유예한다(상장세칙 제33조제9항).
 - 감사인이 외부감사법상 감사를 수행하는 것이 불가능한 경우 3개월 이내
 - 금융위원회 또는 증권선물위원회의 승인 등을 통해 인정되는 경우 승인 등을 통해 결정된 날까지

4. 상장폐지절차

(1) 상장폐지 기본절차

【형식적 상장폐지 세부절차】

	[방법 및 절차]	[주체]
1 단계	형식적 상장폐지 사유 발생 확인(상장규정 §38①)	거래소
2 단계	상장폐지 기준 해당사실 통지 & 공시 ^{주1)} (이의신청 없음)	거래소
3 단계	상장폐지 (절차 종료) 이의신청^{주2)} (7일 이내, 개선계획서 등 제출)	상장법인
4 단계	(1차) 상장폐지 또는 개선기간 부여 ^{주3)} 여부 심의·의결 (15일 이내 개최)	기업심사위원회
5 단계	상장폐지 (절차 종료) 개선기간 부여 통지	거래소
6 단계	(2차) 개선계획 이행내역 등 제출(종료 후 7일 이내) 및 상장폐지 여부 심의·의결(15일 이내) ^{주4)}	기업심사위원회
7 단계	상장유지 또는 상장폐지 통지	거래소

주1) 형식적 상장폐지 사유 중 정기보고서 미제출, 부도·은행거래 정지, 해산사유발생, 거래량, 시가총액 미달 등 객관적으로 폐지사유 확인이 가능하여 별도의 판단이 필요 없는 경우에는 이의신청 절차 없이 즉시 상장폐지

주2) 이의신청이 없는 경우 상장폐지

주3) 특별한 사유가 없는 한 6개월(감사의견 비적정은 1년)을 초과할 수 없음

주4) 기업심사위원회 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 있는 경우 15일 이내 추가 연장 가능

1 상장폐지 사유발생 및 통지

주권의 상장폐지를 하는 경우 거래소는 상장폐지사유 및 근거 등을 해당 법인에게 서면으로 통지한다. 동 서면에는 상장폐지의 사유 및 근거, 상장폐지에 대하여 이의신청을 할 수 있다는 뜻(이의신청이 가능한 사유 한정), 그 밖에 거래소가 상장폐지 및 이의신청과 관련하여 필요하다고 인정하는 사항을 포함한다.

2 상장폐지 이의신청

상장법인은 해당 사유가 이의신청 가능 사유인 경우 그 통지를 받은 날로부터 7일 이내에 거래소에 이의를 신청할 수 있다. 다만, 객관적으로 폐지사유 확인이 가능하여 별도의 판단이 필요 없는 사유는 상장법인의 이의신청 없이 거래소가 즉시 상장폐지 한다.

상장법인이 이의신청을 하려면 이의신청서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다. 상장법인의 이의신청이 없는 경우 즉시 상장폐지 한다.

[이의신청시 첨부서류]

- 상장폐지 사유 해소계획이 포함된 개선계획서
- 변호사, 공인회계사 및 감정인 등 해당분야 전문가의 의견서
- 그 밖에 이의신청과 관련하여 거래소가 필요하다고 인정하는 서류

3 기업심사위원회 심의·의결

상장법인의 이의신청이 있는 경우 거래소는 특별한 사유가 없는 한 그 신청을 받은 날로부터 15일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 다음 사항을 심의·의결한다. 거래소는 해당 상장법인의 대표자에게 의견진술 기회를 부여하여야 한다.

- 해당 주권의 상장폐지 여부
- 개선계획의 타당성, 개선기간 부여여부 및 개선기간
- 해당 주권의 매매거래정지여부 및 매매거래정지 기간

거래소는 기업심사위원회 심의·의결일로부터 3일 이내에 해당 주권의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 상장법인에 통지한다. 개선기간은 특별한 사유가 없는 한 6개월(감사의견 비적정 사유는 1년)을 초과할 수 없다.

거래소는 개선기간 중 사업보고서 및 분기보고서 등을 통해 개선계획 이행여부를 점검할 수 있다. 또한, 거래소는 개선기간 중에도 개선계획을 이행하지 않거나 계속기업으로서 존립이 어렵다고 인정되는 경우, 기업의 신청이 있는 경우에는 상장폐지 여부를 결정할 수 있다.

4 개선기간 종료 후 상장 유지/폐지 여부 결정

개선기간 종료 후에는 개선계획 이행여부 등에 대한 기업심사위원회의 심의·의결을 통해 상장폐지 여부를 결정한다.

상장법인은 개선기간 종료 후 7일 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 변호사, 공인회계사, 감정인 등 해당분야 전문가의 확인서 등의 서류를 제출하여야 한다. 거래소는 서류제출일로부터 15일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장유지 또는 상장폐지를 결정한다. 기업심사위원회 심의결과에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사실이 있는 경우 15일 이내 추가연장이 가능하다.

거래소는 심의·의결일로부터 3일 이내에 해당 주권의 상장폐지 여부를 상장법인에 서면으로 통지한다. 상장법인은 기업심사위원회의 상장폐지 결정에 대하여 다시 이의를 제기할 수 없다.

(2) 신청에 의한 상장폐지

상장법인이 상장을 자발적으로 폐지하려는 경우(유가증권시장 이전신청을 위한 상장폐지신청 포함)에는 상장폐지 신청서와 다음의 첨부서류를 거래소에 제출하여야 한다.

- 상장폐지에 관한 주주총회 특별결의 의사록(이전상장의 경우 상장폐지를 결의한 주주총회 의사록) 사본 2부
- 상장주선인의 상장폐지 동의서(이전상장의 경우 제외) 2부

상장법인이 발행한 종류주식의 상장을 폐지하려는 경우에는 상장폐지신청서에 상장폐지를 결의한 이사회 의사록 사본 2부를 첨부하여 거래소에 제출하여야 한다.

거래소는 상장폐지 신청이 있는 경우 해당 법인의 상장을 폐지한다. 다만, 거래소는 당해 법인이 상장규정 제38조, 제40조의2 또는 제41조의 상장폐지기준에 해당되지 않는 때에는 기업심사위원회의 심의·의결을 거쳐 이를 거부할 수 있다.

(3) 정리매매

거래소는 상장폐지 되는 주권에 대하여 통상 7일(매매거래일 기준) 동안 매매거래를 허용하고 있다. 주권이 상장폐지 되기 전에 투자자에게 마지막으로 환금할 수 있는 기회를 주기 위한 것이다.

Ⅵ. 상장적격성 실질심사에 의한 상장폐지

1. 개요

상장적격성 실질심사에 의한 상장폐지(실질심사 상장폐지)제도는 기업경영의 계속성, 투명성, 투자자 보호에 중대한 영향을 미칠 만한 중요 사실이 발생하면 기업의 재무내용, 경영현황 등 기업실질에 기초하여 상장유지 적격성을 심사하여 해당 상장법인의 상장폐지 여부를 결정하는 제도이다.

일부 코스닥시장 상장법인의 횡령·배임, 분식회계 등 불건전 행위가 발생하고 형식적 상장폐지 기준을 교묘하게 회피하는 사례가 빈번하게 발생함에 따라 기업 실질을 종합적으로 판단하여 부적격 기업을 퇴출시킬 필요성이 강하게 대두되어 도입(09.2월)하였다.

2. 실질심사사유 및 심사기준

(1) 실질심사 사유

1) 개별적 요건 사유

개별적 요건은 해당 사항에 한정하여 상장폐지 해당 여부를 심사하며, 해당 사실의 구체적 사실관계 및 기업에 미치는 영향, 기업의 회생가능성 등을 심사하여 상장폐지 여부를 판단한다.

【개별적 요건 사유】

구 분	요 건
회생절차 개시신청 기각 등	- 회생절차 개시신청으로 관리종목 지정된 후, 법원의 회생절차개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 불인가 또는 회생절차 폐지의 결정 등이 있을 때. 다만, 간이회생절차의 경우 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」상 회생절차개시결정이 있거나 회생절차가 속행되는 경우는 제외한다.
상장서류 허위기재 등	- 상장 또는 상장적격성 실질심사와 관련한 제출서류의 내용 중 중요한 사항의 허위기재 또는 누락내용이 투자자보호를 위하여 중요하다고 판단되는 경우

2) 종합적 요건 사유(상장규정 제38조제2항제5호)

종합적 요건은 해당 사유가 발생하는 경우 기업의 계속성, 경영의 투명성 또는 기타 코스닥시장의 건전성 등을 종합적으로 고려하여 상장폐지 여부를 판단한다.

1) 상장폐지요건 회피(가목)

상장법인의 증자나 분할 또는 사업부 매각 등으로 상장폐지 요건을 회피하기 위한 것으로 인정되는 경우 사유가 발생한다.

구분	요건
① 대규모 손실요건 회피	- 현물출자의 과대평가, 가장납입을 통해 대규모 손실요건(자기자본 50% 이상 손실발생(상장규정 제38조제1항제4호의2))을 회피한 경우 [상장세칙 제33조제11항제1호가목·나목] - 상장법인의 분할 및 사업부 매각 등을 중단사업으로 회계처리하여 대규모 손실요건(자기자본 50% 이상 손실발생, 5년연속 영업손실 발생)(상장규정 제38조제1항제4호의2·제2항제5호차목)을 회피한 경우 [상장세칙 제33조제11항제1호라목]
② 자본잠식 요건 회피	- 현물출자의 과대평가, 가장납입을 통해 자본잠식 사유(상장규정 제38조제1항제10호)를 회피한 경우 [상장세칙 제33조제11항제1호가목 및 나목]
③ 매출액 요건 회피	- 임의적·일시적 매출을 통해 매출액 미달사유(상장규정 제38조제1항제4호)를 해소한 경우[상장세칙 제33조제11항제1호다목]

그 밖에 상장폐지 기준 또는 상장적격성 실질심사기준을 회피한 것으로 거래소가 인정하는 경우에도 해당할 수 있다.

2) 횡령·배임(나목)

일정한 규모 이상의 횡령, 배임 혐의가 공시 등을 통해 확인되는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호나목). 해당 상장법인 직원은 횡령·배임금액이 자기자본의 5%(대기업의 경우 3%) 이상, 임원은 횡령·배임금액이 자기자본의 3% 이상 또는 10억원 이상이면 해당한다.

3 회계처리 위반(다목)

외부감사법, 자본시장법 등에 따라 회계처리기준에 중대한 위반 등이 확인된 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호다목). 중대한 위반은 다음과 같이 판단한다.

구 분	요 건
① 회계처리 위반내용 반영시 상장폐지기준 해당	- 사업보고서, 사업보고서의 정정, 검찰의 기소내용 및 증권선물위원회의 감리결과 등을 통하여 회계처리 위반사실이 확인되고, 해당 위반내용을 반영할 경우 상장폐지기준 또는 5년 연속 영업손실의 실질심사기준에 해당하는 경우(상장세칙 제33조제11항제3호가목)
② 검찰고발 등 조치	- 회계처리 위반으로 금융위원회 또는 증권선물위원회가 해당 상장법인에 대하여 검찰 고발·통보(전·현직 임원에 대한 경우를 포함)의 조치를 의결한 사실이 확인된 경우(상장규정 세칙 제33조제11항제3호나목)
③ 부실징후기업에 대한 증선위 등 과징금 부과조치	- 관리종목(기업인수목적회사 제외) 또는 투자주의 환기종목이 회계처리 위반으로 금융위원회 또는 증권선물위원회로부터 과징금부과의 조치를 받은 경우(상장세칙 제33조제11항제3호다목)

4 주된 영업의 정지(라목)

상장법인이 주된 영업이 정지되어 잔여사업부문만으로 실질적인 영업이 영위될 수 없는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호라목). 주된 영업은 매출액을 기준으로 하되, 필요한 경우 부가가치액으로 판단할 수 있다. 그 세부적인 적용기준은 다음과 같다(상장세칙 제33조제11항제4호).

- ① 주된 영업의 생산 및 판매활동이 중단되는 경우(노사분규나 재해 등으로 인한 경우에는 조업이 6개월 이상 중단된 경우를 말함)
- ② 주된 영업과 관련한 면허가 취소 또는 반납되는 경우
- ③ 주된 영업이 양도되거나 분할 또는 분할합병(물적분할에 의한 분할 또는 분할합병을 포함)으로 주된 영업이 분할 또는 분할합병 등에 의하여 설립된 법인에게 이전되는 경우. 다만, 지주회사 또는 금융지주회사로 전환하기 위한 분할 또는 분할합병의 경우[이 경우 분할(분할합병 포함) 당시 또는 분할이후 상장세칙 제18조제1항제5호의3에 의한 제출서류에 따른 지주회사의 설립을 완료하여야 한다]에는 예외

- ④ 최근 분기 매출액이 3억원 미만이거나 최근 반기 매출액이 7억원 미만인 경우. 다만, 업종대분류가 금융 및 보험업에 속하는 상장법인, 이익미실현요건 상장법인, 기술성장기업, 지주회사로의 전환을 위한 경우(분할기일이 속하는 사업연도 및 다음 사업연도 한정) 제외한다.
- ⑤ 그 밖에 주된 영업활동이 사실상 중단된 것으로 거래소가 인정하는 경우

※ 코스닥시장 상장적격성 실질심사지침(제4조)

다음의 어느 하나에 해당시 잔여사업부문만으로 실질적인 영업을 영위하기 어려운 것으로 보되, 잔여 사업부문에서 지속적이고 안정적인 매출 및 이익이 발생할 것으로 인정되는 경우는 제외한다.

1. 주된 영업의 최근 사업연도 매출 비중이 100분의 50 이상 100분의 80 미만인 경우로서 잔여 사업부문의 최근 사업보고서상 매출액이 30억원 미만인 경우
2. 주된 영업의 최근 사업연도 매출 비중이 100분의 80 이상인 경우로서 잔여 사업부문의 최근 사업보고서상 매출액이 50억원 미만인 경우
3. 잔여 사업부문의 최근 사업보고서상 매출액이 70억원 미만이고 최근 3사업연도의 잔여 사업부문 평균 매출액이 30억원 미만인 경우. 이 경우 잔여 사업부문의 존속기간이 3사업연도에 미달하는 경우에는 미달한 사업연도의 매출액을 0으로 하여 평균 매출액을 산정한다.

5 결산이후 자구이행을 통한 자본잠식요건 해소(마목)

형식적 상장폐지 사유인 자본잠식을 자구이행을 통해 해소(상장규정 제38조제1항제10호 단서)한 경우 상장적격성 실질심사 사유이다(상장규정 제38조제2항제5호마목). 다만, 회생절차개시결정 법인이 자구이행을 통해 상장폐지 사유를 해소한 경우에는 실질심사를 면제한다.

6 대규모 영업외대손 발생(바목)

매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손이 자기자본 50% 이상으로 공시 등을 통해 확인되는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호바목). 손상차손은 채권별 손상차손 금액을 합산하여 산정하며 해당 사업연도에 발생한 누계금액이다.

7 부실징후기업의 실질적 경영권 변동(사목)

관리종목, 투자주의 환기종목의 경영권 변동 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호사목). 경영권 변동은 최대주주 변경 사실, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약(예약매매 등 포함) 또는 경영권 변경을 목적으로 하는 계약 등 체결 공시를 말한다.

〈참고사례〉 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 관련 유의사항

- 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결(대금지급/주식인수 전) 후에 관리종목(또는 투자주의 환기종목)으로 지정된 경우 동 계약이행으로 최대주주가 변경되는 경우에도 실질심사 사유에 해당함

다만, 기업부실과 관련 없는 사유(기업지배구조, 거래량, 주식분산기준 미달 등)로 관리종목으로 지정된 경우이거나, 경영정상화를 위한 유상증자, 출자전환 등에 따른 신주의 발행으로 경영권 변동되는 경우는 제외한다.

8 부실징후기업의 편법적 제3자배정 유상증자(아목)

관리종목 또는 투자주의 환기종목으로 지정된 상장법인이 제3자 배정 유상증자로 신주를 취득한 자에 대하여 해당 취득일부터 6개월 이내에 선급금 지급, 금전의 가지급, 금전대여, 증권의 대여, 출자에 관한 결정 등을 통해 자금을 상환한 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호아목). 다만, 기업부실과 관련 없는 사유(기업지배구조, 거래량, 주식분산기준 미달 등)로 관리종목으로 지정된 경우는 제외한다.

9 분할 또는 분할합병 후 부실법인의 존속법인화(자목)

분할 또는 분할합병 후 존속될 상장법인이 해당 분할 또는 분할합병 결의일 현재 분할 또는 분할합병 후 존속예정 영업부문에 대하여 자기자본 30억원 미달 등 재무요건을 미충족 하는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호자목(1)). 다만, 지주회사로의 전환과정 중에서의 분할 등 거래소가 필요하다고 인정하는 경우에는 제외한다.

〈존속예정 영업부문 재무요건〉

- ① 자기자본이 30억원 이상(벤처기업의 경우 15억원 이상)
- ② 자본잠식이 없을 것
- ③ 이익요건 충족(상장규정 제17조제2항제2호의 재상장시의 요건 충족)
- ④ 위의 재무내용 등에 대한 감사인의 검토보고서상 검토의견이 적정

또한, 상장법인이 주권비상장법인과 합병한 후 3년 이내에 분할 이사회 결의를 하는 경우로서 분할로 존속될 법인의 주된 영업이 합병 당시 주권 비상장법인의 영업부문에 속하는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호자목(2)). 다만, 합병 당시 우회상장 심사를 받은 경우는 제외한다.

10 5사업연도 영업손실 지속(차목)

4사업연도 연속 영업손실로 관리종목으로 지정된 상장법인이 최근 사업연도에 영업손실이 있는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호차목).

11 이익미실현기업의 매출액 미달(카목)

이익미실현 요건(상장규정 제6조제1항제6호나목)을 충족하여 상장한 법인이 관리종목 지정 유예기간(상장규정 제28조제1항제2호 단서 또는 제3호단서) 중 최근 3사업연도 연속으로 매출액이 5억원 미만인면서 전년 대비 100분의 50 이상의 매출액 감소가 발생하는 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호카목 및 동 세칙 제33조제11항제7호). 최근 3사업연도는 상장 이후의 사업연도로서 상장일이 속한 사업연도를 포함하되, 상장일로부터 사업연도말까지의 기간이 6개월 미만인 경우 다음 사업연도를 말한다.

12 불성실공시(타목)

공시규정에 따라 별점을 부과 받는 경우로서 해당 별점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계별점이 15점 이상인 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호타목). 이 경우 누계별점은 불성실공시법인 결정일이 아니라 지정일을 기준으로 최근 1년 간의 별점을 합산한다.

한편, 불성실공시로 상장적격성 실질심사 사유가 발생하여 관리종목 지정이 해제된 경우, 그 관리종목 지정해제일 이후부터 공시위반에 따라 발생한 벌점을 누계하여 적용한다.

13 감사의견 변경(파목)

감사인의 감사의견이 비적정으로 형식적 상장폐지 사유가 발생(상장규정 제38조제1항제11호)한 상장법인이 이의신청을 하면 1년 이내의 개선기간을 부여 받는다. 상장법인이 동 기간 내에 재감사로 감사의견이 변경되거나 차기 감사보고서상 감사의견 적정으로 해당 상장폐지 사유가 해소된 경우 사유가 발생한다(상장규정 제38조제2항제5호파목). 이는 감사의견 비적정이 발생하는 경우 자본잠식과 같은 재무관련 부실이 발생하거나 기업 계속성에 문제가 있는 경우가 많아 상장적격성을 추가로 검증하기 위함이다.

14 2사업연도 연속 내부회계관리제도 부실(하목)

내부회계관리제도 비적정으로 투자주의 환기종목으로 지정(상장규정 제28조의2제1항제2호가목, 제3장 III.투자주의 환기종목 참조)된 상장법인이 다음 사업연도에도 동일한 사유가 발생하는 경우 실질심사 대상 사유이다(상장규정 제38조제2항제5호하목).

15 2사업연도 연속 계속기업으로서의 존속능력 불확실성 존재(거목)

감사인의 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 한정으로 투자주의 환기종목으로 지정(상장규정 제28조의2제1항제2호라목, 제3장 III.투자주의 환기종목 참조)된 상장법인이 다음 사업연도에도 동일한 사유가 발생하는 경우 실질심사 대상 사유이다(상장규정 제38조제2항제5호거목).

16 기타 투자자보호(너목)

형식적 상장폐지 사유 또는 위에서 기술한 상장적격성 실질심사 사유에 준하는 사유로서 거래소가 투자자보호를 위하여 상장을 폐지할 필요가 있다고 인정하는 경우에도 실질심사 사유에 해당한다(상장규정 제38조제2항제5호너목). 감사의견 비적정이 발생한 상장법인이 개선기간 내 재감사를 통해 감사의견이 적정으로 변경되어 사유를 해소하

였으나 자본전액잠식 등의 재무부실이 있거나, 상장규정에 명시되지 않았으나 다른 상장 폐지 사유에 준하여 실질심사를 할 필요가 있다고 인정되는 경우에 적용한다.

(2) 심사기준

1) 개별적 요건

회생절차 개시신청기각 및 개시결정취소, 상장 또는 실질심사 관련서류 허위 기재 등 개별적 요건 해당 사유 발생 시 해당 사항에 한정하여 상장폐지여부를 심사한다. 즉, 개별적 요건은 해당 사유의 구체적 사실관계 및 중요성, 해당 기업 및 투자판단에 미치는 영향 등을 심사하여 상장폐지여부를 판단한다.

심사항목	주요 심사기준
회생절차 개시신청 기각 등	- 회생절차 개시신청 기각 등의 사유 - 해당 법인의 계속기업 가능성 유무
상장관련 허위 서류 제출	- 허위신고 내용이 상장심사 및 상장적격성 실질심사에 미치는 중요성 - 허위신고 내용이 투자판단에 미치는 영향 - 해당 법인의 고의, 중과실 여부 등

2) 종합적 요건

기업의 계속성, 경영투명성 및 투자자보호 등 코스닥시장의 건전성 관점에서 상장적격을 종합적으로 판단하여 심사한다. 종합적 요건 심사사유 발생이 직접적인 퇴출사유가 되는 것은 아니며, 영업지속성, 재무건전성, 경영투명성 등을 종합적으로 심사하여 상장폐지 여부를 결정한다.

심사항목	심사기준	세부심사항목
(1) 영업, 재무상황 등 기업경영의 계속성	가. 영업의 지속성	
	• 매출의 지속 가능성	- 매출액 또는 이익규모, 추이 등 영업활동 악화로 인한 매출의 계속성 여부 - 신규사업 진출시 사업성격, 투자규모, 수익창출시기 등을 고려한 매출 지속성 여부 - 영업활동 개선 계획으로 인한 매출 회복 가능성 여부
	• 수익성 회복 가능성	- 최근 3년간 영업활동의 현저한 악화로 발생한 손실규모 및 향후 손실 지속여부 - 대여금, 타법인주식 등 영업외손실에 따른 수익성 악화 가능성 - 영업활동 개선계획으로 인한 수익성 회복 가능성 여부
	나. 재무상태 건전성	
	• 재무상태 취약 여부	- 부채비율, 차입금 규모, 만기구조, 유동성 상황 등을 감안한 채무불이행이나 부도발생 가능성 여부 - 영업활동으로 인한 현금흐름의 규모 및 추이 등을 감안한 유동성의 악화 가능성 여부 - 자본잠식이 있는 경우 잠식의 정도, 추이 등에 비추어 유상증자 또는 이익의 발생 등으로 인한 재무구조 개선 가능성 여부
	• 경영진의 불법행위에 의한 재무상태 악화여부	- 횡령·배임 등이 재무상태에 미치는 영향 - 횡령·배임등의 발생금액에 대한 구상권 행사 및 회수 가능성 - 분식회계가 최근 사업연도의 재무상태에 미치는 영향
	• 우발채무의 실현으로 재무상태 악화 여부	- 최대주주 및 경영진에 대한 불법적인 지급보증, 담보제공 등 우발채무의 실현에 따른 재무상태 악화 가능성 여부 - 특히, 경영권 등 기업에 중대한 영향을 미치는 소송이나 분쟁으로 인한 재무상태에 미치는 영향

심사항목	심사기준	세부심사항목
(2) 지배구조, 내부통제제도, 공시체제 등 경영투명성	가. 지배구조의 중대한 훼손 여부	
	• 최대주주 및 경영진의 불법행위 여부	- 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 관련여부, 횡령·배임 금액의 크기 - 최대주주 및 경영진의 조직적인 분식회계 관여 여부 - 최대주주 및 경영진의 기타 불법행위 전력 여부
	• 경영의 안전성 위협	- 최대주주의 안정적 지분 보유 여부 - 최대주주 및 경영진의 빈번한 교체 및 경영권 분쟁 등으로 인한 기업경영의 연속성 유지 여부
	나. 내부통제제도의 중대한 훼손 여부 검토	- 최대주주 및 경영진의 횡령·배임 등으로 인한 내부통제제도 훼손여부 - 이사회운영규정, 감사규정, 회계규정 등 내부통제제도의 구축 및 운영 여부 - 내부통제제도 개선 가능성 여부
	다. 공시체계의 중대한 훼손 여부	
	• 회계처리 불투명성	- 회계처리기준 위반행위에 대한 중대성 여부 - 최근 3년간 회계감사 및 세무조사 결과 등에 따른 중대한 오류 및 특이사항 여부 - 분식회계 재발 방지를 위한 내부회계관리제도 구축 및 개선 가능성 여부
(3) 기타	• 공시위반 행위의 악의·상습성 여부	- 위반한 공시 내용이 시장 및 투자자에게 미치는 영향의 중요성 - 위반한 공시 내용이 기업 경영에 미치는 영향의 중요성 - 해당 법인의 고의, 중과실 여부 - 해당 법인의 상습적 공시의무 위반 여부 - 공시위반 행위 재발 방지를 위한 공시체계 개선가능성 여부
	투자자 보호 및 증권시장 건전한 발전 저해	- 기업경영의 계속성 및 경영투명성에 준하는 사유로서 투자자 보호 및 증권시장의 건전한 발전 저해로 상장적격성 인정 곤란한 경우

3. 실질심사 상장폐지절차

(1) 실질심사 대상여부 결정

거래소는 실질심사 사유 발생 법인이 종합적 요건에 의한 상장폐지기준 해당 가능성이 있고, 상장폐지 여부를 결정하기 위해 기업심사위원회의 심의·의결이 필요하다고 인정되는 경우 실질심사 대상으로 결정(사유 발생 후 15일 이내 결정)한다. 다만, 검토과정에서 확인된 자료와 근거만으로도 종합적 요건에 의한 상장폐지기준에 해당되지 않는다고 판단하는 경우 실질심사 대상에서 제외(제외 결정일 다음 날 매매거래정지 해제)할 수 있다.

참고 약식심사(상장적격성 실질심사지침 제11조)

- 종합적요건 사유 중 ① 상장폐지요건 회피, ② 횡령·배임, ③ 회계처리 위반의 사유로 실질심사를 하는 경우 우량기업 기준표(실질심사지침 별표 3)에 따른 평가결과 영업, 재무상황 등이 우량하다고 인정되는 법인에 대해서는 심사자료(종합적 요건 중 영업, 재무상황 등 기업경영의 계속성에 관한 자료에 한함) 요청 및 현지조사 없이 심사 가능
- 실질심사 사유가 과거 실질심사 결과 실질심사 대상이 아닌 것으로 결정된 날 또는 상장유지로 결정된 날로부터 6개월 이내(과거 실질심사 사유와 동일한 원인행위로부터 발생한 심사사유의 경우에는 1년 이내)에 확인된 법인에 대해서는 해당 실질심사 사유가 기업경영에 직접적으로 미치는 영향 및 과거 실질심사 완료 이후의 경영변동사항에 대해서만 심사

(2) 상장폐지 또는 개선기간 부여 여부 결정

거래소는 실질심사 대상결정 통보 이후, 대상법인이 7일 이내에 개선계획서를 제출한 경우 동 제출일로부터 15일 이내에 기업심사위원회를 개최한다. 기업심사위원회는 '상장유지(거래재개)', '상장폐지' 또는 '개선기간 부여' 중 택일하여 심의·의결한다. 다만, 기업심사위원회에서 '상장폐지'로 심의할 경우 심의일 이후 20일 이내에 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 '상장폐지' 또는 '개선기간 부여'를 확정한다. 또한, 기업심사위원회의 위원장이 시장위원회의 심의·의결이 필요하다고 인정하는 사안의 경우 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 해당 기업의 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여여부 등을 결정하여야 한다.

기업심사위원회는 상장법인이 제출한 개선계획의 타당성, 이행 가능성 등을 검토하여 1년 이내의 개선기간 부여가 가능하다. 기업심사위원회는 개선기간 중에도 상장법인이 개선계획을 이행하지 않거나 계속기업으로서 존립이 어렵다고 인정되는 경우, 또는 기업의 신청이 있는 경우에는 상장폐지 여부를 결정할 수 있다.

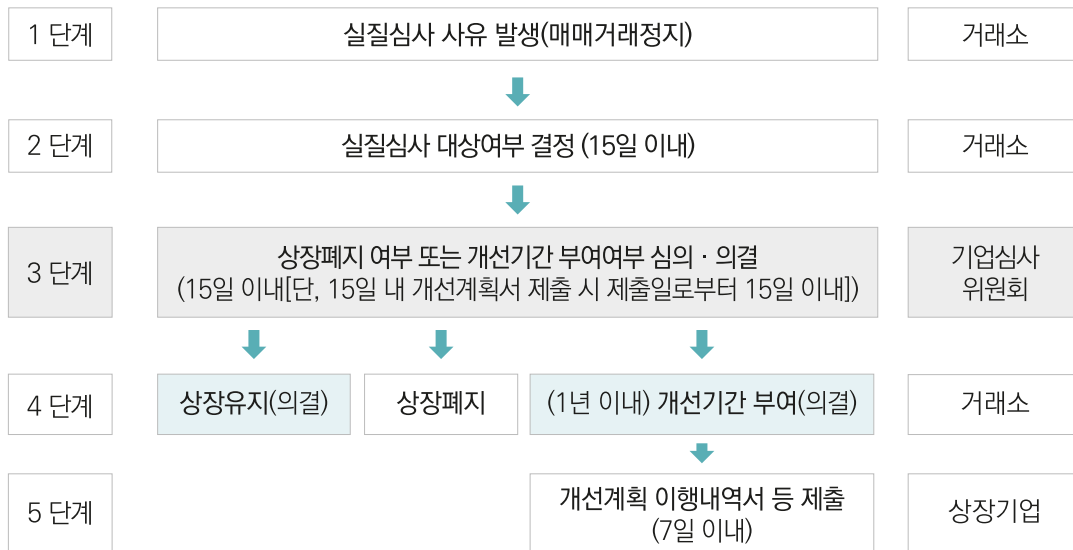
(3) (개선기간 종료 후) 상장폐지 여부 결정

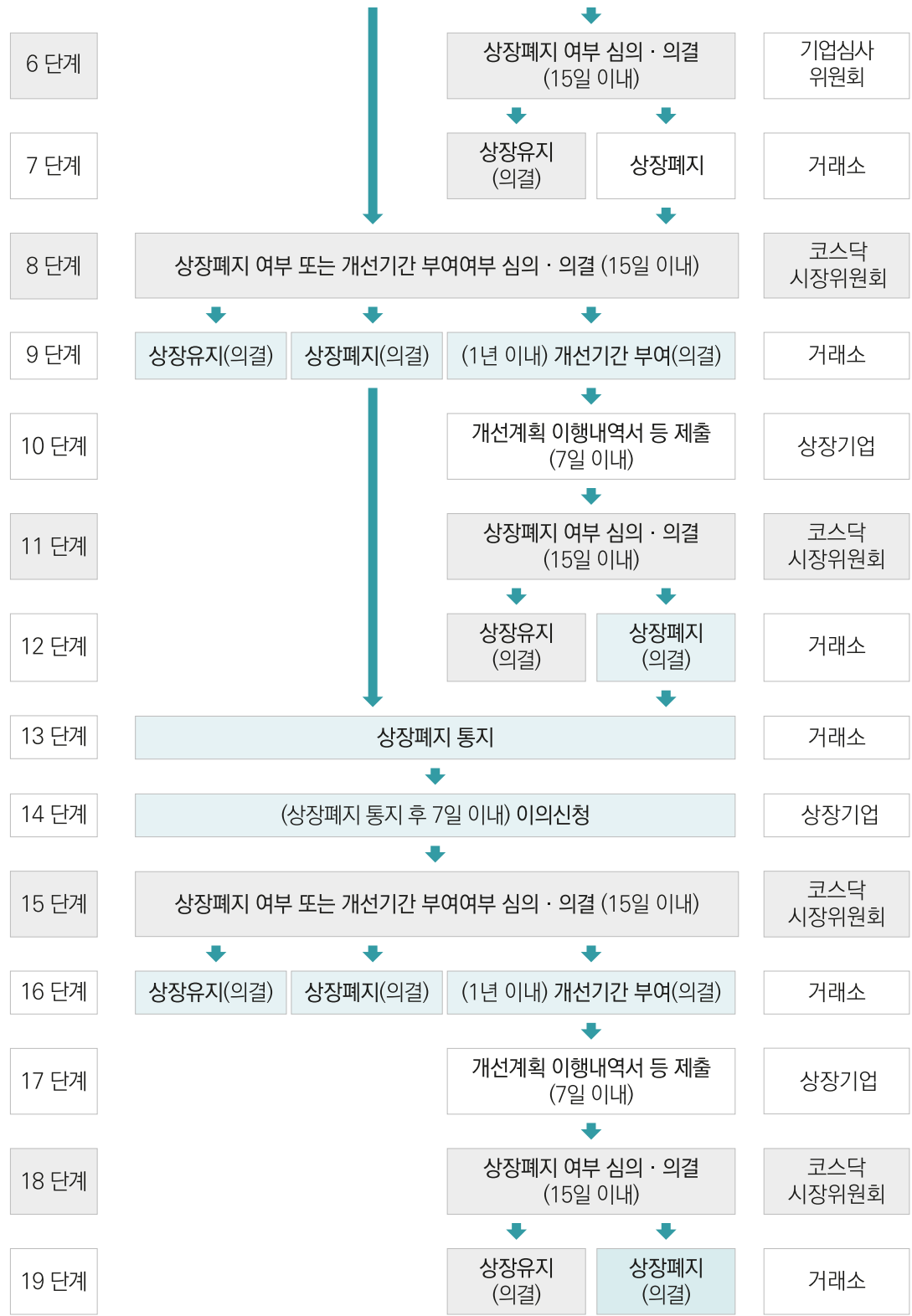
상장법인은 개선기간 종료 후, 7일 이내에 개선계획 이행내역을 제출하여야 하며, 거래소는 개선계획 이행내역서 제출일로부터 15일 이내에 개선기간을 부여한 기업심사위원회(또는 시장위원회)를 개최해 개선계획 이행내역 등에 대하여 검토하여 상장폐지 여부를 심의·의결한다. 기업심사위원회의 심의결과가 상장폐지에 해당될 경우 시장위원회의 심의·의결을 통해 상장폐지 여부 또는 개선기간 부여 여부 등을 결정한다.

(4) 이의신청 심의 및 최종 상장폐지 여부 결정

시장위원회에서 상장폐지로 심의·의결한 경우 상장법인은 통지일로부터 7일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 이의신청일로부터 15일 이내에 시장위원회를 개최하여 최종 상장폐지 또는 개선기간 부여 여부를 결정한다. 상장법인은 시장위원회의 최종 상장폐지 결정에 대하여 다시 이의를 제기할 수 없다.

【상장적격성 실질심사 관련 세부절차】





VII. 제약·바이오 기업 상장관리 특례

1. 개요

제약·바이오기업들은 '18.9월 발표된 「제약·바이오 기업의 연구개발비 회계처리 관련 감독지침」*에 따라 과거 재무제표를 재작성할 필요가 있었으며, 기술특례가 아닌 일반 상장요건으로 코스닥에 진입한 제약·바이오기업 중 일부는 동 지침으로 인해 관리종목 지정 가능성이 증가하였다.

* 연구개발비를 자산으로 처리할 수 있는 단계를 표준화한 지침으로, 기존에 재무제표상 자산으로 반영했던 연구개발비를 비용으로 처리하여 영업손실이 증가

이에 따라 거래소는 제약·바이오산업은 장기 연구개발 투자가 필수적인 만큼, 동 지침으로 인해 R&D 투자가 위축되지 않도록 상장법인의 상장유지 부담을 일정기간 완화할 필요가 있어 특례를 도입하였다.

2. 상장관리 특례적용 요건

기술성이 있고 연구개발 투자가 많은 제약·바이오 기업에 대해 장기 영업손실로 인한 관리종목 지정을 한시적으로 면제한다. 즉, 연구개발비 수정으로 감사보고서를 정정한 기업 중 일정 재무 및 기술평가등급 요건을 모두 충족한 제약·바이오 기업은 2018사업연도부터 5개 사업연도동안 관리종목 지정을 면제한다.

【상장관리 특례적용 요건】

구분	요건
대상 기업	- 연구개발비 회계처리 수정(자산→비용)으로 감사보고서를 정정한 코스닥 제약·바이오 기업
연구개발비	- 매출액대비 5% 이상 또는 30억원 이상(최근 사업연도)
기술성 요건	- 기술평가등급 BBB 이상
재무 요건	- (시가총액) 1천억원 이상(최근 1년간 일평균) - (자기자본) 250억원 이상(최근 사업연도말) - (상장기간) 상장 후 1년 경과

대상기업의 5개 사업연도('18 ~ '22 사업연도) 동안 장기 영업손실로 인한 관리종목 지정요건을 적용하지 않는다. 이후 '23 사업연도 부터 '26 사업연도까지 4개 사업연도 연속 영업손실이 발생한 경우 '27 사업연도에 관리종목을 지정한다. 동 요건이 면제되더라도 3년간 2회 대규모(자기자본 50% 이상) 세전손실에 따른 관리종목지정 요건은 유지된다. 한편, 이미 관리종목으로 지정된 기업도 관리종목 지정 유예 요건 충족이 확인되는 경우에는 관리종목 지정을 해제한다.

요건 미적용					4년 연속 영업손실				관리종목 지정
FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26	FY27
X	X	X	X	X	요건적용	요건적용	요건적용	요건적용	요건적용

Ⅷ. 업종심사 및 소속부 심사

1. 업종심사

(1) 업종심사의 의의

업종은 상장법인이 현재 영위하고 있는 영업활동의 유사성에 따라 분류한 것으로, 업종별 통계자료의 발표, 업종별 종목게시 등을 통해 투자자의 투자편의 제공을 목적으로 한다.

(2) 업종분류 기준

한국표준산업분류표를 기준으로 상장세척 별표1에서 정하는 업종 및 코드 분류표에 따라 대분류, 중분류 및 소분류로 분류한다. 상장법인의 사업종류가 2개 이상인 경우 매출액 비율이 큰 사업의 업종으로 하되, 필요한 경우 부가가치액이 큰 사업의 업종으로 분류한다. 이의 적용이 곤란한 경우 종업원수 또는 설비 등을 참작하여 분류하며, 사업내용이 불분명하여 업종분류가 곤란한 경우 유사업종의 기타업종으로 분류한다.

(3) 업종변경 심사(정기/수시)

1) 정기 업종변경

① 변경기준

- ① 주요제품의 매출액 비율순위가 최근 2사업연도 계속하여 변동이 있고, 앞으로 기 분류된 업종으로의 신장이 기대될 수 없는 경우
- ② 사업구조개편, 주력사업의 변경 등으로 인하여 최근 1사업연도 주요제품에 대한 매출액비율 순위의 현저한 변동이 있고 상장법인이 업종변경을 요청하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우

2 변경시기

해당 상장법인의 결산일을 포함하는 월의 익월부터 기산하여 5개월이 되는 월의 최초 매매거래일에 변경한다. 다만, 감사인이 감사를 수행하는 것이 불가능한 경우가 발생하여 법정 제출기한까지 사업보고서를 제출하지 못할 때에는 거래소가 별도로 정할 수 있다.

2) 수시 업종변경

1 변경기준

- ① 한국표준산업분류 개정에 따라 업종분류의 변경이 필요한 경우
- ② 법률의 규정에 의하여 업종이 전환된 경우
- ③ 합병·분할 또는 영업의 양도 및 양수 등으로 주된 사업내용이 변경된 경우
- ④ 기타 업종의 변경이 필요하다고 인정되는 경우

2 변경시기

해당 사실이 확인된 때(합병 등의 경우 주된 영업이 변경된 사실을 확인할 수 있는 입증자료가 제출된 때)

(4) 업종심사 자료제출

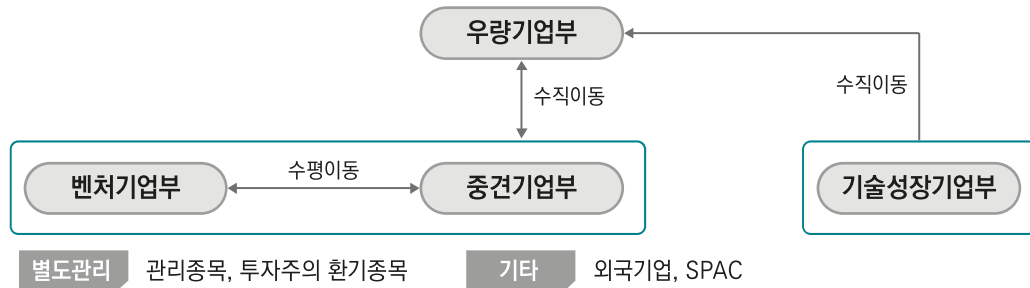
상장법인은 정기업종분류 심사에 필요한 자료(업종심사 자료 등)를 사업보고서 제출일까지 거래소에 제출하여야 한다. 작성 기준은 해당 사업연도 별도재무제표상의 매출액이다.

2. 소속부심사

(1) 소속부심사의 의의

거래소는 상장법인의 기업규모, 재무상태, 경영성과, 업종 등 기업특성 및 투자자 보호 등을 고려하여 우량기업부, 벤처기업부, 중견기업부, 기술성장기업부로 소속부를 구분하

여 지정한다. 다만, 외국기업, SPAC(기업인수목적회사), 관리종목 및 투자주의 환기종목은 소속부 대상에서 제외한다.



(2) 소속부 지정요건

구분	정기 변경	수시 변경
요건	기업규모, 재무상태, 경영성과, 기업 경영의 건전성, 업종 등 기업특성 및 투자자 보호를 고려하여 지정	① 녹색인증, 벤처인증 또는 이노비즈인증의 취득·취소 또는 기간만료 ② 라이징스타 선정 또는 해제 ③ 관리종목 또는 투자주의 환기종목에서 해제 ④ 기타 거래소가 필요하다고 인정하는 경우
변경시기	매년 5월 최초 매매거래일	②③ 해당 사유 적용일 ①④ 사유 확인일의 다음 매매거래일

(3) 소속부간 지정·변경 기준

소속부 심사결과 2개 이상의 소속부에 해당하는 경우 우량기업부, 벤처기업부, 중견기업부 순으로 지정·변경한다.

신규상장 또는 재상장 이후 최초 정기심사 기준일(최초 정기심사 기준일까지 6개월 미만인 경우에는 차기 정기심사기준일)이 도래하지 않은 법인은 중견기업부에 지정한다. 다만, 신규상장 또는 재상장법인이 상장일 현재 또는 상장일 이후부터 해당 정기심사기준일 이전에 벤처기업부 요건에 해당시 해당 소속부로 지정한다.

기술성장기업부 소속 상장법인은 최초 지정일로부터 3년(신속이전기업 및 신속합병 상장기업의 경우 1년)이 경과한 이후에 도래하는 정기심사 기준일 이후부터 소속부를 변경한다. 기술성장기업 및 이익미실현 요건(상장규정 제6조제1항제6호나목)을 충족하여 상장한 기업의 경우 최초의 변경은 우량기업부로의 변경에 한하며, 우량기업부로 변경된 이 후부터는 다시 기술성장기업부로 변경지정 할 수 없다.

【코스닥 상장법인 소속부】

구 분		선정방법
소속부	우량기업부	(정기심사) 일정규모이상 우량 대표기업(건전성요건 포함)
	벤처기업부	(정기심사) 매출액 증가기업 등 일정요건 충족기업
		(정기심사) 벤처인증, 이노비즈인증 중 1개 이상 보유하고 R&D 투자비중이 5% 이상인 기업
		(수시심사) 벤처인증, 이노비즈인증, 녹색인증 중 2개 이상 보유 기업
		(수시심사) 거래소 선정 라이징스타 대상 기업
	중견기업부	(정기, 수시심사) 우량기업부, 벤처기업부, 기술성장기업부 미해당기업
	기술성장기업부	(수시심사) 기술성장기업, 신속이전기업, 신속합병 상장 기업, 이익실현기업
별도 관리	투자주의 환기종목	기업부실화 가능성이 높은 기업 등
	관리종목	재무요건 등 상장유지 부적격 우려기업
기타	외국기업, SPAC 등	상장외국기업, SPAC 등

구분	선정기준
선정대상	- 기술성장기업 : 전문기관평가 - 신속이전기업 : 코넥스 이전상장 - 신속합병상장기업 : 코넥스 이전상장 - 이익미실현기업 : 시가총액 및 성장성 평가

〈참고〉 소속부 심사 세부선정기준

□ 우량기업부

구분			선정기준	
선정 대상 (①,② 모두 충족)	기업규모①	자기자본	700억원 이상	정기심사
		또는 시가총액	최근 6월 평균 1,000억원 이상	
	재무요건② - i), ii), iii) 모두충족	i) 자본잠식	없을 것	
		ii) ROE 또는	최근 3년 평균 5% 이상	
		ii) 당기순이익	최근 3년 평균 30억원 이상	
	iii) 매출액	최근 3년 평균 500억원 이상		
시장건전성			- 2년간 상장적격성심사대상 결정사실 없을 것 - 2년간 불성실 벌점합계 4점 이하일 것 - 2년간 3회이상 최대주주변경사실 없을 것 * 투자주의환기종목 및 관리종목 제외	

□ 벤처기업부

구분			선정기준	심사유형
필수선정 대상			(거래소가 선정하는)라이징스타 해당기업	수시심사
필수선정 대상 (벤처인증 or 이노비즈인증 보유한 벤처기업 중)			벤처인증과 이노비즈인증을 동시 보유	
			녹색인증 보유	
			R&D비율 5% 이상 기업	정기심사
선정 대상 (①, ② 모두 충족)	기업규모①	자기자본 or 시가총액	300억원 이상	
			최근 6월 평균 500억원 이상	
	재무요건② - i), ii) 모두 충족	i) 자본잠식	없을 것	
		ii) 당기순이익	최근 3년 중 2년 흑자	
	성장성③	매출액증가율	2년 평균 20% 이상	
시장건전성			투자주의환기종목 및 관리종목 제외	

□ 기술성장기업부(신규상장시에만 적용)

구분	선정기준
선정대상	- 기술성장기업 : 전문기관평가 - 신속이전기업 : 코넥스 이전상장 - 신속합병상장기업 : 코넥스 이전상장 - 이익미실현기업 : 시가총액 및 성장성 평가

□ 중견기업 부

위 3개 소속부 미해당 기업 중 별도관리*하는 기업을 제외한 기업

* 별도관리 : 관리종목, 투자주의환기종목

소속부 분류 제외 : 외국기업, 기업인수목적회사(SPAC) 등

IX. 공시교육 및 기업설명회(IR)

1. 공시교육

(1) 공시교육의 의의

공시관련 지식의 전문성, 최신성을 유지하도록 공시책임자, 공시담당자, 대리인에게 신규 교육, 연례교육, 불성실예방교육 등을 실시하게 된다. 상장법인의 공시담당자 등은 1년에 1회 이상 공시 관련 의무교육을 이수하여야 한다(공시규정 제44조 제5항).

【공시교육 과정 현황】

구 분			교육내역	비 고
의무	공시 책임자	신규교육	책임자전문과정	• 신규지정후 1년이내
		보수교육	매 1년단위 3시간	• 공시담당임원 전문연수 등
	공시 담당자	신규교육	공시담당자 전문과정	• 신규지정후 6개월 이내
		보수교육	매 1년단위 14시간	• 공시담당자 워크샵 등 총 10회
	불성실공시법인 공시책임자·담당자		지정이후 4시간내외	• 회사별 1인이상 참석의무
선택	공시책임자·담당자		신규상장법인 방문	
온라인(의무, 보수)	공시책임자·담당자		9과목 11시간	• 전년도 의무교육 이수자

(2) 의무교육 미이수 법인 조치사항

코스닥시장공시위원회 불성실공시 제재 심의시 벌점 1점을 추가부과하며, 2년연속 의무교육 미이수시 공시책임자·담당자에 대한 교체 요구(교체요구일로부터 1개월 내 미교체 시 벌점부과)를 하게 된다.

2. 기업설명회(IR; Investor Relations)

(1) IR의 의의

기업과 투자자간의 재무정보의 공개와 적극적인 커뮤니케이션을 통하여 현재 또는 잠재 투자자에게 해당 기업의 내용 및 전망에 대해 자발적으로 솔직하고 정확하게 밝힘으로써, 투자자로 하여금 기업에 대한 이해를 증진시켜 기업의 총체적인 가치를 증대시키고 궁극적으로 기업의 자본비용을 인하시키고자 하는 종합적이고 전사적, 전방위적 마케팅 전략이다.

(2) 기업설명회(IR) 개최의무 (상장계약서 제7조)

상장법인은 상장 이후 2년간* 연 1회 이상 기업설명회 개최의무가 있다. 통상 결산(반기 포함) 확정시점에 경영현황, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회를 개최한다.

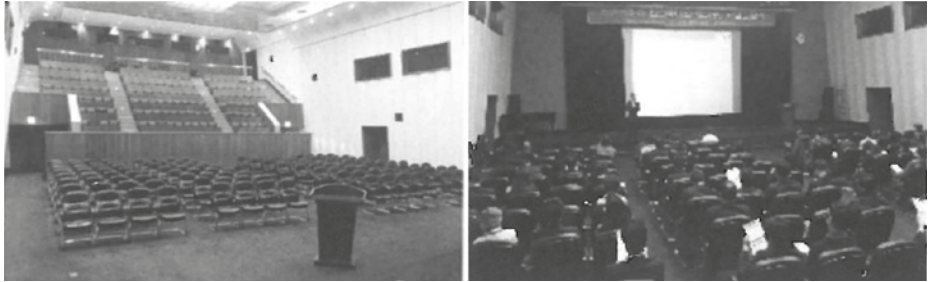
* 상장일로부터 상장일이 속한 연도의 말일까지의 기간이 2개월 미만인 경우에는 상장일이 속한 연도의 다음 연도부터 적용

(3) 기업설명회(IR) 서비스 개요

거래소는 한국IR협회의와 함께 상장기업이 IR개최를 희망할 경우 참가자 섭외, 회의장 세팅, 자료 출력 등의 후속업무를 지원(현수막·엑스배너 제작, 음료·생수 제공, 인쇄물 지원 등)하는 ‘원스톱 IR서비스’를 제공하고 있다.

(4) 대관장소

1 KRX 국제회의장 : 회의실 대여 및 셋팅(유료)

비고	〈KRX 국제회의장〉	
전경		
구조	강단 및 청중석	
인원	최대 300석(1층 128석, 2층 172석)	
용도	대규모 기업설명회 적합	

2 KRX 아트리움 : 회의실 대여 및 셋팅(무료)

비고	〈KRX 아트리움〉	
전경		
구조	다용도 회의실 (기업설명회 1개 회의실 또는 소그룹미팅 3개 회의실)	
인원	80명 내외(기업설명회) 또는 회의실당 20명 내외(소그룹미팅)	
용도	중규모 기업설명회 및 소그룹 미팅 적합	

(5) 지원신청 방법 : 전화/이메일 IR지원 신청

○ Tel : 02-3774-9650 ~ 9655 ○ E-mail : kosdaqmkt@krx.co.kr

X. 공시우수법인 시상 및 혜택

1. 공시우수법인

(1) 선정취지

성실공시 풍토조성에 기여한 상장법인과 공시담당자에 대해 시상함으로써 그 공로를 치하하고 코스닥시장의 경영투명성 제고와 건전성 제고에 이바지하기 위하여 선정하고 있다.

(2) 혜택

- ☐ 선정후 3년간 불성실공시법인 지정 유예
- ☐ 연례교육 이수 면제
- ☐ 전자공시시스템 공표
- ☐ 변경·추가 상장수수료 면제(1년)
- ☐ 연부과금 면제(1년)

2. 라이징스타(Rising Star)

(1) 선정취지

글로벌 기업으로서의 기술력과 성장가능성을 보유한 코스닥상장법인을 발굴 및 육성하여 코스닥시장 활성화 및 중소 중견기업 육성에 기여하기 위하여 선정하고 있다.

(2) 혜택

- ☐ 거래소 주관 IR 참여 지원
- ☐ 기업정보 제공지원(기업분석보고서 발간)
- ☐ 금융지원(수출기업육성자금 대출시 '수출강소기업'에 준하여 금리인하, 대출 한도 상향 등 혜택 부여)
- ☐ 라이징스타 CEO 간담회 및 인증패 수여
- ☐ 변경·추가 상장수수료 면제(1년) 및 소속부 변경(중견기업부인 경우 벤처기업부로 변경)

3. 대한민국코스닥대상(코스닥협회)

(1) 선정취지

경영실적, 투명경영, 기술개발, 마케팅, 4차산업혁신, 일자리 창출, 사회공헌 활동 등에서 우수한 코스닥 기업을 시상함으로써 투자자의 신뢰를 증진시키고 코스닥 브랜드 가치를 제고하기 위하여 선정하고 있다.

(2) 혜택

- ☐ 1년간 한국거래소 변경·추가 상장수수료 면제
- ☐ 코스닥CEO포럼 교육비 50% 할인
- ☐ 코스닥협회 연수 무료참가 혜택(국내연수 1회에 한함)
- ☐ 각 언론기관을 통한 시상기업 홍보
- ☐ 정부부처, 증권유관기관, 금융기관에 추천하여 정책자금 및 기술지원

4. 한국IR대상(한국IR협의회)

(1) 선정취지

상장기업 중 IR우수기업과 Best IRO를 선정 시상함으로써 상장기업의 IR활성화를 도모하고 자본시장의 건전한 발전에 기여하고자 선정하고 있다.

(2) 혜택

- ☐ 개인 IR수상자에 100만원 상금 지급

5. ESG 우수기업(한국기업지배구조원)

(1) 선정취지

지속가능경영은 모든 기업이 추구해야 할 필수적인 경영방침으로 매년 지속가능 경영 성과가 탁월한 회사를 대상으로 우수기업을 선정하고 있다.

(2) 혜택

- ☐ 우수기업 시상



제4장





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

기업인수목적회사 (SPAC)

I. 공시제도

II. SPAC 합병 및 상장 관리

I. 공시제도

1. 개요

(1) SPAC의 개념

“기업인수목적회사”(Special Purpose Acquisition Company, 이하 “SPAC”)란 주식의 공모를 통해 투자자로부터 조달한 자금을 바탕으로 다른 기업(target company)을 인수합병(M&A)하는 것을 유일한 목적으로 하는 명목회사(paper company)를 말한다.

다른 기업과의 M&A를 통해 기업의 가치를 높이고 그에 따른 자본 이득을 투자자에게 귀속시키기 위해 설립되는 일종의 특수목적회사(Special Purpose Company)라고 할 수 있다. 일반적으로 SPAC은 그 자산이 현금으로 구성된 우량한 셸(shell)로서 M&A 대상기업에게 효과적인 자금조달수단이 됨과 동시에 증권시장 상장을 위한 통로로 활용된다.

참고 SPAC 연혁

- SPAC은 1980년대 초부터 1990년대 초 미국에서 성행하던 백지수표회사(Blank Check Company, 이하 “BCC”라 한다)를 그 모태로 함. BCC는 주로 저가주(Penny Stock)를 발행하여 일반투자자를 대상으로 자금을 모집 하였는데, 그 과정에서 사기적 판매행위가 심각하게 문제되었음
- 1990년 미국연방의회는 투자자 보호를 위해 Securities Enforcement Remedies and Penny Stock Reform Act를 제정하고 그 위임을 받은 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, 이하 “SEC”라 한다)는 Rule 419를 신설함으로써 BCC 규제의 틀을 마련하였음
- Rule 419는 순자산(공모금액)이 5백만 달러 미만인 BCC가 기업공개할 하는 경우에 한하여 ① 공모자금의 90% 이상을 “에스크로(escrow)”나 “신탁(trust)”계정에 예치할 것, ② 예치된 공모자금을 T-bill이나 MMF 등의 단기 안전자산에만 투자할 것, ③ 대상회사의 가치가 공모발행 총액에서 인수수수료를 제외한 금액의 80% 이상일 것, ④ 기업공개 후 18개월 내에 M&A에 실패하는 경우 투자자들에게 예치금액을 환급할 것, ⑤ 투자자의 합리적 투자 판단을 위한 인수 관련 정보 공시 등 투자자 보호장치를 갖추도록 의무화 하고 있음

- SPAC은 이와 같은 BCC에 대한 투자자의 우려와 SEC의 부정적 시각을 극복하기 위해 공모금액이 5백만 달러 이상인 경우에도 자발적으로 SEC Rule 419를 수용함으로써 시작되었음
- 미국 EarlyBird-Capital社의 David Nussbaum의 주도로 1993년과 1994년 사이에 총 13개의 SPAC이 기업공개를 하여 성공적으로 M&A를 완료하였으나, 이후 미국 기업공개 시장이 되살아나자 2002년까지 부진한 모습을 보였음. 이후 SPAC은 2003년 중반 닷컴버블 붕괴 등에 기인한 미국 증권 시장의 침체기에 재등장하여 IPO시장의 대안적 상품으로 각광받았음
- 미국에서 SPAC은 주로 장외시장에서 거래되었으나, 2005년부터 정규 시장인 AMEX(American Stock Exchange)에 상장되기 시작하면서 투자자 보호를 강화한 이후 기존의 SPAC과는 다른 차원으로 성장하였음. 또한 주로 중소형 증권사들이 참여했던 초기와 달리 이 시기에는 Citigroup, Deutsche Bank 등과 같은 대형 투자은행들이 참여함으로써 SPAC에 대한 관심이 고조되어 발행규모도 급증하게 되었음
- 한편, 2005년 하반기부터 SPAC은 영국의 AIM(Alternative Investment Market), Euronext Amsterdam에도 등장하였으나 유럽 시장은 아직까지 미국 시장에 비해 투자자보호 장치나 시장유동성 면에서 취약함

(2) 한국형 SPAC의 도입

1) 도입배경

2008년 전 세계의 금융위기 상황에서 국내 기업공개(Initial Public Offering, 이하 “IPO”라 한다) 시장이 침체되자 미국과 유럽을 중심으로 활성화 되고 있는 SPAC에 대한 관심이 높아졌다*.

* 한국 또는 중국기업과의 인수·합병을 목적으로 설립된 NAIC(North Asia Investment Corp.)과 KMAC(Korea Milestone Acquisition Corp.)가 미국의 AMEX와 Nasdaq에 상장되었다는 사실이 언론에 보도되면서 국내에서도 SPAC에 대한 관심이 고조되었음

정부도 자본시장을 통한 기업 재무구조 조정 지원을 위해 SPAC 제도를 도입하는 것을 검토하였고, 2009년 말에는 미국의 제도를 국내 실정에 맞춘 한국형 SPAC의 관련 법규가 마련되었다. SPAC 제도의 도입이 조속히 추진된 것은 금융침체기에 은행 대출이나 회사채 발행이 어렵고 직접 IPO를 추진하기도 어려운 우량 중소기업에게 신속한 상장·자금 조달 수단을 제공할 필요성이 고려된 것이다.

2) 한국형 SPAC의 개념 및 규제체계

1] SPAC의 개념

한국형 SPAC의 기본 개념은 자본시장법에 마련되었다. 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호에서는 SPAC의 명칭을 “기업인수목적회사”로 하고, 그 개념을 「다른 법인과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 모집을 통하여 주권을 발행하는 법인」으로 정의하여, 공모 자금을 조달하여 다른 법인과 M&A를 추진하는 SPAC의 일반적 특성을 개념규정에 담았다. 다만 위 시행령 규정은 집합투자 적용배제 대상을 정하는 조항이므로 SPAC에 대한 별도의 정의규정이 마련된 것은 아니다.

2] SPAC의 규제체계

- 자본시장법 시행령 : SPAC의 특성을 반영하여 집합투자 적용 배제(제6조 제4항) 사유 중 하나로 규정
- 금융투자업규정·증권발행공시규정 : SPAC의 특성 및 투자자보호 관련 사항과 증권신고서 기재사항 및 첨부서류를 규정
- 상장규정 : SPAC의 신규상장, 상장관리, 합병심사기준 등을 규정
- 공시규정 : 수시공시사항, SPAC의 신고사항 등을 규정

참고 관련규정

■ 코스닥시장 공시규정

제2조(정의) 이 편에서 “기업인수목적회사”라 함은 법 시행령 제6조 제4항제14호에 따른 기업인수목적회사를 말한다.

■ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제6조(집합투자의 적용배제) ④ 법 제6조제5항제3호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

14. 다른 법인과 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 모집을 통하여 주권을 발행하는 법인(이하 “기업인수목적회사”라 한다)이 다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 그 사업목적에 속하는 행위를 하는 경우

가. 주권(최초 모집 이전에 발행된 주권은 제외한다)의 발행을 통하여 모은 금전의 100분의 90 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 금액 이상을 주금 납입일의 다음 영업일까지 법 제324조제1항에 따라 인가를 받은 자(이하 “증권금융회사”라 한다) 등 금융위원회가 정하여 고시하는 기관에 예치 또는 신탁할 것

- 나. 가목에 따라 예치 또는 신탁한 금전을 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공하지 않을 것. 다만, 기업인수목적회사의 운영을 위하여 불가피한 경우로서 법 제165조의5에 따른 주식매수청구권의 행사로 주식을 매수하기 위한 경우 등 금융위원회가 정하여 고시하는 경우에는 인출할 수 있다.
- 다. 발기인 중 1인 이상은 금융위원회가 정하여 고시하는 규모 이상의 지분증권(집합투자증권은 제외한다) 투자매매업자일 것
- 라. 임원이 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
- 마. 최초로 모집한 주권의 주금납입일부터 90일 이내에 그 주권을 증권시장에 상장할 것
- 바. 최초로 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 이내에 다른 법인과의 합병등기를 완료할 것
- 사. 그 밖에 투자자 보호를 위한 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 갖출 것

(3) SPAC의 특징

높은 투자 안정성

- 공모자금의 90% 이상을 별도 예치하고 3년 내 합병에 실패할 경우 반환
- 예치금은 인출, 담보제공 금지

높은 환금성과 유동성

- 상장 후 장내 매도기능
- 합병 반대시 주식매수청구권 행사 가능

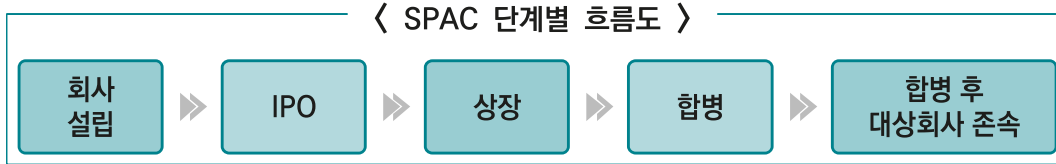
일반투자자에게 M&A 투자기회 제공

- 주주총회에서 일반주주가 합병을 결정(공모전 주주는 의결권 행사 제한)
- 개인도 SPAC 주식 취득으로 M&A 투자 참여 가능

우량기업에 대한 대규모 자금조달

- 우량기업과의 합병을 통해 상장과 유상증자를 동시에 하는 효과

(4) SPAC의 단계별 흐름



1) SPAC 설립 단계(공모 전)

- ① 초기 SPAC의 건전한 운영을 위해 대표발기인(스폰서)은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자(증권회사)로 한정한다.
- ② 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」상 스폰서(증권회사)는 SPAC 설립단계에서 출자를 이행하더라도 의결권 주식총수의 5% 미만으로 소유할 필요가 있다. 다만, 스폰서는 최저투자 의무*를 이행해야 하므로 의결권 주식이 아닌 주식관련사채(CB 등)를 취득하여 투자금액의 부족분을 채워야 한다. 다만, 투자자보호를 위해 스폰서 보유 주식 및 CB에 대해서는 M&A 완료 후 6개월 까지 매각을 제한한다.
* SPAC 스폰서의 총 투자금액은 SPAC이 발행한 주식등의 발행총액의 최소 5%를 넘도록 하여 일반 공모주주와 SPAC 투자에 대한 이해관계를 일치시킨다.
- ③ 원활한 SPAC 공모를 위해 스폰서가 SPAC 공모 주관사를 할 수 있도록 하되, 인수 수수료를 분할지급 하도록 하여 인수수수료를 목적으로 SPAC을 설립하는 것을 방지한다.

2) 공모(IPO) 단계

- ① 일반 증권신고서에 SPAC의 특수한 요건과 관련한 기재사항을 추가한 별도의 증권신고서를 마련·제출한다. 특수한 요건은 회사 목적(기업결합 목적), 스폰서 요건·임직원 요건, 공모자금 예치 등이다.
- ② SPAC 스폰서·임원진과 비상장회사간의 부당 거래를 막기 위해 IPO 전 M&A 대상 회사의 특징이 금지된다. 다만, M&A 타겟 기업군의 국적·업종·일반적 특징 등은 IPO시 공표 가능하다.
- ③ 공모자금 예치·자금 운용방법을 제한하여 투자자금을 보호하기 위해 i) 공모자금

- 의 90%이상을 증권금융에 예치(나머지는 운영비용 등 충당)하고, ii) 예치자금 운용은 국공채 등 위험이 낮은 증권 투자에 한정한다.
- ④ IPO 이후 LBO 대체 수단으로 사용되는 것을 방지하기 위해, 추가 재원 조달 필요 시 유상증자 방식만 허용(차입 불허)한다.
 - ⑤ IPO 이후 상장이 지연되어, 투자자들의 환금성에 제약이 발생하는 것을 방지하기 위해 IPO 후 90일 이내 상장을 의무화하고 있다.

3) 상장 단계

- ① SPAC 특성을 반영한 별도의 상장·공시·상장폐지 요건을 거래소 해당 규정에 마련 및 적용한다. SPAC 관련 요건 위반을 상장폐지 사유로 반영하여, SPAC 임원 등의 부당행위를 방지한다.
- ② SPAC의 핵심 경쟁요소인 경영진(M&A 대상 물색/협상) 변경 등에 대해서는 상장심사 및 상장 이후 지속적으로 관리한다. 상장시점에서 경영진 변경 기준(증권신고서 기재) 등을 심사하고, 상장이후에는 경영진 변경결의 시점(이사회)에서 주주총회 선임 예정인 임원에 대한 자격요건 (신규상장시 임원의 자격)을 심사한다. 또한, 금융투자업자 임원 자격요건 상실시 관리종목으로 지정한다

4) 합병(M&A) 단계

- ① 합병에 소요되는 기간이 길어지게 되면 투자의 장기화에 따른 투자 위험의 관리 및 투자자금의 선순환을 통한 증권시장 효율성 제고 측면에서 부정적인 영향을 줄 수 있으므로, SPAC이 최초로 모집한 주권의 주금납입일부터 36개월 내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료해야 한다. 그 기간 내에 SPAC이 합병등기를 완료하지 못하거나 상장폐지 되는 경우에는 정관에 따라 해산되고 예치 또는 신탁된 자금을 주주에게 주권의 보유비율에 따라 지급하도록 한다.

※ 자본시장법 시행령 상의 합병완료 시한은 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월이고, 상장규정상으로는 정관에서 정하는 존립기한의 6개월 전까지 상장예비심사를 제출하지 아니하면 관리종목으로 지정되며, 관리종목 지정일로부터 1개월 이내에 동사유를 해소하지 못하는 경우 상장폐지

- ② 합병대상법인의 합병가액 또는 최근 사업연도말 기준 자산총액은 예치된 SPAC 자금의 80% 이상이어야 한다. 이는 규모가 작은 부실한 법인과의 합병이 남발되는 것을 방지하고, 잠재적 상장법인으로서 적정한 규모를 갖춘 우량한 법인과의 합병을 촉진하기 위함이다.
- ③ 기업결합승인은 주주총회에서 특별결의를 통해 이루어지며, 스폰서·경영진은 기업결합과 관련한 의결권 행사가 제한된다.
- ④ 기업결합에 반대하는 주주에 대하여 주식매수청구권을 부여한다.
- ⑤ SPAC이 비상장법인과 합병시 신규상장과 마찬가지로 합병상장예비심사를 거치도록 한다. 한편, SPAC이 비상장법인과 합병한다는 점에서 현행 상장규정상의 우회상장의 형태에 해당하므로 SPAC의 합병상장 요건은 우회상장 심사요건을 대부분 준용한다.

(5) SPAC의 신규상장

1) SPAC 신규상장 절차

1 상장예비심사청구

상장예비심사 청구시 SPAC의 상장적격성 심사에 필요한 예비심사청구서 및 첨부서류를 거래소에 제출해야 하며, SPAC 특성을 반영한 별도의 상장예비심사청구서 서식과 현행 첨부 서류 외에 필요서류를 추가해야 한다. 또한 상장예비심사청구 후 기업경영 등과 관련한 중요 사안이 발생하면 현행 규정에 따라 관련서류를 제출해야 한다.

2 예비심사 및 결과통보 등

거래소는 ‘투자자 보호’, ‘지배구조’ 등을 중심으로 상장예비심사를 실시한 후 결과를 통보해야 하며, SPAC 특성을 고려하여 상장위원회 심의는 생략한다. 또한 회계기준 위반 또는 경영상 중요사실 등이 발생하는 경우로서 예비심사 청구서 허위 기재 등으로 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 인정되는 경우 상장예비심사를 기각하거나 심사 결과의 효력을 불인정한다.

3 일반투자자 등을 대상으로 주식모집

SPAC은 일반 투자자를 대상으로 하는 공모회사이므로 공모전 주주 인수분을 제외한 대다수 주식의 공모가 이루어진다. 모집절차 및 신고서 작성 등은 자본시장법, 금융위 규정 등에 따라 진행한다.

4 신규상장신청

SPAC의 신규상장을 위해서는 주식공모 완료일(주금 납일기일)까지 SPAC주권 신규상장 신청서 및 첨부서류를 제출해야 하며, 현행 주권 신규 상장신청서 및 첨부서류 이외에 모집자금예치확인서, 금융투자업자의 소유주식등 발행총액확인서를 제출해야 한다. 첨부서류는 법인등기사항 전부증명서, 정관, 명의개서대행계약서 사본, 상장계약서, 인수계약서, 주주명부요약표, 주금납입증명서, 기타 필요한 서류이다.

2) 신규상장 심사요건

SPAC의 신규상장 심사요건은 현행 주권 신규상장심사 요건을 준용하며, SPAC 특성을 고려하여 일부 요건의 적용을 배제하거나 별도요건을 신설했으며, ‘형식적 요건’, ‘질적 심사요건’ 및 ‘정관 기재사항’으로 구분할 수 있다.

1 형식적 요건

SPAC의 신규상장심사시 현행 주권 신규상장 심사요건 중 ① 영업활동 기간, ② 경영성과, ③ 상장전 합병제한·최대주주 변경제한 요건의 적용을 배제하였다. 또한 ① 지배구조, ② 대표발기인(금융투자업자) 및 임원의 자격 등 별도 요건을 신설하였다. SPAC은 先공모의 성격이므로 일반기업의 평균 공모금액을 고려하여 일반기업의 진입보다 강화된 자기자본 요건을 적용한다.

【형식적 심사요건】

- ① **(주식의 분산)** 상장예비심사 청구 후 모집한 주식의 총수가 신규상장신청일 현재 발행주식총수의 25% 이상이 되도록 주식을 분산해야 하며, 일반 기업 상장시 소액주주수 요건보다 상당히 완화된 요건을 적용(500명 → 200명)
- ② **(주식양도 제한)** SPAC의 주식을 타인에게 양도하는데 제한이 없어야 함
- ③ **(기업지배구조)** SPAC은 상장기업이므로 사외이사의 수가 이사총수의 1/4 이상* 이어야 하며, 상법(제542조의10)에서 정하는 상근감사요건을 충족하여야 함
 * a) 단, 자산총액 2조원 이상인 경우 사외이사의 수가 3인 이상 & 과반수
 b) 미성년자, 한정치산자, 금고형이상 선고자 등이 아닐 것, 상무이사가 아닐 것 등
- ④ **(자격 및 주식소유)** SPAC은 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 금융투자업자가 상장예비심사 청구일 현재 SPAC의 주식등 발행총액의 100분의5 이상을 소유할 것을 요구하고 있음
- ⑤ **(임원의 자격)** SPAC의 임원은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조에서 정하는 임원의 자격을 충족하여야 함
- ⑥ **(의결권행사제한 등 관련 약정 체결)** 의결권·주식매수청구권의 행사제한 및 예치·신탁 자금 반환기준 준수에 관하여 상장예비심사청구일 현재 주주등간에 약정을 체결해야 함

2 질적 심사요건

거래소에서 형식적 요건 이외에도 현행 주권의 질적심사 가이드라인을 준용하여 ‘투자자 보호’, ‘지배구조 및 경영진 관련사항’, ‘내부통제제도’를 중심으로 질적심사를 실시한다.

【질적 심사요건】

- ① 독립적인 경영을 위한 지배구조, 내부통제제도 등 경영투명성
- ② 경영진 구성현황, 과거경력 등이 사업목적 수행에 적합한지 여부
- ③ 정관계재사항, 공모자금 예치(신탁)계약 등 각종 계약내용 등을 고려하여 주주이익 침해가능성 및 증권시장의 건전한 발전을 저해할 가능성 등을 심사

3 정관 필수 기재 사항 주요 내용

상장규정에서는 투자자보호 관련 핵심사항을 정관 필수 기재 사항으로 명시하고 있으며, 핵심사항 중 일부는 상장규정으로 정하고, 나머지 사항은 상장세칙에 반영하고 있다.

【정관 필수 기재 사항】

- ① **(SPAC 상호(명칭))** SPAC은 상호에 ‘기업인수목적’이라는 표현을 명시하도록 하고 있는데, 이는 M&A를 목적으로 하는 paper company의 성격이 나타나고 기존 투자회사 (Mutual fund)와의 혼동을 방지하기 위함임
- ② **(사업목적)** SPAC은 모집의 방법으로 주권을 발행·상장 후 최초 모집일로부터 3년 이내에 다른 법인과 합병하는 것을 사업 목적으로 하여야 함
- ③ **(주식납입자금 예치 및 인출제한)** 주식납입자금(IPO전 증자자금 제외)의 90% 이상(주식 등 납입대금 및 발생이자 포함)을 주금납입일의 다음 영업일까지 증권금융 또는 신탁기관에 예치·신탁하여야 하며, SPAC 해산에 따른 투자자금 반환 또는 주식매수청구에 따른 주식매수대금을 지급하는 경우 외에는 인출 및 담보제공을 금지하고 있음
- ④ **(재무활동 등 제한)** SPAC은 차입, 채무보증, 담보제공 및 IPO 이후 사채발행 등의 재무활동이 금지되며, 제3자배정 증자의 경우 주주총회 특별결의를 의무화하고 있음
- ⑤ **(합병대상 및 규모)** SPAC의 공모전 주주 및 경영진과 이해관계가 있는 법인은 합병대상에서 제외되며, 우량법인과 합병이 이루어질 수 있도록 기업가치가 일정 수준 이상인 법인으로 합병대상을 제한하기 위해서 합병대상법인의 기업가치(총자산 또는 합병가액 기준)는 예치금액의 80% 이상일 것을 요구하고 있음. 또한 합병대상 법인의 특정을 금지하는 것을 원칙으로 하나, 코스닥시장의 벤처기업대상 SPAC의 경우 합병대상이 벤처기업임을 명기하도록 하고 있음
- ⑥ **(SPAC 해산)** SPAC은 최초 주권모집의 주금납입일로부터 90일 이내 미상장시, 주금납입일로부터 36개월 이내 합병등기 미완료시 또는 합병등기 완료 전 상장폐지시 해산하게 됨
- ⑦ **(투자자금 반환)** SPAC이 해산하게 되면 예치·신탁자금을 공모전주주(IPO전 주식 및 CB 취득자) 외의 주주에게 주식보유비율에 따라 배분하도록 하는데, 다만 공모전주주가 IPO 이후 주식을 취득한 경우에는 동 취득분에 대하여 예치자금반환자격을 부여하고 있음

2. SPAC 공시제도

(1) SPAC 공시제도 개관

기업내용 공시제도는 상장기업으로 하여금 투자자를 포함한 이해관계자들에게 기업의 내용 즉, 경영실적·재무상태 등을 완전히 공개하도록 함으로써 투자자가 기업의 실체를 정확히 파악하여 자유로운 판단과 책임 하에 투자결정을 할 수 있도록 하는 제도로써 투자자 보호와 증권시장을 통한 자원분배의 효율성 제고를 그 목적으로 한다. 현재 일반 주권 상장법인은 상장 이후 기업의 주요경영사항을 금융위원회(주요사항보고서) 및 거래소(수시공시, 공정공시, 자율공시, 조회공시)에 신고하고 있으며, 재무상황 등 포괄적 정보를 정기보고서(사업, 분기, 반기) 형태로 투자자에게 제공하고 있다.

IPO 이후 SPAC 주식은 일반 투자자의 거래대상 주권이 되므로 원칙적으로 SPAC에 대해서도 일반 주권상장법인과 동일한 공시관리·방법·절차 등이 적용된다. 다만, SPAC은 일반 상장법인과는 달리 영업활동·생산활동 및 매출 등이 없이 공모자금을 이용하여 다른 법인과의 합병에만 주력하는 회사이며, 재무활동과 관련하여 채무증권 발행·자금차입 등이 제한되고 유상증자를 통한 자금조달만이 가능하다는 특성이 있으므로 거래소에서는 이를 감안하여 공시의무사항을 별도로 정비하여 투자자 보호를 도모하고 있다.

자본시장법상 공시체계는 크게 발행시장 공시와 유통시장 공시로 구분한다. 발행시장 공시는 증권의 발행인으로 하여금 해당 증권과 발행인에 관한 정보를 투자자에게 투명하게 전달하도록 하는 제도로 증권신고서, 투자설명서, 증권발행실적보고서 등이 포함된다. SPAC의 경우 공모절차를 거쳐 증권시장에 상장되므로 증권신고서에 투자자 보호를 위한 특이사항(자금의 예치 및 배분, 금융투자업자 적격여부, 집합투자 배제요건 충족 등)이 기재되어야 한다. 유통시장 공시는 현재 또는 미래의 투자자에게 기업의 경영활동과 관련된 정보를 완전하게 공표하도록 하여 증권의 취득, 처분에 필요한 정보를 제공하기 위한 제도로써 크게 정기공시와 수시공시로 구분되고 그밖에 조회공시, 공정공시, 자율공시 등이 있다.

【공시체계 분류도】

발행시장 공시 : 증권신고서, 투자설명서, 증권발행실적보고서 등

유통시장 공시

- 정기공시 : 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서
- 주요사항 보고서 : 부도발생, 증자/감자 결정, 영업양수도, 합병/분할
주식의 포괄적교환·이전, 회생절차개시 등
- 기타공시 : 합병등종료보고서, 자기주식취득/처분결과보고서
주식매수선택권부여에관한신고, 시장조성·안정조작신고서
- 지분공시 : 주식등의대량보유상황보고
임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 등
- 수시공시
 - 주요경영사항의 신고공시 : 당일/익일공시
 - 지배회사의 종속회사 주요경영사항 공시
 - 지주회사의 자회사에 대한 공시
 - 상장외국법인의 공시
 - 자율공시, 해명공시
 - 조회공시
- 공정공시 : 공정공시

공적규제 (금융위 사항)

자율규제 (거래소 사항)

(2) SPAC의 특성에 따른 공시 의무사항

1) 정관 변경을 위한 이사회 결의 공시

SPAC은 상장규정에 따라 사업목적, 기업결합 대상·규모·시한, 경영진의 준수 의무 및 투자자금 반환방법 등 투자자 보호와 관련된 핵심사항을 정관에 필수로 기재해야 한다. 따라서 정관의 변경은 해당 SPAC의 투자자 보호에 중대한 영향을 미칠 수 있으므로 이에 대한 공시의무(당일공시)를 신설하였다. 또한 정관변경은 주주총회 특별결의 사항이므로 일반법인과 마찬가지로 '주총소집 이사회결의' 및 '주주총회 결과' 공시를 통한 공시의무도 동시에 부과된다.

2) 경영진의 변동 공시

SPAC은 특정한 사업 없이 오로지 합병대상법인을 탐색하고 합병을 성사시키는 것을 목적으로 한다. 이처럼 투자대상 불특정형(Blank Check) 투자인 SPAC 투자에 있어 일반투자자가 고려해야 할 가장 중요한 요소는 SPAC 경영진의 명성과 인수합병 능력이라고 할 수 있다. 따라서 '경영진의 변동' 관련 정보는 투자판단에 매우 중요한 요소로 작용한다. 임원의 선임·해임 발생 당일, 임원의 사임은 발생일 익일까지 공시하여야 한다.

참고 SPAC 경영진 변동 공시의 실무 적용방법

■ 임원 선임·해임(당일공시)

- 임원 선임·해임에 관한 주총소집결의 이사회 결정 시 공시
- 주총소집결의 및 주총결과 공시를 통해 당일까지 선임·해임의 상세 내역을 공시
* 사외이사자격요건확인서에 준하여 금융투자업자 임원요건 확인
- [사외이사] 선임·해임의 경우 별도로 금융위 공시서식을 이용하여 익일까지 신고

■ 임원 사임(익일공시)

- [이사] 중도사임 사실 발생시에는 익일까지 상세내역을 공시
- [사외이사] 임기만료 외의 사유로 인한 퇴임시에는 별도로 금융위 공시 서식을 이용하여 익일까지 신고
- [감사(감사위원회 위원 포함)] 임기만료 외의 사유로 인한 퇴임시 익일까지 신고

3) 합병결정의 취소·부인

합병 결정 이후 그 취소·무산 등의 사실이 발생하는 경우, 이는 기공시 내용의 변동사항 발생이므로 당연히 정정공시 대상이다. 다만, SPAC 합병결정의 취소·부인은 그 사실의 중요성을 고려하여 별도의 공시의무 사항으로 열거하고 있다. 공시서식도 “[정정]회사합병 결정”이 아니라 “기업인수목적회사 관련 합병 취소·부인사실 발생” 서식으로 공시하며, 공시시점에서 SPAC 주권의 매매거래를 정지한다.

4) 예치(신탁) 자금 계약의 내용·비율 변경 공시

SPAC은 시행령 및 금융투자업규정에 따라 모집자금의 90% 이상을 주금 납입일의 다음 영업일까지 증권금융회사 등에 예치 또는 신탁해야 한다. SPAC이 증권금융회사 또는 신탁업자와의 사이에서 동 비율을 변경하는 것은 투자자 보호를 위한 중요한 정보에 해당되므로 사유 발생일의 익일까지 공시의무를 부과한다.

참고 SPAC과 증권금융회사(신탁업자) 간의 자금예치·신탁 계약내용

- 다음의 내용을 기재한 ‘표준약정서’ 체결을 통해 자금 예치·운용·인출 등을 효율적으로 관리함
 - **[자금예치/인출]** (ㄱ) 합병등기전 자금인출, 담보제공 금지 및 예외적 인출 사유를 명시, (ㄴ) 압류 등의 효력이 미치지 않는 범위내에서 예치(신탁) 자금 인출·지급 가능 근거 마련 등
 - **[자금운용대상/방법]** 예치자금 운용대상, 방법 등을 표준약정서에 반영
 - **[기타사항]** 이차지급방법, 자금의 구분관리 및 선관주의의무, 예치자금 또는 자금운용에 따라 취득한 증권 등에 대한 담보제공 금지 및 양도제한 등

5) 예치(신탁) 자금 인출 공시

SPAC의 예치·신탁 자금은 자본시장법 시행령 및 금융투자업규정에 따라 ① 해산으로 인한 투자자금 반환 또는 ② 주식매수청구에 따른 주식매수 대금의 지급 이외에는 인출·담보제공이 엄격히 금지되어 있다. 합병의 실패를 담보하기 위하여 공모자금이 안전하게 보관·관리되는 것은 투자자보호를 위해 매우 중요하기 때문이다.

그러나 예치자금을 대상으로 한 강제집행 절차가 진행되거나 부당한 인출이 발생할 수 있으므로 이러한 사실이 확인되는 경우 관리종목 지정 등 시장조치가 누락되는 것을 방지하기 위해 적극적으로 공시의무를 부과할 필요가 있다.

따라서 SPAC은 자금의 인출사실이 발생한 때 사유발생 당일에 인출사유 및 금액, 인출 전·후 예치자금 변동 현황 등을 공시하여야한다. 만약 SPAC이 모집자금을 모집일 익일까지 90% 이상 예치하지 않거나 자금이 부당하게 인출된 사실이 확인된 경우 기술한 바와 같이 해당 SPAC은 관리종목으로 지정되고, 10일내 동 사유가 해소되지 않으면 상장이 폐지된다.

참고 코스닥시장 공시규정

제9조의2(기업인수목적회사의 신고사항) ① 기업인수목적회사인 코스닥시장상장법인은 제6조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 그 사실 또는 결정내용을 그 사유발생일 당일에 거래소에 신고하여야 한다. 다만, 제3호 및 제5호는 그 사유발생일 다음 날까지 거래소에 신고하여야 한다.

1. 정관 변경에 관한 결정이 있을 때
2. 임원 선임·해임에 관한 결정이 있을 때
3. 임원의 사임
4. 합병 결정 이후에 동 결정이 취소 또는 부인되는 사실이 발생한 때
5. 증권금융회사 또는 신탁업자와 체결한 자금의 예치·신탁계약 내용 및 예치·신탁 비율의 변경이 있을 때
6. 예치 또는 신탁된 자금의 인출사실이 발생한 때

6) 합병 승인 관련 공시사항

상장규정에서는 SPAC의 공모전 주주등에 대해 합병과 관련한 의결권, 주식매수청구권 행사를 제한하고 있으며, 부적격 법인(합병 상장예비심사 결과 부적격 법인, 합병가액이 예치자금의 80% 미만인 법인, 관리종목인 법인, SPAC과 특별한 이해관계가 있는 법인)과의 합병을 금지하고 있다. SPAC이 이러한 제한을 위반하여 합병절차를 진행하는 경우에는 상장이 폐지된다.

따라서 공시규정에서는 SPAC이 부적격한 법인 등과의 합병주주총회 결과를 공시하는 시점에 공모전 주주등이 제반 의무를 위반한 사실이 없음과 부적격법인과 합병이 아니라는 사실을 확인할 수 있도록 관련 공시의무를 신설한 것이다. 해당 내용은 사유발생 당일 공시하여야 한다.

참고 공시사항

- ① 합병후 매각제한 대상자 및 매각제한 기간
- ② 상장예비심사청구일 현재 주주 등(공모전 주주등)이 합병반대 주식매수 청구권을 행사했는지 여부
- ③ 공모전 주주 등이 합병 주주총회시에 의결권을 행사 했는지 여부
- ④ 합병가액이 예치(신탁)자금의 80% 이상이라는 사실
- ⑤ 합병대상법인인 주권상장법인의 관리종목 지정 여부
- ⑥ SPAC과 합병대상법인이 특별한 이해관계가 있는지 여부
- ⑦ 신설합병 등인지 여부

※ 상기 내용은 해당여부에 대하여 관련 공시서식에 해당 여부를 표시

7) 최대주주 변경 공시 관련 유의사항

상장된 SPAC의 주식을 금융투자업자 등 전문투자자가 투자목적으로 매수하여 1대 주주가 된 경우에는 최대주주 변경 공시 대상이 아니다. 코스닥 공시규정상 최대주주 정의에서는 금융투자업자 등 전문투자자가 투자를 목적으로 소유한 주식은 최대주주 산정시 소유주식수에서 제외(금융감독원 지분공시 대상에서는 제외되지 않음) 한다.

참고 관련 규정

코스닥시장 공시규정

제2조제7항(용어 정의) 이 편에서 “최대주주”란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 “금융회사”는 “법인”으로 보고, “발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)”은 “발행주식”으로 본다. 다만, 최대주주인 본인이 여럿인 경우에는 그 중 소유주식수가 가장 많은 자를 최대주주로 보고, 코스닥시장 상장규정 제2조제10항에서 규정하는 벤처금융이 최대주주인 때에는 동 벤처금융의 소유주식을 제외하였을 경우 최대주주로 되는 자도 경영에 참여하는 경우에 한하여 최대주주로 보며, 이 규정 시행세칙(이하 “세칙”이라 한다)에서 정하는 자인 주주가 투자를 목적으로 소유한 주식은 최대주주 산정시 소유주식수에서 제외한다.

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제3조

제3조(최대주주 산정시 소유주식수가 제외되는 자의 범위) 규정 제2조제7항에서 “세칙에서 정하는 자”라 함은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 법시행령 제10조제1항제1호 및 제2호의 자
2. 법시행령 제10조제2항제1호 내지 제10호 및 제13호 내지 제16호의 자. 다만, 법시행령 제10조제2항제8호의 자 중 신탁업자, 투자일임업자 및 투자자문업자는 제외한다.
3. 법시행령 제10조제3항제3호·제10호·제11호·제12호 및 제13호의 자
4. 제1호 내지 제3호에 준하는 자로서 거래소가 해당 투자자의 성격 및 주식소유 목적 등을 고려하여 최대주주등의 소유주식수 산정에 있어 제외하는 것이 타당하다고 인정하는 자

(3) 자율공시**1) 의의**

공시의무사항 이외에 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항의 발생·결정이 있는 경우 사유발생일 다음날까지 거래소에 신고한다.

2) 자율공시 대상

SPAC의 경우 통상 해당 SPAC과 직접적으로 관련된 자율공시사항은 빈번하게 발생하지 않는다. 그러나, SPAC과의 합병이 결정된 합병대상 비상장법인에 대하여 아래 항목들을 포함하여 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 등에 대한 결정이 있을 경우 거래소 담당자와 협의를 거쳐 공시할 필요가 있다. 다음에 열거된 사항 이외에도 투자자에게 알릴 필요가 있는 중요정보들은 적극적으로 공시해야 한다.

참고 자율공시 사항

- 대규모 판매계약 체결 등 영업 관련 중요사항 발생
- 영업 또는 생산 활동 관련 중대한 차질 발생
- 회사발행 주식 등 관련 변동사항(증자, 감자, CB발행 등)
- 중요한 투자활동(대규모 시설투자 및 유형자산 취득 등)
- 손익 관련 중요 정보(잠정실적 대외 공표, 재해·손상·차손 등 대규모 손실 발생, 외부감사인 감사·검토 보고서 제출 등)
- M&A 관련사항(중요한 영업양수도, 대규모 지분인수 등)
- 지배구조 변동 관련사항(대표이사 변경, 경영권 변경 관련 계약체결 등)
- 회사 존립에 관한 사항(부도, 회생절차, 해산사유 등 관련)

(4) 조회공시

SPAC은 내부정보를 이용한 불건전한 거래행위 등을 사전에 차단하기 위하여 원칙적으로 합병 이전에 합병 대상기업을 특정하거나 추정할 수 있는 정보의 누설, 제공 등이 금지된다. 다만, SPAC의 합병 진행상황에 대한 정보의 중요성을 감안할 때 합병과 관련된 풍문 등이 있는 경우에는 적극적으로 거래소가 조회공시를 요구하여 풍문에 대한 해소를 요구한다.

(5) 불성실공시

상장법인이 공시규에 의한 공시의무를 성실히 이행하지 않는 경우 해당 상장법인을 불성실공시법인으로 지정하여 투자자들의 주의를 환기시키고, 상장법인의 성실한 공시의무 이행을 유도하기 위해 불성실공시법인 지정제도를 운영한다. 일반 상장법인과 마찬가지로 SPAC도 주요경영사항 등 신고를 위한 공시책임자 및 공시담당자를 의무적으로 지정하여야 하며, 투자 정보를 제공함에 있어 거래소가 정하는 기준을 위반하는 경우 불성실공시법인으로 지정되어 매매거래정지 등 시장 조치의 대상이 된다.

【 SPAC 관련 공시제도 요약 】

구분	주요 내용	
공시사항	원칙	- 원칙적으로 SPAC에 대하여 일반 주권상장법인과 동일한 공시관리 방법·절차 등을 마련
	SPAC 특성	- 일반 주권상장법인과 다른 SPAC 특성 등을 공시의무사항에 반영하여 투자자보호 ① SPAC 경영진의 선임·퇴임 등 경영진 변경사항 ② M&A의 취소·무산 및 계약내용의 변경 ③ 투자자로부터 모집한 자금의 예치·인출에 관한 사항 등
	공시의 기능	- 정보형평을 통한 증권시장의 효율성을 실현하는 가장 중요한 제도로써 내부자거래 등 불공정거래 예방과 나아가 기업활동에 대한 사회적 감시 기능을 수행
공시유형	수시공시	- 공시의무사항에 해당하는 사실이 확정된 경우(이사회 결의 또는 대표 이사 결정 등) ① 영업 및 생산활동 관련사항 ② 재무활동(발행유가증권, 투자활동, 채권·채무, 손익, 결산) ③ 일반경영활동(지배구조, 존립, 소송, 주주총회 등) ④ SPAC 특성상 투자자보호를 위해 필요한 사항
	자율공시	- 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 중대한 사항
	공정공시	- 장래 사업계획 등 공정공시 대상정보를 선별제공 하는 경우
	해명공시	- 수시·자율·공정공시 등과 관련된 품문·보도에 대해 상장기업이 스스로 해명
	조회공시	- 중요정보에 대한 품문 등이 있는 경우(M&A 관련사항 등)
공시위반 제재	불성실공시	- 불성실공시법인 지정 및 매매거래정지
	실질심사	- 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상인 경우
	상장폐지	- 기업 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항 등에 대한 고의·중대한 과실로 인한 공시의무 위반시(실질심사)
공시방법 · 매체	공시책임자 등	- 공시책임자 및 공시담당자 지정(일반 주권상장법인과 동일)
	공시방법	- 전자문서(인터넷 제출) - 팩스제출(인터넷 제출이 곤란한 경우)
	공시매체	- 거래소 전자공시시스템(http://kind.krx.co.kr) - 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) - 금융정보단말(CHECK) 및 HTS - 거래소 홈페이지(http://www.krx.co.kr) 등

II. SPAC의 합병 및 상장관리

1. SPAC 합병의 개요

합병이란 상법에서 정하는 방법과 절차에 따라 2개 이상의 회사 중 존속하는 1개 회사를 제외하고 소멸(흡수합병)하거나 전부 소멸하여 새로운 회사를 설립(신설합병)하되, 청산 절차를 거치지 아니하고 소멸회사의 모든 권리·의무를 존속회사 또는 신설회사가 포괄적으로 승계하고 그 사원을 수용하는 회사법상의 법률행위를 의미한다.

일반적으로 사업을 영위하는 회사 간의 합병의 경우에는 합병을 통하여 조직을 통일적으로 정비함으로써 조직의 다원화 및 비대화로 인한 마찰과 비능률을 해소하고 생산·판매·관리의 통합적 운영이 가능하게 되는 등의 장점을 누릴 수 있으나, SPAC과 합병하는 비상장법인의 경우에는 셸(shell)과의 결합이 이루어짐에 따라 통상적인 합병의 효과보다는 지배주주의 경영권이 유지되는 가운데 SPAC이 보유한 현금을 이전받아 자금조달과 동시에 증권시장 상장이라는 효과를 달성하는 것을 목적으로 하게 된다.

SPAC의 입장에서 합병은 합병대상법인과 결합을 통하여 SPAC 존립의 궁극적 목표이며 유일한 사업목적 달성하게 되는 의미가 있다. 결국 SPAC과 다른 회사와의 합병을 통하여 SPAC 자신은 소멸하게 되는 반면 SPAC의 합병대상법인은 합병 후에도 합병전의 물리적 실체를 그대로 유지할 수 있게 된다.

상장법인인 SPAC이 다른 법인과 합병하는 경우 일반법인과 마찬가지로 상법 및 자본시장법에서 정하는 방법과 절차에 따라 합병을 진행하게 된다. 다만, SPAC은 최초 공모일로부터 36개월 이내에 합병을 완료하여야 하므로 신규상장과 동시에 조속히 합병대상 법인을 탐색하여야 한다.

이후 SPAC이 대상법인과 합병계약을 체결하는 이사회 결의를 한 경우에는 그 사실을 공시하고 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회 의사록 등이 첨부된 합병 내용에 관한 주요 사항보고서를 금융위에 제출하여야 한다.

특히 비상장법인과 합병하고자 하는 SPAC은 합병 이사회결의가 있는 경우 지체 없이

합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 거래소는 합병대상 비상장법인의 상장적격성에 대한 심사를 실시한다.

합병대상 비상장법인이 상장적격성을 인정받은 경우 SPAC은 합병의 증권신고서를 금융위에 제출하여 수리된 후 합병승인을 위한 주주총회 절차 등을 진행하게 되며, 합병법인이 합병에 따라 새로이 발행된 신주권을 증권시장에 상장함으로써 SPAC의 합병절차는 종료된다.

합병의 결과로 SPAC의 투자자는 합병법인의 주주가 되며, SPAC과의 합병을 통하여 증권시장에 상장된 합병법인의 기업가치 상승이익을 기대할 수 있게 된다.

【SPAC의 합병상장 절차】

구분	주요내용
① 합병대상법인 탐색	- SPAC의 신규상장 후 성장가능성이 높은 우량기업 탐색
② 합병이사회결의, 공시 및 합병계약 체결, 주요사항보고서 제출	- 이사회 결의 당일 거래소에 결의내용 신고(공시) - SPAC과 합병대상회사간 합병계약 체결 ※ 실무적으로는 합병계약체결 당일에 이사회 결의
③ 합병상장예비심사 청구서 제출, 합병 상장심사 및 결과통보	- 합병에 대한 이사회 결의가 있는 경우 지체없이 상장 예비심사청구서를 거래소에 제출 - 상장적격성 심사 및 청구서 제출 후 2개월 내에 심사 결과 통보
④ 주총소집을 위한 주주명부폐쇄(기준일 공고)	- 주주명부폐쇄일(기준일) 2주전까지 명부폐쇄 관련사항 공고
⑤ 합병의 증권신고서 제출	- 주주총회 소집통지·공고 전까지 증권신고서의 효력이 발생하도록 제출
⑥ 주주총회소집통지·공고	- 주주총회일 2주전까지 합병에 관한 사항을 기재하여 주총소집통지 및 공고
⑦ 합병 반대의사 접수	- 합병이사회결의에 반대하는 주주의 반대의사 접수
⑧ 주주총회 개최	- 특별결의를 통한 합병 승인
⑨ 채권자 이의제출 공고 및 주식매수 청구 접수	- 주주총회 승인 후 2주 이내에 1월 이상의 기간동안 이의제출 - 주주총회 결의일로부터 20일 이내
⑩ 합병등기완료	- 합병등기를 통하여 합병의 효력 발생
⑪ 합병신주 상장 신청	- 합병결과로 발행된 신주의 상장신청

【 SPAC 합병 절차별 공시사항 】

회사합병 결의시	회사합병결정
	주권매매거래정지(SPAC합병(예비심사청구대상))
	주요사항보고서
상장위원회 승인	주권매매거래정지 해제(상장예비심사결과통지(승인))
주주총회 소집	주주총회소집결의
	기업인수목적회사의 정관변경결정
	기업인수목적회사의 임원선임결정
	회사합병결정(정정) : 일정 변경 등 해당시
주주총회 결과	임시(정기)주주총회결과
	상호변경안내
합병등기시	기업인수목적회사의 임원사임
	감사 및 감사위원회위원 중도퇴임
	사외이사의 선임해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
	대표이사 변경
	본점소재지 변경
	최대주주 변경
상장일-5일	변경상장신청서(상호변경)
	업종심사자료 : 재무제표 첨부(최근 감사보고서상)
	소속부변경신청서 : 인증서 첨부(해당시)
	추가상장신청서(보호예수 확약서, 증명서 등 제출)
상장일-3일	변경상장(상호변경) 안내
	소속부변경 안내
	업종변경 안내
상장일-1일	추가상장(타법인흡수합병)

2. SPAC 합병 절차별 유의사항

(1) SPAC 상장 후 합병결정 이전까지

합병 발표 이전에 사전 정보가 유출되는 문제가 발생할 수 있다는 점을 유의하여야 한다. SPAC의 주가변동 추이 등을 정기적으로 면밀히 모니터링하여 특이사항 발견 시 그 원인을 파악하도록 노력하여야 한다. 거래소 공시담당자와도 지속적인 커뮤니케이션을 통해 사전정보 유출 문제가 발생하지 않도록 유의할 필요가 있다.

- **(사례 1)** 피합병 대상법인인 A사는 CFO를 비롯한 임직원과 주주 등이 합병 발표 이전에 스펙 주식 200만여주를 매집(미공개 정보 이용)하여 158억원의 시세차익을 거뒀다는 의혹이 제기됨 → 검찰에서 수사에 착수
- **(사례 2)** B스팩은 상장 후 8매매거래일 중 4매매거래일 상한가를 기록하며 113% 상승
→ 거래소에서 추가급등으로 투자경고종목 지정과 함께 조회공시를 요구
→ B스팩은 “중요정보 없음”의 부인공시를 통해 합병 진행사항이 없음을 명확히 밝힘

(2) 합병결정 이후 합병상장시까지

1) 상장예비심사결과 확정시까지의 매매거래정지

SPAC이 합병 결의를 신고하는 경우 그 합병적격성 심사를 위해 합병결의 공시 시점부터 상장예비심사결과 통지일까지 주권매매거래를 정지한다. 이는 합병심사 기간 중 주가가 급변하거나 내부자거래 등 불공정거래의 가능성을 차단하기 위한 목적이다. 따라서 합병결정 공시를 하기 전 거래소 공시 담당자에게 사전 통지하여 주권매매거래정지 등의 시장조치가 원활하게 진행될 수 있도록 해야 한다.

상장예비심사결과, SPAC 합병 부적격의 심사결과가 통지된 경우에는 바로 주권 매매거래정지가 해제되는 것이 아니고 합병대상법인과의 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지 정지가 지속된다.

상장예비심사결과 통지 이전에 합병결의를 취소·부인하는 경우에는 합병결정 철회의 일부부터 주권매매거래정지가 해제된다.

2) 상장예비심사결과 통지 전에 합병 결정을 취소·부인하는 경우

합병결정 시 예비심사청구대상으로 주권매매거래정지 상태인바, 합병결정 철회 익일부 터 주권매매거래정지가 해제된다.

3) 합병결정 이후 피합병법인 경영사항 관련 정보비대칭 문제

피합병법인 관련자의 미공개정보 이용 등 정보 비대칭 문제가 발생할 우려가 있는바, 이러한 문제를 해소하기 위하여 자율공시 형태로 피합병법인의 주요 경영사항을 적극적으로 공시한다.

참고 SPAC 피합병법인 주요경영사항 공시 실무 안내

- **(공시 서식)** 기타 경영사항(자율공시) 서식 활용
- **(공시 시한)** 자율공시 공시시한을 준용하여 사유발생일 익일까지 공시
- **(공시 사항)** 아래 항목들을 포함하여 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 등에 대한 결정이 있을 경우 거래소 담당자와 협의를 거쳐 공시(열거된 사항 이외에도 투자자에게 알릴 필요가 있는 중요정보들은 적극적으로 공시)
 - 대규모 판매계약 체결 등 영업 관련 중요사항 발생
 - 영업 또는 생산 활동 관련 중대한 차질 발생
 - 회사발행 주식 등 관련 변동사항(증자, 감자, CB발행 등)
 - 중요한 투자활동(대규모 시설투자 및 유형자산 취득 등)
 - 손익 관련 중요 정보(잠정실적 대외 공표, 재해·손상차손 등 대규모 손실 발생, 외부감사인 감사·검토 보고서 제출 등)
 - M&A 관련사항(중요한 영업양수도, 대규모 지분인수 등)
 - 지배구조 변동 관련사항(대표이사 변경, 경영권 변경 관련 계약체결 등)
 - 회사 존립에 관한 사항(부도, 회생절차, 해산사유 등 관련)
- **(합병대상기업 공시관리 관련 유의사항)**
 - 합병 결정 이후에는 합병대상기업 측에 중요정보의 투자자 공유 필요성을 적극적으로 주지시키도록 노력할 필요
 - 합병이 결정된 시점부터는 합병대상기업이 상장기업에 준하는 시장 영향력을 발휘하게 되므로 이에 걸맞는 정보 투명성이 필요
 - 합병대상기업과 공시정보 관련 커뮤니케이션 채널을 마련하고 상기 자율공시 관련 내용을 충분히 설명하여, 적시에 공시가 이루어질 수 있도록 노력

피합병법인의 주요경영사항 공시 예

【 기타 경영사항(자율공시) 】

1. 제목	케이비제3호기업인수목적(주)의 피합병법인인 (주)프로스테믹스의 중요한 유형자산 취득 결정	
2. 주요내용	1. 취득 목적물 : 토지 및 건물(아파트형 공장) – 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-25 대우프론티어밸리1 701호, 702호, 703호, 704호, 716호, 717호, 718호, 719호, 720호, 721호, 722호, 723호 2. 취득내역 – 취득금액(원) : 3,700,837,950원 – 자산총액(원) : 15,467,354,982원 – 자산총액대비(%) : 23.93% 3. 거래상대방 : (주)산성엘엔에스 회사와의 관계 : 최대주주 4. 취득목적 : 줄기세포 배양 및 응용제품 생산능력 확대 5. 취득예정일자 : 2015.09.30	
3. 결정(확인)일자	2015-09-22	
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 자산총액은 합병 전 (주)프로스테믹스의 2014년말 연결 재무제표 기준입니다. 2. 상기 취득금액은 부가세 별도(건물) 및 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액입니다. 3. 상기 취득예정일자는 잔금지급일이며, 계약일 및 대금지급일정은 아래와 같습니다. 1) 계약일: 2015년 9월 22일 2) 대금지급일정 가. 계약금: 399,690,499원(2015.09.22) 나. 잔 금: 3,301,147,451원(2015.09.30.) 4. 상기 일정 및 대금지급에 관한 사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.	
	※ 관련공시	-

3. SPAC에 대한 시장관리

(1) 매매거래정지

매매거래 정지 조치는 상장 주권에 중대한 영향을 미칠 수 있는 공시사유 또는 이에 준하는 사항이 발생한 경우 해당 상장법인이 발행한 주권의 매매거래를 정지하고 투자자들에게 그 사유를 주지시킨 후 매매거래를 재개하는 것이다. 이는 증권시장에서의 정보가 투자자 모두에게 공평하게 전달되게 함으로써 투자자를 보호하기 위함이다.

1) 상장규정에 의한 매매거래정지

SPAC의 경우에도 상장규정에 따른 일반적 매매거래정지의 사유가 그대로 적용된다. 다만 SPAC이 합병 결의를 신고하는 경우 그 합병적격성 심사를 위해 매매거래를 정지하는데, 이는 합병심사 기간 중 주가가 급변하거나 내부자거래 등 불공정거래의 가능성을 차단하기 위한 목적이다.

참고

SPAC 합병 결의에 따른 매매거래정지 기간

■ 상장예비심사청구 대상인 경우

- 상장예비심사결과 승인시 : 승인결과 통보일까지
- 상장예비심사결과 미승인시 : 합병중단 결의일까지

■ 상장예비심사청구 대상이 아닌 경우로서 부적격 법인과 합병에 해당하는 경우

- 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지
 - * 부적격법인과 합병(상장규정 제38조제1항제24호자목 (2)~(5)) 주주총회에서 다음의 어느 하나에 해당하는 합병의 결의를 하는 경우
 - (1) 제19조의4의 규정에 따른 합병에 관한 상장예비심사의 부적격 통보를 받은 법인과 합병의 결의
 - (2) 법 시행령 제176조의5제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 및 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 제19조의4제2항제2호에서 정하는 요건에 미달하는 법인과 합병의 결의
 - (3) 제28조제1항 또는 「유가증권시장 상장규정」 제47조제1항에 따라 관리종목으로 지정된 코스닥시장 상장법인 또는 유가증권시장 상장법인(합병의 결의 이후 관리종목으로 지정된 경우도 포함한다)과의 합병의 결의
 - (4) 세칙에서 정하는 기업인수목적회사(제4조의3제1항에 따른 상장예비심사청구일 현재 주주등 및 임원을 포함한다)와 특별한 이해관계가 있는 법인과 합병의 결의
 - (5) 주주총회에서 합병에 의하여 회사를 설립하거나 주권비상장법인으로 되는 합병의 결의
 - (6) 제19조의4제2항제4호의 요건을 위반하는 합병의 결의

또한, 일반적으로 상장법인에 관리종목 지정사유가 발생하면 매매거래정지 조치가 수반되므로 SPAC의 경우에도 관리종목으로 지정되는 때에 매매거래가 정지된다. 특히 SPAC의 경우 자금 예치·신탁의무 위반이나 재무활동 제한 위반 등의 사유발생 시에도 관리종목으로 지정됨에 유의한다.

참고 SPAC의 관리종목 지정사유(상장규정 제28조제1항제15호의2)

기업인수목적회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 기업인수목적회사의 임원이 제7조의3제1항제7호에 따른 임원의 자격요건을 상실한 것이 확인된 경우. 다만, 당해 요건을 충족하는 이사의 수가 3명 이상이고, 감사의 수가 1명 이상인 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 최근 사업연도말 현재 다음 어느 하나의 주식분산기준에 미달하는 경우. 다만, 60인 이상의 소액주주가 유동주식수의 100분의 5 이상을 소유하고 있는 경우에는 동 지정을 하지 아니한다.

(1) 소액주주의 수가 40인 미만

(2) 소액주주의 소유주식수가 유동주식수의 100분의 10에 미달

다. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우

(1) 주권의 발행을 통하여 모은 금전에 대하여 법 시행령 제6조제4항제14호가목에 따른 예치·신탁 의무를 위반한 사실이 확인된 경우

(2) 법 시행령 제6조제4항제14호나목을 위반하여 예치기관등에 예치 또는 신탁된 자금이 인출되거나 담보로 제공된 사실이 확인된 경우

라. 기업인수목적회사 정관에서 정하는 채무증권발행·차입·채무보증·담보제공금지 등의 재무활동 제한을 위반한 사실이 확인된 경우

마. 기업인수목적회사의 정관에서 정하는 존립기한의 6월 전까지 제19조의4제1항에 따른 상장예비심사청구서를 제출하지 아니하거나 공시규정 제6조제1항제3호가목(8)에 따른 합병의 결의 또는 결정(제19조의4제1항에 따른 상장예비심사청구 대상이 아닌 경우에 한한다)에 대한 신고가 없는 경우

바. 법 시행령 제6조제4항제14호다목에 따른 금융투자업자가 소유하는 주식등의 발행금액이 당해 기업인수목적회사가 발행한 주식등의 발행총액의 100분의 5에 미달하는 사실이 확인된 경우

2) 공시규정에 의한 매매거래정지

SPAC은 공시규정에 의해 상장법인으로서 일반법인과 마찬가지로 주요경영사항에 대한 공시의무를 부담하고 SPAC의 특성을 반영한 주요 경영사항 공시의무를 추가부담 한다. 이러한 주요경영사항 공시 중 특별히 주가 또는 거래량에 중대한 영향을 미칠 수 있는 공시사항의 경우 매매거래가 정지된다.

※ 기타 매매거래정지사항(공시세칙 제18조제1항제9호의2)

- 합병결정 이후 동 결정이 취소 또는 부인되는 사실이 발생한 때
- 합병주주총회 결의 관련 의결권행사 제한 등 위반사실 확인시 등

(2) 관리종목 지정

기본적으로 현행 상장법인의 관리종목지정 기준을 준용하되, SPAC의 특성을 감안하여 일부 요건의 적용을 배제하거나 추가하고 있으며, 관리종목지정에 따른 매매거래정지, 지정해제 등 시장관리 내용은 SPAC의 특성에 맞게 운영하고 있다.

1) 기본원칙

SPAC의 경우 일반법인의 관리종목 지정요건을 대부분 준용하고 있다.

2) 완화·배제기준

주식분산기준 미달 요건(소액주주 40인 미만, 소액주주 지분비율은 유동주식수의 100분의 10 미달)은 일반법인보다 완화된 기준을 적용한다. 한편, M&A 외에 별도 사업목적이 없는 점을 고려하여 매출액·영업손실·대규모 경상손실 기준을 배제하고, SPAC 상장초기의 거래부진 등을 감안하여 거래량 요건을 배제하고 있다

3) 추가기준

① 임원의 자격요건

- 임원이 신규상장기준에서 정하는 자격요건(금융투자업자 임원자격요건)에 미달하는 경우

② 자금예치·신탁의무(인출제한) 및 재무활동 제한 위반

- 모집일 익일까지 모집금액의 90% 이상 예치(신탁)되지 않거나 부당하게 인출된 사실이 확인된 경우 등

③ 차입, 채무보증, 담보제공, 공모후 채무증권발행의 금지 등 의무 위반사실이 확인된 경우

④ 합병을 위한 상장예비심사 미청구 등

- IPO 후 30개월 이내에 합병상장예비심사를 청구*하지 아니하거나, 합병 결의에 따른 공시규정에 의한 신고**가 없는 경우

* 주권비상장법인 등(주권비상장법인/유가증권 상장법인/코넥스 상장법인)과의 합병

** 상장법인과 합병(코스닥 상장법인)

⑤ 금융투자업자의 투자금액 미달

- 대표발기인인 금융투자업자의 SPAC의 주식등 소유금액이 발행총액의 100분 5에 미달하는 경우

【 SPAC의 주요 관리종목 지정사유별 적용 방식 】

사유	관련조항	조치시점	기 준
임원자격요건 상실	§28①15의2가목	확인일의 익일	자격요건 충족임원의 선임확인일의 익일
주식분산기준 미달	§28①15의2나목	사업보고서 법정제출기한으로부터 15일이 경과한 날	주주명부와 소유자명세 등에 의해 분산이 확인된 날의 익일
자금예치의무 위반 등	§28①15의2다목	예치위반, 담보제공 등 사실 확인일의 익일	사유해소 확인일의 익일
재무활동제한의 위반	§28①15의2라목	재무활동위반 확인일의 익일	
합병상장예비심사 청구서 미제출 등	§28①15의2마목	청구서 미제출 또는 합병의 결의 신고가 없는 날의 익일	
금융투자업자 소유 주식등 발행금액 미달	§28①15의2바목	확인일의 익일	

(3) 상장폐지

1) 기본원칙

SPAC의 경우 일반법인의 상장폐지요건을 대부분 준용하고 있음

2) 완화·배제기준

주식분산기준 미달요건(소액주주 40인 미만, 소액주주 지분비율은 유동주식수의 100분의 10 미달)은 일반법인보다 완화된 기준을 적용한다. 동 미달요건으로 인한 관리종목 지정일부터 1년 이내에 주식분산기준 미달을 해소하지 아니하는 경우 상장폐지 한다.

SPAC은 M&A 외에 별도 사업목적이 없는 점을 고려하여 영업활동정지요건을 배제하는 한편, 우회상장에 해당하더라도 기존 요건을 적용하지 않고 별도의 합병상장 요건을 마련하고 있다.

3) 추가기준

① 임원의 자격요건 미달

- 임원 자격요건 미달로 관리종목 지정 후 6개월 이내에 해당 지정사유를 해소하지 못하는 경우

② 사업목적 위반

- 다른 회사 주식의 소유, 영업·자산양수, 분할·분할합병 등 사업활동을 영위하는 사실이 확인된 경우

③ 자금 예치·신탁의무(인출제한) 및 재무활동 제한 위반

- 자금 예치의무·인출제한 위반 및 재무활동제한 위반 등으로 관리종목으로 지정

된 후 10일 이내에 동 사유를 해소하지 못하는 경우

④ 합병상장예비심사 미청구 등

- 합병상장예비심사 미청구 등으로 관리종목으로 지정된 후 1개월 이내에도 심사청구를 하지 아니하거나, 공시규정에 의한 합병결의 신고(상장법인과의 합병에 한함)가 없는 경우

⑤ 상장부적격 법인과 합병 결의

- SPAC과의 합병기준을 충족하지 못하는 법인과 합병을 결의한 경우

⑥ 의결권행사 제한 등 약정 위반

- SPAC의 상장예비심사청구일 현재 주주 등이 상장규정 제7조의3제1항제10호의 약정 내용을 위반한 사실이 확인된 경우

참고

SPAC의 자진상장폐지 가능 여부

- SPAC은 비상장법인과의 합병을 전제로 하는 존속기간(3년 이내)이 짧은 회사임을 감안하여, 시장유동성 제공 및 주식매수청구권 행사 등 다양한 환금장치가 마련되어 있으므로 자진상장폐지 신청은 허용되지 않음*

* 존속기간이 제한적인 현행 투자회사, 부동산투자회사 등도 자진상장폐지 신청 불인정



제5장





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

상장외국법인

I. 공시제도

II. 상장외국법인 유의사항

I. 공시제도

1. 상장외국법인 정의

상장외국법인이란 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 외국기업 또는 주권과 관련된 증권예탁증권이 코스닥시장에 상장된 경우에는 그 주권을 발행한 외국기업을 말한다.

2. 상장외국법인 관련 특이사항

(1) 국가 간 제도차이 보완

투자자 보호를 위해 한국 상법 반영을 정관 필수 기재사항으로 하고 있고, 공시대리인을 선임하여야 한다.

(2) 회계기준

회계기준은 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 하나를 선택해야 하고, 상장예비심사청구 당시 채택한 기준을 상장 이후 변경해서는 안 된다. 또한, 상장규정에 부합하는 외부감사인만 선임 가능하고, 내부회계관리제도 운영보고서 제출의무가 있다.

(3) 공시기준

정기보고서 제출시한을 일반법인에 비해 연장하고, 자회사의 외화송금 제한 사실 발생 등 공시의무가 추가된다. 또한, 시차를 고려한 공시시한, 기준환율 등 적용기준을 마련하고 있다.

(4) 상장관리

회계처리기준, 외부감사인 선임 관련 위반사유 등 관리종목 지정 및 상장폐지 사유가 추가되고, 매출액 관련 상장적격성 실질심사사유를 추가하고 있다. 또한 상장일로부터 2년간, 반기별 1회 이상 기업설명회 개최의무가 있다.

Ⅱ. 상장외국법인 유의사항

1. 상장외국법인에 대한 공시사항 적용체계

(1) 의의

공통 적용되는 주요경영사항 공시 외에도 외국법인이 설립된 국가의 중대한 행정조치 등으로 해당법인의 영업활동이 영향을 받을 수 있는 사항이 국내투자자에게도 공지될 수 있도록 공시의무를 추가로 부여하고 있다.

(2) 상장외국법인 공시사항

1) 주요경영사항 공시 : 국내 법인과 동일 + 추가사항

- 공시규정 제6조 규정에서 정하는 사항 (공통)
- 투자판단을 위해 본국거래소에 신고·보고한 사항
- 상장외국법인에 중대한 영향을 미치는 본국 법령 등의 변경
 - * 예시) 주식의 양도제한, 해당 법인의 국유화 조치등
- 본국 등에서의 공개매수·안정조작·시장조성 등
- 증권관계기관·거래소의 법규위반에 따른 조치 또는 매매거래정지·해제, 상장폐지 등의 조치(해당법인 요청 포함)
- 본국거래소로부터 조회공시를 요구 받은 때
- 해당 상장외국법인의 주식을 원주식으로 하는 증권예탁증권의 취득·처분 결정
- 자회사가 본국 정부로부터 상장외국법인인 외국지주회사에 대한 외화송금제한 또는 이에 준하는 조치를 받은 때(조치내용 변경 포함)
- 그 밖에 국내 증권시장 및 투자자에게 중대한 영향을 미치는 사실이 발생한 때

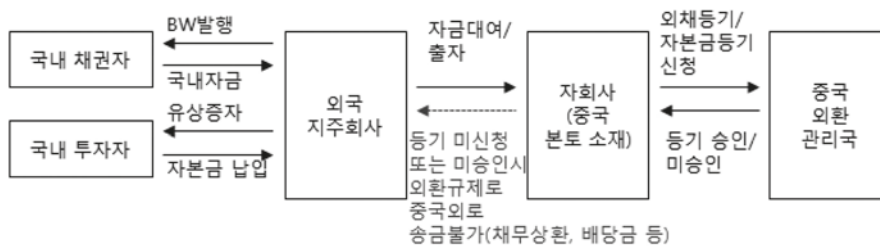
참고 외국지주회사 자금조달 유의사항

■ 외국지주회사가 한국에서 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하여 동 조달자금을 자금대여 또는 출자를 통해 중국 소재 자회사 운영자금으로 사용하는 경우

⇒ 관련공시내용(유상증자 결정, CB/BW 발행 결정 등)에 중국 외환관리법규에 따른登記 신청 및 승인 여부* 기재

* 자회사로 동 자금 송금 전까지登記 완료 필수

※ 외국지주회사 외환규제 프로세스



※ A사 공시 예시 : 국내 투자자 대상 전환사채를 발행하여 대여형식으로 중국소재 자회사 운영자금으로 조달한 경우

① ('15.08.18) 전환사채 발행결정 공시

- “기타 투자판단에 참고할 사항”에 자회사 자금대여를 위해 중국 외환관리국에 외채등기를 신청할 예정이며, 외채등기 완료시 재공시 예정임을 기재

② ('15.08.25) 기타 주요경영사항(자율공시)(자회사의 주요경영사항) 공시

- 자회사 자금대여를 위한 외채등기가 완료되었음을 안내(자회사 투자총액, 등록자본, 외채등기 신청금액 등 기재)

③ ('15.09.07) 자회사에 대한 금전대여 결정 공시

- 자회사에 대한 금전대여 내용 안내

2) 지배회사의 종속회사 공시 : 국내 법인과 동일

3) 지주회사의 자회사 공시 : 국내 법인과 동일

- (자회사 자산총액 비중이 10% 이상인 경우) 공시규정 제6조제1항 각호의 사항*

* 자회사의 주식분할·병합, 액면·무액면 전환, 주주총회 소집결의, 자회사의 최대주주 변경은 제외

- (자회사 자산총액 비중이 10% 미만인 경우) 부도, 해산, 회생절차개시 관련 공시사항

참고 **외국지주회사·자회사 의미**

- 외국지주회사 : 상장외국법인이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업(소유하는 자회사의 주식가액의 합계액이 자산총액의 50%인 경우)으로 하는 회사
- 외국지주회사의 자회사 : 해당 회사가 채택하고 있는 회계처리기준에 따라 연결대상이 되는 종속회사
 - ※ 「지배회사의 종속회사 공시의무」와 「지주회사의 자회사 공시의무」가 중복되는 경우에는 「지배회사의 종속회사 공시의무」에 따라 신고

4) 자율공시 : 국내 법인과 동일**5) 시장신고사항 : 국내 법인과 동일 + 추가사항**

- 코스닥시장 공시규정 제38조에서 정하는 사항 (공통)
- 외국주식예탁증권 발행에 따른 예탁기관 또는 예탁기관 내용이 변경되었을 경우
- 외국주식예탁증권의 실질소유자 명부가 작성되었을 경우
- 외국주식예탁증권의 외국주권 전환청구로 인하여 외국주식예탁증권의 수가 변경되었을 경우

2. 상장외국법인에 대한 시장제도 주요내용**(1) 국가 간 제도차이 보완****1) 정관 필수 기재사항 (상장세칙 별표 6)**

본국법 및 해외상장지 제도는 인정하되, 국내 상법 중 투자자 보호를 위한 주요 사항은 외국기업 정관 필수 기재사항으로 규정하고 있다.

참고 정관필수기재사항 주요내용

주주총회	소집시기, 소집절차, 주주총회 특별결의사항, 소집장소, 종류주주총회
이사	이사의 수와 사외이사의 선임, 이사의 보수, 이사회 의사록과 주주열람권, 이사의 책임 면제
감사 또는 감사위원회	감사의 수와 선임, 감사의 임기, 감사의 보선, 감사의 직무, 감사록, 감사의 보수와 퇴직금, 감사위원회의 구성, 감사위원회의 직무, 감사록
신주인수권	
회계장부열람청구권	
감사보고서의 정기주주총회 보고	
정관필수기재사항의 적용 예외	

2) 공시대리인 제도(공시규정 제22조, 상장규정 제26조제9항)

상장주선인은 상장일로부터 2년간 공시대리인 역할을 수행한다. 다만, 해당기업이 국내에 사무소를 설치하고 한국어 의사소통이 가능한 공시담당자가 그 사무소에 상근하는 경우는 제외한다.

상장외국법인은 공시책임자 및 공시대리인 각 1인과 1인 이상의 공시담당자를 지정하여야 한다. 다만, 2인 이상의 공시담당자를 지정하고, 그 중 1인이 공시대리인 자격요건 충족 시 공시대리인을 지정하지 않을 수 있다.

【상장외국법인 공시대리인 자격요건】

구분	자 격 요 건
1	한국 내에 주소 또는 거소를 갖고 있을 것
2	본국어 및 한국어 능통자일 것 (단, 본국어 또는 한국어 능통자를 업무보조자로 선임시 예외)
3 ^{주1)}	가 코스닥·유가상장법인 공시담당자 경력 1년 이상 나 거래소 또는 코스닥협회 개설 공시담당자 전문과정 이수
4	최근 2년 이내 코스닥상장법인 공시담당자로서 불성실공시법인 지정으로 부과받은 벌점의 합계가 15점 미만 ^{주2)}

주1) 3번의 경우 가 또는 나 의 요건 중 하나 이상 충족

주2) 공시대리인 선임 신고서를 거래소에 제출한 이후에 불성실공시법인 지정의 원인행위가 발생하여 부과 받은 벌점을 기준으로 함

(2) 회계기준

1) 회계기준(상장규정 제3조제2항·제3항, 제41조제1항제3호, 제41조제2항제3호)

상장외국법인은 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 하나를 회계기준으로 채택하여야 한다. 또한, 상장예비심사청구시 채택한 회계기준을 다른 회계기준으로 변경할 수 없다. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우로서 거래소가 인정하는 경우 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 하나의 회계기준으로 변경할 수 있다.

참고 회계기준을 변경할 경우 유의사항

- 원칙적으로 상장예비심사청구시 채택한 회계기준을 유지해야 하므로 불가피한 사유로 변경하고자 하는 경우에는 거래소와 사전 협의 필수
- K-IFRS로 회계기준을 변경할 경우에는 연결뿐만 아니라 별도 재무제표도 작성의무가 있으므로 신중하게 결정할 필요
 - 또한, 재무상황과 관련된 시장조치 기준중 감사(검토)의견¹⁾은 연결/별도 재무제표 모두 적용하며, 매출액²⁾, 영업이익³⁾은 별도 재무제표(단, 지주회사는 연결 기준)를 기준으로 적용하고 있으니 유의
 - 1) 감사(검토)의견 부적정, 의견거절, 감사범위제한 한정(반기 : 관리, 온기 : 상장폐지)
 - 2) 최근사업연도 매출액 30억원 미만(관리), 2년 연속 매출액 30억원 미만(상장폐지), 매출액 분기 3억원/반기 7억원 미만(상장적격성 실질심사)
 - 3) 최근4사업연도 영업손실 발생(관리), 최근5사업연도 영업손실 발생(상장폐지)

2) 외부감사인 선임 제한(상장규정 제3조의2, 제41조제1항·제2항)

상장규정에서 정한 요건에 부합하는 자격조건을 갖춘 외부감사인만 선임할 수 있다. 상장예비심사청구일이 속하는 사업연도를 포함하여 연속하는 3개 사업연도 동안에는 감사인을 변경할 수 없다.

【상장외국법인 외부감사인 자격요건】

구분	자 격 요 건	
국내 회계 법인 (전부 충족)		1. 설립 후 5년 이상 경과 & 소속된 공인회계사 수 50명 이상 & 최근 사업연도의 매출액이 100억원 이상
		2. 손해배상준비금·손해배상공동기금 합산액이 20억원 이상이거나 손해배상책임보험에 가입하였을 것
		3. 회원사 30개국 이상 분포 & 소속 공인회계사 수 2,000명 이상인 외국회계감사인과 감사품질관리계약을 체결하였을 것
		4. 최근 3년간 증권선물위원회로부터 등록취소 건의, 업무의 전부·일부의 정지 건의 조치를 받은 사실이 없을 것
외국 회계 법인	해외증권시장 상장법인 아님 (전부충족)	1. 설립 후 5년이상 경과 & 소속 공인회계사 수 50명 이상 & 최근 사업연도 매출액 100억원 이상
		2. 회원사 100개국 이상 분포 & 회원사 소속 공인회계사 수 10만명 이상 (동 요건을 모두 갖춘 외국회계감사인과 감사품질관리계약 체결시 동 요건 충족 인정)
	해외증권시장 상장법인 (전부충족)	1. 설립 후 5년이상 경과 & 소속 공인회계사 수 50명 이상 & 최근 사업연도 매출액 100억원 이상
		2. 회원사 30개국 이상 분포 & 회원사 소속 공인회계사 수 2,000명 이상 (동 요건을 모두 갖춘 외국회계감사인과 감사품질관리계약 체결시 동 요건 충족 인정)

상기사항을 위반하여 외부감사인을 선임한 것이 사업보고서 또는 반기보고서를 통해 확인된 경우 관리종목으로 지정한다. 재차 위반한 것이 차기 사업보고서 또는 반기보고서를 통해 확인될 경우 상장폐지 된다.

3) 내부회계관리제도 운영보고서 제출의무(상장규정 제3조의2, 제41조)

- 제출서류 : 상장서식 38 외부기업 내부회계관리제도 운영보고서 (외부감사인의 내부 회계관리제도 검토의견서 첨부)
- 제출시한 : 매 사업연도 사업보고서 법정제출기한까지
- 외국지주회사 및 국내 소재 외국지주회사의 경우 외국자회사에 대한 서류도 같이 제출. 다만, 다른 회사의 주식 소유만을 목적으로 하는 자회사 및 최근 사업연도말 자산총액이 지주회사의 최근 사업연도말 자산총액의 10% 미만인 자회사는 제외

- 내부회계관리제도 운영·검토와 관련하여 중요한 취약점 존재 또는 중요한 범위제한 또는 검토의견이 표명되지 아니하는 경우 투자주의 환기종목 지정

(3) 공시기준

1) 정기보고서 제출시한(자본시장법 시행령 제176조제2항)

- 사업보고서 : 사업보고서 법정제출기한 + 30일 이내(사업연도 경과 후 120일 이내)
- 분·반기보고서 : 분·반기보고서 법정제출기한 + 15일 이내(분반기 종료 후 60일 이내)

2) 수시공시 적용기준

- 공시시한 : 공시의무 발생시점의 국내시간 기준으로 산정
(공시규정 제24조)
- 기준환율 : 신고사유 발생일에 해당하는 국내일의 「외국환거래법」에 의한 기준환율 또는 재정환율(이하“기준환율등”)
(공시규정 제24조)
 - 재무상태표 재무내용 : 사업연도말의 기준환율등
 - 손익계산서 재무내용 : 해당 재무제표 작성대상 사업연도 중 매일의 기준환율 등을 산술평균한 환율
 - 자본금 증감 시 : 증감발생 기준일 현재의 기준환율등

3) 기타 유의사항

- 외환송금제한 공시 : 해외 자회사가 본국 정부로부터 상장외국법인인 외국지주회사에 대한 외환송금제한 등 조치를 받는 때
(공시규정 제20조제1항제8호)
- 외국지주회사의 자회사 편입·탈퇴 공시 : 출자금액, 자산총계비중과 무관하게 외국지주회사의 자회사 편입·탈퇴시 공시의무 발생
(공시규정 제6조제1항제3호(6))

- 보도·풍문으로 인한 조회공시 답변시한 : 요구일 익일까지
(공시규정 제20조제2항)
 - 풍문 또는 보도, 시황·급변 관련 조회공시 모두 조회공시 요구일 익일(18시)까지
답변 : 시차, 정보전달에 걸리는 시간 등 고려
- 불성실공시 적용예외 : 국내기업에 준하여 처리하되, 해당 상장외국법인의 지리적 여
건, 본국의 관습 등을 고려하여 예외처리 가능
(공시규정 제31조)

(4) 상장관리(상장외국법인에만 적용되는 상장관리 기준)

1) 관리종목 지정(상장규정 제41조제1항제3호·제4호)

- 상장규정 제3조제3항을 위반한 회계처리기준 변경이 사업보고서 또는 반기보고서를
통해 확인된 경우
- 상장규정 제3조의2제2항·제3항을 위반하여 회계법인을 선임한 것이 사업보고서 또
는 반기보고서를 통해 확인된 경우

2) 투자주의 환기종목 지정(상장규정 제28조의2제1항)

- 외국기업 내부회계관리제도의 운영·검토와 관련하여 중요한 취약점이 존재하거나
중요한 범위제한 또는 검토의견이 표명되지 아니하는 경우 등
- 외국기업의 감사인 자격 등(상장규정 제3조의2)을 위반하여 감사인을 선임, 해임 또
는 변경한 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우

3) 상장폐지(상장규정 제41조제2항)

- 회계처리기준 위반으로 관리종목으로 지정된 법인이 지정일 이후 최초로 도래하는
반기나 사업연도의 반기보고서 또는 사업보고서를 통하여 제3조제3항 단서에 따른
변경을 하지 아니한 것이 확인된 경우
- 외부감사인 선임 위반으로 관리종목으로 지정된 법인이 지정일 이후 최초로 도래하
는 반기나 사업연도의 반기보고서 또는 사업보고서를 통하여 제3조의2제1항 각 호

의 어느 하나에 해당하는 감사인이 아닌 것이 확인된 경우

- 상장된 외국주식예탁증권의 수가 10만 증서 이하인 경우
- 해외상장 외국기업이 해당 해외증권시장의 상장폐지기준에 해당하는 경우

4) 상장적격성 실질심사 (상장세칙 제33조제11항제4호마목)

- 외국지주회사의 연결재무제표상 매출액 또는 당기순이익 대비 100분의 50을 초과하는 자회사(이하 “주요 외국자회사”) 지분의 일부 또는 전부 매각시
- 주요 외국자회사 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 등으로 인하여 실질적인 영업 활동이 중단되는 경우

참고 IFRS, US-GAAP 적용법인 유의사항

- IFRS, US-GAAP 적용 법인은 별도 재무제표 제출의무가 없으며, 연결 재무제표 기준으로 관리종목 또는 상장폐지 요건 확인 (자본시장법 시행령 제176조제4항, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-9조, 상장규정 제41조제3항)
- 감사보고서상 영업이익 계정 누락시 영업손실 발생으로 간주
⇒ 4년 연속 영업손실 발생시 관리종목 지정 (상장규정 부칙 제883호 제2조)

5) 기업설명회(IR) 개최의무(상장규정 상장서식 8-2 상장계약서 제8조)

- 상장외국법인은 상장 이후 2년간 반기별 1회 이상 기업설명회 개최의무 부여. 다만, 상장일로부터 상장일이 속한 연도의 말일까지의 기간 또는 반기별 잔여기간이 1개월 미만인 경우 상장일이 속한 반기의 다음 반기부터 적용
- 결산(반기 포함) 확정시점에 경영현황, 사업계획 및 전망 등에 대한 기업설명회 개최

6) 소속부(상장규정 제27조제1항)

- 상장외국법인은 일률적으로 “외국기업(소속부 없음)”으로 관리

3. 상장외국법인 관련 주요 이슈

상장외국법인은 대한민국과 상이한 본국 제도와 회계·경영 관행 등으로 투자자 보호 관련 이슈발생 가능성이 높다. 따라서, 법규 준수 및 회계 투명성·내부통제 강화 등 투자자 신뢰 유지를 위한 적극적인 노력이 필요하다.

(1) 중국당국의 외환송금 제한 사례 : A사('14년, 코스닥시장)

투자자 보호를 위해 한국 상법 반영을 정관 필수 기재사항으로 하고 있고, 공시대리인을 선임하여야 한다.

■ 중국에 주요 자회사를 둔 국내상장 지주회사가 주식관련사채를 발행하여 조달자금을 자회사 운영자금으로 사용하는 경우, 자회사에 외국채권으로 등기한 경우에만 채무상환을 위한 외환송금(자회사→지주회사)이 가능하나,

- A사는 외국채권 등기 없이 BW를 발행·사용한 결과, 조기상환 요구에 따른 원리금 지급을 위한 외환송금이 제한됨

■ 이로 인해 원리금을 상환받지 못한 채권자가 A사 최대주주 주식에 대한 담보권을 실행하여 최대주주 주식을 전량 처분

☞ 외환송금 규제에 대한 수시공시의무* 신설 (공시규정 제20조제1항제8호)

- * 상장외국법인인 외국지주회사와 그 자회사(외국지주회사가 출자한 법인에 한함)의 설립근거지가 다른 경우로서 자회사가 본국 정부로부터 상장외국법인인 외국지주회사에 대한 외환송금제한 또는 이에 준하는 조치를 받은 때(조치의 내용이 변경된 경우 포함)
- * 국내에서 증자 또는 주식관련사채를 발행하여 중국 소재 자회사 운영자금으로 사용하는 경우 관련공시(유상증자 결정, CB/BW 발행 결정 등)에 외환등기사항(신청 및 승인여부, 신청금액 등)을 기재

☞ 역외지주회사와 중국 내 자회사간 투자 내부거래, 외환거래의 적정성에 대한 상장심사 및 증권 신고서 공시 강화

(2) 최대주주 허위 기재 사례 : B사('12년, 유가증권시장)

- B사는 상장 당시 증권신고서 등에 최대주주를 허위 기재
 - 실제 최대주주가 명의신탁을 이용, 명의상 소유주를 최대주주로 기재
- ☞ 금융위원회 과징금 20억원 부과

(3) 회계 투명성 부적정으로 인한 상장폐지 사례

: 중국고섬('12년, 유가증권시장), 연합과기('12년, 유가증권시장), 성용광전투자('12년 코스닥시장), 완리('18년, 코스닥시장)

- B사는 상장 당시 증권신고서 등에 최대주주를 허위 기재
 - 실제 최대주주가 명의신탁을 이용, 명의상 소유주를 최대주주로 기재
- ☞ 금융위원회 과징금 20억원 부과

(4) 주요 자회사의 영업정지 : 차이나하오란('18년, 코스닥시장)

- 매출액 또는 당기순이익 비중이 50% 이상인 외국지주회사의 자회사(주요 외국자회사)가 실질적인 영업활동이 중단된 경우 실질심사 사유 해당
 - 전년도 연결 매출 및 당기 순이익 대비 각각 54.3%, 65.0% 비중을 차지하는 주요 자회사의 영업정지 발생
- ☞ 상장적격성 실질심사 사유 발생

4. 상장외국법인 불성실공시 사례 분석

(1) 외국지주회사의 자회사 편입 관련 불성실공시

유형	외국지주회사의 자회사 편입·탈퇴 지연공시 (공시불이행)
개요	외국지주회사인 A사는 타법인 주식을 신규 취득하고 자회사로 편입했으나, 규정 미숙지로 이를 지연공시
주의사항	- 외국지주회사의 자회사는 연결 재무제표상 연결 대상이 되는 종속회사를 의미 - 따라서 출자금액, 비율 상관없이 연결 대상이 되거나 탈퇴되는 경우 공시의무가 발생하므로 주의 필요

(2) 자회사 공급계약 체결 관련 불성실공시

유형	단일판매·공급계약 체결(자회사의 주요경영사항) 지연공시(공시불이행)
개요	- C사의 자회사는 매출액 대비 30%에 상당하는 공급계약을 체결했으나, 상장회사인 지주회사에 지연 통보하였고, - 지주회사 역시 지주회사 매출액 기준으로 공시의무를 판단하여 공시의무사항이 아니라고 판단했으나, 뒤늦게 오판한 것을 인지하여 지연공시
주의사항	- 지주회사의 자산총액 대비 자회사의 자산총액이 10% 이상인 경우 자회사의 주요 경영사항에 대해 공시의무 발생 - 이 경우 지주회사가 아닌 자회사 재무제표 기준으로 공시의무를 판단해야 하며, 공시 누락이 발생하지 않도록 사전에 지주회사와 자회사간 업무협조체제 구축 필요

(3) 유상증자 결정 철회 관련 불성실공시

유형	유상증자 결정 철회 (공시반복)
개요	B사는 주주배정 유상증자 결정을 공시했으나, 금융감독원의 증권신고서 정정요구로 자금조달 일정에 차질이 발생하자 유상증자를 철회하고 다른 방법으로 자금조달
주의사항	증권신고서 제출 대상 유상증자는 금융감독원의 정정요구를 받으면 증자 일정에 차질이 발생할 수 있으므로 사전에 정정사항이 발생하지 않도록 회사 이슈 등을 충분히 파악해야 함

(4) 유형자산 처분 결정 관련 불성실공시

유형	유형자산 처분결정 지연공시(공시불이행)
개요	D사는 대표이사가 증여한 토지 및 건물을 처분했으나, 동 사항이 공시의무사항(자산총액 대비 10% 이상)인 줄 모르고 있다가 이를 뒤늦게 인지하고 지연공시
주의사항	- 상장외국법인의 경우 공시대리인 또는 공시담당자의 규정 미숙지에 따른 업무 부주의로 인한 불성실공시가 자주 발생 - 공시위반이 발생하지 않도록 사전에 규정 숙지 및 공시교육에 적극적으로 참여할 필요

참고 상장외국법인 공시 유의사항

- 상장법인과 공시대리인 간 상시 공시정보 전달체계 구축
 - ⇒ 상장외국법인과 국내 공시대리인 상호간 규정개정사항, 공시유의사항 등 공시정보 전달체계 미비로 공시누락, 공시오류가 종종 발생
- 본거지법률과 국내법과의 차이가 있을 경우 사전 거래소 상담 필요
 - ⇒ 거래소 규정위반, 시장조치사항이 있을 수도 있으므로 사전 상담 필수
- 상장외국법인에만 적용되는 공시사항 숙지
 - ⇒ 상장외국법인에만 적용되는 공시사항이 있으므로 이를 철저히 숙지



부록



코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

- ◆ 시장조치를 수반하는 공시목록
- ◆ 주요 시장조치 재무제표 적용기준
- ◆ 전자공시 실무



시장조치를 수반하는 공시목록

※ 우회상장심사, 상장적격성 실질심사, 관리종목/상장폐지 관련 공시 진행 시 매매거래정지가 수반될 수 있습니다. 시장조치를 수반하는 공시 진행시에는 반드시 거래소와 사전협의 바랍니다.

시장조치	공시명	세부요건
우회상장 심사	경영권 변경 등에 관한 계약 체결	보호예수 의무를 위반한 경우 → 투자주의 환기종목 지정 관리종목 내지 환기종목의 경우 → 상장적격성 실질심사
	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결	보호예수 의무를 위반한 경우 → 투자주의 환기종목 지정 관리종목 내지 환기종목의 경우 → 상장적격성 실질심사
	최대주주변경	보호예수 의무를 위반한 경우 → 투자주의 환기종목 지정 관리종목 내지 환기종목의 경우 → 상장적격성 실질심사
	회사합병결정	-
	주식교환·이전결정	-
	영업양수결정	-
	타법인 주식 및 출자증권 양수(취득)결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내인 경우 → 투자주의 환기종목 지정
	주권 관련 사채권의 취득 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내인 경우 → 투자주의 환기종목 지정
	유무상증자 결정	현물출자 내지 제3자배정 유상증자 현물출자를 통해 상장폐지 요건을 회피한 경우 → 상장적격성 실질심사 배정비율 20% 이상인 경우 → 매매거래정지
	유상증자 결정	현물출자 내지 제3자배정 유상증자 현물출자를 통해 상장폐지 요건을 회피한 경우 → 상장적격성 실질심사
	전환사채권 발행결정	-
	교환사채권 발행결정	-
	신주인수권부사채권 발행결정	-

시장조치	공시명	세부요건
상장 적격성 실질심사	회생절차 개시신청 기각	-
	회생절차 개시신청 기각	-
	회생계획 불인가	-
	회생절차 폐지결정	-
	가장납입 혐의 발생	해당 가장납입을 통해 상장폐지요건 회피
	가장납입혐의 진행사항	해당 가장납입을 통해 상장폐지요건 회피
	가장납입 사실 확인	해당 가장납입을 통해 상장폐지요건 회피
	횡령·배임 혐의 진행사항	임원의 경우 자기자본 3%이상 또는 10억원 이상 직원의 경우 자기자본 5%이상(대기업은 3%이상)
	횡령·배임사실확인	임원의 경우 자기자본 3%이상 또는 10억원 이상 직원의 경우 자기자본 5%이상(대기업은 3% 이상)
	횡령·배임혐의발생	임원의 경우 자기자본 3%이상 또는 10억원 이상 직원의 경우 자기자본 5%이상(대기업은 3% 이상)
	회계처리기준 중대한 위반 확인	사업보고서 정정, 검찰기소, 증권선물위원회 감리결과 등을 통해 회계처리기준 위반사실을 반영할 경우 상장폐지 또는 실질심사기준에 해당하는 경우 금융위원회 또는 증권선물위원회(전·현직 임원 포함)의 검찰고발 관리종목 내지 환기종목에 대한 증권선물위원회 과징금 부과
	영업정지	주된 영업의 생산 및 판매활동 중단 주된 영업과 관련한 면허취소 내지 반납
	영업양도 결정	주된 영업 양도
	생산중단	주된 영업의 생산 및 판매활동 중단
	결산이후 자구 이행을 통한 감사보고서(의견수정) 정정제출	자본잠식 요건 해소
	매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손	자기자본 50% 이상
	경영권 변경 등에 관한 계약	부실징후기업(관리종목 또는 투자주의 환기종목)

시장조치	공시명	세부요건
	제3자배정 유상증자	부실징후기업(관리종목 또는 투자주의 환기종목)이 취득일로부터 6개월 이내 선급금, 가지급금, 금전대여, 증권대여, 출자 결정을 통해 자금 상환 시
	회사분할 결정	주된 영업의 분할법인 이전 인적분할 후 자기자본 30억원미만 / 자본잠식 / 이익일정미만 / 검토의견 적정 합병 후 3년내 인적분할
	회사분할합병 결정	주된 영업이 분할합병법인에 이전
	불성실공시	최근 1년 이내 누계벌점이 15점 이상
	정기(감사)보고서	5사업연도 연속 영업손실 발생 상장폐지사유 발생 기업이 감사의견이 변경된 경우로서 상장폐지사유가 해소 반기 매출액 7억원, 분기 매출액 3억원 미만의 경우 일시적 ·임의적 매출을 통한 상장폐지요건 회피
	2사업연도 연속 내부회계관리제도 비적정	-
	2사업연도 연속 계속기업 존속능력 불확실성 존재	-
관리종목/ 상장폐지	반기보고서	보고서 미제출 2년간 3회이상 정기보고서 제출기한 위반 반기 매출액 3억원 미만의 경우 → 상장적격성 실질심사 손상차손(매출채권제외)이 자기자본50% 이상 → 상장적격성실질심사
	반기 검토(감사)의견 부적정 등 사실확인 (자본잠식률 100분의 50이상 또는 자기자본 10억원 미만 포함)	자본잠식률 50%이상 / 자기자본 10억원 미만 → 반기/사업연도말 연속의 경우 상장폐지 검토(감사)의견 부적정 / 의견거절 / 범위제한한정
	반기보고서	보고서 미제출 2년간 3회이상 정기보고서 제출기한 위반 반기 검토(감사)보고서 미제출 자본잠식률 50%이상 / 자기자본 10억 미만 검토(감사)의견 부적정 / 의견거절 / 범위제한한정 반기 매출액 7억원, 분기 매출액 3억원 미만의 경우 → 상장적격성실질심사 손상차손(매출채권제외)이 자기자본 50%이상 → 상장적격성실질심사

시장조치	공시명	세부요건
	내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지사유발생 [매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동] / 감사보고서 제출	최근 사업연도 매출액 30억미만 → 2사업연도 연속의 경우 상장폐지 법인세차감전손실 10억원이상 & 자기자본 대비 50% 초과(최근3사업연도 중 2사업연도) 4사업연도 연속 영업손실 → 5사업연도 연속의 경우 상장적격성 실질심사 자본잠식률 50%이상 / 자기자본 10억 미만 → 반기/사업연도말 연속의 경우 상장폐지 자본전액잠식 일시적 ·임의적 매출을 통한 상장폐지요건 회피 → 상장적격성실질심사 반기 매출액 7억원, 분기 매출액 3억원 미만의 경우 → 상장적격성실질심사 손상차손(매출채권제외)이 자기자본 50%이상 → 상장적격성실질심사 감사의견 부적정 / 의견거절 / 범위제한한정 → 상장폐지 감사의견 계속기업 불확실성에 의한 한정 → 투자주의 환기종목 지정 (2년 연속 : 상장적격성 실질심사) 내부회계관리제도 비적정의 경우 → 투자주의 환기종목 지정 (2년 연속 : 상장적격성 실질심사)
	정기주주총회결과	상법상 사외이사수 미달 내지 감사위원회 구성요건 미충족 → 2사업연도 연속의 경우 상장폐지
	사업보고서	보고서 미제출 → 제출기한 후 10일내 미제출시 상장폐지 2년간 3회이상 정기보고서 제출기한 위반 상법상 사외이사수 미달 내지 감사위원회 구성요건 미충족 → 2사업연도 연속의 경우 상장폐지 소액주주수 200인 미달 / 소액주주 소유주식수가 유동 주식수의 20% 미달
	코스닥시장상장법인 주주명부요약표	소액주주수 200인 미달 / 소액주주 소유주식수가 유동 주식주위 20% 미달
	상장폐지결정	
	상장폐지 승인을 위한 의안 상정결정	

시장조치	공시명	세부요건
	파산신청	
	파산선고	
	회생절차 개시신청	
	부도발생	
	은행거래정지·금지	
	해산사유발생	
투자주의 환기종목	경영권 변경 등에 관한 계약 체결	의무보유 의무 위반한 경우
	최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결	의무보유 의무 위반한 경우
	경영권 변경 등에 관한 계약 체결	의무보유 의무 위반한 경우
	타법인 주식 및 출자증권 양수(취득) 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내
	주권 관련 사채권 취득 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내
	감사보고서 제출	내부회계관리제도 비적정의 경우 → 2사업연도 연속의 경우 상장적격성 실질심사 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성에 의한 한정의견 → 2사업연도 연속의 경우 상장적격성 실질심사
	금전 가지급 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내
	금전대여 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내
	선급금 지급 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내
	증권대여 결정	제3자배정 유상증자 이후 6개월 이내
매매거래 정지	증권관련 집단소송의 제기·소송 허가신청	최초 확인 시
	주식소각 결정	발행주식 총수의 20%이상
	주식배당 결정	주당 배당비율 20%이상
	채권은행 등의 관리절차 개시 신청	최초 확인 시
	채권은행 등의 관리절차 개시 (기업구조조정촉진법에 해당하지 않는 경우)	최초 확인 시
	채권은행 등의 관리절차 개시	최초 확인 시
	감자 결정	발행주식 총수의 20%이상
	무상증자 결정	배정비율 20%이상
	유무상증자 결정	배정비율 20%이상

시장조치	공시명	세부요건
	단일판매·공급계약 체결	최근사업연도 매출액 & 100억원 이상
	영업정지	1개월 이하 일시적 영업정지는 제외
	영업 양수 결정	-
	영업 양도 결정	주된 영업의 양도 → 실질심사
	회사 합병 결정	-
	회사 분할 결정	-
	회사 분할합병 결정	-
	주식교환·이전 결정	-
	회생절차 개시 신청	-
	회생절차 개시 결정	-
	주식분할 결정	-
	주식병합 결정	-
	내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지사유 발생	관리종목 지정 우려 사유 발생 시
	회계처리기준 위반행위로 인한 검찰기소	회계처리기준 위반 사실 확인 시
	회계처리기준 위반행위로 인한 증권선물위원회의 검찰고발 등	회계처리기준 위반 사실 확인 시
	회계처리기준 위반에 따른 임원의 해임권고 조치	회계처리기준 위반 사실 확인 시
기타	신주인수권 행사가액의 조정	기상장된 신주인수권증권이 있는 경우
	결산기 변경 안내	-

주요 시장조치 재무제표 적용기준

1 관리종목 및 관리종목 연계 상장폐지 요건

구분	매출액	법인세전계속사업손실	영업손실	자본잠식/ 자기자본
관리종목	최근 사업연도 30억원 미만	최근 3사업연도 중 2사업연도 자기자본 50%초과 (10억원 이상) 손실 & 최근 사업연도 손실	최근 4사업연도 연속 영업손실	자본잠식 50%이상 또는 자기자본 10억원 미만
상장폐지	형식	형식	형식	형식
	2년 연속 30억원 미만	관리종목 지정 후 자기자본 50% 초과 손실(10억원 이상)	-	자본전액잠식, 관리종목 지정 후 자본잠식 50% 이상 또는 자기자본 10억원 미만
	실질 임의적·일시적 매출을 통한 상기 형식요건 해소	실질 ①현물출자 과대평가, ②가장납입, ③분할 및 사업부 매각 (중단사업 처리)을 통한 상기 형식요건 해소	실질 최근 5사업연도 연속 영업손실 또는 분할 및 사업부 매각(중 단사업 처리)을 통한 동 실질요건 해소	실질 ①현물출자 과대 평가, ②가장납입을 통합 상기 형식요건 해소
연결법인 F/S	별도 ^{주1)}	연결	별도 ^{주1)}	연결
지주F/S	연결 ^{주2)}	연결 ^{주3)}	연결 ^{주2)}	연결 ^{주3)}
비지배기준	-	비지배지분 포함 ^{주4)}	-	비지배지분 제외
근거 (상장규정)	규정 §3④ 규정 §6①6가(4) 규정 §28①2 규정 §38②5가 세칙 §33①1다	규정 §6①4 규정 §28①3 규정 §38②5가 세칙 §33①1가,나,라	규정 §3④ 규정 §28①3의2 규정 §38②5가, 차 세칙 §33①1라	규정 §28①4 규정 §38②5가 세칙 §33①1가,나

주1) 규정에서 달리 정하는 바가 없으므로, 상장규정§3-④을 적용

주2) 각각 상장규정 §6①6가(4)에 지주회사 매출액 연결적용을 명시

주3) 상장규정 §28①3, 4에 따라 연결재무제표 작성대상법인의 경우에는 연결재무제표 수치를 적용한
다는 문구를 지주회사에 적용

주4) 상장규정 §6①4 단서를 적용

2 기타 실질심사 재무요건(관리종목 연계 이외)

구분	형령·배임	주된 영업의 정지	대규모 영업외대손	존속법인의 부실화	이익미실현기업 매출액 미달
요건	(임원) 자기자본의 3% 또는 10억원 이상 (직원) 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상	최근 분기 매출액 3억원 미만 또는 최근 반기 매출액 7억원 미만	매출채권 외 채권 발생 손상차손 자기자본 50% 이상	분할 또는 분할 합병후 존속될 영업부문이 다음의 요건 미충족 ①자기자본 30억원 이상, ②자본잠식無 ③법인세전계속이익 존재 &이익요건(ROE10%, 당기순이익20억원, 매출액100억원이상) 충족 ^{주1)}	이익미실현 요건 상장기업이 관리종목 지정 유예기간 중 최근 3사업연도 연속 매출액 5억미만 & 전년대비 50%이상 매출감소 발생
연결법인 F/S	별도	별도 ^{주2)}	별도	연결(매출은 별도) ^{주5)}	별도 ^{주6)}
지주F/S	별도 ^{주3)}	연결 ^{주4)}	별도 ^{주3)}	-	-
비지배 지분	-	-	-	비지배지분 제외 ^{주5)}	-
근거	상장 규정	규정 §38②5나 세칙 §33⑪2	규정 §38②5라 세칙 §33⑪4라	규정 §38②5바 세칙 §33⑪5	규정 §38②5자 규정 §17②2 규정 §6①4
	공시 규정	규정 §6①2라(6) 규정 §3⑥3		규정 §6①2라(8) 규정 §3⑥3	규정 §38②5가 규정 §3④ 세칙 §33⑪7

주1) 벤처기업은 ROE 5%, 당기순이익 10억원, 매출액 50억원 이상

주2) 달리 정하는 바가 없으므로, 상장규정§3-④을 적용

주3) 공시규정 §3⑥3에 별도기준 명시를 근거로, 달리 정하는 경우가 없는바, 지주회사에도 동일기준 적용

주4) 각각 상장규정 §6①6가(4)에 지주회사 매출액 연결적용을 명시

주5) 상장규정 §17②2는 상장규정 §6①4의 단서를 따르는 바, 자기자본과 당기순이익은 연결기준으로 하되 비지배지분은 제외

주6) 규정에서 달리 정하는 바가 없으므로, 상장규정 §3④ 적용

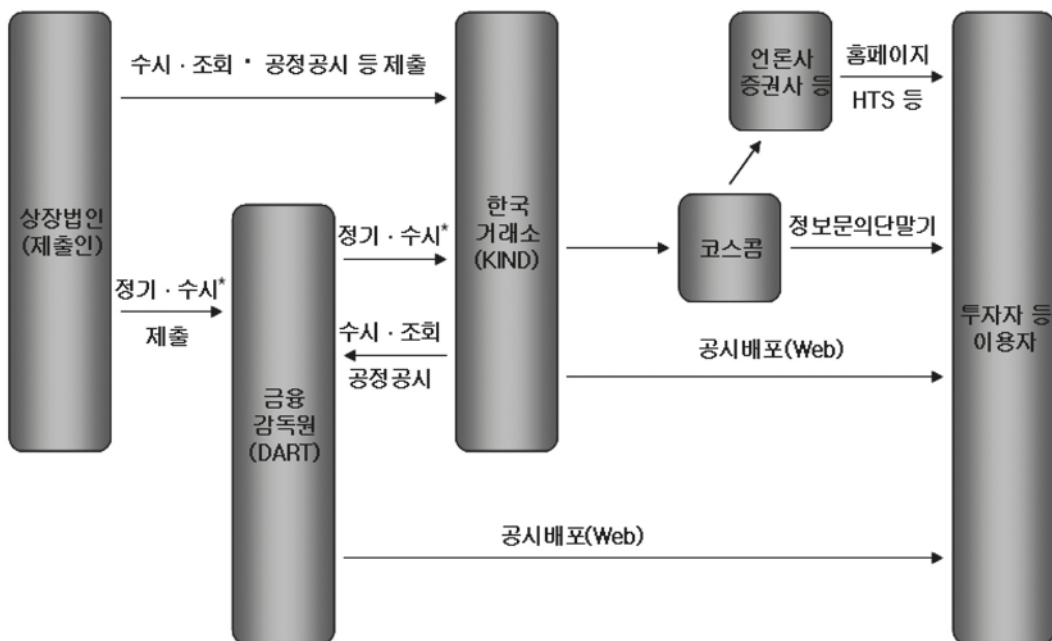
전자공시 실무

1. 전자공시제도 개요

(1) 전자공시 개념

■ 한국거래소에서 개발·운영하는 상장공시시스템(<http://filing.krx.co.kr>)을 통하여 상장법인 및 자산운용회사 등 공시제출의무자가 공시서류를 인터넷으로 직접 작성 및 제출하고, 일반사용자는 인터넷 등 공시매체를 통하여 즉시 열람할 수 있는 공시제도

【그림】전자공시 개요



* 한국거래소 수시의무공시와 금융감독원 주요사항보고의 공통항목

(2) 관련 규정

■ 공시규정 제2편 코스닥시장 상장법인 등의 전자문서에 의한 신고등

■ 자본시장법 제436조에 의하여 주권상장법인 등이 전자문서의 방법에 의하여 한국거래소에 제출하는 신고서·보고서 그 밖의 서류 또는 자료 등의 제출과 금융위원회의 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 의하여 주권상장법인등으로부터 전자문서의 방법으로 금융감독원에 제출된 신고서등을 금융감독원으로부터 전송받아 공시하는 것 등과 관련하여 필요한 사항을 규정

(3) 전자공시 대상 및 관련 용어 등

■ 상장공시제출시스템의 공시제출 메뉴

- 한국거래소 전자공시 대상서류는 상장공시제출시스템 (<http://filing.krx.co.kr>) 공시제출 메뉴를 선택하고, 새문서작성 화면에서 보고서를 검색하여 전자공시 대상서류를 확인
- 한국거래소에 제출하는 공시사항
 - 당일공시, 익일공시, 조회공시, 공정공시, 안내사항, 자율공시, 의결권공시, 상장법인IR, 영문공시 등
- 기타 한국거래소 업무관련규정에 의하여 한국거래소에 직접 제출하는 신고서 등

■ 전자문서 접수

- 전자문서 접수시간
 - 인터넷을 통한 직접 제출
 - 평 일 : 07:30 ~ 18:00
 - 토·일요일, 공휴일 제외
- 전자문서 접수처
 - 인터넷을 통한 직접 제출
 - 한국거래소 공시제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)

■ 용어설명

○ 전자공시시스템(KIND System)

- 전자공시시스템(KIND System) : Korea Investor's Network for Disclosure System
- 전자문서의 접수·처리·공시 등을 위하여 한국거래소가 개발하여 운영하는 시스템
- 전자공시홈페이지 : <http://kind.krx.co.kr>
- 전자공시제출시스템 : <http://filing.krx.co.kr>

○ 공시대상회사

- 공시문서작성의 대상이 되는 회사
- 수시공시인 경우는 공시대상회사와 제출의무자가 같으나, 의결권공시인 경우는 공시대상회사와 제출의무자가 다름

○ 제출의무자

- 코스닥시장 공시규정 제53조의 규정에 의한 전자문서를 제출할 의무가 있는 자

○ 제출인

- 상장공시제출시스템을 사용할 수 있는 권한을 가진 사람으로서 제출시스템에 로그인을 위해서는 먼저 거래소에 제출인 등록이 필요

○ 고유코드(거래소 고유번호)

- 한국거래소(채권시장부 채권상장공시팀)에서 상장법인에 대해 부여하는 고유코드로서 상장공시제출시스템 신규가입시에 사용

○ 본문

- 제출하고자 하는 전자문서 중 첨부서류를 제외한 것으로 규정상 제정된 서식의 기재사항을 말하며, 공시제출기능에서 “새로 만들기”에는 본문의 리스트만을 표시

○ 첨부문서의 분리제출

- 공시문서 제출시에 본문과 첨부문서를 나누어 제출하는 것. 단, 첨부문서를 나누어 제출시에는 반드시 제출했던 본문에 대한 공시처리가 완료된 경우에만 가능

2. 전자공시시스템 사용을 위한 준비사항

(1) 가입신청 전 준비사항

■ 금융감독원 고유코드 발급

- 공시제출인은 사전에 금융감독원에 등록하여 금감원 고유코드를 발급받아야 함
(<http://filer.fss.or.kr>)

■ 인증서 신청

- 인증서 종류 및 등록가능 인증서

인증서		내용	공시제출용 등록가능여부
법인	범용	법인, 개인사업자, 임의단체가 발급받는 인증서로 은행, 카드 등의 업무에 적용가능한 인증서	사용가능
	용도제한용	법인, 개인사업자, 임의단체가 발급받는 인증서로 특정 용도에서만 사용가능함이 명시된 인증서	사용가능
개인	범용	자연인으로서 개인이 사용 가능한 인증서로 모든 업무에 적용 가능한 인증서	사용불가
	용도제한용	자연인으로서 개인이 사용 가능한 인증서로 특정 용도에서만 사용가능함이 명시된 인증서	사용불가

- 인증서 발급 및 관리

인증서 발급기관	- 금융결제원(http://www.yesign.or.kr) - (주)코스콤(http://www.signkorea.com) - 한국무역정보통신(http://www.tradesign.net) - 한국전자인증(http://www.crosscert.com) - 한국정보인증(http://www.signgate.com)
인증서 발급 대행기관	각 시중은행 및 증권사

※ 한국거래소는 인증서 발급 또는 관리 업무를 수행하지 않음

○ 인증서 등록

- 본 과정을 통해 등록된 공인인증서만이 공시제출시 사용가능
- 공인인증서를 등록한 법인은 금융감독원에서 발급하여 사용되던 기존의 사설인증서를 사용할 수 없음

○ 인증서 재등록

- 인증서가 만료되었거나 폐기되어서 더 이상 사용이 불가할 때 재발급받은 인증서나 다른 인증서로 재등록할 수 있음
- 기 등록된 인증서와는 상관없이 재등록할 수 있으며 인증서 등록 시와 마찬가지로 법인용 공인인증서만 재등록 가능
- 다른 인증서로 재등록할 경우 해당 발급기관에 가서 인증서 폐기를 한 후에 재등록 가능
- 한국무역정보통신, 한국정보인증에서 발급된 인증서는 만료일 이후 재등록하거나 금융감독원에 재등록해야 바로 사용 가능

■ 회사코드 발급

- 회사코드(5자리)는 종목코드 6자리 중 마지막 1자리를 제외한 5자리 코드이며, 이를 위해 표준코드시스템(<http://isin.krx.co.kr>)에서 종목코드 6자리(기관코드)를 부여받아야 함

(2) 가입절차

- 제출인 등록은 한국거래소 전자공시시스템에 공시를 제출할 수 있는 권한을 부여 받는 것을 의미하며, 등록방법은 전자공시제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>) 첫 화면에서 신규상장인 경우는 “신규가입 신청” 버튼을 클릭하여 직접 신청하면 됨.

- 신청결과는 거래소 공시담당자가 내용 확인 후 승인하면 신청서에 기재된 E-mail 주소로 통보



공시 FAQ



코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

I. 공시일반 ————— 375

1. 공시서식(1) - 공시서식 차이점	376
2. 공시서식(2) - 금감원서식과 공통서식 차이점	378
3. 공시서식(3) - 공정거래위원회 신고대상 의미	379
4. 공시서식(4) - 첨부문서 정정 및 추가방법	380
5. 공시시한(1) - 공시기간 계산법	382
6. 공시시한(2) - 당일 공시가 힘든 경우	383
7. 공시시한(3) - 익일 공시시한 관련	383
8. 공시시한(4) - 당일 공시사항이 공휴일에 발생한 경우	384
9. 공시시한(5) - 공통서식사항의 공시시한 관련	385
10. 적용기준(1) - 공시 기준 재무제표	386
11. 적용기준(2) - 1~3월에 적용하는 기준 재무제표	387
12. 적용기준(3) - 감사의견이 거절·부적정·한정일 때 기준 재무제표	388
13. 적용기준(4) - 자기자본 산정방법	389
14. 적용기준(5) - 대규모법인, 대기업 정의 및 공시의무 차이점	390
15. 적용기준(6) - 지주회사·자회사, 지배회사·종속회사 판단기준	391
16. 적용기준(7) - 사외이사, 상근감사, 감사위원회 구성 의무법인	392
17. 공시책임자·담당자(1) - 자격요건	394
18. 공시책임자·담당자(2) - 변경 신고시 제출 서류	395
19. 공시책임자·담당자(3) - 교체요구를 받는 경우	396
20. 사전확인절차(1) - 사전확인절차 면제법인 지정요건 및 시기	397
21. 사전확인절차(2) - 사전확인절차 면제대상 공시서식	398

II. 수시공시 ————— 401

1. 영업 및 생산활동	402
1. 거래처와의 거래중단 - 관급기관 입찰참가 자격정지 관련	402
2. 단일판매·공급계약(1) - 계약서 날짜와 서명일자 등이 다른 경우	403

3. 단일판매·공급계약(2) - 계약 이행이 힘든 경우	403
4. 단일판매·공급계약(3) - 동일인과 다수 계약을 체결하는 경우	404
5. 단일판매·공급계약(4) - 기본계약, 공급의향서, 양해각서의 경우	405
6. 단일판매·공급계약(5) - 공동으로 계약내용을 이행하는 경우	406
7. 단일판매·공급계약(6) - 기본계약후 PO 수주시 공시방법	406
8. 단일판매·공급계약(7) - 변경계약으로 공시의무대상이 된 경우	407
9. 단일판매·공급계약(8) - 비밀유지계약을 체결한 경우	408
10. 단일판매·공급계약(9) - 조건부 계약 등 신규서식 관련	409
11. 단일판매·공급계약(10) - 계약종료일의 정정공시 의무여부	409
12. 단일판매·공급계약(11) - 계약기간 만료시 제출서류	410
13. 생산중단(1) - 노사분규, 재해 등으로 인한 생산중단	411
14. 생산중단(2) - 일시적, 경미한 사유로 인한 생산중단	411
15. 생산중단(3) - 일부 생산라인이 중단된 경우	412
16. 생산중단(4) - 중단된 생산활동이 재개된 경우	413

2. 재무구조 변경 - 가. 증권 관련사항 414

1. 무상증자(1) - 권리락	414
2. 무상증자(2) - 자사주도 무상증자 신주배정이 가능한지 여부	415
3. 무상증자(3) - 의무보유	415
4. 유상증자(1) - 발행가액 산정방법	416
5. 유상증자(2) - 현물출자 요건 및 검토사항	418
6. 유상증자(3) - 납입금을 사채와 상계처리하는 경우	419
7. 유상증자(4) - 신주인수권증서 상장 관련	419
8. 유상증자(5) - 실권주 등 처리	420
9. 유상증자(6) - 우선주 발행가액 산정	422
10. 유상증자(7) - 최대주주 변경시 공시시점	422
11. 감자 - 감자 관련 매매거래정지 기간	423
12. 자사주 취득·처분(1) - 1일 매수주문수량 한도 산정방법	424



CONTENTS

코스닥 시장 공시 · 상장 관리 해설

13. 자사주 취득·처분(2) - 자사주 취득·처분 금지기간	425
14. 자사주 취득·처분(3) - 상법상 자사주 취득·처분 공시의무	426
15. 자사주 취득·처분(4) - 장내 자사주 주문분 전량 미체결시	427
16. 자사주 신탁계약(1) - 신탁계약 연장시 공시방법	428
17. 자사주 신탁계약(2) - 신탁계약 일부 해지시 공시방법	429
18. 자사주 신탁계약(3) - 신탁계약 만기 해지시 이사회 결의 의무여부	430
19. CB, BW 발행 - 발행가액 산정방법 등	431
20. 교환사채 발행(1) - 자사주 교부시 자사주 처분 공시시점	432
21. 교환사채 발행(2) - 교환가액 조정 또는 사채 취득시	433
22. 상장폐지 - 자진상장폐지 요건 및 절차	433

2. 재무구조 변경 - 나. 투자활동 관련사항 435

1. 신규시설투자 - 관계기관 인허가가 필요한 경우	435
2. 유형자산 취득·처분(1) - 경매로 취득한 경우	436
3. 유형자산 취득·처분(2) - 사모간접투자기구로 취득·처분하는 경우	436
4. 유형자산 취득·처분(3) - 영업활동 목적으로 취득·처분하는 경우	437
5. 유형자산 취득·처분(4) - 취득·처분금액 산정방법	438
6. 타법인주식 등 취득·처분(1) - CB, BW 취득의 경우	438
7. 타법인주식 등 취득·처분(2) - 회생절차법인 인수의 경우	439
8. 타법인주식 등 취득·처분(3) - 취득·처분금액 산정방법	440
9. 타법인주식 등 취득·처분(4) - 우회상장 검토대상	440
10. 출자 비상장법인의 부도 등 - 출자금액 산정방법	442

2. 재무구조 변경 - 다. 채권·채무 관련사항 443

1. 단기차입금 증가(1) - 단기차입금 증가금액 기준	443
2. 단기차입금 증가(2) - 만기 1년 이내 장기부채의 경우	444
3. 단기차입금 증가(3) - 한도설정 또는 무역금융 대출의 경우	444
4. 단기차입금 증가(4) - 단기차입금 기간 연장의 경우	445

5. 담보제공·채무보증(1) - 상장 이전 발생건의 기간 연장	446
6. 담보제공·채무보증(2) - 공시의무금액 산정기준	446
7. 담보제공·채무보증(3) - 담보설정금액 증액의 경우	447
8. 담보제공·채무보증(4) - 본인을 위한 담보제공의 경우	448
9. 담보제공·채무보증(5) - 대위변제를 하는 경우	448
10. 담보제공·채무보증(6) - 공시서식 작성요령	449
11. 금전대여 결정(1) - 기존 금전대여 연장의 경우	450
12. 금전대여 결정(2) - 연장시 공시의무비율에 해당하지 않는 경우	450
13. 금전대여 결정(3) - 금전대여 총잔액의 의미	451
14. 대출원리금 연체 - 대출이자 연체의 경우	452

2. 재무구조 변경 - 라. 손익 관련사항 453

1. 벌금등의 부과(1) - 벌금등의 범위 및 공시시점	453
2. 벌금등의 부과(2) - 대표이사 개인에 대한 벌금 부과	454
3. 횡령·배임(1) - 공시시점	454
4. 횡령·배임(2) - 미등기임원, 업무집행지시자의 횡령·배임	455
5. 횡령·배임(3) - 각자 대표이사가 고소장을 제출하는 경우	456
6. 횡령·배임(4) - 검찰의 무혐의 처분 결정시 실질심사 중지여부	456
7. 횡령·배임(5) - 피흡수합병법인 대표이사의 횡령·배임	457
8. 횡령·배임(6) - 횡령·배임 진행사항 공시	458
9. 횡령·배임(7) - 상장적격성 실질심사 기준	458
10. 매출채권 이외 채권의 손상차손 - 공시의무대상	459

2. 재무구조 변경 - 마. 결산 관련사항 461

1. 감사보고서 제출(1) - 감사보고서 제출일이 휴일인 경우	461
2. 감사보고서 제출(2) - 주총 1주전까지 수령하지 못했을 경우	462
3. 감사보고서 제출(3) - 연결 법인의 경우 공시서식 작성요령	463
4. 감사보고서 제출(4) - 감사전 재무제표 제출	464





5. 매출액·손익구조 변경(1) - 공시 이후 수정사항 발생시	465
6. 매출액·손익구조 변경(2) - 수정 결과 공시의무 해당시	466
7. 매출액·손익구조 변경(3) - 공시가 중복되는 경우	467
8. 매출액·손익구조 변경(4) - 결산기 변경법인의 경우	468
9. 주식배당 - 공시시한	469
10. 현금·현물배당(1) - 시가배당률 산정방법	470
11. 현금·현물배당(2) - 차등배당의 경우 공시작성요령	471
12. 중간·분기배당 - 중간·분기배당 관련 공시사항	472

3. 기업경영활동 - 가. 지배구조·구조개편 관련사항 473

1. 최대주주 변경(1) - 소유지분 산정시 우선주, CB, BW 포함 여부	473
2. 최대주주 변경(2) - 단독으로 지분이 가장 많은 경우	474
3. 최대주주 변경(3) - 최대주주 및 대표이사가 사망할 경우	474
4. 최대주주 변경(4) - 특수관계인간 최대주주 변경	475
5. 최대주주 변경(5) - 전문투자자가 단순투자목적으로 최대주주가 된 경우	476
6. 최대주주 변경(6) - 최대주주가 예약매매를 한 경우	476
7. 최대주주 변경(7) - 최대주주 변경공시 시점	477
8. 감사·감사위원회 - 상법상 정족수를 충족하지 못한 경우	478
9. 간이합병, 소규모합병의 주총 개최의무	479
10. 영업양수도(1) - 주요사항보고서 제출대상	480
11. 영업양수도(2) - 시장조치와 관련된 사전 검토사항	481

3. 기업경영활동 - 나. 존립 관련사항 482

1. 부도발생 - 공시의무 발생시점	482
2. 회생절차(1) - 채권자나 주주가 회생절차 개시신청한 경우	483
3. 회생절차(2) - 회생절차 개시신청 이후 공시진행사항	484
4. 자격미달 채권자가 악의적으로 파산신청한 경우	485
5. 해산사유 발생 - 해산사유 종류	486

3. 기업경영활동 - 다. 소송 관련사항 ————— 487

1. 소송 관련 공시시점 —————	487
2. 소송 관련 공시서식 차이점 —————	488
3. 경영권 분쟁 관련 소송 종류 —————	489
4. 비송사건, 조정신청 등도 공시의무대상인지 여부 —————	490
5. 상장법인이 원고인 경우 —————	491
6. 상장법인 임원을 대상으로 소송이 제기된 경우 —————	492
7. 청구취지 확장으로 공시의무대상이 된 경우 —————	492
8. 공시한 소송의 판결금액이 공시의무비율 미만인 경우 —————	493
9. 자기자본의 변동으로 공시의무대상이 된 경우 —————	494
10. 신주발행효력 등 소송대상 주식의 상장 가능여부 —————	495
11. 피고가 여러명인 경우 소송청구금액 산정방법 —————	496

3. 기업경영활동 - 라. 주주총회 관련사항 ————— 497

1. 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우 —————	497
2. 안건을 추가 또는 변경하는 경우 —————	498
3. 사외이사가 타 회사 이사, 직원으로 재직하는 경우 —————	500
4. 사외이사가 중도퇴임하는 경우 —————	501
5. 사외이사 선임 관련 기준 재무제표 —————	502
6. 주주총회 소집공고 시한 —————	503
7. 주주총회 결과 관련 시장안내사항 —————	504
8. 긴급발의 가능여부 —————	505

4. 종속회사·자회사 공시 ————— 506

1. 종속회사·자회사 공시중 당일 공시사항 —————	506
2. 지배회사와 지주회사 등의 신고사항이 중복되는 경우 —————	507
3. 지주회사에서 제외되는 경우 기공시사항의 연장공시 —————	509
4. 종속회사(자회사 포함)의 IPO 공모 관련 공시 —————	510



Ⅲ. 공정공시 ————— 513

1. 공정공시 의무의 발생(1) - 기 공시사항의 정정공시	514
2. 공정공시 의무의 발생(2) - 기업집단 차원의 공시	515
3. 공정공시 의무의 발생(3) - 정기보고서 제출 후 자료 추가제공	516
4. 공정공시 의무의 발생(4) - 공동수주를 위한 컨소시엄 구성	517
5. 공정공시 의무의 발생(5) - 지주회사의 경우	518
6. 공정공시 의무의 발생(6) - 상장된 계열회사간의 경우	519
7. 공정공시 정보제공(1) - 최대주주, 주요주주, 사외이사의 지위	520
8. 공정공시 정보제공(2) - 일반부서 직원의 정보제공	521
9. 공정공시 정보제공(3) - 동일 산업내 정보교환	522
10. 공정공시 정보제공대상자(1) - 비밀유지 약속한 전문투자자	523
11. 공정공시 정보제공대상자(2) - 주주인 내부임원	524
12. 공정공시 정보제공대상자(3) - 비밀유지의무자의 정보제공	525
13. 공정공시 적용예외(1) - 거래대상 금융기관	526
14. 공정공시 적용예외(2) - 감독·행정기관 등	527
15. 공정공시 적용예외(3) - 사업자 선정 입찰목적으로 제공하는 경우	528
16. 공정공시 적용예외(4) - 잠재적 투자자에 대한 정보제공(1)	529
17. 공정공시 적용예외(5) - 잠재적 투자자에 대한 정보제공(2)	530
18. 공정공시 적용예외(6) - 잠재적 투자자에 대한 정보제공(3)	531
19. 공정공시 적용예외(7) - 신용평가보고서로 인한 정보제공	532
20. 공정공시 적용예외(8) - 보도목적의 취재로 보는 범위	533
21. 공정공시 적용예외(9) - 언론보도로 인한 공정공시의무 발생여부 판단	534
22. 장래사업·경영계획(1) - 구체적인 근거와 자료가 없는 경우	535
23. 장래사업·경영계획(2) - 예상투자금액 기재의무 여부	536
24. 영업실적 등에 대한 전망(1) - 전망 또는 예측의 근거	537
25. 영업실적 등에 대한 전망(2) - 상장전에 실적발표한 경우	538
26. 영업실적 등에 대한 전망(3) - 공정공시 대상인 영업전망	539
27. 영업실적 등에 대한 전망(4) - 전망공시의 오차발생	540
28. 영업실적 등에 대한 전망(5) - 전망공시의 정정공시	541

29. 영업(잠정)실적(1) - 영업 일부부분의 실적발표	542
30. 영업(잠정)실적(2) - 영업실적의 사내공유	543
31. 영업(잠정)실적(3) - 흑자전환, 적자전환 사실 정보제공시	544
32. 영업(잠정)실적(4) - 특정사업부분의 실적 제공시	545
33. 영업(잠정)실적(5) - 월별 영업실적 제공시	546
34. 영업(잠정)실적(6) - 연결법인이 별도로 공정공시할 수 있는지 여부	547
35. 영업(잠정)실적(7) - 매출액, 영업손익만 공정공시할 수 있는지 여부	548
36. 영업(잠정)실적(8) - 증감률 표기방법	549
37. 수시공시 관련사항(1) - 일반투자자가 전화로 문의하는 경우	550
38. 수시공시 관련사항(2) - 수시공시사항이 확정되지 않은 경우	551

IV. 자율공시 553

1. 자율공시하지 않은 사안을 보도자료로 배포할 수 있는지 여부	554
2. 수시공시 의무비율 미만 자율공시의 경우	555
3. 수시공시사항이 기간연장으로 자율공시사항이 되는 경우	556
4. 자원개발(1) - 자원개발 투자결정 및 경제성 판명 공시시점	557
5. 자원개발(2) - 자원개발 진행사항 공시의무 여부	558
6. 계열회사 정의	559
7. 유상증자 또는 증권관련사채 납입금이 전액 미납입된 경우	560
8. 단일판매·공급계약(자율공시)도 불성실공시에 해당하는지 여부	561
9. 특허권 취득(1) - 공시시점 및 첨부서류	562
10. 특허권 취득(2) - 특허업무 대리인이 특허취득사실을 늦게 통보한 경우	563

V. 조회공시·해명공시·공시유보 565

1. 조회공시 답변시한	566
2. 조회공시 답변시 첨부서류	567
3. 조회공시 공시반복 기간 및 사유	568
4. 조회공시 재공시 시한 이전 변경사항이 발생한 경우	569

CONTENTS

코스닥 시장 공시 · 상장 관리 해설

5. 조회공시를 미확정으로 답변하는 경우	570
6. 조회공시를 답변시한까지 공시하지 않는 경우	571
7. 횡령·배임설 조회공시 요구시 매매거래정지가 수반되는지 여부	572
8. 감사의견 비적정설 조회공시 관련 매매거래정지 해제시기	573
9. 종속회사 주요경영사항에 대한 조회공시 요구 여부	574
10. 사항변동 관련 조회공시 답변시 수시공시 이외 사유 기재가능 여부	575
11. 해명공시와 조회공시의 방법	576
12. 신청에 의한 공시유보	577

VI. 시장신고사항 579

1. 시장신고사항 공시시한	580
2. 감자완료 공시시점	581
3. 기업설명회(IR) 개최 공시시점	582
4. 본점소재지 변경 공시시점	583
5. 유동성공급계약 체결로 관리종목 해소 가능 여부	584
6. 임원현황총괄표 제출사유 및 첨부서류	585
7. 워런트(Warrant) 만기전 취득의 경우	586
8. 주식관련사채 가액 조정 관련 시장신고 대상	587
9. 상장된 주식관련사채의 가액 조정 관련 신고 시점	588
10. 주식관련사채 행사내용 중 기 신고된 주식수량 의미	589
11. 신주인수권행사 신고 시한	590
12. 주주배정 유상증자 발행가액 신고 시점	591

VII. 불성실공시 593

1. 불성실공시로 매매거래정지가 되는 경우	594
2. 귀책사유가 없는 경우	595
3. 불성실공시 벌점 부과기준 및 이의신청 가능 여부	596
4. 위반의 동기 및 중요성 판단기준	597

5. 거래소가 인정하는 교육(세칙 제21조제2항제3호) 의미	598
6. 의무교육을 담당자만 이수한 경우 가중사유 해당 여부	599
7. 대체부와 신청요건	600
8. 제재금을 미납한 경우	601
9. 불성실공시로 인한 상장적격성 실질심사 요건	602
10. 개선계획서 제출대상	603
11. 사전확인절차 면제법인이 불성실공시법인으로 지정되는 경우	604
12. 불성실공시법인 지정유예가 가능한 경우	605

Ⅷ. 상장업무 등 607

1. 추가·변경상장(1) - 추가상장일이 동일한 경우	608
2. 추가·변경상장(2) - 발행사유별 발행일	609
3. 추가·변경상장(3) - 상호 변경시 종목명 선정기준	610
4. 추가·변경상장(4) - 상장수수료 납부시한 및 영수증 발급	611
5. 추가·변경상장(5) - 동시 상장시 상장수수료 계산법	612
6. 추가·변경상장(6) - 의무보유기간이 중복될 경우	613
7. 추가·변경상장(7) - 제3자배정 유상증자 관련 의무보유기간	614
8. 소속부(1) - 공시의무나 거래에 있어 소속부 차이점	615
9. 소속부(2) - 소속부 심사시기 및 제출서류	616
10. 업종 심사시기 및 제출서류	617
11. 상장증명서 발부방법	618
12. 영문공시	619

Ⅸ. 기술성장기업, SPAC 공시 621

1. 기술성장기업, SPAC에만 부여된 공시의무사항	622
2. 기술성장기업, SPAC에만 적용되는 관리종목, 상장폐지 사유	623
3. SPAC(1) - 합병공시 시 매매거래정지기간	625
4. SPAC(2) - 상장예비심사 청구서 제출 및 합병결의 시한	626



5. SPAC(3) - 합병상장심사를 통과하지 못한 경우	627
6. SPAC(4) - 합병대상법인의 주요경영사항 공시	628

X. 상장외국법인 631

1. 상장외국법인의 공시대리인 자격요건 및 필요첨부 서류	632
2. 기타 투자판단에 참고할 사항 작성요령	634
3. 공시를 상장외국법인 언어로 작성가능한지 여부	635
4. 상장외국법인에만 부여된 공시의무사항	636
5. 시차를 고려한 공시의무 발생시점 및 공시시한	637
6. 상장외국법인의 기업설명회 개최 의무	638
7. 외국지주회사 공시대상 자회사 공시의무 판단기준	639
8. 외국지주회사 자회사 매각 시 유의사항	640
9. 외국지주회사 합병 시 유의사항	641
10. 상장외국법인이 적용하는 환율 기준	642
11. 상장외국법인의 정관 변경시 유의사항	643
12. 상장외국법인의 정기보고서 제출시한	644
13. 상장외국법인의 조회공시 요구대상 보도범위 및 답변시한	645
14. 상장외국법인의 회계처리기준 및 변경가능여부	646
15. IFRS 및 US-GAAP 적용 시 별도 재무제표 작성 여부	647
16. 상장외국법인의 내부회계처리제도 운영보고서 제출의무	648
17. 해외 자회사의 송금제한 관련 공시의무	649







코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

I. 공시일반

1 공시서식(1) – 공시서식 차이점

Q 질의요지

공시서식은 금감원서식, 공통서식, 거래소서식으로 구분되어 있는데 그 차이점은 무엇인가?

A 응답내용

금감원서식은 금융감독원 DART접수시스템(<http://filer.fss.or.kr>)을 통해 제출하는 공시서식으로 관련법규*에 의해 신고하는 발행시장 공시, 유통시장 공시 중 정기공시·지분공시·특수공시, 주요사항보고서(공통서식 제외) 등에 대한 서식입니다.

* 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159~161조
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(금융위원회)

거래소서식은 한국거래소 KIND제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)을 통해 제출하는 공시서식으로 한국거래소 공시규정에 의해 신고하는 수시공시, 자율공시, 조회공시, 공정공시, 시장 신고사항 등에 대한 서식입니다.

공통서식은 금융위에 신고하는 주요사항보고서와 거래소의 수시공시 사항이 중복되어 하나의 서식으로 통합한 서식*으로 금감원 DART접수시스템을 통해 제출하며, 이 경우 금융위와 거래소에 동시 신고한 것으로 봅니다.

* 부도발생, 은행거래정지·금지, 영업정지 등 34개 서식이 있음. 다만, 합병, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할, 영업양수도, 자산양수도 관련 주요사항보고 및 거래소 신고의무사항은 금감원(DART) 및 거래소(KIND)에 개별 해당 서식에 따라 각각 제출

공통서식은 제목 상단에 “주요사항보고서/거래소 신고의무 사항”으로 표기되어 있으며, 거래소서식과 공통서식에 해당하는 공시는 거래소 담당자의 승인 후 배포됩니다.

※ 공시분류 및 공시제출시스템

구분	공시종류	제출시스템	공시서식
발행시장 공시 ¹⁾			
유통시장 공시	정기공시 ²⁾	DART접수 시스템	금감원 서식
	지분공시 ³⁾		
	특수공시 ⁴⁾		
	주요사항보고서 ⁵⁾		
		별도서식 공통서식	공통서식
	수시공시 ⁶⁾	KIND제출 시스템	거래소 서식
	자율공시		
	공정공시		
	조회공시		
	시장신고사항		

- 1) 발행시장 공시 : 증권신고서, 투자설명서, 증권발행실적보고서 등
 2) 정기공시 : 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서 등
 3) 지분공시 : 임원등의특정증권등소유상황보고서, 주식등의대량보유상황보고서 등
 4) 특수공시 : 공개매수신고서, 시장조성·안정조작신고서 등
 5) 주요사항보고서 : 합병, 주식의 포괄적교환·이전 등(별도서식)
 부도발생, 은행거래정지 등(공통서식)
 6) 수시공시 : 주요경영사항의 신고공시, 외국상장법인 공시, 지배(지주)회사의 종속
 (자)회사에 대한 공시, 기술성장기업, SPAC 공시

 관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159~161조, 제391조
 증권발행 및 공시 등에 관한 규정(금융위원회)
 코스닥시장 공시규정(한국거래소)

2

공시서식(2) - 금감원 서식과 공통서식 차이점

Q 질의요지

무상증자 결정 공시를 하려고 하는데 제목이 “주요사항보고서”라고 되어 있는 금감원서식과 “주요사항보고서/거래소 신고의무 사항”으로 되어 있는 공통서식 2종류가 있다. 어느 서식을 사용하는 것이 맞는가?

A 응답내용

상장법인의 무상증자 결정은 자본시장법에 의한 주요사항보고서 제출의무와 코스닥시장 공시규정에 의한 주요경영사항의 신고의무에 동시 해당됩니다.

따라서 공통서식인 “주요사항보고서/거래소 신고의무 사항” 서식을 사용하여 공시해야 합니다.

📖 관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제5호
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(1)

3

공시서식(3) - 공정거래위원회 신고대상 의미

Q 질의요지

일부 공시서식에 공정거래위원회 신고대상 해당여부를 확인하는 난이 있는데 그 해당여부는 어떻게 판단하는가?

A 응답내용

공정거래위원회 신고대상 여부는 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 제11조의2에 의거, “내부거래공시대상회사¹⁾”가 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위하여 “대규모내부거래^{2), 3)}”를 하고자 하는 경우 신고해야 하는 사안으로 동 사항 해당시 해당여부에 “해당”으로 표기하면 됩니다.

- 1) 공정거래법 제17조제1항에 따른 “상호출자제한 기업집단”을 의미
- 2) 금액 기준 : 자본총계 또는 자본금중 큰 금액의 100분의 5 이상 또는 50억원 이상
(상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 경우 분기에 이루어질 거래금액 합계액 기준)
- 3) 거래유형 : 가지급금 또는 대여금 등의 자금, 주식 또는 회사채 등의 유가증권, 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위, 동 시행령에 따른 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열회사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위

📖 관련법규 등

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의2

4

공시서식(4) - 첨부문서 정정 및 추가방법

Q 질의요지

기 제출하여 배포된 공시의 첨부문서만 정정 또는 추가하려고 할 때에는 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

① 첨부문서 정정

기 제출한 공시의 첨부문서만 정정*하는 경우로, KIND제출시스템([http:// filing.krx.co.kr](http://filing.krx.co.kr)) 접속 후 공시제출 > 정정문서 작성 메뉴에서 작성합니다.

* 작성하지 않은 첨부문서를 추가할 때에는 첨부문서 추가 메뉴 이용

※ KIND제출시스템 첨부문서 정정 화면

정정문서 작성

HOME > 공시제출 > 정정문서 작성

1. 제출한 문서에 대해서는 정정이 가능합니다.
2. 정정하려는 문서를 선택하고 [확인]을 클릭하세요.
3. 본문과 첨부문서를 동시에 정정작성하시려면 '정정' 체크란에 중첩으로 체크하세요.

*본문보고서명을 클릭하시면 배포된 공시내용을 조회할 수 있습니다.

구분	보고서명	정정가능여부	정정
본문	소속부명권	정정가능	☐
첨부선택	기타공시첨부서류	미작성	
첨부선택	기타비공개첨부서류	미작성	

확인 | 취소

위 화면에서 해당 첨부문서만 정정을 선택(본문은 선택 안함)하여 확인을 누르면, 기존에 제출한 첨부문서에 대해 정오표가 붙어서 나타납니다.

그러면 정정된 사항에 대해 정오표에 기록하고, 정오표 아래에 첨부문서를 다시 정정하여 제출하면 됩니다.

② 첨부문서 추가

기 제출한 공시에 대해 첨부문서를 추가*하고자 할 경우 사용하며, KIND제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>) 접속후 공시제출 > 첨부문서 추가 메뉴에서 작성합니다.

* 제출한 첨부문서에 새로운 첨부파일을 더하거나, 기 첨부한 첨부파일을 바꿀 경우에는 첨부문서 정정을 사용

※ KIND제출시스템 첨부문서 추가 화면



KIND 제출시스템

공시제출 | 상경신청 | 업무정보실 | 자사내용조회 | 정보관리 | 고객지원실 | 전체메뉴

법규검색 | Q 검색 | 자료검색 | 전체 | Q 검색

① 공시제출가능

공시제출

첨부문서 추가

HOME > 공시제출 > 첨부문서 추가

보고서검색 | 문서작성 | 오류검사 | 문서내용확인 | 제출정보입력 | 인증 | 최종확인 | 제출완료

> 제출한 문서 중 [공시완료]된 문서목록으로서 해당 문서가 결정공시된 경우 최종 결정문서의 내용만을 보여줍니다.
이미 제출된 첨부문서의 첨부파일을 수정하고자 할 경우, 결정문서 작성하기 메뉴를 이용하시기 바랍니다.
미작성 첨부문서를 선택하세요.

문서구분: [전체] | 보고서명: | 기간: | 검색

전체 1건 (1/1 페이지) [15개]

번호	공시일자	보고서명	대상회사	비고	문서구분
1	2020-11-23 16:10	소속부변경	비율	최초문서	국문공시
		기타공시첨부서류 (미작성)			
		기타비공개첨부서류 (미작성)			

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

동 화면 첨부문서 추가 목록에서 미작성 상태인 첨부문서를 클릭하면 첨부문서 작성하기 화면으로 이동하며, 그 화면에서 첨부문서를 추가하여 제출하면 됩니다.

5

공시시한(1) - 공시기간 계산법

Q 질의요지

공시규정을 보면 공시와 관련된 기간의 계산을 연, 월, 주, 일로 설명하고 있다. 이는 영업일 기준인가 아니면 월력 기준인가?

A 응답내용

기간을 일(日)로 정한 때에는 매매거래일(단, 연말휴장일은 기간 산입)에 의해 계산하되, 아래의 경우는 역(歷)에 의하여 계산합니다.

※ 기간을 일(日)로 표시했으나, 역(歷)으로 계산하는 경우

- 주식배당에 관한 결정을 사업연도말 10일전까지 신고할 때
- 시황급변 관련 조회공시 요구 면제의 경우(최근 조회공시 요구일부터 15일 이내에 재차 해당되는 경우)
- 조회공시 반복기한 적용의 경우
- 집합투자업자의 의결권행사 공시시한(주주총회일로부터 5일 이내) 적용의 경우

기간을 주(週), 월(月), 또는 연(年)으로 계산한 때에는 역(歷)에 의해 계산합니다.

공시기간을 계산할 때에는 기간의 초일은 산입하지 않습니다. 또한, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제23조

6

공시시한(2) - 당일 공시가 힘든 경우

Q 질의요지

공시사항에 대한 이사회 결의가 오후 6시에 종료되어 당일 공시가 힘든 상황이다. 이 경우 어떻게 공시해야 하는가?

A 응답내용

부득이한 사유로 당일 공시가 불가능한 경우에는 다음날의 장개시전 시간외시장 개시 10분전까지*(장개시전 시간외시장이 열리지 않을 경우 정규시장 매매거래 개시 30분전까지) 공시해야 합니다

* 07:30~07:50까지를 말함

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조 및 동 시행세칙 제5조

7

공시시한(3) - 익일 공시시한 관련

Q 질의요지

단일판매·공급계약의 계약체결일이 '18.9.21(금)인데 추석연휴('18.9.23(일) ~ '18.9.25(화))와 대체휴일('18.9.26(수))이 연이어 있다. 이 경우 '18.9.27(목)에 공시해도 되는가?

A 응답내용

「단일판매·공급계약체결」 공시는 사유발생일 익일까지 공시할 수 있으며, 동 기한은 매매거래일(연말휴장일은 포함)을 기준으로 합니다. 따라서, 사유발생일인 계약체결일('18.9.21(금))의 다음 매매거래일인 '18.9.27(목)까지 공시하면 됩니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조 및 동 시행세칙 제23조

8 공시시한(4) - 당일 공시사항이 공휴일에 발생한 경우

Q 질의요지

당일 공시사항에 대한 경영진의 의사결정일이 공휴일 또는 법정 휴일인 경우 언제까지 공시하면 되는가?

A 응답내용

당일공시사항의 사유발생일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 민법 제161조를 적용하여 다음 매매거래일(연말휴장일 포함) 18:00까지 공시할 수 있습니다.

예) '18. 9.16(일) 신규시설투자 등에 대한 이사회결의를 한 경우 다음 매매거래일인 '18. 9.17(월) 18:00까지 공시하면 됨

민법 제161조 (공휴일 등과 기간의 만료점) 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

다만, 공시업무의 효율성 등을 고려하여 휴일 의사결정은 가급적 피하는 것이 좋으며, 사유발생시점이 금요일 18:00~24:00 사이인 경우에는 다음 매매거래일인 월요일 07:30~07:50*까지 공시해야 하니 유의하기 바랍니다.

* 장개시전 시간외시장 개시 10분전까지

관련법규 등

민법 제161조
코스닥시장 공시규정 시행세칙 제5조

9

공시시한(5) - 공통서식사항의 공시시한 관련

Q 질의요지

「자기주식취득 신탁계약 체결 결정」 공시의 경우 공통서식인데 수시공시 공시시한은 당일이고, 주요사항보고서 공시시한은 익일이다. 이 경우 언제까지 공시해야 하는가?

A 응답내용

공통서식은 금융위에 신고하는 주요사항보고서와 거래소의 수시공시 의무사항이 중복되어 하나의 서식으로 통합한 서식으로 공통서식 제출시 금융위와 거래소에 동시에 신고한 것으로 봅니다. 따라서, 「자기주식취득 신탁계약 체결 결정」공시의 경우 주요사항보고서의 공시시한이 익일이라 하더라도 거래소의 수시공시시한은 당일이므로 둘 중 앞선 날, 즉 수시공시 시한에 따라 당일까지 공시해야 합니다.

참고로 「자기주식취득 신탁계약 체결 결정」 이외의 다른 공통 서식의 경우에도 마찬가지로 적용합니다.

📖 관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)

10 적용기준(1) - 공시 기준 재무제표

Q 질의요지

연결 대상 상장법인이 공시의무비율을 판단할 때 기준이 되는 재무제표는 연결과 별도중 어느 것인가?

A 응답내용

공시규정에서 적용하는 재무제표는 개별 재무제표 대상 법인의 경우 개별 재무제표, 연결 재무제표 대상 법인의 경우 연결 재무제표*입니다.

* 단, 국제회계기준, US-GAAP 대상 상장외국법인은 동 재무제표 기준

다만, 다음 3가지 공시사항의 경우에는 연결 재무제표 대상 법인의 경우라도 별도 재무제표를 기준으로 판단합니다.

- 횡령·배임혐의 발생 : 제6조제1항제2호라목(6)
- 매출채권 이외의 손상차손 : 제6조제1항제2호라목(8)
- 지주회사의 자회사 공시의무 : 제7조, 제13조

또한, 상장규정과 연계된 공시는 상장규정에 따른 재무제표*를 적용합니다.

- 결산시점 관리/상폐 우려 : 제6조제1항제2호마목(3)(나), (다)
- 감사보고서 제출 공시서식 : 제6조제1항2호마목(1)(나), (다)
제37조2항4호가목(2), (3)
- 반기검토보고서 공시대상** : 제6조제1항제2호마목(2)(나)
제37조2항4호나목(2)

* 자본잠식/자기자본 : 연결(비지배지분 제외), 법인세차감전계속사업손익 : 연결(비지배지분 포함), 매출액/영업손익 : 별도 기준

** 반기검토·감사의견 부적정, 의견거절 또는 감사범위 제한으로 인한 한정, 반기검토(감사)보고서상 자본잠식을 50% 이상(자본전액잠식 포함) 또는 자기자본 10억원 미만 : 연결기준

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제3조

11

적용기준(2) - 1~3월에 적용하는 기준 재무제표

Q 질의요지

12월 결산법인의 전년도 재무제표가 확정중인 1~3월에 공시사항이 발생한 경우 어느 재무제표를 기준으로 공시의무비율을 판단해야 하는가? 또한, 전년도 재무제표는 언제부터 적용하는가?

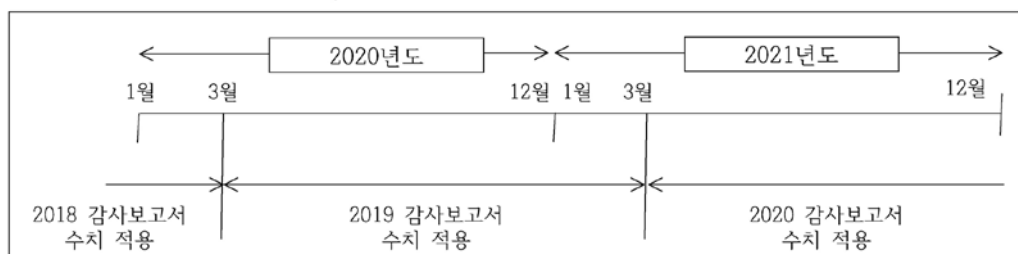
A 응답내용

공시규정에서 적용하는 최근 사업연도 재무제표는 “최근 사업연도 종료 후 3개월이 경과한 날부터 해당 사업연도 종료 후 3개월이 되는 날”까지의 기간 동안 적용합니다.

* 단, 상장외국법인의 경우 최근 사업연도 종료후 4개월이 경과한 날부터 해당 사업연도 종료후 4개월이 되는 날까지 적용

따라서, 12월 결산법인의 전년도 재무제표가 확정중인 1~3월에 공시사항이 발생한 경우에는 전 전년도 재무제표를 기준으로 공시의무비율을 판단하면 됩니다. 또한, 전년도 재무제표는 당해 연도 4월부터 익년도 3월까지 적용하게 됩니다.

예) 12월 결산법인의 경우 ‘20년 1월~3월까지’는 ‘19년도 재무제표, ‘20년 4월~’21년 3월까지’는 ‘19년도 재무제표를 적용



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제3조제4항

12

적용기준(3) -감사의견이 거절·부적정·범위제한 한정일 때 기준 재무제표

Q 질의요지

전년도 재무제표의 감사의견이 거절·부적정·감사범위제한 한정인 경우 어느 재무제표를 기준으로 공시의무비율을 판단해야 하는가?

A 응답내용

공시규정에서는 최근 사업연도의 사업보고서를 제출하지 않거나, 최근 사업 보고서상 회계감사인의 감사의견이 감사범위제한으로 인한 한정, 부적정 또는 의견거절인 경우 그 직전 사업연도말 재무제표를 최근 사업연도말 재무제표로 봅니다.

따라서, 전년도 재무제표가 감사의견 거절·부적정·범위제한 한정인 경우 전전년도 재무제표를 기준으로 공시의무비율을 판단하면 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제3조제2항

13

적용기준(4) - 자기자본 산정방법

Q 질의요지

공시규정상 자기자본은 어떻게 산정하는가? 또한, 자본잠식법인으로 자기자본이 부(-)인 경우 자기자본을 기준으로 한 공시의무를 어떻게 판단해야 하는가?

A 응답내용

자기자본은 최근 사업연도말 재무제표를 기준으로 다음 산식에 의하여 산정한 금액을 말합니다.

※ 공시규정상 자기자본 산정방법

- 자기자본 = 자산총액 - 부채총액 ± 최근 사업연도말 경과후 신고·공시사유 발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액*

* 이익잉여금, 결손금, 기타자본 등은 반영하지 않으니 유의

또한, 자본잠식 법인으로 위 산식으로 산정한 자기자본이 자본금에 미달하거나 부(-)인 경우에는 최근의 자본금을 기준으로 공시의무 비율을 판단하면 됩니다.

참고로 자기자본 이외 매출액, 자산총액 등을 기준으로 하는 공시의무사항은 최근 사업연도말 기준으로 산정합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제2조제6항 및 제3조제5항

14 적용기준(5) - 대규모법인, 대기업 정의 및 공시의무 차이점

Q 질의요지

대규모법인, 대기업은 무엇이며, 일반법인과 공시의무에서 차이점은 무엇인가?

A 응답내용

공시규정상 “대규모법인”은 최근 사업연도말 자산총액*이 2조원 이상인 상장법인을, “대기업”은 최근 사업연도말 자산총액*이 2천억원 이상인 상장법인을 의미합니다.

* 연결 대상법인의 경우 연결 기준

※ 비율 기준 공시사항

대규모법인과 대기업은 비율에 따른 공시의무사항 중 일부가 일반 법인의 1/2 수준으로 적용하고 있으니 유의하시기 바랍니다.

자기자본 기준		매출액 기준	
● 매출채권이외 손상차손	50%	● 제품수거·파기	10%(대규모5%)
● 시설투자/시설외투자	10%(대규모5%)	● 영업정지 ● 거래처와 거래중단 ● 공급계약 체결/해지 ● 생산활동 중단	10%
● 출자/출자처분	10%(대5%)		
● 피보증법인 부도등			
● 담보제공, 채무보증			
● 채무인수/면제			
● 선급금·금전·증권등 대여			
● 사채/대출원리금 미지급			
● 출자비상장법인 부도등			
● 파생상품손익발생			
● 단기차입결정	10%	자산총액 기준	
● 손해배상소송	5%(대기업 3%)	● 재해발생	10%(대기업 5%)
● 벌금/과태료		● 유형자산취득/처분	10%
● 직원 횡령·배임			

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조

15 적용기준(6) - 지주회사·자회사, 지배회사·종속회사 판단기준

Q 질의요지

공시규정에서 말하는 지주회사·자회사, 지배회사·종속회사는 어떻게 판단하는가?

A 응답내용

“지주회사”란 다음의 3가지중 어느 하나에 해당하는 회사를 말하며,

- (지주회사) 주식(지분포함)의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사로서 자산총액(별도) 1천억원 이상
- (금융지주회사) 주식(지분포함)의 소유를 통하여 금융업을 영위하거나 금융업 영위와 관련 있는 회사지배(자산총액(별도) 1천억원 이상, 금융위 인가)
- (국내소재 외국지주회사) 주식을 소유함으로써 외국법령에 따라 설립된 자회사의 사업활동을 지배하는 것을 유일한 목적으로 하는 국내회사로서 해당 회사가 소유하고 있는 외국자회사 주식가액 합계액이 자산총액의 50% 이상

“자회사”는 지주회사에 의해 지배(지주회사의 계열사로서 지주회사가 소유하는 주식이 최다출자자 소유주식과 같거나 많을 것)받는 국내회사 또는 금융지주회사에 의하여 지배받은 회사(외국법인 포함)를 말합니다.

“지배회사”는 K-IFRS에 근거하여 다른 회사(조합 등 법인격이 없는 기업 포함)의 재무 및 영업정책을 결정할 수 있는 능력을 가진 회사를 말합니다.

* 단, 상장외국법인이 국제회계기준 등 회사가 채택한 회계기준에 따라 연결 재무제표를 작성하는 경우에는 기준에 의한 지배회사

“종속회사”는 지배회사가 50% 초과 지분을 가지고 있거나, 지분율이 50% 이하라도 실질적인 지배력을 행사하는 회사로 지배회사의 연결 재무제표 대상이 되는 회사를 말합니다.

“주요 종속회사”는 『코스닥시장 공시규정』 제2조에 따라, 상기 종속회사 중 최근 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상에 해당하는 종속회사를 말합니다.

관련법규 등

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조제1호의2 및 제2조제1호의3
금융지주회사법 제2조제1항제1호 및 제2조제1항제2호
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조제3호 및 제7조제1항
코스닥시장 공시규정 제2조

16 적용기준(7) - 사외이사, 상근감사, 감사위원회 구성 의무법인

Q 질의요지

사외이사·상근감사 선임, 감사위원회 구성의무가 부여된 법인 기준은 무엇인가?

A 응답내용

① 사외이사 선임의무 법인

- 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인 벤처기업*을 제외한 상장법인은 이사총수의 1/4 이상을 사외이사로 두어야 하며,

* 『벤처기업 육성에 관한 특별조치법』에 따른 벤처기업을 의미

- 최근 사업연도말 현재 자산총액이 2조원 이상인 상장법인은 사외이사를 3명 이상 두되, 이사총수의 과반수 이상이 되어야 합니다.

② 상근감사 선임의무 법인

- 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 이상인 상장법인은 1인 이상의 상근감사를 두어야 합니다.

③ 감사위원회 선임의무 법인

- 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 이상인 상장법인은 감사위원회를 설치해야 하며, 동 감사위원회는 다음 요건을 모두 충족해야 합니다.

※ 감사위원회 구성요건

- 3명 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 2/3이상을 사외이사로 구성
- 감사 위원회 위원중 1인 이상은 회계 또는 재무 전문가 이어야 함
- 감사 위원회의 대표는 사외이사이어야 함

상기 적용되는 최근 사업연도말 자산총액은 별도 재무제표 기준입니다.



관련법규 등

상법 제542조의8, 제542조의10, 제542조의11

상법 시행령 제34조, 제36조, 제37조

17 공시책임자·담당자(1) - 자격요건

Q 질의요지

공시책임자, 공시담당자 및 실무자의 자격요건은 무엇인가?

A 응답내용

상장법인은 공시책임자와 공시담당자 각 1인을 정하여 거래소에 신고해야 하며, 그 자격요건은 다음과 같습니다.

① 공시책임자 자격요건

- 상근등기이사(집행임원 설치회사의 경우 집행임원 포함)
- 상법상 업무집행지시자*로서 해당 법인에 상근하면서 이사회 등 주요 의사결정 회의에 참석하는 자
* 이사가 아니면서 명예회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자(상법 §401의2①3호)
- 최근 3년 이내에 횡령·배임 혐의로 공시신고된 사실이 있는 자 또는 최근 3년 이내에 횡령·배임으로 벌금 이상의 형을 선고받는 자는 공시책임자로 신고될 수 없습니다.

② 공시담당자 자격요건

- 해당 상장법인의 공시업무를 실제 수행하는 직원으로 대리급 이상의 직원이어야 합니다.

③ 공시실무자 자격요건

- 공시담당자를 보좌하여 공시업무를 수행하는 직원으로서 규정상 의무사항은 아닙니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제2조제4항 및 제44조

18 공시책임자·담당자(2) - 변경 신고시 제출서류

Q 질의요지

공시책임자 또는 담당자 변경 신고시 제출해야 하는 서류 목록은 무엇이 있는가?

A 응답내용

상장법인의 공시책임자 또는 담당자 변경시 KIND제출시스템([http:// filing.krx.co.kr](http://filing.krx.co.kr))을 통해 「코스닥시장상장법인 공시책임자(공시담당자, 공시대리인)등 (신규·변경)신고서」를 제출하되, 다음의 서류를 첨부해야 합니다.

① 공시책임자 변경 신고시

- [공시서식 5]코스닥상장법인 공시책임자 등(신규·변경) 신고서 1부
- [공시서식 6]코스닥상장법인 공시책임자 직무수행 승낙확인서 1부
- 법인등기부등본 1부(등기이사일 경우)
- [공시서식 10]코스닥상장법인 공시책임자에 대한 공시권한 위임장 1부(상법상 업무집행지시자의 경우)

② 공시담당자 변경 신고시

- [공시서식 5]코스닥상장법인 공시책임자 등(신규·변경) 신고서 1부
- 재직증명서 1부

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제44조 및 동 시행세칙 21조

19 공시책임자·담당자(3) - 교체요구를 받는 경우

Q 질의요지

공시책임자·담당자는 어떤 경우에 교체요구를 받는가?

A 응답내용

거래소는 공시책임자·담당자의 고의·상습적 불성실공시 행위자이거나 반복적 공시 교육 미이수자일 경우 교체 요구할 수 있습니다.

교체요구와 관련한 요건 및 절차는 다음과 같습니다.

① 교체요구 요건

- i) (고의·상습적 불성실공시 행위자) 고의 및 중대한 위반에 해당 or 최근 1년간 3회이상 불성실공시법인으로 지정*되는 경우로서 위원회 심의 결과 교체 필요성이 인정되는 경우

* 해당 불성실공시 제재 심의에서 불성실공시법인으로 지정되는 경우도 포함(심의 이전까지 1년간 2회지정+ 당해 심의에서 불성실공시법인 지정되는 경우)

- ii) (반복적 공시교육 미이수자) 직전 2년간 연속으로 공시의무 교육*을 이수하지 않은 공시책임자·담당자

* 코스닥협회가 개설하는 전문과정 or 거래소가 주관하는 불성실공시법인에 대한 교육

② 절차

- 상장법인은 거래소의 교체요구일부터 1개월 이내에 해당 공시책임자·공시담당자를 교체하되, 불응시 벌점부과*(불가피할 경우 1개월 연장가능)

* 당해 벌점부과로 관리종목으로 지정될 수 있는 경우에는 공시위원회 심의를 거쳐 부과벌점의 경감 또는 면제 가능

※ 교체요구 불응시 불과벌점

구분	고의·상습적 불성실공시 행위자	교육 미이수자
공시책임자&담당자 모두 미교체	3점	2점
공시책임자 미교체	2점	1점
공시담당자 미교체	2점	1점

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제34조의2, 제44조제8항 및 동 시행세칙 제21조의2

20 사전확인절차(1) – 사전확인절차 면제법인 지정요건 및 시기

Q 질의요지

사전확인절차 면제법인 지정요건은 무엇이며, 언제 지정하는가?

A 응답내용

사전확인절차 면제법인은 상장연수, 상장관리 및 공시부실과 관련하여 다음의 요건을 모두 충족하는 기업입니다.

※ 사전확인절차 면제법인 요건

- ① (상장연수) 상장 후 3년 이상 경과
- ② (상장관리) 관리종목 및 투자주의 환기종목 지정해제 후 3년 경과
- ③ (공시부실) 불성실공시법인 지정 후 3년 이상 경과

사전확인절차 면제법인은 정기심사를 통해 매년 7월 첫 매매일 기준으로 선정·변경하고 있으며, 제외사유(관리종목, 투자주의 환기종목, 불성실공시법인 지정) 발생시에는 수시로 반영하고 있습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제5조제4항 및 동 시행세칙 제4조의2

21

사전확인절차(2) - 사전확인절차 면제대상 공시서식

Q 질의요지

사전확인절차 면제대상 공시서식에는 어떤 것이 있는가?

A 응답내용

원칙적으로 공시규정에 따른 모든 수시공시·시장신고사항이 면제대상 서식입니다.

다만, 시장조치를 수반하는 등 투자자에 미치는 영향이 큰 공시사항(매매거래정지, 관리종목, 투자주의 환기종목 지정, 우회상장 심사 수반 등)은 제외하며, 서식개정 등 사유가 발생하는 경우에는 수시로 변경하고 있습니다.

현재 사전확인절차 면제서식은 채무인수결정, 벌금등의 부과 등 총 173개 서식이 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제5조제4항 및 동 시행세칙 제4조의2





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

II. 수시공시

1. 영업 및 생산활동

1 거래처와의 거래중단 – 관급기관 입찰참가 자격정지 관련

Q 질의요지

관급기관 입찰참가자격 정지로 인한 거래중단시 “당해 거래처에 대한 매출액”은 어떻게 산정하며, 공시의무인지 여부는 어떻게 판단하는가?

A 응답내용

관급기관 입찰참가자격 정지로 인한 거래중단의 경우 “당해 거래처에 대한 매출액”은 정지기간과 상관없이 회사의 전년도 관급기관 매출액 총액이며, 동 금액이 회사 최근사업연도 매출액의 10% 이상인 경우 공시의무사항이 됩니다.

또한, 한 곳의 지방자치단체에서 입찰참가자격 제한처분을 받은 경우 관계법령*에 의거, 해당 단체뿐만 아니라 전체 지방자치단체의 입찰참가 제한되므로 “당해 거래처에 대한 매출액”은 해당 단체 매출액이 아닌 전체 지방자치단체 매출액을 기준으로 산정해야 합니다.

* 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 (부정당업자의 입찰 참가자격 제한) ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라입찰 참가자격을 제한받은 자는 그 제한기간 동안 각 지방자치단체에서 시행하는 모든 입찰에 대하여 참가자격이 제한된다.

다만, 공시의무와는 별도로 입찰참가 자격정지 기간에 따라 실제 매출에 미치는 영향이 달라질 수 있으니 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 자격정지기간으로 환산한 매출액을 기재하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호나목

2

단일판매·공급계약(1)-계약서 날짜와 서명일자 등이 다른 경우

Q 질의요지

계약서 날짜와 실제 서명일자가 다르거나, 계약서 접수시점이 다른 경우 공시는 언제 해야 하는가?

A 응답내용

「단일판매·공급계약체결」(자율공시 포함)의 공시의무 발생일은 원칙적으로 계약체결일입니다.

그러나 소급계약 또는 지리적 여건으로 양 당사자의 서명이 시간차로 이루어진 경우 등 사유로 계약서상의 계약일자와 실제 계약서에 서명한 일자가 다른 경우 그 사유 및 실제 서명일자를 확인할 수 있는 서류를 추가로 제출하면 동 시점*을 기준으로 익일까지 공시할 수 있습니다.

* 양 당사자 서명이 완료되어야 계약서의 효력이 발생하므로 동 시점을 계약체결일로 봄

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

3

단일판매·공급계약(2) - 계약이행이 힘든 경우

Q 질의요지

단일판매·공급계약을 체결했으나, 이후 계약상대방의 부도 등으로 사실상 이행이 불가능한 상황이다. 이 경우 단일판매·공급계약 중단 또는 해지 관련 공시는 언제 해야 하는가?

A 응답내용

공시규정상 기 공시내용의 번복 또는 변경사항 발생시 그 사유발생일 당일까지 공시해야 합니다.

* 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시의 원공시 공시시한이 익일까지더라도, 변경사항 발생시에는 사유발생일 '당일'까지임을 유의

따라서, 위 사례의 경우 부도 확인 등 동 계약의 이행이 불가능하다고 판단되는 시점 당일까지 동 판단을 입증할 수 있는 서류*를 첨부하여 공시하여야 합니다.

* 계약상대방의 부도 등을 입증할 수 있는 서류, 계약취소요청 공문 등

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목 및 제30조

4

단일판매·공급계약(3) - 동일인과 다수 계약을 체결하는 경우

Q 질의요지

동일한 거래상대방과 같은 날 여러 건의 계약을 동시 체결한 경우 공시의무비율은 건별로 판단해야 하는가 아니면 합산해야 하는가? 또한, 이 경우 하나의 공시서식에 작성해도 되는가?

A 응답내용

「단일판매·공급계약체결」공시는 계약건별로 공시하는 것이 원칙이나, 계약이 여러 건이라 하더라도 계약일과 계약상대방이 동일하고, 계약조건이 유사 또는 연관되어 사실상 하나의 계약으로 보이는 경우에는 합산하여 공시의무비율을 판단하고, 하나의 공시서식에 작성·제출해도 됩니다.

다만, 계약상대방과 계약일이 동일해도 계약조건이 상이하여, 사실상 별도의 계약인 경우에는 공시의무비율 및 공시서식을 각각 달리하여 적용해야 합니다.

하나의 계약으로 볼 것인지 여부는 구체적인 사안에 따라 거래소 담당자와 상의 후 결정하기 바랍니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

5 단일판매·공급계약(4) - 기본계약, 공급의향서, 양해각서의 경우

Q 질의요지

기본계약 또는 공급계약에 대한 의향서나 양해각서(MOU)를 체결하는 경우 공시의무대상인가?

A 응답내용

① 기본계약의 경우

- 단가, 수량 등이 구체적으로 확정되지 않은 기본계약은 원칙적으로 공시대상이 아닙니다.

② Non-Binding MOU(법적 구속력이 없는 MOU)의 경우

- 법적 구속력이 없는 양해각서(MOU)의 경우, 약정사항 변경 및 해제로 인한 불성실공시(공시반복) 발생 가능성이 높으므로 투자자 보호를 위해 원칙적으로 공시대상이 아닙니다.

③ Legal Binding MOU(법적 구속력이 있는 MOU)의 경우

- 협상 파기시 페널티를 부여하는 등 강제력있는 양해각서의 경우, 구체적인 계약조건(목적물·대금·단가·이행시기 등), 계약이행에 대한 쌍방간의 합의여부 등을 검토하여 각 케이스별로 공시가능 여부를 결정합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

6

단일판매·공급계약(5) - 공동으로 계약내용을 이행하는 경우

Q 질의요지

다수의 업체(종속회사 포함)가 공동으로 물품 공급 등 계약내용을 이행하는 경우 공시의무기준이 되는 계약금액은 어떻게 산정하는가?

A 응답내용

공동입찰 등으로 다수의 업체가 공동으로 계약을 이행하는 경우 계약서상 상장법인에게 할당된 계약금액 기준으로 공시의무비율을 산정하며, 만약 상장법인과 종속회사가 공동으로 물품공급을 하는 경우에도 종속회사 할당분은 공시의무기준 산정대상에서 제외합니다.

다만, 계약특성상 계약금액을 할당할 수 없는 경우, 예상치를 기재하여 공시하고, 추후 금액확정시 정정공시를 하여야 합니다. .



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

7

단일판매·공급계약(6) - 기본계약후 PO 수주시 공시방법

Q 질의요지

기본 공급계약을 체결한 후 일정물량을 기간별 주문서(P.O, Purchase Order)로 수주하는 경우 어떻게 공시하여야 하는가?

A 응답내용

계약금액 및 단가, 수량 등이 구체적으로 확정되지 않은 포괄적 내용의 기본계약은 공시의무사항이 아니며, 기본계약을 근거로 주문서(Purchase Order)가 제출된 시점에 그 확정된 내용을 건별로 공시하여야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

8 단일판매·공급계약(7) - 변경계약으로 공시의무대상이 된 경우

Q 질의요지

최초 계약시에는 계약금액이 공시의무대상이 되지 않아 공시를 하지 않았으나, 추후 변경계약으로 공시의무대상이 된 경우에는 공시는 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

변경계약으로 공시의무대상이 된 경우에는 동 변경계약체결일을 기준으로 익일까지 공시하여야 합니다.

이 경우 기타 투자판단에 참고할 사항에 원계약 내용(원계약일시, 기간, 금액 등)을 함께 기재하여야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

9

단일판매·공급계약(8) - 비밀유지계약을 체결한 경우

Q 질의요지

수시공시 의무대상인 단일판매·공급계약을 체결했으나, 비밀유지계약 등으로 인해 일부 계약 내용을 공개할 수 없는 경우 공시유보가 가능한가? 또한, 공시유보를 신청하는 경우 공시유보 기간은 언제까지인가?

A 응답내용

상장법인은 기업경영상 비밀보호 등을 위해 필요한 경우 계약상대방, 계약금액 등 주요 계약조건에 대한 공시유보를 신청할 수 있으며, 거래소는 비밀유지 및 투자자 보호와의 형평성을 고려하여 공시유보를 승인합니다.

* [공시서식4] 공시유보신청서 작성·제출

단, 공시유보는 공시 전체가 아닌 일부내용에 한하며, 유보기간은 계약기간 종료일을 초과할 수 없습니다.

상장법인은 해당 유보기간 경과 또는 유보조건이 해제될 경우 즉시 유보내용을 공개(원공시의 정정공시로 제출)해야 하며, 만약, 유보내용에 대한 신고를 하지 않는 경우 공시불이행에 해당될 수 있으니 유의하기 바랍니다.

다만, 유보내용 공개는 경영상 비밀유지 등 필요시 계약상대방을 국적, 업종 등으로 개략적으로 공시할 수 있습니다.

* 예) 기업명 대신 '싱가포르 방산기업', '국내 IT기업' 등으로 기재

개략적 공시는 유보기간 종료시까지 [공시서식 4-1] 계속적 공시유보신청서를 제출한 경우에 한 가능하며, 유보범위는 계약상대방 항목에 대해서만 허용(계약금액은 반드시 공개) 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제42조 및 동 시행세칙 제20조

10 단일판매·공급계약(9) - 조건부 계약 등 신규서식 관련

Q 질의요지

단일판매·공급계약 체결 공시서식(자율공시 포함)이 조건부 계약 항목 추가 및 계약상대방 관련 사항을 상세히 기술하도록 개정된바, 해당 부분은 어떻게 공시하여야 하는가?

A 응답내용

일정한 조건이 성취되어야 계약금액을 지급받을 수 있는 조건부 계약을 포함하는 경우, 전체 판매·공급계약금액 중 일부만이 확정 금액이고, 잔여분은 불확실성이 있는 조건부 금액임을 명확히 구분하여야 합니다.

* 예) 해외 기업과 300억원 규모의 판매계약을 체결하면서 그중 270억원은 해외 판매허가 획득 이후 수령 예정인 경우, 확정 계약금액이 30억원, 270억원은 조건부 계약금액임을 구분하여 명시하여야 합니다.

개정서식은 계약 상대방의 매출액 및 주요사업 등 중요정보를 상세히 기재하여 계약의 실체 파악이 용이하도록 정보를 제공하도록 하고 있습니다. 또한, 상장법인과 계약상대방이 과거 정상적인 계약관계가 존재하는지 여부를 기재하도록 하여, 투자자들의 계약 이행 가능성 판단에 참고할 수 있도록 하고 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

11 단일판매·공급계약(10) - 계약종료일의 정정공시 의무여부

Q 질의요지

계약종료일에 계약금액을 모두 이행하지 못했지만 계약금액의 50% 이상 변동되지 않아 불성실공시(공시변경) 사유에는 해당되지 않는 경우에도 정정공시를 해야 하는가?

A 응답내용

불성실공시 해당여부와 관계없이 기 공시내용의 변경사항이 발생한 경우 동 변경사유 발생일 기준으로 그 사유발생일 당일까지 공시해야 합니다.

* 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시의 원공시 공시시한이 익일까지더라도, 변경사항 발생시에는 사유발생일 '당일'까지임을 유의

따라서, 동 사례의 경우 계약종료일 당일까지 실제 이행금액을 기준으로 정정공시를 해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제30조

12 단일판매·공급계약(11) – 계약기간 만료시 제출서류

Q 질의요지

단일판매·공급계약 기간 만료시 제출해야 하는 이행 완료 증빙서류는 무엇이 있는가?

A 응답내용

단일판매·공급계약 종료시점에 계약이행의 실제성·적정성 여부를 확인하기 위하여 계약완료 입증서류를 제출해야 하며, 입증서류로는 세금계산서, 거래명세서, 입금증, 수출신고필증, Invoice, 거래처원장 및 입출금거래내역 등이 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호다목

13 생산중단(1) - 노사분규, 재해 등으로 인한 생산중단

Q 질의요지

노사분규, 재해 등으로 인한 생산중단으로 일시적으로 주된 영업이 정지된 경우에도 상장적격성 실질심사 대상인가?

A 응답내용

원칙적으로 계절적 수요, 노사분규, 재해발생 등으로 인한 일시적인 생산중단 또는 영업정지의 경우 상장적격성 실질심사 대상에 해당하지 않습니다.

다만, 중단기간과는 상관없이 공시의무기준이 되는 “생산중단 분야의 매출액”은 최근사업연도 기준으로 산정해야 하며, 동 사유로 인하여 생산 또는 영업이 6개월 이상 중단되는 경우에는 주된 영업정지로 인한 상장적격성 실질심사 사유에 해당하므로 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호라목
코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조제11항제4호가목

14 생산중단(2) - 일시적, 경미한 사유로 인한 생산중단

Q 질의요지

정전, 정기보수 등 일시적이거나, 경미한 사유로 인한 생산중단의 경우에도 공시의무비율에 해당하면 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

공시기준에 해당하는 생산중단은 매출액 감소 또는 영업의 계속성에 중대한 위험을 주는지 여부 등으로 판단하며, 아래에 해당하는 생산중단사유는 원칙적으로 공시의무대상에 해당하지 않습니다.

- 정전 등 불가항력적인 사유로 일시적 생산중단*이 발생하였으나 단기간(생산중단 당일 등)에 해소된 경우

* 다만, 매출액 감소 등의 위험이 있는 경우에는 공시사항에 해당

예) 반도체 공장의 일시적 정전으로 매출액 감소에 영향을 주는 경우

- 생산재개예정일이 확인되는 7일 이내의 정기적 보수 공사*

* 다만, 산업특성상(유화, 제철 등) 매출액 감소 등 위험이 큰 경우에는 공시사항에 해당

- 영업의 계속성을 저해하지 않는 예정된 휴무일 등(창립기념일 등)
- 그 밖에 이에 준하는 사유

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호마목

15 생산중단(3) - 일부 생산라인이 중단된 경우

Q 질의요지

공장내 일부 생산라인만 생산이 중단된 경우에도 공시의무가 부과되는가?

A 응답내용

생산활동 중단이란 단위공장의 조업이 전면 중단된 경우를 말하며, 생산라인의 일부중단은 포함하지 않습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제1호마목

16 생산중단(4) - 중단된 생산활동이 재개된 경우

Q 질의요지

생산활동이 중단되어 동 사실을 공시한 이후, 중단사유가 해소되어 생산활동을 개시한 경우 공시해야 하는지?

A 응답내용

생산활동 중단 또는 폐업 이후 해당 중단 또는 폐업사유가 해소되어 생산활동이 정상적으로 재개된 경우 공시의무 사항은 아니나, 「생산재개(자율공시)」 서식을 이용하여 동 사실을 신고할 수 있습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제26조 및 동 시행세칙 제13조제15호

2. 재무구조 변경 - 가. 증권 관련사항

1 무상증자(1) - 권리락

Q 질의요지

권리락의 의미는 무엇이며, 언제 적용되는가?

A 응답내용

권리락은 상장회사가 주주를 대상으로 증자를 하는 경우 주주배정기준일을 기준으로 해당 증자에 따른 신주를 배정받을 수 있는 권리(신주인수권)가 소멸되었음을 의미합니다.

주식시장은 매매체결일+2일째 결제를 원칙으로 하므로 신주배정기준일 2거래일전까지 해당 주식을 매수한 투자자가 신주인수권을 가지게 됩니다.

※ 권리락 기준가 산식

$$\begin{aligned} \bullet \text{권리락 기준가격} &= [(권리부종가 \times \text{증자전 주식수}) + (\text{발행가액} \times \text{증자주식수})] \\ &\div (\text{증자전 주식수} + \text{증자주식수}) \end{aligned}$$

거래소는 주주배정기준일*(T일) 전후의 변화된 주식가치를 기준가격에 반영하기 위해 T-2일 장 종료후 권리락 조치 및 시장안내를 하고 있으며, 동 기준가는 T-1일 시초가부터 반영됩니다.

* 기준일이 휴장일 또는 명의개서정지기간 중인 경우에는 그 최초 휴장일 또는 명의개서정지개시일의 직전거래일을 기준으로 함

📖 관련법규 등

코스닥시장 업무규정 시행세칙 제53조 및 별표2

2 무상증자(2) - 자사주도 무상증자 신주배정이 가능한지 여부

Q 질의요지

자사주도 무상증자 신주 배정이 가능한가?

A 응답내용

자기주식에 대하여는 상법상 의결권을 인정하지 않고 있으며, 신주인수권, 배당청구권 등 모든 주주권을 인정하지 않는 것이 일반적*이므로, 자기주식의 무상증자 신주배정은 불가능한 것으로 해석되고 있습니다.

* 상법상 명문규정은 없으나, 법무부 등 다수 해석임

관련법규 등

상법 제369조
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(1)

3 무상증자(3) - 의무보유

Q 질의요지

상장규정에 따른 의무보유주식에 대한 무상증자 신주도 의무보유를 해야 하는가? 의무보유를 해야 한다면 그 의무기간은 언제까지인가?

A 응답내용

상장규정에 따른 의무보유 중인 주식에 대한 무상증자 신주도 의무보유 대상에 해당하며, 무상 신주의 의무보유기간 종료일은 기존 의무보유주식의 의무보유 종료일까지로 일치합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제4조제2항제4호 및 제21조부터 제23조까지

4 유상증자(1) - 발행가액 산정방법

Q 질의요지

주주배정, 일반공모, 제3자배정 유상증자를 진행할 경우 발행가액은 각각 어떻게 산정해야 하는가?

A 응답내용

주권상장법인의 유상증자 발행가액 산정방법은 증자방식에 따라 달라지며 결정방법은 다음과 같습니다(액면가액 이상 발행시에만 해당).

- ① 주주배정증자 : 발행가액 자율결정
- ② 제3자배정 증자 : 기준주가에 10% 할인된 가격 이상
- ③ 일반공모증자 : 기준주가에 30% 할인된 가격 이상

※ 유상증자 발행가액 산정방법

구 분	제3자배정		일반공모증자	주주배정 증자
	일반	증자후 1년간 예탁시 다음의 방법도 가능		
기산일	청약일전 제3거래일부터 제5거래일	이사회결의일 전일	청약일전 제3거래일부터 제5거래일	발행가액 자율결정
기준주가	가중산술평균주가 (총 거래금액/ 총거래량)	①②중 낮은가액 ① [1개월 가중산술 평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가]/3 ② 최근일 가중산술 평균주가	가중산술평균주가 (총 거래금액/ 총거래량)	
발행가액	기준주가x (1-할인율)	기준주가x (1-할인율)	기준주가x (1-할인율)	
할인율	10%이내	10%이내	30%이내	

다만, 액면가액 미만으로 발행되는 경우에는 주주총회 특별결의를 거쳐야 하며, 발행가액은 주주총회 소집을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 다음 ①②③ 중 높은 가격의 70% 이상으로 결정해야 합니다.

①과거 1개월간 종가의 산술평균, ②과거 1주일간 종가의 산술평균, ③기산일 종가

 관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6, 제165조의8 및 동 시행령 제176조의8, 제176조의10

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(1)

5

유상증자(2) - 현물출자 요건 및 검토사항

Q 질의요지

유상증자 대금을 현물출자로 납입할 경우 그 요건은 무엇인가?

A 응답내용

유상증자 대금을 현물출자로 납입하는 경우에는 검사인의 선임을 법원에 청구하거나, 공인된 감정인으로부터 감정을 받아야 합니다. 다만, 아래의 경우에는 현물출자 검사가 면제됩니다.

- 현물출자 목적 재산가액이 주식발행회사 자본금의 1/5를 초과하지 않고, 5천만원 미만인 경우
- 현물출자 목적 재산이 거래소의 시세 있는 증권인 경우, 그 가액이 아래 ① ② 중 낮은 금액을 초과하지 않는 경우
 - ① 이사회(또는 주주총회)결의일부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균종가, 1주일간의 거래소에서의 평균종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액
 - ② 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가
- 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

📖 관련법규 등

상법 제422조 및 동 시행령 제14조

6 유상증자(3) - 납입금을 사채와 상계처리하는 경우

Q 질의요지

유상증자 대금을 사채와 상계처리하는 경우 현물출자에 해당하는가? 해당한다면 가액 산정과 관련하여 감정인의 감정을 받아야 하는가?

A 응답내용

유상증자 대금을 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권과 상계처리할 경우 현물출자에 해당하나, 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우에는 감정인의 감정이 면제됩니다.

관련법규 등

상법 제422조 및 동 시행령 제14조

7 유상증자(4) - 신주인수권증서 상장 관련

Q 질의요지

주주배정 유상증자시 신주인수권증서는 반드시 발행 및 상장해야 하는가? 상장을 하는 경우 관련 일정 및 필요서류는 무엇인가?

A 응답내용

상장법인이 주주배정 방식으로 신주를 발행하는 경우 주주의 청구가 없더라도 신주인수권증서

를 반드시 발행해야 하며, 동 내용을 이사회에서 결의해야 합니다(자본시장법 제165조의6제3항).

다만, 증서를 반드시 상장해야하는 것은 아니며, 이사회 결의를 통해 증서를 상장할 것인지 또는 둘 이상의 금융투자업자를 지정하여 매매·중개 등을 통해 거래하도록 할 것인지 결정해야 합니다.

신주인수권증서를 상장*하는 경우, 구주주 청약일로부터 16거래일전까지 거래소에 상장신청서를 제출해야 하며, 신주인수권증서는 5거래일 이상 거래되도록 하되, 주주청약개시일 5거래일 전까지 상장폐지되어야 합니다.

* 상장요건 : 관리종목·상장폐지요건 미해당, 신주인수권 양도 허용, 상장증서수 1만주 (액면가 5,000원 기준) 및 거래가능기간 5일 이상

관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6제3항 및 동 시행령 176조의8제4항
코스닥시장 상장규정 제16조의3 및 제44조의3

8 유상증자(5) - 실권주 등 처리

Q 질의요지

유상증자 청약 결과 미청약분이나 실권주가 발생했을 때 그 처리방법은 무엇인가?

A 응답내용

자본시장법은 주주배정 방식에서 실권주가 유리한 가격으로 제3자에게 배정되는 것을 방지하기 위해 원칙적으로 실권주 발행을 금지*하고 있습니다.

* 실권주를 발행하려면 새로운 발행절차를 거쳐야 함(실권주 발행 철회원칙)

다만, 예외적으로 다음의 조건을 모두 만족한 경우에 한하여 실권주 발행을 허용하고 있습니다.

① (가격조건) 공모가액이 공모방식별로 일정가격* 이상이면서,

* (주주배정) 100분의 40, (제3자배정) 100분의 10, (일반공모) 100분의 30 이내 할인율을 적용한 가격

② (취득자 조건) 주주에게 초과청약의 기회를 부여하거나, 계열회사 관계에 있지 않은 인수인이 실권주 전부를 취득하는 인수계약을 체결하는 경우 등

상장법인은 신주발행을 위한 이사회 결의시 어떻게 실권주를 처리할 것인지 미리 정하여 동 내용을 기재하여 공시하여야 합니다.

※ 실권주 처리시 유의사항

(주주배정의 경우)

- 주주는 당초 배정받은 주식의 20%까지 초과청약할 수 있으므로, 회사는 초과청약할 수 있다는 내용을 정하고 초과청약 주식수를 신주배정통지시 안내해야 함
- 우리사주조합 또는 다른 주주가 청약하지 않은 실권주가 있을 경우, 회사는 초과 청약 주식수에 비례하여 이를 배정하고 발행할 수 있음
- 또한, 인수계약을 체결하여 실권주를 발행하고자 하는 경우 실권주의 인수조건과 인수방법 등을 구체적으로 정하고 증권신고서에 그 내용을 기재하여야 함.

(일반공모의 경우)

- 일반공모절차가 완료된 이후 청약되지 않은 잔여주식이 실권주가 되며, 일반공모시 인수인과 총액인수 계약이 체결되어 있어야만 실권주 발행이 가능
- 종전 모집주선 또는 미청약 주식의 일부만을 인수하는 방법으로는 실권주를 발행 할 수 없음에 유의

관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 동 시행령 제176조의8

9

유상증자(6) - 우선주 발행가액 산정

Q 질의요지

우선주로 유상증자를 할 경우 발행가액은 어떻게 산정해야 하는가?

A 응답내용

『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-18조제3항에 따르면 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가* 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정하도록 규정하고 있습니다.

* 동 시가가 없는 경우에는 적용하지 않음

상장법인의 경우 통상 보통주 시가를 근거로 우선주 발행가액을 산정하고 있으나, 사전에 관련 기관 등과 협의하여 결정하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제3항

10

유상증자(7) - 최대주주 변경시 공시시점

Q 질의요지

제3자배정 유상증자로 인해 최대주주가 변경될 경우 최대주주 변경 공시는 언제 해야 하는가?

A 응답내용

주식이동 또는 대금(잔금)지급 여부를 파악하여 최대주주가 실제로 변경된 때 「최대주주 변경」 공시의무가 발생하므로, 제3자배정에 대한 주금 납입일을 기준으로 공시하면 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(1) 및 제3호가목(1)

11 감자 - 감자관련 매매거래정지 기간

Q 질의요지

감자일정 중 매매거래정지 기간은 어떻게 정하는가?

A 응답내용

감자일정 중 매매거래 정지기간은 (감자기준일* - 1매매거래일)부터 변경상장 전일까지 입니다.

* 감자기준일은 감자된 주권을 갖게 될 주주들이 정해지는 주주 기준일로, 전자등록법상 주권의 '병합기준일'의 1매매일 전을 말함

다만, 감자기준일이 휴일(토, 일, 공휴일)인 경우에는 (감자기준일 - 2매매거래일)부터 변경상장 전일까지 정지됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 업무규정 제25조제1항제3호

12 자사주 취득·처분(1) - 1일 매수주문수량 한도 산정방법

Q 질의요지

자기주식을 장내에서 취득할 경우 1일 매수주문수량 한도는 어떻게 산정하는가?

A 응답내용

장내 직접 취득시 1일 매수주문 수량한도는 다음 ①과 ②중 많은 수량과 발행주식 총수의 1% 중 적은 수량(매매수량단위 미만의 수량은 매매수량단위로 절사)으로 산정합니다.

- ① 취득신고 주식수의 10%
- ② 이사회결의일 전 최근 1개월간 일평균거래량의 25%

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-5조

13 자사주 취득·처분(2) - 자사주 취득·처분 금지기간

Q 질의요지

자기주식을 취득(처분)한 후 처분(취득)이 금지되는 기간은 언제인가?

A 응답내용

자기주식의 빈번한 취득·처분으로 인한 시장가격의 왜곡을 예방하기 위하여, 취득(신탁계약등의 체결)후 6개월간 처분(해지)을 금지 및 처분(신탁계약등의 해지) 후 3개월간 취득(체결)을 금지하고 있습니다.

※ 자기주식 취득처분 금지기간 적용 예외

- 임직원에 대한 상여금으로 자기주식을 교부하는 경우
- 주식매수선택권의 행사에 응하여 자기주식을 교부하는 경우
- 한도를 초과한 자기주식을 처분하는 경우
- 임직원에 대한 퇴직금·공로금·장려금 등으로 자기주식을 지급하는 경우
- 『근로복지기본법』에 따른 우리사주조합에 처분하는 경우
- 법령 또는 채무이행을 위하여 불가피하게 처분하는 경우
- 공기업의 민영화를 위하여 자기주식 교환사채권을 발행하는 경우
- 국가 또는 『예금자보호법』에 따른 예금보험공사로부터 자기주식을 취득한 기업이 그 주식과 교환을 청구할 수 있는 교환사채권을 발행하는 경우
- 취득결과보고서 제출 후 자기주식을 기초로 해외DR을 발행하기 위하여 자기주식을 처분하는 경우
- 자기주식 신탁계약을 해지하면서 자기주식을 현물로 반환받는 경우

또한, 신탁계약을 통한 자기주식 취득·처분의 경우에도 자기주식 취득(최종 취득건 기준)후 1개월간 처분이 제한되고, 자기주식 처분(최종 처분건 기준)후 1개월간 취득이 제한됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176의2 및 제106조제5항

14 자사주 취득·처분(3) - 상법상 자사주 취득·처분 공시의무

Q 질의요지

상장법인이 합병, 분할 등으로 상법에 의해 자기주식을 취득 또는 처분하는 경우에도 자기주식 취득·처분 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

합병, 영업양수, 주식매수청구권, 단주처리에 의한 자기주식취득의 경우에는 「자기주식 취득결정」 공시대상에서 제외됩니다(타 공시로 갈음).

다만, 동 사유에 의해 취득한 자기주식이라 하더라도 처분할 때에는 「자기주식 처분결정」 공시를 해야 하니 유의하시기 바랍니다.

📖 관련법규 등

상법 제341조의2
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)

15 자사주 취득·처분(4) - 장내 자사주 주문분 전량 미체결시

Q 질의요지

「자기주식 취득 결정」 공시후 장내에서 취득예정수량을 주문했으나, 모두 체결되지 않았다. 이 경우 불성실공시에 해당하는가?

A 응답내용

취득·처분하고자 신고한 주식수 미만의 매매거래주문을 한 경우 불성실공시 (공시변경) 사유*이 나 일단 신고한 주식수 이상으로 매매거래주문을 했다면 설사 체결이 되지 않더라도 불성실공시 사유는 아닙니다.

* 다만, 취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우 제외

다만, 불성실공시 여부와는 별도로 신고한 자기주식의 취득을 완료하고 취득결과보고서를 제출한 경우에 한하여 자기주식 취득에 관한 새로운 이사회 결의*를 할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

* 신고한 취득기간 이내에 결의한 취득신고주식수를 모두 취득하지 못한 경우에는 해당 취득기간 만료후 1개월 이 경과하여야 새로운 이사회 결의를 할 수 있음

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3) 및 제29조제4호
증권의 발행 및공시 등에 관한 규정 제5-4조제1항

16

자사주 신탁계약(1) - 신탁계약 연장시 공시방법

Q 질의요지

자기주식 신탁계약 연장에 대한 공시서식이 따로 없는데 신탁계약을 연장할 경우 어떻게 공시해야 하는가?

A 응답내용

자기주식 신탁계약 연장에 대한 결정은 수시공시 의무사항(당일)에 해당되며, 기존에 제출한 「자기주식취득 신탁계약 체결결정」 공시를 정정하여 정정보고서로 제출*하면 됩니다.

* 정오표내 정정사유를 계약기간 만료에 따른 계약기간 연장으로 기재

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제8호

17

자사주 신탁계약(2) – 신탁계약 일부 해지시 공시방법

Q 질의요지

자기주식 신탁계약을 체결한 후 만기일 일부금액만 해지하고 나머지는 연장하는 경우 공시는 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

자기주식 신탁계약의 기간만료시 계약내용의 일부를 해지하고 일부에 대해서는 기간연장을 하고자 하는 경우,

- ① 일부해지 부분에 대해서는 「자기주식취득 신탁계약 해지 결정」 서식으로 공시하되, 해지목적에 '일부해지'임을 기재합니다.
- ② 일부연장 부분에 대해서는 「기존 신탁계약체결 결정」 공시를 정정하여, 신탁계약 연장에 따른 정정보고서(금액, 기간 등 정정)*를 제출합니다.

* 정오표내 정정사유는 일부해지 및 계약기간 연장으로 기재하면 됨

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제8호

18 자사주 신탁계약(3) - 신탁계약 만기 해지시 이사회결의 의무여부

Q 질의요지

자사주 신탁계약을 만기 해지하는 경우에도 이사회 결의가 필요한가?

A 응답내용

자기주식 신탁계약을 해지하는 경우 해지의 목적금액, 계약기간 등에 대한 이사회 결의가 필요하나, 신탁계약의 계약기간이 종료된 경우(만기 해지)에는 별도의 이사회 결의가 필요 없습니다.

또한 신탁계약의 계약기간이 종료되는 경우에는 별도 공시의무도 없습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2제1항

19 CB, BW 발행 - 발행가액 산정방법 등

Q 질의요지

CB, BW 발행가액의 산정방법은 무엇이며, 만약 발행가액을 액면가로 발행하려면 어떤 요건이 필요한가?

A 응답내용

주권상장법인이 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 그 전환 또는 행사가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정된 아래 3가지 시가 중 높은 가액 이상이어야 합니다.

- ① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가의 산술평균
- ② 최근일 가중산술평균주가
- ③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일의 가중산술평균주가

다만, 전환사채 등을 일반공모 방식으로 발행하는 경우에는 세 가지 시가 중 '낮은 가액' 이상으로 발행할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(6)
증권의발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조, 제5-24조

20

교환사채 발행(1) - 자사주 교부시 자사주 처분 공시시점

Q 질의요지

자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하는 경우 「자기주식 처분 결정」 공시는 발행할 때 해야 하는가 아니면 실제 교환할 때 해야 하는가?

A 응답내용

자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행하는 경우 사채발행 결정시 자기주식을 처분한 것으로 보아 「교환사채권 발행결정」 공시와 함께 「자기주식 처분 결정」 공시도 같이 해야 합니다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의2(자기주식의 취득처분기준)

- ④ 이 조를 적용할 때 주권상장법인이 「상법」 제469조제2항제2호에 따라 소유하고 있는 상장증권 중 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행한 경우에는 그 사채권을 발행하는 때에 자기주식을 처분한 것으로 본다.

이후 교환신청권행사가 이루어져 실제 자기주식을 교부하는 경우에는 자기주식 처분에 대한 수시공시 의무는 없습니다.

반면, 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행하는 경우에는 사채권 발행 결정시점에 「교환사채권 발행결정」 공시를 하고, 이후 교환신청권 행사가 이루어진 시점에 행사금액(처분금액)에 따라 공시 의무 해당 여부를 판단하여 「타법인주식 및 출자증권 처분결정」을 공시하면 됩니다.

 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3) 및 (6)

21

교환사채 발행(2) - 교환가액 조정 또는 사채 취득시

Q 질의요지

교환가액 조정 또는 중도·만기 취득으로 교환대상 주식수가 변경되는 경우 변경분에 대해 자사주 취득 또는 처분 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

교환가액 조정, 중도·만기취득으로 교환대상 자기주식수가 증가·감소되는 경우 아래와 같이 공시합니다.

- 교환가액 조정으로 인한 교환대상 자기주식수 증가 : 자기주식의 추가예탁분에 대해 「자기주식 처분결정」 공시를 새로 제출하면 됩니다.
- 중도·만기취득으로 인한 교환대상 자기주식수 감소 : 중도·만기취득으로 인한 자기주식 환입 부분에 대해서는 별도 공시의무가 없습니다.*

* 다만, 「교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채취득」 공시서식의 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 자기주식 환입내용을 기재

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(3)

22

상장폐지 - 자진상장폐지 요건 및 절차

Q 질의요지

상장법인이 자진상장 폐지를 신청할 수 있는 요건 및 절차는 무엇인가?

A 응답내용

상장법인이 자진 상장폐지를 하고자 하는 경우 주주의 동의를 거쳐 거래소에 상장폐지를 신청해야 하며, 거래소는 상장폐지기준에 해당하지 아니한 경우 기업심사위원회를 개최하여 해당 법인의 상장폐지 여부를 최종 결정합니다. .

※ 자진상장폐지 전체 흐름도

① 공개매수신고 → ② 공개매수 진행 → ③ 상장폐지 결의(이사회) → ④ 상장폐지 승인(주주총회) → ⑤ 거래소에 상장폐지 신청 → ⑥ 기업심사위원회 심의 → ⑦ 상장폐지 결정 → ⑧ 정리매매 → ⑨ 상장폐지

① 공개매수신고서 제출과 함께 동 내용을 요약하여 「기타 주요경영사항(자율공시)」로 안내하도록 합니다.

③ 상장폐지 이사회 결의 당일 「상장폐지결정」등을 공시해야 하며, 투자자 보호를 위해 공시 당일 장 종료시까지 매매거래가 정지됩니다.

④ 상장폐지는 주주총회 특별결의사항*이며, 주총 당일 그 결과에 대해 「임시·정기주주총회 결과」 등을 공시해야 합니다.

* 발행주식총수의 1/3 이상(의결권 없는 주식 제외), 출석한 주주 의결권의 2/3 이상 찬성

⑤ 거래소에 상장폐지를 신청할 때에는 아래 서류를 제출해야 하며, 동 사실 및 소액투자자 보호대책 건에 대해 「기타 주요경영사항」공시로 안내해야 합니다. 동 공시가 접수되면 상장폐지 결정일까지 매매거래가 정지됩니다.

※ 상장폐지 신청시 제출서류

- [상장서식17] 상장폐지신청서
- 상장폐지에 관한 주주총회 특별결의 의사록
- 상장주선인의 상장폐지 동의서(유가증권 이전상장은 제외)

⑥ 거래소는 상장폐지기준에 해당하지 아니한 경우 신청일로부터 15일 이내 기업심사위원회를 개최하여 주주보호절차 이행여부 등을 심의하여 최종 상장폐지를 결정합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제45조 및 동 시행세칙 제34조

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호가목(10)

2. 재무구조 변경 - 나. 투자활동 관련사항

1 신규시설투자 - 관계기관 인허가가 필요한 경우

Q 질의요지

신규시설투자를 위해 관계기관의 인허가를 받아야 하는 경우 공시를 언제, 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

자기자본의 10% 이상(대규모법인 5%) 규모의 신규시설투자, 시설외투자, 시설증설 또는 별도 공장의 신설에 관한 결정이 있을 때 공시의무가 발생하므로 관계기관의 인허가 여부와 관계없이 동 이사회 결의시점에 공시를 해야 합니다.

따라서, 동 의사결정을 할 때 추후 번복이 되지 않도록 관련법에 따른 인허가 가능성 등을 충분히 검토하여 결정해야 하며, 공시를 할 때에는 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 시설투자과 관련하여 인허가 여부에 따라 변경 또는 번복될 수 있다는 주의문구를 기재하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(4)

2

유형자산 취득·처분(1) - 경매로 취득한 경우

Q 질의요지

부동산을 법원 경매로 취득하기 위해 입찰 참여를 할 경우 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

법원 경매로 부동산을 취득하기 위해 입찰에 참가했다 하더라도 입찰시점에서는 최종 낙찰(취득)여부를 알 수 없으므로 공시의무대상이 아닙니다.

따라서 최종 낙찰이 되어 본 계약을 체결하기 전 이사회의 최종적인 의사결정이 있을 때 「유형자산 취득 결정」공시*를 하면 됩니다.

* 다만, 수시공시의무와는 별도로 금감원의 주요사항보고서 제출대상인 경우에는 금감원과 공시관련 사전 협의 필요

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(5)

3

유형자산 취득·처분(2) - 사모간접투자기구로 취득·처분하는 경우

Q 질의요지

상장법인이 유형자산을 사모간접투자기구를 통해 간접 취득 또는 처분하는 경우 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

사모간접투자기구 등에 의한 간접적 취득·처분의 경우라도 상장법인이 당해 자산운용에 사실상의 영향력을 행사하는 경우라면 상장법인이 직접 취득·처분하는 경우와 실질적 차이가 없으므로 공시의무대상입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(5)

4 유형자산 취득·처분(3) - 영업활동 목적으로 취득·처분하는 경우

Q 질의요지

부동산을 영업활동 목적으로 취득·처분하는 경우에도 유형자산 취득·처분 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

영업활동을 목적으로 한 부동산의 취득·처분은 제조업의 경우 원재료 구입 및 처분에 해당하므로 원칙적으로 공시대상에서 제외됩니다.

다만, 건설회사인 상장법인이 최초에는 분양(영업활동)을 위해 부동산을 취득하고 재고자산(유동자산)으로 회계처리했으나, 추후 분양이 아닌 임대사업으로 용도를 변경하면서 계정과목도 유형자산(비유동자산)으로 변경했다면 동 회계처리 변경시점에 「유형자산 취득 결정」공시를 해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(5)

5 유형자산 취득·처분(4) - 취득·처분금액 산정방법

Q 질의요지

유형자산 취득·처분금액에 제세공과금 및 수수료를 포함해야 하는가?

A 응답내용

공시규정상 유형자산 취득·처분금액은 매매계약서상의 계약금액과 장부가액 중 큰 금액을 기준으로 하며, 제세공과금 및 수수료 등 부대비용은 포함하지 않습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(5)

6 타법인주식 등 취득·처분(1) - CB, BW 취득의 경우

Q 질의요지

타법인이 발행한 주식관련사채(CB, BW, EB)를 인수하는 경우에도 타법인 주식 또는 출자증권 취득 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)는 공시대상인 주식 또는 출자증권으로 볼 수 없어 “타법인주식 등 취득·처분결정” 공시대상이 아니라*, ‘주권관련사채권 취득/처분결정’ 공시 대상입니다.

* 다만, 주요사항보고서인 자산양수도신고서 대상인지 여부는 확인 필요

다만, 전환신청 및 신주인수권행사 등 권리행사를 통해 주식을 취득하는 경우에는 취득금액에 따라 「타법인출자 및 출자증권 취득 결정」 공시에 해당할 수 있으니 유의하기 바랍니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(6)

7 타법인주식 등 취득·처분(2) - 회생절차 법인 인수의 경우

질의요지

회생절차 진행중인 법인을 인수하고자 하는 경우 공시의무 발생시점은 언제인가?

응답내용

회생절차가 진행중인 법인의 인수자(우선협상대상자)로 선정되더라도 최종 인수가 확정된 것이 아니므로 공시의무대상은 아니며,

* 다만, 동 사실을 「기타주요경영사항(자율공시)」로 알리는 것이 좋으며, “기타 투자판단에 참고할 사항”에 법원의 허가를 조건으로 함을 기재

이후 본 계약을 체결하기 전 이사회의 최종적인 의사결정이 있을 때 「타법인출자 및 출자증권 취득 결정」공시(당일)*를 하면 됩니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(6)

8

타법인주식 등 취득·처분(3) - 취득·처분금액 산정방법

Q 질의요지

타법인주식 및 출자증권 취득·처분 공시에서 공시의무기준이 되는 취득·처분금액은 무엇을 말하는가?

A 응답내용

취득·처분금액은 장부가액과 실제 취득·처분금액(중개수수료 등 부대비용을 제외한 금액) 중 큰 금액을 기준으로 합니다.

다만, 채무의 출자전환으로 인한 출자의 경우에는 대상 채권의 평가액(장부가액)과 출자전환가액 중 큰 금액을 기준으로 합니다.



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(6)

9

타법인주식 등 취득·처분(4) - 우회상장 검토대상

Q 질의요지

타법인 출자와 관련하여 우회상장 검토를 해야 하는 대상은 무엇인가?

A 응답내용

상장법인이 비상장법인의 최대주주등¹⁾으로부터 자산양수 관련 주요사항보고서 제출대상²⁾인

비상장법인 지분증권을 양수하는 경우 우회상장 검토대상³⁾으로,

- 1) 최다출자자, 5% 이상 주주·출자자 포함
- 2) 최근 사업연도 (연결)재무제표상 자산총액의 10% 이상인 자산 양수(유상증자 참여, CB/BW행사, 신규법인 설립 등은 원시취득으로 제외)
- 3) 상장법인이 비상장법인의 최대주주등을 대상으로 제3자배정등으로 주식등을 발행한 사실유무와 무관

「타법인주식 및 출자증권 취득결정」공시를 할 때 첨부서류로 “[상장서식28] 자산(주권비상장법인 발행 지분증권등) 양수와 제3자배정 증자등 관련 확인서” 또는 “[상장서식 28-2] 자산양수 (주권비상장법인 발행 지분증권)와 주식이전관련 확인서”를 제출*해야 합니다.

* 자산양수 주요사항보고서 제출일 이후 6개월 이내에 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전을 하는 경우 확인서 및 첨부서류를 다시 제출

동 확인서를 제출하지 않으면 우회상장 여부 확인시까지 매매거래정지가 되며, 검토대상 중 지분증권 양수후 상장법인이 비상장법인 발행주식총수의 50% 이상을 소유하거나 30%를 초과하여 소유하면서 최다출자자일 때, 또는

자산양수 주요사항보고서 제출 이전 1년 또는 이후 6개월 이내에 상장법인이 비상장법인의 최대주주등을 대상으로 제3자배정으로 주식등을 발행하거나 주식이전으로 경영권이 변동되는 경우¹⁾ 매매거래정지 조치 및 우회상장 충족요건을 심사²⁾ 하오니 유의하기 바랍니다.

- 1) 경영권이 변경되지 않더라도 비상장법인의 최대주주 및 특수관계인이 제3자배정으로 배정받은 상장법인의 주식등에 대해 발행일로부터 6개월간 의무보유 조치가 있음
- 2) 우회상장 요건을 충족하지 못한 경우 상장폐지절차 진행

관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제19조의3제2항, 제22조의3, 동 시행세칙 제19조의3

10 출자 비상장법인의 부도 등 - 출자금액 산정방법

Q 질의요지

출자 비상장법인의 부도·회생절차·해산 등 공시에서 공시의무판단기준이 되는 출자금액은 어떻게 산정해야 하는가?

A 응답내용

동 출자금액은 당해 출자 비상장법인에 대한 상장법인의 최근 사업연도말 재무상태표상의 가액을 기준으로 하되, 당해 사업연도 중에 출자가 이루어진 경우에는 장부가액(취득가액)을 기준으로 산정하면 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호나목(7)

2. 재무구조 변경 - 다. 채권·채무 관련사항

1 단기차입금 증가(1) - 단기차입금 증가금액 기준

Q 질의요지

공시의무 기준이 되는 단기차입금 증가금액은 건별로 산정해야 하는가?
아니면 누계로 산정해야 하는가?

A 응답내용

자기자본의 10% 이상에 해당하는 단기차입금의 증가에 관한 결정*이 있을 때 공시의무사항이므로 공시의무의 발생여부는 결정일 기준 건별로 산정하며, 기존의 단기차입금 상황을 위한 차입금은 제외합니다.

* 이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정

다만, 차입기관이 다르더라도 결정일이 동일한 경우에는 합산하여 1건으로 간주하며, 공시의무를 회피하기 위해 사실상 단일 건을 여러 번에 걸쳐 결정하는 경우 불성실공시 등 조치가 있을 수 있으니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(1)

2

단기차입금 증가(2) - 만기 1년 이내 장기부채의 경우

Q 질의요지

원래는 장기부채였으나 만기가 1년 이내 도래하여 단기차입금 계정으로 회계처리하는 경우에도 단기차입금 증가 공시의무에 해당하는가?

A 응답내용

공시규정상 단기차입금은 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말하며, 다만, 유동성장기부채는 공시대상 단기차입금에서 제외하고 있습니다.

그러나 유동성 장기부채의 상환을 위한 단기차입금 증가는 공시의무대상에 해당되니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(1)

3

단기차입금 증가(3) - 한도설정 또는 무역금융 대출의 경우

Q 질의요지

단기차입금 한도만 설정하는 경우 또는 해외수입법인으로 원자재 구입대금을 지급하기 위해 은행으로부터 무역금융 대출을 받는 경우 단기차입금 증가 공시의무에 해당하는가?

A 응답내용

단기차입금*은 회계처리기준상의 단기차입금(당좌차월의 경우 당좌차월한도금액을 말함) 및 만기 1년 이하로 발행되는 사모사채금액(액면금액 기준)을 말합니다.

* 다만, 콜차입, 만기 7일 이하로 발행되는 기업어음(CP), 만기 7일 이하의 증권금융차입, 금융기관에 의한 무역금융·구매자금 대출, 유동성장기부채, 매출채권 할인(어음할인) 및 기존의 단기차입금 상환을 위한 차입금(만기 1년 이하로 발행되는 사모사채 포함)은 공시대상 단기차입금에서 제외

따라서, 단기차입금 한도만 설정한 경우 실제로 차입하는 것이 아니라도 설정금액내에서 단기차입이 가능하므로 공시의무대상이며,

반대로 금융기관에 의한 무역금융 대출은 공시대상에서 제외되므로 금액에 상관 없이 공시하지 않아도 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(1)

4

단기차입금 증가(4) – 단기차입금 기간 연장의 경우

Q 질의요지

단기차입금을 금액 변동 없이 기간 연장하는 경우에도 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

자기자본의 10% 이상에 해당하는 단기차입금의 증가에 관한 결정이 있을 때 공시의무대상으로 금액 변동 없이 기간만 연장한다면 단기차입금의 증가분이 없으므로 공시의무대상이 아닙니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(1)

5 담보제공·채무보증(1) - 상장 이전 발생건의 기간 연장

Q 질의요지

상장 이전에 담보제공 또는 채무보증한 건에 대해 기간 연장하는 경우에도 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

공시규정은 자기자본의 10%(대기업 5%) 이상 타인에 대한 담보제공 또는 채무보증에 관한 결정이 있을 때 공시의무를 부여하고 있으며, 기간연장의 경우라도 당사자간 별도의 약정을 체결하는 등의 행위가 있으므로 새로운 공시의무가 발생한 것으로 봅니다.

따라서, 상장 이전에 담보제공 또는 채무보증한 건이라도 상장후 연장에 관한 결의가 있다면 그 결의시점을 기준으로 당일 담보제공 또는 채무보증에 대한 공시의무가 발생합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(4)

6 담보제공·채무보증(2) - 공시의무금액 산정기준

Q 질의요지

공시의무금액은 건별로 산정하는가? 아니면 누계로 산정하는가?

A 응답내용

자기자본의 10%(대기업 5%) 이상에 해당하는 타인에 대한 담보제공·채무보증에 관한 결정*이 있을 때 공시의무대상이며, 이때 공시의무의 발생여부는 결정일 기준 건별로 산정합니다.

* 이사회결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정

다만, 채권자, 담보(보증)조건 등이 다르더라도 채무자가 동일한 경우에는 합산하여 1건으로 보며, 공시의무를 회피하기 위해 사실상 단일건을 여러 번에 걸쳐 결정한 경우에는 불성실공시 등 조치가 있을 수 있으니 유의하기 바랍니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(4)

7 담보제공·채무보증(3) - 담보설정금액 증액의 경우

Q 질의요지

담보제공 공시의무에 해당되지 않아 공시하지 않았으나, 이후 담보제공재산 변동없이 담보설정금액만 증액하는 경우 동 설정금액이 공시의무에 해당하면 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

채권자는 담보제공재산 전체가 아닌 담보설정금액(채권최고액)을 기준으로 담보권을 주장하므로 공시의무기준은 담보설정금액이 됩니다.

따라서 담보설정금액이 공시의무대상에 해당하면 동 증액 결정시점에서 「타인에 대한 담보제공 결정」공시를 하되, 기타 투자판단에 참고할 사항에 설정금액 증액으로 인한 공시의무 발생사안임을 기재하기 바랍니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(4)

8

담보제공·채무보증(4) - 본인을 위한 담보제공의 경우

Q 질의요지

상장법인이 대출을 받으면서 담보를 제공하는 경우에도 공시의무사항인가?

A 응답내용

공시의무는 타인을 위하여 담보를 제공한 경우에 한하므로 본인을 위해 담보를 제공한 경우에는 공시대상이 아닙니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(4)

9

담보제공·채무보증(5) - 대위변제를 하는 경우

Q 질의요지

피보증회사가 차입금 상환의무를 이행하지 않아 상장법인이 대위변제를 한 경우 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

채무보증에 대한 대위변제는 타인의 채무를 인수한 것에 준하는 사항이므로 「채무인수 결정」을 공시하여야 합니다.

* 단, 자기자본의 10%(대기업 5%) 이상인 경우 공시의무대상임

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(3)

10 담보제공·채무보증(6) – 공시서식 작성요령

질의요지

담보제공 공시서식에서 채무금액과 담보설정금액, 담보제공 총 잔액은 각각 어떻게 작성해야 하는가?

응답내용

“채무금액”은 채무자의 차입(채무)원금을, “담보설정금액”은 공시대상이 되는 금액으로 채권자의 채권최고액*을 뜻하며, 대체로 채무금액에 일정비율(통상 채무원금의 120~130%)을 가산하여 설정합니다.

* 채무 불이행시 대출이자, 경매 집행비용 등을 감안하여 설정

“담보제공 총 잔액”은 결정일 현재 타인(공시대상 포함)을 위한 담보설정 총 잔액을 말합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(4)

11

금전대여 결정(1) - 기존 금전대여 연장의 경우

Q 질의요지

기존 금전대여에 대해 기간 연장하는 경우에도 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

공시규정은 자기자본의 10%(대기업 5%) 이상 타인에 대한 금전대여 등에 관한 결정이 있을 때* 공시의무를 부여하고 있으며, 기존 금전대여에 대한 기간 연장 역시 이에 포함되므로 공시의 무대상입니다.

* 최근 6개월 이내에 제3자배정으로 해당 상장법인의 신주를 취득한 자에 대한 금전대여시에는 금액 제한 없이 공시의무임

상장법인은 원 금전대여기간이 종료되기 전 이사회결의 등을 하여 동 결정일 당일까지 공시해야 하며, 새로운 「금전대여 결정」 공시서식에서 작성하되, “기타 투자판단에 참고할 사항”에 기 금전대여건의 연장임을 표시(관련공시일 기재)하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(5)

12

금전대여 결정(2) - 연장시 공시의무비율에 해당하지 않는 경우

Q 질의요지

최초 금전 대여할 때에는 공시의무사항에 해당되어 공시를 했으나, 연장하면서 일부상환 등으로 대여금액이 축소되어 공시의무사항에 해당하지 않는 경우에도 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

최초 금전대여를 할 때 공시의무대상에 해당되어 공시를 했으나, 연장시점에 공시의무대상이 아닌 경우에는 원칙적으로 공시를 하지 않아도 됩니다.

다만, 금전대여가 전액상환이 아닌 일부상환으로 연장되는 경우에는 「금전대여결정(자율공시)」 공시를 통해 기 공시한 최초 대여금액 중 일부가 상환되고 남은 금액이 연장되었음을 기재하여 알릴 필요는 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(5)

13 금전대여 결정(3) - 금전대여 총잔액의 의미

Q 질의요지

공시서식 내용중 금전대여 총잔액은 무엇을 의미하는가?

A 응답내용

“4. 금전대여 총잔액”은 결정일(이사회결의일) 현재 당해 거래상대방에 대한 회사의 총 금전대여 잔액(당해 결정분 포함)을 의미합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(5)

14 대출원리금 연체 - 대출이자 연체의 경우

Q 질의요지

대출이자를 내지 않아 기한이익이 상실된 경우 대출원리금 연체금액 및 공시의무 발생시점인 연체발생일은 어떻게 산정해야 하는가?

A 응답내용

연체발생사실의 공시의무일은 연체기산일로 대출만기일의 익일입니다.

또한, 이자 등을 지급해야 할 때부터 계속하여 14일간 지체한 때 등 사유로 기한이익이 상실된 때에는 그 시점의 익일(연체기산일)에 연체발생사실에 대한 공시의무가 부여됩니다.

공시의무금액은 연체금액 전액, 즉 원금 및 이자를 모두 포함하여 산정해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호다목(7)

2. 재무구조 변경 - 라. 손익 관련사항

1 벌금등의 부과(1) - 벌금등의 범위 및 공시시점

Q 질의요지

상장법인이 벌금 등을 부과받은 때 공시의무가 발생하는데, 벌금 등의 범위 및 공시의무 발생시점은 언제인가?

A 응답내용

상장법인이 자기자본의 5%(대기업은 3%) 이상의 벌금·과태료·과징금·추징금*등이 부과된 사실을 확인한 때 공시의무가 발생하며, 이 외 동 금액기준 이상의 중요한 제재금의 부과를 확인한 때에도 공시의무대상입니다.

* 형법 제48조제2항의 규정 등에 의하여 부과하는 추징금 및 국세청이 부과하는 추가납부세액을 말함

공시의무발생시점은 벌금 등의 부과통지서 수령일 당일이며, 부과통지서 수령일 전 관계기관으로부터 벌금 등이 부과될 예정임을 알리는 공문을 수령한 경우에도 미리 공시할 수 있습니다.

공시의무 발생일은 공시담당자가 벌금 등의 부과 사실을 확인한 날이 아닌 상장법인이 동 부과 사실을 확인한 날*이므로 유의바랍니다.

* 경비실, 법무팀 등이 관련서류를 송달받았다면 그 송달받은 날을 의미

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(4)

2

벌금등의 부과(2) - 대표이사 개인에 대한 벌금 부과

Q 질의요지

상장법인의 대표이사 개인에게 주가조작 등의 사유로 벌금 등이 부과된 경우에도 공시의무사항에 해당하는가?

A 응답내용

「벌금 등의 부과」에 대한 공시의무는 상장법인이 벌금 등을 부과받은 경우에 한하며, 상장법인 이 아닌 대표이사 개인에게 부과된 벌금 등의 경우에는 공시의무대상이 아닙니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(4)

3

횡령·배임(1) - 공시시점

Q 질의요지

횡령·배임 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

상장법인이 임원·직원 등(퇴직자 포함)의 횡령·배임을 확인한 때 및 검찰 기소로 횡령·배임혐의가 사실로 확인된 때 공시의무가 발생합니다.

횡령·배임 판단주체는 당해법인(대표이사 등 포함) 및 검찰이며, 악의적인 고소로 인한 부작용 방

지를 위해 외부인인 제3자가 상장법인의 임원 등에 대해 고소장을 제출하는 경우에는 공시의무가 없습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

4 횡령·배임(2) - 미등기임원, 업무집행지시자의 횡령·배임

질의요지

미등기임원 또는 임원은 아니나 최대주주 같은 업무집행지시자의 횡령·배임도 공시 대상인가?

응답내용

횡령·배임 관련 공시대상인 “임원 등”의 범위는 상법상 이사 및 감사*, 상법 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등을 뜻하며, 퇴직한 자를 포함합니다.

* 등기이사 및 감사를 의미

※ 상법 제401조의2에서 규정하는 업무집행지시자 등

- 회사에 대한 자신의 영향력을 이용하여 이사에게 업무집행을 지시한 자
- 이사의 이름으로 직접 업무를 집행한 자
- 이사가 아니면서 명예회장·회장·사장·부사장·전무·상무·이사 기타 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 회사의 업무를 집행한 자

따라서, 최대주주, 최대주주가 법인인 경우 그 대표이사, 경영권양수예정자, 인수협상자, 실질 경영자, 미등기임원 등도 경영에 실질적으로 관여함이 확인되는 경우 모두 공시대상입니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

5 횡령·배임(3) – 각자 대표이사가 고소장을 제출하는 경우

Q 질의요지

각자 대표이사중 한명이 다른 대표이사를 상대로 횡령혐의에 대해 고소장을 제출한 경우 「횡령·배임혐의 발생」 공시를 해야 하는가? 해야 한다면 언제 해야 하는가?

A 응답내용

대표이사는 회사를 대표하는 자이므로 각자 대표이사중 한명이 다른 대표이사를 상대로 횡령혐의에 대한 고소장을 제출했다면 이 또한 공시의무대상입니다.

동 공시시점은 동 대표이사가 횡령사실을 확인한 날(고소장 접수일 등)이 될 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

6 횡령·배임(4) – 검찰의 무혐의 처분 결정시 실질심사 중지여부

Q 질의요지

횡령·배임 혐의 발생에 따라 상장적격성 실질심사가 진행중인 법인인 경우 수사기관(검찰)이 무혐의 처분을 내린다면 상장적격성 실질심사도 중지되는가?

A 응답내용

거래소는 일정규모 이상의 횡령·배임 사실이 발생*한 기업에 대해 횡령·배임혐의 뿐만 아니라 기업경영의 계속성, 투명성, 투자자보호 측면에서 상장적격성을 종합적으로 판단하여 상장적격

성 여부를 결정하는 바,

* 임원등은 자기자본의 3% 또는 10억원 이상, 직원은 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상

검찰의 무혐의 처분을 이유로 진행중인 상장적격성 실질심사를 중지하지는 않습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호나목

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조제11항제2호

7

횡령·배임(5) – 피흡수합병법인 대표이사의 횡령·배임

질의요지

상장법인에 흡수합병된 비상장법인 전 대표이사의 횡령·배임혐의가 발생했을 경우 공시의무사항 및 상장적격성 실질심사에 해당하는가?

응답내용

흡수합병된 비상장법인의 실체가 존속하는 상장법인에 남아 있는 바, 비상장법인 전 대표이사의 횡령·배임이 상장법인의 손익 등에 영향을 미쳤을 가능성이 있으므로 공시의무대상이 되며, 상장적격성 실질심사 역시 해당*됩니다.

* 임원 등의 횡령·배임에 대한 공시의무는 금액한도가 없으며, 상장적격성 실질심사는 자기자본의 3% 또는 10억원 이상일 경우 해당

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호나목

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조제11항제2호

8

횡령·배임(6) – 횡령·배임 진행사항 공시

Q 질의요지

횡령·배임에 대한 법원의 판결 또는 자금 회수 등 진행사항이 발생했을 때 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

최초 「횡령·배임혐의 발생」 또는 「횡령·배임사실 확인」공시 이후 다음의 진행사항이 확인될 때 당일 공시의무가 발생합니다.

- 횡령금액 상환, 고소장 접수·취하, 법원 판결, 항소 제기 및 판결
- 횡령금액 증감이 있거나 또는 공범인 혐의자가 추가되는 경우
- 최초 공시 당시와 다른 사건이지만 최초공시시점과 동일한 혐의자에 대한 추가 횡령·배임혐의가 확인된 경우 등



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)

9

횡령·배임(7) – 상장적격성 실질심사 기준

Q 질의요지

임직원의 횡령·배임혐의가 발생하면 무조건 상장적격성 실질심사 대상에 해당하는가?

A 응답내용

횡령·배임혐의 관련 상장적격성 실질심사 판단기준은 다음과 같습니다.

- 임원 등의 경우 : 횡령·배임금액이 자기자본의 3% 이상 또는 10억원 이상인 경우
- 직원의 경우 : 횡령·배임금액이 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상인 경우

다만, 상장적격성 실질심사 기준과는 별도로, 임원 등의 경우 횡령·배임혐의가 발생했다면 금액 제한없이 공시의무*가 발생하니 유의하기 바랍니다.

* 직원은 상장적격성 실질심사 요건과 같이 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상임

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(6)
코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호나목
코스닥시장 상장규정 시행세칙 제33조제11항제2호

10

매출채권 이외 채권의 손상차손 - 공시의무대상

Q 질의요지

매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손(해당 사업연도 발생누계)이 별도 재무제표 기준 자기자본*의 50% 이상인 경우 공시의무가 발생하는데, 여기서 매출채권 이외의 채권이란 구체적으로 어떤 것을 말하는가?

* 최근 사업연도말 자산총계 - 부채총계 ± 최근 사업연도말 경과후 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 반영

A 응답내용

매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손 금액은 회계장부상 계상되는 채권 중에 매출채권을 제외한 장·단기 대여금, 선금금, 미수금 등에 대하여 당기에 발생한 손상차손 누계액을 합산하여 산정하면 됩니다.

장부상 채권으로 계상되지 않는 투자자산 손상차손 등은 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손 금액 산정시 포함되지 않습니다.

자기자본이 적은 기업의 경우 손상차손 금액이 크지 않아도 자기자본 대비 손상차손의 비율이 높아 동 공시의무가 발생할 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호라목(8)

2. 재무구조 변경 - 마. 결산 관련사항

1 감사보고서 제출(1) - 감사보고서 제출일이 휴일인 경우

Q 질의요지

외부감사인으로부터 감사보고서를 휴일인 일요일에 수령했을 경우 「감사보고서 제출」 공시는 언제까지 해야 하는가?

A 응답내용

상장법인은 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령한 당일 「감사보고서 제출」 공시를 해야 하나, 감사보고서 수령일이 토요일 또는 공휴일인 경우 민법 제161조*를 적용하여 다음 매매거래일(단, 연말휴장일은 포함) 18:00까지 공시할 수 있습니다.

민법 제161조 (공휴일 등과 기간의 만료점) 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

「감사보고서 제출」 공시를 할 때에는 외부감사인으로부터 수령한 감사보고서* (DART 파일)와 감사보고서 수령일을 입증할 서류(외부감사인이 보낸 E-Mail 캡처분 등)를 첨부하여 공시하면 됩니다.

* 연결, 별도 모두 첨부해야 하며, 만약 별도만 먼저 수령했을 경우 별도 먼저 공시하고 연결 수령시 다시 정정공시해야 함

다만, 감사보고서를 금요일 장 마감후 수령한 경우에는 다음 매매거래일 장개시전 시간외시장 개시 10분전까지(07:30~07:50) 공시해야 하니 유의하시기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(1)

2

감사보고서 제출(2) - 주총 1주전까지 수령하지 못했을 경우

Q 질의요지

감사보고서를 주총 1주전까지 수령하지 못했을 경우 공시사항 및 거래소의 시장조치사항은 무엇인가?

A 응답내용

『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제23조 및 동 시행령 제27조에 의거, 외부감사인인 정 기주주총회 1주간전까지 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사보고서를 해당 회사에 제출해야 합니다.

그러나 추가자료 요구 및 검토 등으로 인해 감사보고서 제출 시기가 늦어져 주총 1주전까지 상 장법인이 감사보고서를 수령하지 못했을 경우,

미제출사유 및 제출예정일이 기재된 외부감사인의 확인서를 첨부하여 감사보고서 제출 지연에 대한 「기타 주요경영사항」공시를 해야 합니다.

당일 별도의 시장조치사항은 없으나, 사업보고서 법정제출기한까지 감사보고서를 첨부한 사업 보고서를 제출하지 못할 경우 관리종목*으로 지정되니 유의하시기 바랍니다.

* 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일 이내에 사업보고서를 제출하지 않는 경우 상장폐지 .

📖 관련법규 등

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제23조

주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27조

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제9호 및 제38조제1항제14호나목

3

감사보고서 제출(3) - 연결 법인의 경우 공시서식 작성요령

Q 질의요지

연결 대상 법인의 경우 「감사보고서 제출」공시서식에서 재무제표 하단 【자본잠식률】、【최근 3 사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률】、【최근 4사업연도의 영업손실】、【손상차손비율 50% 이상 해당여부】 관련 수치는 어느 재무제표를 기준으로 작성해야 하는가?

A 응답내용

「감사보고서 제출」공시서식의 (연결, 개별/별도)재무제표 하단부분에 대한 작성기준은 다음과 같습니다.

- 【자본잠식률】 연결(개별) 기준으로 작성하며, 지배회사 또는 지주회사의 경우 자기자본은 비지배지분 제외
- 【최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률】 연결(개별) 기준, 지배회사 또는 지주회사의 경우 자기자본은 비지배지분 포함
- 【최근 4사업연도의 영업손실】 별도(개별) 기준
- 【손상차손비율 50% 이상 해당여부】 별도(개별) 기준, 자기자본은 공시규정상 자기자본* 기준
 * 자기자본 = 직전 사업연도말 자산총액 - 직전 사업연도말 부채총액 ± 직전 사업연도말 경과후 신고·공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액

이중 당해 사업연도 반기 및 직전·전전·전전전 사업연도의 재무수치는 당해 반기 및 각 사업연도에 제출된 감사(검토)보고서상 수치(수정사항 미반영)를 기준으로 작성해야 합니다.

 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목

4

감사보고서 제출(4) – 감사전 재무제표 제출

Q 질의요지

상장법인은 「주식회사 등의 외부감사에 대한 법률」 제6조에 따라 외부 감사인에 (연결)재무제표를 제출할 때에는 해당 재무제표를 증선위에 동시에 제출해야 합니다. 이 경우 증선위에 제출하는 방식은?

A 응답내용

외부감사인에 제출한 재무제표를 KRX 상장공시제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)을 통하여 제출서식*에 따라 적상하여 제출하면 됩니다.

* 「(외부감사전) 재무제표 제출」, 「(외부감사전) 연결 재무제표 제출」 공시서식 이용

제출하는 파일형식은 원칙적으로 DART 편집기를 사용하여 작성한 파일(.dsd)을 원칙으로 합니다.

다만, 부득이한 경우 상장법인이 작성한 조회 가능한 기타 파일형식(한글, 워드, 엑셀, PDF, 이미지파일 등)도 제출가능 합니다.

5

매출액·손익구조 변경(1) - 공시 이후 수정사항 발생시

Q 질의요지

「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」 공시 이후 일부 수정사항이 발생했다면 정정공시를 해야 하는가? 해야 한다면 언제까지 해야 하는가?

A 응답내용

「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」 공시는 결산이사회 등 내부결산이 완료된 시점 당일 공시하되, 결산 주주총회의 소집을 통지·공고하기 이전(주주총회 2주전)까지 제출해야 합니다. 해당 공시 이후 일부 수정사항이 발생하여 실질적인 가결산을 다시 수행했다면* 그 수정시점 당일 정정공시**를 해야 하며,

* 경미한 정정사항 발생시에는 정정공시 불필요

** 내부품의 또는 대표이사 직인을 포함한 수정 재무제표 첨부

만약 수정사항 반영시 관리종목 또는 상장폐지 사유가 신규로 발생했다면, 정정공시 대신 「내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생」 공시를 새로 제출해야 합니다.

그러나 감사보고서 제출 당일 수정사항이 발생했다면 기공시의 정정 없이 「감사보고서 제출」 공시로 같음하면 됩니다.

참고로 해당 공시의무 뿐만 아니라 상장법인은 관련법규*에 의거, 매 결산기에 재무제표(연결 포함) 등을 정기주주총회 6주전(연결은 4주전)까지 감사(외부감사인) 및 증권선물위원회에 제출**해야 하니 유의하기 바랍니다.

* 『상법』 제447조, 제447조의2, 제447조의3, 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제6조 및 동 시행령 제8조

** 「(외부 감사전) 재무제표 제출」, 「(외부감사전) 연결 재무제표 제출」 공시서식 이용

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(3)

6

매출액·손익구조 변경(2) - 수정 결과 공시의무 해당시

Q 질의요지

결산이사회 시점에서는 공시의무기준에 해당되지 않아 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」 공시를 하지 않았는데 이후 수정사항이 발생하여 공시의무사항에 해당된다면 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

결산이사회 시점에서는 공시의무사항에 해당되지 않았더라도 이후 수정사항이 발생하여 동 사항을 반영시 공시의무사항에 해당한다면 동 변경시점(내부확정시점)에 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」 공시를 신규로 제출하여야 합니다.

해당 공시는 외부감사인에게 최종 재무제표를 제출*하기 전까지 이루어져야 하며**, 내부품의서 또는 대표이사 직인을 포함한 수정 재무제표를 첨부하여 공시하여야 합니다.

* 감사보고서 수령일과 동일한 경우 「감사보고서 제출」 공시와 같이 제출

** 최종 재무제표 제출 이전에 내부확정이 되어야 한다는 것을 의미하며, 동 내부확정일 기준으로 당일 공시사항임

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(3)

7

매출액·손익구조 변경(3) - 공시가 중복되는 경우

Q 질의요지

「내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생」 공시와 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%) 이상 변동」 공시가 모두 해당될 경우 공시를 각각 진행해야 하는가?

A 응답내용

결산이사회 시점에 「내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생」 공시와 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」 공시가 모두 해당될 경우에는 「내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생」 공시만 제출하면 됩니다.

그러나 내부결산시점에는 관리종목 또는 상장폐지 사유가 발생하지 않아 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%) 이상 변동」 공시를 했으나,

이후 수정사항이 발생하여 「내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생」 공시사유가 발생한 경우에는 동 수정사항 확정시점*에서 「내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생」 공시를 별도로 제출해야 합니다.

* 내부품의서 또는 대표이사 확인, 수정 재무제표 첨부

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(3)

8 매출액·손익구조 변경(4) - 결산기 변경법인의 경우

Q 질의요지

「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동」 공시에서 결산기 변경으로 직전 사업연도가 3개월인 경우 공시의무판단은 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

결산기를 변경했다 하더라도 당해 사업연도와 직전 사업연도를 그대로 비교하여 「매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동」 공시의무*에 해당한다면 그 수치를 기준으로 공시하되,

* 최근 사업연도 매출액, 영업손익 또는 당기순손익이 직전사업연도 대비 30%(대규모법인 15%) 이상 증가 또는 감소

공시서식상 “4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인” 또는 “6. 기타 투자판단에 참고할 사항”에 동 결산기 변경사항에 대해 기재하여야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(3)

9

주식배당 - 공시시한

Q 질의요지

당해 사업연도에 주식배당을 하려면 언제까지 공시해야 하는가?

A 응답내용

주식배당을 하고자 하는 상장법인은 그 예정내용을 사업연도말 10일전(월력 기준)*까지 이사회결의를 통하여 결정(주주총회에서 최종 승인)하되, 동 이사회 결의일 당일 공시의무사항입니다.

* 10일전이 공휴일인 경우 그 전일

상장법인의 경우 이익배당한도* 내에서 주식배당이 가능하며, 주식배당비율이 20% 이상일 경우 30분간 매매거래정지 조치**가 있습니다.

* (상법 제462조) 이익배당한도 = B/S상 순자산액 - [①자본금, ②그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금, ③그 결산기에 적립할 이익준비금, ④미실현손실과 상계하지 아니한 회계상 미실현이익]

** 09시 이전 공시 : 당일 09:30부터 거래재개, 14시 이후 공시 : 익일부터 거래재개

📖 관련법규 등

코스닥시장공시규정 제6조제1항제2호마목(4)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의13
상법 제462조

10 현금·현물배당(1) – 시가배당률 산정방법

Q 질의요지

시가배당률 산정방법은 무엇인가?

A 응답내용

시가배당률은 1주당 배당금을 시가로 나눈 것으로, 차등배당의 경우에는 소액주주에 대한 배당금을 기준으로 합니다.

시가는 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격(종가)의 산술평균가격을 의미합니다.

※ 시가배당률 산정 방법

• 시가배당률 = (주당배당금 ÷ 기산일*부터 과거 1주일간 종가산술평균) × 100

* 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전일

예) 12월 법인의 경우 주주명부폐쇄일이 '19.01.01'이므로 기산일은 '18.12.26'('18.12.31 휴장)이며, 과거 1주일인 '18.12.20~'18.12.26 기간중 매매일인 '18.12.20(목), 21(금), 24(월), 26(수)의 종가에 대한 산술평균이 시가가 됨

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(5) 및 동 시행세칙 제6조의3

11

현금·현물배당(2) - 차등배당의 경우 공시작성요령

Q 질의요지

「현금·현물배당 결정」 공시에서 최대주주 및 특수관계인과 소액주주에게 각각 차등배당할 경우 공시는 어떻게 작성해야 하는가?

A 응답내용

차등배당의 경우 소액주주를 기준으로 1주당 배당금 및 시가배당률을 산정하되, “기타 투자판단에 참고할 사항”에 차등배당사항을 기재하여야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(5)

12

중간·분기배당 – 중간·분기배당 관련 공시사항

Q 질의요지

중간·분기배당을 하는 경우 공시사항 및 공시시한은 언제인가?

A 응답내용

중간·분기배당을 하는 경우 공시사항 및 공시시한은 다음과 같습니다.

① 「중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정」 공시

- 기준일 설정을 위한 이사회 결의는 기준일 2주전까지 완료하되, 이사회 결의일 당일 공시사항입니다.

② 「현금·현물배당 결정 공시」

- 분기배당에 대한 이사회결의는 기준일 45일 이내 완료하되, 이사회 결의일 당일 공시사항입니다.

※ 중간배당과 분기배당

- (중간배당) 회사가 정관으로 정하는 바에 따라 영업연도중 1회에 한해 이사회 결의로 일정한 날을 정해 그날의 주주에게 이익배당하는 것을 의미(상법 제462조의3)
- (분기배당) 상장법인 특례사항으로 정관으로 정하는 바에 따라 그 사업연도 개시일로부터 3월/6월/9월 말일 기준으로 이익배당하는 것을 의미(자본시장법 제165조의12)
- * 분기배당에 관한 이사회 결의는 기준일 45일 이내, 분기배당금은 이사회결의일로부터 20일 이내 지급해야 함



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제2호마목(5)

3. 기업경영활동 - 가. 지배구조·구조개편 관련사항

1 최대주주 변경(1) - 소유지분 산정시 우선주, CB, BW 포함 여부

Q 질의요지

최대주주를 판단할 때 소유지분에 우선주나 CB, BW도 포함하는가?

A 응답내용

최대주주*는 의결권 있는 주식을 기준으로 판단합니다.

* 당해 법인의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권 포함)을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인

따라서, 무의결권 우선주나 CB, BW의 경우에는 의결권이 없으므로 최대주주를 판단할 때 소유지분에 포함하지 않습니다.

다만, 의결권이 있는 우선주는 최대주주 소유지분에 포함됩니다.

📖 관련법규 등

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조제6호가목
코스닥시장 공시규정 제2조제7항

2

최대주주 변경(2) - 단독으로 지분이 가장 많은 경우

Q 질의요지

임원 A가 특수관계인 지분까지 포함했을 경우에는 임원 B보다 소유주식수가 많으나, 단독으로 임원 B의 소유주식수가 가장 많은 경우 최대주주는 누구인가?

A 응답내용

최대주주는 당해 법인의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우 그 본인을 뜻합니다.

따라서, 임원 B가 단독으로 소유주식수가 가장 많다고 하더라도 임원 A가 특수관계인 지분까지 포함하여 소유주식수가 가장 많으므로 임원 A가 최대주주가 됩니다.

📖 관련법규 등

금융회사의 지배구조에 관한 법률 제2조제6호가목
코스닥시장 공시규정 제2조제7항

3

최대주주 변경(3) - 최대주주 또는 대표이사가 사망한 경우

Q 질의요지

최대주주 또는 대표이사가 사망했을 경우 최대주주·대표이사 변경 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

사망자는 법률상 권리 및 의무능력이 없으므로* 후임자 또는 상속인이 확정되지 않았더라도 동 사망시점에 부고장 등을 첨부하여 최대주주 또는 대표이사 변경 공시를 해야 합니다.

* 민법 제3조(권리능력의 존속기간) 사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.

이 경우 변경후 대표이사 또는 최대주주는 기재하지 않아도 무방하며, 추후 확정시 재공시할 예정임을 안내하면 됩니다.

이후 이사회 결의를 통해 대표이사를 새로 선임하거나, 상속절차 등이 완료되어 변경후 최대주주가 확정된 시점에 이사회 의사록, 상속재산 분할합의서 등 관련 증빙서류를 첨부하여 후속공시를 진행하면 됩니다.

관련법규 등

민법 제3조
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)

4 최대주주 변경(4) - 특수관계인간 최대주주 변경

Q 질의요지

특수관계인간 최대주주 변경사안도 공시사항인가?

A 응답내용

최대주주 변경은 최대주주 본인 변경을 의미하므로 최대주주 본인과 특수관계인간, 또는 특수관계인간 주식양수도 또는 증여 등을 통해 최대주주 본인이 변경되는 경우 모두 공시 대상입니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1)

5

최대주주 변경(5) - 전문투자자가 단순투자목적으로 최대주주가 된 경우

Q 질의요지

전문투자자가 단순투자를 목적으로 지분을 취득하여 최대주주가 된 경우에도 최대주주 변경 신고를 해야 하는가?

A 응답내용

공시규정 시행세칙 제3조에서 정하는 전문투자자*가 투자를 목적으로 소유한 주식은 최대주주 산정시 소유주식수에서 제외하므로 최대주주 변경 신고를 하지 않아도 됩니다.

* 국가, 한국은행, 주권상장법인, 은행·보험회사·금융투자업자(증권사, 운용사 등) 등 금융기관 등이 있음(다만, 금융투자업자중 신탁업자, 투자일임업자, 투자자문업자는 전문투자자에서 제외)

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제2조제7항 및 동 시행세칙 제3조

6

최대주주 변경(6) - 최대주주가 예약매매를 한 경우

Q 질의요지

최대주주가 상장규정에 따른 의무보유 의무를 사실상 위반하여 예약매매를 했을 경우 거래소의 시장조치사항은 무엇인가?

A 응답내용

의무보유 대상자가 예약매매 등을 통해 의무보유 주식을 사실상 매각한 경우에는 당해 예약매매 주식 등을 포함한 의무보유 대상 전체주식 등에 대하여 당초의 매각제한 기간에 1년간을 가산하여 적용*합니다.

* 위반횟수 마다 추가로 1년을 가산

또한, 동 예약매매로 인해 최대주주 변경이 수반된다면 투자주의 환기종목으로도 지정될 수 있으니 유의하기 바랍니다.

관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제24조, 제28조의2 및 동 규정 시행세칙 제22조

7 최대주주 변경(7) - 최대주주 변경공시 시점

질의요지

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결후 최대주주 변경 공시는 언제 해야 하는가?

응답내용

해당 계약 체결시점에 「최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결」 공시를 한 후 실제로 최대주주가 변경된 때, 즉 대금지급(수량)일과 주권 인도(인수)일중 빠른 시점을 기준으로 관련 증빙서류*를 첨부하여 「최대주주 변경 공시」를 진행하면 됩니다.

* 송금확인증, 매매내역서, 잔고내역서 등

다만, 최대주주가 장내매매를 통해 소유주식을 처분하여 최대주주가 변경되는 경우 변경 기준일은 결제일이 됩니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(1), (9)

8 감사·감사위원회 - 상법상 정족수를 충족하지 못한 경우

Q 질의요지

감사가 중도사임하여 상법상 정족수를 충족하지 못할 경우 언제까지 감사를 선임해야 하는가?

A 응답내용

상법상 자본금 10억원 이상인 회사는 감사를 두어야 하며, 최근 사업연도말 별도 재무제표상 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사는 상근감사를 1명 이상 두어야 합니다.

따라서, 감사가 중도사임하여 상법상 정족수를 충족하지 못할 경우, 회사는 다음 개최하는 주주총회(정기주총, 임시주총 무관)에서 새로 감사를 선임하여 상법상 요건을 갖추어야 합니다.

📖 관련법규 등

상법 제409조 및 제542조의10, 동 시행령 제36조

9

간이합병, 소규모합병의 주총 개최의무

Q 질의요지

간이합병 또는 소규모합병의 경우에도 반드시 양 당사자 모두 주주총회를 개최해야 하는가?

A 응답내용

“간이합병”은 피흡수합병회사의 총주주의 동의를 있거나 그 회사의 발행주식총수의 90% 이상을 흡수합병회사가 소유하고 있는 경우 피흡수합병회사 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있도록 한 합병*을 말합니다.

* 피흡수합병회사는 합병계약을 작성한 날부터 2주 내에 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 하며, 총 주주의 동의가 있는 경우에는 동 절차를 생략할 수 있음

“소규모합병”은 흡수합병회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 10%를 초과하지 아니하는 경우 흡수합병회사의 주주총회의 승인을 이사회의 승인으로 갈음할 수 있도록 한 합병*을 말합니다.

* 다만, 합병으로 인해 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산가액의 5%를 초과하는 때에는 주주총회 승인이 필요하며, 흡수합병회사의 발행주식총수의 20% 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병사실 등에 대한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 당해 소규모합병을 할 수 없음

따라서, 간이합병의 흡수합병회사(존속회사)와 소규모합병의 피흡수합병회사(소멸회사)의 주주총회는 개최해야 하나, 간이합병의 피흡수합병회사(소멸회사)와 소규모합병의 합병회사(존속회사)의 주주총회는 요건 충족시 이사회 결의로 갈음할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

상법 제527조의2 및 제527조의3

10 영업양수도(1) – 주요사항보고서 제출대상

Q 질의요지

주요사항보고서 제출대상인 영업양수도란 무엇인가?

A 응답내용

자본시장법에서는 일정한 기준을 충족하는 영업양수도를 중요한 영업양수도로 보아 주요사항 보고서를 제출하도록 규정하고 있습니다.

※ 주요사항보고서 제출 대상 영업양수도

- 양수·양도하려는 영업부문의 자산액(장부가액과 거래금액 중 큰 금액)이 최근 사업연도말 현재 자산총액(연결/개별 기준)의 10% 이상인 양수·양도
- 양수·양도하려는 영업부문의 매출액이 최근 사업연도말 현재 매출액(연결/개별기준)의 10% 이상인 양수·양도
- 영업의 양수로 인하여 인수할 부채액이 최근 사업연도말 현재 부채총액(연결/개별 기준)의 10% 이상인 양수

📖 관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제7호 및 동 시행령 제171조제2항
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호가목(8)

11

영업양수도(2) - 시장조치와 관련된 사전 검토사항

Q 질의요지

영업양수도 공시와 관련하여 거래소의 시장조치와 관련된 사전 검토사항은 무엇인가?

A 응답내용

① 영업양수의 경우 : 우회상장 검토

- 상장법인이 비상장법인으로부터 주요사항보고서 제출대상인 중요한 영업을 양수하는 경우 거래소에 영업양수 관련 우회상장 확인서*를 제출해야 합니다.

* (상장서식27) 주권비상장법인으로부터의 영업양수와 제3자배정증자등 관련 확인서
(상장서식27-2) 주권비상장법인으로부터의 영업양수와 주식이전 관련 확인서

② 영업양도의 경우 : 상장적격성 실질심사 검토

- 해당 영업의 양도로 주된 영업을 정지되었다면 상장적격성 실질심사 사유가 될 수 있으므로 해당 사항을 사전에 확인해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제19의3조제8항
코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호라목

3. 기업경영활동 - 나. 존립 관련사항

1 부도발생 - 공시의무 발생시점

Q 질의요지

어음·수표의 부도, 당좌거래정지의 공시의무 발생시점은 언제인가?

A 응답내용

상장법인은 당해 법인이 발행한 어음 또는 수표가 최종부도가 되거나, 어음교환소가 참가은행으로 하여금 상장법인에 대한 당좌예금거래를 불허하여 은행과의 거래가 정지 또는 금지된 때에는 사유발생일 당일 거래소에 신고해야 합니다.

또한, 동 사항은 상장폐지사유(이의신청 불허)에 해당되므로 공시 즉시 매매거래정지 조치후 상장폐지 절차*를 진행합니다.

* 정리매매기간 7거래일 부여 후 폐지

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호나목(1)
코스닥시장 상장규정 제38조제1항제2호

2

회생절차(1) - 채권자나 주주가 회생절차 개시신청한 경우

Q 질의요지

채권자나 주주가 회생절차 개시신청을 했을 경우 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』제34조에 따르면 주식회사의 경우,

- ① 채무자 본인,
- ② 자본의 10분의 1 이상에 해당하는 채권을 가진 채권자,
- ③ 자본의 10분의 1 이상에 해당하는 주식 또는 출자지분을 가진 주주지분권자만이 법원에 채무자에 대한 회생절차 개시를 신청할 수 있습니다.

따라서, 상장법인 본인, 최대주주, 주주 또는 채권자인 상장법인 임원 등이 회생절차를 신청하는 경우 신청사실을 바로 인지할 수 있으므로 해당 이사회결의일 또는 신청일 당일 공시의무가 발생하나,

상장법인과 관계없는 제3자인 채권자 또는 주주가 신청하는 경우 회사가 해당 사실을 미리 인지하지 못했음을 소명한다면 해당 사실을 확인한 당일(신청서 부분 접수일 등) 공시를 하면 됩니다.

상장법인에 대한 회생절차 개시신청은 관리종목 지정사유로 회생절차개시 결정일까지 매매거래가 정지*됩니다.

* 다만, 공익과 투자자보호를 위해 정지기간 연장 가능

📖 관련법규 등

채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제34조제1항 및 제2항
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호나목(2)
코스닥시장 상장규정 제28조제1항제14호의2

3

회생절차(2) - 회생절차 개시신청 이후 공시진행사항

Q 질의요지

회생절차와 관련된 공시사항과 거래소의 시장조치사항은 무엇이 있는가?

A 응답내용

상장법인이 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 따른 회생절차 개시·종결·폐지 신청을 한 때 및 법원으로부터 회생절차 개시·종결 또는 폐지, 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생계획 인가·불인가 등의 결정사실을 통보받은 때 각각 공시의무가 발생합니다.

상장법인의 회생절차 개시신청은 관리종목 지정사유로 회생절차 개시 결정일 까지 매매거래가 정지(연장 가능*, 관리종목 지정은 유지)되며, 법원의 회생절차종결 결정이 있는 경우 해당 결정일 익일자로 관리종목 지정이 해제됩니다.

* 거래소가 공익과 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정할 경우

또한, 회생절차 개시신청 사유로 관리종목으로 지정된 후 법원의 회생절차 개시신청 기각, 회생절차 개시결정 취소, 회생절차 계획 불인가, 회생절차폐지 결정이 있는 때에는 상장적격성 실질심사 대상이 됩니다.



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호나목(2)

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제14호의2, 제38조제2항제3호가목

4

자격미달 채권자가 악의적으로 파산신청한 경우

Q 질의요지

자격미달 채권자가 악의적으로 파산신청을 했을 경우에도 공시의무가 발생하는지 여부 및 거래소의 시장조치사항은 무엇인가?

A 응답내용

파산신청*은 회사의 존폐와 직결되는 사항으로 채권자의 자격여부와 상관없이 당일 공시해야 하며, 원칙적으로 관리종목 지정사유가 됩니다.

*『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』 제294조 및 제295조에 의한 파산신청(외국기업의 경우 파산신청과 유사한 절차를 포함)을 의미

다만, 악의적인 파산신청으로 인한 상장법인과 투자자 피해 등을 고려, 거래소가 인정하는 경우에 한하여 관리종목으로 지정하지 아니할 수도 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호나목(2)

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제14호의3

5

해산사유 발생 - 해산사유 종류

Q 질의요지

회사의 해산사유에는 어떤 것들이 있는가?

A 응답내용

회사의 해산*이란 회사의 법인격을 소멸시키는 원인이 되는 법률사실, 즉 회사가 영업활동을 정지하고 기존의 법률관계를 소멸시키는 목적의 범위(청산의 범위)내에서 법인격이 존재하는 상태를 말합니다.

* 상장법인이 해산사유에 해당하는 경우 상장폐지기준 해당

해산사유로는 존속기간의 만료, 기타 정관으로 정한 해산사유 발생, 합병·분할·분할합병, 파산, 법원의 해산명령, 해산판결, 휴면회사의 해산 의제, 주주총회의 특별결의 등이 있으며, 이중 합병이나 파산을 원인으로 하는 해산의 경우 외에는 청산절차 종료시까지 회사가 존속합니다.

상장법인은 동 해산사유의 발생 또는 결정한 때 당일 「해산사유 발생」 공시를 해야 하며, 다만, 합병, 분할, 분할합병 등으로 인한 사항을 해당 서식에 따라 신고한 경우에는 「해산사유 발생」 신고를 한 것으로 갈음될 수 있습니다.



관련법규 등

상법 제517조

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호나목(3)

3. 기업경영활동 - 다. 소송 관련사항

1 소송 관련 공시시점

Q 질의요지

소송(제기·신청, 판결·결정) 관련 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

소송의 제기·신청 또는 소송의 판결·결정사실을 상장법인이 확인한 날 당일 공시의무가 발생합니다.

이는 공시담당자가 아닌 상장법인이 확인한 날을 기준으로 합니다.

- 경비실, 법무팀 등이 관련서류를 송달받았다면 그 송달받은 날*,
* 공시담당자가 경비실, 법무팀 등으로부터 관련서류를 송달받은 날이 아님
- 판결문을 소송대리인인 법무법인이 법원으로부터 송달받았다면 그 송달받은 날*,
* 다만, 회사가 법무법인으로부터 해당 사실을 통보받지 못했다는 사실을 소명하는 경우에는 회사가 법무법인으로부터 송달받은 날
- 회사의 대표이사, 최대주주 등이 소송을 신청·제기한 경우에는 동 소송제기시점*이 공시의무 발생기준일이 됩니다.
* 법원으로부터 소장 부분을 송달받은 날이 아님

해당 공시를 할 때에는 소송 관련 서류(소장 또는 결정문 부분 등)와 함께 동 확인일을 증명할 수 있는 증빙서류를 같이 제출해야 합니다.

※ 소송 관련 확인일 증명방법

- 대한민국법원 사이트(www.scourt.go.kr) : 대국민서비스 ⇒ 나의 사건검색 바로가기
⇒ 사건진행내용에서 상장법인 도달일 확인
- 법무법인으로부터의 공문 또는 메일캡처
- 인터넷우체국 사이트(www.epost.go.kr) : 등기번호 입력으로 배달조회

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목

2 소송 관련 공시서식 차이점

Q 질의요지

「소송등의 제기」 공통서식과 「소송등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구)」 거래소 서식의 차이점은 무엇인가?

A 응답내용

「소송등의 제기」 공통서식은 상장법인의 증권에 관하여 중대한 영향을 미칠 소송(가처분 포함)* 등이 제기된 때 작성하는 서식으로 거래소의 수시공시 및 금융위의 주요사항보고서 제출 의무에 대한 사항이며,

* 상장 또는 상장대상 증권의 발행에 대한 효력 및 권리의 변경, 상장 또는 상장대상 증권의 위조 또는 변조(증권은 주권, 주식관련사채를 포함하는 사채권, 신주인수권이 표시된 것, DR 등을 모두 포함)

「소송등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구)」 거래소서식은 상장법인에 대하여 청구금액이 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상의 소송(가처분, 비송사건 포함)* 등이 제기·신청된 사실이 있을 때 작성하는 서식으로 거래소의 수시공시의무에 대한 사항입니다.

* 손해배상 소송뿐만 아니라 계약이행, 채무이행 등 회사를 상대로 한 모든 금전적 소송·가처분·비송사건 포함

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제171조제3항제2호

3

경영권 분쟁 관련 소송 종류

Q 질의요지

경영권 분쟁 관련 소송에는 어떤 종류가 있는가?

A 응답내용

공시대상인 경영권 분쟁 관련 소송에는,

- 임원의 선임·해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청,
- 임원의 선임·해임 관련 주주총회 결의의 무효·취소의 소,
- 임원의 직무집행정지 가처분 신청 등

임원의 선임·해임 또는 직무집행과 관련한 소송 등이 있습니다.

경영권 분쟁 관련 소송은 상장법인을 상대로 한 소송뿐만 아니라 회사의 전·현직 임원, 최대주주 등 개인을 상대로 한 소송도 포함됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목(4)

4

비송사건, 조정신청 등도 공시의무대상인지 여부

Q 질의요지

비송사건, 조정신청, 상사중재원의 중재접수, 채권자의 압류신청 등도 공시대상인가?

A 응답내용

모두 공시대상입니다.

공시규정은 소송 등의 제기·신청, 판결·결정 확인사실에 대해 공시하도록 규정하고 있으며, 공시대상이 되는 “소송 등”이란 소송사건 뿐만 아니라 소송과 유사한 법률적 효과를 가진 비송사건, 조정, 중재신청, 압류신청 등을 모두 포함하는 개념입니다.

참고로 채권자 압류신청의 경우에는 법원이 압류사실을 채무자에게 미리 알리지 않아 채무자인 상장법인이 채권자의 압류신청 사실을 인지할 수 없는 경우가 대부분*이므로 이 경우에는 「소송등의 판결·결정(일정금액 이상의 청구)」 공시만 진행하면 됩니다.

* 압류를 미리 알리는 경우 채무자가 압류대상을 처분할 우려가 있으므로 법원은 채무자에 대한 소장접수사실 통보 및 심문없이 압류명령 결정후 동 사실을 채무자에 통보

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목

5 상장법인이 원고인 경우

Q 질의요지

상장법인이 원고로서 소송을 제기한 경우 공시대상인가?

A 응답내용

공시대상이 아닙니다.

상장법인에 대하여 소송 등의 절차가 제기·신청되거나 그 소송 등이 판결·결정된 사실을 확인한 때 공시의무사항으로 상장법인이 “원고”가 아닌 “피고”인 소송에 한하여 공시의무가 발생합니다.

다만, 상장법인이 1심에서 “피고”로 공시한 사안으로 이후 1심에서 패소하여 항소를 제기하는 경우에는 상장법인이 항소심의 원고에 해당하는 항소인인 소송이라고 하더라도 투자자의 이해를 돕기 위해 「기타 주요경영사항(자율공시)」서식으로 공시*하는 것이 좋으며,

* 단, 상장법인의 항소에 대한 법원 판결·결정은 1심 판결·결정 공시에 대한 ‘기공시내용의 변동사항 신고’에 해당하므로 소송등의 판결·결정 공시(신규)를 해야 함(단, 항소판결이 1심판결과 다른 경우에 한함)

상장법인이 ”원고“여서 공시하지 않았던 사안이라도 상대방이 반소를 제기하는 경우에는 상장법인이 새로이 ”피고“가 되어 공시의무가 발생*할 수 있으며,

* 공시서식중 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 상장법인이 'xx.xx.xx △△법원에 제기한 소송 관련 반소임을 기재

경영권 분쟁 소송의 경우에는 상장법인이 원고인 경우에도 공시대상이 됩니다(“기타(주요)경영사항” 서식 이용).

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목

6

상장법인 임원을 대상으로 소송이 제기된 경우

Q 질의요지

상장법인의 임원을 대상으로 소송이 제기된 경우 공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

경영권 분쟁 관련 소송의 경우 원고와 피고 모두 상장법인이 아니라 상장법인의 임원 등인 경우에도 공시의무가 발생합니다. 다만, 그 외 상장법인 임원 개인에게 제기된 사적인 소송은 공시 대상이 아닙니다.

예) A사, '14.00.00 소송등의 제기(경영권 분쟁 소송)

- 원고(신청인) : B씨 외 1인(전 경영인)
- 피고(피신청인) : C씨 외 4인(신규선임된 경영인)
- 내용 : 임원 직무집행정지 가처분

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목(4)

7

청구취지 확장으로 공시의무대상이 된 경우

Q 질의요지

최초에는 소송청구금액이 공시의무비율 미만으로 공시를 하지 않았으나, 이후 청구취지 확장으로 공시의무비율 이상이 된 경우 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

소송 제기 당시 청구금액이 연결·개별 재무제표 기준 자기자본의 5%(대기업 3%) 미만으로 공시하지 않았으나, 이후 원고측의 청구취지 확장으로 당해 청구금액이 공시의무금액 이상이 되었다면 동 사실을 확인한 시점*에 「소송등의 제기·신청(일정금액 이상의 청구)」공시의무가 발생합니다.

* 청구취지변경 신청서 수령일 등

해당 공시를 할 때에는 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 “본 소송은 ‘xx.xx.xx에 최초 제기·신청된 건이나 당시 청구금액이 공시의무기준에 미달되어 공시하지 않은 건으로 이후 원고측의 청구취지 변경신청에 따라 공시의무가 발생하여 공시하는 사안임”을 기재하는 것이 좋습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목(2)

8 공시한 소송의 판결금액이 공시의무비율 미만인 경우

Q 질의요지

소송청구금액은 공시의무대상이어서 공시를 했으나, 이후 판결금액이 공시의무비율 미만인 경우에도 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

공시규정상 소송 관련 공시금액 산정은 청구금액*을 기준으로 합니다.

* 청구금액이 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상인 소송(비송사건 포함)

따라서, 소송제기 당시 청구금액이 공시의무금액에 해당되어 공시한 경우에는 이후 판결금액과 상관없이 후속공시(「소송등의 판결·결정(일정금액 이상의 청구)」)를 해야 합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목(2)

9 자기자본의 변동으로 공시의무대상이 된 경우

Q 질의요지

소송제기 당시에는 청구금액이 자기자본의 5% 이상이 되지 않아 공시하지 않았으나, 판결 시점에 자기자본의 변동으로 동 청구금액이 자기자본의 5% 이상 되는 경우에는 공시해야 하는가?

A 응답내용

공시규정상 소송청구금액이 최근 사업연도말 연결·개별 재무제표 기준 자기자본의 5%(대기업 3%) 이상인 경우 공시의무대상입니다.

따라서, 청구금액의 변동이 없다고 하더라도 자기자본의 감소로 인해 판결시점에 공시의무대상이 된 경우에는 「소송등의 판결·결정(일정금액 이상의 청구)」공시를 해야 합니다.

예) A 상장법인에 대한 소송청구금액이 20억원인 경우(단, '16년말 자기자본 500억원, '18년말 자기자본 300억원으로 가정)

- '17.04.15 소송제기시점 : '16년말 자기자본 500억원 대비 4.0%로 공시대상 아님
- '19.09.20 판결시점 : '18년말 자기자본 300억원 대비 6.7%로 공시대상임
(단, A사는 대기업이 아니며, 기중 자기자본의 변동이 없다고 가정)

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목(2)

10

신주발행효력 등 소송대상 주식의 상장 가능여부

Q 질의요지

신주발행의 효력 등과 관련하여 소송이 제기된 경우 상장이 가능한가?

A 응답내용

상장법인에 대해 신주발행의 효력 등과 관련한 소송이 제기된 경우 법원의 판단에 앞서 거래소가 자의로 재량을 가질 수 없고, 신주 상장후 신주발행 무효에 따른 거래 불안정성을 방지하기 위해 해당 소송 제기시 거래소는 원칙적으로 상장을 유예합니다.

다만, 아래의 경우와 같이 변경(추가)상장을 하더라도 거래의 안전을 저해할 우려가 적은 경우 등은 상장이 가능합니다.

※ 신주발행 효력등과 관련한 소송이 제기되어도 상장이 가능한 경우

- 신주발행의 효력 등과 관련한 소송에 대한 결정·판결이 있는 경우로서 신주발행의 효력이 부인될 가능성이 적다고 거래소가 인정하는 경우
- 신주발행의 효력 등과 관련한 소송의 제기 원인 등에 비추어 변경(추가) 상장을 하더라도 거래의 안전을 저해할 우려가 없다고 거래소가 인정하는 경우

거래소로부터 상장유예를 통보받은 상장법인은 이의가 있는 경우 거래소에 이의신청서를 제출할 수 있으며, 이의신청서를 제출한 경우 거래소는 상장위원회 심의의결을 거쳐 상장유예 여부를 결정합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제18조제6항제1호 및 동 시행세칙 제18조의2

11

피고가 여러명인 경우 공시의무금액 산정방법

Q 질의요지

피고가 상장법인을 포함하여 여러 명인 경우 공시의무기준이 되는 소송청구금액은 어떻게 산정하는가?

A 응답내용

피고가 상장법인을 포함해 다수라 하더라도 각 피고인들이 부담할 금액이 구분되어 표기되어 있지 않는 한 원칙적으로 청구금액 전체를 기준으로 공시의무여부를 판별합니다.

다만, 각 피고별로 부담할 금액이 소장 또는 결정문에 구분·표기되어 있다면 상장법인이 부담해야 할 소송금액을 기준으로 공시의무여부를 판별해도 되나,

피고가 다수이고 소송청구금액이 전체 피고인들에 대한 소송금액으로 결정된 경우에는 피고들이 연대하여 부담하는 것이므로 소송금액 전체를 상장법인이 부담하는 것으로 간주하여 자기자본 대비 5%(대기업 3%) 초과여부를 판단해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호다목(2)

3. 기업경영활동 - 라. 주주총회 관련사항

1 재무제표를 이사회에서 승인하는 경우

Q 질의요지

재무제표를 이사회에서 승인하려면 어떤 요건이 필요하고, 공시는 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

결산 재무제표는 원칙적으로 정기 주주총회에서 승인해야 하나, 상법 제449조의2에 따라 회사가 다음 요건을 모두 충족하는 경우 이사회에서 승인한 뒤 주주총회 보고로 갈음할 수 있습니다.

※ 결산 재무제표를 이사회에서 승인할 수 있는 요건(상법 제449조의2)

- 정관에 결산 재무제표를 이사회에서 승인할 수 있는 근거가 있을 것
- 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 것
- 감사(감사위원회 설치회사의 경우 감사위원) 전원의 동의가 있을 것

관련 공시로는 「주주총회 소집결의」, 「감사보고서 제출」, 「정기주주총회 결과」가 있으며, 아래 표를 참조하여 공시서식을 작성하면 됩니다.

※ 재무제표 이사회 승인관련 공시요령

공 시 항 목		공 시 방 법
주주총회 소집결의	감사보고서 제출후	• 주총안건에 재무제표 보고의 건으로 기재 • “기타 투자판단에 참고할 사항”에 재무제표 이사회 승인일 또는 이사회에서 재무제표를 승인할 예정임을 기재

공 시 항 목		공 시 방 법
	감사보고서 제출전	- 주총안건에 재무제표 승인의 건으로 기재 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 외부감사인의 의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있다는 사실을 기재하여 공시
	감사보고서 제출	“기타 투자판단에 참고할 사항”에 재무제표 이사회 승인예정일 기재(미확정시 기재 불필요)
	정기주주총회 결과	- 주총안건에 재무제표 보고의 건으로 기재 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 재무제표 이사회 승인일 기재

관련법규 등

상법 제449조의2

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호라목

2 안건을 추가 또는 변경하는 경우

질의요지

주주총회 소집에 관한 이사회 결의 후 안건을 추가 또는 변경하려면 언제까지, 어떻게 해야 하는가?

응답내용

상장회사가 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전까지 주주에게 회의의 목적사항 등을 통지 또는 공고해야 하며, 해당 소집 관련사항은 이사회에서 결정해야 합니다.

- **상법 제362조(소집의 결정)** 총회의 소집은 본법에 다른 규정이 있는 경우 외에는 이사회가 이를 결정한다.
- **상법 제363조(소집의 통지)** ① 주주총회를 소집할 때에는 주주총회일의 2주 전에 각 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 경우에는 회사는 해당 주주에게 총회의 소집을 통지하지 아니할 수 있다. ② 제1항의 통지서에는 회의의 목적사항을 적어야 한다.
- **제542조의4(주주총회 소집공고 등)** ① 상장회사가 주주총회를 소집하는 경우 대통령령으로 정하는 수 이하의 주식을 소유하는 주주에게는 정관으로 정하는 바에 따라 주주총회일의 2주 전에 주주총회를 소집하는 뜻과 회의의 목적사항을 둘 이상의 일간신문에 각각 2회 이상 공고하거나 대통령령으로 정하는 바에 따라 전자적 방법으로 공고함으로써 제363조제1항의 소집통지를 갈음할 수 있다.

따라서, 주주총회 안건 추가 또는 변경은 주주총회 소집통지 또는 공고 시한인 주총 2주간 전 (D-15일)까지 이사회 결의를 통해 가능하며, 해당 이사회 결의시점에 기존 「주주총회 소집결의」 공시내용을 정정하여 제출하면 됩니다.

관련법규 등

상법 제362조, 제363조 및 제542조의4
코스닥시장 공시규정 제6조제1항제3호라목

3

사외이사가 타회사 이사, 직원으로 재직하는 경우

Q 질의요지

사외이사가 타 회사의 이사 또는 직원으로 재직할 경우 선임이 가능한가?

A 응답내용

상법 시행령 제34조제5항제3호에 따라, 상장회사의 사외이사가 해당 상장회사 외 2개 이상 다른 회사(비상장법인 포함)의 이사, 집행임원, 감사로 재임중일 경우 사외이사직을 상실하게 됩니다.

따라서 상장회사의 사외이사는 해당 상장회사 외 1개사까지만 다른 회사의 이사, 집행임원, 감사로 재직할 수 있습니다. 다만, 다른 회사의 직원 재직여부는 고려하지 않아도 됩니다.

이 외에도 상법 제382조제3항, 제542조의8제2항, 동 시행령 제34조제5항에 따른 사외이사 결격사유가 있으니 이를 확인하여 선임하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

상법 제382조제3항, 제542조의8, 동 시행령 제34조제5항

4

사외이사가 중도퇴임하는 경우

Q 질의요지

사외이사가 사업연도 중 중도퇴임하여 상법상 사외이사 선임비율(1/4)을 충족하지 못했을 경우 즉시 관리종목 지정사유에 해당하는가? 또한, 관리종목에 지정되지 않기 위해서는 언제까지 사외이사를 선임하면 되는가?

A 응답내용

상법 제542조의8제1항에 따라, 상장회사는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 하여야 하며¹⁾, 최근사업연도의 사업보고서상 사외이사 수²⁾가 이에 미달하는 경우 상장규정에 의거하여 관리종목 지정사유에 해당합니다.

- 1) 다만, 자산총액 2조원 이상 법인은 사외이사 3명 이상 & 이사 총수의 과반수를 사외이사로 선임해야 하며, 자산 1천억원 미만 벤처기업은 사외이사 선임의무 면제
- 2) 최근사업연도말 기준 작성 원칙(최근사업연도말 이후 제출기한까지 변동사항이 있으면 주석으로 기재)

동 관리종목 지정일은 사업보고서 법정제출기한의 익일이며, 관리종목 해제일은 사유해소 확인일의 익일입니다.

따라서, 사업보고서상 기재된 기말 기준 사외이사의 수가 상법상 정해진 기준을 충족하는 경우에는 기중에 사외이사의 수가 상법상 정해진 수에 미달하여도 관리종목으로 지정되지 않습니다.

또한, 주총정족수 미달로 발생한 경우로서, 해당 법인의 전자투표제 도입 등의 노력을 거래소가 인정한 때에는 관리종목으로 지정하지 않을 수 있습니다.

📖 관련법규 등

상법 제542조의8제1항

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제11호가목, 동 시행세칙 제26조제1항제11호

5

사외이사 선임 관련 기준 재무제표

Q 질의요지

자산총액 1천억 미만 벤처기업은 이사총수의 1/4 이상을 사외이사로 선임할 의무가 면제되는 데 연결 재무제표 작성 법인의 경우 동 자산총액의 기준이 되는 재무제표는 무엇인가?

A 응답내용

상법상 재무제표는 개별 회사의 재무제표를 의미하므로, 연결 재무제표 작성 법인의 사외이사 선임의무 면제 여부는 별도 재무제표* 기준으로 판별합니다.

* 상근감사 및 감사위원회 구성의무(각각 자산 1천억원 이상, 자산 2조원 이상) 기준이 되는 재무제표도 별도 재무제표로 동일

📖 관련법규 등

상법 제447조 및 제542조의8
코스닥시장 상장규정 제28조제1항제11호가목

6

주주총회 소집공고 시한

Q 질의요지

주주총회 2주 전이 공휴일인 경우 공통서식인 「주주총회소집공고」는 언제까지 제출해야 하는가?

A 응답내용

상법 제363조 및 제542조의4에 따라, 상장회사는 주주총회일 2주전(월력 기준)에 주주총회 소집을 통지 또는 공고하여야 하며, 이는 주주총회일과 주주총회 소집공고일 사이에 최소한 2주의 시간을 두어 주주들이 주주총회 안건과 관련하여 충분히 인지할 시간을 주고자 하는 것입니다.

따라서, 주주총회 2주 전이 공휴일인 경우, 「주주총회소집공고」는 그 전 마지막 영업일까지 제출해야 합니다.

예) 주주총회일이 '18.11.19(월)인 경우 2주전인 '18.11.04(일)이 휴일이므로 '18.11.02(금)까지 통지 또는 공고해야 함

📖 관련법규 등

상법 제363조 및 제542조의4

7 주주총회 결과 관련 시장안내사항

Q 질의요지

주주총회에서 승인된 정관 일부 변경의 내용중 별도 시장안내(시장신고사항)가 필요한 사항은 무엇인가?

A 응답내용

상장법인은 시장신고사항이 발생하면 지체없이 거래소에 신고하여야 하며, 정관 변경과 관련된 시장신고사항으로는 「상호변경안내」, 「본점소재지 변경」, 「결산기 변경안내」등이 있습니다.

따라서, 주주총회 특별결의로 정관이 변경되어 회사의 상호, 본점소재지, 결산기가 변경된 경우에는 주주총회결과 공시와 함께 변경된 사항을 시장신고사항으로 따로 공시하여야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조

8 긴급발의 가능여부

Q 질의요지

주주총회에서 주주총회 소집공고에서 안내된 안건 이외에 안건을 추가로 결의할 수 있는가?

A 응답내용

상법 제363조 및 제542조의4에 따라, 회사는 주주총회를 소집함에 있어 주총 2주전까지 반드시 주주에게 회의목적사항 등을 통지 또는 공고해야 하며, 원칙적으로 회의목적사항 이외의 안건은 결의할 수 없습니다.

따라서, 사전에 통지 또는 공고하지 않은 안건이 주주의 긴급발의로 상정·결의된다면 결국 주주총회의 목적사항에 들어있지 아니한 사항을 결의한 것이 되므로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다.

📖 관련법규 등

상법 제363조 및 제542조의4

4. 종속회사·자회사 공시

1 종속회사·자회사 공시중 당일 공시사항

Q 질의요지

종속회사, 자회사의 공시사항중 당일 공시사항은 무엇인가?

A 응답내용

종속회사의 당일공시사항은 다음과 같습니다(①~③ 모두 충족하는 경우).

- ① 종속회사가 국내 소재 법인이며,
- ② 종속회사의 최근 사업연도 자산총액(별도)이 지배회사(상장법인)의 최근 사업연도 연결 자산총액의 10% 이상이고,
- ③ 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
 - (i) 부도 또는 당좌거래정지/금지
 - (ii) 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 따른 회생절차개시의 신청
 - (iii) 자본시장법, 상법 또는 그 밖의 법률에 의한 해산사유 발생

자회사의 공시사항 중 당일공시사항은 다음과 같습니다(①~③ 모두 충족하는 경우).

- ① 상장법인이 지주회사이며,
- ② 그 회사가 소유하고 있는 자회사 주식의 가액이 해당 상장법인 최근 사업연도말 별도 자산총액의 10% 이상이고,
- ③ 그 자회사가 다음 중 하나에 해당하는 경우
 - (i) 부도 또는 당좌거래정지/금지
 - (ii) 『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』에 의한 다음 어느 하나에 해당
 - 회생절차 개시신청·개시신청 기각
 - 회생절차 개시결정·개시결정 취소
 - 회생계획 인가·불인가

- 회생절차 종결신청·종결결정·폐지신청·폐지결정
- 파산신청·파산신청기각·파산선고

(iii) 『상법』제517조 또는 그 밖의 법률에 의한 해산사유 발생

* 코스닥시장 공시규정 제2조제22항에 따른 지주회사(『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 제2조제1호의 2에 따른 지주회사 등)

** 최근 사업연도말 재무제표상 가액(사업연도중 편입하는 경우는 그 취득가액)

관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항
코스닥시장 공시규정 제6조의2 및 제7조

2 지배회사와 지주회사 등의 신고사항이 중복되는 경우

Q 질의요지

아래의 경우와 같이 지배회사와 지주회사 등의 신고사항이 중복되는 경우 공시를 어떻게 해야 하는가?

- ① 자회사 공시와 종속회사 공시의무사항이 중복되는 경우
- ② 종속회사 공시와 자기자본 10% 이상 출자·담보제공법인의 존폐관련 수시공시의무사항이 중복되는 경우
- ③ 자회사가 상장법인인 경우
- ④ 종속회사가 상장법인인 경우

A 응답내용

- ① 자회사 공시와 종속회사 공시의무사항이 중복되는 경우 ⇒ 종속회사 공시만 수행

- '종속회사 공시의무에 따라 공시하며, 이 경우 자회사 공시는 하지 않아도 됩니다(종속회사 공시로 대체)
 - 다만, 연계공시가 신청되어 자동으로 연계공시가 이루어진 경우, 연계공시로 공시의무가 완료됩니다.
- ② 종속회사 공시와 자기자본 10%이상 출자·담보제공법인의 존폐관련 수시공시의무사항*이 중복되는 경우 ⇒ 종속회사 공시만 수행
- * 부도·은행거래정지, 회생절차·파산 관련사항, 해산사유 발생
- 종속회사 공시의무에 따라 공시하며, 이 경우 10%이상 출자·담보제공법인의 존폐관련 수시 공시는 따로 하지 않아도 됩니다.
- ③ 자회사가 상장법인인 경우 ⇒ 자회사 자신이 공시(지주회사 공시의무 없음)
- 거래소에 연계공시를 신청한 경우, 자회사에서 공시를 하면 자동적으로 지주회사의 자회사 공시가 이루어지므로, 자회사만 공시하면 지주회사는 별도로 공시를 하지 않아도 됩니다.
- ④ 종속회사가 상장법인인 경우 ⇒ 지배회사의 종속회사 공시 + 종속회사 자신도 공시
- 종속회사와 지배회사 각각 공시를 별도로 하여야 합니다.



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조의2 및 제7조

3

지주회사에서 제외되는 경우 기공시사항의 연장공시

Q 질의요지

상장법인이 지주회사에서 제외된 경우 공시의무사항에 해당되어 기공시했던 자회사의 채무보증 기간이 연장되었을 때 공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

지주회사에서 제외된 시점부터 지주회사의 자회사 공시의무사항은 공시대상이 아닙니다. 따라서 기존에 공시했던 부분이라도 제외 시점 이후 자회사에서 발생한 내용은 코스닥시장 공시규정 제7조에 따른 공시의무사항이 없습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제7조

4

종속회사(자회사 포함)의 IPO 공모 관련 공시

Q 질의요지

상장법인의 종속회사 또는 자회사가 증권시장 신규상장을 위한 공모를 추진할 경우 관련 공시는 어느 시점에 해야 하나?

A 응답내용

상장법인이 출자한 자회사 또는 종속회사의 IPO 공모와 관련하여 당해 모집(공모증자) 또는 매출(타법인 주식 처분)이 공시대상 기준에 해당할 경우, 동 사항을 상장예비심사 승인 직후에(늦어도 증권신고서 제출 이전에) 공시하여야 합니다.

〈 IPO 공모 관련 공시대상 〉

① 모집방식으로 공모를 추진하는 경우

* 종속회사(자회사)가 공모증자 실시

- 지배회사(상장법인)의 종속회사 증자 공시(연결자본의 10%이상 증자 시)
- 지주회사(상장법인)의 자회사(지주회사 자산총액의 10%이상 자회사) 증자 공시

② 매출방식으로 공모를 추진하는 경우

* 상장법인이 보유한 종속회사(자회사)의 지분 매각 실시

- 상장법인의 타법인 주식 처분 공시(자기자본의 10% 이상)

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조, 6조의2제1항제3호 및 제7조제1항





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

III. 공정공시

1

공정공시 의무의 발생(1) - 기 공시사항의 정정공시

Q 질의요지

신규사업 진출을 위해 협약을 체결하고 공정공시 하였으나 동 협약이 계약상대방의 해지 통보로 파기되었을 경우 공시의무 발생 여부 및 공시시한은?

A 응답내용

기 공시 내용의 변동에 해당하며 사유발생 당일까지 공시의무를 이행해야 합니다.

공시규정은 공정공시 내용이 취소 또는 변경되는 경우 이를 사유발생일 당일까지 신고하도록 규정하고 있습니다.

그러나, 협약 해지사실을 공정공시정보제공대상자에게 선별 제공한다면 선별 제공 이전까지 정정신고 하여야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제30조

코스닥시장 공시규정 제14조제1항

코스닥시장 공정공시 운영기준 제10조

2

공정공시 의무의 발생(2) – 기업집단 차원의 공시

Q 질의요지

기업집단 차원에서 그룹 전체의 주요경영계획이나 영업실적을 종합하여 발표하는 경우 이에 대한 공시주체는 어디인가?

A 응답내용

복수의 상장기업에 동일한 사항의 수시공시의무사항이 발생하여 신고하는 사례와 동일하게 처리하면 됩니다.

상장기업간 거래가 발생하거나, 2개 이상 복수의 상장기업에 동일한 사항의 수시공시의무사항이 발생하는 경우 각 상장기업 모두가 이를 공시하고 있으므로, 기업집단에 속한 다수 기업들의 공정공시대상정보를 일괄하여 발표하더라도 기업집단내 상장기업들이 각각 공정공시 하는 것이 타당할 것입니다.

이는 각 기업의 주주들의 관심사항은 당해 기업이 공시하는 것이 주주들의 공시정보이용 편의성 제고와 정보누락 방지 차원에서도 합리적인 방법이기 때문입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

3

공정공시 의무의 발생(3) – 정기보고서 제출 후 자료 추가제공

Q 질의요지

정기보고서 제출 후 애널리스트 등이 이와 관련하여 추가자료를 요구함에 따라 정기보고서에 기재된 사항 이외의 정보를 이들에게 제공하는 경우에 공정공시의무가 있는가?

A 응답내용

정기보고서를 통해 공시하지 아니한 공정공시대상정보를 선별 제공하는 경우에는 공정공시 의무가 발생합니다.

정기보고서에 포함되지 아니한 정보를 애널리스트에게 제공하는 경우에는 동 정보가 공정공시 대상정보이면 공정공시의무가 발생합니다.

다만, 매출액 등 영업실적은 정기보고서를 통해 모두 공시되었기 때문에 애널리스트에게 세부사항을 추가 제공하더라도 공정공시의무가 발생하지 않습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

4

공정공시 의무의 발생(4) - 공동수주를 위한 컨소시엄 구성

Q 질의요지

건설회사들이 컨소시엄을 구성하여 공사를 공동수주 할 경우 각 개별회사의 수시공시의무와 관련한 공정공시 적용여부는?

A 응답내용

컨소시엄에 참가한 회사들의 지분율에 따른 각 사별 수주금액이 수시공시의무 기준에 해당하는지 여부에 따라 공정공시 의무를 확정합니다.

건설회사의 공사 수주와 관련하여 발생 가능한 공정공시 사항은 수시공시 관련사항으로 총 공사수주 금액 중 당해 기업의 지분에 따른 수주금액이 전년도 매출액의 100분의 10 이상이 되어 수시공시의무사항에 해당될 경우 공정공시의무가 발생합니다.

또한, 컨소시엄내에 공시의무가 발생한 특정기업이 공정공시를 하면서 컨소시엄 구성원을 언급 하더라도 당해 회사가 공정공시정보를 제공하지 않았을 경우에는 공정공시의무가 발생하지 않지만, 회사는 자발적으로 동 공사 수주에 관한 사항을 공시하는 것이 좋을 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

5 공정공시 의무의 발생(5) – 지주회사의 경우

Q 질의요지

자회사가 지주회사에게 자신의 공정공시대상정보를 제공하는 경우에 공정공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

원칙적으로는 발생한다고 볼 수 있습니다만, 적용예외 될 수 있을 것입니다.

지주회사는 상장법인인 자회사의 주식을 보유하고 있고 그 정보를 이용하여 동 주식을 매매할 가능성이 있어 공정공시정보제공대상자의 범주에 해당될 수 있습니다.

그러나, 지주회사의 성격상 자회사의 영업실적 등을 연결실적 집계를 위해 사전에 꼭 파악해야 하며, 여타 주요 장래사업계획이나 경영계획 또한 수시로 협의하여 사전 조율을 해야 할 것입니다.

이에 따라 자회사가 정보를 지주회사에 제공하는 것은 지주회사-자회사 관계의 성격상 불가피한 것이므로 그러한 상황에서는 공정공시의무 적용예외 처리 될 수 있을 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조 및 제13조

6

공정공시 의무의 발생(6) - 상장된 계열회사간의 경우

Q 질의요지

상장기업이 역시 상장기업인 계열회사의 경영사항에 대한 보도자료를 언론사에 배포하는 경우
공정공시 의무는 누구에게 발생하는가?

A 응답내용

지배회사-종속회사, 지주회사-자회사간 관계에서의 공정공시의무를 준수하면 됩니다.

공시규정 등은 지배회사나 지주회사가 종속회사나 자회사의 공정공시정보를 제공하는 경우 지배회사·지주회사에 공시의무를 부과하고 있습니다.

그러나, 종속회사·자회사 또한 상장법인이므로 지배회사·지주회사에서 공정공시하더라도 자사의 주주들을 위해 자발적으로 공정공시하는 것이 바람직할 것입니다.

위 경우에서 자료를 제공하는 기업이 비상장기업인 경우 공정공시의무는 상장법인인 종속회사·자회사에게 발생합니다.

만약, 지배회사·지주회사가 비상장법인인 경우라면 종속회사, 자회사인 상장법인에게 공정공시 의무가 발생한다고 볼 수 있습니다.

지배회사·지주회사가 당해회사의 최대주주이거나 경영에 영향을 미치는 위치에 있기 때문에 공정공시정보제공자의 범주에 해당한다고 볼 수 있기 때문입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조 및 제13조

7 공정공시 정보제공(1) - 최대주주, 주요주주, 사외이사의 지위

Q 질의요지

최대주주, 주요주주 및 사외이사의 경우 공정공시 정보제공자의 범주에 해당하는가? 공정공시 정보제공대상자에 해당되는가?

A 응답내용

회사 업무에 종사하고 있는 임·직원에 해당되는지가 판단의 기준이 되며 회사업무에 종사 또는 영향을 미치는 위치에 있다면 명칭 여하를 불문하고 공정공시정보제공자에 해당됩니다.

최대주주, 주요주주 여부와는 관계가 없으며, 회사의 임원(이사·감사 또는 사실상 이와 동등한 지위에 있는 자 포함)과 공정공시대상정보에 접근이 가능한 직원(공정공시대상정보와 관련 있는 업무수행부서 및 공시업무 관련 부서의 직원)으로 근무하고 있을 경우 공정공시정보제공자에 해당됩니다.

사외이사의 경우도 이사회 구성원으로 회사의 업무에 종사하는 임원이므로 공정공시정보제공자에 해당됩니다.

참고로 정보제공대상자 해당여부 판단도 최대주주와 주요주주 여부와는 관계가 없으며 그들이 회사의 업무에 종사하지 않아 정보제공자의 위치에 있지 않다면 정보제공대상자에 포함됩니다.

그러나 사외이사의 경우 명확하게 공정공시정보제공자이므로 제공대상자의 범위에서 제외됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

8

공정공시 정보제공(2) - 일반부서 직원의 정보제공

Q 질의요지

공정공시 대상정보 및 공시업무와 무관한 일반 부서에서 근무하는 직원이 개인적으로 친분관계가 있는 공정공시정보제공대상자에게 정보를 제공하는 경우 공정공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

공정공시의무가 적용되지 않습니다.

공정공시의무는 공정공시정보제공자가 공정공시정보제공대상자에게 정보를 직접 선별 제공하는 경우 이외에는 발생하지 않습니다.

공정공시정보제공자 중 직원의 범주는 공시규정과 공정공시운영기준에서 명확하게 정의하고 있으므로 동 범주에 해당되지 않는 일반부서 직원(직·간접적으로 공정공시정보 생성 및 공시 등에 관여하지 않는 직원)은 정보제공자가 아닙니다. 이 경우 미공개정보 이용 관련 불공정거래 관련 사안은 별개로 처리될 것입니다.

만약 회사가 공정공시정보제공자가 아닌 직원을 통해 우회적으로 정보를 제공하는 경우라면 공정공시 의무가 발생합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

9 공정공시 정보제공(3) – 동일 산업내 정보교환

Q 질의요지

정보교환차원에서 공시되지 않은 영업실적 자료 등을 동일 산업내 기업들 간에 교환하는 경우 공정공시의무가 발생하는가? 상장회사인 증권회사가 증권업계 종사자들과 업무상 필요에 의해 기업정보를 교환하는 경우 공정공시의무가 적용되는가?

A 응답내용

공시되지 않은 영업실적은 공정공시 대상정보에 해당하므로 정보를 교환하는 대상들 가운데 공정공시정보제공대상자의 범주에 해당하는 사람이 있는 경우 공정공시의무가 발생합니다.

증권회사간에 교환되는 정보가 당해 증권회사(상장증권회사에 한함)의 정보인 경우에는 정보의 내용에 따라 공정공시의무가 발생할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

10 공정공시 정보제공대상자(1) - 비밀유지 약속한 전문투자자

Q 질의요지

공정공시 정보제공대상자 중 전문투자자에게 정보를 제공하면서 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 경우에도 공정공시 의무가 발생하는가?

A 응답내용

공정공시의무가 발생합니다

전문투자자가 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의하더라도 공정공시의무가 면제되지 않습니다.

비밀유지에 동의하여 공정공시의무가 면제되는 경우는 변호사, 공인회계사, 세무사, 신용평가 기관 등에게 공정공시대상정보를 제공하는 경우로, 이들은 대부분 관련 법률에 의하여 비밀유지의무가 부여되므로 이를 위반하는 경우 법적 제재를 받게 됩니다.

전문투자자의 경우 업무상 계약관계가 존재하지 않는 상장법인에 대하여 제공받은 정보에 대하여 비밀을 유지한다고 하더라도, 변호사 등과 같이 법률에 의하여 비밀 유지 의무가 부과되는 경우와는 차이가 있으므로 공정공시 의무가 발생합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

11

공정공시 정보제공대상자(2) – 주주인 내부임원

Q 질의요지

당해 기업의 증권을 소유하고 있는 기업내부의 임원에 정보제공하는 경우, 공정공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

공정공시의무가 발생하지 않습니다.

기업 외부의 특정인에게 정보를 선별적으로 제공하는 것을 방지한다는 공정공시제도의 취지상 임원은 기업 내부자이므로 당해 증권을 소유하고 있지만 이들에게 정보를 제공하는 경우 공정공시의무는 발생하지 않습니다.

그러나 미공개정보를 이용한 내부자거래 해당여부는 별개의 문제가 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

12

공정공시 정보제공대상자(3) - 비밀유지의무자의 정보제공

Q 질의요지

비밀유지의무가 있는 공정공시정보제공대상자가 제공받은 정보를 애널리스트 등에게 제공하는 경우 공정공시의무가 적용되는가?

A 응답내용

회사의 대리인이 아니면 공정공시의무가 적용되지 않습니다.

변호사, 공인회계사, 세무사, 신용평가기관 등 업무상 비밀유지의무가 있는 자 등이 회사와 대리관계에 있지 않다면 공정공시정보제공대상자에 해당되지 않아 공정공시의무가 발생하지 않습니다. 다만, 변호사 등이 회사와 대리관계에 있다면 공정공시의무가 발생할 것입니다.

이들이 회사를 대리하는 지위에 있지 않더라도 회사의 정보를 제공하여 법규에서 규정하고 있는 비밀유지의무에 위반된다면 당사자에 대해서는 회사의 공시의무위반과는 별개의 사안이 될 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조제2항
코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

13 공정공시 적용예외(1) - 거래대상 금융기관

Q 질의요지

상장법인과 금융기관간 거래에 있어 금융기관이 기업에게 신용평가 등을 위해서 공정공시대상 정보인 영업실적, 미래 추정 손익 등 자료를 요구하여 이를 제출할 경우 공정공시의무가 적용되는지 여부와 면제가 된다면 그 조건은?

A 응답내용

공정공시의무가 적용되지 않습니다.

상장법인과 대출, 지급보증, 신용장개설 심사 등에 관한 계약을 체결한 금융기관 중 그 임·직원이 서면에 의하여 비밀을 유지하기로 명시적으로 동의한 경우 공정공시의무가 발생하지 않습니다.

다만, 은행법 제66조의 적용을 받는 금융기관의 경우 비밀유지동의가 필요하지 않습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제15조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제9조

14

공정공시 적용예외(2) - 감독·행정기관 등

Q 질의요지

금융위원회·금융감독원·통계청·한국은행·한국거래소 등에서 법률·감독·행정목적상 정보를 요청하는 경우, 또는 코스닥협회·금융투자협회 및 특정 업종의 협회 등에서 소속 상장회사의 대상정보를 요청하는 경우에도 공정공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

공정공시의무가 발생하지 않습니다.

감독기관이나 각종 협회 등은 공정공시정보제공대상자의 범주에 포함되지 않습니다.

이들 기관에 공정공시대상정보를 제공하는 것은 법령상·감독목적상·행정목적상·회원관리상 필요에 따른 일상적인 활동을 위한 것이므로 선별제공으로 인한 불공정거래를 방지한다는 공정공시의 기본취지에 비추어 보아도 공정공시 규제대상이 되지 않습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제15조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제9조

15) 공정공시 적용예외(3) - 사업자 선정 입찰목적으로 제공한 경우

Q 질의요지

회사가 사업자 선정 입찰목적으로 선정기관에 공정공시 대상정보를 제공했을 경우 공정공시를 해야 하는가?

A 응답내용

동 사례와 같이 기업의 자금조달, 영업활동 등 업무의 일환으로 관련 업체 또는 기관에 공정공시 대상정보를 제공하는 경우 서면에 의한 계약에 의해 비밀유지의무가 있는 경우에 한하여 공정공시 의무가 면제됩니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제15조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제9조

Q 질의요지

상장법인이 제3자배정증자를 추진하면서 동 회사의 현재 주주인 투자자에게 공정공시대상정보를 제공하거나, M&A를 추진하면서 잠재적 인수대상자들에게 정보를 제공하는 경우 공정공시 의무가 발생하는가?

A 응답내용

공정공시 적용 예외가 될 수 있습니다.

원칙적으로는 상장법인이 현재 주주에게 공정공시정보를 제공하는 경우 당연히 공정공시의무가 발생할 것입니다. 하지만 상장법인이 제3자 배정 유상증자를 위해 투자자를 물색하는 과정 또는 M&A를 추진하는 과정에서 투자자나 잠재적 인수대상자들에게 회사 관련 정보를 제공하는 과정에 공정공시의무를 적용하게 된다면 투자나 인수를 확정하지 않은 투자자 등이 노출될 수밖에 없으며 이로 인하여 계약이 파기 될 수도 있을 것입니다.

공시규정은 상장법인의 정상적인 기업 활동을 제한하지 않습니다. 기업의 경영활동 중 비밀리에 추진할 사항이 있다면 이에 대한 공정공시의무는 적용 예외 또는 유예될 수 있을 것입니다.

다만, 이러한 경우 당해 투자자나 잠재적 인수자들에게 비밀을 유지하겠다는 명시적인 동의를 받아 놓아야 할 것입니다.

상장법인이 증자를 추진하면서 증권회사들로 구성된 주관사 등과 인수계약을 체결하면서 공정공시대상정보를 제공하는 경우에도 통상적으로 증권회사 임직원의 경우 공정공시 정보제공대상자에 포함되나, 비밀유지의무가 명시된 인수계약을 체결하고 인수업무를 수행한다면 적용 예외 대상이 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제15조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제9조

17

공정공시 적용예외(5) - 잠재적 투자자에 대한 정보제공(2)

Q 질의요지

상장기업이 기업구조조정 촉진법에 따라 채권금융기관들과 경영정상화계획의 이행을 위한 약정을 체결하는 경우 공정공시의무 적용예외에 해당 되는가?

A 응답내용

원칙적으로 금융기관은 기관투자자이므로 공정공시정보제공대상자입니다.

그러나 경영정상화를 추진하는 상장기업들이 정상화를 원활하게 추진하기 위해서는 채권금융기관들이 요구하는 정보를 제공하지 않을 수 없습니다.

공시규정은 상장법인의 경영정상화 이행 등을 포함한 정상적인 기업경영 활동을 규제하지 않습니다. 기업이 채권금융기관에게 정보를 제공하는 경우에는 정보제공대상자임에도 적용예외 처리 될 수 있습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제15조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제9조

18

공정공시 적용예외(6) - 잠재적 투자자에 대한 정보제공(3)

Q 질의요지

상장기업이 채권금융기관에게 공정공시대상정보를 제공하면서 공정공시의무 적용예외를 받기 위해서는 어떠한 절차가 필요한가?

A 응답내용

채권금융기관들이 명시적인 비밀유지 동의서를 작성해야 합니다.

그러나 모든 채권금융기관별로 비밀유지 동의서를 작성할 필요는 없으며, 주채권은행이나 채권 금융기관협의회에서 비밀유지 동의서를 작성하고 동 내용을 여타 채권금융기관들에게 통보하는 경우 채권금융기관협의회내 금융기관들 모두가 비밀유지에 동의한 것으로 간주됩니다.

비밀을 유지하기로 명시적으로 동의하는 방법은 계약서 등에 비밀유지 관련 문구 등을 추가하거나 별도 서면 동의서를 작성하면 될 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

19 공정공시 적용예외(7) - 신용평가보고서로 인한 정보제공

Q 질의요지

신용평가회사가 기업으로부터 제공받은 정보를 분석하여 신용평가보고서를 작성한 후 이를 투자매매업자 등 전문투자자나 애널리스트 등에게 제공할 경우 공정공시의무 적용여부는?

A 응답내용

공정공시가 적용되지 않습니다. 신용평가회사는 상장기업을 기준으로 볼 때 공정공시정보제공자가 아닙니다.

신용평가회사가 상장기업으로부터 제공받은 정보를 이용하여 기업에 대한 신용평가보고서를 작성하여 제공했다면 공정공시의무가 발생하지 않습니다.

그러나, 신용평가회사가 기업이 아직 공시하지 않은 공정공시대상정보를 신용평가보고서를 통해서 정보제공대상자들에게 제공했을 경우 상장기업과 신용평가회사간 법률적 다툼이 발생할 수 있습니다.

상장기업이 신용평가회사에 공정공시대상정보를 제공할 때에는 이러한 가능성을 충분히 논의하는 것이 좋을 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제4조 및 제6조

20

공정공시 적용예외(8) – 보도목적의 취재로 보는 범위

Q 질의요지

언론기관에 종사하는 기자들이 공정공시정보제공자에 해당하는 상장기업의 임직원들을 대상으로 취재를 하는 경우 모두 보도목적의 취재가 되는가?

A 응답내용

원칙적으로 모든 취재는 보도목적의 취재로 간주합니다.

“보도목적의 취재”란 신문·방송 등 언론사의 종사자가 일반대중의 알 권리 충족을 위하여 보도가치가 있는 정보를 생산해 내는 일련의 행위를 말하며 언론기관에 종사하는 기자들의 취재는 그들의 업무특성상 원칙적으로 보도목적에 의한 취재라고 볼 수 있습니다. 이때 해당 신문사가 전국보급지인지, 일간지인지 여부는 묻지 않으며, 취재자인 기자가 신문사 등에 소속된 자인지 프리랜서기자인지 여부도 가리지 않습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

21

공정공시 적용예외(9) - 언론보도로 인한 공정공시의무 발생여부 판단

Q 질의요지

언론지상에 보도된 내용이 언론기관 종사자의 보도목적 취재를 통해 보도된 것인지, 아니면 기업이 스스로 보도자료를 제공하여 보도된 것인지를 구분할 수 있는가?

A 응답내용

보도 내용이 공시되지 않은 사항일 경우 거래소는 상장법인에게 조회공시를 요구하게 됩니다. 이때 거래소는 상장법인에게 보도목적의 취재에 응하여 정보를 제공하였는가를 확인하고, 상장법인은 이에 소명하게 됩니다.

언론사에서 취재한 내용이 보도될 경우 당일 오전 거래소는 조회공시를 요구하면서 동 사항이 보도목적 취재에 응하여 제공된 정보인가를 확인하게 됩니다.

상장법인은 이때 언론사의 취재와 관련하여 동 상황을 구체적으로 소명할 수 있습니다. 통상 거래소 담당자와 상장기업 공시담당자 또는 책임자와의 통화과정에서 구두 소명이 가능하나, 사안에 따라 서면으로 소명해야 할 수도 있습니다.

이와는 별개로 상장법인은 보도목적의 취재에 응해서 정보를 제공했더라도 투자자를 위해서 보도가 나오는 시점에 동 내용을 자발적으로 공시하는 것이 바람직합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

22 장래사업·경영계획(1) - 구체적인 근거와 자료가 없는 경우

Q 질의요지

「장래사업·경영계획(공정공시)」에서 구체적인 근거와 자료가 없는 장기적인 사업계획을 공정공시하는 것이 가능한가?

A 응답내용

공정공시 대상정보가 되는 장래 사업계획 또는 경영계획은 회사전체의 영업활동 및 기업실적에 중대한 영향을 미친다고 판단되는 사항에 한정하므로 구체적인 근거와 자료가 없이는 공정공시를 할 수 없습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

23 장래사업·경영계획(2) - 예상투자금액 기재의무 여부

Q 질의요지

「장래사업·경영계획(공정공시)」서식에서 예상투자금액을 꼭 기재해야 하는가?

A 응답내용

공정공시 대상정보가 되는 장래 사업계획 또는 경영계획은 회사전체의 영업활동 및 기업실적에 중대한 영향을 미친다고 판단되는 사항에 한정되므로 그 근거가 될 수 있는 구체적인 예상투자금액 기재를 원칙으로 합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

24 영업실적등에 대한 전망(1) - 전망 또는 예측의 근거

Q 질의요지

공정공시대상정보중 '장래 실적에 대한 전망 또는 예측의 판단근거'를 구체적으로 기재하는 경우 '구체적으로 기재'라 함은 무슨 의미인가?

A 응답내용

당해 기업의 실적에 직·간접적으로 영향을 미칠 수 있는 사항들을 수치를 이용하여 기재하는 것을 말합니다. 즉 수치를 이용하여 기술될 수 있다는 것은 전망·예측의 근거가 그만큼 합리적이고 구체적이라는 의미입니다.

수치를 이용하여 기술 될 수 있는 근거를 예를 들면, '생산하는 제품 시장의 예상성장률', '원가 추이', '당해기업의 시장점유율' 등이 있을 수 있습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

25 영업실적등에 대한 전망(2) - 상장전에 실적발표한 경우

Q 질의요지

신규상장법인이나 이전상장법인(코넥스시장 → 코스닥시장)은 통상 상장전 IR 등을 통해 자사의 실적전망을 발표하는 것이 일반적이며, 동 내용들이 언론기사를 통해 발표되는 경우가 많은데 공정공시의무가 발생하는가?

A 응답내용

원칙적으로 공시의무는 상장기업에게만 부여됩니다.

그러므로 비상장기업 당시 전망·예측 실적을 발표하는 것은 공정공시의무가 발생하지 않습니다. 그러나 전망·예측실적이 IR에 참가한 일부 투자자에게만 알려져 있고, 특정 언론기관을 통해 기사화되었다면 일반투자자들과의 정보의 불균형이 발생하게 되므로 상장직후 공정공시를 통해 동 정보 등을 발표하는 것을 권장합니다.

또한, 상장 전 IR을 통해서 공정공시정보가 제공되었다면, IR에서 제공된 자료를 상장공시시스템 홈페이지(<http://kind.krx.co.kr>)에 게시하여 투자자들이 참고할 수 있도록 해야 할 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

26 영업실적등에 대한 전망(3) - 공정공시 대상인 영업전망

Q 질의요지

「영업실적등에 대한 전망(공정공시)」(연결 기준 포함) 대상정보인 매출액, 영업손익, 법인세비용 차감전계속사업손익 또는 당기순손익 등의 전망 또는 예측은 그 기간 또는 증감비율과 관계없이 공정공시가 적용되는가?

A 응답내용

공정공시가 적용되는 전망 또는 예측의 대상기간은 분기 또는 그 이상의 장기를 의미하며 월단 위의 전망 또는 예측에 대해서는 공정공시 대상이 아닙니다.

또한, 아직 경과하지 않은 분기 또는 그 이상의 장기에 대한 매출액, 영업손익 등의 전망 또는 예측치가 선별적으로 제공되지만 한다면, 그 증감비율 크기와 관계없이 공정공시 의무가 발생합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조제2항

27 영업실적등에 대한 전망(4) - 전망공시의 오차발생

Q 질의요지

공정공시를 통해 실적 전망 또는 예측 공시를 하고 이러한 전망치 등이 실제 달성 실적과 차이가 있다면 꼭 정정해야 하는가?

A 응답내용

매 정기보고서 제출 시점에서 전망·예측치와 실제 달성할 수 있는 실적과의 오차발생 가능성을 점검하여 꼭 정정하여야 합니다.

상장법인은 실적전망 또는 예측공시 이후 매 분기마다 정기보고서를 제출할 시점에 주기적으로 그 달성 실적을 점검하여 애초 공시한 전망·예측 실적을 달성할 가능성이 낮은 경우 꼭 정정하여야 합니다.

매 분기마다 정기보고서 제출 후 남은 기간 동안 애초 전망·예측한 실적의 최종 달성 가능성 여부를 재 전망·예측하여 기 공정공시한 내용을 그에 맞게 정정함으로써 투자자들의 투자판단에 있어 혼란을 방지하고, 기업으로써도 공정공시의무 위반에 해당되지 않도록 사후관리가 필요합니다.

또한, 공정공시 후 합병, 분할, 영업·자산 양수도 등으로 인한 사업구조 변경이 발생하는 경우에도 그러한 사안들이 회사의 영업실적에 미치는 영향 등을 분석하여 기 공정공시한 내용을 정정하는 것이 바람직할 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조

코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

28

영업실적등에 대한 전망(5) - 전망공시의 정정공시

Q 질의요지

연초에 당해년도 실적전망 공시를 했으나, 분기 또는 반기 결산 결과 실적전망치의 변동 우려가 있을 경우 정정공시를 해야 하는가? 해야 한다면 언제까지 해야 하는가?

A 응답내용

실적전망치의 변동은 기 공시내용의 변동사항에 해당하므로 사유 발생 즉시* 정정공시를 해야 합니다.

* 공정공시의 경우 사유발생일 당일까지

예정했던 대규모 공급계약 취소 등 사유로 실적전망치를 정정하는 경우에는 동 계약 취소시점을 기준으로 공시하면 되지만,

다수 원인으로 인해 변동사유가 발생하여 정정공시 시점을 명확히 잡기 어려운 경우에는 해당 변동실적이 반영되는 분반기 결산 확정시점을 기준으로 공시를 하면 됩니다.

회사가 전망·예측한 실적과 실제 달성실적을 비교하여 흑자 예측이 적자로 전환되었거나, 오차율이 일정비율 이상인 기업이 동 사유에 대해 합리적인 소명을 하지 못할 경우 “실적예측공시에 대한 면책조항 위반”의 사유로 공시의무 위반에 해당될 수 있기 때문에 더욱 신중을 기해야 합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조, 제16조, 제27조, 제30조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조제2항

29 영업(잠정)실적(1) - 영업 일부부분의 실적발표

Q 질의요지

회사의 단위 사업·공장별 영업이익이나 판매실적(매출액), 또는 개별품목에 대한 정보도 공정 공시대상정보에 포함되는가?

A 응답내용

공정공시의무가 적용되지 않습니다. 공정공시대상정보에 해당하는 실적정보는 회사 전체의 실적을 말하므로 단위 사업부문이나 공장의 실적, 개별 품목 등은 공정공시대상정보에 포함되지 않습니다.

그러나, 회사의 사업부문이나 공장 대부분에 대하여 개별적으로 정보를 제공하거나 대부분의 개별품목에 대한 정보를 제공하는 경우 동 정보들을 이용하여 회사 전체의 정보를 유추할 수 있으므로 공정공시의무가 적용될 수 있습니다.

또한, 단일 사업부문이나 공장, 개별 품목이 회사 전체 매출 또는 이익 중 절대적인 비중을 차지한다면 회사 전체의 정보를 제공하는 것으로 간주할 수 있으므로 공정공시의무가 적용될 수 있을 것입니다.

예를 들면, 국내 우수 전자업체의 반도체 부문 매출액, 휴대폰 부문 영업이익 등은 애널리스트 등 전문가들에 의해 동사 전체의 실적이 유추될 수 있으므로 공정공시의무가 발생할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

30

영업(잠정)실적(2) - 영업실적의 사내공유

Q 질의요지

사보 등에 월별 경영실적(매출액, 영업이익 등)을 발표하는 경우 공정공시의 대상이 되는가?

A 응답내용

누구를 대상으로 배포되는 사보인가가 공시의무 발생의 기준이 되므로, 순수하게 내부 직원들만을 대상으로 발간·배포된 사보에 경영실적이 게재되었다면 공정공시의무가 적용되지 않습니다. 다만 동 사보가 정보제공대상자를 포함한 외부에도 배포된다면 공정공시의무가 발생합니다.

사보내용을 입수한 애널리스트 등(제공대상자)이 사보의 내용(대상정보)에 대한 문의를 하여 회사 임·직원(제공자)이 답변할 경우 공정공시의무가 발생합니다. 공정공시의무 발생 시점은 사보 배포 시점이 아니라 그 후 애널리스트 등이 문의를 하여 회사가 답변한 시점이 됩니다.

즉, 상장기업은 내부 직원용으로 사보를 발간·배포했다라도 동 사보에 공정공시대상정보가 게재되고 외부에 전달될 가능성이 있다면, 그 내용을 사전에 공시하는 것이 바람직할 것입니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

31

영업(잠정)실적(3) - 흑자전환, 적자전환 사실 정보제공시

Q 질의요지

흑자전환, 적자전환 사실만 언급한 경우, “작년 대비 매출액 및 영업손익 10% 증가”라는 정보만 언급한 경우에도 영업(잠정)실적 공정공시 대상인가?

A 응답내용

기본적으로 실적을 추정할 수 있는 정보는 공정공시 정보입니다. 구체적인 수치 외에도 전기에 비해 매출액·영업손익 증가 또는 감소, 흑자전환 또는 적자전환되었다는 간접정보도 또한 중요한 투자정보로서, 기업의 예상실적 추정이 가능하므로 공정공시 대상정보에 해당합니다.

따라서, 공시 전 정보가 노출되지 않아야 하며, 불가피하게 흑자전환, 적자전환 정도의 정보라도 노출되면 공정공시를 해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조제1항
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

32 영업(잠정)실적(4) - 특정사업부문의 실적 제공시

Q 질의요지

회사의 부분적인 단위공장의 영업이익이나 판매실적(매출액)에 대한 잠정실적도 「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함) 대상인가?

A 응답내용

「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함) 대상정보는 회사 전체의 실적을 의미하므로 부분적인 단위공장의 실적은 원칙적으로 공정공시 대상이 아닙니다.

그러나, 회사의 단위공장 대부분에 대하여 개별적인 정보를 제공하거나, 대부분의 개별품목에 대한 정보 제공 또는 절대적인 비중을 차지하는 단위공장이나 개별품목의 실적을 제공하는 것은 결국 회사 전체의 정보를 제공하는 것이나 마찬가지이므로 공정공시의무가 적용됩니다.

참고로, 향후 3년 이내의 기간에 대한 「영업실적 등에 대한 전망(공정공시)」(연결 기준 포함)에는 특정사업 부문 및 영업부문, 특정제품에 관한 매출액 등 정보도 공정공시 대상에 포함되니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조제1항
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

33 영업(잠정)실적(5) - 월별 영업실적 제공시

Q 질의요지

외부에 월별 영업실적을 공표하려는 경우에도 공정공시 대상인가?

A 응답내용

「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함) 대상정보는 재무제표에 대한 외부감사인의 감사를 받기 이전의 잠정실적(결산실적)을 의미하며, 월별 실적을 발표하는 경우에도 공정공시 대상정보에 포함됩니다.

참고로, 향후 3년 이내의 기간에 대한 「영업실적 등에 대한 전망(공정공시)」(연결 기준 포함)에서 적용되는 전망 또는 예측의 대상기간은 분기 또는 그 이상의 장기를 의미하며, 「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함)와는 달리 월단위의 전망 또는 예측은 공정공시 대상이 아니니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조제1항
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

34

영업(잠정)실적(6) - 연결법인이 별도만 공정공시할 수 있는지 여부

Q 질의요지

연결 재무제표 작성 대상 법인이 별도 재무제표 기준으로만 「영업(잠정)실적(공정공시)」를 할 수 있는가?

A 응답내용

상장법인의 별도·연결 재무제표 실적 차이가 큰 경우 기업에게 유리한 재무제표만 선별하여 공정공시할 가능성이 있으므로 연결 재무제표 대상 법인의 경우에는 「연결 재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)」를 원칙으로 합니다.

다만, 연결 재무제표 기준 실적이 집계되기 전에 별도 재무제표 기준 실적이 먼저 집계되어 공정공시 정보제공 대상자에게 동 정보를 제공하고자 하는 경우에는 별도 재무제표 기준 「영업(잠정)실적(공정공시)」도 가능하나,

이 경우 추후 연결 재무제표 기준 실적이 집계되는대로 「연결 재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)」도 이행하는 것이 좋습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조제1항
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조

35

영업(잠정)실적(7) - 매출액, 영업손익만 공정공시할 수 있는지 여부

Q 질의요지

「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함)에서 법인세 추정 등이 어려워 매출액, 영업손익만 공정공시하는 것도 가능한가?

A 응답내용

「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함)에서 나머지 실적이 집계되지 않았다면 매출액, 영업손익만 기재하는 것도 가능합니다.

참고로 「영업실적 등에 대한 전망(공정공시)」(연결 기준 포함)의 경우에는 매출액만 실적 추정이 된다면 동 정보만 공정공시하는 것도 가능합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조제3항

36 영업(잠정)실적(8) - 증감률 표기방법

Q 질의요지

「영업(잠정)실적(공정공시)」(연결 기준 포함) 공시서식에서 흑자전환/적자전환, 흑자지속/적자지속의 경우 증감률은 어떻게 표시해야 하는가?

A 응답내용

흑자전환/적자전환의 경우에는 괄호안 증감률 기재란에 증감율 수치를 기재하지 말고 “흑자전환” 또는 “적자전환”을 기재하면 됩니다.

흑자지속/적자지속의 경우에는 증감률을 계산하여 수치로 기재하면 됩니다.

※ 영업(잠정)실적 공정공시 예시

(단위: 백만원, %)

구분	당기실적	전기실적	전기대비 증감액(증감률)
매출액	3,000	4,000	-1,000(-25.0)
영업이익	20	-10	30(흑자전환)
계속사업이익	-10	-20	10(50.0)
당기순이익	-10	-20	10(50.0)

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조제3항

37 수시공시 관련사항(1) - 일반투자자가 전화로 문의하는 경우

Q 질의요지

일반투자자들이 전화 등을 통하여 기업의 향후 증자나 배당계획 등에 관한 문의가 있어 이에 관한 사항을 알려주는 경우 공정공시를 해야 하는가?

A 응답내용

이사회 결의 등이 이루어지지 않아 신고의무가 확정적으로 발생하지 않은 증자, 배당 등 수시공시의무사항을 투자자에게 선별 제공하는 경우 공정공시대상입니다.

따라서 공정공시를 먼저 한 후 해당 정보를 일반투자자에게 제공해야 하며, 만약 경미한 과실 또는 착오로 미리 제공한 경우에는 지체 없이 이를 신고해야 합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조제4항

38 수시공시 관련사항(2) – 수시공시사항이 확정되지 않은 경우

Q 질의요지

증자 등 수시공시의무와 관련된 사항이 확정되지 않은 검토단계일 경우에도 공정공시를 해야 하는가?

A 응답내용

증자 등 수시공시의무와 관련된 사항이 확정되지 않은 검토단계일지라도 해당 계획을 공정공시 정보제공 대상자에게 제공할 경우 공정공시 의무가 발생합니다.

따라서, 사전에 불확실한 정보가 유출되지 않도록 정보관리에 있어 만전을 기해야 하며, 기 신고한 공정공시 사안에 대해 전면취소, 부인 또는 이에 준하는 내용을 공시하는 경우에는 공시반복 불성실공시 사유에 해당할 수 있으니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제12조
코스닥시장 공정공시 운영기준 제3조제4항





IV. 자율공시

1 자율공시하지 않은 사안을 보도자료로 배포할 수 있는지 여부

Q 질의요지

자율공시에 해당하는 사항을 공시하지 않고 보도자료로만 배포해도 되는가?

A 응답내용

공시규정상 자율공시는 공시의무사항은 아니지만, 보도자료를 통해 배포하게 되면 해당 매체를 보는 투자자에게만 회사의 정보가 제공되므로 가능한 공시를 통해 모든 투자자에게 정보를 알리는 것이 바람직합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제26조

2

수시공시 의무비율 미만 자율공시의 경우

Q 질의요지

수시공시 의무비율 미만으로 자율공시하는 경우 어느 비율까지 자율공시하는 것이 적절한가?

A 응답내용

자율공시는 공시의무사항은 아니지만 회사의 경영·재산 및 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 사항을 공시하는 것으로, 일반적으로 공시의무사항 기준의 50%를 넘는 정도가 자율공시로서 적절하다고 보여집니다.

다만, 그 금액적 크기는 미미하지만 신규사업 진출과 관련된 내용과 같이 그 사안에 따라 공시의 의미가 있다고 판단되는 경우 자율공시를 할 수도 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제26조

3

수시공시사항이 기간연장으로 자율공시사항이 되는 경우

Q 질의요지

수시공시 의무사항에 해당되어 공시했던 채무보증 등 사안이 기간종료일에 연장되는 경우 자기자본 증가 또는 보증금액 감소 등 사유로 자율공시 사항(수시공시 의무비율 미만)에 해당될 경우에도 공시를 해야 하는가?

A 응답내용

공시의무기준에 미달하므로 공시의무가 없으며, 자율공시를 해야 할 의무도 없습니다.

다만, 기공시한 내용의 연장사항으로 자율공시를 통해 사안이 지속되고 있음을 투자자에게 알리는 것도 의미가 있습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제26조

4

자원개발(1) - 자원개발 투자결정 및 경제성 판명 공시시점

Q 질의요지

「자원개발 투자결정(자율공시)」, 「자원개발의 경제성 판명(자율공시)」의 공시시점은 각각 언제이며, 첨부서류는 어떤 것을 제출해야 하는가?

A 응답내용

「자원개발 투자결정(자율공시)」는 상장법인이 법인의 경영·재산 등에 영향을 미칠 자원개발에 투자하기로 결정*한 당일 또는 그 익일까지 공시해야 하며, 이 때 첨부할 서류는 회사가 투자를 결정했음을 확인할 수 있는 문서(이사회 의사록 등)입니다.

* 이사회 결의 또는 대표이사·대표집행임원 등의 결정을 의미

「자원개발의 경제성 판명(자율공시)」는 위 자원개발에 투자하기로 하는 결정이 있은 후 그 자원개발과 관련하여 매장량·생산량 등에 대한 경제성이 판명된 때 공시하는 사항으로 외부평가기관으로부터 경제성을 평가받고 그 보고서를 수령한 시점을 기준으로 그 익일까지 공시하면 됩니다.

다만, 경제성 평가가 가능한 외부평가기관은 아래 3곳의 기관으로 한정되며, 해당 공시를 할 때에는 외부평가기관이 발행한 평가보고서와 그 평가기관에 관한 사항을 첨부서류로 제출해야 합니다.

※ 자원개발의 경제성 평가가 가능한 외부기관

- 한국광물자원공사
- 한국지질자원연구원
- 5년 이상 자원개발 평가업무 경력을 가진 자로서 코스닥시장상장법인(유가증권시장 주권상장법인 해외거래소 상장법인 포함)의 자원개발관련 경제성 평가실적이 있는 자

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제13조제3호

5

자원개발(2) - 자원개발 진행사항 공시의무 여부

Q 질의요지

자원개발 관련 자유포시를 했다면 진행사항 공시를 꼭 해야 하는지 여부 및 언제까지 해야 하는가?

A 응답내용

자유포시사항이라도 이후 사후 관리는 의무공시에 준하므로 진행사항 공시를 반드시 해야 합니다.

자원개발 투자결정에 대해 공시한 후 반기보고서, 사업보고서를 제출한 때, 각각의 제출일 이후 7 영업일 이내 「자원개발 진행사항(자유포시)」를 실제 진행내역을 확인할 수 있는 서류* 등과 함께 제출해야 하며,

* 자원개발과 관련된 계약서, 금액의 이동 증빙, 관련 상대방과의 회의록이나 주고받은 이메일 내역 등

해당 자원개발이 중단된 때에는 중단사유에 대한 소명자료와 함께 그 사유발생일 익일까지 「자원개발 중단(자유포시)」를 제출해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제13조제2호

6

계열회사 정의

Q 질의요지

「계열회사 변경(자율공시)」에서 계열회사의 정의는 무엇인가?

A 응답내용

계열회사란 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 제2조제3호의 규정에 의한 계열회사(해외법인 포함)를 말하며, 2이상의 회사가 동일한 기업집단에 속하는 경우 이들 회사는 서로 상대방의 계열회사라 합니다.

여기서 기업집단이란 동일인이 다음의 구분에 따라 동 시행령이 정하는 기준*에 의하여 사실상 그 사업내용을 지배하는 회사의 집단을 말합니다.

- 동일인이 회사인 경우 그 동일인과 그 동일인이 지배하는 하나 이상의 회사의 집단
- 동일인이 회사가 아닌 경우 그 동일인이 지배하는 2이상의 회사의 집단

* 동일인이 단독 또는 특수관계자와 합하여 의결권 있는 발행주식총수의 30% 이상 소유하면서 최대출자자인 경우 등 사실상 그 업무내용을 지배하고 있다고 인정되는 경우

 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제2조제10항
독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조제3호

7 유상증자 또는 주식관련사채의 납입금이 전액 미납입된 경우

Q 질의요지

유상증자 또는 주식관련사채(CB, BW 등)의 주식(사채)납입금이 전액 미납되었을 경우에도 「증권 발행결과(자율공시)」를 해야 하는가?

A 응답내용

동 사항은 기공시내용의 취소에 준하는 사항이므로 반드시 「증권 발행결과(자율공시)」를 통해 미납입 사실을 공시해야 합니다.

미납입 사유에 따라 공시반복 불성실공시 사유에도 해당될 수 있으니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제28조제1항제1호 및 동 시행세칙 제13조제11호

8

단일판매·공급계약(자율공시)도 불성실공시에 해당하는지 여부

Q 질의요지

단일판매·공급계약 체결 관련 공시의무사항(매출액 10% 이상)은 아니었으나, 자율공시했을 경우에도 추후 계약금액의 50% 이상 변경되었을 경우 불성실공시 사유에 해당될 수 있는가?

A 응답내용

자율공시사항이라도 일단 공시를 했다면 공시의무사항과 마찬가지로 사후 관리가 이루어집니다.

즉, 자율공시한 사항을 전면취소 또는 부인하는 경우 공시반복 불성실공시 사유에 해당되며, 자율공시한 내용중 각각의 기준에 따라 금액·비율·발행주식수의 50% 이상 변경이 있는 경우에는 공시변경 불성실공시 사유에 해당합니다.

따라서, 단일판매·공급계약(자율공시)의 계약금액이 50% 이상 변경되었다면 공시변경 불성실공시 사유에 해당됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제28조 및 제29조

9

특허권 취득(1) - 공시시점 및 첨부서류

Q 질의요지

특허권 취득 공시시점은 언제이며, 필요한 첨부서류는 무엇이 있는가?

A 응답내용

특허권의 취득·양수·양도결정은 자율공시 예시항목에서 삭제('17.1.2일)되어 중요한 특허권을 취득·양수·양도하기로 결정한 경우 자율공시가 아니라 중요정보 관련 포괄조항에 의한 공시의무가 발생합니다.

이 경우 특허는 특허수수료 납입일을 기준으로 효력이 발생*하므로 특허수수료 납입일까지 제출하면 됩니다.

* 특허수수료 납부일이 특허 등록일임

해당 공시를 할 때에는 특허결정서, 특허수수료 납부영수증* 등을 첨부하면 되며, 특허증은 추후 발급되므로 첨부하지 않아도 됩니다.

* 특허청이 발급한 영수증을 의미(상장법인이 특허업무 대리인에게 송금한 입금증이 아님)



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제4호

10

특허권 취득(2) - 특허업무 대리인이 특허취득사실을 늦게 통보한 경우

Q 질의요지

특허업무 대리인이 특허취득 사실을 상장법인에 늦게 통보했을 경우에도 공시를 할 수 있는가?

A 응답내용

특허권 취득에 대한 포괄공시는 특허 취득일(특허수수료 납부일)을 기준으로 당일까지 공시하는 것이 원칙입니다.

다만, 상장법인이 특허 취득 사실을 불가피한 사유로 늦게 인지하였음을 소명하고 거래소가 인정하는 경우에 한하여 동 인지일 기준으로 공시할 수 있습니다.

인지일 기준으로 공시할 때에는 특허결정서, 특허수수료 영수증 등과 함께 동 인지일을 입증할 수 있는 첨부서류(특허업무 대리인 공문 등)를 함께 첨부해야 합니다.

특히, 해외 특허의 경우 특허업무 대리인이 특허취득 사실을 뒤늦게 통보하는 경우가 많으므로 사전에 특허업무 대리인에게 공시 관련 협조를 당부하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항제4호





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

V. 조회공시·해명공시·공시유보

1

조회공시 답변시한

Q 질의요지

조회공시 요구를 받았을 경우 답변시한(재공시 포함)은 언제까지인가?

A 응답내용

조회공시 답변시한은 다음과 같습니다.

① 최초 답변시

조회공시대상	답 변 시 한
시황급변	• 1일 이내 (조회공시 요구시점이 오전·오후인지 관계없이 다음날 오후 6시까지)
풍문 또는 보도	• 조회공시요구시점이 오전인 경우 당일 오후 6시까지 • 조회공시요구시점이 오후인 경우 익일 오전 12시까지 * 다만, 조회공시 요구시 매매거래정지 조치가 취해지는 사항은 1일 이내 (조회공시 요구시점이 오전·오후인지 관계없이 다음날 오후 6시까지)

② 재공시 답변시

- 최초 답변시 미확정으로 답변한 상장법인은 미확정공시 당시 명시한 기간(통상 미확정 공시일부터 1개월 이내)내에 재공시하여야 하며, 이 경우 1개월은 민법에 따라, 초일불산입 및 월력 기준으로 산정하게 됩니다.

예) 조회공시 답변일이 '18.07.31이고 다음 답변기한을 1개월 이내로 설정할 경우 답변기한은 '18. 8.31임

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제10조, 제11조, 제73조 및 동 시행세칙 제23조

2

조회공시 답변시 첨부서류

Q 질의요지

조회공시 답변에 대한 첨부서류는 무엇을 제출해야 하는가?

A 응답내용

조회공시 답변에 대해 첨부할 서류는 다음과 같습니다.

① 사항변동 관련 조회공시에 대한 답변시

- ‘중요정보 없음’으로 답변하는 경우 : 이에 대한 대표이사의 확인서를 첨부
- ‘미확정’으로 답변하는 경우 : 원칙적으로 미확정 사실을 확인할 수 있는 입증자료*를 첨부, 다만, 경영상 비밀 등 사유로 입증자료 제출이 곤란하다고 거래소가 인정하는 경우 대표이사의 확인서로 갈음 가능

* 단일판매·공급계약을 진행 중이나 구체적으로 확정되지 않은 경우 계약서 초안, 무상증자를 검토 중이나 구체적으로 확정되지 않은 경우 내부 기안문 등

② 풍문·보도 관련 조회공시에 대한 답변시

- ‘부인’으로 답변하는 경우 : 풍문·보도를 부인할 수 있는 입장자료를 첨부, 다만 애당초 사실 무근 등 입증자료 제출이 곤란한 경우 대표이사의 확인서로 갈음 가능
- ‘미확정’으로 답변하는 경우 : 상기 사항변동 관련 조회공시의 경우와 동일
- 해당 풍문·보도와 관련한 수시공시로 답변하는 경우 : 해당 수시공시에서 필요로 하는 자료 첨부(예: 단일판매·공급계약의 경우 계약서)

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제10조, 제11조

3

조회공시 공시번복 기간 및 사유

Q 질의요지

조회공시 답변에 대한 공시번복 기간 및 그 사유는 무엇인가?

A 응답내용

원칙적으로 일정기간*(시황변동 : 15일, 풍문·보도 : 1개월) 이내에 답변한 내용과 상반되는 결정 또는 공시를 하는 경우 공시번복 불성실공시 사유에 해당되나, 일정기간이 지난 후라도 답변한 내용과 상반되는 결정 또는 공시를 하는 경우 사후심사를 거쳐 불성실공시에 해당될 수 있으니 유의하기 바랍니다.

* 초일 불산입, 월력으로 계산. 다만, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일

※ 조회공시 관련 공시번복 ☞ 본 해설서 3장 1. 불성실공시제도 참고

4

조회공시 재공시 시한 이전 변경사항이 발생한 경우

Q 질의요지

조회공시 재공시 시한 이전에 조회공시 답변내용 관련 변경사항이 발생했을 경우 언제 공시해야 하는가?

A 응답내용

미확정공시 당시 기재한 답변시한이 도래하기 전이라도 변경사항이 발생하였다면 그 즉시(사유 발생일 당일) 재공시하여야 합니다.

만약 변경사항이 발생하였음에도 불구하고 지연공시하는 경우에는 공시불이행 사유에 해당하여 불성실공시법인으로 지정될 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제11조 및 제30조

5

조회공시를 미확정으로 답변하는 경우

Q 질의요지

조회공시를 미확정으로 답변하는 경우 몇 번까지 미확정으로 답변할 수 있는가?

A 응답내용

원칙적으로 확정내용의 공시가 곤란하다고 인정되는 경우 미확정 공시에 대한 제한 횟수는 없으나,

상장법인이 타당한 사유와 증빙서류 없이 미확정 답변을 반복할 경우 사후심사를 거쳐 불성실공시법인으로 지정될 수 있으니 유의하기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제11조 및 제28조제2항

6

조회공시를 답변시한까지 공시하지 않는 경우

Q 질의요지

조회공시를 답변시한까지 공시하지 않는 경우 거래소의 시장조치사항은 무엇인가?

A 응답내용

조회공시를 답변시한까지 공시하지 않는 경우 해당 상장법인 주권의 매매거래가 답변시한 위반 사실 확인시점부터 조회결과를 공시한 후 30분 경과한 시점*까지 정지됩니다.

* 09시 이전 공시 : 당일 09:30부터 거래재개, 14:30 이후 공시 : 익일부터 거래재개

또한, 동 사유는 공시불이행 불성실공시 사유에 해당하므로 해당 상장법인은 불성실공시법인으로 지정될 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제10조, 제27조제1호, 제37조제1항제5호 및 동 세칙 제18조제2항

7

횡령·배임설 조회공시 요구시 매매거래정지가 수반되는지 여부

Q 질의요지

횡령·배임설 관련 조회공시 요구시 매매거래정지가 수반되는가?

A 응답내용

횡령·배임설 관련 조회공시 요구사안은 매매거래정지 대상이 아니나, 거래소가 구체적인 사실 관계를 확인(검찰 첩보, 대표이사 고소 등)하는 경우 투자자보호를 고려하여 예외적으로 공시 규정상 매매거래를 정지할 수 있습니다.

또한, 횡령·배임이 일정규모 이상* 사실로 확인되어 답변공시하게 되는 경우에는 상장적격성 실질심사 대상여부를 판단하기 위하여 매매거래정지가 수반될 수 있습니다.

* 임원 등의 경우 자기자본의 3% 또는 10억원 이상, 직원의 경우 자기자본의 5%(대기업의 경우 3%) 이상

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제10조, 제37조

코스닥시장 상장규정 제29조제1항제2호, 제38조제2항제5호나목

8

감사의견 비적정설 조회공시 관련 매매거래정지 해제시기

Q 질의요지

감사의견 비적정설 관련 조회공시와 관련하여 거래정지가 된 경우 해제되는 시기는 언제인가?

A 응답내용

해당 조회공시에 대한 답변으로 “부인” 공시를 하는 경우 공시시점으로부터 30분이 경과한 때*에 거래가 재개되나,

* 09시 이전 공시 : 당일 09:30부터 거래재개, 14:30 이후 공시 : 익일부터 거래재개

“미확정”으로 답변하는 경우 해당 품문의 사실 여부가 확인될 때까지 계속하여 매매거래가 정지되며,

감사의견 비적정설이 확인되는 공시(「감사보고서 제출」)로써 답변공시하게 되는 경우에는 상장폐지 사유발생으로 매매거래정지가 지속*됩니다.

* 상장폐지절차 진행

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제18조제2항제1호

코스닥시장 상장규정 제29조제1항제2호, 제38조제1항제11호

9

종속회사 주요경영사항에 대한 조회공시 요구 여부

Q 질의요지

종속회사의 주요경영사항에 대해서도 조회공시 요구가 가능한가?

A 응답내용

상장법인의 공시사항(자율공시, 공정공시 포함) 뿐만 아니라 종속회사 및 자회사의 주요경영사항에 대해서도 조회공시 요구가 가능합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제10조제1항

10

시황변동 관련 조회공시 답변시 수시공시사항 이외 사유 기재가능 여부

Q 질의요지

시황변동* 관련 조회공시 답변과 관련하여 수시공시 사항 이외의 사유(예를 들어 대주주의 지분 추가 매수, 신기술 개발 등)를 기재할 수 있는가?

* 주가급등 또는 주가급락

A 응답내용

시황변동 관련 조회공시 요구는 공시규정 제6조제1항(수시공시)에 해당하는 사항(중요정보)에 한정되므로 답변 내용과 필연적으로 관련성이 있지 않은 이상 동 사항 이외의 사유를 기재할 수 없습니다. 다만, 상장종목의 주가 및 거래량에 영향을 미친 것으로 거래소가 인정하는 경우에 한하여 예외적으로 동 사항 이외의 사유를 기재할 수 있습니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제1항, 제10조제2항 및 동 시행세칙 제9조제3항

11

해명공시와 조회공시의 방법

Q 질의요지

해명공시방법은 조회공시와 어떻게 다른가?

A 응답내용

풍문·보도에 대한 해명이므로 조회공시와 동일하게 ‘확정’, ‘부인’, ‘미확정’ 등으로 공시하며 풍문·보도 당일에만 해명공시가 가능합니다.

- i) 확정 : 풍문·보도가 사실이면 수시·공정·자율공시 관련 사항은 해당 공시서식으로 해명하고, 기타 주가·거래량에 영향을 미치는 항목(8개) 관련 사항은 신설 서식으로 해명*

* 서식명 : 풍문 또는 보도에 대한 해명

- ii) 부인·미확정 : 풍문·보도가 사실무근 또는 미확정인 경우 부인 해명공시 또는 미확정 해명공시 실시*

* 서식명 : [부인] 풍문 또는 보도에 대한 해명

[미확정] 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

미확정공시로 해명시 조회공시에 대한 미확정공시와 동일하게 일정기간* 이내 재공시하여야 합니다.

* 해명공시일부터 1개월 or 미확정공시 당시 명시한 기간

해명공시 내용에 대한 공시불이행, 공시번복, 공시변경 발생시 다른 공시사항과 동일하게 불성실공시로 제재받게 되며, 제재 심의과정에서 위반의 중요성 판단시 ‘중대한 위반’으로 처리하게 됨에 유의하시기 바랍니다.



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제26조의2 및 동 시행세칙 제13조의2

12

신청에 의한 공시유보

Q 질의요지

특정 의무공시사항의 일부내용에 대해 상장법인의 신청에 따라 공시를 유보할 수 있는 경우는?

A 응답내용

신청에 의한 공시유보는 상장법인에 중대한 손실을 야기할 수 있는 경영상 비밀에 해당하는 내용으로 한정됩니다.

공시유보 가능한 의무공시사항은 ① 단일판매·공급계약 체결, ② 신규시설(외) 투자, 시설증설 등, ③ 투자판단관련 포괄공시사항 및 ④ 지주회사가 행하는 자회사 공시중 단일판매·공급계약 체결, 신규시설(외) 투자, 시설증설 등, 투자판단관련 포괄공시사항입니다.

* 비율미만 자율공시사항의 경우 공시유보 불가

상기 공시의무사항에 대해 유보할 수 있는 항목은 ① 계약상대방, ② 계약금액, ③ 투자금액(시설투자) 등이며, 유보기간은 계약기간 종료일까지입니다.

공시유보절차는 ① 거래소와 사전협의(의무), ② 공시유보 신청서 제출[공시서식 4], ③ 거래소 심사 및 승인, ④ 공시전송 순서로 진행됩니다.

공시유보 기간이 경과하거나 유보조건이 해제되는 경우 즉시 정정공시해야 하며(유보내용 공표), 동 의무를 이행하지 않는 경우 불성실공시에 해당됩니다. 다만 경영상 비밀유지 등 필요시 계약상대방을 국적, 업종 등으로 개략적으로 공시할 수 있으며, 개략적 공시는 유보기간 종료 시까지 [공시서식 4-1] 계속적 공시유보신청서를 제출한 경우에만 가능하며, 유보범위는 계약 상대방 항목에 대해서만 허용됩니다(계약금액은 반드시 공개).

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제42조 및 동 시행세칙 제20조





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

VI. 시장신고사항

1

시장신고사항 공시시한

Q 질의요지

공시규정 제38조에 의하면 시장신고사항은 지체없이 신고하여야 한다고 하는데 “지체없이”란 언제까지를 의미하는가?

A 응답내용

“지체없이”라 함은 “해당 사실 또는 결정을 확인한 후 가능한 한 빨리”라는 뜻으로 일률적으로 그 시간적 한계를 그을 수는 없으나,

신속한 정보전달이라는 공시제도의 취지상 원칙적으로 사유발생일 당일, 불가피한 경우에는 늦어도 익일까지 할 것을 의미합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조

2

감자완료 공시시점

Q 질의요지

「감자완료」 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

감자 등기가 완료된 때로 해당 등기부등본 수령일을 기준으로 공시하면 됩니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제1호

3

기업설명회(IR) 개최 공시시점

Q 질의요지

기업설명회(IR) 개최 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

기업설명회(IR)를 개최하기로 결정한 사실이 있는 때(“개최확정일”) 공시를 해야 하며 최소한 행사시작일 전일까지는 공시해야 합니다. IR자료는 기업설명회 개최 전까지 KIND시스템 IR자료실 (<http://kind.krx.co.kr>)에 게재해주시기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제43조제3항

4

본점소재지 변경 공시시점

Q 질의요지

본점소재지 변경 공시시점은 언제인가?

A 응답내용

본점소재지 변경에 관한 이사회 결의일을 기준으로 공시하되, 늦어도 본점소재지 등기가 완료된 때(등기부등본 수령일)까지는 공시해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제4호

5

유동성공급계약 체결로 관리종목 해소 가능 여부

Q 질의요지

유동성공급계약 체결을 통해 관리종목 지정사유 중 분기 거래량 미달 사유를 해소할 수 있는가?

A 응답내용

코스닥시장을 통한 보통주의 분기 월평균거래량이 유동주식수의 1/100 미만인 경우 분기 거래량 미달로 관리종목 지정 사유*가 되나,

*단, 분기 월평균 거래량이 1만주(액면가 5,000원 기준) 이상인 경우 또는 소액주주가 소유한 보통주 총수가 유동주식수의 20% 이상 & 소액주주수 300명 이상인 경우(최근 사업연도말 또는 최근 주주명부폐쇄일 기준)는 제외

- 코스닥시장 업무규정 제12조의3제1항의 유동성공급계약이 체결되어 있는 경우는 관리종목으로 지정하지 않으며,
- 분기별 거래량 미달로 관리종목으로 이미 지정되어 있는 경우라도 이후 유동성공급계약을 체결한 경우에는 해당 계약을 체결한 분기 종료일의 익일자로 관리종목 지정이 해제됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제12호 및 동 시행세칙 제26조
코스닥시장 업무규정 제12조의3제1항 및 동 시행세칙 제12조의4

6

임원현황총괄표 제출사유 및 첨부서류

Q 질의요지

「임원현황총괄표」는 언제 제출하는지 및 첨부서류로 무엇을 제출해야 하는가?

A 응답내용

「임원현황총괄표」는 ① 정기 주주총회일과 ② 사외이사, 감사위원, 상근감사*가 선임·해임·임기만료 이외의 사유로 퇴임한 경우 그 사유발생일 익일까지 제출해야 하며,

* 이외의 일반이사, 비상근감사 선임·해임·사임의 경우에는 제출의무가 없음

제출시 임원의 이력서¹⁾, 선임확인서(취임승낙서)¹⁾, 사외이사자격요건확인서²⁾, 사임서³⁾ 등을 첨부하시면 됩니다.

- 1) 임원 선임시에만 첨부, 2) 정기주주총회 개최 또는 사외이사 선임시에만 첨부,
- 3) 임원 사임시에만 첨부
- 2) 「사외이사자격요건 확인서」는 신규선임된 사외이사 뿐만 아니라 기존 사외이사를 포함하여 작성·제출(1개의 서식으로 작성하되, 이름을 연명하여 작성)

 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제11호 및 제30조

7 워런트(Warrant) 만기전 취득의 경우

Q 질의요지

신주인수권부사채(Bond)가 아닌 워런트(Warrant)를 만기전 취득하는 경우에도 시장신고 대상인가?

A 응답내용

신주인수권부사채(Bond)*뿐만 아니라 워런트(Warrant)를 당초의 만기일 이전에 취득할 경우 모두 시장신고 대상입니다.

* 해외신주인수권부사채 및 신주인수권이 분리된 사채의 만기이전 취득, 동 사채의 발행인 또는 사채권자의 조기상환요구권 행사 등에 의한 만기 이전 취득 포함

「신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함)발행후 만기전 사채 취득」 공시서식을 작성할 때에는 사채와 워런트를 각각 구분하여 작성하시면 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제10호

8

주식관련사채 가액 조정 관련 시장신고 대상

Q 질의요지

주식관련사채*의 전환·행사·교환가액이 조정될 경우 무조건 신고해야 하는가?

* 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채

A 응답내용

전환사채 등 주식관련사채는 발행 이후

- ① 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입(무상증자) 등 주식가치 희석화 사유가 발생한 경우,
- ② 감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생한 경우,
- ③ 시가하락 등 사유로 전환·행사·교환 가액을 조정할 수 있습니다.

공시규정에서는 ③ 시가하락으로 인한 조정의 경우에만 신고의무를 부여하고 있으나, ①, ② (주식가치 희석화 또는 상승사유 발생)의 경우에도 투자자 편의를 위해 신고하는 것이 원칙입니다. 조정 근거 및 최저조정한도를 반드시 기재하여 공시하시면 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제9호

9

상장된 주식관련사채의 가액 조정 관련 신고 시점

Q 질의요지

상장된 주식관련사채*의 전환·행사·교환가액이 조정될 경우 언제 공시해야 하는가?

* 한국거래소 채권시장에 상장되어있는 전환사채, 비분리형 신주인수권부사채, 교환사채

A 응답내용

상장된 주식관련사채의 전환·행사·교환가액이 조정될 경우, 조정공시와 더불어 가격 변경 시장 조치가 필요합니다. 이 경우 조정사유가 발생하는 기산일 18시를 기준으로 가액을 계산하여 당일 18시 30분까지 가액 조정 공시를 제출하고, 공시 당일 주식관련사채의 거래소 시스템상 가격 변경 조치를 요청하는 공문을 제출해야 합니다. 주식관련사채의 종류에 따라 다음과 같이 공시 및 공문을 제출하면 됩니다.

- ① 신주인수권증권 : 상장공시 시스템상 신주인수권행사가액의조정 공시 및 공문 제출 (한국거래소 코스닥 공시부)
- ② CB, EB, 비분리형 BW : 채권상장공시 시스템상 권리행사가액 변경신고 및 증빙(공문) 제출 (한국거래소 채권시장부)

구분	절차	
D일 18:00 (기산일)	조정 사유 발생	
D일 18:00~19:00 (기산일)	[상장사]	조정 공시 및 공문 제출
	[거래소]	시장조치 *반영일: 익일(D+1일)
D+1일 (조정일)	대상 증권 가격 정보에 반영	

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제9호

10

주식관련사채 행사내용 중 기 신고된 주식수량 의미

Q 질의요지

전환사채, 신주인수권부사채 등 전환(행사)주식수가 기 신고된 주식수량을 제외하고 누계 1% 이상일 때 신고토록 되어 있는데, 여기서 기 신고된 주식수량의 의미는 무엇인가?

A 응답내용

공시규정은 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련사채 뿐만 아니라, 증권예탁증권(외국 유사증권 포함), 주식매수선택권의 행사(청구)누계주식수가 기 신고된 주식수량을 제외하고 각각 발행주식총수의 1% 이상일 때 신고의무를 부여하고 있습니다.

여기서 기 신고된 주식수량이란 회사가 전환청구권행사 등 공시로 직접 신고한 수량뿐만 아니라, 거래소가 공시하는 「추가상장」 시장안내에서의 해당 상장수량도 포함하므로 신고의무수량을 계산할 때 모두 제하여 계산하시면 됩니다.

예) '18.07.19 9,000주가 신주인수권행사된 경우(발행주식총수 1,000,000주 가정)

- '18.06.01 12,000주 「신주인수권행사」 공시 : 기 신고수량 포함
- '18.06.15 12,000주 「추가상장」 시장안내('18.06.01 공시수량)
- '18.07.03 8,000주 「추가상장」 시장안내(1% 미만으로 미공시) : 기 신고수량 포함
- ☞ '18.07.19 9,000주에는 기 신고수량(20,000주=12,000주+8,000주)을 합산하지 않으므로 발행주식총수 대비 1%(10,000주) 미만으로서 공시대상 아님

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제8호 및 제11호

11

신주인수권행사 신고 시한

Q 질의요지

신주인수권행사 청구일이 '18.06.14, 주금납입일이 '18.06.18로 다른 경우 신주인수권행사 공시는 언제 해야 하는가?

A 응답내용

상법상 신주인수권행사의 효력발생일*은 주금납입일이므로 동 행사 공시는 납입일(위 사례의 경우 '18.06.18) 기준으로 제출**하면 됩니다.

* 효력발생일은 신주 발행일을 말하며, 등기부등본상 변경일이 됨

** 위 사례와 같이 행사청구일과 주금납입일이 다른 경우 「신주인수권행사」 공시서식에서 “행사일”은 주금 납입일을 기재

* **상법 제516조의10**(주주가 되는 시기) 제516조의9제1항에 따라 신주인수권을 행사한 자는 동항의 납입을 한 때에 주주가 된다.

해당 공시를 제출할 때에는 신주인수권행사 청구서, 주식납입금 보관증명서(대용납입의 경우 대용납입 청구서 등) 등을 첨부서류로 제출해야 합니다.

참고로 주식매수선택권행사는 신주인수권행사와 같이 주금납입일, 전환청구권행사는 전환청구일이 각각 효력발생일이므로 신주인수권행사와 마찬가지로 동 효력발생일을 기준으로 공시하면 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제8호 및 제11호

Q 질의요지

주주배정 유상증자의 경우 발행가액은 6시 이후에 산정되는데 공시를 언제 제출해야 하는가?

A 응답내용

KIND제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>) 공시제출시간은 07:30~18:00까지이나, 「유상증자 1차발행가액 결정」 공시는 권리락 조치* 등을 감안, 19:00까지 공시제출시간을 연장하고 있습니다.

* 배정기준일 전일(T-1일) 권리락이 실시되며, T-2일 거래소가 장 종료후 상장법인의 「유상증자 1차 발행가액 결정」 공시를 기준으로 권리락 기준가 산정 및 시장안내를 함

따라서, 「유상증자 1차 발행가액 결정」 공시는 발행가액이 산정되는 신주배정기준일 전 제3거래일(T-3일) 19:00까지 제출 가능하며, 당일 19:00까지 제출하지 못했다면 권리락 기준가 산정 등을 감안하여 익일(T-2일) 최대한 빠른 시간내 제출해야 합니다.

다만, 「유상증자 1차 발행가액 결정」 공시는 19:00까지 제출 가능하나, 시장조치사항이 없는 「유상증자 최종발행가액 확정」 공시에 대해서는 공시제출시간을 연장하지 않으니 참고하기 바랍니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제38조제6호





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

VII. 불성실공시

1

불성실공시로 매매거래정지가 되는 경우

Q 질의요지

불성실공시법인 지정으로 매매거래정지 조치가 되는 경우는 언제인가?

A 응답내용

불성실공시법인으로 지정된 법인이 8.0점 이상 벌점을 부과받은 경우 불성실공시법인 지정일* 당일(1일) 매매거래가 정지됩니다.

* 통상 공시위원회 심의일 익일

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제37조제1항제3호 및 동 시행세칙 제18조제3항

2

귀책사유가 없는 경우

Q 질의요지

계약상대방의 일방적 계약해지 등 상장법인에 귀책사유가 없음에도 불성실공시법인으로 지정될 수 있는가?

A 응답내용

상장법인의 공시위반사항이 발생하더라도 다음의 어느 하나에 해당한다고 거래소가 인정하는 경우에는 불성실공시로 보지 않습니다.

- ① 다른 법령, 규정 등에 의해 불가피한 경우
- ② 천재지변, 경제사정의 급격한 변동 그 밖에 이에 준하는 사태가 발생한 경우
- ③ 공익 또는 투자자보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- ④ 그 밖에 해당 코스닥상장법인이 귀책사유가 없음을 입증하거나 경미한 사항으로서 주가에 미치는 영향이 크지 않다고 거래소가 인정하는 경우

다만, 위 사항에 해당하는지 여부는 상장법인이 적극적으로 소명해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제31조

3

불성실공시 벌점 부과기준 및 이의신청 가능 여부

Q 질의요지

불성실공시 벌점은 어떻게 부과되는가? 그리고 불성실공시로 벌점이 부과된 부분에 대해 이의 신청이 가능한가?

A 응답내용

불성실공시 벌점은 아래 표와 같이 위반의 동기와 중요성(투자자에 미친 영향) 기준에 가중·감경 사유를 반영(±2점 이내)하여 결정하게 됩니다.

※ 불성실공시 제재 심의기준표

위반의중요성 \ 위반의 동기	고의	중대한 과실	통상의 과실	경미한 과실
중대한 위반	10점	8점	6점	4점
통상의 위반	8점	6점	4점	2점
경미한 위반	6점	4점	2점	0점

가중·감경사유는 제재 심의기준표의 부과벌점을 기준으로 ±2점의 범위내에서 가중 또는 감경하고 있으며, 이에 따라 제재의 최대벌점은 12점, 최저벌점은 0점이 됩니다.

불성실공시 벌점은 공시위원회의 심의로 결정되며, 동 결정에 대해서는 다시 이의를 제기할 수는 없습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제32조 및 동 시행세칙 별표1

4

위반의 동기 및 중요성 판단기준

Q 질의요지

위반의 동기는 어떤 기준으로 판단하는가?

A 응답내용

거래소는 상장법인의 공시위반사항에 대해 위반의 중요성과 동기를 기준으로 벌점을 부과*하고 있으며, 위반의 동기는 위반사실 또는 그 가능성에 대한 인식여부와 주의의무 위반 정도에 따라 4단계로 구분하고, 위반의 중요성은 공시위무의 중요도, 투자자의 투자판단에 미친 영향 등을 고려하여 3단계로 구분하고 있습니다.

※ 위반의 동기 세부기준 : 해설서 제3장 1. 불성실공시제도 참조

각 공시위반사항이 어느 단계에 해당하는지 여부는 상장법인의 공시경험에 따른 예견가능성, 위반행위로 달성하고자 하는 목적, 위반의 불가피성 및 위반회피노력 정도 등 구체적 정황 및 경위를 고려하여 공시위원회가 종합적으로 판단하고 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제32조제3항 및 동 시행세칙 제15조제2항, 별표1

5

거래소가 인정하는 교육(세칙 제21조제2항제4호) 의미

Q 질의요지

감경사유중 “세칙 제21조제2항제4호에 해당하는 교육”은 무엇을 말하는가?

A 응답내용

“세칙 제21조제2항제4호에 해당하는 교육”은 동항 제1호·제2호·제3호* 외에 거래소가 인정하는 교육을 말하며,

* 제1호 : 공시책임자 및 공시담당자 전문과정(연1회 의무교육)

제2호 : 공시관련 법규설명회

제3호 : 불성실공시법인에 대한 교육

그 종류로는 거래소가 주최하는 공시제도 설명회, 공시담당자 워크숍, 외국법인 등 공시 특화교육, 지역별 방문교육 및 소그룹 간담회, 확인절차 면제제도 특화교육 등이 있습니다.

거래소는 해당 교육 개최전 대상 상장법인에 교육 개요(일정, 교육내용 등), 교육인정시간 등을 기재한 공문을 발송하고 있으며, 연간 교육계획은 KIND제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)을 통해 확인할 수 있습니다.

상장법인의 최근 1년간 누적 인정교육시간이 4시간 이상인 경우 불성실공시 제재 심의기준상 0.5점 감경됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제21조제2항, 제15조제2항, 별표1

6

의무교육을 담당자만 이수한 경우 가중사유 해당 여부

Q 질의요지

의무교육을 담당자만 이수한 경우 가중사유에 해당하는가?

A 응답내용

공시규정 시행세칙 제21조제2항제1호에 따라, 공시책임자 및 담당자는 코스닥협회에 개설된 교육(아래 표 참조)을 연1회 의무 이수*해야 하며,

※ 협회가 개설중인 전문교육과정 현황

교육과정명	교육횟수	비고
공시담당임원 전문과정	6	신규 공시책임자 이수교육
공시담당자 전문과정(신규교육)	6	신규 공시담당자 이수교육
공시담당자 전문과정(보수교육)	10	기존 공시담당자 정기교육
공시담당자 전문과정 (온라인 보수교육)	6	오프라인 교육에 참석하기 어려운 공시담당자 교육
주식전문연수	2	전문과정 대체연수

* 신규 공시책임자 및 담당자의 경우, 그 신고일로부터 6월 이내 이수

가중사유에 해당하지 않기 위해서는 공시책임자 및 담당자가 모두 해당 교육을 이수해야 합니다. 따라서 의무교육을 담당자만 이수한 경우에는 가중사유(+1점)에 해당합니다.

동 사항은 공시위원회 심의일의 직전년도 공시교육 이수실적을 기준으로 적용하며, 개인이 아니라 법인을 기준으로 적용하는 것으로 공시 책임자 또는 담당자가 변경된 경우 이전 책임자, 담당자가 공시교육을 이수했다면 이수로 인정하고 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제21조제2항제1호, 제15조제2항, 별표1

7 대체부와 신청요건

Q 질의요지

공시위반 해당 벌점을 제재금으로 대체 신청한 경우 무조건 대체부과할 수 있는가?

A 응답내용

거래소는 다음의 경우를 모두 충족하는 경우로서 벌점 중 일부 또는 전부를 제재금으로 부과하더라도 공시위반 재발위험이 없다고 인정되는 경우 제재금을 대체부과하고 있습니다.

- 해당법인의 대체부과 신청이 있을 것
- 관리종목 지정법인이 아닐 것
- 최근 2년간 불성실공시법인으로 지정된 전력이 없을 것
- 부과벌점이 8점 미만일 것. 다만, 벌점 전부를 제재금으로 부과하고자 하는 경우에는 부과벌점이 5점 미만이어야 하며, 부과벌점이 5점 이상인 경우에는 5점을 초과하는 벌점에 대하여 대체부과가 가능
- 최근 2년간 거래소 또는 코스닥협회가 개설하는 공시책임자 또는 공시담당자 전문과정을 미 이수한 사실이 없을 것

따라서 벌점 대체 부과를 신청한다고 해서 무조건 대체부과할 수 있는 것은 아니며, 상기 사항 모두를 충족한 경우에 한해 대체부과할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제15조제2항, 별표1

8

제재금을 미납한 경우

Q 질의요지

벌점에 의한 제재금 추가부과 또는 대체부과를 미납할 경우 거래소의 시장조치사항은 무엇인가?

A 응답내용

추가 또는 대체부과금을 납부기한(부과통지일로부터 1개월 이내)까지 미납한 경우 거래소는 해당 법인에 7일 이내 납부할 것을 최고하고, 동 기간내에도 이행하지 아니한 경우에는 그 다음 날 가중벌점을 부과합니다.

가중벌점은 (미납 제재금/ 부과벌점에 곱한 금액) × 1.2점으로 계산(소수점 둘째자리 이하 절사)되며, 따라서 총 벌점은 부과벌점과 가중벌점을 합산한 총계가 됩니다.

※ 추가 또는 대체부과금 미납시 벌점 계산법

- 가중벌점 = (미납 제재금/ 부과벌점에 곱한 금액) × 1.2
- 총 벌점 = 부과벌점 + 가중벌점

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 시행세칙 제15조제2항 및 제17조, 별표1

9 불성실공시로 인한 상장적격성 실질심사 요건

Q 질의요지

불성실공시로 인한 상장적격성 실질심사 대상은 무엇인가?

A 응답내용

공시규정에 따라 벌점을 부과받는 경우로서 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 15점 이상인 경우 상장적격성 실질심사 사유에 해당됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제38조제2항제5호타목

10 개선계획서 제출대상

Q 질의요지

불성실공시로 인한 개선계획서 제출대상은 무엇이며, 언제까지 제출해야 하는가?

A 응답내용

상장법인이 불성실공시법인으로 지정된 경우로서, 불성실공시 누계벌점이 최근 1년간 15점 이상이 되어 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는 경우 거래소는 불성실공시의 재발방지를 위해 상장법인에 개선계획서 제출을 요구할 수 있습니다. 다만, 공시위반과 관련하여 상장적격성 실질심사 대상으로 확정시에는 제출이 면제된다.

개선계획서 제출을 요구받은 상장법인은 공시위반 경위, 공시의무위반의 재발방지를 위한 조직의 재정비 등 구체적인 내용이 포함된 개선계획서를 거래소 요구일로부터 10일 이내 제출하여야 하며, 이를 이행하지 않는 경우 거래소는 3점 이내에서 세척이 정하는 바에 따라 벌점을 부과할 수 있습니다.*

* 다만, 동 벌점 부과로 인해 해당 법인이 상장적격성 실질심사 대상에 해당될 수 있는 경우 공시위원회 심의를 거쳐 부과벌점을 경감 또는 면제 가능

또한, 상장법인은 개선계획서 제출일부터 6개월이 경과한 후 10일 이내에 개선계획에 대한 이행내역을 담은 이행보고서를 제출하여야 합니다.

관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제33조 및 동 시행세칙 제16조

11

사전확인절차 면제법인이 불성실공시법인으로 지정되는 경우

Q 질의요지

사전확인절차 면제법인이 불성실공시법인으로 지정되면 어떻게 되는가?

A 응답내용

사전확인절차 면제법인이 불성실공시법인으로 지정되면 지정일자 기준으로 사전확인절차 면제법인에서 제외됩니다.

참고로 사전확인절차 면제법인은 불성실공시법인, 투자주의 환기종목 또는 관리종목으로 지정되는 경우 사전확인절차 면제법인에서 제외되니 참고바랍니다.



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제5조제4항 및 동 시행세칙 제4조의2

12

불성실공시법인 지정유예가 가능한 경우

Q 질의요지

어떤 경우에 불성실공시법인 지정유예가 가능한가?

A 응답내용

불성실공시법인 지정유예 제도는, 공시우수법인의 경미한 공시위반에 대해 공시위원회의 심의를 거쳐 불성실공시법인 지정을 일정기간 유예하는 제도입니다.

최근 3년 이내 공시우수법인으로서 공시위반사실이 고의·중과실에 해당되지 않는 경우에 공시위원회 심의를 거쳐 불성실공시 법인 지정 및 벌점 부과를 6개월간 유예합니다.

6개월의 유예기간 동안 추가적인 공시위반이 없는 경우 불성실공시법인 미지정으로 간주하고 벌점도 부과하지 않습니다. 그러나, 유예기간 중 별도의 공시위반으로 불성실공시법인 지정에 고되는 경우에는 해당 지정예고 건으로 불성실공시법인으로 지정될 때 유예건에 대해서도 불성실공시법인으로 지정하고 유예한 벌점을 부과하게 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제32조제3항 및 동 시행세칙 제15조의2





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

VIII. 상장업무 등

1

추가·변경상장(1) – 추가 상장일이 동일한 경우

Q 질의요지

유상증자, BW행사, CB전환 등 상장사유는 각각 다른데 동일한 날짜에 동시 상장하려면 하나의 서식에서 상장신청을 해도 되는가?

A 응답내용

전자문서인 「신주상장신청서」는 상장사유별로 각각 작성하여 제출하도록 되어 있으므로 동일한 날에 상장하더라도 유상증자, BW행사, CB전환 등 사유별로 각각 다른 서식에서 작성하여 제출해야 합니다.

참고로 발행회차가 다른 여러건의 CB전환 및 BW행사분이 동일일에 상장한다면, 하나의 서식에서 작성하되 본문 하단에 회차 또는 발행일 별로 구분하여 작성하면 됩니다. 주식매수선택권 역시 부여일 또는 납입일 별로 구분하여 작성해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제18조 및 동 시행세칙 제18조

2

추가·변경상장(2) - 발행사유별 발행일

Q 질의요지

신주(변경)상장신청서의 서식내용중 “발행일”은 무엇을 기재해야 하는가?

A 응답내용

일반적으로 주권의 발행일은 상호변경을 제외하고는 효력발생일을 말하며 효력발생일은 아래와 같습니다.

※ 상장유형별 효력발생일

유 형	효력발생일(발행일)	관련 법규
유상증자	납입일 익일	상법 제423조
무상증자	배정기준일, 주주총회결의일	상법 제461조
주식배당	주주총회결의일	상법 제462조의2
전환청구권행사	전환권 행사일	상법 제350조
신주인수권행사	신주인수대금 납입일 또는 채권대용납입일	상법 제516조의10
주식매수선택권행사	행사가액 납입일	상법 제340조의5
합병 등	합병 등기일	상법 제234조
주식예탁증권의 발행	납입일 익일	상법 제423조
상호변경	주총결의일(효력발생일) 직전 회차 주권의 발행일(발행일)	상법 제289조, 제433조, 제434조
주식분할·병합	병합기준일	전자증권법 제65조
자본감소	병합기준일	전자증권법 제65조
회사분할	분할등기일	상법 제530조의11
주식소각	병합기준일	전자증권법 제65조
종류주식의 전환	전환기준일	전자증권법 제64조

상호변경은 새로운 발행일을 부여하지 않고, 가장 최근 회차의 발행일을 준용하여 발행일을 기재합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제18조 및 동 시행세칙 제18조 및 상법

3

추가·변경상장(3) - 상호 변경시 종목명 선정기준

Q 질의요지

회사의 상호를 변경할 경우 종목명을 정하는 기준이 있는가?

A 응답내용

회사의 상호를 변경할 경우 회사명은 한글약명 및 영문약명을 지정하도록 되어 있습니다. 아래와 같은 기준으로 정하되, 필요시 거래소 담당자와 협의하기 바랍니다.

※ 종목명 선정기준

구 분	기 준
한글회사명	• 주식회사는 (주)로 기재, 한글 30자 이내 (정관 및 등기부등본과 같을 것)
한글회사약명	• 영문포함, (주)는 제외, 한글 15자 이내
영문회사명	• CO.,LTD 포함하여 기재, 영문 60자 이내
영문회사약명	• CO.,LTD 입력금지, 영문 30자 이내
공통	• 특수문자 사용금지 등

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제18조 및 동 시행세칙 제18조

4

추가·변경상장(4) - 상장수수료 납부시한 및 영수증 발급

Q 질의요지

상장수수료 납부시한은 언제이며, 영수증은 어떻게 받을 수 있는가?

A 응답내용

상장수수료는 상장신청서 제출일 전일 종가를 기준으로 수수료를 계산하여 납부하면 되고, 해당 상장신청서에 그 입금증을 첨부서류로 제출하면 됩니다.

상장수수료 영수증은 거래소가 상장신청서 서류를 심사하여 상장을 최종 승인한 시점 이후부터 KIND제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)에 접속하여 상장신청 > 상장수수료 메뉴를 클릭하면 출력할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제50조, 동 시행세칙 제38조 및 별표4

5

추가·변경상장(5) - 동시상장시 상장수수료 계산법

Q 질의요지

BW행사, CB전환, 주식매수선택권행사의 발행일은 각각 다르나 동일한 날에 상장 신청할 경우 상장수수료 계산은 어떻게 하는가?

A 응답내용

상장수수료 계산에 있어 추가상장은 발행일별로 산정하되, 신주인수권·전환청구권·주식매수선택권의 행사로 발행되는 추가상장은 상장신청일별로 산정하도록 되어 있습니다.

따라서, 만약 BW행사, CB전환, 주식매수선택권 행사의 발행일이 각각 달라도 상장신청일이 같은 경우 세 건을 합하여 상장수수료를 계산하면 됩니다.

예) BW행사 200,000주, CB전환 100,000주, 주식매수선택권행사 2,000주를 동일일에 상장신청하는 경우(신청일 전일 종가 : 10,500원) 상장수수료는 1,000,000원임
 $\Rightarrow 302,000\text{주}(200,000\text{주}+100,000\text{주}+2,000\text{주}) \times 10,500\text{원} = 3,171,000,000\text{원}$

다만, 유상증자 및 무상증자는 상장일이 같아도 각각 상장수수료를 계산합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제50조, 동 시행세칙 제38조 및 별표4

6

추가·변경상장(6) - 의무보유기간이 중복될 경우

Q 질의요지

제3자배정 유상증자로 『코스닥시장 상장규정』 제23조 및 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-2조제2항에 의한 의무보유 사유가 중복될 경우 의무보유기간 산정방법 및 신청서류에는 어떻게 기재해야 하는가?

A 응답내용

사유별로 각각 적용하되, 기간이 중복되는 경우 별도로 추가 적용하지는 않습니다. 신주상장신청서를 작성할 때에는 본문 하단에 있는 “의무보유” 부분을 삽입하여 의무보유 사유별로 각각 구분·기재하면 됩니다.

※ A사 신주상장신청서 내용중 “의무보유” 부분 작성 예시

의무보유¹⁾

대상자 성명	XXX	생년월일/사업자번호	XX.XX.XX
대상자 구분	최대주주	의무보유 대상종류	보통주
의무보유 주식수	1,000,000주		
의무보유사유1(코스닥시장 상장규정 제22조 내지 제23조에 해당하는 경우)	유상증자 제3자배정에 따른 최대주주 변경	의무보유기간 ²⁾	시작일 2018-11-05
			종료일 2019-05-04
의무보유사유2(기타 규정에 해당하는 경우 등)	사모증자(유가증권 신고서 면제)	의무보유기간 ³⁾	시작일 2018-11-04
			종료일 2019-11-03

1) 동 사의 의무보유기간은 ‘18.11.04~’19.11.03까지임

2) 상장일로부터 6개월 3) 주권교부일로부터 1년

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제23조
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항

7 추가·변경상장(7) - 제3자배정 유상증자 관련 의무보유기간

Q 질의요지

제3자배정 유상증자로 인해 최대주주가 변경되는 경우 의무보유는 최대주주만 하면 되는가?

A 응답내용

상장규정 제23조에 따라, 제3자배정 유상증자*로 상장법인의 최대주주가 되는 자뿐만 아니라 유상증자에 참여한 자 모두에 대해 발행일로부터 추가상장일 후 6월까지 의무보유를 적용합니다.

* 실권주 처리(제3자배정) 포함

다만, 회생절차개시결정 법인의 출자전환에 따른 제3자배정 유상증자의 경우에는 변경된 최대주주 등에 한해 의무보유를 적용합니다.

관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제23조

8

소속부(1) - 공시의무나 거래에 있어 소속부 차이점

Q 질의요지

공시의무 등 소속부별로 구분되는 면이 있는가?

A 응답내용

기본적으로 소속부별로 공시의무에 있어 차이는 없습니다. 다만, 우량기업부의 경우 제3자배정 유상증자 관련 추가상장 신청시 “자금사용내역확인서” 제출의무를 면제하고 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제18조제1항제7호
코스닥시장 공시규정 제6조제4항 및 동 시행세칙 제7조의2

9

소속부(2) - 소속부 심사시기 및 제출서류

Q 질의요지

소속부 정기심사 시기는 언제이며, 관련 제출 서류는 무엇인가?

A 응답내용

정기심사는 정기심사기준일*로부터 5월 최초매매일 전일까지 심사하며, 5월 최초매매일에 정기 소속부 변경을 실시합니다.

* 12월 결산법인 사업보고서 법정제출일 마감일

정기심사는 감사보고서를 근거로 심사하므로 별도 제출서류는 없으나, 벤처기업부 심사요건중 인증서 보유 또는 연구개발비 비중이 5% 이상인 기업의 경우에는 관련 증빙서류*를 제출해야 합니다.

* 벤처기업·이노비즈·녹색기업 인증서, R&D 5% 이상 지출 관련 외부감사인 확인서 등

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제27조 및 동 시행세칙 제24조·제25조

10 업종 심사시기 및 제출서류

Q 질의요지

업종심사자료는 언제 제출하며, 업종심사는 어떻게 이루어지는가?

A 응답내용

업종심사는 정기심사와 수시심사가 있습니다.

정기 업종변경은 결산일을 포함하는 월의 익월부터 기산하여 5개월이 되는 월의 최초 매매일 기준으로 실시하고 있으며, 수시 업종변경은 사유발생시 수시로 실시합니다.

* 3월·6월·9월·12월 결산법인의 경우 각각 8월·11월·2월·5월 첫번째 매매일

※ 코스닥 상장법인 업종변경 사유

구분	변경사유
정기변경	- 주요제품의 매출액 비율 순위가 최근 2사업연도 계속하여 변동이 있고 앞으로 기 분류된 업종으로서 신장이 기대될 수 없는 경우 - 사업구조의 개편, 주력 사업의 변경 등으로 인하여 최근 1사업연도의 주요제품에 대한 매출액 비율 순위의 현저한 변동이 있고 상장법인이 업종변경을 요청하여 거래소가 필요하다고 인정하는 경우
수시변경	- 합병, 분할, 영업의 양도 및 양수 등으로 주된 사업내용이 변경된 경우 - 법률의 규정에 의하여 업종이 전환된 경우 - 한국표준산업분류의 개정에 의하여 업종분류의 변경이 필요한 경우 - 기타 업종의 변경이 필요하다고 인정되는 경우

상장법인은 사업보고서 제출시한까지 업종변경이 없더라도 「업종심사자료」 서식을 작성·제출해야 하며, 업종심사는 사업보고서를 기반으로 심사하므로 추가 제출서류는 없으나, 거래소는 필요시 매출액 변동자료 등 업종분류심사에 필요한 자료를 요구할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제26조의2

11 상장증명서 발부방법

Q 질의요지

코스닥시장 상장증명서를 발부받으려면 어떻게 해야 하는가?

A 응답내용

KIND제출시스템(<http://filing.krx.co.kr>)에서 고객지원실 > 온라인발급 > 상장증명서 발급 메뉴를 클릭하여 신청하면 거래소에서 발급승인을 하며, 발급승인후 출력하여 사용할 수 있습니다.

12 영문공시

Q 질의요지

상장법인이 영문공시를 할 수 있는가?

A 응답내용

상장법인이 원하는 경우 한글로 공시한 내용을 공시 후 1주일 이내에 영문으로 공시 할 수 있습니다.

영문공시 활성화를 위해 영문공시를 적극적으로 하는 상장법인에 대한 인센티브도 제공하고 있습니다. 영문공시 비율이 10%이상이거나 최근 1년간 3건 이상 영문공시를 한 경우, 불성실 공시 제재 심의시 벌점을 0.5점 감경하고 있습니다.





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

IX. 기술성장기업, SPAC 공시

1

기술성장기업, SPAC에만 부여된 공시의무사항

Q 질의요지

기술성장기업, SPAC에만 부여된 추가 공시의무사항에는 어떤 것들이 있는가?

A 응답내용

기술성장기업은 일반기업과 동일한 공시의무사항이 적용됩니다.

SPAC(기업인수목적회사)인 상장법인은 상장법인 모두에 적용되는 공시사항 이외에 다음 사항에 해당하는 때에는 그 사유발생일 당일 또는 익일까지 공시하여야 합니다.

※ SPAC에만 적용되는 공시사항

- 1) 정관 변경에 관한 결정이 있을 때(당일 공시)
- 2) 임원 선임·해임에 관한 결정이 있을 때(당일 공시)
- 3) 임원의 사임(익일 공시)
- 4) 합병 결정 이후에 동 결정이 취소 또는 부인되는 사실이 발생한 때(당일 공시)
- 5) 증권금융회사 또는 신탁업자와 체결한 자금의 예치·신탁계약 내용 및 예치·신탁비율의 변경이 있을 때(익일 공시)
- 6) 예치 또는 신탁된 자금의 인출사실이 발생한 때(당일 공시)

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제6조제4항 및 제9조의2제1항

2

기술성장기업, SPAC에만 적용되는 관리종목, 상장폐지 사유

Q 질의요지

기술성장기업과 SPAC에만 적용 또는 유예되는 관리종목 및 상장폐지 요건은 무엇인가?

A 응답내용

기술성장기업과 SPAC에만 적용 또는 유예되는 관리종목 및 상장폐지 요건은 다음과 같습니다.

① 기술성장기업

구분	주요내용
관리종목	• 신규상장일이 속하는 사업연도 포함, 연속하는 3개 사업연도에 대해, 다음 관리종목 지정사유 미적용 - 최근 사업연도 매출액 30억원 미만 - 최근 3사업연도중 2사업연도 각각 자기자본 50%를 초과하는 법인세 비용차감전계속사업손실(10억원 이상) & 최근 사업연도 법인세비용 차감전계속사업손실 발생 • 최근 4사업연도 영업손실 발생 관련 관리종목 요건 미적용(기간 제한 없음)
상장폐지 실질심사 대상	• 신규상장일이 속하는 사업연도 포함, 연속하는 3개 사업연도에 대해 매출액 분기 3억원/반기 7억원 미달 관련 상장적격성 실질심사 유예

* 다만, 우량기업부로 소속부가 변경된 기술성장기업은 제외

② SPAC

구분	주요내용
관리종목	• 아래 관리종목 지정사유 미적용 - 최근 사업연도 매출액 30억원 미만 - 최근 3사업연도중 2사업연도 각각 자기자본 50%를 초과하는 법인세

구분	주요내용
	비용차감전계속사업손실(10억원 이상) & 최근 사업연도 법인세비용 차감전계속사업손실 발생 - 최근 4사업연도 영업손실 발생 - 보통주 분기 월평균거래량이 유동주식수의 100분의 1 미만인 경우 - 최근사업연도말 소액주식수가 200인 미만이거나, 소액주주의 소유 주식수가 유동주식수가 100분의 20에 미달 • SPAC에만 적용되는 관리종목 지정사유 - SPAC 임원 자격요건 미달 - 최근 사업연도말 소액주주수가 40인 미만이거나 소액주주의 소유 주식수가 유동주식수의 100분의 10에 미달(다만, 60인 이상 소액 주주가 유동주식수의 100분의 5 이상 소유시는 제외) - SPAC 자금예치 의무 등 및 재무활동 제한 위반 - 정관이 정하는 존립기간 만료일 6월전까지 합병을 위한 상장예비심사 미청구 등 - 금융투자업자 소유주식 등의 발행금액이 당해 SPAC이 발행한 주식 등의 발행총액의 100분의 5 미달사실 확인시
상장폐지	• SPAC에만 적용되는 관리종목 지정후 상장폐지 요건 - 임원의 자격미달 사유 관련 관리종목 지정후 6월 이내 사유 미해소 - 주식분산기준 미달 관련 관리종목 지정후 1년 이내 사유 미해소 - 자금예치 의무 위반 등 및 재무활동 제한 위반 사유 관리종목 지정후 10일 이내 사유 미해소 - 상장예비심사청구서 미제출 관련 관리종목 지정후 1월 이내 사유 미해소 - 금융투자업자 소유주식 등의 발행금액 관련 관리종목 지정 후 3월 이내 사유 미해소 • SPAC에만 적용되는 즉시 상장폐지 요건 - 의결권행사 제한 등에 관한 약정위반 - 사업목적 위반 - 상장부적격 법인과 합병 등 - 기타(존립기간 만료 등 해산사유 발생, 주식양도제한)



관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제28조 및 제38조

3

SPAC(1) - 합병공시시 매매거래정지기간

Q 질의요지

SPAC의 「회사합병결정」 공시와 관련하여 매매거래정지가 되는 기간은 언제인가?

A 응답내용

SPAC의 「회사합병결정」 공시와 관련하여 매매거래정지가 되는 기간은 다음과 같습니다.

① 합병대상법인이 상장예비심사 청구대상인 경우(비상장 또는 유가증권시장 상장법인)

- 당해 상장예비심사결과 통지일까지 또는 부적격 심사결과를 통지한 경우에는 합병대상법인과의 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지

② 합병대상법인이 상장예비심사 청구대상이 아닌 경우(코스닥시장 상장법인)

- 부적격 합병 결의시* : 합병을 중단하는 결의 또는 결정일까지

* 자산총액 요건 미달, 관리종목 지정, 특별한 이해관계가 있는 법인과와의 합병, 합병에 의해 회사를 설립하거나 주권비상장법인으로 되는 합병

- 적격 합병 결의시 : 거래정지를 아니할 수 있음

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제38조제1항제24호자목(2)~(5)

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제29조제1항제5호사목

4

SPAC(2) – 상장예비심사 청구서 제출 및 합병결의 시한

Q 질의요지

SPAC은 언제까지 상장예비심사 청구서 제출 또는 합병 결의를 해야 하는가? 만약 그러하지 못한다면 거래소의 시장조치사항은 무엇인가?

A 응답내용

SPAC은 정관에서 정하는 존립기한의 6개월 전까지 상장예비심사청구서를 제출하지 아니하거나 합병결의 또는 결정 공시 신고가 없는 경우 관리종목 지정사유에 해당합니다.

또한, 동 사유로 관리종목으로 지정된 후 1개월 이내에도 상장예비심사청구서를 제출하지 아니하거나 합병결의 또는 결정 신고가 없는 경우에는 상장폐지사유에 해당합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제28조제1항제15호의2마목 및 제38조제1항제24호마목

5

SPAC(3) - 합병상장심사를 통과하지 못한 경우

Q 질의요지

SPAC이 합병상장심사를 통과하지 못할 경우 어떻게 되는가?

A 응답내용

SPAC이 합병상장심사를 통과하지 못한 경우*에는 동 비상장법인과와의 합병을 중단하는 결의 또는 결정이 있을 때까지 매매거래정지가 지속됩니다.

* 거래소는 합병대상 비상장법인의 형식적 요건과 실적심사요건을 심사하여 합병 부적격 여부 판단후 승인여부 통보

따라서 SPAC은 부적격 비상장법인과와의 합병을 중단하고, 새로운 합병대상 법인을 물색해야 하며, 정관에서 정한 존립기한의 6개월 전까지 다시 상장예비심사청구서를 제출하지 아니하거나 합병의 결의 또는 결정에 대한 신고가 없는 경우 관리종목으로 지정*됩니다.

* 이후 1개월 이내에도 상장예비심사청구서 미제출 또는 합병결의 또는 결정 신고가 없는 경우 상장폐지절차 진행

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제19조의4

6

SPAC(4) - 합병대상법인의 주요경영사항 공시

Q 질의요지

합병결정 이후, 합병대상 비상장법인에 중요한 경영사항이 발생한 경우 공시할 필요가 있는지?

A 응답내용

합병대상 비상장법인의 주요 경영사항은 공시규정상 SPAC의 수시공시의무에는 해당하지 않습니다. 그러나 합병이 결정된 시점부터는 합병대상기업이 상장기업에 준하는 시장 영향력을 발휘하게 되므로 이에 걸맞는 정보 투명성이 필요합니다. 따라서 아래 항목들을 포함하여 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항 등에 대한 결정이 있을 경우 거래소 담당자와 협의를 거쳐 적극적으로 공시(자율공시)할 필요가 있습니다.

- 대규모 판매계약 체결 등 영업 관련 중요사항 발생
- 영업 또는 생산 활동 관련 중대한 차질 발생
- 회사발행 주식 등 관련 변동사항(증자, 감자, CB발행 등)
- 중요한 투자활동(대규모 시설투자 및 유형자산 취득 등)
- 손익 관련 중요 정보(잠정실적 대외 공표, 재해 손상차손 등 대규모 손실 발생, 외부감사인 감사·검토 보고서 제출 등)
- M&A 관련사항(중요한 영업양수도, 대규모 지분인수 등)
- 지배구조 변동 관련사항(대표이사 변경, 경영권 변경 관련 계약체결 등)
- 회사 존립에 관한 사항(부도, 회생절차, 해산사유 등 관련)

“기타 경영사항(자율공시)” 공시서식을 사용하되, 자율공시 공시시한을 준용하여 사유발생일 익일까지 공시하면 됩니다.





코스닥 시장 공시·상장 관리 해설

X. 상장외국법인

1

상장외국법인의 공시대리인 자격요건 및 필요 첨부서류

Q 질의요지

상장외국법인의 공시대리인의 자격요건은 무엇이며, 공시대리인 신고 시 필요한 서류는 무엇인지?

A 응답내용

상장외국법인의 공시대리인 자격요건은 아래와 같으며 동 조건을 모두 충족해야만 공시대리인으로 선임 가능합니다.

※ 상장외국법인 공시대리인 자격요건

구분	자 격 요 건
1	한국 내에 주소 또는 거소를 갖고 있을 것
2	본국어 및 한국어 능통자일 것 (단, 본국어 또는 한국어 능통자를 업무보조자로 선임시 예외)
3*	가 코스닥·유가상장법인 공시담당자 경력 1년 이상
	나 거래소 또는 코스닥협회 개설 공시담당자 전문과정 이수
4	최근 2년 이내 코스닥상장법인 공시담당자로서 불성실공시법인 지정으로 부과받은 벌점의 합계가 15점 미만

* 3번의 경우 가 또는 나 의 요건 중 하나 이상 충족

외국법인의 상장주선인은 상장일로부터 2년간 공시대리인 역할을 수행해야 하나, 해당기업이 국내에 사무소를 설치하고 한국어 의사소통이 가능한 공시담당자가 그 사무소에 상근하는 경우에는 제외됩니다.

또한, 상장외국법인은 공시책임자 및 공시대리인 각 1인과 1인 이상의 공시담당자를 지정해야 하지만, 2인 이상의 공시담당자를 지정하고, 그 중 1인이 공시대리인 자격요건 충족 시 공시대리인을 지정하지 않을 수 있습니다.

공시대리인이 법인인 경우 공시실무자가 공시대리인 자격요건을 충족해야 하며, 공시대리인(공시대리인이 법인인 경우 공시실무자)이 동 자격요건을 갖추지 못한 사실이 확인될 때 거래소는 해당법인에게 공시대리인의 교체를 요구할 수 있습니다.

공시대리인 신고시 필요한 첨부서류는 아래와 같습니다.

□ 공시대리인 및 공시실무자 변경시

- 공시대리인 선임 신고서[공시서식 7]
- 공시대리인 선임계약서
- 공시대리인 자격요건 충족에 관한 확인서*
* 공시담당자 전문과정 교육수료증 등 포함
- 재직증명서(실무자의 경우)

□ 공시실무자 변경의 경우

- 공시대리인 선임 신고서[공시서식 7]
- 공시대리인 자격요건 충족에 관한 확인서
* 공시담당자 전문과정 교육수료증 등 포함
- 재직증명서



관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제22조 및 동 시행세칙 제11조의2
코스닥시장 상장규정 제26조제9항 및 부칙1334호

2

기타 투자판단에 참고할 사항 작성요령

Q 질의요지

상장외국법인의 경우 공시서식 중 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 별도로 기재해야 할 내용이 있는가?

A 응답내용

외국지주회사인 상장외국법인이 자회사의 주요 경영사항을 공시하는 경우 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 해당 자회사에 관한 사항을 상세히* 기재하고,

* 자회사명, 최근사업연도말 지주회사 자산총액 대비 자회사 자산총액 비중 등

공시내용에 환율을 적용하여 환산한 금액이 있는 경우 환율 적용 전의 본국통화금액 및 적용환율을 기재해야 합니다.

또한 외국기업의 경우 사업진행 방식 및 법규 등이 국내와 다를 수 있으므로 국내 투자자의 이해를 위해 “기타 투자판단에 참고할 사항” 공시내용과 관련된 사항을 가급적 상세하게 기술하시기 바랍니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제23조제2항

3

공시를 상장외국법인 언어로 작성가능한지 여부

Q 질의요지

상장외국법인의 경우 공시를 당해법인이 소속되어 있는 국가의 언어로 작성할 수 있는가?

A 응답내용

상장외국법인의 공시는 원칙적으로 한글로 해야 합니다.

다만, 해당 상장외국법인이 불가피한 사유로 인하여 한글로 공시할 수 없다고 거래소가 인정하는 경우에는 영어로 공시한 후 해당 법인의 불가피한 사유가 해소된 즉시 한글로 공시해야 합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제23조제1항 및 제46조

4

상장외국법인에만 부여된 공시의무사항

Q 질의요지

상장외국법인에게만 부여된 공시의무사항에는 어떤 것이 있는가?

A 응답내용

상장외국법인에만 부여된 공시의무사항은 다음과 같습니다.

※ 상장외국법인 공시의무사항

	공 시 사 항
1	본국거래소에 투자자에 대한 투자판단 자료 제공을 위하여 신고·보고하는 경우
2	주식의 양도제한, 상장외국법인의 국유화 등 주주 또는 해당 상장외국법인에 중대한 영향을 미치는 본국의 법령 등이 변경된 때
3	해당 상장외국법인의 주식에 대하여 본국 거래소 또는 증권관계기관에 공개매수·안정 조작 등이 행해지는 때
4	증권관계기관·본국 거래소로부터 관계 법규 위반으로 조치를 받은 때 또는 매매거래정지·해제, 상장폐지 등의 조치(해당법인이 이를 요청받은 때 포함)를 받은 때
5	본국 거래소로부터 조회공시를 받은 때
6	해당 상장외국법인의 주식을 원주식으로 하는 외국주식예탁증권의 취득·처분에 관한 결정이 있을 때
7	외국주식예탁증권 발행에 따른 예탁기관·예탁계약내용이 변경된 경우
8	외국주식예탁증권의 실질소유자 명부가 작성되었을 경우
9	외국주식예탁증권의 외국주권 전환청구로 인하여 외국주식예탁증권의 수가 변경된 경우
10	해외 자회사로부터 송금이 외국정부의 외환규제로 제한될 경우

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제20조제1항 및 동 시행세칙 제11조

5

시차를 고려한 공시의무 발생시점 및 공시시한

Q 질의요지

상장외국법인의 경우 주요 경영사항에 대한 결정이 외국에서 진행되어 한국과 시차가 발생하는 바, 시차를 고려한 상장외국법인의 공시의무 발생시점과 공시시한은 언제인가?

A 응답내용

상장외국법인의 공시시한은 공시의무 발생시점 당시의 국내시간을 기준으로 산정합니다.

다만, 거래소가 불가피하다고 인정하는 경우에는 해당 상장외국법인의 시차를 고려하여 공시시한을 달리 운영할 수 있습니다.

- 예) 미국 소재 기업이 현지시각 '18.10.22(월) 14시 이사회를 통해 신규시설투자를 결정(시차 13시간)한 경우 이사회 결의시의 한국시각인 '18.10.23(화) 오전 3시를 기준으로 공시의무발생시점을 산정
- 동 사항은 당일공시사항으로 '18.10.23까지 공시해야 하며 부득이한 경우 '18.10.24 장개시 10분전(07:20)까지 공시할 수 있음

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제24조

6

상장외국법인의 기업설명회 개최 의무

Q 질의요지

상장외국법인의 경우에도 기업설명회(IR) 개최의무가 있는가?

A 응답내용

상장외국법인은 신규상장일로부터 2년간 반기 1회 이상 결산(반기포함)이 확정되는 시점에 회사의 경영내용, 사업계획 및 전망 등에 대한 설명회를 개최하여야합니다.

단, 상장일로부터 상장일이 속한 연도의 말일까지의 기간 또는 반기별 잔여기간이 2월 미만인 경우에는 상장일이 속한 반기의 다음 반기부터 동 내용을 적용하며, 그 밖의 외국법인에 대해서는 기업설명회 개최의무를 강제하지 않습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 시행세칙 [상장서식 8-2] 코스닥상장계약서(외국기업)

7

외국지주회사 공시대상 자회사 공시의무 판단기준

Q 질의요지

외국지주회사의 자회사에서 주요경영사항이 발생한 경우 공시의무 발생여부의 판단 기준은 무엇인가?

A 응답내용

자회사의 최근 사업연도말 자산총액이 외국지주회사의 최근 사업연도말 자산총액의 10%이상의 자회사가 공시대상 자회사로 주요경영사항 발생시 사항별로 금액 등의 비율을 고려하여 공시의무대상 여부를 판단해야 하며,

어음·수표 부도, 당좌거래정지·금지, 회생절차·파산관련 공시사항 발생, 해산사유 발생의 경우 자회사의 자산총액이 외국지주회사 자산총액의 10% 미만인 경우에도 자회사 공시의무가 발생합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제7조제1항, 제7조제2항, 제20조제1항제1호

8

외국지주회사 자회사 매각 시 유의사항

Q 질의요지

외국지주회사의 자회사를 매각하는 경우 유의해야 할 사항은 무엇인가?

A 응답내용

외국지주회사의 자회사 매각은 주주총회 특별결의¹⁾ 사항이며, 주요 외국자회사 지분의 전부 또는 일부를 매각하여 해당 주요 외국자회사²⁾가 외국자회사 지위를 상실하는 경우에는 주주총회 특수결의³⁾가 필요합니다.

- 1) 출석주주 의결권의 2/3 이상 & 발행주식총수의 1/3 이상 찬성
- 2) 최근 사업연도말 매출액·당기순이익 비중이 각각 외국지주회사 연결재무제표상 매출액·당기 순이익의 50%를 초과하는 외국자회사
- 3) 출석주주 의결권의 3/4 이상 & 발행주식총수의 2/3 이상 찬성

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제7조제1항, 제7조제2항, 제20조제1항제1호

9

외국지주회사 자회사 합병 시 유의사항

Q 질의요지

외국지주회사 자회사의 합병 시 유의해야 할 사항은 무엇인가?

A 응답내용

외국기업 정관필수기재사항에 의할 경우, “외국지주회사의 자회사의 합병”은 주주총회 특별결의에 의하도록 되어있으며, 이는 자회사와 타회사의 합병으로 인해 재무적 변화 등 실체적 변경을 감안한 것입니다.

자회사 간의 합병의 경우 재무적 변화 등의 실체적 변경이 없는 바, 주주총회 특별결의는 자회사와 타회사 간 합병으로 한정하여 적용됩니다.

다만, 외국지주회사와 자회사 간의 합병의 경우, 외국기업은 국내 상법의 적용 대상이 아니므로, 구조 상 간이·소규모 합병과 유사하다고 하여도 매매거래 정지 및 우회상장 심사의 대상이 됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제7조제1항·제2항, 제20조제1항제1호, 동 시행세칙 제18조제1항제7호
코스닥시장 상장규정 제19조

10 상장외국법인이 적용하는 환율 기준

Q 질의요지

외국통화를 사용하는 외국기업의 경우 공시항목과 관련된 수치 산정시 어떤 환율을 적용하여야 하는가?

A 응답내용

기본적으로 외국법인의 공시관련 수치 산정시 적용환율은 사유발생일의 『외국환거래법』에 의한 기준환율 또는 재정환율*이며,

* 서울외국환중개 사이트(<http://www.smbs.biz/index.jsp>) 등에서 확인 가능

(연결)재무상태표상 재무내용에 관한 사항은 해당 재무제표 작성대상 사업연도말 기준환율을 사용하고(단, 자본금·자본잉여금의 증감액은 증자납입일·감자기준일 등 증감발생일 기준환율 적용),

(연결·포괄)손익계산서상 재무수치에 대해서는 해당 재무제표 작성 대상 사업연도 매일의 기준환율을 산술평균한 환율을 적용합니다.

공시본문에는 본국통화와 원화를 병기(“기타투자판단에 참고할 사항” 등에 본국통화금액 표기) 하되, 불가피한 사유로 원화로 표기할 수 없다고 거래소가 인정하는 경우에 한하여 본국통화로만 표기하여 공시할 수 있습니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제23조제2항 및 동 시행세칙 제12조

11

상장외국법인의 정관 변경시 유의사항

Q 질의요지

상장외국법인이 정관을 변경하고자 하는 경우 유의해야 할 사항은 무엇인가?

A 응답내용

외국기업의 한국증시 상장시 외국기업은 국내투자자 보호를 위해 거래소가 만든 외국기업 정관 필수기재사항을 정관에 반영해야 하는 바,

정관변경은 특별결의¹⁾ 또는 특수결의²⁾에 의해 진행하되, 투자자보호에 위배되는 사항 및 국내법과 상충되는 부분이 있을 경우 미리 거래소 담당자와 협의하여 진행해야 합니다.

- 1) 출석주주 의결권의 2/3 이상&발행주식총수의 1/3 이상 찬성
- 2) 출석주주 의결권의 3/4 이상&발행주식총수의 2/3 이상 찬성.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 시행세칙 [별표6] 외국기업 정관필수기재사항

12

상장외국법인의 정기보고서 제출시한

Q 질의요지

상장외국법인의 정기보고서 제출시한은 언제인가?

A 응답내용

자본시장법 시행령 제176조제2항에 따라 외국법인의 사업보고서는 사업연도 경과 후 120일 이내, 분·반기보고서는 분·반기 종료 후 60일 이내에 제출할 수 있습니다.

다만, 외국법인이 본국 및 제3국 거래소에 사업보고서, 분·반기보고서를 제출하는 경우에는 법에서 정하는 기한에 상관없이 한국거래소에도 동 보고서를 동시에 제출해야 하므로 유의바랍니다..

📖 관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조제2항
코스닥시장 공시규정 제20조제1항

13

상장외국법인의 조회공시 요구대상 보도범위 및 답변시한

Q 질의요지

상장외국법인의 조회공시 요구대상 보도범위 및 답변시한은 무엇인가?

A 응답내용

상장외국법인의 조회공시 요구대상 보도범위는 다음과 같습니다.

※ 상장외국법인 조회공시 요구대상 보도범위

- ① 거래소가 수집한 내용
- ② 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 따른 일반일간신문* 또는 경제분야의 특수일간신문** 중 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 게재된 기사
 - * 정치·경제·사회·문화 등에 관한 보도·논평 및 여론 등을 전파하기 위하여 매일 발행
 - ** 특정 분야에 국한된 사향의 보도·논평 및 여론 등을 전파하기 위하여 매일 발행

상장외국법인의 경우 조회공시 답변시한은 조회공시 요구일 익일로 국내기업과 달리 적용*되고 있습니다.

* 시차·정보전달에 걸리는 시간 등 고려

※ 외국기업의 조회공시 답변시한

시황관련 조회공시	조회공시 요구일 익일(18시)까지
풍문·보도관련 조회공시	

📖 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제20조제2항
신문 등의 진흥에 관한 법률 제2조

14

상장외국법인의 회계처리기준 및 변경가능여부

Q 질의요지

상장외국법인이 재무제표작성시 적용가능한 회계처리기준은 무엇이며, 회계처리기준은 변경가능한가?

A 응답내용

외국기업은 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 어느 하나에 해당하는 회계기준을 적용해야 하며, 상장예비심사청구 당시 채택한 회계처리기준을 다른 종류의 회계처리기준으로 변경할 수 없습니다.

* 단, 불가피한 사유가 있는 경우로서 거래소가 인정하는 경우 K-IFRS, IFRS, US-GAAP 중 하나의 회계기준으로 변경가능

외국기업이 상기사항을 위반하여 회계처리기준을 변경한 것이 사업보고서 또는 반기보고서를 통하여 확인된 경우 관리종목으로 지정되며,

동 사항을 재차 위반한 것이 차기 사업보고서 또는 반기보고서를 통해 확인될 경우 상장폐지사유에 해당됩니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제3조제2항및제3항, 제41조제1항제3호, 제41조제2항제3호

15

IFRS 및 US-GAAP 적용시 별도 재무제표 작성 여부

Q 질의요지

IFRS 및 US-GAAP를 적용하는 외국기업의 경우 별도 재무제표를 작성해야 하는가?

A 응답내용

외국기업 설립지 법률상 별도 재무제표 제출이 의무화되어 있지 않은 경우 사업·반기·분기보고서 제출시 별도재무제표 제출의무가 없으며,

회계처리기준이 IFRS 및 US-GAAP인 외국기업은 상장규정상의 재무수치 등도 연결 재무제표 기준으로만 적용하므로,

IFRS 및 US-GAAP을 회계기준으로 사용하며 설립 근거지법상 별도 재무제표 제출의무가 없는 외국법인은 별도 재무제표 작성의무*가 없습니다.

* 단, 상장규정에 따라 K-IFRS를 적용하는 외국법인은 별도 재무제표를 작성해야 함

관련법규 등

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-9조
코스닥시장 상장규정 제41조제3항

16 상장외국법인의 내부회계관리제도 운영보고서 제출의무

Q 질의요지

상장외국법인도 내부회계관리제도 운영보고서를 제출해야 하는가?

A 응답내용

외국기업은 외부감사법에 따른 내부회계관리제도 운영·검토의무는 없으나, 상장규정에 따라, 외부감사인의 내부회계관리제도 검토의견서가 첨부된 내부회계관리제도 운영보고서*를 제출해야 합니다.

* (상장서식 38) 외국기업 내부회계관리제도운영보고서

지주회사인 외국기업은 자회사*의 내부회계관리제도 운영보고서도 같이 제출해야 하며, 제출시한은 사업보고서 법정제출기한까지입니다.

* 최근 사업연도말 자회사의 자산총액이 지주회사의 자산총액의 10% 이상인 자회사만 해당

외국기업의 내부회계관리제도 운영·검토와 관련하여 중요한 취약점이 존재하거나 중요한 범위 제한 또는 검토의견이 표명되지 아니하는 경우 투자주의 환기종목 지정사유에 해당합니다.

📖 관련법규 등

코스닥시장 상장규정 제28조의2제1항제2호가목, 제48조제2항

코스닥시장 상장규정 시행세칙 제37조제2항

Q 질의요지

외화송금 제한 관련 공시의무 대상은?

A 응답내용

상장외국법인인 외국지주회사와 그 자회사의 설립근거지가 다른 경우로서 자회사가 본국 정부로부터 상장외국법인에 대한 외환송금제한 또는 이에 준하는 조치를 받은 때 및 조치의 내용이 변경된 때에는 해당 사실을 공시해야 합니다.

동 공시의무는, 자회사가 본국으로부터 외환규제 조치를 받아 지주회사로의 송금이 제한될 경우 지주회사의 투자활동, 부채상환, 배당 등의 활동이 영향받을 수 있다는 점 등을 감안하여 도입되었습니다.

 관련법규 등

코스닥시장 공시규정 제20조제1항제8호

코스닥시장 공시·상장관리 해설

발간번호	KRX 2020-17
발행일	2020년 12월
발행처	한국거래소
주 소	서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)
전 화	(02) 3774-9000
홈페이지	http://www.krx.co.kr/

※ 본 책자는 2020년 11월까지의 규정을 반영하였으며,
저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재나 복제를 금합니다.